اجمل الحواشی

پښتو شرح د

اُصولُ الشّاشی

مؤلف

حضرت مولانا جمیل احمد صاحب سکھروی

مترجم

مولوی محمد موسیٰ کلیم (انیس) (غفرلہ ولوالدیہ)

مکتبہ یوسفیہ

کاغذی روڈ کوئٹہ

حنفی

شافعی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

کفایت دینی کتب خانہ

مالکی

حنبلی

کفایت اللہ ابن صدیق

واٹس ایپ گروپ ٹیلی گرام چینل

اس گروپ میں کتابیں اہل السنۃ والجماعت، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، دیوبند ، علماء حق کے عقائد کے مطابق ہوں گی مختلف زبانوں میں اسلامی کتابیں پشتو عربی اردو فارسی جیسے تفسیریں، فتاویٰ درسی کتب خارجی کتب و غیرہ۔

کفایت اللہ ابن صدیق

easypaisa

+923052488551

+923247442395

اجمل الحواشی

پښتو شرح د

اصول الشاشی

مؤلف

مولنا جمیل احمد سکهروډوی استاذ دارالعلوم دیوبند

(مترجم: مولوی محمد موسی کلیم {انیس} (غفرله ولوالدیه)

خپرونکي

مکتبه یوسفیه کاسی رود کوټه

موبایل: ۰۳۲۱۸۰۲۸۹۳۰

دکتاب ټول حقوق دمکتبه یوسفیه سره خوندي دی

دکتاب نوم اجمل الحواشی پښتو
مؤلف مولاناجمیل احمد سکهروډوی
ترجمه مولوی محمّد موسی کلیم {انیس}{غفرله ولوالدیه}
خپرونکي مکتبه یوسفیه کاسی روډ کوټه
تصحیح اوسمون ابوخالدمولوی عبدالاحد«مجروح»

داجمل الحواشی دمضامینوفهرس

مقدمة ٦

دکتاب خطبه ١٠

البحث الاول فی کتاب الله ٢١

فَصلٌ فِی الخاص والعام ٢٣

فَصلُ فِی المُطلَق وَالمُقید ٥٠

فصلٌ فی المشترکِ وَالمؤَوَلَ ٦٤

فَصلٌ فِی تَعرِیفِ طَرِیقِ الاِستِعَارَةِ ٨٦

فصلٌ فِی الصَّرِیح والکِنایة ٩٤

فَصلٌ فِیمَا یترَک بِهِ حَقَائِقُ الاَلفَاظِ ١٢٢

فَصلٌ فِی مُتَعَلِّقَاتِ النُّصُوصِ ١٣٥

فصلٌ فِی الاَمرِ ١٥٣

فَصلٌ اَلمَاْمُورُ بِهِ نَوعَانِ ١٦٧

فَصلٌ اَلوَاجِبُ بِحُکمِ الاَمرِ نَوعَانِ ١٨٤

فَصلٌ فِی النَّهی ١٩٩

فَصلٌ فِی تَقرِیرِ حُرُفِ المَعَانِی ٢٢٤

فَصلٌ اَلفَاءُ لِلتَّعقِیبِ ٢٣٠

فَصلٌ ثُمَّ لِلتَّرَاخِی..... ٢٣٩
فَصلٌ بَل لِتَدَارُكِ..... ٢٤٢
فَصلٌ لٰكِن لِلاِستِدرَاكِ..... ٢٤٥
فَصلٌ اَولِتَنَاوُلِ اَحَدِ المَذكُورَينِ..... ٢٥٠
فَصلٌ حَتّٰی لِلغَايَةِ كَاِلٰی..... ٢٥٧
فَصلٌ اِلٰی لِاِنتِهَاءِ الغَايَةِ..... ٢٦٠
فُصلٌ كَلِمَةُ عَلٰی لِلاِلزَامِ..... ٢٦٤
فَصلٌ كَلِمَةُ فِی لِلظَّرفِ..... ٢٦٦
فَصلٌ حَرفُ البَاءِ لِلاِلصَاقِ..... ٢٧١
فَصلٌ :فِی وُجُوهِ البَيَانُ..... ٢٧٥
فصلٌ وَاَمَّا بَيَانُ التَّفسِيرِ..... ٢٧٧
فَصلٌ وَاَمَّا بَيَانُ التَّغيِيرِ..... ٢٧٨
فَصلٌ وَاَمَّا بَيَانُ الضَّرُورَةِ..... ٢٨٨
فَصلٌ وَاَمَّا بَيَانُ الحَالِ..... ٢٩٠
فَصلٌ وَاَمَّا بَيَانُ العَطفِ..... ٢٩١

البَحثُ الثَّانِی فِی سُنَّةِ رَسُولِ اللّٰہِ ﷺ.....۲۹۷

فَصلٌ فِی اَقسَامِ الخَبَرِ.....۲۹۸

فَصلٌ خَبَرُ الوَاحِدِ حُجَّةٌ.....۳۱۴

البحث الثالث فی الاجماع.....۳۱۷

فَصلٌ اِجمَاعُ هٰذِهِ الاُمَّةِ.....۳۱۹

فَصلٌ ثُمَّ بَعدَ ذَالِكَ نَوعٌ.....۳۲۵

فَصلٌ اَلوَاجِبُ عَلَی المُجتَهِدِ.....۳۳۱

اَلبحث الرابع القیاس.....۳۳۹

فَصلٌ القِیَاسُ حُجَّةٌ.....۳۳۹

فَصلٌ شُرُوطُ صِحَّةِ القِیَاسِ خَمسَةٌ.....۳۴۴

فَصلٌ القِیَاس الشَّرعِیُّ.....۳۵۴

فَصلٌ اَلاَسوَلَةُ المُتَوَجِّهَةُ عَلَی القِیَاسِ.....۳۶۵

فَصلٌ الحُکمُ یَتَعَلَّقُ بِسَبَبِهِ.....۳۷۶

فَصلٌ الاَحکَامُ الشَّرعِیَّةُ تَتَعَلَّقُ بِاَسبَابِهَا.....۳۸۳

فَصلٌ اَلفَرضُ لُغَةً هُوَ التَّقدِیرُ.....۳۹۲

فَصلٌ اَلعَزِیمَةُ هِیَ القَصدُ.....۳۹۵

فَصلٌ اَلاِحتِجَاجُ بِلَا دَلِیلٍ.....۳۹۷

مقدمة

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

دهر علم تر شروع کولو مخکی دپنځو شیانو پیژندل ضروری دي له دې وجه نه باید داصول الشاشی تر شروع ورڅخه پنځه شیان وپیژنو.
هغه پنځه شیان (۱) تعریف داصول الفقه (۲) غرض او غایه داصول الفقه (۳) موضوع داصول الفقه (۴) تدوین (ایجاد داصول الفقه (۵) د مصنف رحمه الله د ژوند حالات.
د تعریف پیژندل ضروری دی ځکه چی په تعریف سره شئ پیژندل کیږی نو کله چی شی پیژندل شوی نه وی دهغه طلب کول ممکن نه ده ځکه دا مطلب د مجهول ده او طلب د مجهول محال ده.
او غرض پیژندل ځکه ضروری ده دپاره ددی چی طالب خپل مطلب حاصل کړی او په عبثو شیانو اخته نه سی.
او تدوین پیژندل ضروری ده دپاره ددی چی تدوین (ایجاد) وپیژندل شی او ددی علم تاریخی حیثیت وپیژندل شی.
او د مصنف رحمه الله د ژوند حالات ضروری دی ددې لپاره چی د مصنف رحمه الله له علمي استعداد څخه دکتاب د علم اندازه کیږي چی مصنف رحمه الله څومره اندازه استعداد لري کتاب ئی هم په هغه اندازه وي لکه په دې مشهوره مقوله کي (كَلَامُ الْمُلُوْكِ مُلُوْكُ الْكَلَامِ) دپادشاهانو خبري دخبرو پادشاه دي) یعنی چی ویونکی په کومه اندازه عظیم وي کلام (خبري) به ئی هم په هغه اندازه عظیمي وي.
تعریف: تعریف داصول الفقه داده (مَا يُعْرَفُ بِهِ حَقِيْقَةُ الشَّيْءِ) اصول الفقه هغه شی ده چی په ده سره دشی حقیقت پیژندل کیږي.
موضوع: او موضوع (مَا يَبْحَثُ فِيْهِ عَنْ عَوَارِضِهِ الذَّاتِيَّةِ) موضوع دفن هغه شی ده دکوم شی له عوارض ذاتیه وڅخه چی په فن کی بحث کیږی.
غرض: غرض (مَا يَقْصِدُ الْفَاعِلُ مِنَ الْفِعْلِ لِأَجْلِهِ) غرض دفن هغه شی ده چی فاعل یی دفعل وکولو ته هڅولی وی.
غایه: غایه هغه شی ده چی دڈی فعل کولو باندی مرتب وی دبیلگی په توګه لکه څوک چی بازار ته دقلم اخیستلو لپاره ولاړشی اوقلم واخلی نو دغه تګ و بازار ته غرض شو او قلم اخسیتل غایه شوه.
تدوین: دیوشی شیندل شوو اجزاء ته ترتیب ورکولو ته تدوین وایی.
حاصل دکلام داده دعلم اصول الفقه دوه تعریفه دی (۱) حدّ اضافی (۲) حدّ لقبی

حد اضافی: دی ته وایی چی د مضاف ځان ته تعریف وکړی او د مضاف الیه ځانته تعریف وکړی او حد لقبی دی ته وایی چی د مضاف او مضاف الیه دواړو یو تعریف وکړی.

حد اضافی: حد اضافی د اصول الفقه داده چی اصول جمع د اصل ده او اصل په ډیرو معنی وؤ باندی راځی (۱) اصل هغه شی ته ویل کیږی چی هغه بنسټ (بنیاد) وی د دوهم شی لپاره مثلاً لکه دیوال چی اصل ده د بام لپاره او همدارنګه لکه پلار چی اصل ده د اولاد لپاره.

(۲) دوهم په معنی د راجح سره ده لکه په دی مثال کی إنَّ الاصلَ فِی الاستعمالِ الحقیقةُ په مخ ګرزولو کښی مخالف کیدل راجح اصل ده.

(۳) دریم په معنی د قاعدی کلیه مثال ئی لکه إنَّ الفاعلَ اصل من النحو د فاعل مرفوع والی د نحوی اصل (قاعده ده.

(۴) په معنی د حجت دلیل سره ده مثال ئی لکه إنَّ التوالزکوةَ أصلٌ وُجُوبُ الزکوةِ (ان اتوالزکوة) دا قول د خدای اصل (دلیل) ده د زکوة د وجوب لپاره.

(۵) په معنی د استصحاب سره ده استصحاب دیو شی اوسنی حالت پرمخکنی حالت قیاس کولو ته وائی مثال ئی لکه طَهَارَةُ الماءِ أصلٌ یعنی داوبو موجوده حالت باید پراولنی حالت باندی قیاس شی لکه څنګه چی اوبه ولوښی ته دورلیدلو په وخت کی پاکی وی اوس هم پاکی دی مګر دغه اوسنی حالت به ئی داسی حالت وی چی داوبو به پاکی اوناپاکی دواړه معلومه نه وی که چیرې په یو طریقه سره داوبو ناپاکی معلومه شی بیا یی دغه حالت پر اول حالت باندی نه قیاسیږی.

او فقه د احکامو شرعیه فرعیه وؤ هغه علم ته ویل کیږی چی د احکامو له تفصیلی دلائلو څخه حاصل وی د کومو احکامو تعلق چی له عمل سره وی هغوته احکام فرعیه ویل کیږی. اوچی تعلق ئی له اعتقاد سره وی هغو ته احکام اصلیه ویل کیږی،

د سید المجتهدین امام اعظم ابوحنیفه رحمه الله په نز د حلال اوحرام جائزوناجائز پیژندلو ته فقه ویل کیږی، اود صوفیاءکرامو په نزد علم اوعمل ته فقه ویل کیږی.

حد لقبی: اوحد لقبی د اصول الفقه داسی ده چی اصول الفقه د داسی قواعدو پیژندلو نوم ده په کومو قواعدو سره چی استنباط (راایستل) د احکامو شرعیه وو کیږی یعنی د کومو قواعدو په ذریعه چی پر احکامو شرعیه باندی علم راځی هغه قواعد اصول الفقه دي.

دوهم: دوهم شی غرض د اصول الفقه ده غرض ئی د احکامو شرعیه وؤ پیژندل په تفصیلی دلائلو سره ده اوهمدارنګه دهغو قواعدو پیژندل ده چی په هغو سره استخراج د مسائلو کیږی.

دریم: موضوع د اصول الفقه ده په دی کښی دری قوله دی.

(۱) اول داده چی د اصول الفقه موضوع صرف دلائل دی. (۲) دوهم داده چی صرف احکام دی درېیم داده چی دلائل او احکام دواړه د اصول الفقه موضوع دی ، په دی درو قولونو کښی درېیم قول ته ترجیح ورکړه شوی ده.

خلورم :خلورم شی تدوین دفقه . ده دفقه تدوین چاکړی ده اوخنګه یی کړی ده د فقه تدوین (ایجاد)فقهاء مجتهدینو کړی ده دوی د اجتهادی مسائلولپاره اصول اوضوابط کیښودل او د خپل اجتهاد مطابق ئی د مسائلو استناط وکی.

همدارنګه رئیس الاذکیاء امام الاتقیا سید المجتهدین امام اعظم امام ابوحنیفه رحمه الله چی اول مدوین (ایجادکونکی) داصول الفقه ده دفقه د تدوین سره سم داصول الفقه بنیاد هم کیښودی. لکه څرنګه چی دنوموړی شاګردانولکه حضرت امام ابویوسف رحمه الله او امام محمد رحمه الله پراصول الفقه باندی ډیرکتابونه لیکلی دی اود دوی څخه وروسته حضرت امام شافعی چی وفات یی په سنه ۲۰۴کی شوی ده پراصول الفقه باندی یوه رساله ولیکله چی په اصل کی دغه رساله دنوموړی دکتاب الأم لپاره مقدمه ده. او ددی نه بعد اسلامی علماء پراصول الفقه باندی ډیرکتابونه لیکلی دی اودافن یی مکمل (پوره) کی.

پنځم :پنځم شی دمصنف رحمه الله دژوند حالات دی. مصنف رحمه الله یولهغو مخلصو اوبزرګانو څخه ده چی هغه دډیرولویولویوکارونه په کولوسره هم خپل نوم نه ذکر کوی تاسوویني چی مصنف رحمه الله په اصول الفقه کښي څومره اهم کتاب لیکلی ده لیکن خپل نوم ئی په حیث دمصنف رحمه الله نه ده ښکاره کړی همداوجه ده چی تردی وخته هیڅ یوسړی ته دده نوم یقینی معلوم نه ده البته بعض علماء دومره ویلی دی چی دمصنف رحمه الله نوم اسحاق دي اودپلارنوم یی ابراهیم ده د سمرقند ده اوپه سمرقندکښی ډشاش وړ وفات ئی په سنه ۳۲۵په مصر کی شوی ده اوهلته یی خاورته سپارلی ده.

اودکشف الظنون مصنف رحمه الله دنوموړی نوم نظام الدین شاشي ښودلی ده اوده داهم ویلي دی چي دکتاب نوم (کتاب الخمسین) ده وجه تسمیه یی داده چی مصنف رحمه الله ددی کتاب د لیکلوپه وخت کښی پنځوس کلن وړ نوځکه یی دکتاب نوم خمسین کښودی او بعضویی دتسمیه وجه داسی بیان کړی ده چی دا کتاب مصنف رحمه الله په پنځوس ورځی کی مکمل کی نوځکه نوم دکتاب خمسین کیښودی .اوشاش دماوراء النهر دیوښارنوم ده دمصنف رحمه الله وطن ده لیکن کله چی مصنف رحمه الله دخپل کتاب نسبت ورته وکړ نوددی په وجه داکتاب په اصول الشاشي سره مشهورشو اوهمدارنګه امام بخاری دخپل کتاب بخاری نسبت وخپل وطن بخاراته کړی اوپه هم دی مشهورشو او همدارنګه امام ترمذی امام بیضاوی دانسبت کړی چی ترمذ اوبیضاء ته منسوب دی.

د مصنف رحمه الله د ژوند حالات بیان کول گران کارده ځکه چی دده د ژوند حالات یقینی معلوم نه دی چی یقینی معلوم نه شی نو بیان کول یی گرانه خبره ده لیکن د کتاب د کره کتنی څخه دا معلومیږی چی مصنف رحمه الله تکړه اوپیاوړی عالم وو اوپه فقه حنفی کښی ئی ډیر معلومات ترلاسه کړی وو اومصنف رحمه الله په ډیره کوتاه طریقه سره د احکام شرعیه د استخراج او استنباط اصول له دلائلو اربعه وو څخه بیان کړی دی اودهر اصل لپاره ئی مثال ایښی دی ددی لپاره چی طالبان له دی اصولو څخه دفروع راااخیستل په ښه طریقه سره وکړی ، .

حاصل دکلام دادی چی د اصول الشاشي له کره کتنی څخه دا اندازه کیږی چی ددی کتاب مصنف رحمه الله د څومره فضل اوکمال خاوند دی ، .

لکه یوه هندی شاعره چی وایی ،

(درسخن مخفی منم چون بوی گل دربرگ گل ،هرکه دیدن میل دارد درسخن بیند مرا)

زه په خپل کلام کښی پټ یم لکه دگل بوی چی د گل په پاڼه کښی پټ ده که څوک زمادلیدلو شوق لری زما په کلام کښی دی ما وگوری مطلب داکه څوک غواړی چی داصول الشاشی د مصنف رحمه الله علمی مرتبه ځانته معلومه کړی نوهغه دی د اصول الشاشی کره کتنی وکړی چی دمصنف رحمه الله علمی مرتبه ورته څرگنده شی.

دکتاب خطبه

بسم الله الرحمن الرحیم

اَلحمد الله اَلّذی اعلی مَنزَلَة اَلمُؤمنینَ بِکَریم خطَابِه وَرَفَعَ دَرَجَة العَالَمین بِمَعَانی کِتابِه وَخصَ المُستَنبطین منهم بمزید الاصابة وَثوابِه -

ژباړه : تول صفات هغه خدای لره دی چی پورته کړی ئی ده مرتبه دمؤمنانو په خپل عزتمند خطاب سره اوپورته کړی ئی ده درجه دعلماؤ په معنی گانو دقرآن او خاص کړی ئی دي مجتهدین علماء په رسیدلو وحق ته اوپه زیات ثواب سره.

تشریح :مصنف رحمه الله دخپل کتاب اصول الشاشی شروع په بسم الله اوپه حمد سره وکړه له درو وجهو اوله وجه داده چی له قرآن سره ئی موافقت وکی دقرآن عظیم الشان شروع په بسم الله اوپه حمد سره وه ده هم دخپل کتاب شروع په بسم الله اوپه حمد سره وکړه .دوهم داچی په حدیث د نبی کریم ﷺ بی عمل وکړی ځکه نبی کریم ﷺ فرمایلی دی کُلّ اَمرٍذی بالٍ لَم یُبدأ فیه بسم الله فهُوَ اَبتَر اوپه بل حدیث کښی دبسم الله پرځای بِحَمدالله اَقطع وَاَجزم راغلی ده او دریمه وجه ئي داسلافوطریقه اختیارول ده لیکن دلته یوسوال واردیږی

سوال :سوال داده چی په بسم الله اوپه حمد سره شروع څنګه کیدی شی؟ ځکه شروع خودی ته وائی چی یوشی ترټولو مخکی ذکرکی اوترټولو مخکی خو صرف یوشی ذکرکیدای شی دوه نه شی ذکر کیدای او حال داده چی مذکوره حدیث لکه څنګه چی دبسم الله په شان کی واردږی هم دارنګه دحمد په شان که هم واردده نو څنګه کیدای شی چی په دواړو حدیثو سره عمل وشی ؟

جواب :دی سوال جواب داده چی ابتداء شروع دری قسمه ده اول ابتداً حقیقی ده دویم ابتداً اضافی دریم ابتداً عرفی حقیقی دی ته وایی چی یو شی ترټولو مخته ذکرکی اوترده مخته هیڅ شی هم نه وی او اضافی دی ته وائی چی یو شی تر بل شی مخته ذکرشی خواه که ترده مخته بل شی وی اوکه نه وی اوعرفی دی ته وایی چی یوشی ترمقصود مخته وی که څه هم غیرمقصود ترده مخته وی .نودلته مورِ حدیث دبسم الله حمل کوو پرابتداً حقیقی باندی اوحدیث دحمد پرابتداً اضافی باندی اویادواړه حمل کوو پرابتداً عرفی باندی ځکه چی بسم الله اوحمد دواړه پر مقصود مقدم دی.

سوال : بسم الله ئی ولی مخته کړه پرحمد باندی ؟

جواب : جواب داده چی بسم الله کی ذکر ذات دخدای پاک ده اوپه حمد کښی ذکرد وصف ده ذات خومقدم وی پروصف نوځکه بسم الله چی مشتمله پرذات وه مخته ئی کړه پر حمد باندی چی مشتمل پروصف ده.

دبسم الله (با) د استعانت (کومک غوښتل) لپاره هم کیدی شی او دتیمن لپاره هم او لفظ الله دهغه ذات لپاره نوم ده چی هغه ټولو صفاتو کمالیه وو لره جامع وی او ازلی او ابدی وی یعنی نه ئی ابتدأ وی اونه یی انتهاء وی او د رحمان اوالرحیم معنی احسان کونکی او فضل کونکی.

الحَمْدُ دغه الف لام دجنس لپاره هم کیدای شی او استغراق لپاره هم کیدای شی دالف لام اصلی تقسیم داده چی الف لام دوه قسمه ده اول اسمی دویم حرفی.

الف لام اسمی هغه ده چی پراسم فاعل او اسم مفعول باندی داخلیږی اوپه معنی دالذی ده اوبیا الف لام حرفی دوه قسمه ده اول زائد دویم غیرزائد.الف لام زائد هغه ده چی پرعلم اسم باندی داخلیږی مثال ئی الحسن الحسین.اوبیا الف لام زائد څلورقسمه ده یوجنسی ده دویم استغراقی ده دریم عهد ذهنی ده څلورم عهد خارجی دلیل دحصر ئی داده الف لام به له دو حالتو خالی نه وی یا به دده مدخول حقیقت او ماهیت وی اویابه افرادوی که اول وو نو الف لام جنسی ده اوکه دوهم وو بیا له دوو حالتو خالی نه ده یابه یی مدخول ټول افراد وی اویابعض که یې ټول افرادمدخول وو نو استغراقی ده اوکه بعض افرا دمدخول وو دابه هم له دوو حالتو خالی نه وی یابه دغه بعض معلوم وی اویا به نه وی معلوم که معلوم وو عهدخارجی ده اوکه نه وو معلوم عهدذهنی ده دالف لام جنسی مثال الرَّجُلُ خَيْرٌ مِنَ الْمَرْأَةِ په دی مثال الرجل او المرأة دجنس لپاره ده او دا استغراقی مثال إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ دلته دالانسان الف لام داستغراق لپاره ده دعهدذهنی مثال خَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ دلته دالذئب الف لام دعهدذهنی لپاره ده اوعهدخارجی مثال فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ دلته الرسول الف لام دعهدخارجی لپاره ده.

حاصل : حاصل دکلام دادی چی الف لام په لفظ دالحمدکښی دجنس لپاره هم کیدای شی اوداستغراق لپاره هم کیدای شی دجنس په صورة کی معنی داسی ده جنس دحمد اوحقیقت دحمد الله ﷻ لره ثابت ده او د استغراق په صورة کی ئی معنی داسی ده ټول افراد دحمد الله ﷻ لره ثابت دی ځکه چی څومره خیرچی بنده ګانوته ورکړشوی ده هغه الله ﷻ ورکړی که باالواسطه دی اوکه بلاواسطه لکه الله ﷻ چی فرمائی وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ کوم نعمتونوچی تاسوته درکړی شوی دی هغه الله ﷻ درکړی دی.

تعریف دحمد : دحمد دوه تعریفه دی یو ئی لغوی تعریف ده اوبل ئی اصطلاحی تعریف ده لغوی داده چی حمد په لغت کښی صفت کولواودیوچانیک اوصاف بیانولوته ویل کیږی اوپه اصطلاح کښی هوالثناء باللسان على جميل اختياري من نعمة او غيرها بجهة التعظيم یعنی دیوچاه نیک صفت بیانول داسی صفت چی هغه دده په اختیاروی که په بدل دنعمت کښی وی اوکه نه وی لیکن دتعظیم په طریقه به وی.

او مدح هم دنیکوافعالوذکرکولوته وایی لیکن هغه داشرط نه لری چی دغه افعال به دفاعل په اختیارکی وی.

شکر : دشکرلغوی تعریف داده لِفعلٍ یُنبِئُ عن تعظیم المُنعم معنی شکرهغه کارده چی دمنعم نعمت ور کونکی دتعظیم لپاره شوی وی اواصطلاحی تعریف یی داده جَمیعُ مَاالمَعَ الله به اِلی مَاخُلِقَ لِاَجلِهِ معنی دالله ﷻ قول نعمتونه په خپل خای کښی استعمالول :یعنی دکوم مقصدلپاره چی درکړشوی په هغه کښی استعمالیدلوته په اصطلاح کښی حمد ویل کیږی.

دحمد او دمدح فرق : دحمد اومدح په منځ کښی عموم اوخصوص مطلق ده یعنی حمد خاص مطلق ده اومدح عام مطلق ده که چیری حمد وو هغه مدح هم ده لیکن دانه ده ضروری چی که مدح وه نوحمدبه هم وی مثلاته ویلای شی مدحت عَالِداًلِمَاسُبِقَ مادخالددحسن (بنائستوب) مدح وکړه اوداسی نه شی ویلای حَمِدتُ عَالِداًعلی مَاسُبِقَ ما دخالددحسن حمدبیان کړی ځکه حسن غیراختیاری شي ده په غیراختیاری شي سره دچاحمد نشي کیدای.

د حمد اوشکر فرق : دحمداوشکرپه منځ کښی عموم اوخصوص من وجه ده عموم اوخصوص من وجه هغه نسبت ده چی من وجه عام وی اومن وجه خاص وی او دامعنی په حمداوشکرکښی شته ځکه چی حمددمتعلق په اعتبارسره عام ده اود مورد په اعتبارخاص ده او شکردمتعلق په اعتبارسره خاص ده اودموردپه اعتبارسره عام ده اوعموم اوخصوص من وجه دری مادی غواړی یومثال داسی ده چی په هغه کښی حمد اوشکردواړه وی لکه یوسړی بل سړی ته میلمستیاوکړی اومیلماپه ژبه سره دکور والا نیک اوصاف بیان کړی داحمد ده ځکه په ژبه سره ده اوشکر هم ده ځکه په مقابله دنعمت کی ده اودویم مثال لکه یوځوک چی دبل سړی نیک اوصاف په ژبه سره بیان کړی دنعمت په مقابل کی نه وی داحمد ده اوشکر نه ده او دریم مثال لکه یوسړی چی بل دعوت کړی او دی دداعی (بلونکی)تعظم په لاس یا په بل اندام سره وکړی شکرده اوحمد نه ده .اوهمدافرق دحمداودشکرپه منځ کښی معنوی ده اولفظاً ددوی فرق داسی ده چی حمدمقابل دذم ده ځکه حمدنیک اوصاف بیانولو ته وایی اوذم بداوصاف بیانولوته وائی ښه اوبد ظاهراً سره مقابل دی اوشکرمقابل دکفرده ځکه شکراظهاردنعمت ته ویل کیږی اوکفرکتمان (پټول) دنعمت ته ویل کیږی ښکاره اوپټ ظاهراً مقابل دی. اَلّذی الذی اسم موصول ده اسم موصول دی ته وایی چی بغیرصله دجملی جز(حصّه) نه واقع کیږی اَخذ اخذ (اخیستل) یی له اِعلا ځخه شوی ده دلوړوالی په معنی ده مؤمنین له مؤمنین ځخه مخلص مسلمانان مراد دی گِرِیَهٔ دی لره ډیری معنی وی دی اول شریف دویم غریب ته خیرات ورکونکی دریم چی لږشی ځنی وغواړی ډیرورکوی مطلب داچی کریم هرهغه شی ته ویل کیږی چی خیراونفع ئی ډیره وی لکه کتاب کریم رزق کریم

یکریم خطاب اضافت دکریم وخطاب ته اضافت دصفت ده وموصوف ته اصل عبارت داسی ده یخطاب کریم لکه اضافت دجر دقطفة (زورځادر) دلته هم اضافت دصفت وموصوف ته ده اصل عبارت ئی داسی ده قطفة جرد اوس ترجمه ددی عبارت داسی شوه چی پورته کړی ده الله ﷻ مرتبه دمؤمنانو په خپل کریم خطاب سره اوپردی باندی دلیل دا قول دخدای ﷻ ده اَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِیْنَ تاسوبه سرلوړی یاست ترڅو چی تاسی مخلص مؤمنان یاست اوخطاب ئی موصوفه په کریم سره کی دپاره ددی چی خطاب دکفاروته شامل نه شی رَفع په معنی دلوړوالی سره ده دَرَجَه په معنی دمرتبی سره ده عَالِمِیْن جمع دعالم ده اوله دی څخه مطلق علماء نه دی مراد بلکه هغه علماء مراد دی چی عالم وی په معانی وو دقرآن ځکه هغه عالم چی هغه په معنی وو دقرآن علم نه لری هغه ته په شریعت کښی عالم نه ویل کیږی اود دارنګه عالم فضیلت نه په قرآن کښی بیان شوی ده نه په احادیثو کښی اوکوم علماء چی علم لری په معانی وو دقرآن هغه به په علم فقه اوعلم حدیث باندی عالمان وی ځکه چی احادیث تفسیر دقرآن دی.

لکه امام شافعی رحمه الله چی وایی کُلُّ مَا حَکَمْتُمْ بِهٖ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَهُوَ مِمَّا فَهِمَهُ مِنَ الْقُرْآنِ کم څه چی رسول الله ﷺ بیان کړی دی هغه ئی له قرآن څخه رااخیستی دی.

اَصْلُ مَنْزِلَةِ الْمُؤْمِنِیْنَ وَرَفْعُ دَرَجَةِ الْعَالِمِیْنَ مصنف رحمه الله په دی عبارت سره مقصد اشاره ودی قول دالله ﷻ یَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا مِنْکُمْ وَالَّذِیْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ مُسْتَبِطُوْن دی مصنف رحمه الله دوی خاص کړو په اصابت حق اوپه زیادت ثواب سره یعنی دمجتهدینو اصابت (رسیدل وحق ته) هم زیات ده اوثواب ئی هم زیات ده ، اصابت حق یی له دی وجه زیات وی چی د دوی غلطی ډیره لږ وی ځکه چی داجتهاد په وجه ټول احکام مخته رازی اوخلګوته آسانتیاوی پیداکیږی هم داوجه ده چی داجتهاد سره دالله ﷻ نصرت شامل وی او اکثراجتهاد صحیح وی.او کم چی غیر علماء دی هغه دارنګه نه دی بلکه دهغوغلطی ډیره وی اومجتهد ته زیادت ثواب له دی وجه ورکړی شوی ده چی که دی په اجتهاد کښی غلط شی هم الله ﷻ یوه نیکی ورکوی اوکه صحیح اجتهاد وکړی بیا دوی نیکی ورکوی یوه صرف داجتهاد (کوشش) په وجه اودویمه د صحیح اجتهاد په وجه اوغیرمجتهد که غلطه مسئله ورکړی ثواب خو نشته بلکه ګناه ده.

لکه چی په حدیث شریف کښی هم راځی مَنْ اَفْتٰی بِفَتْوٰی بِغَیْرِ عِلْمٍ کَانَ اِثْمُهٗ عَلٰی مَنْ اَفْتَاهُ که څوک په مسئله باندی علم نه لری اوفتوی ورکړی ګناه ئی پرفتوی ورکونکی باندی ده.

فائده : مصنف رحمه الله دعامو مؤمنانو لپاره اعلی راوړه چی فعل ناقص ده دَی ته اشاره ده چی د دوی درجه ترعلماءُ او مجتهدینو کښته ده اودعلماء لپاره صحیح فعل راوړی چی رَفَعَ ده دی ته

اشاره شوه چی د دوی درجه ترعامو مؤمنانو لوړه اوتر مجتهد ینوکښته ده اومجتهد ینولپاره فعل مضاعف راوړی دی ته اشاره ده چی د دوی درجه ترعامو مؤمنانو اوعلماءُ دواړو لوړه ده..

وَالصلوٰة عَلَی النّبی واَصحابه وَالسلامُ علی ابی حنیفة وَاَصحابه-

ژباړه : نزول درحمت دی وی پرنبی ﷺ باندی اودده پراصحابانوباندی اوسلام دی وی پر امام ابو حنیفه رحمه الله اودده پر شاګردانو باندی.

تشریح : دصلوة لغوی معنی دُعا ده لکه په دی قول دالله ﷻ وَصَلِّ علیهم ان صلوتك سَكَنٌ لهُم ته ددوی په حق کښې دُعا کوه ځکه ستادُعا ددوی لپاره دآرام اوسکون ذریعه جوړیږی ، اوهمدارنګه لفظ دصلوة په معنی د دُعا سره ده په حدیث کی إذادَعی احدکم الی طعام فلیجب فان کان مفطرا فلیاکل وان کان صائما فلیصل کله چی تاسو میلمستیا ته وغوښتل شی نوورشی که موروژه نه وه میلمستیا ورسره وخوری اوکه موروژه وه بیا دُعاورته وکړی.

لیکن بیا د مجازمرسل په طریقه سره په ارکان مخصوصه وو کښې استعمال شو په علاقه د کلیت اوجزئت سره ځکه دُعاجز له ارکان مخصوصه وو څخه ده .او بعض علماء بیا داسی وایی چی که صلوة د الله ﷻ له جانبه وو بیا په معنی د رحمت سره ده اوکه دملائکه وو له جانبه وو بیا داستغفارپه معنی ده اوکه د مؤمنانوله جانبه وو بیا د دُعا په معنی سره ده اوکه دطیور (مرغان) له جانبه وو بیا د شبح په معنی ده.

علی النبی : دنبی اورسول څه فرق ده ؟ دجمهوروعلماء مذهب داده چی دنبی او رسول په منځ کښې فرق نشته دلیل ئی داده چی که یوځوک دا ووایی اٰمَنتُ بِاللهِ وملائكة وكُتُبِهِ وَرُسُولِه دی سړی ته داویل کیږی چی دغه سړی پرټولوانبیاءُ اورسولانوایمان راوړی ده اودلته لفظ رسول ذکرده نومعلومه شوه چی درسول اطلاق پرنبی اورسول دواړو باندی کیدای شی .اوبعض علماء وایی چی درسول اونبی په منځ کښې فرق شته دلیل یې دا قول دالله ﷻ ده وَمَآ اَرسَلنَاكَ من قَبلِكَ من رَّسُولٍ ولانبیٍ په دی آیات شریف کښې نبی عطف شوی ده پر رسول باندی اوعطف داتقاضی کوی چی معطوف غیرده له معطوف علیه څخه اوس دلته یوسوال کیږی.

سوال : کله چی دنبی اورسول ترمنځ فرق راغی نورسول چاته ویل کیږی اونبی چاته ویل کیږی.

جواب : بعض علماء داوائی چی رسول هغه ده چی مستقل شریعت لری اونبی هغه ده چی مستقل شریعت نه لری او دده متبع وی ،اوبعض علماء داوایی چی رسول هغه ده چی پرده کتاب نازل شوی وی اونبی هغه ده چی کتاب نوی باندی نازل شوی.

اوبعض علماء داوایی چی رسول هغه ده چی حضرت جبرائیل علیه السلام په ښکاره وحی ورته راوړی اونبی ته یی په خوب کښې راوړی اویا دپردی شاته.

سوال: مصنف رحمۃ اللہ علیہ ولی لفظ دنبی ذکر کی اورسول یی ذکر نه کی ؟

جواب: ددی سوال لپاره یوجواب داده چی مصنف رحمۃ اللہ علیہ دقرآن عظیم الشان اتباع کړی ده لکه په آیة شریف کی إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ دلته الله ﷻ نبی ذکر کړی ده.

دوهم جواب: داده چی نبی خاص دپیغمبر لپاره استعمالیږی اورسول دپیغمبرنه بغیرد بل چالپاره هم استعمالیږی لکه په قول دالله ﷻ کی إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ دلته رسول لفظ دحضرت جبرئیل علیہ السلام لپاره استعمال شوی ده نوکله چی داسی شو چی نبی خاص ده رسول مشترک ده نودتعریف په موقع کښی باید غیرمشترک مستعمل شی هم داوجه ده چی مصنف رحمۃ اللہ علیہ لفظ دنبی استعمال کړی اورسول یی استعمال نه کړی.

اصحاب یا جمع دصاحب ده لکه اطهارجمع دطاهرده اویاصَحبٌ جمع ده لکه انهار چی دنهرٌ جمع ده اویا دصحبٌ جمع ده لکه انمارچی دنمرٌ جمع ده اویا دصحیبٌ جمع ده لکه اشرافٌ چی دشریف جمع ده.

صحابی تعریف: صحابی هغه چاته ویل کیږی چی هغه نبی کریم ﷺ لیدلی وی اوایمان یی باندی راوړی وی اوپرهغه ایمان باندی وفات شوی وی.

ابوحنیفه دا د امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اسم گنیه ده اودده نوم مبارک نعمان ده اودپلارنوم یی ثابت ده امام اعظم تابعی ده داخبره په سندرسیدلی ده هیڅ شک هم نشته پکښی ځکه ده مبارک ده حضرت انس رضی اللہ عنہ اوددا سی نورواصحابوکرامو څخه روایت کړی دی.

حاصل دکلام: حاصل دکلام داده چی دخیرالقرون څخه ده یعنی دتابعینودزمانی ده اودی زمانی ته نبی کریم ﷺ خیرالقرون ویلی دی نومورې دډیرښه علم اوتقوی خاندوو دده علم له دی واقع څخه ښه څرګندیږی چی خطب بغدادی په خپله رساله اکمال فی اسماء لرّجال کی لیکلی دی چی امام شافعی یوځل له امام مالک نه تپوس وکړ چی تا ابوحنیفه رحمۃ اللہ علیہ لیدلی وو امام مالک ورته وویل هومایوداسی شخص لیدلی دی چی که هغه ددی ستنی پرسوناوالی باندی دلائل پیش کړی نوثابته به ئی کړی اودتقوی اندازه یی له دی واقعی څخه ښه معلومیږی هغه دا چی یوځل دعبدالله بن مبارک په مخ کښی دامام اعظم ذکروشو ده مبارک وویل چی دا داسی شخص دی چی که ټوله دنیا دده په مخ کی کیښودل شی نودی به ئي قبوله نه کړی اوامام غزالی ویلی دی چی داسی روایات شته چی امام اعظم ابوحنیفه دشپی نیمایی برخه په عبادت تیروله.

یوځل امام صاحب پریوه لارروان وو یوسړی خپل ملګری ته امام صاحب په ګوته کړ او وه یي ویل هذا هرلذی یصلی کل اللیل داهغه څوک ده چی ټوله شپه په عبادت رنوی امام صاحب چی داخبره واوریدله اوله دی نه وروسته یی داعظم اوقصد وکړچی ټول شپه په عبادت رنوم. اوله ځان سره ئي داوویل

چی ماته په دی خبره شرم دریږی چی خلق پرما دیوشی گمان کوی او هغه له زماسره نه وی. احیاناً له دی څخه مراد دده شاگردان او استادان اوددهم عصره دی.

والسلام علی ابی حنیفه پردی عبارت یوسوال کیږی لیکن ترسوال مخکی دڅه تفصیل ضرورت شته هغه داده چی صلوة ،سلام ، رحمة الله ،رضی الله عنه. داځلورکلمی ددُعالپاره دی د اول چی صلوة ده استعمال بی دانبیاءُ اوملائکه لپاره د دوی نه بغیردبل چاه لپاره ئی استعمال د جمهورو پرمذهب جائزنه ده او بعض حرام ورته ویلی دی لیکن دا هغه وخت چی

مستقل وربانډی وویل شی اوکه چیری په طبع [په خنګ] دنبی یا ملائکه کی وربانډی وویل شی جائز ده لکه داسی چی وویل شی صلی علی محمد واله واصحابه اوکه داسی وویل شی اللهم صل علی ابی ابوبکر دارنګه ویل جائزنه دی.

سوال : اوس که څوک سوال وکړی چی صلوة په معنی درحمت ده اورحمت دُعاده بیا ولی ئی پرغیرنبی اوملائکه باندی مستقلاً ویل ناجائز دی.

جواب : ددی سوال جواب داده چی ددارنګه کلمات استعمال توقیفی ده موږته دانه ده رسیدلی چی اسلاف صلوة پرغیرنبی اوملائکه باندی مستقل ویلی ده لکه دعزوجل لفظ چی خاص ده تراللهٔ پوری دبل چا لپاره نسی استعمالیدی.

سوال لفظ صلوة نبی کریم ﷺ د غیرنبی لپاره استعمال کړی ده څکه نبی کریم ﷺ داسی ویلی دی اللهم صل علی ال ابن ابی دلته نبی کریم ﷺ پرآل د ابن ابوفی باندی صلوة ویلی ده .**جواب** : ددی سوال جواب داده چی دا دنبی کریم ﷺ خصوصیت ده دی کولای شی چی دغیرنبی لپاره صلوة مستقلاً استعمال کړی لیکن بل چالره ددی اجازه نشته.

اوهمدارنګه لفظ دسلام دغیرانبیاء لپاره مستقلاً [خانته] نشی استعمالیدای اوکه څوک داسی ووایی قال ابوبکر علیه السلام دانا جائزنه ده اوهغه سوال ته راځو چی څه وراندی موږ دامورد هغه ذکروکړ

سوال : کله چی دلفظ صلوة اوسلام استعمال دغیرنبی لپاره مستقلاً ناجائزه وو ولی مصنف رحمه الله پرامام ابوحنیفه رحمه الله باندی مستقلاً سلام ووایو ؟

جواب : امام شافعی رحمه الله په خپل تاریخ کښی داسی لیکلی دی چی په لفظ دصلوة کښی دا اختلاف چی ایا دا دغیرنبی اوملائکه لپاره مستقلاً استعمالیدای شی اوکه نه ؟ بعض علماء وایي چی داجائزنه ده .اوبعض علماء وایي چی داجائزنه ده کوم علماء چی د نه جواز قول کوی هغه وایي چی صلوة لفظ دانبیاء اوملائکه لپاره خاص ده اودصحابه کرامورضی الله عنهم او اولیاء وو علماء لپاره خاص ده او رحمة الله دهغومؤمنانولپاره خاص ده چی ترصحابی اوولی اوعالم په درجه کی کم وی اوعفی الله عنه دګنهګارانو لپاره خاص ده.

اوسلام دصلوة، او د رضی الله عنه، په منځ کی ده یعنی ترصلوة ئې درجه کښته ده اوتر رضی الله عنه یی درجه لوړه ده دداسی چالپاره استعمالیږی چی مینځی درجه لری لکه هغه خلک چی ددی په نبوت کی اختلاف وی لکه لقمان، خضر، ذوالقرنین، داترهغوانبیاء چی ددوی نبوت اتفاقی وی په درجه کښته دی اوترصحابه کرامو په درجه کی لوړ دی ددداسی خلکو لپاره دسلام لفظ استعمالیږی.

مصنف رحمۃ اللہ علیہ دهغو علماءُ مذهب اختیارکړی ده چی دوی صلوة اوسلام مستقلاً ویل باندی جائز بولی.

جواب : دوهم جواب داده چی مصنف رحمۃ اللہ علیہ دحضرت امام اعظم سره ډیرمحبت درلودی د هغه محبت په وجه دده د قلم له څوکی لفظ دسلام بی اختیاره ووتی.

وَبَعْد فَانَّ اُصُوْلَ الفقه اَرْبَعَة کتابَ الله تَعَالی وَسُنَّةُ رَسُوله وَاجْمَاعَ الاُمَّة وَالقیاسُ فَلاَ بُدَّ منَ الْبَحْث فی کُلِّ وَاحدمنْ هذه الْاَقْسَام لیعلَمَ بذالکَ طَرِیقَ تَخْرِیج الْاَحْکَام.

ژباړه:وروسته له حمد اوله صلوة اصول الفقه څلورشیان دی(۱)کتاب الله تعالی(۲) سنت رسول الله (۳) اجماع اُمت (۴) قیاس.

ددی هریوه څخه بیان کول ضروری ده دپاره ددی چی په دی بیان سره داحکام شرعیه داستنباط طریقه معلومه شی.

تشریح :وَبَعْدُ د لفظ دوبعد واو دعطف لپاره ده ددی واو په ذریعه جمله فعلیه من حیث المعنی چی بعد آه ده عطف شوه پرجمله فعلیه من حیث المعنی چی الحمد اه دا دواړه جملی من حیث المعنی فعلیه دی نه لفظاً ځکه معنی دعبارت داسی راځی اَحْمَدُ اللهَ وَاُصَلِّیْ وَاُسَلِّمُ .واقول بعد الحمد والصلوة والسلام ان اصول الفقه .فانّ دغه فی لپاره د جزاءلپاره شوه نوبه یادامّا محذوفی جواب وی چی تقدیردعبارت یی داسی ده امّابعد فانّ اصول الفقه امّا شرط شوه فائی جزاء شوه .امّاحذف شوه واوئی پرځای ودریدی ،اویا د اِذَا محذوف لپاره جزاء ده تقدیر دعبارت یی داسی ده إذا اردتُ من الحمدوالصلوة فاقول إن اصول الفقها، او فالله هوالیل دافی هم دجزاء لپاره ده شرط محذوف ده تقدیردعبارت داسی ده ان ارادوا ولیا یحق فالله هوالیل که دوی دحق ولی (سرپرست)اراده لری نوالله حق ولی ده .دبعدُ اوقبلُ لفظ دظرف زمان، اوظرف مکان دواړولپاره استعمالیدلای شی دزمان لپارهٔ لکه په دی مثال کی القدیبعدالیوم (صباح راتلونکی له نن څخه وروسته ده الیوم قَبْلُ الغد(دنن ورځ ترصباح راتلونکی مخکی ده)،اودمکان مثال داری بعد دارك (زما کورستاترکورورسته ده)داری قبل دارك (زماکورستاترکور مخته ده)قبل اوبعد لره دری حاله دی(۱)داچی ددوی مضاف الیه ذکر وی (۲)داچی ددوی مضاف الیه نیسا منسا حذف کړشوی وی(۳)داچی ددوی مضاف الیه لفظاً حذف

وی او په نیت کی باقی پاته وی په اولو دوحالتو کښی قبل اوبعد دواړه معرب وی په عوامل سره اوپه دریمه حالت کښی مبنی پرضمه وی لیکن پردی باندی څوسواله کیږی

(۱)داچی قبل اوبعد خودواړه اسم دی اواصل په اسم کی اعراب ده باید معرب شی

(۲)دوهم داکه چیری د دوی بناضروری وی نوباید مبنی پرسکون شی ځکه اصل په بناکښی سکون ده(۳)داکه چیری دده وی بناپرحرکت ضروری وی باید پراخف الحرکات مبنی شی چی فتحه ده ځکه اول خفیف سکون ده اوبیاورپسی فتحه ده باید مبنی پر فتحه شی.

څواب: له اوله سواله داده چی کم اسم چی مشابهت لری له مبنی الاصل سره هغه اسم خپله هم مبنی دی مبنی الاصل دری دی(۱)ماضی (۲)امرحاضر(۳)جمله حروف نوکله چی قبل اوبعد له حروفوسره مشابهت وو نومورمبنی کی مشابهت یی له حروفوسره په احتیاج کی ده لکه څرنګه چی حروف بغیرددوهمی کلمی پرمعنی دلالت نه کوی دغسی قبل دبعدهم بی له مضاف الیه پرمعنی دلالت نه کوی.

څواب: له دویمه سواله داده چی مبنی دوه قسمه ده(۱)مبنی الاصل(۲)مبنی عارض مبنی الاصل خوهغه دری شیان دی اومبنی عارض هغه ده چی له مبنی الاصل سره مشابهت لری اوسکون خواصل په اول قسم دمبنی کی ده او قبل اوبعد مبنی عارض دی نو ځکه مورمبنی پرسکون نه کیږه.

څواب: له دریمه سواله داده چی قبل اوبعد خولازم الاضافته دی کله چی ددوی مضاف الیه حذف شوپه دوی کښی ډیرخفت راغی ددی خفت دلری کولولپاره د ثقیل حرکت ضرورت وؤ ځکه موبعد مبنی پرضمه کړه ضمه ثقیل حرکت ده .مصنف رحمه الله لفظ داصول مضاف کړفقه ته پردی یوا عتراض کیږی خومورپرباید تر اعتراض مخکی داضافت اقسام وپیژنو.اضافت دری قسمه ده(۱)اضافت په تقدیردلام(۲)اضافت په تقدیردفی(۳)په تقدیرمن . وجه دحصریی داده چی یابه مضاف الیه او مضاف یوشی وی اویابه نه وی که چیری سره یوشی وی بیا اضافت په تقدیردمن ده لکه په دی مثال کی خاتم فضة یعنی خاتم من فضته اوکه چیری یوشی نه وی بیابه له دوو حالوخالی نه وی یابه مضاف الیه دمضاف لپاره ظرف وی یابه نه وی که مضاف الیه دمضاف لپاره ظرف وو بیا په تقدیردفی ده لکه په دی مثال کی (صلوة اللیل)تقدیرئی صلوة فی الیل ده اوکه مضاف الیه ظرف نه وو بیا اضافت په تقدیردلام ده لکه په دی مثال کی غلام زید یعنی غلام لزید اوس سوال داسی ده چی په عبارت دمصنف رحمه الله کی خواضافت داصول وفقه ته اضافت په تقدیرد لام سره ده اواضافت په تقدیردلام خوداختصاص لپاره وی بیا معنی دعبارت داشوه چی دغه ځلورصرف دفقه اصول دی نه د بل شی اودا خبره خوغلطه ده ځکه چی دقیاس نه بغیردا نور دری واړه لکه څرنګه چی دفقه لپاره اصل دی همدارنګه دعلم کلام لپاره هم اصل دی یعنی لکه څرنګه چی په دوی سره اثبات داحکاموشرعیه فرعیه کیږی همدارنګه په دوی سره اثبات دعقائد کیږی.

څواب :داده چی دلته له فقه څخه شریعت مراد ده علم کلام که فقه نه ده لیکن شریعت خوده نومعنی دقول دمصنف رحمه الله اصول الفقه. اصول الشرع ده اوس هغه اعتراض نه وارید پرې.

دوهم څواب : داده چی اضافت داصول وفقه ته په اعتباردلفظ داربعه سره مطلب دا چی دغه څلورچی کتاب الله تعالی سنت رسول الله او اجماع اوقیاس ده اصول دفقه دی اودا خومعلومه خبره ده چی دغه څلورصرف دفقه اصول دی دعلم کلام که اصول دی څوځلورسره نه دی بلکه دقیاس نه بغیردانوردری(۳)اصول دی اوس به راشودی ته چی اصول ولی حصردی په څلوروکښی دلیل دحصریی داده چی حکم به یا په وحی سره ثابت وی اویابه په غیروحی سره که په وحی سره ثابت وو دی لره دوه حاله دی یابه دغه وحی متلووی اویابه غیرمتلو که اول وو کتاب الله ده اوکه غیرمتلووو نوسنت رسول الله ده اوکه په غیروحی سره ثابت وو ددی هم دوه حاله دی یابه دغه حکم داجتها د په ذریعه ثابت وی یابه دغیراجتهاد که داجتهادپه ذریعه وو ددی هم دوه حاله دیرپابه دټولومجتهدینوپه اجتهادسره وی یا به دبعض په اجتهاد سره وی که اول صورت وؤ نواجماع ده اوکه دوهم صورت وؤ قیاس ده اوکه بغیراجتهاد وؤنودغه حکم مردود ده څکه غیراجتهادحجت نه ده دلته اوس یو سوال کیږی سوال داده چی احکام شرعیه لکه څرنګه چی په مزکوروڅلورو اصولوباندی ثابیتیږی همدارنګه په مخکینوشرئعواوپه تعامل الناس اوپه قول دصحابی اوپه استصحاب حال هم ثابیتیږی نوداخواصول الفقه څلورنه بلکه اته(۸) شول اوتاخواصول په څلوروکی حصرکړودا حصردی صحیح نه شو.

څواب : داده چی په شرائع سابقه باندی احکام هغه وخت ثابیتیږی چی الله ﷻ یا دده رسول دهغه بیان کړی وی اوپرهغه باندی څه انکارنه وی که چیری الله،او یا دده رسول ئی بیان نه وی کړی اویاخوئی کړی وی لیکن پرهغه باندی صراحةً یا دلالةً منع وی نو بیا شرائع سابقه زمورلپاره حُجت نه دی اوپه دی سره احکام نه ثابیتیږی اودغه شرائع سابقه که الله ﷻ بی له څه انکاره بیان کړی وی نوهغه بیا په کتاب الله کی داخل دی او که رسول الله ﷺ ددوی بیان کړی وؤ نوهغه بیا په سنت کی داخل دی په دی طریقه نو بیا شرائع سابقه مستقل حُجت نه دی بلکه په کتاب الله او په سنت کی داخل دی.

اوتعامل الناس دی ته وایی چی د ډیرو انسانانوړایه پریوشی متفقه شی اودغه اتفاق خونه ده بلکه اجماع ده نو تعامل الناس داخل په اجماع کی شو مستقل دلیل نه شو.

او په قول دصحابی چی کوم حکم ثابت وی دابه یا له قیاس اوعقل سره موافق وی اویا به نه وی که موافق وی نوقول دصحابی داخل په قیاس کی شو او که نه وی موافق نو بیا په سنت رسول الله کی داخل ده څکه چی صحابی چی یوه خبره وکړی او هغه له عقله اوله قیاسه مخالفه وی ددی مطلب

داده چی دغه صحابی دا خبره له نبی کریم ﷺ څخه اوریدلی ده لیکن حواله ئی نبی کریم ﷺ ته نه دی کړی هرکله چی دصحابی خبره دارنګه شوه نو قول دصحابی هم مستقل دلیل نه شو.

اوهمدارنګه استصحاب حال داخل په قیاس کی ده ځکه چی استصحاب حال خو دی ته ویل کیږی چی دیو شی اوسنی حالت قیاس کړی پرمخکینی حالت باندی کله چی دامعنی داستصحاب ده نودی یوقسم د قیاس شو مستقل دلیل نه شو حاصل دکلام دادی کله چی داخبره ثابته شوه چی شرائع سابقه او تعامل الناس او قول دصحابی اواستصحاب مستقل دلائل نه دی بلکه په تیرو څلورو کښی داخل دی نوزمونږ حصر ته په څلورو اقسامو کښی څه خلل نه رسیږی اصول دفقه څلوردی اته(۸)نه دی.

اوبل داخبره یاد ساته چی دلته له کتاب څخه ټول قران مراد نه ده بلکه هغه پنځه سوه آیاته مراد دی چی پرهغو د احکامو شرعیه وؤ بنست(بنیاد)نبودل شوی دی او همدارنګه له احادیثو څخه ټول مراد نه بلکه دری زره هغه احادیث چی داحکام شرعیه لپاره ننست او بنیاد دی.

او همدارنګه له اجماع امت څخه اجماع دامت رسول اکرم ﷺ مراد ده او له امت څخه مطلق امت مراد نه ده بلکه مجتهدین دامت مراد دی او دا اجماع چی معتبره ده دا ددی امت دشرافت اوعزت په وجه ده اونورو امتونو چی کله داشرافت او عزت نه درلودی ځکه ئی اجماع هم څه اعتبار نه درلودی.

اوله قیاس څخه قیاس شرعی مراد ده قیاس لغوی اوقیاس شبهی اوقیاس عقلی نه دی مراد قیاس شرعی دی ته وایی چی یا کتاب الله اویا دسنت رسول څخه راایستل شوی وی.

اوقیاس لغوی دی ته وایی چی دیو شی اسم(نوم)دیو علت او سبب په وجه پربل شی هم کښیښودل شی لکه دخمرلفظ اسم د لپاره دشرابو لیکن کله چی په شرابو کښی مخامره دعقل وه نو ورته خمر وویل شو اوس هر هغه شی چی په ده کښی مخامره دعقل وی او مسکر وی ورته خمر ویل کیدلای شی.

او قیاس شبهی دی ته وایی چی پر یو شی حکم شوی وی او هغه حکم پر دوهم شی هم وشی په دی وجه چی دغه دوه شیان هم جنسه دی او هم صورته دی مثال ئی لکه یو څوک چی پرنه فرضیت دا آخری ناستی دا دلیل ووائی چی آخره ناسته خو بعینه او له ناسته ده هیڅ فرق ئی نشته نو چونکه اوله ناسته نه ده فرض آخره ناسته هم نه ده فرض.

او قیاس عقلی هغه قول ده چی د داسی مقدمو څخه جوړوی چی دمنلو په وجه دریم قول منل پرتا لازمیږی مثلاً تا دا ومنله چی العالم متغیر کل متغیر حادث نو دریمه خبره چی العالم حادث ددی منل پرتا لازم ده.

البحث الاول فی کتاب اللّٰہ

اولنی بیان دکتاب اللہ ده.

تشریح : مصنف رحمۃ اللہ علیہ دکتاب اللہ بیان مخته کړی ترنورواصولوددی دوی وجه کیدی شی اول داچی کتاب اللہ په وجود اومرتبه کښی ترنورو درو مخکی ده نوځکه مصنف رحمۃ اللہ علیہ په ذکرکی هم مخته کی.دوهم وجه داده چی کتاب اللہ د دوی درو لپاره اصل دی اصل مقدم وی پر فرع باندی.

سوال : دلته سوال کیږی چی مصنف رحمۃ اللہ علیہ تعریف (پیژندنه) ونه کړه اوپه تقسیم یی شروع وکړه اوحال داده چی یوځل ۱۹۸۰/۰۱/۱۱ شی پیژندل کیږی اوبیا تقسیم کیږی.

جواب : جواب داده چی قرآن یومشهورکتاب ده هرمسلمان ئي پیژنی چی یوسل (۱۰۰) څوارلس (۱۴) صورتونه لری اول صورة ئی فاتحه ده او آخری ئي والناس ده نوکله چی قرآن دومره مشهورکتاب وو اوهرمسلمان پیژندی بیا وتعریف کولوته ضرورت پاته نه شو ځکه تعریف خو دپیژندنی لپاره وی چی دمحدود اوغیرمحدود جلاوالی وربانډی راشی اودامقصددلته بغیرله تعریفه حاصل ده تعریف ته ضرورت نشته.

لیکن کله چی نورو مصنفینودقرآن کړی ده نوزه هم ستاسودګټی په خاطردقرآن تعریف درته کوم .فالقرآن المنزل علی الرّسول المکتوب فی المصاحف المنقول عنه نقلا متواتراً بلاشبهة قرآن هغه آسمانی کتاب ده چی پرنبی کریم ﷺ باندی نازل شوی ده اوپه صفحوکښی نویشته ده موږ ته له ده څخه په تواترسره رارسیدلی ده بغیرله څه شکه اوشبهی نه.

په دی تعریف کښی لفظ دقرآن په مرتبه دجنس کښی ده چی محدود اوغیرمحدود دواړه لره شامل ده په دی طریقه سره قرآن به یا مهموزوی اویابه غیرمهموزوی که مهموزوی بیادقرأ یقرأ مصدرده اودمقروٌ اسم مفعول په معنی ده اوکه غیرمهموزوی بیادقرن یقرن مصدرده اومقرونٌ اسم مفعول په معنی ده په وجه دتسمیه په قرآن سره په اول صورة چی قرأ یقرأ مصدرشی داده چی قرأ یقرأ په معنی دویلو سره ده نوکله چی دقرآن تلاوت (ویل)کیدی نو ځکه ئي تسمیه په قرآن سره وشوه اوپه دوهم صورة کی چی قرآن دیقرن مصدرشی وجه داده چی قَرَنَ یَقْرِنُ په معنی پیوست کیدل سره نوچی دقرآن آیاتونه یودبل سره پیوست وو ځکه قرآن ورته وویل شو.

حاصل دکلام داده چی که قرآن په هره یوه معنی سره شی لفظ دقرآن پرقرآن چی کتاب اللہ ده اوپرغیردواړو باندی صادقیږی ځکه لکه څرنګه چی قرآن ویل کیږی اویوآیت ئی له بل سره پیوست ده نورکتابونو هم داسی دی چی ویل کیږی اویوه کلمه ئي له بلی سره پیوسته وی.

اولفظ د(المنزل) ئې اول فصل ده په دی سره باقی تولوآسمانی کتابونه خارج شول (علی الرسول) دا دوهم فصل ده په دی سره داخارج شو چی دقرآنه بغیرنوروآسمانی کتابوته قرآن نه ویل کیږی خکه چی دلته له رسول څخه نبی کریم ﷺ مراد ده.

(المکتوب فی المصاحف) دادریم فصل ده په دی سره هغه آیاتونه خارج شول چی دهغو تلاوت منسوخ وی لکه الشیخ والشیخوخة اذا زنیا فارجموهما کلاهما من الله المتقول منه نقلاً متواتراً داځلورم فصل ده په دی سره هغه آیاتونه ووتل چی نقل یی په تواترسره نه وی راغلی لکه دقضاء رمضان په باره کښی دابی ابن کعب ﷺ په قرأت کی فعدة من ایام اخر متتابعات د متتابعات لفظ په متواترسره نه دی راغلی.

اوهمدارنګه هغه آیاتونه په خارج شوچی په طریقه دشهرت سره راغلی وی لکه په حدد سرقی کښی دحضرت ابن مسعود ﷺ په قرأت فاقطعوا ایمانهما کښی لفظ دایمانها اود یمین دکفاری په قرأت فصیام ثلثة ایام متتابعات کښی لفظ دمتتابعات په طریقه دشهرت سره راغلی ده.

بلاشبهة داپنځم فصل ده دا دشی دخارج کولولپاره نه ده راغلی صرف دلفظ نقلا متواتراً دتاکید لپاره راوړل شوی ده.

اوس د یوی خبری پیژندل ضروری ده هغه داچی قرآن د نظم (لفظ) نوم ده اوکه دمعنی اوکه د دواړو دبعض علماء رأیه داده چی قرآن صرف دنظم نوم ده ددوی لپاره دوه دلیله دی اول داده چی علماء دقرآن په تعریف کښی دری (۳) الفاظ ذکرکوی انزال ،کتابت،نقل، دری واړه دلفظ صفت دی کله چی دادری واړه دلفظ صفت شو نو بیا معنی قرآن نه ده دوهم دلیل یی داده چی الله ﷻ ووائی إنا انزلناه قرآناً عربیاً مورِ پرتاسوباندی قرآن په عربی ژبه باندی نازل کړی ده .دلته دقرآن توصیف په عربی سره شوی ده.

اوعربیت اوغیرعربیت تعلق نه لری بلکه له لفظ سره ئی لری کله چی عربیت صفت دلفظ شو نومعنی قرآن نه ده.

اوبعض ووائی چی قرآن دمعنی نوم ده دلیل ئې داویلی ده چی په لمانځه کی خوقرآن ویل فرض دی اوامام اعظم ؒ په فارسی سره قرأت ویل جائز بللی ده سره ددی چی پر عربی هم قدرت لری کله چی قرأت په فارسی سره جائزشو نومعلومه شوه چی الفاظ قرآن نه دی بلکه معنی قرآن ده دفارسی قرأت په صورة کی الفاظ نشته لیکن معنی شته.

دوهم دلیل ئی داده چی دقرآن په هکله الله ﷻ داسی ووائی وانه لفی زبر الاولین یعنی قرآن په نورو مخکنیوآسمانی کتابوکښی نغښتی دی.کله چی نورآسمانی کتابونه په غیرعربی زبان باندی وو نودقرآن وجودپه دوی کښی دمعنی په اعتبارسره ده نودامعلومه شوه چی قرآن دمعنی نوم ده

اودجمهورو علماءمذهب داده چی قرآن دلفظ اومعنی دواړو نوم ده دلیل ئی دمخکنیو دومذاهبو دلائل دی ځکه داول مذهب په دلائلوسره داثابته شوه چی قرآن دنظم نوم ده اوددویم مذهب په دلائلو سره داثابته شوه چی قرآن دمعنی نوم ده نوددواړومذهبو له دلائلوځخه داثابته شوه چی قرآن دنظم اومعنی دواړو نوم ده.

جواب د دلائلو : داول مذهب اول دلیل ته داجواب ورکوؤ چی په انزال اوکتابت اونقل سره که څه هم مستقلاً معنی نه موصوفه کیږی لیکن په واسطه دلفظ بیا موصوفه کیدای شی یعنی په واسطه دلفظ سره معنی ته نازله هم ویل کیږی ده اومکتوب په مصاحیفوکښی هم ورته ویل کیږی او منقوله ورته ویل کیږی.

کله چی معنی په دی درو الفاظوسره په واسطه دلفظ موصوفه شوه نو تعریف پرنظم اومعنی دواړوباندی صادق شو اوقرآن دنظم اومعنی دواړو نوم ده اوددویم مذهب داول دلیل جواب داده چی امام اعظم چی په فارسی سره قرأت ویل جائزبللی ده داپر یو مصلحت.

(**فائده**) باندی بناء ده هغه داچی لمونځ د دُعا اومغفرت غوښتلوځای ده اوعربی عبارت وغیر عربی زبان لره ډیرسخت وی کیدای شی یولمونځ کونکی دی داسی عبارت نشی ادا کولای چی د خپل مقصد تعبیر په وکړی نوځکه دته په فارسی ژبه کی دقرأت ویلواجازه ورکړشوه.

اویادا وجه ده چی که چیری دلمونځ کونکی ذهن دلمانځه په دوران کی دعربی الفاظو د فصاحت اوبلاغت جانب ته ولاړشی اویا دقرآن دمقفی (قافیه لرونکی) ومسجع (برابر) الفاظوته په باریک نظری اوحرانتیاسره ولاړ شی په ددی وخت کښی دده توجوه د الله ﷻ طرفته نه شوه بلکه دقرآن دفصاحت اوبلاغت طرفته ولاړه چونکه امام اعظم دسلوک اوسیرفی الله مربتی ته رسیدلی وو اوپه لمانځه کښی به ئي حضورډیربرابروو ځکه ئي په لمانځه کښي په فارسی سره قرأت ته جوازورکی ددی لپاره چی حضوربرابرشی اودا خبره هم یادساته چی امام اعظم په وروسته کی له دی قول څخه پرشاشوی ده یعنی رجوع ئی کړی ده.

فَصلٌ فِی الخاص والعام

فَصلٌ فِی الخاص والعام فَالْخَاصُ لَفظٌ وُضِعَ لِمَعنی معلوم اولمسمی معلوم علی الانفرد کقَولِنَا فی تخصیص الفَرد زَیدٌ وَفی تَخصیص النوع رَجُلٌ وَفی تخصیص الجنس انسَانٌ.

ژباړه : دافصل دخاصواوعام په بیان کښی ده خاص هغه لفظ ده چی یواځی دیوی معلومی معنی لپاره وضع شوی وی اویا دمسمی معلوم لپاره دانفراد په شکل لکه زموږپه اقوالو کی دتخصیص دفرد لپاره زید اوتخصیص نوع لپاره رجل اودتخصیص دجنس لپاره انسان.

تشریح : لفظ په اعتبار دوضع سره څلورقسمه ده (۱)خاص (۲)عام(۳)مشترک(۴)موؤل دلیل د حصر ئی داده چی لفظ به له دوحالو خالی نه وی یابه پریوه معنی دلالت کوی اویابه پرزیات تریوه که ئې دلالت کوی پریوه معنی دابه هم له دوو حالتوخالی نه وی یابه په هغه معنی کښی بل ورسره شریک وی اویا به نه وی که نه وو ورسره شریک خاص ده اوکه ورسره شریک وو عام ده اوکه ئی دلالت کوی پرزیات تریوه معنی دابه هم له دوو حالتوخالی نه وی یابه یوی معنی نه ترجیح ورکړ شوی وی پرنورو باندی اویابه نه وی که اول صورة وؤموؤل ده اوکه دوهم صورة وؤ مشترک ده.

مصنف رحمه الله خاص اوعام په یوه فصل کی جمع کړل اوپه راتلونکی فصل کی ئی مشترک او موؤل جمع کړل پردی یوسوال کیږی.

سوال : ولی مصنف رحمه الله عام اوخاص ،اومشترک اوموؤل ، په یوه فصل کښی جمع کړل.

جواب : کله چی خاص اوعام په دی کښی سره شریکان وو چی ددواړو وضع دیوی معنی لپاره ده لیکن دخاص ومعنی واحدی لپاره افراد نشته اودعام معنی واحدی لره افراد شته نوځکه مصنف رحمه الله جمع کړل په یوه فصل کښی.

جواب : دوهم جواب داده کله چی عام خاص په دی شی کی سره شریک وو چی پرهریوه د دوی دوؤ سره حکم قطعاً ثابیتیږ ځکه مصنف رحمه الله په یوه فصل کی جمع کړل.

سوال : ولی مصنف رحمه الله خاص مخکی کړ پرعام باندی.

جواب : ددی سوال لپاره اول جواب داده چی خاص په منزله دمفرد ده اوعام پرمنزله دمرکب ده مفردمقدم (مخکی) وی پرمرکب.

دوهم جواب داده چی خاص متفق علیه ده یعنی تول ائمة پردی متفق دی چی خاص یقین فائده کوی اودعام په حکم کښې اختلاف ده داحنافو په نزد عام هم یقین فائده کوی او د شوافع په نزد ظن (شک)فائده کوی هرکله چی خاص متفق علیه شو اوعام مختلف فیه شو نومتفق علیه خومقدم وی پرمختلف فیه باندی.

مصنف رحمه الله چی کوم تعریف دخاص وکړ په دی تعریف کښی کلمه د**لفظ** جنس ده تولو الفاظولره شامل ده خواه که معنی لرونکی الفاظ وی اوکه بی معنی الفاظ وی **وَضِعَ لِمعنی** دا اول فصل دتعریف ده په دی سره مهمل (بی معنی) الفاظ له تعریف څخه ووتل **معلوم**دا دویم فصل ده له معلوم څخه معلوم المراد مقصد ده یعنی خاص هغه لفظ ده چی ددا سی معنی لپاره وضع وی چی دهغی مرادمعلوم وی په دی سره مشترک خارج شو ځکه مشترک ددا سی معنی لپاره وضع ده چی دهغی مراد معلوم نه ده **وعلی الانفراد** دا دریم فصل ده ددی په ذریعه سره دخاص له تعریفه څخه عام ووتی ځکه علی الانفراد مطلب داده چی دامعنی به دارنګه یوه وی چی نه به افراد لری نه به بله معنی ورسره وی.اوعام خوددا سی معنی لپاره وضع شوی ده چی هغه افرادلری.

حاصل : دکلام داشو چی که له معلومه څخه معلوم المراد مقصد شی بیادمعلوم په قید سره مشترک ووتی اودعلی الانفراد په قید سره عام ووتی اوکه له معلوم څخه معلوم البیان مقصد شی بیا په معلوم قید سره مشترک نه وزی ځکه مشترک چی دکومومعانی وو لپاره وضع شوی وی هغه معانی له لفظ څخه واضحی اوښکاره وی.

لیکن په دغه صورة کښی مشترک اوعام دعلی الانفراد په قید سره خارج شول ځکه دعلی الانفراد مطلب دا ده چی معنی به یوه وی افراد به هم نه لری اوبله معنی به هم نه وی ورسره په اول قید سره عام خارج شو ځکه عام دهغی معنی لپاره وضع ده چی هغه معنی افراد لری اوپه دویم قید سره مشترک خارج شو ځکه مشترک د مشترک هغه لفظ ده چی دډیرومعنی وولپاره ئی وضع راغلی وی.

تخصیص العام داشروع دپه تقسیم دخاص خاص دری قسمه ده (۱)خاص الفرد خاص او العین هم ورته ویل کیږی (۲)خاص النوع ده(۳)دریم خاص الجنس ده.

داول لپاره مثال لکه زیده اود دویم لپاره مثال رجل ده اودریم لپاره مثال انسان ده.

دخاص الفرمطلب داده چی معلوم شخص به وی اودخاص النوع مطلب داده چی دمعنی په حیث به ئی نوع خاص وی اوله خاص الجنس څخه مطلب داده چی دمعنی په اعتبا به ئی جنس خاص وی که څه هم په مصداق کښی متعدد وی.

مصنف رحمه الله دخاص الجنس لپاره مثال په انسان سره ووایو اوحال داده چی مناطقه دی ته جنس وایی ددی وجه داده چی داصولین اومناطقه دجنس اونوع په تعریف کښی څه اختلاف شته وجه ئی داده چی اصولین له اغراض اومقاصد څخه بیان کوی اومناطقه له حقیقت دشی څخه بحث کوی.

اوداصولینوپه نزدنوع اوجنس تعریف داده چی جنس هغه کلمه ده چی پرداسی افرادو باندی صادق وی چی دهغو اغراض مختلف وی.

اونوع هغه کلمه ده چی پرداسی افرادو باندی صادق وی چی دهغو اغراض متفق وی.

اودمناطقه وؤ په نزدجنس هغه کلمه ده چی پرداسی افرادُ باندی محمول وی چی دهغو حقیقت مختلف وی.

اونوع هغه کلمه چی پرداسی افرادوباندی صادق وی چی دهغو حقیقت متفق وی.

اودانسان دافرادو اغراض خومختلف دی ځکه دانسان دوه فرده دی یو(نر)اوبل(ښځه) دنرله پیدابنت څخه غرض داده چی نبی به وی امام به وی دجمعمی اواخترلمونځ به اداکوی اوله ښځی څخه غرض داده چی دخاوندلپاره به فرش وی اودکورکاربه کوی کله چی دانسان دافرادُ اغرض

مختلف وۍ نوځکه اصولینوجنس ورته ووائي اومناطقه چونکه له حقائقوځخه بحث موی د نوانسان دافراد حقائق خو منتفق دی ځکه ئی ورته نوع وویل.

اورجل هغه کلمه ده چی پرداسی افرادُ باندی صادق وی چی دهغواغراض متفق وی ځکه اصولینو نوغ ورته وویل اوکلمه دزیدچی کله دیوه معلوم شخص لپاره وضع وو احتمال دشرکت نه وۍ پکښی په دی اعتبارچی وضع یوشی لیکن که وضع متعده شی بیا احتمال دشرکت شته نوځکه خاص الفرد یاخاص العین ورته وویل شو دمصنف رحمه الله پرتعریف باندی یوسوال کیږی.

سوال: مصنف رحمه الله دځه شی لپاره دمعنی معلوم نه وروسته مسمی معلوم ذکرکی ؟

جواب: جواب مسمی معلوم ئی ددی لپاره ذکرکی چی تعریف شامل شی خاص العین ته ځکه خاص العین دمعنی معلوم لپاره وضع نه ده بلکه دمسمی معلوم لپاره وضع ده.

وَالعام کلُّ لفظٍ یَنتظِمُ جَمعاً مِنَ الأفراد اَمّالفظاً کَعولَنا مُسلِمُونَ وَمُشرِکونَ وَاَمّا مَعنی کَعَولَنا مَن ومَا

زباړه: عام هغه لفظ ده چی ټولوافرادُ لره شامل وی یالفظاً لکه مسلمون اومشرکون یا معناً لکه من اوما.

تشریح: دعام په تعریف کښی ئی لفظ ذکرکی په دی سره اشاره ده ودی ته چی عموم له عوارضُ د لفظ ده دمعنی له عوارض ځخه نه ده نوکله چی عموم له عوارض دلفظ شو د معنی نه شو نوداثابته شوه چی عام لفظ ده معنی نه ده هرکله چی عام لفظ شو معنی نه شوه نو دمصنف رحمه الله تعریف صحیح ده.

اوبل داخبره یادساته چی دلته له لفظ ځخه لفظ موضوع مراد ده مطلق لفظ نه مرادنه ده قرینه داده چی دلفظ دغه تقسیم چی عام اوخاص مشترک اوموؤل ته ده داتقسیم په اعتباردمعنی سره ده نوځکه په ټولواقساموکښی له لفظ ځخه لفظ موضوع مراد ده.

ینتظم په معنی دشمول سره ده اوس دعام تعریف داسی ده عام هغه لفظ موضوع ده چی خپلوټولو افرادُلره په یو وارشامل وی یالفظاً لکه مسلمون اومشرکون اویامعناً لکه من ما اوددتعریف دقیودوفائدی داسی دی کل لفظ دا په مرتبه دجنس کښی ده هرلفظ موضوع لره شامل ده ینتظم داد تعریف اول فصل ده په دی سره دعام له تعریفه ځخه خاصا اومشترک خارج شول خاص ځکه خارج شو چی په هغه کښی شمول نشته اوپه عام کښی شمول ضروری ده اومشترک له دی وجه خارج شو چی مشترک په یو وار ټولومعانی وۍ ته شامل نه ده بلکه په طریقه دبدلیت دهرمعنی احتمال لری اوپه عام کی خوشمول ضروری ده دشمول اوبدلیت فرق شته ځکه شمول دی ته وائي چی په یو وارلفظ په ډیرو افرادو صادق شی اوبدلیت داسی نه ده بلکه هره معنی باندی په خپل وار صادقیږی.

بیما وین الافراد دا دویم فصل دتعریف ده په دی سره تثنیه اونور اسماء عدد له تعریف دعام څخه خارج شول څکه عام افرادولره شامل وی اواسم عدد او تثنیه، اوثلثة وغیره اجزاء ته شامل دی داجزاء اوداافراد په منځ کښی ډیرفرق ده څکه له اجزاء څخه کل مرکب وی له افرادُ څخه کلی مرکب نه وی کل پرجزباندی نشی حمل کیدای یعنی داسی نشی ویل کیدای زَیْدٌ زَیْدٌ (دزیدلاس زیده) اوکلی پرافراد باندی حمل کیدای شی زَیْدٌ اِنسان زید انسان ده حاصل دکلام داده کله چی اسماءعدد اجزاءُ ته شامل وو افرادته نه وو شامل نوله تعریف دعا څخه خارج شول.

اِمّالفظاًاَوامّامعناً دا د انتظام اوشمول تقسیم ده انتظام دوه قسمه ده (۱)لفظی(۲)معنوی.

انتظام لفظی دی ته وایي چی عام شامل وی خپلوافراد ته دلفظ اوصیغی په اعتبارلکه مسلمون اومشرکون. او انتظام معنوی هغه ده چی خپلوافرادُ ته ئي شمول په اعتبارد معنی سره وی لکه من وما.

وَحُکم الخَاص منَ الکتَاب وُجُوب اَلعمَل به لامَحالَةَ فَان قَابَلهُ خَبرُ اَلوَاحد اَوالقیَاس فَان اَمکَنَ اَلجمعُ بَینَهمَا بدُونِ تَغیرٍ فی حُکم اَلخَاص یَعمَلُ بهمَا وَلایُعمَلُ باالکتَاب وَیُترکُ مَا یُقَابلهُ.

ژباړه: دخاص دکتاب الله حکم داده چی عمل کول وربانډی واجب ده قطعاً اوکه چیری دده مقابل خبرواحد اویاقیاس راغلی بیابه وګورو که ددوی په منځ کښی جمع ممکنه وه بی له دی چی څه نقصان ورسوی وحکم دخاص ته بیابه په دواړوعمل وکړه اوکه ئی جمع ممکنه نه وه بیا خبر واحداوقیاس پاته دی په کتاب الله به عمل کوو.

تشریح: دلته مصنف رحمه الله دخاص دکتاب الله حکم بیان کی هغه داچی دخاص حکم داده چی په ده سره عمل کول قطعاً اویقیناً واجب ده یعنی خاص خپل مدلول ته داسی شامل ده چی احتمال دغیر ورسره نشته کله چی احتماد غیرپیدانه شو نو په دی باندی عمل کول واجب ده.

اوداخبره یادساته چی دادمشائخ عراق اودقاضی ابوزید اودشخینومذهب ده د دوی دلیل داده چی مقصدله وضع دالفاظ داده چی لفظ بغیرقرینی پرخپله معنی یقینی دلالت وکړی څکه که دوی حتماً اویقیناً دلالت پرمعنی ونه کړی بیاوضع لری څه فائده پاته نه شوه.

اودمشائخ دسمرقند اوشوافع مذهب داده چی د خاص دکتاب الله سره حکم قطعی او یقینی نه ثابیتیږی. دلیل یی داده چی هرلفظ احتمال ددی لری چی معنی غیرموضوع له یعنی مجازی معنی ورڅخه مراد شی اودامسلمه خبره ده کوم ځای کښی چی احتمال وی هلته قطعیت نه وی نوڅکه په خاص دکتاب الله سره حکم قطعاً اویقیناً نه ثابیتیږی.

داحنافو څواب: مورږ شوافعُ ته داجواب ورکوؤ چی تاسودا احتمال خبره وکړه دا احتمال بلا دلیله ده احتمال بلادلیله دخاص وقطعت ته څه خلل نه رسوی.

ددی مثال داسی ده لکه یوسړی چی ترکارهٔ دیواله لاندی ناست وی اودیوال باندی راپرنګ شی داسړی ملامت ده ځکه دی تردا سی دیوال لاندی ناست ووچی هغه احتمال دنړیدلو درلودی ځکه کورووو اوکه دیوال کورِ نه وی اودی ترلاندی کښینی اودیوال باندی راپرنګ شی په دی صورة کښی دی ملامت نه ده ځکه دلته یودلیل پردی نه وؤ چی دیوال دی ونړیږی روغ رمټ دیوال وؤ.ددی مثال دراوړلونه مقصد داده چی کوم احتمال چی له دلیل څخه پیدا شوی وی هغه معتبره ده اوکوم احتمال چی بی له دلیله وی هغه څه اعتبارنه لری نومشائخ دسمرقند چی کوم احتمال ذکرکړی داهم بلادلیله ده څه اعتبارنه لری.

مصنف رحمه الله داوویل چی که چیری خبرواحد اوقیاس دخاص دکتاب الله سره مقابل یامعارض شو بیابه وګورووکه ددوی جمع داسی ممکنه وه چی خاص دکتاب الله ته ئې نقصان نه رسوی په دواړوبه عمل وکوؤ ځکه اصل په دلائلوکښی داده چی عمل وربانډی وشی اومهمل نه پریښودل شی اوکه ئې جمع په مذکوره طریقه ممکنه نه وه بیابه په خاص دکتاب الله باندی عمل وکړو قیاس اوخبرواحد پریږدو ځکه خاص دکتاب الله قطعی ده اوقیاس اوخبرواحد ظنی دی خبرواحد له دی وجه ظنی ده چی داشبه پیداکیږی چی ایا دا متصل ده اوکه منقطع اوقیاس له دی وجه ظنی ده چی دار مدار ئی پررأیه ده اوپه رأیه کښی احتمال دغلط وی .پردی عبارت دمصنف رحمه الله یوسوال کیږی.

سوال : دمصنف رحمه الله داخبره صحیح نه ده چی خبرواحد اوقیاس دکتاب الله مقابل اومعارض بولی ځکه معارضه دی ته وائي چی دوه دلیله معارض راشی اودا دوه دلیله په قوت کی برابروی اوخبرواحد اوقیاس له کتاب الله سره په قوت کښی برابرنه دی نودی ته څنګه معارضه ویل کیدای شی.

جواب : ددی سوال جواب داده چی دغه تعریف دمعرضی چی تاذکرکی دا اصطلاحی معارضه ده لیکن په لغوی معارضه کښی مساوات شرط نه ده.

دوهم جواب داده چی دلته حقیقی معارضه مرادنه ده بلکه صوری معارضه مراد ده په صوری معارضه کښی مساوات شرط نه ده.

منالهٔ فی قوله تَعَالی یَتَرَبَّصن بِاَنفُسهنَّ ثَلثَة قُروء فَانَّ لَفظَة ثَلثة خَاصٌ فی تَعریف عَدَد مَعلوم فَیَجب العملُ به ،ولَوحُمل الاَقراءُ عَلَی الاَطهار کَمَا ذَ هَبَ الیه الشَّافعیُ باعتبار اَنَّ الطُّهرُمُذکّرٌ دُونَ الحَیض وَقُدوَرَدَالکتَابُ فیالجَمع لِلَفظ الثانیث دَلَّ عَلی اَنَّه جَمعُ المذکّر وَهُوَ الطُّهرُ لَزمَ تَرکَ العَمل بهذَاالخَاص لاَنَّ مَن حَمَلَهُ علی الطُّهرِلاَیُوجبُ ثَلثَة اَطهارٍ بَل طُهرین وَبَعض الثَّالث وَهُوالذی. وَقَعَ فیه الطَّلاقُ

زیاړه : دخاص مثال په دی قول دالله کښی یتربصن بانفسهن ثلثة قروء لفظ دثلاثة ده څکه لفظ دثلاثة خاص ده دعددمعلوم لپاره عمل کول وربانډی واجب ده که چیرې له اقراءُ څخه طهر واخیستل شی لکه چی دامام شافعی مذهب هم ده په دی اعتبارچی لفظ دثلاثة مونث ده اوطهرمزکرده اواسماء عدد خو دمزکر لپاره په تا سره استعمالیږی نوبیا په خاص دکتاب الله سره عمل نه ووشو څکه هغه څوک چی داقراُ څخه طهراخلی هغه دری طهره نشی ثابیتولای بلکه دوه پوره او ددریم بعض ثابیتیږی اوددریم هغه طهرده چی اطلاق پکښی واقع شوی ده.

تشریح : په دی عبارت کښی مصنف رحمه الله ددی خبری یادونه وکړه چی د مطلقه مدخول بها ذات الحیض اوغیرحامله ښځی په عده کښی اختلاف ده داحنافوپه نزد عده دری حیضه ده اودشوافع په نزد عده دری طهره ده دواړه طرفه دآیات شریف وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ دځان لپاره دلیل گرزوی په دی طریقه سره چی په آیات شریف کښی دطلاق شوو ښځولپاره دری قروء ښودل شوی ده اوقروء دقره جمع ده قره دحیض اوطهور په منځ کښی مشترک ده ،.

دشوافع دلیل : دشوافع دلیل داده چی په آیت شریف کښی لفظ دثلثة مونث ده اوپه عربی زبان کی داقاعده ده چی اسم عددله (۳)درو تر(۹) پوری خلاف القیاس استعمالیږی یعنی دمزکرلپاره په تاء اودمونث لپاره بغیرتاء کله چی داسم عدد استعمال په دی طریقه وو نو معلومه شوه چی دلته له قروء څخه طهرمراد ده څکه طهرمزکرده که چیر ی حیض مراد وای نوباید بیا ئي لفظ دثلث مزکراوړی وای اودشوافع لپاره دوه دلیله نورهم شته.

دشوافع دلائل : شوافع دوه دلیله نورهم لری اول دلیل داده چی په آیت کښی تربص لفظ راغلی ده تربص د تفعل له باب څخه ده تفعل خاصه (مشقت) ده یعنی طلاق شوی ښځي خپل ځای په ډیر تکلف باندی زاګرزوی او دامعلومه خبره ده چی په تکلیف سره ځان له یوشی نه راګرزول هغه وخت وی چی دانسان هغه ته ډیرشوق کیږی او همدارنګه دښځو رغبت (شوق) وجماع ته دطهرپه وخت کښی ډیر وی دد حیض د دوران په وخت کښی له دوی سره دارغبت نه وی نو په لفظ دتربص هم دی خبری ته اشاره شوه چی عده په طهرسره ده په حیض نه ده.

دریم دلیل : دشوافع دریم دلیل دا آیت شریف ده إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ شوافع وایی چی په لفظ دلعدتهن کښی لام دوقت لپاره ده دآیت معنی دارنګه شوه تاسو خپلوښځوته په خپله عده کښی طلاق ورکوی له دی څخه دامعلومه شوه چی دعدی او طلاق یووخت ده اوپردی خبره دټولو اتفاق ده چی دطلاق مشروع وخت طهورده نو دعدت وخت هم طهورده څکه آیت شریف دی ته اشاره وکړه.

داحنافو دلیل : او داحنافودلیل داده چی په آیت شریف کی لفظ دثلثة خاص ده دمعنی معلومی لپاره یعنی د دری عدد لپاره وضع شوی ده اودخاص حکم داده چی خپل مدلول (معنی) لره به قطعاً

شامل وی نه به زیادت پکښی راځی اونه به کمبوت پکښی راځی لیکن په قروء سره دارنګه عمل کول چی خاص دری ورځخه مرادشی هغه وخت کښی ممکن ده چی له قروء ځخه حیض مراد شی ځکه دطهور مرادولو په صورة کښي ضروریا زیادت راځی او یاکموالی ځکه طلاق ورکول مشروع په طهرکی ده نوکله چی په طهر کښی طلاق ورکړشی یابه دغه طهور په عده کښي شمار وی اویا به نه وی که شمار شی بیا کموالی راځی ځکه دوه طهره پوره شو اود دریم ځه حصه (برخه) موجوده شوه ولی هغه طهرچی طلاق پکښی ورکړشوی ده هغه پوره نه ده بلکه ځه برخه تیره شوی ده.

اوکه دغه طهر چی طلاق پکښی ورکړی شوی ده په عده کښي نه شی شمار بلکه له ده بغیرنور دری طهره تیرکړی نوبیاخوزیادت راغی ځکه دری طهره پوره تیرشول اودځلورمه یوه حصه.

حاصل دکلام دادە چی که له قروء ځخه طهرمراد شی په لفظ دثلثة چی خاص ده عمل نه وشواوکه حیض ورځخه مرادشی بیا دخاص حکم ته هیڅ نوع خلل نه رسیږی بلکه په خاص سره قطعی اویقینی عمل وشو.

داحنافو دلائل : احنافولره دوه دلیله نورهم شته.

اول دلیل : داحنافواول دلیل دا آیت شریف ده وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ترجمة ستاسوله ښځوڅخه هغه ښځی چی دوی دحیض د راتلو اُمیدنه لری که چیری تاسو ته شک پیدا کړنوعده ددوی دزی میاشتی ده اوهغه ښځی چی دوی ته حیض نه ورزی.په دی آیت شریف کښی الله ﷻ دغیرحائضی ښځی عده د عدم حیض په وجه دری میاشتی وښودی نومعلومه شوه چی دحائضی عده دری حیض ده نوکله چی له دی آیت ځخه دامعلومه شوه نوله لفظ ثلثة قروء ځخه هم حیض مراد ده ځکه دقرآن یوه برخه دبلی لپاره تفسیروی لکه چی ویل شوی دی إن القرآن يفسر بعضه بعضاً.

دوهم دلیل : داحنافودوهم دلیل دبی بی عائشة حادث ده ان رسول الله ﷺ قال: طلاق الامة تطليقتان وعدتها حيضتان دمینځی دوه طلاق دی اوعده ئی دوه حیضه ده کله چی دمینځی حق په نسبت وآزادی ښځی ته نیمی وو نوځکه ئی طلاق هم داڈادی ښځی نیمی شو لیکن لکه چی یونیم طلاق اویونیم حیض نه شوکیدای ځکه دمینځی طلاق دوه اوحیض هم دوه شو .حاصل دکلام دادە چی له دی حدیث ځخه داثابته شوه چی دمینځی عده په حیض سره ده نوچی دمینځی عده په حیض سره شوه د آزادی ښځی عده هم په حیض سره ده.اوحدیث خوشارح دقرآن ده نومعلومه شوه چی په آیت شریف کښی له ثلثة قروء ځخه حیض مراد ده.

دشوافع دلیل : دشوافع دلیل ته داحنافوجواب .داحنافوله طرفه جواب داده چی نحویان له لفظ ځخه بحث کوی نوثلثة چی مونځ راوړل شوی ده دا دلفظ قروء په اعتبارسره ده ځکه لفظ دقروء

مزکړده دحیض دمعنی په اعتبارنه ده کله چې ثلثة دقروء لفظ په وجه مونث راوړل شو نوله ثلثة قروء څخه حیض مراد کول دنحوی قاعدی مخالف نه شو .دشوافع دوهم دلیل لره جواب داده چې له بښځوسره که څه هم دحیض په وخت کښې د جماع رغبت (شوق) نه وی لیکن دنکاح شوق ئی وی نوځکه الله ﷻ له دی څخه منع کړی ده چې وښځوته دعدی په وخت کښې دنکاح خبره وشی کله چې دنکاح وطرفته دښځو رغبت وو نوپه لفظ د تربص دی ته اشاره نه شوه چې مرادله قروء څخه طهرده

فَيُخَرَّجُ عَلى حُكْمِ الرَّجْعَةِ في الحَيضة الثالثة وَزَوَالِه وَتصحيحُ نكاح الغيروابطالهُ وَحُكمُ الحبس وَالاطلاقِ وَالمَسكن وَلانفاقِ وَالخُلعِ وَالطلاقِ وَتزوجِ الزَّوجِ بأختِها وَأربَعِ سواهَا وَاحكَامِ المِيراثِ مَعَ كثرَةِ تعدَادِها.

ژباړه : له دی اختلاف څخه دڅواحکاموا ستخراج وشوهغه دا په دریم حیض درجوع دصحت حکم اود نه صحت له غیرزوج سره دنکاح صحت اونه صحت اوپه کورکښې بندول اوپریښودل دسکنی اونفقی حکم دخلع اوطلاق حکم اودښځی له خورسره دخاوند نکاح اوددی نه بغیردنوروخلورو نکاح اوهمدارنګه دمیراث احکام سره له دی چې دمیراث شعبی ډیری دی.

تشریح : مصنف رحمه الله وائی چې دشوافع اواحنافوپه منځ کښې پرذکرشوی اختلاف باندی ډیری مسائلی تفریع کیږی یعنی ددی اختلاف په وجه ډیرداسی مسائلو استنباط اواستخراج وشو چې په هغومسائلوکښې داحنافواوشوافع اختلاف ده.

حاصل دکلام داده کله چې داثابته شوه چې داحنافوپه نزد عده دری حیضه ده اودشوافع په نزد دری طهره ده .نوداخبره هم ثابیته شوه چې که یوسړی خپلی ښځی ته په طهرکښې طلاق ورکړ اوبیا ئی عده دریم حیض ته ورسیدله دغه دریم حیض داحنافوپه نزد داخل په عده کښې ده اود شوافع په نزد داخل په عده کښې نه ده ځکه عده تردریم حیض مخکی پوره شوه .کله چې داسی شو چې داحنافوپه نزد دریم حیض داخل په عده کی ده اودشوافع په نزد داخل په عده کښې نه ده نواوس راڅومخکښې ذکرشوو مسائلوته.

اوله مسئله : که چیرې یوسړی خپلی ښځی ته په طهرکښې طلاق رجعی ورکی دغه سړی د احنافو په نزد په دریم حیض کښې درجعت حق لری اودشوافع په نزد ئې نه لری .ځکه ددریم حیض زمانه داحنافوپه نزد دعدی زمانه ده اوپه عده کښې خاوندد رجوع حق لری اودشوافع په نزد عده تیره شوی ده اودعدی دتیردو ورسته خاوند درجوع حق نه لری.

دوهمه مسئله : که طلاق شوی ښځی په دریم حیض کښې له دوهم سړی سره نکاح وکړه دغه نکاح دشوافع په نزدصحیح ده ځکه ددوی په نزد تردریم حیض مخکی عده پوره شوه دعدی دپوره کیدلوورسته ښځه کولای شی چې له دوهم سړی سره نکاح وکړی.

اودا حنافو په نزد غه نکاح صحیح نه ده ځکه احناف دریم حیض داخل په عده کښی بولی ترڅوچی عده باقی وی ښځه نه شی کولای چی له دویم سړی سره نکاح وکړی.

دریمه مسئله : اودا حنافو په نزد طلاق شوی ښځی لره نه دجائزچی دخاوندله کوره ووزی ځکه داحنافو په نزد عده باقی ده ترڅوچی عده باقی وی دادخاندله کوره نسی وتلای اود شوافع په نزد وتلای شی ځکه ددوی په نزدتردریم حیض مخکی عده پوره شوه اوبعد له عدی ښځه کولای شی چی دخاوندله کوره ووزی.

خلورمه مسئله : ځلورمه مسئله داده چی داحنافو په نزد په دریم حیض کی ددی نفقه پرخاوند واجبه ده ځکه داحنافو په نزد عده باقی ده اودشوافع په نزد نه ده واجب ځکه ددی په نزد عده تردریم حیض مخکی پوره شوه.

پنځمه مسئله : پنځمه مسئله داده چی داحنافو په نزد خاوندکولای شی چی په دریم حیض کی له خپله ښځي سره خلع کړی اویابل طلاق ورکړی ځکه عده باقی ده ترڅوچی عده باقی وی دلره خلع کول اوزیادت طلاق ورکول دواړه جائز دی اودشوافع په نزدجائزنه ده ځکه عده پوره شوی ده وروسته له عدی خاوند دخلع اوبل طلاق حق نه لری.

شپږمه مسئله :داده چی داحنافو په نزد داجائزنه ده چی خاوند په دریم حیض کښی دخپلی ښځی له خورسره نکاح وکړی اویاددی نه بغیرله نوروځلوروښځوسره نکاح وکړی ځکه د احنافو په نزد عده باقی پاته ده په اول صورة کښی دوی خوندی دیوه سړی په نکاح کښی جمع شوی او داجائزه نه ده اوپه دوهم صورة کی پنځه ښځی جمع سوی په نکاح کښی داناجائزه عمل ده.

اودشوافع په نزد دواړه صورته جائزدی ځکه ددوی په نزدتردریم حیض مخکی عده پوره شوه نوکه دښځی له خورسره نکاح وکړی دوی خوندی په نکاح کښی نه جمع کیږی اوکه له دی بغیرځلورمه په نکاح کړی پنځه ښځی نه جمع کیږی.

اووه مسئله : اوومه مسئله داده که چیری په دریم حیض کښی خاوندوفات شو داحنافو په نزد ددغه ښځه میراث ورپاتی شی ځکه عده باقی ده کله چی عده باقی وی نونکاح هم من وجه باقی وی نودنکاح په وجه میراث ورپاتی شی اودی ته وصیت نه شی کیدلای ځکه حدیث شریف ده لاوصیّة للوارث وارث لره وصیت نشته اودشوافع په نزد میراث نه شی ورپاتی ځکه ددوی په نزد عده پوره شوی ده کله چی عده پوره شوه نودا بیګانه ښځه شوه بیګانه ښځه میراث نه شی ورپاتی اودی لره وصیت کول هم جائزده ځکه بیګانه لره وصیت کول جائزده ص

وكذالك قوله قدعلمنا مافرضنا عليهم فى أزواجهم خاصّ فى التقديرالشرعى فلايُترك العَمَلُ به باعتبار أنّهُ عقدَ مالىّ فيُعتبرُبالعقود المَاليّة فيكُون تقديرُ المَال فيه موكولاً الى راى الزّوجَين تحاذكرهُ الشافعىُ وفرّعَ على هذا أنّ النّخلّى لنفل العبادة افضلُ من الأشتغال بالنكاح وأباحَ ابطالَهُ

بطلاق کَیفَ مَاشاءَ الزَّوجَ مِن جمع وتفریق وَاَباح ارسالُ الثلث جُملَةً وَاحِدةً وَجَعَلَ عَقدُالنکَاحَ قابلاً للفسخ باالخُلع

ژباړه : او همدارنګه داقول دالله ﷻ قد علمنا ما فرضنا علیهم خاص ده په تقدیرشرعی کښی بایدپه ده سره عمل نه پرښودل شی په وجه دقیاس پرعقدمالی باندی چی پرعقدمالی ئی قیاس کړی اوتقدیردمال ورأیه د زوجین ته وسپاری لکه هم دارنګه چی امام شافعی ویلی دی اوپردی باندی امام شافعی دا تفریع کړی ده چی خان نفلی عبادت ته فارغ کول بهتره ده ترمشغولتیا په نکاح سره اوهمدارنګه ئي دنکاح ابطال په طلاق سره مباح بللی ده څنګه چی دخاوندخوښه شی هغه رنګه ئی کولای شی یعنی په هرطهرکی یویو ورکوی اوکه دری سره په یوه طهر کی ورکوی اوکه دری سره په یوه کلمه سره ورکوی او ده داهم ویلی دی چی په خلع سره فسخه کیدای شی.

تشریح : په دی عبارت کښی مصنف رحمه‌الله دخاص دوهم مثال ذکرکوی اودی وائی لکه څرنګه چی په مخکنی آیت کښی لفظ دثلث خاص وو همدارنګه په دی آیت شریف کښی لفظ دفرض خاص دی په تقدیرمهر شرعی کښی. تحقیق ددی مسئلی داده چی دامام شافعی په نزد مقدارمهر معلوم نه ده بلکه دا ورأیه دزوجینوته سپارل کیږی زوجین چی څومره مقدارمعلوم کړی هغه مهر ده.

دلیل ئی قیاس ده پرعقدمالی باندی یعنی دامام شافعی په نزد نکاح یوعقد مالی مالی ده لکه څرنګه چی په نورو عقودمالیه وؤ کښي مقداردمال وعاقدینوته سپارل کیږی همدارنګه دمهرمقدار ورأیه د زوجینوته سپارل کیږی اوهمدارنګه کوم شی چی په عقدمالی کښی ثمن جوړیدی شی هغه په عقدنکاح کښی مهرجوړیدای شی. اوپه نزد احناف اکثرمقدار دمهر که نه ده معلوم لیکن کم مقدار ئي معلوم ده چی لس درهمه ده تردی کم مهرپه شریعت کښي جائزنه ده .اواحناف په دی سلسله کښی له دی آیت شریف کښی استدلال کوی قَدْعَلِمْنَا مَافَرَضْنَاعَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا

ترجمه: موږته معلوم دی هغه څه چی موږمقرر کړی د دوی دښځوپه حق کښی.طریقه داستدلال داده چی لفظ دفرض دتقدیراوتعین لپاره وضع ده څکه اکثراستعمال ئي په شرع کښي په معنی دتقدیرسره کیږی لکه په دی مثال فرض القاضی النفقة قاضی نفقه مقرره کړه اوهم دارنګه فرائض ورثا دوارثانوهغوحصوته وائي چی ددوی لپاره شرعاً مقرر شوی وی اوهم دارنګه په قرآن کښی هم راغلی دی لَنَفْتَحَ مَافَرَضْتَمْ ای نصف ماقدرتم او بعض علماء وائی چی ناضمیرخاص ده اوصاحب التوضیح لیکلی دی چی نسبت دفرض وناضمیرته داهم خاص ده لیکن په دی آیت شریف صرف داثابته شوه چی مهرالله ﷻ مقدر کړی ده اودانه ده معلومه چی څومره ده ددی اجمال دلری کولولپاره دشارع وبیان ته ضرورت شته نوکله چی دشارع وبیان ته ضرورت وو نوځکه نبی کریم ﷺ ددی بیان داسی وکړ لامهرالا علی عشرة دراهم نوګواکی الله ﷻ چی کوم مهرمعلوم کړی ددغه اقل مقدار لس درهم ده اودا اندازه په قیاس سره هم معلومه ، طریقه ئی داده چی په شریعت کښی

دغله دلاس پریکولولپاره لس درهمه معلوم شوی دی نودغه لس درهمه داسی شول لکه دده دلاس عوض نودلته هم مورِدا وایوچی لکه څنگه چی لاس دانسان یوه عضوه (برخه) ده اوددی عوض شرعاً لس درهمه ده دارنگه بضع (اندام مخصوص) هم یوه عضوه ده ددی عوض هم شرعاً لس درهمه ده اوس دځومسائلوبیان کوو چی امام شافعی رحمه الله پرخپل اصل باندی تفریع کوی دده اصل داده چی نکاح عقدمالی ده سنت نه ده اوعبادت هم نه ده.

اوله مسئله : اوله مسئله داده چی امام شافعی وائی چی نفلی عبادت لره څان فارغ کول بهتره ده ترمشغولتیاپه نکاح سره ځکه نکاح عقدمالی ده لکه څرنگه چی ترنورو عقود مالیه وۀ نفلی عبادت بهتره ده همدارنگه ترعقد نکاح هم بهتره ده ددی مسئلی لپاره دی استدلال کوی په کتاب الله اوپه سنت اوپه اجماع اوپه قیاس سره.

اول دلیل : اول دلیل ئی کتاب الله چی هغه داآیت ده سیدوحصوراًونبیامن الصالحین په دی آیت کښی الله ﷻ دحضرت یحی علیه السلام صفت کړی ده دنه نکاح په وجه نوکه نکاح بهتر شی وای نوبایدبیادده صفت په پریښودلودنکاح نه وای شوی ځکه دبهترشی پرپریښودلودچاه صفت نه کیږی نونعلومه شوه چی نکاح افضله نه ده نوکله چی نکاح افضله نه شوه نواشتغال په نفلی عبادت بهتره ده تراشتغال په نکاح سره.

دوهم دلیل : دوهم دلیل ئی سنت درسول الله ﷺ ده نبی کریم ﷺ وائی ماترکتُ من بعدی فتنةً اشدعلی الرجال من النساء دلته نبی کریم ﷺ وښځوته فتنه وویل اوپه دی فتنه هغه وخت سړی اخته کیږی چی نکاح وکړي نوځکه ترک دنکاح بهتره ده.اوهم دارنگه په بل حدیث شریف کښي عجبالناس رجل خفیف الاحاذ قیل وماخفف الاحاذیارسول قال الذی لااهل له ولاولدله نبی کریم ﷺ وائی بهتر دانسانوهغه سړی ده چی خفیف الاحاذ وی سوال وشو چی خفیف الاحاذ څوک ده د وویل هغه څوک ده چی هغه ښځه نه لری او اولاد نه لری له دی څخه هم دا معلومه شوه چی نکاح افضله نه ده نو کله چی نکاح افضله نه شوه نوځکه تر اشتغال په نکاح سره اشتغال په نفلی عبادت سره بهتر ده.

دریم دلیل : دریم دلیل اجماع ده طریقه داستدلال ئی داسی ده چی پردی باندی اجماع ده چی کافراهل دنکاح ده کله چی کافراهل دنکاح شو نومعلومه شوه چی نکاح عبادت نه ده ولی که نکاح عبادت شی نوکافرخواهل دعبادت نه ده چی نکاح عبادت نه شوه اونفلی عبادت بلاشبه عبادت ده نواشغال په نفلی عبادت سره بهتره ده تراشغال په نکاح.

خلورم دلیل : څلورم دلیل قیاس ده طریقه داستدلال ئی داسی ده چی نکاح عقدمالی ده ځکه نکاح له نورو عقودمالیه سره مشابه ده اوپرنورو عقودمالیه باندی نفلی عبادت بهتره ده نوپرنکاح هم نفلی عبادت بهتر ده.

پنځم دلیل : پنځم دلیل ئی عقلی دلیل ده هغه داده چی په نکاح سره انسان خواهشات پوره کوی اوپه دی کښی دنفس اماره حصه ده اوپه نفلی عبادت سره دالله ﷻ دشمن شیطان اونفس مغلوب کیږی اودا ښکاره خبره ده چی نفلی عبادت ترنکاح بهتره ده.

او داحنافو لپاره پرفضیلت دنکاح هم ښځه دلائل دی.

داحنافو دلائل : اول دلیل کتاب الله ده وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ په دی آیت شریف کښی الله ﷻ نکاح مستحب وبلله اواهل نکاح ته ئی صالح وویل اونکاح ئی سبب دغنی وبلله دا ټول پردی دلالت کوی چی نکاح افضل کار ده کله چی نکاح افضله شوه نواشتغال په نکاح بهتره ده تر اشغال په نفلی عبادت.

دوهم دلیل : داحناف دوهم دلیل حدیث شریف ده النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی نکاح زما سنت ده که څوک زماله سنت سرغړونه کوی هغه زما څخه نه ده اودویم حدیث تزوجوا فانکم اباهی بکم الامم یوم القیمة ډیرا اولادونه وزیږوی زه په ورځ دقیامت نورو امتوته په تاسوفخرکوم که څه هم هغه اولادپوره نه وی یعنی پوره انسان نه وی جوړ بلکه یوټوټه دغوښه وی. دادوړه حدیثونه دنکاح پرفضیلت دلالت کوی.

دریم دلیل : اجماع ده طریقه داستدلال ئی داسی ده چی پردی باندی اجماع ده چی دجهاد لپاره ځان تیارولوباندی مصروفتیاً بهتره ده ترمصروفتیاً په نفلی عبادت اواشغال په نکاح سره له اوله قسمه ده یعنی دجهاد دتیاری له قسمه ده په دی طریقه چی دنکاح په وجه انسانان ډیرپږی کله چی مسلمانان ډیرشی کافرغلبه نه شی پیداکولای .مطلب داده چی نکاح ځان تیارول دی وجهادته اوپردی اجماع ده چی ځان تیارول وجهاد ته بهتره ده ترنفلی عبادت نونکاح بهتره ده ترنفلی عبادت.

خلورم دلیل : قیاس طریقه داستدلال داده چی نکاح داولاد آدم ﷺ دعصمت (ساتنی) او دنفقی اودتربیی سبب ده په دی معنی نکاح له بر (نیکی) اواحسان سره مشابه شوه نیکی اواحسان ترنفلی عبادت غوره (بهتره) ده ځکه نیکی اواحسان متعدی عبادت ده اونفلی عبادت لازمی ده متعدی عبادت بهتره وی ترلازمی لهذا نکاح بهتره ده پرنفلی عبادت.

پنځم دلیل : عقلی طریقه داستدلال داده چی نکاح په وجه نفس اماره له بدو اوناړو کارو څخه ساتل کیږی اودنفس اماره راګرزول له بدوکاروڅخه بهتره ده پرنفلی عبادت ځکه نبی کریم ﷺ چی دالله ﷻ دمنع کړشوو شیانوڅخه یوه زړه ځان منع کول د ثقلینوتر عبادت بهتره ده.

دشوافع دلیل ته داحناف جواب : دشوافع داول دلیل جواب داده چی مورهم دامنو چی د حضرت یحی ﷺ صفت الله ﷻ په دی سره کړی ده چی دصبرله ښځوڅخه کړی وو لیکن ددی معنی دانه

چی نکاح نه ده افضله بلکه نکاح کول افضل صفت ترنه کولو اویا دا جواب ورکوی چی د حضرت یحی ﷺ په شریعت کښی ترک نکاح افضل وؤ اوپه شریعت محمدی کښی نکاح کول بهتره ده مطلب داچی دا آیت دترک نکاح پرفضیلت دلیل نه ده.

دوهم دلیل جواب : کوم احادث چی امام شافعی ذکرکړوداهغه شخص په باره کښی دی چی هغه له ظلم اوناروا کولوخخه خان نه شی منع کولای اودا ویره ورسره وی چی کیدای شی حدود الهی قائم نه کړم اوکیدای شی پرښخه ظلم راخخه وشی ددی اسی سړی لپاره مورږهم نکاح بهتره نه بولو .اوددی لپاره دوهم جواب داده چی دنکاح په باره کښی احادیث مختلف دی نومورږ به وګورو چی آثارصحابه خنګه دی په دی باره کښی دحضرت عبدالله ابن مسعود ﷺ څخه روایت ده چی ده ویل که چیری ماته دامعلومه شی چی زما دزنده ګی صرف لس ورځی باقی دی زه به دغه لس ورځی بغیردنکاح نه کړم تیری له دی څخه معلومه شوه چی اشتغال په نکاح افضله ده.

ددریم دلیل جواب : داده چی کافرکه څه هم اهل دنکاح ده لیکن دنکاح عبادت والی په نسبت مورږته ده نه پهنسبت وکافرته دا دوی خبری سره ضدنه دی چی کافر دی هم اهل دنکاح وی اونکاح دی په نسبت ودته عبادت نه وی.

دخلورم دلیل جواب : دقیاس جواب داده چی مورږدانه منو چی نکاح عقدمالی ده څکه دعقدمالی اونکاح ترمنځ ډیرفرق ده هغه دا چی په نکاح کښی مال دالله ﷻ حق ده ددی لپاره چی اندام مخصوص عظمت ښکاره شی همداوجه ده چی زوجین بغیرماله نکاح نه شی کولای اودامال داسی ده لکه هغه مال چی دجهاد یاحج په لارکښی خرچ شی اوپه جهاداوحج کښی مال مصروف کول حج اوجهاد نه له عبادت والی څخه باسی اونه ئی په عقدمالی کښی داخلی وی لهذا نونکاح هم نه له عبادت والی خارج کوی نه ئی په عقدمالی کښی شمیری.

دپنځم دلیل جواب : دعقلی دلیل جواب داده چی نکاح که څه هم د لذت اوشهوت پوره کول دی لیکن نورډیرمصالح پرمرتب دی چی هغه خیردی.

دوهمه مسئله : دوهمه مسئله چی امام شافعی پرخپل اصل تفریع کړی ده هغه داده چی کله نکاح عقدمالی شوه نوعقدمالی نسخ خوپه هره طریقه سره کولای شی یعنی په اقاله په خیارعیب په خیارشرط اوپه خیار رویت په دی تولوسره دبیع فسخه کیدای شی همدارنګه دنکاح په هرقسم دباطلولواوختمولو اجازه شته یعنی دیوطلاق په ذریعه اویا د دوو اویا د درو اویا دری طلاقه په یوه طهر کی اویا په هر طهرکی یویوطلاق په دی تولو طریقوباندی دامام شافعی په نزد دنکاح ختمول جائز دی.

لیکن احناف ددی خلاف دی احناف وائی چی دوه طلاقه یادری طلاقه په طهر کښی او یا په یوه کلمه دری طلاقه دا بدعت ده.اومرتکب (کونکی) ئی ګنهګاره ده څکه داعمل دسنت خلاف ده په

دی وجه چی نکاح بوسنت عمل ده دینی اودنبوی مصالح (فائدی) وربانده مرتب دی نوبايد سړی ئی دضرورت په اندازه باطله کړی چونکه ضرورت په یوه طلاق پوره کیږی د دوو او د درو طلاقوضرورت نشته.

دریمه مسئله : دریمه مسئله داده چی امام شافعی په نزد په خلع سره فسخه کیدای شی لکه ببیع چی په اقاله سره فسخه کیدای شی .لیکن داحناف په نزد خلع طلاق بائن ده فسخه نه ده ثمره دخلاف له مزکوره مثاله څخه ښکاره ده.

وَكذالكَ قوله تعالى حتّى تنكحَ زوجاً غيرهُ خاصٌ فِى وُجُود اَلنكَاح من المراة فَلايُترَكَ اَلعَمَلُ به بمارُوِى عن النبى عَلَيه السلام اَيُمَا امرَاة نَكَحَت نفسها بغير اذنوَليّهَا فنكاحُهَا بَاطلٌ بَاطلٌ باطلٌ وَيَتفرعُ منهُ الخلاف فى حَلّ الوطئ وَلزوم المَهر والنَّفَقَة والسُكنى ووقوع الطلاق وَالنكاح بَعدالطَّلَقَات الثلث على ماذَهَبَ اليه قُدماءُ اَصحَابه بخلاف مااختاره اَلمَاخرُونَ منهم

ژباړه : اوهمدارنګه داقول دالله ﷻ حتی تنکح زوجاً غیره خاص ده په صحت کښې دنکاح په عبارت دښځی نونه پرښودل کیږی عمل په دی خاص په قول دنبی کریم ﷺ چی دی وائی هره ښځه چی بغیرداجازی دولی نکاح وکړی نکاح ئې باطله ده باطله ده باطله ده او پردی باندی تفریع کیږی اختلاف په حلال والی دوطی کښی اوپه لزوم دمهرکښی اوپه لزوم دنفقی اوسکنی کښی اوپه دطلاق کښی اوپه نکاح کښی وروسته له درو طلاقو پر مذهب دمتقد یمینوشوافع نه پرمذهب دمتاخیرینو.

تشریح : مصنف رحمه الله وائی لکه څرنګه چی لفظ دفرض خاص په مخکینی آیت همدارنګه لفظ تنکح خاص ده په دی آیت کښی تحقیق ددی مسلئی داده چی که چیری یوه بالغه او عاقله ښځه نکاح وکړی بغیر داجازی دخپل ولی دغه نکاح په نزد دامام شافعی نه ده منعقده اوپه نزد دامام ابوحنیفه منعقده ده.

دشوافع دلیل : دامام شافعی رحمه الله یودلیل حدیث دبی بی عائشه رضی الله عنها چی نبی کریم ﷺ کومه ښځه چی بغیرداجازی دخپل ولی نکاح وکړی نکاح ئی باطله ده باطله ده باطله ده او دا الفاظ نبی کریم ﷺ دری ځله ذکرکړه ددی څخه دامعلومه شوه چی ښځه بغیر داجازی دولی نکاح نه شی کولای.

دوهم دلیل : دحضرت ابوموسی رضی الله عنه حدیث ده هغه داده لانکاح الابولی نشته مگر په اجازه دولی ده داحدیث هم داوائی چی بغیردولی نکاح منعقد نه ده.

داحناف دلیل : داحناف دلیل مذکورآیت شریف ده طریقه داستدلال ئی داسی ده چی په دی آیت شریف کښی لفظ دتنکح راغلی ده اولفظ دتنکح خاص ده په وجود دنکاح کښی څکه ددی لفظ وضع راغلی ده لپاره دنکاح.

سوال : لفظ د تنکح دمزکر حاضر او مؤنث غائب په منځ کښی مشترک ده او حال داده چی ورته خاص وائی او په مثال کی دی دخاص راوړی ده.

جواب : داده چی تنکح مخکی تر اسناد و فاعل مشترک په منیځ دمزکر حاضر او دمؤنث غائب کښی ده خکه ددی احتمال لری چی اسناد دی ومزکر ته وشی اوددی احتمال هم لری چی مؤنث غائب ته دی وشی لیکن وروسته له اسناده خاص ده خکه که هر یوه ته ئی اسناد وشی په هغه پوری خاص دواړو ته خواسناد نشی کیدای .اودلته ئی اسناد مؤنث غائب ته شوی ده پردی باندی دلیل دا قول دالله ﷻ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ که خاوند ښځی ته دری طلاق ورکړی بیا دغه ښځه ده ته نه ده حلاله ترهغه وخته چی دایو خل له بل سړی سره نکاح وکړی.

حاصل دکلام دادی چی په دی آیت شریف کښی دنکاح اسناد ښځی ته شوی ده دا پردی دلالت کوی چی ښځه په خپله نکاح کښی مستقله ده دولی اوبل چاه داجازی ضرورت نشته نو دغه آیت شریف دلیل پرصحت دنکاح په عبارت دبالغی اوعاقلی ښځی ده.

دشوافع دلیل ته جواب : دشوافع ددلیل چی حدیث د بی بی عائشه اوحدیث دابوموسی ﷺ ده داده چی دا اخبارا حاد دی داخبارأحادپه باره کښي مورمخکښی داخبره کړی وه چی که دخبر واحداوخاص دکتاب الله جمع ممکنه وه بیاپه خبرواحداوخاص دکتاب دواړوباندی عمل کوو اوکه جمع ممکنه نه وه خبرواحد پریږدوپه کتاب الله باندی عمل کوو اوحال داده چی دلته جمع ممکنه نه ده نومورد خپل اصل پرښاء خبرواحد پریږدو او په کتاب الله عمل کوو.

داحناف دلیل : داحناف دمذهب دتائید لپاره دمذکوره آیت نه بغیرحدیث دابن عباس رضی الله عنهما ده الایمه احق بنفسها من ولیها.ښځه ډیره حقداره ده دخپل ځان په باب کښی ترولی ددی اوهمدارنګه داقول دالله ﷻ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ اوبل داقول دالله ﷻ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ داحناف دمذهب تائید کوی.

مصنف رحمه الله چی کله داخبره ثابته کړه چی نکاح دحُری بالغی عاقلی بغیراذن د ولی په نزد داحناف جائزاوپه نزد دشوافع نه ده جائز نوپردی اختلاف باندی ځومسائلی چی ددوی پکښی اختلاف ده تفریع کوؤ.

اول داده چی کله دشوافع په نزد نکاح بغیرداجازی دولی صحیح نه ده نوکه چیری نکاح وشی شوافع وائی چی تردی نکاح پوری دنکاح یوحکم هم تعلق نه نسی یعنی خاوند ته ئی وطی جائزنه دی اونه پرخاوند باندی مهرشته اونه وربانډی نفقه اوسکنی شته اوکه چیری دغه خاوند دغی ښځی ته طلاق ورکړی طلاق واقع نه ده خکه نکاح نشته ښځه بیګانه ده او پربیګانه ښځی باندی طلاق نه واقع کیږی اوکه دغه خاوندددی ښځی ته دری طلاقه ورکړی .اوبیا په اجازه دولی نکاح ورسره وکړی شوافع وائی چی بغیردبل زوجه ئی نکاح صحیح ده خکه اوله نکاح منعقده نه ده چی

نکاح منعقده نه ده نوطلاق واقع نه ده لیکن دغه آخری خبره چی نکاح وروسته له درو طلاقوبغیردزوجه حلاله بولی دا دمتقدمینوشوافع رأیه ده متأخرین شوافع له احناف سره موافق دی.

وَاَمَّاالعام فنوعان عامٌ خَصَّ عَنهُ اَلبَعضُ وَعَامٌ لم يَخُصَّ عَنهُ شيءٌ فَاالعَامُ الذی لَم يخُصَّ عَنهُ شيءٌ فهوبمَنزلة اَلخَاص فِي حقِّ لُزُوم اَلعَمل بِه لامَحَالة.

ژباړه : بهر حال عام دوه قسمه ده یوقسم هغه چی دده څخه بعض افراد خاص کړشوی وی اوبل قسم هغه ده چی یوشی هم نه وی ورڅخه خاص شوی دغه قسم دعام چی شئ نه وی ورڅخه خاص شوی داپه منزله دخاص په دی کښې چی په دواړوباندی عمل کول لازمه ده

تشریح : مصنف رحمه‌الله دعام تعریف بیان کړی چی عام هغه لفظ ده چی دخپلی موضوع له معنی ټولوافرادلره شامل وی اوداشمول که لفظاً وی لکه مسلمون وغیره اوکه معناً وی لکه من.وما اواوس بیان په تقسیم دعام کښی ده دعام خومذکوره دوه اقسامه دی لیکن اوس دعام غیرمخصوص منه البعض بیان کوو دعام غیر مخصوص منه البعض حکم په نزد داحناف داده چی یقین فائده کوی اوپه ده باندی عمل کول لازم ده یعنی څرنګه چی په خاص سره عمل کول لازم وو دارنګه په ده سره هم قطعاً اوحتماً کول لازم ده. اودامام شافعی رح په نزدعام غیرمخصوص منه البعض دخبرواحد اوقیاس په مرتبه کښی ده یعنی لکه څرنګه چی خبرواحد اوقیاس ظن فائده کوی همدارنګه دغه قسم دعام ظن فائده کوی یعنی په عام غیرمخصوص من البعض باندی عمل کول واجب ده لیکن اعتقاداویقین وربانډی کول واجب نه ده لکه په خبرواحد اوقیاس باندی چی عمل کول واجب ده لیکن اعتقاداویقین وربانډی کول واجب نه ده

دشوافعو دلیل : دلیل داده چی یوعام هم داسی نشته چی په هغه کښی دی احتمال دخصوص نه وی بلکه په هرعام کښی احتمال دخصوص شته کله چی داسی شوه چی هرعام احتمال دخصوص لری نوداخبره ثابیته شوه چی په ده سره عمل کول لازم نه ده ځکه سره له احتمال خوقطیعت ه وی.

هو که داسی عام وی چی که په هغه کښی نه اوس احتمال دخصوص وی نه په وروسته کی دا احتمال پیداکیږی په هغه عام عمل کول لازم ده اوهغه قطعیت فائده کوی لکه **والله بکل شیء علیم** دا داسی عام ده چی نه اوس احتمال دخصوص لری نه په وروسته کښی دااحتمال پیداکیږی.

داحنافو دلیل : داحناف دلیل داده چی دعام لفظ له وضع څخه مقصد عموم اوشمول ده او هر لفظ پرخپله معنی باندی دلالت قطعاً اوحتماً کوی ځکه که قطعاً اوحتماً دلالت پرخپله معنی نه وکړی بیا وضع لره هیڅ فائده نه شوه پاته نوکله چی دعام موضوع له معنی شمول اوعموم وه نودلالت به ئې هم پردی معنی قطعی اوحتمی وی حاصل دکلام داده چی داخبره ثابیته ده چی عام غیرمخصوص من البعض قطعیت فائده کوی کله چی عام غیرمخصوص من البعض قطعیت فائده

کاوۀ نوځکه صحابه کرام رض هم په عمود دنص باندی استدلال کاوۀ لکه حضرت علی ﷺ د دور خویندو په جمع کیدو په ملک یمین او په وطی کښی داسی وائي چی دوی خوندی جمع کیدل په دی آیت سره جائزدی وَمَامَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ په دی طریقه چی دغه آیت شریف پردی دلالت کوی چی له هری مینځی سره وطی کول حلال دی خواه که یه جمع له خپله خورسره را غلي اوکه نه ویی راغلی.

اوهمدارنګه ددوو خوندو جمع کیدل حرام دی په دی آیت وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ددی معنی داشوه چی ددوو خویندو جمع کیدل حرام دی خواه که په طریق دنکاح وی اوکه په طریقه دملک یمین وطیاً وی مطلب حضرت علی ﷺ ددی دواړوآیتوپه عموم استدلال کړی ده لیکن دلته د دوو خویندو جمع کیدل وطیاً په ملک یمین په حلال والی اوحرام والی کښی تعرض راغی یوآیت ئي حرمت ثابیتوی اوبل آیت حلت ثابیته وی ددی دفع داسی ده چی حلال اوحرام مقابل راشی نوهلته حرام ترجیح لری پرحلال باندی نوځکه دلته حرام ته ترجیح ورکړشوی چی جمع د دوو خویندووطیاً اوهمدارنګه واقعه دصدیق اکبر ﷺ چی ده دقریش دامامت ګبری داثبات لپاره په عموم ددی حدیث استدلال وکی الائمۀ من القریش.

وَعلى هذا قُلنَا اذاقُطِعَ يَدُ السَّادِقِ بَعدمَاهَلَكَ المَسروق عندهُ لَايُحبُ عَلَيه الضَّمانُ لاَنَّ اَلقطعَ جَزَاءُ جَمِيع مَااكتَبه السَّادِقُ فَانَّ كَلمَةَ مَاعَامَةٌ يَتَنَاوِلُ جَمِيعَ مَاوُجِدَ من السَّادِقِ وَبَتقديرُ ايجَاب اَلضَّمان يَكُونُ اَلجزَاءُ هوالمَجمُوعَ وَلايُترَكَ اَلعَمَلُ بِه يَاالقِياسِ عَلَى لَغصَبَ وَالدَّلِيلُ عَلَى اَنَّ كَلمَةَ ماعَامَةٌ ماذكرمُحَمَّدَ اذَاقَالَ المولى لِجارِيته ان كَانَ مافى بَطنِكَ غُلاماً فَانت حُرَّةٌ فَولدت غُلاماً وَجارِيةً لاَتَعتق.

ژباړه : بناء پردی اصل مورډوایوکه دغله په لاس کی غلاکړشوی شی هلاک شواوده لاس پریکړشو نوپرده باندی دهلاک شوی شی ضمان واجب نه ده ځکه پریکیدل دلاس دتول هغه څه سزاء ده چی کړی ئی دی ځکه کلمه دماعامه ده وتولوجرمونوته شامله ده اوکه ضمان واجب شی بیاخوسزاء پریکول دلاس اوضمان دواړه شو اوهمدارنګه په ده سره عمل نه پرینبودل کیږی په قیاس کولوپرغضب باندی اودلیل پرعموم دماقول دمحمدؒ رحمه‌الله چی که مولی مینځی ته وویل چی که تول هغه څه چی ستاپه نس کی دی غلام وؤ ته ازاره ئي اوبیاددی مینځی هلک اوانجلی پیداشو نه ازازیږی.

تشریح : مصنف رحمه‌الله پردی اصل چی عام غیر مخصوص منه البعض یقین فائده کوی عمل کول عمل کوی وربانډی قطعاً واجب ده یوه مسئله بنه کوی هغه داچی که غله غلام وکړه اومال دده په لاس کښی هلاک شو وروسته دده لاس دغلام په وجه پریکړشو پرده ضمان شته کنه ؟ احناف وائی نشته اوشوافع وائي شته.

دشوافعو دلیل : شوافع وائی چی هرکله دغاصب په لاس مال دغصب هلاک شی پرغاصب ئې ضمان شته نوځکه پرغله هم دهلاک شوی مال ضمان شته.

داحنافو دلیل : احناف وائی چی په دی قول دالله ﷻ کښې فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا کلمه دما عامه ده ددی دعموم تقاضی داده چی پریکړه دلاس دغلادتولوجرمونوسزاء ده یعنی غلاادوهلاک دواړوسزاء ده اوس ضمان واجب شی بیاقطع الیه تنها سزاء نه شوه بلکه قطع الیه اوضمان دواړه سزاء شوه اوپه دی سره دعام موجب باطل شو دعام په عموم عمل نه وشو اوحال داده چی دده په عموم باندی قطعاً اوحتماً واجب ده.

د شوافعو دلیل ته جواب :دشوافع قیاس ته داجواب ورکوو چی که په دی قیاس سره عمل وشی بیا عام دکتاب الله بلاعمله پاتیږی اودقیاس په مقابل کښی کتاب الله پرینبودل جائزنه ده نوځکه موږقیاس پرینبدو اوپه کتاب الله باندی عمل کوو.

مصنف رحمۃ اللہ علیہ دما دعموم لپاره په قول دامام محمد رحمۃ اللہ علیہ باندی استدلال کوی دوی وائی چی که مولی وخپلی ته ښځي وویل ان کان مالی بطنك غلاماً فانت حرٌ که ټول هغه څه چی ستا په نس کې دی غلام وو ازاره ئی اوحال داوو چی مینځی هلک اوانجلی دواړه پیداشو دا مینځه نه ده آزاده ځکه چی دمینځی دآزادوالی شرط داوؤ چی که ټول هغه څه چی ستا په نس کی دی هلک وو اوداشرط خوپوره نه شو نومشروط چی مینځی آزادیدل دی هم نشته

اوداخبره یادساتهد چی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ لکه څرنګه چی فقه ده همدارنګه امام دلغت هم ده دده قول په فقه اولغت دواړوکښی حجت (دلیل) ده.

فوائد : زه ددی مسلئی دوضاحت لپاره څومسائله ذکرکوم.

اوله مسئله : که چیری له غله سره مال مسروق (غلاشو) موجودوی دامال بالاتفاق خاوندته ورکړکیږی.

دوهمه مسئله : که غله دامال خرچ کړی وو اویا ئی بل چاته هبه (بخښلی) وؤ په دی صورة کښی دامال له مشتری (اخستونکی)اوله موهوب به څخه اخستل کیږی او خاوندته ورکړکیږی اودامام شافعی په نزد که دامال غله هلاک کړی وؤ اوکه ورڅخه هلاک شوی وی په دواړوصورته کښی پرده ضمان شته اوامام ابوحنیفه رحمۃ اللہ علیہ په نزد په دواړوصورتو کښی ضمان نشته دلیل ئی دعبدالرحمن ابن عوف حدیث ده چی نسائي روایت کړی ده لایغرم صاحب سرقة اذا اقیم علیه الحد یعنی کله چی حد قائم شی پرغله باندی بیازمان وربانډی نشته .ددی حدیث له اطلاقه دامعلومیږی چی دلاس پری کولونه وروسته غل دمال ضامن نه ده خواه که مال هلاک شوی وی اوکه غله پخپله هلاک کړی وی .دامام ابوحنیفه رحمۃ اللہ علیہ څخه حسن بن زیاد روایت کوی چی که مسروق مال په خپله هلاک شو ضمان نشته اوکه مسروق هلاک کی بیا پرده ضمان واجب ده دلیل ئی داده کله چی دغله

لاس په سبب د غلا پریکړشو نو د غلا جنایت دلته ختم شو او مال د غله په لاس کښی بلا جنایته پاته شو دا په منزله د ودیعت ده او په ودیعت کی مسلئه داسی ده که مال هلاک شو ضمان نشته او په قصد سره هلاکولو باندی ضمان شته لهذا دلته هم که مال مسروق هلاک شی ضمان نشته او که ئی په قصد هلاک کړی ضمان شته.

وَبمثله نَقُولُ فِی قوله تَعالی فَاقرَءُ مَاتَیسرَ مِنَالقران فَاِنَّهُ عامٌ فِی جَمیع ما تَیسرَ من القران وَمن ضرورَته عَدَمُ توقُف الجَوَازعَلی قراة اَلفَاتحَة وَجَاءَ فی اَلخَبرَاَنَهُ قَالَ لاصلوة الابفَا تحة اَلکتَاب فَعَملنَا بهاعلی وجه لایَتغَیربه حُکم الکتَاب بان نَحملُ اَلخبرعلی نفی اَلکمالِ حتّی یکُونَ مُطلَقُ القراةُفرضًابحُکم الکتَاب وَقراةُ الفَاتحة واجبةً بحکم الخبر

ژباړه : اوپه مثال ددی کښی مورِ وایو په دی قول الله ﷻ کښی فاقرءُ مَاتَیسرَ مِن القرآن چی د اما عامه ده شامله ده وتول هغه صورو دقرآن ته چی آسانه وی اوله دی څخه لازمیږی عدم توقوف دصلوة پرقرأة دفاتحه اوپه حدیث شریف کښی راغلی دی چی نبی کریم ﷺ وائي چی لمونځ نشته بغیردفاتحه نومورِعمل کوو په دواړو په داسی طریقه چی حکم د کتاب ته تغیرنه ورسیږی په دی طریقه چی خبرحمل کوو پرنفی دکمال چی مطلق قرأة فرض شی په کتاب الله اوفاتحه واجب په حکم دخبر.

تشریح : مصنف رحمه الله وائی لکه څرنګه چی په بما کسبا کښی ما عامه وه دارنګه فاقرأ مَاتَیسرَ من القرآن کښی هم عامه ده څکه دا ما شامله ده دقرآن هری حصی ته چی ویل ئی آسانه وی که فاتحه وی اوکه بل صورة دا معنی مورِ په دی وجه کوؤ چی دا آیت نازل په باره دلمانځه کښی ده نوکه لمونځ کونکی په لمانځه کی دقرآن هره حصه ووائی داکافی ده او داعموم دالازموی چی لمونځ موقوفه پرفاتحه نه ده اوپه حدیث کی راغلی دی لاصلوة الابفاتحة الکتاب په حدیث شریف کښی لا دنفی دوجود لپاره ده لهذا دحدیث مطلب داده چی لمونځ بغیرفاتحه شرعاً موجود نه ده یعنی دلمانځه جواز موقوفه ده پرفاتحه باندې اودآیت عموم پردی دلالت کوی چی دفاتحی ویل ضروری نه ده مصنف رحمه الله ددی تعارض دفع په داسی طریقه کوی چی مورِ په دواړو عمل کوو څکه په دواړو باندی عمل ممکن ده په دی طریقه چی حدیث حمل کوو پر نفی دکمال باندی په دی صورة معنی د حدیث داشوه لاصلوة کاملة الابفاتحة الکتاب لمونځ بغیر دفاتحی کامل نه ده کله چی دارنګه شوه نو تعرض دفه شو اوس مطلق قرأة فرض په حکم دآیت او فاتحه واجب په حکم دحدیث.

سوال : ددی آیت له عموم څخه مادون الایت (یعنی کم ترآیت) خارج ده څکه د مادون الایت په قرأة لمونځ جائز نه ده نوکله چی مادون الایت خارج شو نوبیا دا آیت عام مخصوص البعض شو اوحال داده چی عام مخصوص البعض ظن فائده کوی اوپه مفید ظن نص سره فرضیت نه ثابیتږی لهذا په دی آیت فرضیت نه ثابیتږی.

جواب : جواب داده چی مادن الایت باندی قرأة دقرآن نه صاد قیږی یعنی که قاری مادون الایت ووائی قاری نه ورته ویل کیږی کله چی مادون الایت ته قرأت قرآن نه ویل کیږی لهذا جنوب اوحائضه ته د مادون الایت قرأت جائزده نوځکه مادون الایت له دی آیت څخه خاص نه ده چی دده په خصوص سره دا آیت عام مخصوص البعض شی بلکه ددی آیت په عموم کښی داخل نه ده.

دوهم سوال :دوهم سوال داده چی په دی آیت کښی ما مشترکه ده دموصولی او نکره په مینځ کښی یعنی دا ما په معنی دالذی موصوله هم راځی اوپه معنی دشیء نکره هم راځی موصوله عامه ده اونکره خاصه ده ځکه نکره یوفردلره شامله ده لیکن دلته ما نکره ده ځکه که موصوله شی اوعامه شی بیا ئي معنی داسی ده چی چی څومره اندازه قرآن چی لمونځ کونکی ته آسانه وی دهغه ویل وربانډی واجب ده اوحال داده چی یوڅوک هم په دی قائل نه ده چی دجمیع ماتیسرویل واجب ده ځکه دبعض لمونځ کونکونیم قرآن زده وی اودابعض ټول قرآن زده وی نونیم اویا دټول قرآن ویل یوڅوک هم واجب نه بولی نو معلومه شوه چی ما عامه نه ده.

جواب : جواب داده چی دلته که څه هم مانکره په معنی دشی ده عامه نه ده لیکن په صفت عامه چی تَیسرّ ده موصوفه ده کوم شی چی موصوف په صفت عام سره وی هغه هم عام وی ټولوافرادلره شامل وی لهذا معنی دآیت داشوه فاقرأ کل آیته تیسرّ.

دویم سوال : دا آیت دتهجد دلمانځه په باره کښی نازل شوی ده اوحال داده چی دتهجد د لمانځه فرضیت منسوخ ده لهذا په دی آیت سره استدلال نه صحیح کیږی.

جواب : جواب داده چی اعتبارعموم دلفظ لره خصوص دواقعی لره اعتبارنشته اوحال داده چی دآیت الفاظ تریوه لمانځه پوری هم نه دی خاص ،ګر که واقعه خاصه وی نو د عموم دلفظ په اعتبار استدلال صحیح ده.

وَقُلنَا كَزالِكَ فِی قُولِه تَعَالی ولاتا كُلومِمّالم يُذكَربِسمِ اللهِ عَلَيه انَّهُ لَيُوجِبُ حُرمَةَ مَتروُك اَلتَسمية عَامداً اوجَاء فِي اَلخَبَرانَهُ عليه السّلام سُئِلَ عَن مَتروك اَلتَسمية عَامداً فَقَالَ كُلُوهُ فَانَ تَسمِيَةَغ اللهِ تَعالی فی قَلبِ كُلّ امرا مُسلِمٍ فَلايُمكِنُ التَّوفِيقَ بَينَهُمَا لانَهُ لَوثَبَتَ اَلحِلُّ بِتركِهَا عَامِداً لَثَبَتَ اَلحِلُّ بِتركِهَا ناسِياً فَحِنَئذٍيَرتَفِعُ حُكمُ اَلكِتَاب فَيُترَكَ اَلخَبر.

ژباړه : اوهمدارنګه موږوایو په دی قول دالله ﷻ کښی ولاتاکلومما لم یذکربسم الله ، کلمه دما عامه ده اوداقول دمتروک التسمیه عامداً حرمت ثابیتوی اوحال داده چی په حدیث شریف کښی راغلی چی دآنحضرت ﷺ څخه دمتروک التسمیه عامداً په باره کښی سوال وشو نبی کریم ﷺ ورته وویل چی خوری ئي ځکه دهر مسلمان په زړه کښي دالله ﷻ نوم شته اوس ددی حدیث اودآیت په منځ کښي تطبیق ممکن نه ده ځکه که دمترک التسمیه عامداً حلالوالی ثابیت شی نودمتروک

التسمیه ناسیاً حلالو الی په دی حدیث په طریقه اولی ثابت ده اوپه دی طریقه دکتاب حکم رفع شو لهذا دلته په حدیث عمل نه کوؤ.

تشریح : مصنف رحمه الله وائی کله چی عام غیر مخصوص من البعض مفید یقین وؤ او ظنی دده مقابله نشی کولای نومورو ایوچی په حدیث دکلوه فان تسمیة الخ باندی دمتروک التسمیة عامداً خوړل جائزنه دی.

تفصیل ددی مسئلی داده چی که یومسلمان د ذبح کولوپه وخت کښي قصداً بسم الله پریږدی حضرت امام ابوحنیفه رحمه الله وائي چی ددی خوړل حرام دی اوکه ئی په هیره سره بسم الله پاته شی بیا ئی خوړل حلال دی.

اوامام شافعی په نزدپه دواړو صورتوکښي حرام ده.او دامام مالک رحمه الله مذهب داده چی په دواړه صورته کښی حرام ده

دامام مالک رحمه الله دلیل : دامام مالک دلیل داده چی په دی آیت ولاتاکلو ممّا الخ کښي کلمه د ما متروک التسمیه عامداً اوناسیاً داوړوته شامله ده لهذا په دی آیت په دواړوصورتوکښي متروک التسمیه حرام بولی.

دشوافعو دلیل :یودلیل دغه مزکورحدیث ده اودوهم حدیث داده المؤمن یذبح علی اسم الله سمی اولم یُسمِّ دمؤمن ذبح دالله پرنام ده که بسم الله ووائی اوکه ئي نه ووائي.

داحنافو دلیل : دحضرت امام اعظم ابوحنیفه دلیل داده چی په دی آیت ولاتاکلو الخ کښي کلمه دما عامه ده ظاهراً متروک التسمیه عامداً اوناسیاً دواړوته شامله ده لیکن چی په دی کښی غوراوفکر وشی دابه معلومه شی چی متروک التسمیه ناسیاً ته نه ده شامله یوه وجه ئي داده چی ناسی حکماً ذاکرده ځکه نسیان شرعی عذرڈه ددی حدیث رفع عن امتی الخطاء والنسیان په وجه معاف ده اوذابح چونکه مسلمان ده دده مسلمان والی دذکر دالله داعی (بلونکی) ده همداوجه ده چی دده مسلمانی دذکرپر ځای قائم مقامه ده لهذا ناسی تر دی آیت لاندی نه ده.

دوهمه وجه داده چی په آیت شریف کښي لم یذکرلفظ ددی معنی داده چی قصداً ذکرنه وکړی اوکوم چی نسیاً لره شامل ده هغه لم یتذکرلفظ ده مطلب داده چی دغه آیت متروک التسمیه ناسیاً ته نه ده شامل صرف دمتروک التسمیه عامداً پرحرمت دال ده اوداحدیث کلوه فان تسمیة فی قلب کل امرء مسلم دهغه سوال په جواب کښی وو چی هغه دمتروک التسمیه عامداً په باره کی شوی وو اوس دکتاب اوخبرپه مینځ کښی تعارض راغی او په دواړوسره عمل کول ممکن نه ده یعنی دا نه ده ممکنه چی په یوه وخت کښی په آیت اوپه حدیث داوړوعمل وکړو ځکه که په حدیث عمل وکړو چی متروک التسمیه عامداً حلال وبولو نومتروک التسمیه ناسیاً په طریقه اولی حلال ده ځکه دناسی عذرترعامداً ډیرده اوکله چی عامداً اوناسیاً دواړه حلال شو نوآیت په دی حدیث سره

منسوخ شو او حال داده چی مورِ مخکی داخبره وکړه چی عام غیرمخصوص منه البعض قطعی ده اوخبرواحد ظنی ده او قطعی په ظنی سره نشی منسوخ کیدای لهذا دلته په آیت عمل کوؤ اوخبر واحد پریږدو.

وكذالكَ قولُهُ تَعَالى وَأُمَهَاتُكُم الّتي أَرضَعنَكُم يَقتَضي بِعُمُومه حُرمَةَ نَكاحَ المَرضعَ وَقَدجاءَ في الخَبرِ لاتُحَرِّمُ المَصَّةُ وَلاالمَصَّتانِ وَلاالاملاجَةُ وَلاالاملاجَتانِ فَلَم يُمكِنِ التَّوفيقَ بَينَهُما فَيُترَكُ الخَبر

ژباړه: اوهمدارنګه دالله ﷻ داقول وَأُمَّهَاتُكُمُ الّتِي أَرْضَعْنَكُمْ دخپل عموم په وجه دتی ورکونکی دنکاح دحرمت تقاضی کوی لیکن په حدیث کښی راغلی دی یوځل زیبنبل او یا دوه ځله زیبنبل اویوځل تي په خوله کی ورکول اویا دوه ځله په خوله کی ورکول حرمت نه راولی اوس د دوی دوو په مینځ کښی تطبیق ممکن نه ده لهذا حدیث پریږدو په آیت عمل کوؤ.

تشریح: منصف وائی چی دعام غیرمخصوص منه البعض په مقابله کښی دخبرواحد دپریښودلو یومثال داده چی الله ﷻ دهغوښځوذکرکوی چی له هغوسره نکاح کول حرام ده الله ﷻ وائي چی پرتاسوباندی هغه ښځی هم حرامی دی چی تاسوته ئي شیدی درکړی وی ددی آیت عموم داتقاضی کوی چی شیدی ورکړشوی هلک ته دشیدی ورکونکی ښځی نکاح حرامه ده خواه که ئي لږورکړی وی اوکه ئي ډیری دا مذهب داحناف ده.

دامام مالک اوامام احمد هم داسی یویوروایت شته.

لیکن حدیث ددی آیت خلاف ده لکه عائشه ﷺ چی وائي وَلاتُحَرِّمُ المصة ولا المصتان او همدارنګه اُم فضل روایت وَلاالملاجة والاملاجتان مصة زیبنبل ته وائي دکوچنی فعل ده اواملاج ئ په خوله کی ورکولوته وائي دښځي فعل ده ددی دواړوحدیثومطلب داده چی که کوچنی یوځل یادوه ځله ئ وزیبنبي اویابنځه یوځل یادوه ځله ئ په خوله کی ورکی حرمت نه راولی لکه امام شافعی چی وائي چی حرمت رضاعت کم ازکم پنځه ځله زیبنبل غواړی حاصل داده چی د آیت له عموم څخه مطلق حرمت رضاعت ثابیت شو اوحدیث دا وائي چی په یوځل یادوه ځله زیبنبلوسره حرمت نه راځي اودانه ده بلکه تعارض ده د آیت اوحدیث په مینځ کښی اوتطبیق هم ممکن نه ده لهذا دلته هم دمذکوره اصولوموافق حدیث پریږدو اوپه آیت باندی عمل کوو لیکن دلته یوسوال پرمورِ کیږی.

سوال: سوال داده چی دمدّت رضاعت څخه وروسته یعنی په لوبینی تي رودل بالاتفاق حرمت نه راولی لهذا دا آیت عام مخصوص البعض شو ځکه داقسم ځنی خاص شو او عام مخصوص البعض ظنی ده اودظنی معارضه خبرواحد کولای شی یعنی یه خبرواحد باندی تخصیص ورتلای شی لهذا دآیت مطلب داشو چی په ډیروشیدو څښلوباندی حرمت راځی لیکن پرلږځښلوباندی حرمت نه راځی اوحال داده چی احناف داسی نه وائي.

جواب : جواب داده چی دمدت رضاعت څخه وروسته تئ رودل په دی آیت کښی داخل نه ده ځکه په آیت شریف کښی لفظ دأم راغلی ده أم په معنی داصل ده اوتئ ورکونکی ښځه هغه وخت اصل ده چی هغه کوچنی چی دي تئ ورکړی ده ددی لپاره فرع شی لیکن داهغه وخت فرع ګرزی چی دې په شیدوسره دهغه په غوښه اوهډوکوکی زیادت راشی اوزیادت درضاع په مده کښی راځی یعنی چی هلک کوچنی وی اوکه په لوبینی باندی ورکی بیا دا تئ رودونکی ددی جز اوبعض نه ده اونه تئ ورکونکی دده لپاره اصل ده ځکه پردی دټولو اتفاق ده چی که په لوبینی باندی تئ ورودل شی هغه دده لپاره غذانه ده چی غذانه شوه نو دده په غوښه اوهډوکوکی زیادت نه راولی چی زیادت نه راغی نوجز اوبعض نه شو لهذا دا په دی آیت کښی داخل نه ده چی داخل نه شو نو دده په وتلوباندی آیت عام مخصوص البعض نه شو نوپه دی وخت کښی بیا خبرواحددده معارض نشی واقع کیدای.

وَاَمَّا اَلْعَامُ اَلَّذِي خُصَّ عَنْهُ اَلْبَعْض فَحُكْمُهُ اَنَّهُ يُحْتَجُّ بِهِ فِي اَلْبَاقِي مَعَ لاحْتِمَالِ فَاِذَا قَامَ اَلدَّلِيلُ عَلَى تَخْصِيصِ اَلْبَاقِي يَجُوزُ تَخْصِيصُه بِخَبَرِالْوَاحِدِ وَالْقِيَاسِ اِلَي اَن يُبْقِي اَلثُلثُ وَبَعْدَ ذَالِكَ لاَيَجُوزُ تَخْصِيصُهُ فَيَجِبُ اَلْعَمَلُ بِهِ.

ژباړه : اوهغه عام چی دده څخه بعض افراد خاص کړشوی وی حکم ئي داده چی عمل کول په باقی افرادو دده واجب ده سره له احتماله دتخصیصه نوکه دباقی افرادپرتخصیص دلیل پیداشو په خبرواحد اوپه قیاس باندی ئی تخصیص جائزده ترهغه وخته چی دری افراده ترعام لاندی پاتیږی ددی نه وروسته تخصیص جائزنه ده.

تشریح : مصنف رحمه الله دلته دعام ددوهم قسم تعریف اوحکم بیانوی اوتردی مخکی باید تخصیص وپیژنو.

دتخصیص تعریف : تخصیص په لغت کښی دی ته وایی چی له مجموعی دافرادو څخه بعض افرادله حکمه څخه خارج کړی اوپه اصطلاح کښی دی ته وائي چی عام دکلام مستقل موصول په ذریعه باندی پربعض افرادباندی حصرکړی یعنی دکلام مستقل موصول په ذریعه بعض افرادخارج کړی اوبعض افرادترعام لاندی پریږدی.

کلام مستقل هغه ته وائي چی هغه حکم فائده کوی اوپه افاده دحکم کښي چاته احتاج نه لری اوکلام موصول دی ته وائي چی په عام اومخصص دواړوباندی یوځل تلفظ وشی اوکه ددوی دوؤ تلفظ بیل بیل وی هغه ته په اصطلاح کښی تخصیص نه ویل کیږی بلکه هغه نسخه ده اودتخصیص په تعریف کښي په قیددکلام سره عقل اوعادت خارج شو که دعقل اوعادت په ذریعه دعام بعض افرادخارج وؤ هغه ته هم په اصطلاح کښی تخصیص نه ویل کیږی .اوپه قیدمستقل سره استثناو اوصفت خارج شو که داستثنااوصفت په ذریعه دعام بعض افرادخارج

شوی وؤ هغه ته هم په اصطلاح کښی تخصیص نه ویل کیږی اود موصول په قید سره نسخه خارجه شوه. داخبره یادساته چی دتخصیص داتعریف په نزد داحناف ده.

اودشوافع په نزد تخصیص عام ده که کلام وی اوکه غیرکلام وی اوکلام مستقل وی اوکه غیر مستقل وی اومتصل وی اوکه غیرمتصل وی په ټولوصورتوکښی امام شافعی تخصیص ورته وائي ځکه دامام شافعی په نزدعام هغه ده چی حصرشوی وی پربعض افرادو خواه که په کلام سره وی اوکه په غیرکلام اوکه په مستقل وی اوکه په غیرمستقل کی په موصول وی اوکه په غیرموصول حاصل دکلام داده چی په دی قسم دعام کښی د اصولینودری قوله دی.

اول مذهب : اول قول دشیخ ابوالحسن کرخی اوابوعبدالله جرجانی اوعیسی ابن ابان رحمهم الله ده دوی حضرات وائی چی عام له تخصیص وروسته حجت نه ده نه حجت قطعي ده اونه ظني ده یعنی له تخصیصه بعدپه ده باندی عمل کول واجب نه ده بلکه په دی کښی توقف خواکه مخصوص افرادمعلوم وی لکه په دی قول کښی اُقتلوالمشرکین ولا تقتلواهل الذمة اوکه نه وی معلوم لکه په دی قول کښی اُقتلوت المشرکین ولا تقتلو تعضهم .

دوهم مذهب : دعامه علماءُ ده دوی حضرات وائی که مخصوص افرادمعلوم وو بیاعام په باقی افرادکښي قطعی ده لکه څرنګه چی مخکی ترتخصیص قطعی وو اوکه نه وو معلوم بیاعام حکم ساقط ده په باقی افرادکښي بالکل حجت نه ده آن تردی چی دمتکلم له خواهئ بیان راځی.

دریم مذهب : دقاضی امام ابوزید رحمه الله اومصنف رحمه الله چی په متن کی ذکر ده مصنف رحمه الله داسی وائی چی عام له تخصیص بعد قطعی نه ده بلکه ظنی ده لیکن کوم افراد چی له تخصیصه بعدباقی پاته دی په هغوباندی عمل کول واجب ده خواه که مخصوص افرادمعلوم وی اوکه نه وی لیکن داخبره یادساته چی په باقی افرادکښی دعمل وجوب قطعی نه ده بلکه ددی احتمال سره واجب ده چی په باقی افرادکښي هم تخصیص جائزده.

مصنف رحمه الله وائی کله چی په یوځل تخصیص سره دلیل قطعی ظنی شو نواوس خبرواحد اوقیاس دده معارض واقع کیدای شی اوپه باقی افرادکښی دخبرواحد اوقیاس په ذریعه تخصیص جائزده اوداخبره یادلره چی دعام ترکومه وخته تخصیص جائزده په دی باره کښی دمصنف رحمه الله اوبعض مشائخ رأیه داده چی دعام ترهغه وخته تخصیص جائزده چی تردې لاندی دری افراده باقی پاتیږی کله چی ده ته دری افراده پاته شو نوپه دی باندی عمل کول واجب ده اوله دی نه بعدنورنخصیص جائزنه ده دلیل ئي داده چی ټول اهل لغت پردی خبره متفق دی چی دجمع اقل (کم) افراد دری دی اوکه تردی هم کم شی بیاعام باقی نشو پاته بلکه نسخه شو اودعام نسخه په خبرواحد اوقیاس سره جائزنه ده بلکه پرخبرمشهوریامتوتر سره نسخه کیدی شی.

اومصنف رحمه‌الله داتعریف دهغه عام کوی چی هغه یالفظاً یامعناً داوړه جمع وی اونکره وی لکه مسلمون اومشرکون او یاصرف معناً جمع وی لکه قومٌ رحطٌ اوهغه جمع چی معرفه په الف لام جنسی وی اوهمدارنګه من او ما ددغه قسم جمعوله درو څخه وروسته هم تخصیص جائزده لیکن یوفرد پریښودل ضروری دی.

خلورم مذهب : دجمهورومزاهب داده چی استثنانه بغیرپه ټولواوعاموالفاظوکښی تریوه پوری تخصیص جائزده.

وَاَنَّمَا جَازَ ذَالِکَ لاَنَّ لِمُخَصِّصَ الَّذِی اَخرَجَ اَلبَعضَ عَنِ الجُملَةِ لَوَاَخرَجَ بَعضًامَجهُولاً یَثبُتُ الاحتِمَالُ فِی کُلِّ فَردٍ مُعَیَّنٍ فَجَازَ اَن یَکُونَ بَاقِیاً تَحتَ حُکمِ العَامِ وَجَازَ اَن یَکُونَ دَاخِلاً تَحتَ دَلِیلِ الخُصُوصِ فَاستَوَی الطَّرفَانِ فِی حَقِّ اَلمُعَیَّنِ فَاذَاقَامَ الدَّلِیلُ الشَّرعِیُّ علی اَنَّهُ من جُملَةِ مَادَخَلَ تَحتَ دَلِیلِ الخُصُوصِ تَرَجَّحَ جَانِبُ تَخصِیصِه وَاِن کَانَ المُخَصِّصُ اَخرَجَ بَعضاً مَعلُوماً عَنِ الجُملَةِ جَازَ اَن یَکُونَ مَعلولاً بِعِلَّةٍ مَوجودَةٍ فِی هذَاالفَردِ اَلمُعَیَّنِ فَاذَاقَامَ الدَّلِیلُ اَلشرعِیُّ عَلَی وُجُودِ تِلکَ العِلَّةِ فِی غیرِ هذَاالفَردِ اَلمُعَیَّنِ تَرَجَّحَ جِهَةُ تَخصِیصِه فَیُعمَلُ بِه مَعَ وُجُودِ الاحتِمَالِ.

ژباړه : اوددلیل قطعی له تخصیصه بعدپه خبرواحداوقیاس دتخصیص دجوازوجه داده چی مخصیص (تخصیص کونکی) که بعض نامعلوم افرادخاص کړی وو بیاپه هرفرد معین کښی دااحتمال شته چی دغه فرد دی دعام په حکم کی پاتې وی دااحتمال هم شته چی تردلیل دخصوص دی لاندی وی په هرفردمعین کښی دادوه احتماله علی سویه (برابر) دی اوس که دلیل شرعی موجودشو پردی چی دافردمعین له هغه افرادوڅخه ده چی هغه تردلیل دخصوص لاندی دی نوجانب دتخصیص ته ئی ترجیح ورکوو اوکه مخصیص بعض معلوم افراد خارج کړی وو نوبیا داممکنه ده چی دابعض معلوم به دیوعلت په وجه خارج شوی وی اوس که له دغه معلوم فردنه بغیرپه بل فرد کی ددغه علت پر وجودباندی شرعی دلیل موجودشو نوبیاجانب دتخصص ته ترجیح ورکوو اوپه باقی افرادوباندی عمل کووسره له احتماله د تخصیص.

تشریح : مصنف رحمه‌الله داخبره مخکی کړی ده چی که یوځل ددلیل قطعی (آیت) اوحدیث مشهور (اجماع) په ذریعه په عام کښی تخصیص وشو بیاپه خبرواحداوقیاس سره هم تخصیص ورتلای شی په دی خبره کښی مصنف رحمه‌الله ددی دلیل بیان وکی چی خلاصه ئی داده چی کله ددلیل قطعی په ذریعه په عام کښی تخصیص وشوعینی له حکم دعام څخه بعض افرادخارج شو که معلوم افراد وی اوکه مجهول وی ددی عام قطعیت ختم شو بلکه ظنی شو اوخبرواحداوقیاس هم ظنی ده اوبه یوه ظنی دبل ظنی تخصیص کیدی شی لهذا په خبرواحداوقیاس سره دعام مخصوص منه البعض تخصیص کیدای شی.

تفصیل ئی داده هغه دلیل قطعی چی بعض افرادئی له حکم دعام څخه خارج کړی وی ددی دوه صورته دی یوداچی معلوم افرادوی اوبل داچی نامعلوم افراد وی.نامعلوم افراد لکه په دی مثال کی اقتلوامن فلان ولاتقتلوابعضهم دلته بعض نامعلوم دی او همدارنګه په اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا کښی خاص کړشوی افرادنامعلوم دی ځکه دلته لفظ دبیع باندی الف لام دجنس راغلی ده نوټولوافرادودبیع لره شامل ده که بیع بالتساوی وی اوکه بالتفاضل وغیره لیکن اللّٰه ﷻ دربوا په لفظ هغه بیعه خاصه کړه چی هغی کښی تفاضل (زیادت) وی لیکن چی دی ته وګوری چی دبیع بنیاد دفضل اوزیادت (نفع) لپاره نبودل شوی ده نومعلومه ده چی ربوا څخه مطلق زیادت او فضل مرادنه ده بلکه دفضل اوزیادت یوخاص صورة مراددده چی دآنحضرت ﷺ تربیانولو مخکښی مورته معلومه نه وؤ نوتردی بیان مخکی ربوا مجهوله وه.

اودمعلوم مثال لکه اللّٰه ﷻ فاقتلوالمشرکین حیث وجدتموهم ددی قول نه وروسته هغه امن غوښتونکی مشرکین له حکم دقتل څخه خارج کړو په دی قول وان احدمن المشرکین استجارك فاجره ترجمه که بعض مشرکین له تاځخه امن وغواړی امن ورکه.

حاصل دادی چی که معلوم افرادخارج شوی وی اوکه نامعلوم خوپه هرفردکښی دااحتمال شته چی دعام ترحکم دی لاندی وی اودااحتمال هم شته چی دخاص ترحکم دی لاندی وی اودا داوړه احتماله په دی فردکښی علی السویه یعنی سره برابردی لیکن که له دی نه وروسته دلیل شرعی که ظنی وی اوکه قطعی وی راشی او ددی ثبوت وکړی چی دا معلوم فردله افرادومخصوصه وؤ څخه ده نوجانب دتخصیص ته ترجیح ورکړکیږی اودافرد له حکم دعام څخه خارج ده اوددی لپاره چی پوه جانب ته پربل ترجیح ورکړشی چونکه دلیل ظنی کافی ده لهذا دلته هم جانب دتخصیص ته پرعدم تخصیص باندی ترجیح په قیاس اوخبرواحد سره جائزده.

اوکه دلیل دخصوص بعض معلوم افرادخارج کړی وؤ په دی کښی دااحتمال شته چی دامعلوم افراد چی له حکم دعام څخه خارج شوی دی ضروربه دی لره یوعلت وی اوس که ددی فرده بغیرپه بل فردکښی ددی علت پروجوددلیل راشی نوبیاددی فرددتخصیص جهت راجح ده پرنه تخصیص باندی.خواه که دلیل قطعی پروجود دعلت قائم شی اوکه ظنی ځکه مورمخکښی داخبره یادکړه چی دیوجهت دترجیح لپاره پربل جهت باندی ظنی دلیل کافی ده.نوکله چی دارنګه شوه نوداخبره ثابیته شوه چی ددلیل قطعی په ذریعه له تخصیصه وروسته په خبرواحداوپه قیاس سره هم تخصیص جائزده.په آخرکی مصنف رحمه‌الله داخبره کوی چی دعام په باقی (پاته) افرادو باندی عمل واجب ده.

فَصلُ فی المُطلَق وَالمُقید

فصلُ فی المُطلَق وَالمُقیدذَهَبَ اَصحَابُنَاالی اَنَ المُطلَقَ من کتاب اللہ تعالی اذَااَمکَنَ اَلعَمَلُ باطلاقِہٖ فَالزِّیَادَ ۃُ عَلَیہ بخَبرِوَاحدوَالقِیاس لایَجُوزُ مَثالُہٗ فی قَولِہ تَعالَی فَاغسلُو وَجُوھَکُم فَالمَامُورُ بِہٖ ھُوالغسلُ عَلی الاطلاق فَلایَزَادُ عَلَیہ شرطُ النِّیَۃ وَالتَرتِیبُ وَالمُوالاۃ وَالتَسمِیَۃ بالخَبروَلکن یُعمَلُ بالخَبرعَلی وَجہ لایَتَغَیرُ بِہ حُکم الکِتَاب فَیُقَالُوالغَسلُ المُطلَقُ فرضٌ بحُکمِ الکِتَاب وَالنِّیَۃ سُنَۃٌ بحُکمِ الخَبر.

ژباړه : فصل دمطلق اومقید په بیان کښی ده زمونږ علماء (احناف) وائی که دمطلق دکتاب اللہ په اطلاق عمل ممکن وؤ زیادت په خبرواحد اوقیاس وربانډی نه ده جائز ددی مثال دا قول دالله ﷻ فاغسلوجوھکم ده په دی کښي ماموربه مطلق غسل ده لهذانیت اوموالاة اوبسم الله شرط بلل په خبرواحد اوقیاس جائزنه ده لیکن په خبربانډی په داسی طریقه عمل کوؤ چی حکم دکتاب الله ﷻ ته تغیرونه رسوی نوبه مطلق غسل فرض وګڼو په کتاب الله ﷻ سره اونیت اوترتیب اوموالاة اوبسم الله به سنت وګڼو په حکم دخبر.

تشریح : مصنف رحمه الله وائي چی په دی فصل کښی دمطلق اومقیدذکرکوؤ مطلق اومقید دواړه دکتاب الله ﷻ اقسام دی خکه دا دخاص اقسام دی اوخاص دکتاب الله قسم ده لهذا دوی هم دکتاب الله اقسام دی مطلق هغه لفظ ده چی صرف پرذات دلالت کوی بغیردلحاظ دوصف اومقید هغه لفظ ده چی پرذات دلالت کوی لیکن سره له لحاظه دیووصف.

مصنف رحمه الله وائي چی زمونږ علماء (احناف) مذهب داده چی ترکمه وخته چی دمطلق په اطلاق سره عمل ممکن وی زیادت په خبرواحد اوقیاس وربانډی جائزنه ده.

داحناف دلیل : داده چی پرمطلق دکتاب الله باندی زیادت په خبرواحد او قیاس سره تقید دکتاب الله ده اوتقیددکتاب نه ده بلکه نسخه داطلاق دکتاب الله ده اوداخبره مونږمخکی ذکرکړی ده چی کتاب الله قطعی ده اوخبرواحد اوقیاس ظنی دی قطعی په ظنی سره نه شی نسخه کیدی لهذا په خبرواحد اوپه قیاس سره نه اصل دکتاب الله نسخه کیږی اونه ئی وصف وجه داده چی په ناسخ کی داشرط ده چی له منسوخ سره به په قوت کښی برابروی اویاترمنسوخ په قوت کښي زیات وی اوظنی په قوت کښي له قطعی سره نه برابرده اونه زیات ده بلکه کم ده لهذا ظنی قطعی نشی نسخه کولای.

مصنف رحمه الله وائي چی دمطلق مثال په آیت وضوکښی فقط دغسل ده په دی کښی داحناف مذهب داده چی په اوداسه کښی داعضاء ثلاثه صرف پریمینځل فرض ده اودسر صرف مسح فرض ده نه مولاة شرط ده اونه نیت شرط ده نه بسم الله ویل فرض ده.

دامام مالک په نزد موالاة شرط ده اودلیل ئي داده.

دامام مالک دلیل : داده چي آنحضرت ﷺ پرموالاة همیشتوب کړی ده او دا ددی علامه ده چي موالاة شرط ده.

اواصحاب ظواهر وائي چي داودس دشروع په وقت کښي بسم الله فرض ده.

داصحاب ظواهردلیل : ددوی دلیل داحدیث ده لاوضوءلمن لم یُسمِّ.

اودامام شافعي په نزد نیت اوترتیت فرض دی دلیل ئی داحدیث ده.

دشوافع دلیل :دلیل داحدیث ده لایُقبل الله صلوة إمرء حتی یضع الطهور ل مواضعه فیغسل وجه کم ثم یدیه الله ﷻ نه قبلوی لمونځ ترڅوچي داوداسه اندامونه پرترتیب نه پریمینځل شي یعنی اول مخ بیا لاسونه دلته لفظ دثم دترتیب لپاره ده اودنیت دفرضیت لپاره ئي دلیل داحدیث ده إنّما الاعمال بالنّیات ددی حدیث مقتضی داده چي صحت د اعمال پرنیت ده اواودس هم یوعمل ده لهذا داوداسه صحت هم موقوف پرنیت ده نوځکه نیت دوضولپاره فرض ده.

داحناف دلیل : اوداحناف دلیل داده چي په آیت دوضوء کښي الله ﷻ د دوڅیانو حکم کړی ده (۱) غسل (۲) مسح ،دا داوړه خاص دی اومطلق دی خاص په دی وجه دی چي ددوی معنی معلومه ده غسل دأبوبهولوته وائي مسح پرسرلاس تیرولوته وائی اومطلق په دی وجه دی چي دنیت اوترتیب اوموالاة اوبسم الله په قیدسره مقیدنه دی یعنی دا یو وصف ورسره لحاظ نه ده نوپردی طریقه دآیت مطلب داشو چي په اوداسه کښي داعضاء ثلاثه یعنی لاس ،مخ ،پښی مطلق پریمینځل فرض ده که مولاة وی اوکه نه وی نیت وی اوکه نه وی ترتیب وی اوکه نه وی بسم الله وی اوکه نه وی .اوس که په مزکوره احادیثوسره دنیت اوترتیب اومولاة شرطیت زیات کړی نوداخبار أحادپه ذریعه پرکتاب الله باندی زیات راغی اودکتاب الله اطلاق نسخه شو اوحال داده چي داخبارأحادپه ذریعه نه اصل دکتاب الله ﷻ نسخه کیږی اونه وصف دکتاب الله ﷻ لهذا په مزکوره احادیثوسره نیت ترتیب اوموالاة شرط کول جائزنه ده.

لیکن په مزکوره احادیثوباندی بایدپه داسی طریقه عمل وشی چي حکم دکتاب الله ته تغیرونه رسیږی لکه موږچي وایو مطلق غسل اومسح فرض دی په حکم دکتاب اونیت اوترتیب اوموالاة سنت دی په حکم داخبارأحاد.

سوال : اخبارأحادلکه څرنګه چي شی سنت کیدای شی همدارنګه په واجب هم کیدای شی لکه په حدیث لاصلوة الابفاتحة الکتاب باندی چي فاتحه ویل په لمانځه کښی واجب شوه نولکه څرنګه چي په خبرواحد سره په لمانځه کښی فاتحه ویل واجب شو دارنګه دی په دی اخبارأحادسره هم بسم الله اوترتیب اوموالاة اونیت فرض شی.

جواب داده چی پرولاغیره باندی دلالت کونکی اخبارأحاد داوداسه شرطیت په باره کښې راغلی دی او اودس تابع (شرط) دلمانځه لپاره اوحدیث لاصلوۃ الخ دلمانځه دشرط په باره کښی راغلی دی نواوس که مورِ نیت وغیره واجب کړو بیا داصل (یعنی صلوة) دتابع اوفرع (یعنی وضوء) دتابع (نیت وغیره) په منځ کښې فرق نه راغلی یعنی دلمانځه تابع چی فاتحه ده هم واجب شوه اودوضوء تابع چی نیت وغیره دی هم واجب شو اوحال داده چی داصلویعنی لمونځ اووضوء په منځ کښی فرق شته نوکله چی داصلوپه منځ کښې فرق وؤ نو دفروع په مینځ کښې هم فرق شته اوکه فرق ورنه کړواودواړه واجب کړو. دا له موضوع شرعی څخه مخالفت ده ددی مخالفت څخه دځان ساتلولپاره مورِولاء وغیره سنت کړو.

څوفائدی : مصنف رحمۃ اللہ علیہ دکتاب دبیان مطابق دکتاب دمسئلی تشریح وکړه لیکن پوره تحقیق په کتابوداحناف کی شوی ده چی مزکوره تولوحدیثوته ئي جوابونه ورکړی وی مثلاً امام مالک ته جواب داسی ورکوو چی دنبی کریم ﷺ همیشتوب پریوعمل دوجوب علامه نه ده ځکه نبی کریم ﷺ په آخردرمضان کی پراعتکاف همیشتوب کړی ده اوحال داده چی اعتکاف سنت مؤکده هوکه دهمیشتوب سره سره ئی پرپرینبودلوباندی منع کړی وه بیا دجوب علامه ده.

اوداصحاب ظواهر دحدیث دلاوضوء لمن لم یسم جواب داده چی په حدیث شریف کښی نفی دکمال ده دصحت نفی نه ده یعنی بغیردبسم الله وضوءداسی کامل نه ده چی ثواب پر مرتب وی .اودترتیب دفرضیت لپاره چی حدیث د لایقبل راوړل شوی وؤ جواب ئي داده چی داحدیث په نزد دمحدیثینوضعیف ده او همدارنګه ابوداؤدکښی یوروایت شته چی نبی کریم ﷺ اودس وکړ اومسح ئی هیره شوه لیکن داوداسه له فراغت څخه وروسته ئی مسحه وکړه نوکه ترتیب فرض وائي نبی کریم ﷺ به داوداسه اعاده کړی وائي خوچی اعاده ئی نه وکړه نومعلومه شوه چی ترتیب فرض نه ده اودحدیث إنما الاعمال بالنیات جواب داده چی ترلفظ اعمال مخکته لفظ دثواب مقدر ده لهذا معنی دحدیث داشوه چی داعمالوثواب موقوفه پرنیت ده نوپه دی حدیث سره نیت فرض نه شو.

وَكَذَالِكَ قُلْنَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ اَنَّ الْكِتَابَ جَعَلَ جَلْدَالْمِائَةِ حَدًّا لِلزِّنَا فَلَايُزَادُ عَلَيْهِ اَلتَّغْرِيبُ حَدًّا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ اَلسَّلَامُ اَلْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُمِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ بَلْ يُعْمَلُ بِالْخَبَرِ عَلَى وَجْهٍ لَايَتَغَيَّرُ بِهِ الْكِتَابُ فَيَكُوْنُ اَلْجَلْدُ حَدًّا شَرْعِيًا بِحُكْمِ الْكِتَابِ وَالتَّغْرِيبُ مَشْرُوْعًا سِيَاسَةً بِحُكْمِ الْخَبَرِ.

ژباړه : اوهمدارنګه مورِ وایو په دی قول دالله ﷻ الزانیة والزانی فاجلدوکل واحد منهما مائة جلدة کښی چی کتاب سل دوری حد ټاکلی ده دزنالپاره نوپه قول دنبی کریم ﷺ البکر بالبکر جلدمائة وتغریب عام په یوکال جلاوطنۍ حد ګرزولوباندی زیادت نشی کولای بلکه په خبرپه دی طریقه

عمل کیږی چی حکم دکتاب ته تغیرونه رسوی هغه طریقه داده چی سل دوری حد شرعی ده په حکم دکتاب اویو کال جلاوطنی حدده په حکم دخبر.

تشریح : مصنف رحمه الله وائی لکه څرنګه چی په آیت دوضوء کښی دغسل اومسح داطلاق په وجه په خبر واحد سره دنیت زیادت نشوای کیدای همدارنګه دحد زنا پر آیت دیو کال شړلو (جلاوطنی)زیادت په خبرواحد سره نشی کیدای ددی مسئلی تفصیل داده چی که یو غیر واده والا نراوښځی زنا وکړه ددوی سزاء په نزد داحناف صرف سل (۱۰۰) دوری ده اوداامام شافعی په نزد سل دوری او یو کال له وطنه شړل ده یعنی دامام شافعی په نزد یو کال شړل دحد جزده.

دشوافع دلیل : دامام شافعی داده دی وائی چی مونږ سل دوری په کتاب الله الزانیة والزانی باندی ثابته وو اووکال له وطنه شړل په حدیث دنبی کریم ﷺ باندی ثابته

وو نبی کریم ﷺ وائی چی که یو به واده نرله بی واده ښځی سره زنا وکړی ددوی سل دوری اویو کال له وطنه شړل ده.

داحناف دلیل : دامام ابو حنیفه دلیل داده چی الله ﷻ وائی چی دزانی اوزانیې سزاء سل دوری ده اودا مطلق ده په جلاوطنی اوداسی بل شی باندی مقیدنه ده اوداطلاق تقاضی داده چی داسل دوری په هرصورت کښی کافی دي اوس که په حدیث البکر بالبکر باندی جلاوطنی پرزیات کړو یعنی دحدجزئی وګرزوؤ نوپه خبرواحدسره پر کتاب الله زیادت راغی اوکتاب الله یی مقیدکړ دازیادت اوتقید نه ده بلکه نسخه داطلاق دکتاب الله ده اوداخبره مونږ مخکی کړی ده چی په خبرواحدسره نه دکتاب الله اصل نسخه کیدای شی اونه ئی وصف البته په خبرواحدباندی عمل کوؤ هغه په داسی طریقه چی حکم دکتاب الله ته تغیرنه ورسوی هغه داده چی سل دوری حد شرعی ده په حکم دکتاب الله اویوکال جلاوطنی دحد شرعی جز نه ده بلکه سیاسةً مشروع ده یعنی که دوخت امام په جلاوطنی کښی مصلحت لیدی جلاوطنه دي کړی اوکه ئی نه لیدی نه دي جلاوطنه کوی اوهمداوجه ده چی جلاوطنی ترزناپوری خاص نه ده بلکه په هرجنایت کښی که امام په جلاوطني کښی مصلحت لیدی جلاوطنه دي کړي لکه یووخت چی نبی کریم ﷺ حیت نامی مخنث مصلحةً له مدینی منوری څخه وشړی اوحال داوؤ چی دغه حد نه وؤ اوهمدارنګه حضرت عمر ﷺ اُمیه بن خلف زانی سل دوری وواهی اوبیا ئی جلاوطنه کړ اوهغه ولاړی وهرقل ته اونصرانی شو کله چی حضرت عمر ﷺ په دی واقعه خبرشو بیا ئی وویل چی بیا به زه څوک جلاوطنه نه کړم له دی واقعی څخه هم دامعلومه شوه چی جلاوطني حد نه ده څکه که حد وائي بیا حضرت عمر ﷺ داسي نه ویل څکه دحد په ساقطولوکښی دچاه اختیارشته.

فائدی : څوخبری ددی ځای مطابق یادساته (۱)داچی دلته په آیت کښی له زانیه اوزانی څخه غیرمحصنه اوغیرمحصن مراده یعنی داسل دوری دغیرمحصنه اومحصن سزاء ده اودمحصن

اومحصنی سزاء رجم ده لکه دالله ﷺ منسوخ التلاوته قول الشیخ والشیخة اذا زنیا فارجموهما نکالا من کنبی اویا په حدیث لِمَا مَوْزِیَمَ سره ثابت ده دوهمه خبره داده چی الله ﷺ دزنا په بیان کنبی زانیه مقدمه کړه اودحد سرقه په بیان کنبی ئی سارق مقدم کړ ددی وجه داده چی زنا له شهوته پیدا کیږی اوشهوت په بنځه کی ډیروی اوسرقه (غلا) په جرأت دلاوری سره کیږی اودلاوری په نرکښي ډیره وی اودوهمه وجه ئي داده چی په زنا کښي بنځه اصل وه اوپه غلاکښي نراصل وه اواصل لره تقدم حاصل وی لهذا په زناکښي بنځه مقدمه کړه اوپه سرقه کښي نرمقدم کړ.

وکذالکَ قُلْنَا فی قوله تَعَالی وَالْیَطَّوَّفُوابِالْبَیْتِ اَلْعَتیقِ مُطْلَقٌ فی مُسَمّی الطَّوافِ بِالْبَیْتِ فَلایُزادُعَلیه شَرطُ اَلْوُضوءِ بِالْخَبَرِ بَل یَعْمَلُ بِه عَلی وَجه لَایَتَغَیَّرُ بِه حُکْمُ الْکِتَابِ بِاَن یَکُونَ مُطْلَقُ اَلطَّوافِ فَرضٌ بِحُکْمِ الْکِتَابِ وَالْوُضُوءُ وَاجِبًا بِحُکْمِ الْخَبَرِفَیُجْبَرُالنُّقصَانُ الْاَزِم بِترکِ اَلْوُضوءِ الْوَاجِبِ بِالدَّمِ.

ترجمه : اوهمدارنګه داقول دالله ﷺ ولیطوفوا بالبیت العتق په حکم دطواف دبیت الله کنبی مطلق ده زیادت په خبره سره نشی وربانډی کیدای دوضوء په شرط کولو سره بلکه په خبرسره عمل کیږی په دی طریقه چی حکم دکتاب ته تغیر ونه رسیږی په دی طریقه چی مطلق طواف فرض شی په حکم دکتاب اووضوء واجب شی په حکم دخبرنوبیابدله ورکوی په وینه سره دهغه نقصان چی په پرینبودلو داودسه سره راغلی دی..

تشریح : مصنف رحمه الله وائی لکه څرنګه چی پر آیت الزانیه والزانی الخ باندی دیوکال جلاوطنی زیادت په خبرواحد سره نشوای کیدای اوعام نه شوی په مقید کیدی همدارنګه پر آیت دطواف باندی شرط دوضوء په خبرواحد سره نشی زیادت کیدای اونه اطلاق دعام مقید کولای شی تفصیل داده.

داحناف مذهب : داحناف مذهب داده چی په فریضه دحج کنبی طواف زیارت فرض ده لیکن اودس فرض نه ده بلکه واجب ده یعنی بی له اوداسه طواف صحیح ده لیکن په پرینبودلو دواجب چی کوم نقصان راشی دهغه دفع به ددم په ذریعه کوی.

دشوافع مذهب : دامام شافعی په نزد طواف زیارت فرض ده دلیل ئی مزکوره آیت ده او همدارنګه دده په نزد وضوء هم فرض ده دلیل ئی حدیث الطواف حول البیت مثل الصلوة ده.

داحناف جواب : دامام شافعی دلیل ته داحناف جواب داده چی داقول دالله ﷺ ولیطوفوا بالبیت په سلسله دطواف کنبی مطلق ده ځکه دطواف معنی داده چی دکعبی شریفی پرشاه وخواه راګرزیدل خواه که په اوداسه سره وی اوکه بغیرد اوداسه وی یعنی په آیت کنبی داوداسه دشرطیت اونه شرطیت قید نشته لهذا دآیت مقتضی داده چی مطلق طواف فرض ده اوس که ددی خبر الطواف بالبیت مثل الصلوة په واسطه باندی اودس شرط وبلل شی لکه شوافع چی وائي نوپه خبرواحد سره پرکتاب

الله باندی زیادت راغلی او حال داده چی مورمخکی داخبره کړی ده چی په خبرواحد سره نه د اصل دکتاب نسخه جائز ده اونه دصف بلکه په خبرواحد سره به په داسی طریقه عمل کوو چی حکم دکتاب ته تغیر نه ورسیږی لهذا مطلق طواف فرض ده په حکم دکتاب الله اووضوء واجب ده په حکم دخبرواحد نواوس که په طواف کښی اودس پاته شی طواف صحیح ده لیکن څه نقصان نشته چی هغه ترک (پریښودل) دا اوداسه ده دهغه دفع به په دم سره وکړو.

فائدی : په قرآن کی بیت په عتیق سره مصوفه کړددی څووجه شته (۱)داچی عتیق په معنی دقدیم (مخکینی) سره ده چونکه بیت الله یوقدیم کور وؤ لهذا ورته عتیق وویل شو (۲)دوهم دا چی عتیق په معنی دآزاد ده چونکه کعبه شریفه هم دجبابره وؤ له لاسو آزاده وه لهذا ورته عتیق وویل شو تاسوته معلومه ده چی ابرهه یولوی لښکردفیلانودکعبی دنیست کولولپاره دمکی طرف ته روان کړ اوالله ﷻ دمرغانوپه ذریعه دکعبی حفاظت لپاره دهمیشه لپاره نیست اونابودکړل (۳)داچی عتیق له عتیق الطیرخخه اخذشوی ده په معنی دقوی ده چونکه دکعبی بیناقوی اوسخته ده لهذا ورته عتیق وویل شو.

سوال : په آیت شریف کښی مطلق طواف ذکرده اوه (۷) شوطه له حجراسوددشروع قید نشته ورسره اوحال داده چی احناف داشرط بولی اودانه ده بلکه زیادت پرکتاب الله ده نوچی تاسوته زیادت پرکتاب الله جائزده په شرط کولو ده اوه (۷) شوطه اوشروء له حجراسوده نوشوافع ته زیادت کول په شرط والی دوضوء ولی نه ده جائز.

جواب : نورالانواردددی جواب داسی کړی دی چی اوه (۷)شوطه اوشروء له حجره اسوده دا په خبرمشهورسره ثابت دی اوپه خبرمشهورسره زیادت پرکتاب الله په اتفاق سره جائزده.

وَكَذَالِكَ قَوْلُه تَعالى وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ مُطْلَقٌ فِی مسمّی الرُّكُوعِ فَلايزادُعَلَيه شَرطُ التَّعديل بِحُكم الخَبرولكن يعمَلُ باالخَبرعَلى وَجهٍ لايَتَغَيَّرُ بِه حُكمُ الكِتَاب فيكُونُ مُطلَقُ الرُّكُوعِ فَرضًا بِحُكمِ الكِتَابِ وَالتَّعديلُ وَاجِبًابِحُكم الخَبر.

زباړه : اوهمدارنګه داقول دالله ﷻ ورکعومع الراکعین مطلق ده په مفهوم درکوع کښی لهذا پرده باندی شرط دتعدیل زیادت کول په خبرواحد سره جائزنه ده بلکه په خبرباندی په دی طریقه عمل کیږی چی حکم دکتاب ته تغیرنه ورسوی نومطلق رکوع فرض ده په حکم دکتاب اوتعدیل واجب ده په حکم دخبر.

تشریح : مصنف رحمه الله وائی لکه څرنګه چی پرآیت دطواف زیادت په شرط دوضوء سره په خبرواحد جائزنه وؤ همدارنګه پردی آیت شرط دتعدیل الارکان په خبرواحد سره جائزنه ده تفصیل داده چی تعدیل یعنی رکوع سجده قومه اوجلسه په اطمینان سره کول دحضرت ابو حنیفه اوامام محمد په نزدواجب ده فرض نه ده لیکن رکوع اوسجده فرض ده.

دشوافع مذهب : دامام شافعی اوامام یوسف په نزد لکه څرنګه چی رکوع اوسجده فرض ده همدارنګه تعدیل الارکان هم فرض ده.

دشوافع دلیل : دامام شافعی رحمه الله ابویوسف رحمه الله دلیل حدیث داعرابی ده هغه داده چی خلادبن رافع مسجدته راغلی اونبی کریم ﷺ دمسجدپه یوطرف کښی ناست وؤ خلادبن رافع بغیرتعدیله لمونځ په تلوارتلوارسره اداکړ اوراغی نبی کریم ﷺ ته ئی سلام وکړ نبی کریم ﷺ دسلام جواب ورکړ اوورته وه ئی ویل فارجع فصل فانك لم تصل لمونځ ادا کړه څکه تالمونځ نه ده کړی حضرت خلادبن رافع دوهم ځل لمونځ اداکړ اوراغلی نبی کریم ﷺ ته ئی سلام وکړ نبي کریم ﷺ دسلام جواب ورکړ اوبیا ئي دا ورته وویل فارجع فصل فانك لم تصل حضرت خلاد په دغه واریاپه دریم واروویل علمنی یارسول الله ای دخدای رسوله ماته لمونځ وښیه نبی کریم ﷺ ورته وویل چی کله ته دلمانځه اراده وکړی نواودس په صحیح طریقه سره وکړه بیا مخ قبلی ته کړه اوتکبیروویایه اوورپسی قرأت ووایه اوبیا په اطمنان سره رکوع وکړه اوچی له رکوع پورته شی اودریږه اوبیا په اطمینان سره سجده وکړه اوچی له سجدی څخه راپورته شی په اطمینان سره کښینه اوبیا په اطمینان سره دوهمه سجده وکړه اوبیا پورته شه تردی چی ودریږی اونورلمونځ هم په دی طریقه اداکړه داحدیث دتعدیل الارکان په فرضیت دلالت کوی څکه دالله ﷺ رسول په ترک دتعدیل الارکان سره لمونځ نفی کړاونفی دلمانځه نه وی بلکه په ترک دفرض شی سره وی لهذا تعدیل فرض ده.

د طرفینوجواب : دطرفینوجواب داده چی دالله ﷺ قول ورکعوا وسجدو خاص ده اومطلق ده خاص له دی وجه ده چی رکوع له قیام څخه کږیدلوته وضع ده اوسجده تندی پرځمکه لګولومعنی لپاره وضع ده اومطلق په دی وجه ده چی په آیت کښی رکوع اوسجده په یوه وصف اوقید سره نه دی مقیداوس که د اعرابی دحیث په ذریعه سره زیادت دفرضیت دتعدیل الارکان وکړو لکه امام شافعی اوامام ابویوسف رحمه الله چی وائي نوددی حدیث په وجه اطلاق دآیت باطل شو اومنسوخ شو اوداخبره مورږاندی کړی ده چی په خبرواحد سره دکتاب الله ﷺ نه اصل نسخه کیدای شی اونه وصف نوکله چی داسی شوه نوپه حدیث داعرابی سره تعدیل الارکان فرض ګنهل صحیح نه ده لیکن په خبرباندی عمل کوو هغه په داسی طریقه چی حکم دکتاب ته تغیرنه ورسوی نومطلق رکوع فرض ده په حکم دکتاب الله اوتعدیل واجب ده په حکم دخبر.

وَعَلٰی هذا قُلْنَا یَجُوزُ التَّوَضِّی بِمَاءِ الزَّعْفَرَانِ وَبِکُلِّ مَاءٍ خَالَطَهُ شَیءٌ طَاهِرٌ فَغَیَّرَ اَحَدَ اَوْصَافِهِ لِاَنَّ شَرْطَ الْمَصِیرِ اِلَی التَّیَمُّمِ عَدَمُ الْمُطْلَقِ الْمَاءَ وَهٰذَا بَقِیَ مَاءً مُطْلَقًا فَاِنَّ قَیْدَ الْاِضَافَةِ مَازَالَ عَنْهُ اِسْمُ الْمَاءِ بَلْ قَرَّرَهُ فَیَدْخُلُ تَحْتَ حُکْمِ مُطْلَقِ الْمَاءِ وَکَانَ شَرْطُ بَقَائِهِ عَلٰی صِفَةِ الْمُنْزَلِ مِنَ السَّمَاءِ قَیْداً لِهٰذَا الْمُطْلَقِ وَبِهِ یَخْرُجُ حُکْمُ مَاءِ الزَّاعْفَرَانِ وَالصَّابُونِ وَالْاَشْنَانِ وَاَمْثَالِهِ وَخَرَجَ عَنْ هٰذِهِ الْقَضِیَّةِ الْمَاءُ النَّجِسُ

بقوله تعالی وَلٰکن یُرِیدُ لِیُطَهِّرَکُم والنجسُ لایفیدُ الطهارة وبهذه الاشارَةُ عُلِمَ اَنَّ اَلحَدَثَ شرطُ یوجُوبِ اَلوَضُوءِ فَاِنَ تحصل الطَّهَارَةَ بدُونِ وُجُودِالحَدَثِ مَحَالُ

ترجمه : اوبنا پردی مورِ وایو چی اودس جائزده په اوبودزعفران اوپه هرهغه شی چی له هغه سره پاک شی گڈ شوی وی اودابو له اوصافوڅخه ئی یووصف بدل کړی وی څکه چی تیمم ته هغه وخت تگ کیږی چی ماء مطلق نه وی اودزعفران اوبه اوداسی دنوری پرخپل اطلاق باقی پاته دی اوداشرط کول چی پرهغه صفت به باقی وی پر پرکوم صفت چی له آسمانه راغلی دی دامطلق لپاره قیدده اوله دی څخه داشنان اوصابون وغیره دابوحکم معلوم شو اوهمدارنگه ماء نجس خارج شوی په قول دالله ﷻ ولکن یرید لیطهرکم څکه په ناپاکه ابوباندی پاکی نه راځي اوهمدارنگه له دی آیت څخه دامعلوم شوه چی بی اودسی داودس دوجوب لپاره شرط ده.

تشریح : مصنف رحمه الله وائي کله چی داحناف په نزد داوڅ چی مطلق به پرخپل اطلاق پاته وی اوعمل کول وربانډی قطعی ده اوزیادت په خبرواحد اوقیاس نشی باندی کیدای لهذا دوی وائي چی هغه اوبه چی زعفران ورسره گڈ وی اویابل پاک شی ورسره گڈ وی اودس کول په جائزده که څه هم دابویووصف تغیرخوړلی وی.

تفصیل داده که په ابوباندی زعفران یابل پاک شی گڈ شوی وی اودابویووصف ئی هم بدل کړی وی په دی شرط چی په اورنه وی پخ شوی اویابه دغه شی دومره زیات هم نه وی چی پرابوغالبه شوی وی نوپه دی صورت کښي په دی ابواودس جائزده اوکه به تیمم ووهی.

داحناف مذهب : داحناف وایی په دی ابو اودس جائزده.

شوافع اومالکیه دلیل : دشوافع اومالکیه مذهب داده چی په دغه ابوسره اودس جائزنه ده بلکه تیمم به وهی.

دشوافع اومالکیه دلیل : د دوی دوهم دلیل داقول دالله ﷻ ده فان لم تجدوماءً فتیمموصعیدًا طیبًا په دی آیت کښی ماء مطلق دی لهذا مطلب داده چی که ماء پیدا نه شوی نوتیمم به وهی اوماء زعفران وغیره داضافت په وجه ماء مقیددی لهذا د دوی په وجُود کښی هم ددی آیت مصداق موجود نه ده یعنی مطلق ماء نشته نوکله چی داسی شو نوپه دوی سره اودس جائزنه ده بلکه تیمم به وهی.

دحضرت امام مالک اوامام شافعی رحمهما الله داهم وائی چی اوبه به پرهغه وصف باقی پرکوم وصف چی له آسمانه نازل شوی دی اوماء زعفران وغیره پرهغه وصف باقی نه دی لهذا ماء مطلق نه دی.

داحناف دلیل : داحناف دلیل اوهمدارنگه ددی په ځنګ کښي ددوی جواب داده چی اضافت دوه قسمه ده (۱)اضافت تعریفی لکه لیث الاسد اوماء البیر اوماء العین په دی دری سره مثالو کښی اضافت لپاره دتعریف ده څکه لیث مشهورنه وو کله چی مضاف اسدته شو دده تعریف وشو اوهمدارنگه په دی نورودوو مثالوکښي اضافت لپاره دتعریف ده (۲) اضافت تقیدی ده لکه ماء الورد دلته

مقیدی په قید ورد سره معنی ئي داده چی هغه اوبه چی له ګلابه څخه نښتیځل شوی وی اوهمدارنګه ماءبطیخ هغه اوبه چی له خټکی څخه نښتیځل شوی وی د دی دواړو اضافتونو فرق داده چی داضافت تعریفی په صورت کښي ماء نفی کول صحیح نه ده یعنی په وخت دوجود دماء زعفران داویل چی اوبه نشته نه ده صحیح اوداضافت تقیدی په صورت کښي نفی صحیح ده یعنی دماءورد دوجودپه وخت کښی ویلای شی چی اوبه نشته اوس مورِ وایو دزعفران اوصابون وغیراضافت دتعریف لپاره دی نوماء زعفران وغیره په وخت کښی ماء مطلق موجودي دی داضافت په وجه نوم دماء نه ده زائل شوی اوبله وجه داهم ده چی کله ماء ذکرشی نودماءزعفران وغیره طرفته ذهن ځی لهذا دا هم د دی معنی ده چی دی اضافت اسم دماء نه ده زائل کړی لیکن ماء ورد ته ذهن انتقال نه کوی لهذادی اضافت اسم دماء زائل کړی ده مثال ئی لکه یوسړی بل ته ووائی چی اوبه راوړه اوهغه ماء زعفران راوړی نودی غلط نه ده اوکه ئی ماء ورد راوړی بیا غلط ده حاصل داده چی په وخت دابوذکرکښی ذهن ماءزعفران ته انتقال کوی داد ماءزعفران دمطلق والی علامه ده لهذا په وخت دوجودماءزعفران کښی تیمم جائزنه ده ځکه تیمم هغه وخت جائزده چی ماء مطلق نه وی اوماء زعفران خومطلق دی اوماء وردادوما بطیخ دوجود په وخت کښي ماء مطلق نشته لهذا ددوی دوجودپه وخت کښی اودس واجب نه ده بلکه تیمم کول جائزده اوامام شافعی چی وائی چی پرهغه صفت به باقی وی دکوم صفت سره چی له آسمانه راغلی دی ددی جواب داده چی دغه شرط لګول دآیت اطلاق مقیدکوی اوپرآیت باندی زیادت ده ځکه په آیت کښی ماء لفظ مطلق ده خواه که پرآسمانی صفت باقی وی اوکه نه وی لهذا شرط لګول تقید داطلاق دآیت ده اوزیادت پر آیت ده داجائزنه ده نوامام شافعی داشرط جائزنه ده. مصنف رحمه الله وائی چی کله داثابته شوه چی مطلق به پرځپل اطلاق پاته وی اواضافت دماء وزعفران ته دتعریف لپاره ده یعنی اسم دماء نه زائله وی نوداهم ثابته شوه چی ماء زعفران وغیره سره اودس جائزده وهذا ما اردنا ذکره من هذا القضیه په دی عبارت سره مصنف رحمه الله دیو سوال دفع کوی.

سوال: لکه څرنګه چی ماء زعفران ماء مطلق دی اودس په جائزده همدارنګه ماء النجس هم ماء مطلق دی اوس دی په جائزشی اوحال داده چی اودس کول جائزنه ده.

جواب: داده چی دالله ﷻ داقول ولکن یریدلیطهرکم پردی دلالت کوی چی اوبه دتطهیراوپاکی آله ده اودوضوء مقصدهم دنجاست حکمیه زوال ده اوپاکی پیداکول ده اوماء نجس پاکی نه راولی اودوضوء مقصدنه په حاصلیږی لهذا په ماء نجس وضوء جائزنه ده نواوس ددی آیت فان لم تجدوا ماءً مقصدداشو چی که تاسوپاکی اوبه نه کړی پیدا نوتیمم ووهی لهذا تردی آیت ماء نجس لاندی نه شوی.

مصنف رحمۃ اللہ علیہ وائي چی دلته په اشارت النص یعنی دآیت ولکن یرید لیطهرکخه اشارهٔ داهم معلومه شوه چی دوضوء دوجوب لپاره حدث شرط ده اوپه دی آیت اذا قمتم الی الصلوة فاغسلو کښی دالی الصلوة څخه وروسته وانتم محدیثون مقدرده نومعنی داشوه کله چی تاسود لمانځه اراده وکړی اوحال داوی چی تاسی بی اودسه یاست اودس وکړی. اودلیل ددی داده چی دضوء مقصد طهارت حاصلول ده طهارت حاصلول دنجاست دزوال نوم ده او دنجاست زوال موقوفه پر طهارت باندی ده لهذا دطهارت دحاصلولولپاره حدث شرط ده او بغیردوجودحدث نه طهارت حاصلول محال ده څکه داتحصیل دحاصلو ده.

قال ابوحنیفة رحمۃ اللہ علیہ المُظاهر اذا جامع امرأتهُ فی خلال الاطعام لایستانف الاطعام لانّ الکتابَ مُطلقٌ فی حقّ الاطعام فلایُزادُعلیه شرطُ عَدمِ المَسیس باالقیاس عَلی الصّوم بَل المُطلق تَجری عَلااطلاقه وَالمُقیدعلی تَقید.

ترجمه : امام ابوحنیفه رحمۃ اللہ علیہ وائي چه مظاهر دوي دخورلو په مینځ کښی دخپلی ښځی سره جماع وکړه دوهدی راګرزول نشته ځکه چی کتاب په حق داطعام کښی مطلق ده لهذا عدم جماع شرط کول په قیاس کولو پرروژه باندی جائزنه ده بلکه مطلق پر خپل اطلاق پاته ده اومقید پرخپل تقید.

تشریح : ددی اصل مطابق چی مطلق به پرخپل اطلاق پاته وی دخبرواحداوقیاس په ذریعه مقیدکول اوزیادت جائزنه ده امام ابوحنیفه یوه مسئله تفریع کوی تفصیل ئی داده که یو سړی له خپلی ښځی سره ظهاروکړی یعنی له خپلومحرماتوسره ئي تشبیه ورکړه مثلا د ښځي ته وویل انت علیّ کظهرابی ښځه ئی پرځان حرامه کړه بیرته که خاوندداوغاړی چی ښځه ځانته حلاله کړی نوپرده کفاره واجبه ده لیکن کفاره دری شیان دی په دروکښی په یوه شی سره کفاره واجبه ده ترتیب ئي داده اول به غلام آزادکړی که ئي ددی قدرت نه وؤ بیا دوی میاشتی پیوسته روژی نیول دی که پردی هم قدرت نه لری نوشپیتو (۶۰) مسکینانوته دی دوهدی ورکړی الله ﷻ وائی وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ هغه خلک چی ظهاروکړی له خپلوښځوخځه اوبیا دوی غواړی چی رجوع وکړی اونویوغلام دی آزادی کړی مخکی تردی چی دوی له خپلوښځو سره جماع کوی داستاسولپاره نصیحت ده الله ﷻ عالم ده په هغه څه چی تاسو ئی کوی اوکه څوک ددی قدرت نه لری دوی میاشتی روژی دی ونیسی مخکی تردی چی له خپلی ښځی سره جماع کوی اوکه څوک داقدرت هم نه لری نوشپیتومسکینانوته دی دوهدی ورکړی دا ددی لپاره چی تاسو دالله ﷻ اوددده رسول تابعدارشی اودالله امرنه منونکولره دردناک عذاب ده.

کله چې په دی آیت کښې مریبی آزادول اودوی میاشتی روژی مقید په قید دمن قبل ان یتماسا سره وژ لهذا په دواړو کښې دتولو اتفاق ده چې که ئي له جماع وروسته رقبه آزاده کړه اویائي له جماع وروسته روژی ونیولی داسړی ګنهګاره ده دالله ﷻ څخه دی بخښنه وغواړی اوهمدارنګه که ئي دروژه په مینځ کښې جماع وکړه ترجماع مخکی روژی ئی په کفاره کښې نه دی حساب هغه روژی به راګرزوی لیکن که ئی د ډوډی ورکولو په مینځ کښې جماع وکړه داحناف په نزد دا کفاره صحیح ده مخکی ترجماع چې ئی کومه ډوډی ورکړی وه هغه اعاده نه غواړی.

دحضرت امام مالک رحمه الله اوامام شافعی رحمه الله اوامام محمد رحمه الله په نزد داکفاره هم صحیح نه ده بلکه ترجماع مخکی ډوډی به راګرزوی د دوی درو دلیل داده چې اطعام که څه هم په قید دمن قبل ان یتماسا مقیدنه ده لیکن رقبه اوروژی په دی قید مقید دی لکه څرنګه چې دروژو په مینځ کی دجماع کولوپه وجه ترجماع مخکی روژو اعاده غوښته همدارنګه داطعام په مینځ په جماع کولوسره ترجماع مخکی اطعام اعاده غواړی او اطعام چې مور پر روژه قیاسوژ علت ئی داده چې اطعام اوروژه دواړه دکفاری هغه اقسام دی چې دزجراوعقوبت لپاره دی یعنی لکه څرنګه چې دروژو په مینځ کښې دجماع کولو په وجه اعاده سختی کول ده همدارنګه داطعام په مینځ کښې په جماع کولوسره سختی ورسره کیږی احناف وائي چې داطعام په حق کښې آیت مطلق په قبل الجماء قید سره مقیدنه ده اوداخبره مورمخکی کړی ده چې دخبرواحد اوقیاس په ذریعه مطلق دکتاب الله مقیدکول اوزیادت کول جائزنه ده لهذا دلته هم اطعام طعام پر روژه باندی قیاس کول اوپه قیددقبل الجماء مقیدکول جائزنه ده بلکه مطلق چې اطعام طعام ده پر خپل اطلاق پاته ده یعنی دجماع کولواونه کولوپه دواړو صورتوکښې کفاره صحیح ده اومقید پرخپل تقیدپاته ده .دلته محشی ډیره ښه خبرکړی ده اوددی خبری حواله ئي فصول الحواشی ته کړی ده هغه داده چې الله ﷻ رقبه اوصوم په من قبل ان یتماسا قیدمقیدکړی دی اوطعام ئی نه ده مقید کړی یعنی درقبی سره ئی داقیدذکرکړاودوباره ئي له صوم سره هم ذکرکی که په اطعام کښې هم داقید لحاظ وای بایدذکر کړی ئی وای اوکه ته داووائي چې داقید په تحریر رقبه کښې ذکرده دغه ذکرداطعام لپاره هم کافی ده نوزه داوایم چې په رقبه کښې ددی قید ذکر لکه څرنګه چې په اطعام کښې دمرادیدلو لپاره کافی ده همدارنګه د روژی لپاره هم کافی وژ په روژه کښې د دوباره ذکرخه ضرورت وژ د روژی له دوباره ذکرخخه دامعلومیږی چې په اطعام کښې داقیدمرادنه ده که مرادوای ذکرکړی به ئی وای لکه په روژه کی چې ئی ذکرکی نومطلب داده چې چیرته چې داقیدذکر ده هلته لحاظ ده اوچې نه ده ذکرهلته نه ده لحاظ.

وَكَذَالِكَ قُلْنَا الرَّقبةُ فِي كَفَارةِ الظِّهارِوَالْيَمِينَ مطلقة فلايُزادعَلَيه شرط الايمان بِالقياس عَلَى كَفارةِ القتل

ترجمه اوهمدرنگه موږوایوچی په کفاره دظهاراویمین کښی رقبه مطلقه ده لهذا په قیاس پرکفاره دقتل شرط دایمان نشی زیادت کیدای.

تشریح مصنف رحمه الله وائي لکه څرنګه چی په مسئله دظهارکښي اطعام طعام دقیاس په ذریعه په قبل الجماء قیدسره نه شوای مقیدکیدای همدارنګه پرکفاره دقتل باندی یه قیاس کولوسره په کفاره ظهاراوپه کفاره یمین کښي په قیددایمان سره نه مقید کیږی تفصیل داده چی الله ﷻ دقتل په کفاره کښي رقبه په مؤمنه قیدمقیده کړی ده لکه دا قول دالله ﷻ **من قتل مؤمنا خطأ فتحریر رقبة مؤمنة** اوپه کفاره دظهاراویمین کښي رقبه مطلقه ذکر کړی ده .امام شافعی رحمه الله وائي چونکه ټوله کفارات یوجنس دی لهذا موږ کفاره ظهاراوکفاره یمین پرکفاره دقتل قیاس کوؤ اودااوایولکه څرنګه چی دقتل په کفاره کښی درقبی مؤمنی آزادول ضروری ده همدارنګه په کفاره ظهار اوکفاره یمین کښی هم ضروری ده.

احناف وائي چی په کفاره دقتل کښي یقینی درقبی مؤمنی آزادول ضروری ده لیکن په ظهاراوپه یمین کښي رقبه مطلقه ده په مؤمنه قیدسره مقیده نه ده اوموږمخکی داخبره کړی ده چی په قیاس اوخبرواحدسره اطلاق دکتاب مقیدکول اوپرهغه باندی زیادت کول جائزنه ده لهذادلته هم پرکفاره دقتل باندی دقیاس په وجه رقبه په کفاره ظهاراوکفاره یمین کښی په قید دایمان سره مقیده کول جائزنه ده بلکه مطلق پرخپل اطلاق پاته ده او مقید پرخپل تقیدیعنی په کوم ځای کښی چی رقبه په ایمان مقیده ده هلته دمومنی آزادوؤل ضروری ده اوچی نه ده مقیده هلته دمطلق رقبی آزادول کافی ده.

فَإِن قِيلَ انَّ الكِتَابَ فِی مسح الرَّاسِ يُوجِبُ مَسحَ مُطلَقِ اَلبَعضِ وقَدقَيَّدتُمُوبِمقدَارِ اَالنَّاصِيةِ بِاالخَبَروالكتابُ مُطلَق فِي انتهاء الحُرمَتِ اَلغَليظَة بِاالنِّكاح وَقَدقَيَّدتُمُوهُ بِاالدُّخولِ بحديث امراة رفاعة قُلنَا انَّ الكتَابَ ليس بِمُطلَقٍ فِیَّ بَابِ المسح فَانَّ حُكمَ المطلق ان يكُونَ الاتی بِایَّ فَردٍ كَانَ اتياً بِاالمامورِبه ولاتی بِایَّ بعضٍ كَانَ ههنا ليس بِات بِاالمَامُوربه فَانَّهُ لَومَسحَ عَلى نصفِ اَوعلى الثُّلثَينِ لَايَكُونَ الكُلُّ فَرضاً وَبِه فَارقَ المُطلقُ المُجمَلَ وَاَمَّافَيدُالدُّخُولِ بِه فَدَلِيلُ اَلبَعضِ انَ النِّكَاحَ فی النصِ حُمِلَ عَلى الوطی اذالَعقدُ مستفادمن لَفظ الزَّوجِ وَبِهذا يزول السُّوال وقالَ اَلبَعضُ قيدُالدُّخُول ثَبَتَ بِالخَبروَجَعلُوه من المشاهيرفَلايلزمهُم تَقيدُالكتَابِ بِخَبرِالوَاحد.

ترجمه : که څوک سوال وکړی چی کتاب دمسح په باره کښی مطلق بعض یادکړی ده اوحال داده چی تاسودخبرپه ذریعه په مقدارناصیه مقیدکړی ده اوهمدارنګه کتاب مطلق په دی کښی چی حرمت غلیظه په نکاح سره ختمیږی اوتاسو مقیدکړی ده په دخول سره په حدیث درفاعه دښځی جواب داده چی کتاب الله دمسح په باره کی مطلق نه ده ځکه مطلق حکم داده چی دهرفرد اداکولواداء ماموربه وی اودلته دهرفرداداءکولوته اداء دماموبه نه ویل کیږی ځکه که یوځوک

دنیم سرمسح وکړی اویادثلثین داتول فرض نه ده اوپه دی سره دمجمل اومطلق فرق هم راغی بهرحال بعض داوائي چی نکاح لفظ په نص کښی حمل ده پروطی باندی ځکه عقدله لفظه دزوج ځخه معلوم شو اوپه دی سره سوال ختم شواوبعض وائی چی قیددخول په خبرسره ثابت دی اومحدیثینو ودی خبرته مشهور ویلی ده لهذاالزام نه کیږی چی په خبرواحدزیادت پرکتاب الله راغی.

تشریح : په دی عبارت کښي داحناف پراصل چی پرمطلق دکتاب الله باندی زیادت په خبر واحداوقیاس سره نه شی کیدی دوه سواله اودهغوجوابونه ذکرشول تفصیل ئی داده اول سوال داده چی په آیت وامسحوبروسکم کښی باء داحناف اوشوافع دواړوپه نزد دتبعیض لپاره ده اود وامسحوبروسکم معنی داشوه مسح وکړی پربعض دسروستاسو ځکه لفظ دمسحی چی متعدی شی بلاواسطه هلته تول شی اودهغه استیعاب مراد وی اوچی متعدیه واسطه دباء شی دممسوح بعض برخه مرادوی اومالک رحمه الله اوامام احمد رحمه الله داباء زائده بولی وائي چی دتول سرمسح فرض ده اواحناف اوشوافع ئی زائده نه بولی اووائي چی دبعض سرمسح فرض ده لیکن داحناف اوشوافع میځ کښی فرق شته هغه دا چی شوافع وائي پرځومره مقدارچی دبعض اطلاق کیږی هغه مقدارفرض ده حتی چی دده پرمذهب که څوک ددوۀ یا څلورو ویښتانومسح وکړی فریضه ئی اداشوه اواحناف دناسیه مقدار مسح فرض بولی اودلیل ئی حدیث دمغیره بن شعبه ده ان النبی ﷺ لما سباطة قوم فبال وتوضأ ومسح علی ناصیة وعلیه اوس دلته سوال کیږی چی په کتاب الله کښی دسرمطلق بعض ذکرده اوتاسودخبرواحدپه ذریعه په مقدارناصیه سره مقیدکړی او حال داده چی داتقید تاسو جائزنه بولی دوهم سوال داده چی په آیت ان طلقها فلاتحلّ له من بعدحتی تنکح زوجًا غیره کښی نکاح دحرمت غلیظه په ختمولو کښی مطلق ده.

تفصیل داده که یوسړی خپلی ښځي ته دری طلاقه ورکړی اودهغی عده تیره شوه اوبیائی له بل نفرسره نکاح وکړه دابنځه داول خاوندلپاره صرف په نکاح سره حلاله ده اوکه ددوهم خاوند دخول غواړی احناف وائي چی صرف نکاح کافی نه ده دخول غواړی لیکن انزال شرط نه ده دلیل ئي داده چی یوځل درفاعه ښځه نبی کریم ﷺ ته راغله اوعرض ئی وکړه چی زه خپل خاوندرفاعه په دری طلاقه کړم اوماعده تیره کړه اوبیا می له عبدالرحمن بن زبیرسره نکاح وکړه لیکن له هغه ځخه زما مراد حاصل نه شو اوهغه دښځوحق نه شی پرځای کولای آنحضرت ﷺ ورته وویل ایاته غواړی چی بیرته له رفاعه سره نکاح وکړی دی ورته وویل هو زه غواړم چی له رفاعه سره نکاح وکړم آنحضرت ﷺ ورته وویل چی ته له رفاعه سره ترهغه وخته نکاح نه شی کولای خوچی تادعبدالرحمن بن زبیرخوندنه وی کتلی اوهغه ستاخوندنه وی کتلی یعنی ترځوچی تاسوجماع نه وی کړی نه شی کولای چی له ده سره نکاح وکړی له دی حدیثه داملعومه شوه چی بغیری دخوله صرف په نکاح اوله

سره خاوند ته نه ده حلاله اوس دلته سوال کیږی چی په کتاب الله یعنی حتی تنکح زوجاً غیره کښې نکاح دحرمت غلیظه په ختمولو کښې مطلق ده یعنی آیت وائي چی صرف په نکاح دزوج ثانی حرمت غلیظه ختمیږی که وطی وی اوکه نه وی اوحال داده چی تاسو درفاعه دښځي په حدیث په دخول سره آیت مقید کړی ده او داخو ستاسو په نزد جائزنه ده.

داول سوال جواب مصنف رحمه الله داسی ورکړی ده چی آیت وامسحوبرؤسکم دبعض سر دمسح په باره کښې مطلق نه ده بلکه مجمل ده ددوی فرق داده چی مطلق هغه ته وائي چی په هرفردئي راتلگ وشی هغه ته راتلگ په ماموربه سره ویل کیږی اومجمل دی ته وائي چی دده معنی معلومه وی مگرمرادمعلوم نه وی اوس موږوایو چی په آیت کښې دبعض سر دمسح حکم شوی ده اودبعض سراطلاق پرهغه برخه کیږی چی ترټول سرکمه وی یعنی دوه یاځلووینښتان هم دبعض دافرادو دی ربع ثلث نصف هم دبعض افرادو دی لیکن په دی کښې بعض افراد داسی دی چی په هغوباندی عمل کول عمل په ماموربه سره نه بلل کیږی مثلا که یوسړی پرنصف رأس اویا ثلث مسح وکړی نودغه ټول فرض نه ده بلکه داحناف په نزد ربع هم ماموربه ده اوهم فرض ده اوتردی زیاته مسح ماموربه نه ده بلکه مستحب ده نو کله چی دارنگه شو نوآیت دبعض سرپه باره کښې مطلق نه ده مجمل ده ځکه آیت څخه دامعلومه شوه چی بعض دسرماموربه ده لیکن دانه ده معلومه چی کمه برخه ده اودامعنی دمجمل ده نوکله چی مجمل شو نودخبرواحدپه ذریعه سره تقیددکتاب نه راغلی بلکه خبرواحددآیت مجمل لپاره تفسیرشویعنی دخبرواحدپه ذریعه سره دمجمل دکتاب الله مرادمعلوم شو اوس پراحناف داسوال نه کیږی چی تاسودخبرواحدپه ذریعه مطلق دکتاب الله مقیدکړ.

دوهم سوال مصنف رحمه الله داجواب په دوؤ طریقوورکوی اوله طریقه داده چی دخول په حدیث درفاعه دښځی نه ده ثابت بلکه حتی تنکح زوجاً غیره سره ثابت ده لکه د بعض مشائخ چی دامذهب ده تفصیل ئی داده چی په آیت کښې لفظ دنکاح ذکر ده دا دوی معنی لری (۱) حقیقی او (۲) مجازی حقیقی معنی ئی وطی ده ځکه چی نبی کریم ﷺ وائی ناکم الیدملعون له لاسه سره وطی کونکی ملعون ده اومجازی معنی ئي عقدده دلته لفظ دنکاح پروطی باندی حمل کول بهتره ده ځکه دعقدمعنی له زوج لفظه معلومه شوه ځکه انسان ته هغه وخت زوج ویل کیږی چی عقدراشی نودلته هم لفظ دزوج پردی دلالت کوی چی نکاح منعقده ده نوکه له نکاح لفظه هم عقدواخلونوتکرارراغی اودتکرار تریراتگ دا بهتره ده چی نکاح لفظ پروطی حمل کوؤ نودآیت مطلب داشوچی له درو طلاقوروسته دحرمت غلیظه ختمول ددوهم خاوند په وطی سره ده مطلب داچی وطی اودخول له هم دی آیت څخه ثابت ده نوپراحناف داسوال نه کیږی چی تاسومطلق دکتاب یعنی حتی تنکح زوجًا په حدیث درفاعه دښځی مقیدکړ.

سوال : کله چی له نکاح لفظه وطی مراد شوی نو باید اسنادئی ښځی نه وای شوی بلکه زوج ته ئې اسناد شوی وای ځکه وطی دزوج فعل ده نه ده ښځی.

جواب : جواب داده چی ښځی ته اسناد په دی وجه شوی ده چی ښځه محل دوطی ده او خاوندته قدرت پروطی ورکوی لهذا ښځي ته ئې مجازاً اسناد وشو اوددی مجازی اسناد بل مثال لکه نهاره قائم دلته دصوم اسناد نهار ته شوی ده مجازاً اوهمدارنګه لیلة قائم .

دوهمه طریقه داده چی درفاعه دښځی حدیث مشهور ده پرمذهب دجمهورواو په حدیث مشهورسره پرمطلق دکتاب زیادت جائزده لکه صاحب هدایه چی وائي پرنص یعنی حتی تنکح باندی حدیث مشهورلاتحل للاول حتی تذوق من عسیلته سره ددخول اووطی قید زیادت شوی ده نوچی داحدیث مشهورثابت شو نو په ده سره تقیید دمطلق دکتاب تقیید په خبر واحد سره نه شو نو داسوال پراحنافو نه وارد یږی چی تاسو مطلق دکتاب په خبرواحد مقید کړ.

فصلٌ فی المشترک وَالمؤوَّلَ

فصلٌ فی المشترک وَالمؤوَّلَ اَلمشترکُ مَا وَضَعَ لمعنین مُختلفین اَولمَعانی مُختَلفَة اَلحقائق مثاله قولُنَاجَاریة لانهاتَتَنَاوَلُ الامَة وَالسفینُه وَالمُشتَرَیَ فانَهُ یَتَنَاوَل قَابِلَ عَقد اَلبَیعَ وَکَوکب اَلسَّماء وَقولُنا باینٌ فانَّهُ تجتَمَلَ اَلبَینَ وَالبَیان.

ترجمه : فصل دمشترک اومؤول په بیان کښي ده مشترک هغه لفظ ده چی وضع کړشوی وی د دوو مختلفو معنی گانو لپاره اویا دډیرمعنی وڅلپاره چی حقیقتونه ئی مختلف وی مثال ئی لکه لفظ جاریه دادمینځی اوکښتی دواړوته شامل ده اوهمدارنګه لفظ مشتری بیع کونکی اوستوری دواړولره شامل ده اوهمدارنګه لفظ دبائنٌ دجلاوالی ظرفیت او ظهوردواړوته شامل ده.

تشریح : دکتاب په شروع کښي داخبره یاده شوه چی لفظ په اعتبارد وضع ځلورقسمه ده (۱)خاص (۲)عام (۳)مشترک (۴) موؤل خاص اوعام په مخکینی فصل کښی ذکرشول اوس دلته مشترک اومؤول په یوه فصل کښی ذکرکوؤ په یوه فصل کښی ذکروکړه ئي داده چی تأویل عارض ده لپاره دمشترک یعنی لفظ اول مشترک وؤ بیا دیوی معنی دترجیح په وجه موؤل وګرزیدی نوددی مناسبت په وجه ئي دواړه په یوه فصل کښي ذکرکړل.

فاضل مصنف رحمه الله دمشترک تعریف داسی کوی چی مشترک هغه لفظ ده چی ددوؤ (۲) یا زیات تردوو معنی وو لپاره وضع شوی وی داسی معنی گانی چی دهغوحقیقتونه مختلف وی او واضع ئی هم مختلف وی اوکه واضع یو وؤ بیا داسی ده چی د دوهمی وضع په وخت کښي به ئی اوله وضع هیره وه..د دوو معنی وؤ دمشترک مثال لکه جاریه دمینځی اوکښتی دواړولره وضع ده

اوهمدارنکه مشترى دبيع کونکى اوستورى داوړولره وضع ده اودريم لکه بائنٌ يوه معنى ئي جلاوالى اوبله ئى ظهور رده.

اوتردوو زيات دمشترک مثال لکه عين لفظ په معنى دسترګى اوپه معنى دچشمه (چينه) اوپه معنى دقمر(سپوږمى) اوپه معنى دسونى اوپه معنى دمال اوپه معنى دجاسوس ددى شپږونه بغيرنورى معنى ګانى هم لرى.

اوبل داخبره يادساته چى دمشترک معناوى کله دعين يعنى ذى صورته له قبيل څخه وى لکه جاريه اومشترى اوکله دااعراض له قبل څخه وى لکه بائن اولکه لفظ بيع په مقابله د ثمن کښي دملک د ازالى اوبيع کولولپاره وضع ده دا دواړى معنى داعرض له قبل څخه دى يعنى اعراض دى

وَحُكْمُ الْمُشترک اَنَّهُ اذاتَعيَنَ اَلْواحِدُ مُرادًا به سَقَطَ اعتبَارُ اِرَادَة غيره وَلهذا اَجمَعَ اَلْعُلَمَاءُ رَحِمَهُم الله تَعالى عَلى اَنَّ لَفظ القُروء المذكُور فى كِتَاب الله تعالى مَحمُولٌ اَمَاعَلى الحَيض كَمَاهُوَ مَذهَبُنَا وَعَلى الطُهرِكَمَاهُوَ مَذهَبُ الشافعى-

ترجمه : اودمشترک حکم داده چى که ديوى معنى مرادوالى ديودليل په ذريعه معلوم شى نو د دوهمى معنى مراد ساقط ده هم دا وجه داچى قول علماء پر دى باندى جمع شوى دى چى له قروء لفظ چى مذکورپه کتاب کښى يابه حيض مرادوى چى دازمورٍ مذهب ده اويا به طهرمراد وى چى دامام شافعى رحمه الله مذهب ده.

تشريح : مصنف رحمه الله دمشترک حکم داسى بيانوى چى دمشترک حکم داده چى که ديوى معنى مراددديل ديودليل په ذريعه معلوم شى نود دوهمى معنى مراددديل ساقط ده ددى تفصيل داده چى مشترک لفظ دمختلفواوموبائينو معانيوڅ احتمال لرى اودمختلفو شيانوجمع کيدل ممکن نه ده لهذا که ديوى معنى مراد يدل ددليل په ذريعه معلوم شى بياددهمى معنى مرادکول نه شى کيدى ځکه په دوهمه معنى کښي استعماليدل دا لازموى چى اوله معنى مرادنه ده ځکه په دواړومعنى وڅ کښى استعماليدل په دى معنى ده چى دادواړه معنى مرادى اودانه بلکه اجتماع ده دمتنافينوده داجمع محاله ده حاصل داده چى کله له مشترک څخه دواړه معنى په يووخت کښى نه شى مرادکيداى نولهذا د يوى متعينى معنى دمعلومولوپه سلسله کښى محتهيد ترهغه وخته توقف وکړي تر څو چى دى په دلائلوکښى غوراوفکرکوى نوکه ددليل په ذريعه ديوى معنى مراددديل يقينى شو بياد دوهمى معنى مراددديل جائزنه ده مطلب داده چى داحناف په نزد عموم دمشترک جائزنه ده اوشوافع دى ته جوازورکوى دهغه وخت چى دمعانى وڅه مينځ کښى تباين نه وى.

دوشوافع دليل :دليل دعموم مشترک دجوازلپاره داآيت ده أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ په دى آيت شريف کښى لفظ دسجود

ذکرده ددی دوی معنوی دی (۱)پرځمکه تندی لګول (۲)په معنی دعجزاوذلت ښکارولو په اوله معنی سجده دناس اوپه دوهمه معنی سجده دغیرعقلاء اودلته په آیت کښی د سجوداسنادوناس اوغیرعقلاء دواړوته شوی دی لهذا دلته دواړی معنی مراد دی او عموم مشترک ده نوکله چی په آیت کښی عموم دمشترک شته نوبیا دعموم مشترک په جوازکښی هیڅ شبه نشته.

داحناف جواب : احناف وائي چی په آیت کښي سجودپه معنی دانقیاد اوخشوع سره ده اودا معنی مخکنیودواړومعنی وۍ ته شامله ده لهذا داعموم مجاز ده عموم مشترک نه ده دشوافع دعموم مشترک دجوازلپاره داآیت دلیل نه ده.

مصنف رحمه الله وائي کله چی داحناف مذهب داوۍ چی مشترک دیوی معنی دمراد ولو وروسته دبلی معنی مراددیدل جائزنه ده لهذا ټوله علماء پر دی متفق دی چی له لفظ دقروء چی په کتاب الله کښی ذکر ده له دی ځخه به یاحیض مرادوی لکه احناف چی وائي او یابه طهرمراده وی لکه شوافع چی وائي یعنی ددی مشترک ځخه هیڅ یوځوک هم دواړه معانی نه مراد وی که امام شافعی رحمه الله اوکه نوردی.

وَقَالَ مُحَمَّد رحمه الله **اِذَا اَوصَی لِمَوالِی بَنِی فُلَانٍ وبنی فُلانٍ مَوَالٍ من اَعلی موالٍ من اَسفَلَ فَمَاتَ بَطَلَتِ الوَصِیَّةُ فِی حَقِّ اَلفریقین لاستحالَة اَلجَمعُ بَینَهُمَاوَعدم الرُّجحَان وقَالَ اَبوحَنِیفَة** رحمه الله **اذاقَالَ لزوجته اَنتَ عَلَیَّ مثلَ اُمِّی لاَتَکُونَ مُظَاهِراً لاَنَّ اللَّفظَ مُشترکٌ بَین الکَرَامَة والحُرمَة فَلاَیَترَجَّحُ جِهَةُ الحُرمَة الابالنِّیته**

ترجمه : امام محمد وائي که یوسړی وصیت وکړ دفلانی وموالی وۍ ته اوحال دا وو چی دفلانی موالی وو لره موالی وو په لوړه درجه کښي یعنی هغه موالی چی آزادکونکی وو اوموالی وو په لاندی درجه کښي یعنی هغه آزادکړشوی اووصیت کونکی مړشو نو دده وصیت د دواړوولوپه حق کښی باطل ده ځکه ددواړوبوځای کیدل محاله ده اودبوی خوا مرجح هم نشته اوامام ابوحنیفه رحمه الله وائی که سړی خپلی ښځی ته وویل انت علی مثل امّی داسړی مظاهرنه ده ځکه لفظ دانت علی مثل امّي دکرامت اوحرمت په مینځ کښی مشترک ده لهذا بغیرنیت دحرمت طرف ته ترجیح نه ورکول کیږی.

تشریح : دعموم مشترک دنه جوازدتائیدلپاره مصنف رحمه الله دوی مسئلی ذکرکړی یوه د امام محمد په حواله اودوهم دامام ابوحنیفه رحمه الله په حواله دامام محمد دمسئلی حاصل داده که یوسړی دبنی فلان وموالی وو ته وصیت وکړ اوحال داوۍ چی بنی فلان لره موالی وۍ من اعلی (په لوړه درجه کی) اوموالی وۍ من اسفل (په لاندی درجه کی) اوداسړی له وصیت وروسته مړشواووصیت ئی ددواړوفریقوپه حق کښي باطل ده ځکه موالی دمولا جمع ده دوی معانی لری (۱) په معنی دمعتیق (آزادکونکی) او(۲) په معنی دمعتق (آزادکړشوی) لیکن وصیت کونکي

دامعلوم نه کړه چې موالی څخه ئې کوم قسم مراد ده اوله دی بغیربل دلیل هم دیوه پرترجیح نشته اوددواړو معنی وؤ مراد کول محاله ده لهذل وصیت ئې باطل ده.

سوال : که څوک سوال وکړی چې دلته اولی معنی یعنی معتق پرمراددلیل شته هغه داچې معتق وصیت کونکی آزادکړی ده اووصیت کونکی داحسان په بدل کښی داوصیت ورته کوی څکه نبی کریم ﷺ من لم یشکر الناس لم یشکر الله څوک چې د خلکو شکراداء نه کړی هغه د خدای شکرنشی اداکولای لهذا دی هم دخپل معتیق دشکراداکول لپاره داوصیت ورته کوی نوکله چې دمعتیق پرمراددلیل موجودشو باید وصیت دده په حق کښې باطل نه شی.

جواب : جواب داده چې دموالی اسفل پرمرادکیدلوهم دلیل موجودده هغه داده چې وصیت کونکی خومموالی اسفل آزادکړی دي احسان ئی پرکړی ده نواوس وصیت ورته کوی دخپل احسان دتکمیل لپاره مطلب داده چې دموالی اعلی پرمرادکیدلوهم دلیل شته اودموالی اسفل پرمرادکیدلوهم دلیل شته لهذا دواړه برابرشو نووصیت ئې باطل ده.

لیکن خادم وائي چې مولا اعلی دموصی منعم ده اومولااسفل ممنون اومنعم علیه ده اودمنعم اومحسن شکراداء کول واجب ده اوپرمنعم عَلیه باندی دانعمام پوره کول مستحب ده نو اداء دواجب اولی ده تر اداء دمستحب لهذا دمولا اعلی مراددیدل بهتره ده نوکله چې دارنګه شو نودمولی اعلی دمرادوالی مرجیح پیداشوبایدوصیت دده په حق کښې باطل نه شی اودا یو روایت دامام ابو یوسف رحمه الله ده.

دامام ابوحنیفه رحمه الله دمسئلی تفصیل داده که یوشخص خپلی ښځی ته ووائي انت علی مثل امّي دی سړی ته مظاهر نه ویل کیږی مګرهغه وخت چې دده نیت وی څکه دالفظ دوو معنی وؤ په مینځ کښې مشترک ده (۱)حرمت (۲)کرامت اوبیادحرمت دوه صورته دی یوظهاراوبل طلاق اوته داهم ویلای شی چې دالفظ د درو معنی په مینځ کښې مشترک ده (۱) کرامت (۲)ظهار(۳)طلاق نوکله چې دالفظ ددرومعانی په مینځ کښی مشترک وو لهذا بغیرنیت یوی معنی ته هم ترجیح نه ورکول کیږی.

وَعَلٰی هٰذَافُلْنَا لَایَجِبُ النَّظِیْرُفِی جَزَاءِ الصَّیْدِ لِقَوْلِهٖ تَعَالٰی فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَاقَتَلَ مِنَ النَّعَمِ لِاَنَّ الْمِثْلَ مُشْتَرَکٌ بَیْنَ الْمِثْلِ صُوْرَةً وَبَیْنَ الْمِثْلِ مَعْنًی وَهُوَاَلْقِیْمَةُ وَقَدْاُرِیْدَالْمِثْلُ مِنْ حَیْثُ الْمَعْنٰی بِهٰذَالنَّصِّ فِی قَتْلِ الْحَمَامِ وَالْعَصْفُوْرِ وَنَحْوِهِمَابِالْاِتِّفَاقِ فَلَایُرَادُ الْمِثْلُ مِنْ حَیْثُ الصُّوْرَةِ اِذْلَاعُمُوْمَ لِلْمُشْتَرَکِ اَصْلًا فَیَسْقُطُ اِعْتِبَارُ صُوْرَةِ لِاسْتِحَالَةِ الْجَمْعِ

ترجمه : اوددی اصل پربناء موږوایوچې په بدله دښکارکښی مثل صوری نه ده مرادځکه الله ﷻ وائي چې بدله ددی هغه شی ده چې له مقتول سره برابروی څکه لفظ دمثل صوری اومثل معنوی یعنی قیمت په مینځ کښې مشترک ده اوپه مرغی اوکوتره کښی دټولو په اتفاق مثل

معنوی مراده دده لهذا مثل صوری مراد نه ده ځکه عموم مشترک لره نشته لهذا دجمع دمحال والی په وجه مثل صوری ساقط ده.

تشریح مصنف رحمه الله وائي چی داحناف ددی اصل پربناء چی عموم دمشترک جائز نه ده مومږوا یوکه یوشخص په حالت احرام کښی ښکارو کړي پرده مثل صوری واجب نه ده بلکه مثل معنوی واجب ده.

تفصیل تفصیل داده چی په حالت داحرام کښي ښکارکول منع ده لکه الله ﷻ چی وائي وَمَنْ قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ که څوک دغه ووژنی نوبدله ئي هغه شی ده چی دوژل شوی شی سره به برابروی دي دې فیصله وکړی پردووعدلانولهٔ تاسوپه دی طریقه چی هغه حیوان دهدیه په شکل کعبی ته ورسیږی اویاکفاره ده ځومسکینانوته دی ډوډۍ ورکړی اویادده برابرروزی ددی لپاره چی سزاء دخپل عمل وویني.

حاصل داده چی له دی آیت څخه داثابته شوه چی په احرام کښی په ښکارکولوسره پرمحرم باندی مثل لازمیږی اودمثل دوه قسمه دی (۱)اول صوری (۲) معنوی دصوری معنی داده چی یوشی له بل سره په جسم اوتخلیق کښي برابروی لکه دهوسی مثل صوری وزه ده اوله مثل معنوی څخه مرادقیمت ده .علماء حجازین امام مالک رحمه الله اوامام شافعی رحمه الله او له احناف څخه امام محمد رحمه الله وائي چی کوم حیوان چی مثل صوری لری دهغه په قتل سره مثل صوری واجب ده مثلا دهوسی په ښکارکولوسره وزه واجب ده اودکوموحیوانانو چی مثل صوری نه وی لکه مرغی اوکوتره په هغوکښی مثل معنوی واجب ده لیکن ددی دری صورته دی (۱)داده چی که په دغه قیمت سره دهدیه حیوان اخیستل ممکن وۍ حیوان به واخلی اوپه حرم کښی به ئي حلال کړی اویادی غنم په واخلی یوه مسکین ته دی نیمه کاسه ورکړی اویادی اوربشی اوخورمابه واخلی یوه مسکین ته دی یوه کاسه ورکړی او که غواړی چی روژی ونیسی نودهری یوی کاسی د اوربشواویادخورما وو په بدله کښی دی یوه روژه ونیسی په دی درو صورتوسره مثل معنوی اداء کول کیږی.

امام ابوحنیفه رحمه الله اومام ابویوسف رحمه الله وائي چی که دوژل شوی حیوان مثل صوری وی اوکه نه وی په دواړوصورتوکښي مثل معنوی واجب ده دلیل ئي داده چی په قرآن کښی لفظ دمثل ذکر ده اودادوو معانی وۍ په مینځ کښی مشترک ده (۱)مثل صوری (۲)مثل معنوی اودمرغی اودکوتری په وژلو له دی آیت څخه بالاتفاق مثل معنوی مراد ده اوس که دهغوحیوانانولپاره چی مثل صوری لری له دی آیت څخه مثل صوری مراد کړی نوبیاخوعموم دمشترک راغی اوحال داده چی داحناف په نزد عموم دمشترک جائزنه ده نوکله چی داسی شوه نودمشترک دمعانی وۍ داجتماع دمحالو الی په وجه مثل صوری ساقط ده دشخینو پردلیل څوسوالونه ذکرکوۍ.

اول سوال : داده تاسو وایاست چی لفظ دمثل دصوری اومثل معنوی په مینځ کښي مشترک ده دا خبره غلطه ده ځکه مثل صوری معنی حقیقی ده اومثل معنوی معنی مجازی ده ځکه کوم دوه شیان چی په جنس کښي شریکان وی هغوته متجانیسین ویل کیږی اوچی کیف کښي شریکان وی هغوته متشابهان ویل کیږی اوچی په کم کی شریکان وی هغوته متساویان ویل کیږی اوچی په نوع کی شریکان وی هغوته مماثلان ویل کیږی اوکه په یوه کی هم شریکان نه وؤ هغوته متاخالفان ویل کیږی نومثل صوری چی کله له خپل مثل سره په نوع کښی شریک وؤ نوځکه مثل صوری ته حقیقةً مثل ویل کیږی اومثل معنوی ته مجازاً مثل ویل کیږی نوکله چی په یوه معنی کښي حقیقت اوپه بله کښی مجاز شو نودی لفظ ته مشترک نه ویل کیږی ځکه مشترک هغه لفظ ده چی ددواړوو معانی لپاره حقیقةً وضع شوی وی نوچی مشترک نه شو نود شیخین دا استدلال صحیح نه ده.

جواب : داده چی لفظ دمثل که څه هم په دغودوؤ معنی وؤ کښي لغتاً مشترک نه ده لیکن شرعًا مشترک ده اودلته زمونږ شرعاً مشترک مراده.

دوهم سوال : داده تاسو وایاست چی دهغوحیوانانو نوچی مثل صوری نه لری لکه کوتره دهغه لپاره په دی آیت سره مثل معنوی واجب ده داخبره غلطه ده ځکه په دی نص کښي نعم ذکرده اونعم حمام اوعصفورته نه وائي نعم چارپایان دی اوحمام اوعصفور چارپاي نه دی نوداآیت دواړوته شامل نه ده چی دواړوته شامل نه شونوداخبره چی د حمام اوعصفورپه بدله کښی له دی آیت څخه بالاتفاق مثل معنوی مراد ده صحیح نه ده.

جواب :داده چی په آیت کښی له نعم څخه صید مراد ده لکه الله ﷻ چی فرمائي لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ نوپردی طریقه تقدیرد عبارت داسی شو وَمَنْ قَتَلَهُ مِنكُم مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ اولفظ دصید نعم (چارپاي)اوحمام اوعصفور درو سره وؤ ته شامل ده ځکه صید دهغه شی نوم ده چی ښکارئي کیږی حمام اوعصفورهم هغه دی چی ښکارئي کیږی اوس حمام اوعصفورترآیت لاندی شو کله چی په آیت کښي داخل شو نوداخبره صحیح ده چی دحمام اودعصفورپه صورت کښي له دی آیت څخه بالاتفاق مثل معنوی مراده.

ثُمَّ اذاتَرَجَّحَ بَعضُ وُجُوه المُشترک بِغَالب الرَّاىِ يَصيرُمَؤوَّلاً وَحُكمُ المؤل وُجُوبُ اَلعَمَل به مَعَ اجتمَال الخطَاء وَمنلُهُ فى الحَكميَاة مَاقُلنَااذَااَطلَقَ الثَّمنُ فى البَيعَ كَانَ عَلى غَالبَ نَقد اَلبَلَدوَذَالكَ بطريق التَّاويلَ وَلَوكَانَت النَّقُودُ مُختَلفَةً فَسَدَاَلبيعُ لما ذكرناوَحَملُ الاقراء على الحَيض وَحَملُ النكَاحَ فِي الاَ يَة على الوَطى ء وَحَملُ الكنَايَات حَالَ مذاكَرَة الطَّلاق عَلى الطَّلاق من هذا اَلقَبيل.

ترجمه : کله چی دمشترک له معانی وؤ څخه یوی معنی ته ترجیح په غالب رأیه ورکړشی بیا مشترک موؤل ګرزی دموؤل حکم داده چی په ده سره عمل واجب ده سره له دی چی احتمال دغلطی شته اوپه احکاموکښي ددی مثال دامسئله ده که چیری په بیع کښي ثمن مطلق ذکرشی بیاپرهغه

ثمن باندی حمل کیږی چی په ښارکښي ئي استعمال زیات وی په طریقه دتاویل اوکه ثمن دښارمختلف وؤ په دی صورت کښي دذکرشوی دلیل په وجه بیع فاسده ده اوحمل داقراء پرحیض باندی اوحمل دنکاح پروطی اوحمل دکنایات په وخت مذاکری دطلاق کښی پرطلاق باندی داهم له دی قبیلی څخه دی.

تشریح : مصنف رحمه الله وائي که دمشترک یوی معنی ته ددلیل ظنی یعنی خبرواحد او قیاس په ذریعه سره ترجیح ورکړشوه مؤول ګرزی اومؤول دمشترک یوقسم شو یعنی مشترک دوه قسمه ده (۱)مشترک مؤول (۲)مشترک غیرمؤول اودمؤول حکم داده چی په ده باندی سره له احتماله عمل کول واجب ده دااحتمال له دی وجه ده چی مجتهد ددلیل ظنی په ذریعه تاویل کړی ده ځکه احتمال دغلط لری نوترکومه وخته چی دتاویل غلطیا نه وی معلومه شوی په ده عمل کول واجب دی.

په احکام شرعیه وؤ کښی دمؤول مثال دامسئله ده که یوسړی په عقدبیع کښي ثمن مطلق ذکرکړی یعنی داسی وویل زه داقلم په لس (۱۰) روپی خرڅوم اوحال داوو چی دبایع (خرڅونکی)په ښارکښی مختلفی پیسی رواج وی دامطلق پرهغوپیسوباندی حمل کیږی چی دهغواستعمال زیات وی یعنی مشتری (اخستونکی) به بایع ته غالب نقد بلدورکوی او دغالب نقدبلدمعلومتیا په تاویل سره کیږی په دی طریقه کله چی شی مطلق ذکرشی نوفرد کامل ځینی مرادکیږی اوفردکامل خوهغه پیسی دی چی دخلکوپه مینځ کښي زیات رواج وی نوځکه به غالب نقدبلدورکوی اوکه چیری بائع په ښارکښي داسی نقوداستعمالیدل چی دهغومالیت مختلف وو مثلادبعض دراهم مالیت کم وؤ اودبعض دازیات وؤ نوپه داسی صورت کښی بیع فاسده ده ځکه دعموم مشترک دنه جوازپه وجه دټولوتوسیکو مرادیدل محاله ده اومرجع هم نشته نوځکه بیع فاسده ده اوکه چیری دیوی سیکی بیان وشی بیا دمالیت داختلاف سره سره بیع صحیح ده ځکه هغه جهالت (نامعلومتیا) چی دبیع دفساد سبب وو پورته شولهذا بیع صحیح ده.

مصنف رحمه الله وائي چی په دی آیت وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ لفظ دقروء پر حیض باندی حمل کول اوپه حق تنکم زوجاً غیره کښی لفظ دنکاح پروطي باندی حمل کول اوپه حال دذکردطلاق کښی کنایه الفاظ پرطلاق باندی حمل کول داټول د تاویل له قسمه دی داول حمل لپاره یعنی حمل قروء پرحیض ددی تاویل دوی قرینی دی اول لفظ دثلث اودوهم حدیث دنبی کریم ﷺ طلاق الامة ثنتان وعدتها حیضتان اودوهم حمل یعنی حق تنکم زوجاً کښی دلفظ تنکح تاویل په وطی لپاره قرینه لفظ دزوج ده چی پرعقد دلالت کوی نولهذا پروطي حمل کوؤ پرعقد ئی نه حمل کوو ددی لپاره چی تکرار رانشی.

وَعلى هذا قُلنَا الدّينُ اَلمَانع مِنَ الزكوة يُنصرفُ الى اَيسرِالمالين قضاءً لِلدين وَفرع مُحمّدٌ عَلى هذا فقال اذا تَزوّجَ امرَاةً على نصاب وَلهُ نصابٌ مِنَ الغَنَم ونصابٌ مِنَ الدّراهِم يُصرَفُ الدّينُ الى الدّرَاهِم حتّى لَو حَالَ عَلَيهِمَا اَلحَولُ تَجبُ الزكوة عندهُ فى نَصاب الغَنَم ولاتَجبُ فى الدّراهِم.

ترجمه : اوبناء پردی موږوایوکه دین (پور) مانع له زکوة وؤ هغه پوربه له داسی مالـه ورکول کیږی چی په هغه سره اداء دپور آسانه وی پردی باندی امام محمد یوه تفریع کوی چی که یوه سړی ښځه په نکاح کړه په یوه نصاب باندی اوده لره مختلف نصابه وؤ نصاب د پوسو(غنم) ئی وو او نصاب ددراهمُ ئي وؤ په دغودوو نصابوکښی اداء په دراهم آسانه ده لهذا دغه نصاب ته دین رجوع کوی اوکه پردواړوکال تیرشی په دراهم کښی زکوة نشته اوپه غنم کښي شته.

تشریح : مصنف رحمه‌الله وائی چی بناء پردی اصولو چی که یوشی د دوو شیانوا حتمال لری اودیوه پر مراد دلیل ظنی یاقرینه وه نوهغه مراد ده لکه په الفاظ مشترکه وو کښي چی احناف وائي چی که دیو سړی سره یوځونصابه وو اودی قرض داره هم وو اوقرض مانع له زکوة وو له دی وجه څخه دین هغه نصاب ته رجوع کوی چی له هغه څخه اداء دقرض آسانه وی مثلاً یوه سړی ددراهم نصاب وو او ددنانیرنصاب ئي هم وو اودتجارت دسامان نصاب ئی هم وو اوپردی باندی دومره پور(قرض) باندی وو چی یونصاب پکښی تلی نوپه داسی صورت کښی قرض اولاً له دراهم اویا دنانیرڅخه ورکول کیږی ځکه په هغوسره اداء دقرض آسانه ده .امام محمد پردی یوه تفریع کوی چی که یوه سړی ښځه په نکاح کړه اومهر(ولور) ئی یونصاب کیښودی اوده لری مختلف نصابه وو یعنی نصاب دراهم وو اونصاب دغنم وو په دغه صورت کښی دین (مهر) دراهم ته رجوع کوی ځکه له دراهم څخه اداء دقرض آسانه په نسبت وغنم ته اوکه پردواړو کال تیرشی نوپه دراهم کښی زکوة نشته ځکه مشغول په دین ده اوپه غنم کښی زکوة شته.

وَلَوتَرجّحَ بَعضَ وُجُوهَ المُشترک يبيانِ من قِبلَ اَلمُتَكلِمَ كَانَ مُفسّراً وَ حكمَه اَنّهُ يُجيبُ العَمَلُ به يقيناً مَالَهُ اذا قَالَ لفُلانٍ عَلىَ عَشرَ دراهمَ مِن نَقد بُخارافقوله من نَقد بخارا تَفسيرٌ لَهُ فَلَوَلا ذَالكَ لَكَانَ مُنصرفًاالى غالب نقد اَلبَلَد بطَرِيق التَاوِيل فَتَرجّحُ المفسّرُ فَلايجبُ نَقدُ اَلبَلَد

ترجمه :که دمتکلم په بیان سره دمشترک بعض معنی ته ترجیح ورکړشی نوبیادا مفسرګرزی او دمفسرحکم دادە چی په ده سره عمل واجب ده په طریقه دیقین سره ددی مثال داده که یوچا وویل چی دفلانی پرما لس درهمه دی له دراهم دبخارا نوده داقول چی له دراهم دبخارا داتفسیرشو اوکه دده داقول نه وائي نوبیا به په طریقه دتاویل سره پرغالب نقد البلدباندی حمل کیدای نواوس نقد بلدنه ده واجب بلکه ترجیح مفسرلره.

تسریح : مصنف رحمه‌الله وائي که دمتکلم له طرفه دمشترک بعض معنی ته ترجیح ورکړشوی وه یعنی متکلم خپل مراد ښکاره کړی وو یا دمتکلم له طرفه یقینی دلیل وو نوپه داسی صورت کښی دا

مشترک مفسره دمفسراوموؤل فرق داده چی موؤل هغه مشترک ده چی دده له معانی وؤ څخه بعض معنی ته دخبرواحدیاقیاس یعنی دلیل ظنی په ذریعه ترجیح حاصله وی اومفسرهغه مشترک ده چی دده معانی وؤ څخه بعض معنی ته دمتکلم په بیان سره ترجیح حاصله وی اودمتکلم بیان دلیل قطعی ده دمفسرحکم داده چی په ده سره عمل کول واجب ده په طریقه دیقین سره څکه دلته دمفسر او متکلم درأیه خلاف احتمال نشته مثلاکه یوسړی پرخپل ځان باندی اقراروکړی او ووائي للفلان علیّ مشرة دراهم من نقد بخارا دویلو په صورت کښی غالب نقد بلد نه واجبیږی اومفسرته پرموؤل ترجیح په دی وجه حاصله ده چی په مفسرکښی دلیل دترجیح قطعی ده اوپه موؤل کښی ظنی ده قطعی راجح وی پرظنی.

فی الحقیقه وَالمَجَازِ کُلُّ لَفظٍ وَضَعَ وَاضِعُ اللُّغَةِ بَازَاءِ شیءٍ فَهُوَحَقِیقَةٌ لَهُ وَلَوَاستُعمِلَ فی غَیرِهِ یَکُونَ مَجَازًالاَحَقِیقَةً.

ترجمه : دافصل دحقیقت اومجازپه بیان کښی ده هرلفظ چی واضع دلغت وضع کړی وی په مقابله د یوشی کښی ددغه لفظ استعمال ددغه شی لپاره حقیقت ده اوپه بل شی کښی ئي استعمال مجاز ده.

تشریح : مصنف رحمه الله دلفظ ددوهم قسم بیان کوی دادلفظ دوهم قسم ده په اعتبارداستعمال سره اوددی څلورواقسامه دی (۱) حقیقة (۲) مجاز (۳) صریح (۴) کنایه دلیل دحصرئی داده چی لفظ به په خپله موضوع له معنی کښی مستعمل وی یابه دیوعلاقی په وجه په غیرموضوع له کښی مستعمل وی اول حقیقت ده دوهم مجاز ده اویابه دالفظ په ظاهره معنی کښیی مستعمل وی یابه په غیرظاهره اول صریح ده اودوهم کنایه ده.

مصنف رحمه الله تقسیم دلفظ په اعتبارداستعمال سره اول ذکرکړ اوتقسیم دلفظ په اعتبار دظهور او بیان سره وروسته ذکرکوی چی ترهغه لاندی ظاهر، نص، مفسر، محکم، دی اوحال داده چی صاحب نورالانواراوصاحب حسامی ددی پرعکس کړی دی د دی وجه داده چی صنف نظرداوؤ چی ظهور ورسته له استعمال وی نوځکه ئي تقسیم په اعتبارداستعمال مخته کی پرتقسیم په اعتبار د ظهوراوصاحب دنورالانوار اوحسامی نظرداوؤ چی استعمال ظهور مقصود ده نوځکه ئی تقسیم په اعتبارد ظهورمخکی کړ اوتقسیم په اعتبارداستعمال ئي وروسته کړ.

مصنف رحمه الله حقیقة اومجازدواړه په یوه فصل کی راوړه وجه ئی داده چی مجازبناء پرحقیقة ده اویا له دی وجه چی دوی دواړه په عام اوخاص راتللوکښي شریکان دی یعنی لکه څرنګه چی حقیقة عام او خاص دواړه راتلای شی همدارنګه مجازهم دواړه راتلای شی.

دحقیقت اومجازلغوی تحقیق داده لفظ دحقیقت فعیلة وزن ده اوتاء دپاره دنقل ده له وصفیت څخه واسمیت ته یعنی اول وصف وو بیا له دی معنی نقل شواسم وګرزیدی اوفعیل وزن داسم

فاعل او اسم مفعول دواړوپه معنی راتلای شی که ئي په معنی داسم فاعل کړی بیا له حَقّ یحِقّ څخه اخذ شوی ده په معنی دثبت سره ده اودحقیقة معنی ثابتة اوحقیقت هم چونکه په خپله اصلی معنی کښی ثابت وو لهذا ورته حقیقت وویل شو اوپه دوهم صورت کښی له حقیقت الشی څخه ماخذده په دی صورت کښی حقیقة په معنی محقوقة (مشتة) سره ده چونکه حقیقت هم ددلائلو وضعیه په وجه په خپله موضوع اصلی کښی ثابت وو لهذا حقیقت ورته وویل شو اومجازٌ مفعل وزن ده مصدرمیمی ده که په معنی داسم فاعل سره شی بیا جاز یجوز څخه ماخذده په معنی دتجاوزکونکی سره ده چونکه مجاز هم له خپلی اصلی معنی څخه تجاوز کړی وو لهذا ورته مجازوویل شو دحقیقت اومجاز دلغوی معنی یومثال داده حُبُّ فلان حقیقة دفلانی مینه په خپله اصلی موضیع کښی ثابته ده یعنی په زړه کښی ئی مینه ثابته ده.

حُبُّ فلان مجازٌ دفلانی مینی له خپلی اصلی موضوع یعنی زړه څخه تجاوزکړی ده یعنی صرف په ژبه ئي مینه شته لیکن په زړه کی ئي نشته.

اودحقیقت اومجازاصطلاحی معنی مصنف رحمه الله داسی بیان کړی ده چی هرلفظ چی واضع دلغت دیومعلوم شی لپاره وضع کړی وی استعمال ددغه لفظ په دغه معنی کښی حقیقت ده اوکه په بله معنی کښی استعمال شی مجاز ده چونکه دحقیقت په تعریف کښی لفظ وضع ذکرده لهذا دوضع بیان کول ضروری ده وضع دی ته وائي چی یولفظ دیوی معنی لپاره په داسی طریقه معلوم شی چی استعمال ئی په هغه معنی کښی قرینی ته احتیاج نه لری.

وضع خلورقسمه ده : (۱) اول وضع لغوی ده (۲) وضع شرعی ده (۳) وضع عرف خاص ده (۴) څلورم وضع عرف عام ده دلیل دحصر ئي داده چی دلفظ تعین دمعنی لپاره یابه دواضع لغت له طرفه وی اویا به واضع شرع له طرفه وی اویابه دیوخاص جماعت (تولی له طرفه وی اویابه دعاموخلکوله طرفه وی اول قسم وضع لغوی ده دوهم قسم وضع شرعی ده دریم قسم وضع عرف خاص ده اوخلورم قسم وضع عرف عام ده داول مثال لکه دلفظ صلوة وضع لپاره ددعا اوددهم مثال لکه وضع دصلوة لپاره دارکان مخصوصه اودریم مثال لکه نحوینو چی اسم دهغی کلمی لپاره وضع کړی چی پرمستقله معنی دلالت کوی چی په زمانه پوری پیوسته نه وی اوخلورم مثال لکه لفظ دآبه چی وضع ده لپاره دچارپای.

حاصل دکلام داده چی دحقیقت دری اقسامه دی (۱) حقیقت لغویه (۲) حقیقت شرعیه (۳) حقیقت عرفیه مصنف رحمه الله چی کله په تعریف دحقیقت کښی لفظ دواضع الغت ذکرکړنوتریف د مصنف رحمه الله وحقیقت شرعیه اوعرفیه ته نه ده شامل دمصنف رحمه الله له طرفه بعض علماء داجواب ور کړی ده چی مصنف رحمه الله دعام علماء مذهب مختارنه کړبلکه دابوبکرباقلانی مذهب ئي اختیار کی دابوبکر باقلانی په نزدلغوی اسم که په شرعی یاعرفی معنی کښی مستعمل شی

حقیقت شرعی او عرفی نه ورته ویل کیږی بلکه مجاز ده او بعض وائی چی لغت له لغا څخه ماخذ ده او دلغا معنی تکلم ده نو معنی داشوه چی واضع تکلم او دامعنی حقیقت شرعی او عرفی دواړو ته شامله ده نو کله چی داسی شوه نو دمصنف رحمه الله تعریف حقیقت شرعیه او عرفیه ته هم شامل شو او بله خبره داده چی مصنف رحمه الله په تعریف کښی لفظ دکل ذکرکړ دی ته اشاره ده چی حقیقت او مجازله اوصافو د لفظه ده معنی او استعمال دواړه حقیقی او مجازی نشی کیدای لیکن بعض حضرات وائي چی حقیقت او مجاز دمعنی صفت دی یعنی معنی حقیقی او مجازی راځی لفظ حقیقی او مجازی نشی راتلای او بعض حضرات وائي چی حقیقت او مجاز داستعمال صفت دی یعنی دلفظ استعمال حقیقی وی او یا مجازی وی لفظ او معنی حقیقی او مجازی نشی واقع کیدی

ثُمَّ اَلحَقِيقَةُ مَعَ اَلمَجَازِلَايَجتَمِعَانِ ارادَةً من لفظ وَاحِد فی حالة وَاحِدوَلهذا قُلنَا لَمَّا أُريدمَايَد خُلُ فی الصَّاع بقوله عَلَيه السلام لاتَبِعُوالدِّرهَمَ بالدِّرهَمَين ولاَالصَّاع بصاعَين سَقَطَ اعتبارنفس الصَّاع حتی جازَ بَيعَ الواحدمنه بالاثين وَلمَّا أُريدَ الوقاعَ من مَسة سَقَطَ ارادة المسِّ باليد.

ترجمه : اوس له یوه لفظ په یوه حالت کښي حقیقت اومجاز نه اراده کیږی له همدی وجی موږ وایوکله چی په قول د رسول الله ﷺ له صاع څخه داخل دصاع مراد شو نودنفس صاع اعتبارساقط شو اویوه صاع ددوو صاعو په عوض کښي ورکولای شی اوکله چی له آیت د ملا مسی څخه جماع مرادشوه نودمس دلالس اعتبارساقط شو.

تشریح : مصنف رحمه الله وائی چی له یوه لفظ څخه په یووخت کښی حقیقت اومجاز دواړه نه اراده کیږی لیکن داسی کیدای شی چی لفظ په اعتبارد ظاهردواړوته شامل کړی لیکن د دواړواراده په یوه حال کښي قطعاً جائز نه ده ـ لیکن امام شافعی رحمه الله دی ته جواز ورکړی ده دلیل ئی داده چی لکه څرنګه چی حقیقت ددی توان لری چی دلفظ مدلول شی همدارنګه مجاز هم دا توان لری اوپه یووخت کښی ددواړو داراده کولوهیڅ مانع نشته لکه په دی قول کښی لاتنكح مانكح ابوك مجازی معنی چی عقدده هم اراده کولای شی اواوحقیقی معنی چی وطی ده هم اراده کولای شی نومطلب داشو چی دخپل پلارمنکوحی سره مه وطی کوه اومه نکاح ورسره کوه اوحال داده چی په دی اجتماع کښی هیڅ خلل (تاوان) نشته لهذا داثابته شوه چی دحقیقت اومجازدواړواراده کول جائزده.

داحناف دلیل داده چی حقیقت په خپل ځای کښي ثابت ته ویل کیږی اومجازهغه ته ویل کیږی چی له خپله ځایه ئي تجاوزکړی وی اودامحاله ده چی یوشی په یوه وخت کښي هم په خپل ځای کښي ثابت اومتجاوز شی مصنف رحمه الله وائي کله چی زموږ مذهب داوو چی په یوه وخت کښي له یوه لفظ حقیقت اومجازدواړه نه اراده کیږی نومونږوایو چی دنبی کریم ﷺ په دی قول لاتبيعوا الدراهم بالدراهمين والاالصاع بالصاعين کښی چی کله بالاتفاق داخل دصاع مراد شو نودمجازی معنی (نفس صاع)

مرادکول جائزنه ده لهذا دا جائزده چی یوه صاع دوو صاعوو په عوض کی ورکی یعنی یوه صاع خرځه کړی په دوی صاع ځکه که داهم جائزنشی جمع په مینځ دحقیقت اومجاز کی راځی اودا احناف جائز نه بولی اوهمدارنګه چی په دی آیت لامَسْتُمُ النساء کښی هم بالاتفاق جماع (مجازی معنی) مراد شوه حقیقی معنی (مس باالید) نه مرادیږی.

قَالَ مُحَمَّد رحمه الله وَاذَا اَوصی لِمَوَالِیه وَلَهُ مَوَالٍ اَعتَقَهُم وَلِمَوَالِیه مَوَالٍ اَعتَقُوهُم کَانَتِ الوَصِیَّةُ لِمَوَالِیه دُونَ مَوَالی مَوَالِیه وَفی السِّیَرِ اَلکبیرُ لَواستَامَنَ اَهلُ الحرب علی اٰباء هم لَاتَدخُلُ الأَجدَادُ فی الأَمَانَ وَلوستامَنُوعلی اُمَّهَاتِهم لایثبتُ الأَمَانُ فی حَقِّ الجَدَات.

ترجمه : امام محمد رحمه الله وائي که یو سړی وصیت وکړي خپلو مریبانوته چی ده آزاد کړی وی او دده مریبانولره مریبان وؤ چی دوی آزادکړی وؤ نووصیت دده مریبانوته ده دمریبانو ومریبانوته نه ده اوپه سیرکبیرکښی لیکلی دی که کفارودخپلوپلورو (آباء) لپاره امان وغوښتی نونیکه ګانولره نه ده شامل اوکه دمیندولپاره وغوښتی آناګانولره نه ده شامل.

تشریح : مصنف رحمه الله وائي چی دحقیقت اومجازدجمع دنه جوازپه وجه امام محمد رحمه الله وائي که یوحرالاصله سړی خپلومریبانوته چی ده آزادکړي وي وصیت وکړ اوحال دا وؤ چی دی غلامان وؤ (مریبان) لره نورمریبان وؤ چی دوی آزادکړی وؤ نوپه داسی صورت کښی صرف وصیت کونکی مریبانوته داوصیت شامل ده دمریبانوومریبانوته نه ده شامل ځکه لفظ دموالی دده د آزادشوؤ مریبانولپاره حقیقت ده اودمریبانولپاره مجاز نوچونکه حقیقت پرمجازترجیح درلوده لهذا دلته حقیقت مراد ده اوکله چی جمع دحقیقت اومجاز جائزنه وه نوځکه دواړه مراد نه شو.

اوپه سیرکبیرکښی ذکردی که حربیانودخپلوپلورنولپاره امان وغوښتی اومسلمانانو امن ورکی نودغه امان صرف ددوی دپلورنه لپاره ده نیکاګانوته نه ده شامل اوهمدارنګه که ئی دمیندولپاره امان طلب کړ اومسلمانانوامان ورکړی دا امان صرف دمیندو لپاره ده اناګانوته نه ده شامل ځکه اب حقیقت په پلارکی اوأم حقیقت دمورلپاره ده لهذا کله چی حقیقت مراد شو نومجاز نه اراده کیږی ددی لپاره چی جمع دحقیقت مجازرا نه شی.

سوال : سوال داده چی په دی آیت حرمت علیکم اُمَّهاتکم کښی له أم څخه موراوانا دواړه مراد دی ځکه د دواړو تحریم په دی آیت سره ده اودا خوجمع ده دحقیقت اومجاز.

جواب : جواب داده چی په دی آیت کښی حرمت دمورپه عبارت النص سره ثابت ده او حرمت دانادعلاقی د جزئیت اوبعضیت په وجه یعنی دلالة النص سره نواوس جمع دحقیقت اومجاز نه راغله.

دوهم جواب : داده چی په آیت کښی له أمهات څخه بالاجماع اصول مراد دی او داصول لفظ دواړو ته عام ده لهذا د دواړو اراده په طریقه دعموم مجاز ده نه نه په طریقه دجمع دحقیقت اومجاز.

وعلی هذا قُلنَا اذااوصی لأبکار بنی فلانٍ لاتَدخُلُ المَصابۃُ باالفُجُور فِی حُکمِ اَلوَصِیَۃِ وَلَواَوصی لِبَنی فلانٍ وَلَہٗ بَنُونَ وَبَنُوبَنیہ کَانَتِ الوَصِیَۃُ لِبَنیہ دُونَ بنی بَنیہ .

ترجمه اوددی اصل پربناء باندی مورو ایو که ویوسړی وصیت وکړو باکرو (پیغلو) دبنی فلان لره دا وصیت هغی پیغلی لره نه ده شامل چی له هغی سره جماع شوی وی اوکه ئي دبنی فلان زامنولره وصیت وکړ نود زامنو زامنوته نه ده شامل.

تشریح مصنف رحمه الله ئي چی ددی اصل پربناء چی دحقیقت اومجازجمع جائزنه ده مورو ایوکه یوسړی د وصیت وکړ چی زماله مرګه وروسته زما مال دپلانی قوم پیغلو نجونوته ورکړشی یعنی هغه نجونی چی ددوی بکارت نه وی زائل شوی نود اوصیت هغی ته نه ده شامل چی بکارت ئی دزنا په وجه زائل شوی وی وجه ئی داده داقسم نجلی چی بکارت ئي په زناسره زائل شوی وی امام ابوحنیفه رحمه الله په نزد باکره ده لکه دنکاح په باره کښی چی داصلی باکری سکوت رضاء ده همدارنګه دمصابه باالفجورسکوت هم رضاء ده او دصاحبین په نزد مصابه باالزنا دثیبی په حکم کښی ده یعنی لکه څرنګه چی په سلسه دنکاح کښی دثیبی سکوت اقرار نه ده همدارنګه دمصابه باالزنا سکوت اقرارنه ده لیکن مصابه باالزنا د دروسره حضرات په نزد په وصیت کښی داخله نه ده صاحبین په نزد له دی وجی نه ده داخله چی هغه باکره نه ورته وائي بلکه شیبه ئي بولی اودامام ابوحنیفه رحمه الله په نزد له دی وجی چی داحقیقۃً باکره نه لیکن مجازاً باکره ده لهذا دحقیقی باکرو په وصیت کښي داخله نه ده اوکه داخله شی جمع دحقیقت اومجاز راځی اومصنف رحمه الله چی مصابه په قید دفجورمقیده کړه دی ته اشاره ده چی که بکارت دحیض یا زخم اویا په بله وجه زائل شوی اوهغه اصلی باکره ده په وصیت کښی داخله ده اوهمدارنګه دفلان وزامنوته په وصیت دزامنو زامن نه دی داخل ځکه لفظ دابن حقیقت ده په زامنوکښی اومجاز په دلمسیانو کښی که دواړه اراده کړشی جمع په مینځ دحقیقت اومجازکښی راځی اودا دامام ابوحنیفه رحمه الله مذهب ده اوصاحبین وائی چی لفظ دابن عرفاً ابن الابن دواړوته شامل ده نوداوصیت په طریقه دعموم مجازسره دواړوته شامل ده .

سوال : که حربیانو (کفارو) دزامنولپاره امان طلب کړ اومسلمانانوورکی نود احناف په نزد دا امان زامنواودزامنو زامنودواړوته شامل ده اوهمدارنګه که ئي دموالی لپاره امان وغوښتی او مسلمانانو ورکی نو دا امان موالی او دموالی موالی دواړولره شامل ده اوحال داده چی په دی صورت کښی جمع دحقیقت اومجاز راغله اوتاسو داجائزنه بولی.

جواب : داده چی لفظ دابناء ظاهراً ابناء اوابناء الابناء ته شامل ده لکه لفظ دبنو تمیم بنوآدم بنوهاشم چی ابناء اوابناء الابناء داوړته شامل ده همدارنګه لفظ دموالی هم بظاهره موالی اوموالی الموالی دواړوته شامل ده لیکن کله چی حربیانودا ابناء اوموالی لپاره امان طلب کړ

نو حقیقت پرمجاز مقدم شو په امان کښی صرف ابناء اوموالی داخل شو لیکن کله چی ابناء او موالی په اعتبار دظاهر سره ابناء الابناء اوموالی الموالی ته شامل وؤ نود ددوی هم شبه پیدا شوه اوامان لکه څرنګه چی په صراحت سره ثابیتیږی همدارنګه په شبه سره هم ثابیتیږی مثال داده لکه یومسلمان چی ترقلعه لاندی ولاړوی اوکافرلوړ وی مسلمان وکافرته اشاره وکړی چی که ذئی راکښته به شی دکافرداخیال شو چی امان ئی راکی او کښته شو داهم امان ده ځکه دده په خیال کښی امان وؤ اوامان په شبه سره هم ثابیتیږی نوکله چی امان په شبه سره ثابیتیږی نودابناء اوموالی لپاره په حقیقت سره شامل شو او ابناء الابناء اوموالی الموالی ته په طریقه دشبه سره احطیاطاً شامل شونوجمع دحقیقت اومجاز نه راغله.

قَالَ اَصحابُنَا لَو حَلَفَ لایَنکح فلانٌ وَهِیَ اَجنبیةٌ کَانَ ذالکَ عَلَی العَقد حتی لَوزَنَابِهَالاَیحنَثُ

ترجمه : زمورا حناف علماء وائی که چاه قسم وکړ چی له فلانی اجنبی سره نکاح نه کوی دا محمول پرعقد ده حتی که ئې زنا ورسره وکړه نه حانث کیږی.

تشریح : مصنف رحمه الله علیه وائی که یوسړی قسم وکړ چی دفلانی ښځی سره نکاح نه کوی اودا ښځه اجنبیه وه نوداقسم پرعقد باندی حمل کیږی نوکه دی سړی له دغی ښځی سره زنا وکړه زانی نه حانث کیږی ځکه دلفظ دنکاح حقیقی معنی وطی ده اومجازی معنی ئې عقد ده نوکله چی عقد مراد شو بیاوطی نه مرادیږی ځکه بیاجمع دحقیقت اومجاز راځی اوحال داده چی دا جمع جائز نه ده

سوال : داده چی لفظ نکاح په وطی کښی حقیقت ده اوپه عقد کښی مجاز ده نولفظ جی ذکر شی له هغه څخه حقیقی معنی مرادیږی نوبایددلته هم حقیقی معنی مرادشی.

جواب : جواب داده چی له اجنبی ښځی سره وطی کول شرعاً منع دی لهذا عادتاً هم پریښودل شوی اودامعلومه خبره ده چی کله حقیقت محجوروی معنی مجازی مرادیږی نودلته هم مجازی معنی مراده ده.

وَلئن قَالَ اذاحَلَفَ لاَیَضَعُ قَدَمَه فی دَارِ فلان یحنَثُ لَودَخلَهَا حَافِیاً اومُتَنَعِّلاً اورَاکِباً وکَذَالکَ لَوحَلَفَ لاَیَسکُنُ دَارَ فلانٍ یحنَثُ لَوکَانَت الدَّارُملکا لفلانٍ اَوکَانَت بِأُجرة اَو عَارِیةٍ وَذَالکَ جَمعٌ بَینَ الحَقِیقَت وَالمَجَازِ وکَذَالکَ لَوقَالَ عَبدُهُ حُرٌیومَ یَقدَمُ فلانٌ فَقدمَ فَفلانٌ لَیلاًاَونَهاراً یحنَثُ.

ترجمه : که وویل شی چی که یوسړی قسم وکړ چی دفلانی په کورکښی زه قدم (پښه) نه ږدم نوکه په لخوپښوورننوتی اوکه له بوتوسره ورننوتی اوکه سپورورننوتی حانث کیږی اوکه ئې قسم وکړ چی دفلانی په کورکښی نه هوسیږم نو که دفلانی سرای خپل اوکه په کرایه وی اوکه په خواست نیولی وی حانث کیږی اودا جمع ده دحقیقت اومجاز اوهمدارنګه که ئې وویل چی که فلانی راغلی زما عبد (مربیی) آزاد ده نوکه فلانی دشپی راغلی اوکه دورځی دی حانث ده.

تشریح :په دی عبارت کښي دامام ابوحنیفه رحمه الله پراصل چی جمع دحقیقت اومجاز محاله ده یوځوسواله کیږی.

اول سوال :داده که یوسړی وویل والله لااضع قدمي في دار فلان قسم په خدای که زما پښه دفلانی په سرای کی کښیدم دامام ابوحنیفه رحمه الله په نزد که ئي لځه پښه سرای ته داخله کړه هم حانث ده اوکه ی له بوتوسره وردا خله کړه هم حانث ده اوکه سپور ورننوتی هم حانث ده اوحال داده چی وضع دقدم په اول صورت کښی حقیقت ده اودانورو دوځ کښي مجاز ده نوکله چی دواړی معنی وی مرادشوی دا جمع دحقیقت اومجاز ده.

دوهم سوال : داده چی که سړی قسم وکړ اووئي ویل والله لااسکن في دار فلان په خدای قسم که دفلانی په سرای کښي وهوسیږم داشخص که دفلانی خپل ځانی سرای ته داخل شی هم حانث ده اوکه دفلانی دکرایی سرای ته داخل شی هم حانث ده اوکه دفلانی داستعاری سرای ته داخل شی هم حانث ده اوحال داده چی دار په اوله معنی کښی حقیقت ده یعنی په مسکونه اوپه متاجره اومستعاره کښي مجاز ده نوکله چی دری سره معنی مرادشوی جمع دحقیقت اومجاز راغله اوتاسودا جائزنه بولی.

دریم سوال : دریم سوال داده که یوسړی وویل ما دخلت یوم یقدم فلان که فلانی راغلی زما عبد آزاد ده نوکه فلانی دشپی راشی اوکه دورځی داشخص حانث ده اولفظ یوم حقیقت ده په ورځ کښی اومجاز ده په شپه کښی نود دواړوپه مراد ولوسره جمع دحقیقت اومجاز لازمیږی.

قُلْنَا وَضْعُ اَلْقَدَمِ صَارَ مَجَازًا عَنِ الدُّخُوْلِ بِحُكْمِ اَلْعُرْفِ وَالدُّخُوْلُ لَايَتَفَاوَتُ فِي الْفَصْلَيْنِ وَدَارُ فُلَانٍ صَارَ مَجَازاً عَنْ دَارٍ مَسْكُوْنَ وَذَالِكَ لَايَتَفَاوَتُ بَيْنَ اَنْ يَكُوْنَ مِلْكًا لَهُ اَوْكَانَتْ بِاجَرَةً لَهُ وَالْيَوْمُ فِي مَسْأَلَةِ الْقَدْمِ عِبَارَةٌ اَنْ مُطْلَقَ اَلْوَقْتِ لَانَّ اَلْيَوْمَ اِذَااُضِيْفَ اِلَى فِعْلٍ لَايُمْتَدُّ يَكُوْنُ عِبَارَةً عَنْ مُطْلَقِ الْوَقْتِ كَمَاعُرِفَ فَكَانَ اَلْبَحْثُ بِهٰذَا الطَّرِيْقِ لَابِطَرِيْقِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَقِيْقَةِ وَالْمَجَازِ.

ترجمه:موږ جواب ورکوؤ چی وضع دقدم مجاز ده له دخول څخه په حکم دعرف اودخول په دواړوصورتوکښي بی فرقه ده اوله دار فلان څخه مجازاً دارمسکونه مراد ده خواه که په خپل سرای کی سکونت کوی اوکه ئي د اجاری په سرای کی کوی اوکه ئي دعاریی په سرای کی کوی تولوته شامل ده اودقدوم په مسئله کښي دیوم لفظ څخه مطلق وخت مراد ده خواه که شپه اوکه ورځ وی دواړوته شامل څکه یوم چی فعل غیرممتدد ته مضاف شی مطلق وخت ورځخه مرادیږی نودلته حنث په دغه طریقه سره ده نه په جمع دحقیقت اومجاز سره.

تشریح :په دی عبارت کښی مصنف رحمه الله دمذکوره سوالوجوابونه ورکوی.

اول جواب : داول سوال لپاره جواب داده چی په والله لااضع قدمي په دغه قول کښی بعینه وضع قدم مرادنه ده څکه که حالف په دروازه کی کښینی اوپښه ور دننه کړی حانث نه ده څکه دحالف دخول

مراد ده نوکله چی له وضع د قدم څخه دخول مراد شو نو د حالف مطلب داده والله لاادخل فی دارفلان او دخول عام ده که په لخوپښوورشی هم دخول ده اوکه له بوتوسره وی هم دخول ده اوکه سپوروشی هم دخول ده لهذا حالف په دی تولوصورتوکښی په طریقه دعموم مجاز حانث ده نه په طریقه دحقیقت اومجاز.

دوهم جواب : د دوهم سوال جواب داده چی دحالف په دی قول والله لااسکن دارفلان کښی له دار څخه هغه دارمراد ده چی فلان په هغه دارکښی سکونت کوی ځکه دحالف دقسم کول وجه داده چی فلان ته په قهرده نوفلان چی په هردارکښي اوسیږی دده هغه مراد ده که فلان په خپل سرای کښی اوسیږی اوکه دکرایی په سرای کښي اوسیږی اوکه د عاریه اوحالف هغه سرای ته داخل شی حانث ده اوکه فلان په یوه سرای کی اوسیږی اوحالف دفلان بل سرای ته ورشی نه حانث کیږی نومعلومه شوه چی له داره ئي هغه دارمرادده چی فلان پکښی اوسیږی نوکله چی له دارڅخه دارمسکونه مرادشو اودادار مملوکه اومتاجره اوعاریه دری سره وۍ ته شامل ده لهذا داعموم مجاز ده جمع دحقیقت اومجاز نه ده.

دریم جواب : دریم سوال جواب داده چی په دی قول عبدی حرٌ یوم یقدم فلان کښي له یوم څخه مطلق وخت مراد ده ځکه چی لفظ یوم چی کله فعل غیرممتدته مضاف شی مطلق وخت ځنی مرادیږی اوچی کله فعل ممتدته مضاف شی بیا ورځ ورڅخه مرادیږی فعل غیرممتدلکه دخول ،خروج، قدوم ،اوفعل ممتد لکه لبس ، صوم ، رکوب،اودلته یوم لفظ فعل غیرممتدته مضاف دی ځکه وخت ورڅخه مراد ده اومطلق وخت شپه اوورځ دواړوته شامل ده نوځکه په دواړوصورتوکښي حانث ده دعموم مجازپه وجه نه ده حقیقت اومجازدجمع په وجه.

ثُم اَلحَقِيقَةُ اَنوَاعٌ ثَلاثَة مُتَعَذِرَةٌ وَمَهجُورَةٌ وَمُستَعمَلَةٌ وَفِي القِسمين الأوّلين يصارُ الى المَجَازِ بِالاتِفَاق وَنظيرُ المُتَعذِرة اذاحَلَفَ لَايَاكُلُومن هذه الشَجَرَة اَومَن هذه اَلقدر فَانْ اَكَلَ الشَجَرَة اَوالقدرمُتَعَذِرَةٌ فَينصرفُ ذَالِكَ الى ثَمره الشَجَرَة وَالى مَايحلُ فى القدر حتى لوأكَلَ من عَين الشَجرة اَومن عَين القدربنَوع تَكَلُف لايحنثُ وَعلى هذافُلنَا اذاحَلَفَ لايشرَبُ من هذه البيرينصرفُ ذَالِكَ الى الاغتراف حتّى لَوفَرَضنَا اَنَهُ لَوكَرعَ بنوع تَكَلُف لاَيَحنثُ بِالاتفاق.

ترجمه : اوحقیقت دری قسمه ده متعذره اومهجوره ده اومستعمله ده په اولو دوۍ قسمو کښی په اتفاق مجازته تګ کیږی اود حقیقت متعذره مثال داده که یوسړی قسم وکړی چې زه دغه درخته نه خورم اویادغه دیګ نه خورم نوکله چی د درختی اود دیګ خوړل متعذر ده لذادلته له درختی څخه مرادمیوه ده اوله دیګ څخه هغه شی مراد ده چی په دیګ کښی دننه دی اوکه ئی په یو تکلیف سره له درختی اوله دیګ څخه یوڅه وخوړل حانث نه ده اوددی اصل پربناء باندی مور وایو که یوڅوک

د اقسم وکړی چی زه دد غی ځاه اوبه نه څښم له دی څخه مراد په لپه اوبه را اخیستل ده اوکه ئی په یو تکلیف سره خوله پرابو ولګوله اوبه ئي وڅښلی نه حانث کیږی.

تشریح : مصنف رحمه الله وائی چی حقیقت دری قسمه ده اول متعذره (۲) مهجوره (۳) مستعمله حقیقت متعذره هغه ته وائي چی هغه ته رسیدل بی له مشقته ممکن نه وی لکه عین درخته خوړل اومهجورهغه ته وائی چی په هغه سره عمل عاموخلکو پرینبی وی که څه هم هغه ته رسیدل آسانه وی لکه وضع قدم اوحقیقت مستعمله هغه ته وائی چی هغه ته رسیدل هم ممکن وی اوخلک عمل هم په کوی مصنف رحمه الله وائی چی په اولودوډ قسمو کښی په اتفاق سره مجاز ته تګ کیږی داول مثال لکه یوڅوک چی قسم وکړی **والله لاآکل من هذا الشجرة** قسم په خدای که زه دغه درخته وخورم یادا وائی **والله لاآکل من هذه الثمرة** قسم په خدای که زه دا دیګ وخورم په اول صورت کښی له شجری څخه میوه مراد ده اوکه شجره (درخته) میوه داره نه وه قیمت ئی مراد ده اوپه دوهم کښی له قدرڅخه هغه شی مراد ده چی په دیګ کښی دننه وی عین درخته اوعین دیګ مراد نه ده ځکه دعین درختی اودعینی دیګ خوړل که څه هم عقلاً ممکن ده لیکن په عادت کښي متعذرده لهذا له درختی څخه میوه مراد ده اوله دیګ څخه هغه شی مراد ده چی په دیګ کښی پخ شوی وی اوکه ددرختی میوه نه وه اوپه دیګ کښي شی نه وؤ بیا ددوی قیمت مراد ده مصنف رحمه الله وائی کله چی په متعذر اومهجور کښي باالاتفاق مجازته تګ کیدی نو موږ وایو که یو سړی قسم وکړ **والله لاأشرب من هذا البئر** له دی قسم څخه په لپه اوبه څښل مراد دی اویا په بل لوښی یعنی که ئي له ځاه څخه په لوښي اوبه راواخستی او وه ئي څښلی حانث ده اوکه ئي په تکلیف سره پرځاه خوله کښیښودله اوبه ئي وڅښلی حانث نه ده ځکه دامعنی حقیقت ده اوپه لاس یا په لوښی را اخیستل مجاز ده اوحقیقت چونکه متعذرده لهذا دلته مجاز اراده کیږی.

ونظيرُالمَهجورة لَوحَلَفَ لايَضعُ قَدمَهُ فی دَارِ فلانٍ فَانّ اِرَادَةَ وَضعِ اَلقَدَم مَهجُورةٌ عَادَةً وَعَلی هذا قُلنَا اَلتوکیلُ بِنَفسِ الخُصُومَة ینصَرِفُ اِلی مُطلَقِ جَوَابِ اَلخَصمِ حَتّی یسَعَ لِلوکیل اَن یجیبَ بِنَعم کَمَایسعَهُ اَن یجیبَ بِلااَنّ اَلتوکیلَ بِنفسِ اَلخُصُومَةِ مَهجُورَةٌ شرعًا وَعادَةً.

ترجمه : اود حقیقت مهجوره مثال داده که یو سړی قسم وکړچی زه خپله پښه دفلانی په سرای کی نه ږدم څکه نبود دقدم په عادت کښی پرینبودل شوی ده اوددی اصل پربناء موږ وایو چی وکالت په صرف خصومة سره راجع ده ومطلق جواب ته حتی وکیل لره داهم جائزده چی جواب په نعم سره ورکړی لکه څرنګه چی داورته جائزده چی جواب په لا سره ورکړی څکه په نفس خصومة سره وکالت په شرع اوعادت دوارو کښی مهجورده.

تشریح : مصنف رحمۃ اللہ علیہ وائی چی دحقیقت مهجوره مثال داده که یو شخص قسم وکړی واللہ لااضع قدمی فی دارفلان ددی کلام حقیقی معنی چی ښودل دپښی دی بغیرله ننوتو په عادت کښی پرېښودل شوی ده یعنی دخلکوعادت دا ده چی په دارنګه قسم سره دامعنی نه اراده کوی لهذا دلته مجازی معنی مراد ده چی دخول ده یعنی حالف په دخول ودارته حانث کیږی په صرف ښودل دپښی چی داخل نه شی نه حانث کیږی.

مصنف رحمۃ اللہ علیہ وائي کله چی حقیقت مهجوره عادۃً محال وؤ نومور وایوکه یو سړی بل سړی وکیل کړی په صرف خصومۃ سره داسی ورته ووائی وکلتک بالخصومۃ اویا دارنګه انت وکیلی بالخصومۃ فی هذہ الدعوی په دی صورت کښی وکالت مطلق جواب ته رجوع کوی یعنی وکیل لکه څرنګه چی په لا(منع) سره جواب ورکولای شی همدارنګه په نعم سره هم جواب ورکولای شی ځکه چی مطلق خصومۃ شرعًا مهجور ده په دی آیت سره ولاتزازر اوعادۃً هم مهجورده لهذا نومطلق جواب مراددہ یعنی وکیل کولای شی چی دخصم ددعوی انکارو کړی اوداهم کولای شی چی پرخپل وکیل باندی اقراروکړی.

وَلَوكَانَتِ الْحَقِيقَةُ مُستَعمَلَةً فَإن لَم يكُن لَهَامَجَازٌ مُتَعَارِفٌ فَالْحَقِيقَةُ أَولى وَإن كَانَ لَهَا مَجَازٌ مُتَعَارِفٌ فَالْحَقِيقَةُ أَولى عندَ أَبِي حَنِيفَةَ ﷺ وَعِندَهُمَاالْعَمَلُ بِعُمُومِ الْمَجَازِ أَولى مِثَالُهُ لَوحَلَفَ لَا يَأكُلُومِن هذه الْحِنطَةِ يَنصَرِفُ ذَالِكَ الى عَينِهَاعِندَهُ حَتّى لَوأَكَلَ مِنَ الْخُبزِ الْحَاصِلِ مِنهَا لَايَحنَثُ وَكَذَالِكَ لَوْ حَلَفَ لَا يَشرَبُ مِنْ هَذِهِ الْفِرَاتِ يَنصَرِفُ الى الشُّربِ مِنهَاكَرْعًاعِندَهُ وَعِندَهُمَا الى الْمَجَازِ الْمُتَعَارِفِ وَهُوَ شُربُ مَائِهَابِأَيِّ طَرِيقٍ كَانَ.

ترجمه : اوکه چیرته حقیقت مستعمله وؤ اودلره مجاز متعارف هم نه وؤ نوبا الاتفاق حقیقت بهتره ده اوکه دده لپاره مجاز متعارف وؤ بیا دامام ابوحنیفه په نزد حقیقت اولی ده اودیارانوپه نزد عموم مجاز اولی ده ددی مثال داده که یوسړی قسم وکړی چی زه غنم نه خورم دلته دامام ابوحنیفه عین غنم مراد ده حتی که ئي هغه ډوډی وخوړله چی له دغوغنمو څخه حاصله شوی وه نه حانث کیږی اودیارانوپه نزد په طریقه دعموم مجازسره هرهغه شی ته شامل ده چی له دغوغنمو څخه حاصل وی لهذا په عین غنم خوړلوهم حانث ده اوپه ډوډی خوړلوهم حانث ده اوهمدارنګه که ئي قسم وکړی چی ددغی ویالی اوبه نه څښم دامام صاحب په نزد په خوله څښل مراددی اودیارانوپه نزد دمجاز متعرف په طریقه سره په هررنګ څښلوسره حانث ده.

تشریح : مصنف رحمۃ اللہ علیہ وائي که چیرته حقیقت مستعمله وؤ یعنی واضع چی دکومی معنی لپاره لفظ وضع کړوؤ په هغه معنی کښي مستعمل وؤ ددی دوه صورته دی یابه دحقیقت لپاره مجاز متعارف وی اویابه نه وی له مجاز متعارف څخه مراد داده چی مجازی معنی په نسبت وحقیقتؔ ته ډیره استعمالیږی که دحقیقت لپاره مجازنه وؤ په دی صورت کښی باالاتفاق په حقیقت سره عمل

کیږی اوکه د حقیقت مجاز متعارف وؤ بیاد امام ابو حنیفه رحمه الله په نزد حقیقت اولی ده او د یارانو په نزد عموم مجاز اولی ده د امام صاحب دلیل داده چی خلف ته هغه وخت رجوع کیږی چی په حقیقت سره عمل کول ممکن نه وی اوچی په حقیقت سره عمل ممکن وی نوخلف ته رجوع نه کیږی نوچونکه په مذکوره صورت کښې په حقیقت سره عمل ممکن ده لهذا مجاز (خلف) ته رجوع نه کیږی.

اودیارانودلیل داده چی عموم مجاز داسی معنی ده چی یوفرد ئې حقیقت وی اوبل فرد ئې مجاز وی یعنی ترعموم مجازحقیقت اومجاز دواړه لاندی وی اودکلام څخه مقصود دغه معنی وی نومعنی مجازی دشمول اودعموم په وجه اولی ده لهذا دلته په عموم مجازسره عمل اولی ده. دحقیقت مستعمله او دمجاز متعارف لپاره مصنف رحمه الله دوه مثاله ذکرکوی اول مثال داده که یوشخص قسم وکړ والله لاآکل من هذه الحنطة په خدای قسم که زه داغنم وخورم دلته دامام ابو حنیفه په نزد عین غنم مراد ده که ئی عین غنم وخوړل حانث ده اوکه ئی دد غو غنمو ډوډی وخوړله نه ده حانث له دی وجی چی حقیقت یعنی عین غنم خوړل دخلکو په عادت کښی مستعمل ده اومورډویلی وؤ چی که حقیقت مستعمل وؤ بیاپه حقیقت عمل کول اولی ده لهذا په عین غنم خوړلوسره حانث ده اودیارانوپه مذهب مراد هرهغه شی چی له غنمو څخه حاصل وی نوکه عین غنم وخوری هم حانث ده اوکه ډوډی وخوری هم حانث ده او دوهم مثال والله لاأشرب من الفرات قسم په خدای که ددغی ویالی اوبه وڅښم ددی کلام حقیقی معنی داده چی خوله پرېیاله ولګوی اوبه وڅښی اودامعنی مستعمله ده لکه دصحراء اوغرنوپه خلکو کښی چی داعمل ډیرواقع کیږی په دی طریقه چی پرځمکه لاسونه ولګوی اوخوله پراوبوکښیدی وئی څښي اومجازی معنی ئي څښل دی خواه که په خوله لګولوسره وی اوکه په لوښي راا خیستلوسره وی نودلته دامام صاحب په نزد حقیقی معنی مراد ده ځکه حقیقت مستعمل ده که ئی په خوله اوبه څښلی حانث ده ددی نه بغیرپه بله طریقه څښلوباندی نه ده حانث اودیارانوپرمذهب که ئې پرهره طریقه سره وڅښلی حانث ده په عموم مجازسره.

ثُمَّ اَلْمَجَازُ عِنْدَ اَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله خَلَفٌ عَنِ الْحَقِيقَةِ فِي حَقِّ اللَّفْظِ وَعِنْدَهُمَا خَلَفٌ عَنِ الْحَقِيقَةِ فِي حَقِّ الْحُكْمِ حَتّٰى لَوْكَانَتِ الْحَقِيقَةُ مُمْكِنَةً فِي نَفْسِهَاالْآاَنَّهُ امْتَنَعَ الْعَمَلُ بِهَالِمَانِعٍ يَصَارُ اِلَى الْمَجَازِ وَاِلَّا صَارَ الْكَلَامُ لَغْواً وَعِنْدَهُ يَصَارُ اِلَى الْمَجَازِ وَاِنْ لَمْ تَكُنِ الْحَقِيقَةُ مُمْكِنَةً فِي نَفْسِهَا مَثَالُهُ اِذَاقَالَ لِعَبْدِهِ وَهُوَاَكْبَرُ سِنًّامِنْهُ هٰذَا اِبْنِي لَايَصَارُ اِلَى الْمَجَازِ عِنْدَهُمَالِاسْتِحَالَةِ الْحَقِيقَةِ وَعِنْدَهُ يَصَارُ اِلَى الْمَجَازِ حَتّٰى يَعْتِقَ الْعَبْدُ.

ترجمه: اومجازپه نزد دامام ابو حنیفه رحمه الله خلف ده له حقیقت څخه په تکلم کښی اوپه نزد دیارانو خلف ده په حکم کښی حتی که حقیقت ممکن وؤ فی نفسه لیکن دیومانع له وجی عمل نه شوای باندی کیدای نودمجاز ظ ته رجوع کیږی اوکه ممکن نه وؤ کلام لغوه ده اودامام صاحب به

نزد مجاز ته تګ کیږی که څه هم حقیقت ممکن نه وی مثال ئی داده که مولی خپل غلام ته وویل هذا ابني او حال داوؤ چی غلام تردې په عمر کی مشر وؤ دلته دیارانو په نزد مجاز ته تګ نه کیږی ځکه حقیقت ممکن نه ده اوداامام صاحب په نزد مجاز ته تګ جائزده مربیی (غلام) آزاد ده.

تشریح : مصنف رحمه الله په دی عبارت کښې دامام صاحب اوصاحبین اختلاف بیانوی چی مجاز له حقیقت څخه څنګه خلف ده اودا اتفاقی خبره ده چی مجاز خلف د حقیقت ده اوداهم اتفاقی خبره ده چی د خلف لپاره داصل اوحقیقت تصورضروری ده اوداهم اتفاقی خبره ده چی حقیقت اومجاز صفات دلفظ دی لیکن په دی کښې اختلاف ده چی څنګه ئی خلف ده. امام ابوحنیفه وائي چی مجاز خلف له حقیقت څخه ده صرف په تکلم کښې یعنی په حقیقت تکلم اصل ده اوپه مجازسره تکلم فرع ده اودامام صاحب په نزد که کلام من حیث العربیة صحیح وؤ نودده تکلم هم صحیح ده اومجاز ته درجوع لپاره دکلام دتکلم صحت کافی ده خواه که ددی کلام ترجمه صحیح وی اوکه نه وی اوبعض وائی چی دحضرت امام صاحب په نزد مجازخلف په تکلم کښې ده په دی معنی چی کلام به دترکیب نحوی له لحاظه هم صحیح وی اومعنی به ئی هم صحیح وی بهرحال که دکلام معنی صحیح وه اودترکیب نحوی له لحاظه هم صحیح وؤ یادبعض په قول صرف دترکیت نحوی له لحاظه صحیح وؤ اوپه معنی حقیقی سره ئي عمل ممکن نه وؤ نودامام ابوحنیفه رحمه الله په نزد مجازی معنی ته رجوع کولای شی ددی لپاره چی کلام له لغویت څخه وساتل شی.

اودصاحبین په نزد مجازخلف دحقیقت څخه په حکم کښې ده یعنی په حکم کښې حقیقت اصل ده او مجاز ده خلیفه ده اومجاز دخلفیت دپاره په نزد دیارانو دمعنی حقیقی امکان نه ده شرط لهذا که په معنی حقیقی سره عمل ممکن وؤ لیکن دیومانع له وجه په ده سره عمل کول ممکن نه وؤ نوپه داسی صورت کښې مجازته تګ جائزده اوکه په مجازسره عمل ممکن نه وؤ نودصاحبین په نزد دکلام لغوه ده دامام ابوحنیفه رحمه الله اوصاحبین ددغه اختلاف ثمره په دی مثال کښې ښکاره ده که یوه سړی خپل غلام ته وویل هذا ابني اوحال داوؤ چی غلام تردې مشروؤ نودامام ابوحنیفه رحمه الله په نزد دغه غلام آزاد شو اودصاحبین په نزدآزاد نه ده بلکه کلام لغوه ده.

دامام ابوحینفه رحمه الله دلیل داده چی داکلام دترکیب نحوی په لحاظ هم صحیح ده هذا مبتدأ ده ابنی ورله خبره ده اومعنی هم صحیح ده ځکه داکلام اثبات دحکم لپاره وضع شوی ده لیکن اوس دیوخارجی شی له وجی محال ده هغه دا چی غلام ترقائل په عمرکښې هشړه نوکله چی داکلام دعربیت په لحاظ صحیح ده اومعنی هم صحیح ده نوددی لپاره چی کلام له لغویت څخه وسائل شی پر حربیت باندی محمول ده یعنی له کومه وخته چی دمولی غلام وؤ له هغه وخته آزاد ده ځکه زوی همیشه پر پلارآزاد وی اوحربیت معنی مجازی ده ددی کلام لپاره ځکه چی بنوت مستلزم ده

لپاره دحریبیت نو هذا ابنی ملزوم په داسی حالت کښی چی دده څخه بنوت مراد وی اولازم په داسی حالت کښي چی له دځخه حریبیت مراد وی مطلب داده چی دلته ذکرملزوم ده مراد لازم ده اودصاحبین په نزد چی کله مجاز خلف په حکم کښی وؤ اومجاز درجوع کولولپاره دمعنی حقیقی امکان شرط ده نوچونکه دلته معنی حقیقی ممکنه نه وه لهذا کلام لغوه ده مطلب داده چی دصاحبین په نزد مجازی معنی دمرادولوشرط موجونه ده لهذا کله چی شرط موجودنشی نو مشروط هم نشی موجودیدای.

وَعَلَى هَذَا يَخْرَجُ الْحَكَمُ فِي قَوْلِهِ لَهُ عَلَيَّ اَلْفٌ اَوْعَلَى هَذَا الْجِدَارِ وَقَوْلِهِ عَبْدِي اَوْحِمَارِي حُرٌّ وَلَايَلْزَمُ عَلَى هَذَا اِذَاقَالَ لِامْرَاتِهِ هَذِهِ ابْنَتِي وَلَهَانَسَبٌ مَعْرُوفٌ مِن غَيْرِهِ حَيْثُ لَاتَحْرُمُ عَلَيْهِ وَلَايَجْعَلُ ذَالِكَ مَجَازًا عَنِ الطَّلَاقِ سَوَاءٌ كَانَتِ الْمَرَاةُ صُغرى سِنًامنهُ اوكُبرى لِاَنَّ هذَ اللَّفظَ لَوصَحَّ مَعْنَاهُ لَكَانَ مَنَافِيا للنِكَاحِ فَيكُونَ مَنَافِيالحُكمه وَهُوَالطَّلاقُ وَلَااسْتِعَارَةَ مَعَ وُجُودِ التَّنَافِي بِخِلَافِ قَولِهِ هذا ابنِي فَانَّ اَلْبُنُوَّةَ لَاتَنَافِي ثُبُوتَ اَلْمِلكِ لِلْاَبِ بَل يثبُتُ اَلْملكَ لَهُ ثُمَّ يعتَقُ عَلَيهِ.

ترجمه : اوددی اصل پرحکم باندی تخریج کیږی دده په قول له ملزم الف اوعلی هذا الجدار پرما دده زر روپی دی اویاپردغه دیواله اوده قول عبدی اوحماری حر زما غلام اویا زما خرآزاد ده اوپردی باندی اعتراض نه کیږی چی سړی خپلی بنځی ته ووائی هذا البنتی اوحال داوؤ چی دبنځی نسب معلوم وؤ نوداښځه پرده حرامه نه ده اوداقول مجازله طلاقه نه ده که بنځه تردې په عمرکښي کوچنی وی او که لوی له دی وجه که دلفظ دامعنی صحیح شی نودالفظ له نکاح سره منافی ده لهذا دنکاح له حکم سره چی طلاق ده هم منافی ده اوددی منافات په وجه استعاره هم نه ده صحیح په خلاف ددی قول هذا ابنی ځکه چی بنوت دپلارلپاره له ثبوت ملک سره منافی نه ده بلکه دده لپاره ملک ثابت شو او غلام پرده آزاد شو.

تشریح : مصنف رحمه الله ووائي چی ددی اصل پربناء چی دامام ابوحنیفه رحمه الله په نزد مجازخلف له حقیقت څخه په تکلم کښی ده اودصاحبین په نزد خلف په حکم کښی ده دیوه حکم تخریج کیږی هغه داده چی که یوه سړی دبل لپاره اقرارو کړاووه ئي ویل له ملزم الف اوعلی هذا الجدار دده پرمازر روپی دی اویاپردغه دیواله اویاداسی ووائي چی زما غلام اویادغه خرآزاده دصاحبین په نزد دواړه کلامه لغوه دی اودامام صاحب په نزد مجازی معنی مراده یعنی په اول صورت کښي زر روپی لازمی شوی اوپه دوهم صورت کښی غلام آزاد شو وجه ئي داده چی په اول کلام کښی حقیقت داده چی یا پرمتکلم او یا پردیوال زر روپی لازمی دی اوپه دوهم کلام کښی حقیقت داده چی یاغلام اویاخرآزاده اوپه دی دواړوکلامو کښی حقیقت ممکن نه ده ځکه په اول صورت کښی دیوال دزرو روپودثبوت استعداد نه لری اوپه دوهم صورت کښی خرده آزادوالی استعداد نه لری.

حاصل داده چی په دواړه صورته کښې پرحقیقی معنی باندی حکم کول اوعمل کول محال ده اودمحال په صورت کښې دصاحبین په نزدچونکه کلام لغوه ده اومجاز ته رجوع نه کیږی لهذا د صاحبین په نزد دواړه کلامه لغوه دی اوداامام صاحب په نزدپه داسی صورت کښې مجاز ته رجوع کیږی نوځکه په دارې صورته کښې اوپه معنی د واو سره ده په اول کلام کښې متکلم باندی زر روپی لازمی دی اوپه دوهم صورت کښې غلام آزاد ده ځکه په اول صورت کښې متکلم دزرو روپو دثبوت محل ده اوپه دوهم صورت کښې غلام دحرمت محل ده .ولایلزم علی هذا داعبارت د یوه اعتراض جواب ده اعتراض داده چی تاسومخکی وویل چی که کلام دترکیب نحوی اودترجمی په اعتبارصحیح وؤ لیکن عمل وربانډی دیومانع له وجه ممکن نه وؤ په داسی صورت کښې هم کلام دامام صاحب په نزد لغوه نه ده اوحال داده چی مورِ مورِ ته دا معلومه ده که یو شخص خپلی ښځی ته وویل هذاابنتی اوښځی لره له خاونده بغیر نسب معلوم وؤ په دی صورت کښې امام صاحب وائي چی دابنځه پرخاوند حرامه نه ده اوداکلام مجازله طلاقه هم نه ده بلکه داکلام لغوه ده اوحال داده چی داکلام دترکیب نحوی ترجمی په اعتبارصحیح ده نودلته دامام صاحب د اصل تقاضی داده چی کلام لغوه نشی بلکه پرمجازحمل شی اوحال داده چی تاسوداسی ونه کړل ؟.

جواب داده چی داکلام که څه هم دترکیب نحوی اودترجمی په اعتبارصحیح ده لیکن په دی کلام کښی بنتیت (لورواالی) له نکاح سره منافی ده ځکه چی له لورسره په هیڅ حال کښی هم نکاح جائزنه ده نوکله چی بنتیت له نکاح سره منافی ده له طلاق سره هم منافی ده ځکه طلاق دنکاح له احکامو څخه ده او استعاره هم ددی منافات په وجه صحیح نه ده لهذا دلته داسی نشی کیدای چی ذکربنتیت وی اومراد طلاق وی نوکله چی دطلاق اراده صحیح نه شوه نوښځه پرخاوندباندی حرامه نه ده اوکه ته ووائي چی بنوت (زوی والی) هم ملک سره منافی ده ځکه زوی دچاه ملک نشی جوړیدای نوباید له عتق سره هم منافی شی اوتاوویل چی د دوؤ منافی شیانوپه مینځ کښې استعاره جائزنه ده لهذا هذاابنی چی مولی ترده مشرغلام ته ووائي باید دمجاز یعنی عتق وطرفته راجع نشی اوحال داده چی امام صاحب وائي چی په دی صورت کښی داکلام پرمجازی معنی باندی حمل ده اوغلام آزاد ده ؟ یخلاف مصنف رحمه الله پدی عبارت سره ددی سوال جواب ورکوی هغه داده چی بنوت دپلار لپاره د ثبوت ملک سره منافی نه ده یعنی پلارد خپل زوی مالک جوړیدای شی لکه په حدیث شریف کی هم داسی راځی من ملك ذا رحم محرم عتق عليه یعنی کوم شخص چی د خپل ذی رحم محرم مالک شی پرده آزاد ده اوزوی هم دخپل پلارذی رحم محرم ده لهذا پلار دخپل زوی مالک جوړیدای شی مطلب داده چی کله بنوت له ملک سره منافی نه شو نوله عتق سره هم نه ده منافی نوکله چی دبنوت اوعتق په مینځ کښی منافات نه نسته نوددوی په مینځ کښی استعاره هم صحیح ده لهذا له ابنی څخه عتق او حریت مراد دول صحیح ده .

فَصلٌ في تَعريف طَريق اَلاستعَارَة

فصلٌ في تَعريف طَريق اَلاستعَارَة اعلَم اَنَّ الاستعَارَة فی اَحكَام الشَّرع مَطرِدَةٌ بطَرِيقَين اَحدُهُمَا لوُجُود اَلاتصَال بَينَ اَلعلَة وَالحُكم وَالثَانی لوَجُودَ اَلاتصَال بَينَ السَّبَب اَلمَحض وَالحُكم فَالاَوَّلُ مِنهُمَا يَجبُ اَلاستعَارَة مِنَ الطَّرَفين وَالثَّاني يَجبُ صِحَّتُهَا مِن اَحد الطَّرفين وَهُوَ استعَارَةُ الاَصل للفَرع

ترجمه: دافصل په بيان دپيژندلودطرقی داستعاری کښي ده پوسه چی استعاره په احکامو د شرعی کي په دوۀ طريقوسره رواج ده له دی دوۀ څخه يوه لپاره دپيوستوب ده دعلت اودحکم په مينځ کی اودوهمه دپيوستوب دسبب محض اوحکم په مينځ کښی ده له دوی دوۀ څخه په اول قسم کي استعاره له دواړه طرفه جائزده اوپه دوهم کښي له يوه طرفه جائزده هغه استعاره داصل ده لپاره دفرع.

تشريح: کله چی مصنف رحمه‌الله‌تعالی له تعريفه دحقيقت اومجاز اوددوی داقساموا وتفريعاتو څخه فارغ شو نوغواړی چی علاقی دمجاز راوپيژنی دی وائي چی په دی فصل کښی داستعاری دطريقی پيژندل کيږی داهل اصول په نزد استعاره اومجاز دواړه يو شی دی يعنی مرادف دی يعنی دحقيقت او دمجاز داتصال اومناسبت په وجه لفظ په معنی مجازی کښي استعمالولوته هم استعاره هم وائي اومجاز هم ورته وائي اوداهل بيان په نزداستعاره دمجازقسم ده ځکه که دحقيقت اومجاز په مينځ کښی علاقه د تشبيه وه استعاره ورته وائي اوکه دسبب اومسبب لازم وملزم حال اومحل وغيره يعنی له پنځه ويشت علاقوڅخه يوه علاقه وه هغی ته مجاز مرسل وائي احقرپه قوت الغيار رحمه‌الله‌تعالی کښی (۲۵) علاقی په تفصيل سره ذکرکړی دی.

حاصل داده چی داهل بيان په نزد استعاره دمجاز قسم ده دمجاز مرادف نه ده اواهل اصول په نزد دمجاز مرادف ده اوس دمعنی حقيقی اومجازی په مينځ کی که دغيرتشبيه علاقه وه دی علاقی ته اتصال صوری وائی اوکه دتشبيه وه اتصال معنوی ورته وائي اتصال صوری دی ته وائی چی دمعنی مجازی صورت دمعنی حقيقی له صورت سره دمجاورت په وجه متصل وی دارنګه چی معنی مجازی دمعنی حقيقی له پاره سبب ياعلت يا شرط ياحال وی اويا حقيقی معنی دمجازی معنی لپاره سبب ياعلت ياشرط ياحال وی مطلب داده چی دسبب اومسبب دعلت اومعلول په مينځ کښی چی کوم اتصال ده دا اتصال صوری ده اوداتصال معنوی مطلب داده چی معنی حقيقی اومجازی دواړه په يو داسی معنی کښی شريکی وی چی هغه معنی په مشبه به (معنی حقيقی) پوری خاص وی د اتصال معنوی مثال لکه اسدچی ذکرشی اورجل شجاع مراد وی اويا حمارذکرشی گنده ذهنه انسان ځينی مراد وی اول مثال کی مشترک فيه معنی شجاعت ده اوپه دوهم مثال کښی مشترک فيه معنی حماقت اوغباوت ده اوداتصال صوری لکه سماء (آسمان) چی

ذکرشی او وریځ ځنی مراد وی ځکه د اوریځی اود سماء صورت سره متصل ده په دی طریقه چی په عرف کښی هرلوړشی ته سماء ویل کیږی او اوریځ هم چونکه لوړه ده لهذا دی ته هم سماء ویل کیږی لکه په دی قول دالله ﷻ کَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ دلته له سماء څخه ورئیځ مراد ده مصنف رحمه الله داتصال معنوی تفصیل باالکلیه پرینبودل اوداتصال صوری ئی هم ډیراقسام پرینبودل یعنی له ۲۴ اقسامو څخه ئي صرف د دوؤ اقسامو چی اتصال دعلت اومعلول اواتصال دسبب اومسبب ده ذکرکړل په دی دوؤ کښی

مصنف رحمه الله وائی چی په احکامودشرع کښی استعاره په دوؤ طریقوسره استعمالیږی یوه د اتصال دعلت اومعلول ده اودوهم داتصال دسبب اومسبب په مینځ کښی لیکن ددی واړو ترپیژندنی وړاندی موږستاسو په مخکښی دعلت اومسبب معنی ږدو په شرعت اسلامیه کښی علت هغه شی ته وائي چی حکم دیومطلوب لپاره وضع شوی وی نوکه چیری حکم متصوروؤ نوعلت مشروع ده اوکه حکم متصورنه وؤ علت مشروع نه ده نودحکم دوجود اووجوب دارو نسبت وعلت ته کیږی یعنی دعلت په وجه حکم موجودیږی هم اوواجبیږی هم لکه لفظ دنکاح دملک متعه دفائده کولولپاره وضع ده اوهم دی لفظ ته دملک متعی وجوداووجوب منسوب ده یعنی دنکاح په وجه خاوندلره ملک دمتعه حاصل ده اوپرښځه باندی دبضعی ورسپارل واجب ده اودلته دنکاح اوملک متعه په مینځ کښی بل شی هم نشته چی هغه ته ملک متعه منسوب کړو حاصل داده چی نکاح دملک متعه لپاره علت ده سبب نه ده سبب هغه شی ده چی دعلت رنګه مشروع نه وی بلکه سبب مفضی وحکم ته وی اودسبب اوحکم په مینځ کښی داشی وی چی هغه ته حکم منسوب شی نوسبب هغه ده چی ده ته نه ده حکم وجود منسوب وی اونه وجوب لکه شراء ملک متعه لپاره سبب ده ځکه شراء مفضی وملک متعه ته ده اودملک متعه وجوداووجوب منسوب وشراء ته نه ده بلکه دشراء او ملک متعه په مینځ کښی ملک رقبه ده چی دملک متعه وجود اووجوب ورته منسوب ده اوهمداوجه ده چی په بعض صورتوکښی شراء وی او ملک متعه نه وی مثلاً یوشخص خپله رضعی خور واخیسته په دی صورت کښی شراء شته لیکن ملک متعه نشته اوپه بعض صورتوکښی شراء هم موجوده وی اوملک متعه هم موجوده وی لکه یو څوک چی اجنبیه مینځه واخلی دلته شراء هم شته اومشتری لره ملک متعه هم شته حاصل داده چی شراء دملک متعه لپاره سبب ده علت نه ده مصنف رحمه الله وائي چی داتصال دعلت اودمعلول په مینځ کښی له دواړه طرفه استعاره صحیح ده یعنی داهم جائزده چی علت ذکروی مراد معلول (حکم) وی اوداهم جائزده چی ذکرحکم وی مراد علت وی اوپه دوهم قسم چی اتصال دسبب اومسبب ده په دی قسم کی استعاره له یوه طرفه جائزده هغه داده چی سبب ذکر وی اومراد مسبب وی لیکن دانه ده جائز چی مسبب ذکروی اومراد سبب وی وجه ئي داده چی په استعاره کښی قاعده داده چی محتاج

الیه ذکروی اومراد محتاج وی محتاج الیه ملزوم وی اومحتاج لازم وی او استعاره دهغه مجاز نوم ده چی ذکر ملزوم وی مراد لازم وی اومعلول اوعلت هریومحتاج هم ده اومحتاج الیه هم ده ځکه چی معلول په خپل وجود اوثبوت کښی علت ته احتیاج ده یعنی بغیرعلت نه موجودیږی ځکه معلول اثر د علت ده اواثرپه وجود کښی موثرته احتیاج وی نومعلول محتاج شو اوعلت محتاج الیه ده اوعلت دمشروع والی په لحاظ معلول ته احتیاج لری ځکه علت خوبالذات مقصود نه وی بلکه په دی وجه چی پرده باندی حکم مرتب ده ځکه په کوم کښي چی معلول ثبوت ممکن نه وی هلته علت لغوه وی مثلاً یوسړی آزاد انسان واخلی دا اخستل لغوه ده ځکه حکم (ملک) نه ثابیټږی ځکه آزادسړی دچاه ملک نه ګرزی نوکله چی داسی شوچی علت په مشروعیت کښی معلول ته احتیاج لری نوعلت محتاج شو اومعلول محتاج الیه شو حاصل داده چی علت اومعلول هریومحتاج اومحتاج الیه دواړه دی او استعاره دذکردمحتاج الیه مرادمحتاج نوم ده لهذا چی علت ذکرکی مرادمعلول وی اویامعلول ذکرکی مرادعلت وی دواړه جائزدی.

اوپه دوهم قسم کښي استعاره له یوه طرفه جائزده هغه داده چی ذکرسبب وی مرادمسبب وی وجه ئی داده چی مسبب په خپل ثبوت کښی محتاج ده سبب ته ځکه مسبب اثرده لپاره د سبب اواثر بی له موثره نه موجودیږی نومعلومه شوه چی مسبب محتاج ده اوسبب محتاج الیه ده اومورډوراندی داخبره وکړه چی استعاره دمحتاج الیه ذکرمرادمحتاج نوم ده لهذا چی سبب ذکر شی مرادمسبب وی دا جائزده لیکن چونکه سبب په مشروعیت کښی مسبب ته احتیاج نه ده لهذا دا نه ده جائزچی ذکر مسبب وی اومراد سبب وی لیکن داخبره یادساته چی ذکردمسبب مراد سبب هغه ناجائزده چی مسبب په سبب پوری خاص نه وی که مسبب په سبب پوری خاص وؤ بیاذکر مسبب مراد سبب جائزده ځکه په دی صورت کښی سبب دعلت په معنی ده اوسبب ددغه مسبب لپاره مشروع ده نوکله چی سبب دعلت په معنی شو نومسبب دمعلول په معنی ده اوداخبره مخکی تیره شوه چی که معلول ذکر شی مرادعلت وی داجائزده لهذا په مزکوره صورت کښی چی ذکرمسبب وی اومراد سبب وی داهم جائزده لکه حضرت یوسف علیه السلام دزندان دملګری په قول اِنِّی اَرانِی اَعصِرُ خَمرًا کښی له خمرڅخه انګورمراد دی اوانګورخودخمرسبب دی اوخمرورله مسبب ده لیکن داهغه مسبب ده چی په سبب پوری خاص ده ځکه داحناف په نزد خمرصرف له انګوروڅخه جوړیږی اوله انګورو څخه بغیر له نورو شیانوچی نشه کونکی مشروبات تیاریږی هغه داحناف په نزد خمرنه دی نوپه دی مثال کی مسبب په سبب پوری خاص ده اواحتیاج له دواړوطرفوده نوکله چی سبب اومسبب هریومحتاج اومحتاج الیه دواړه شول نوله دواړوطرفواستعاره جائزده.

مصنف رحمۃ اللہ علیہ په عبارت کښی سبب په قیددمحض سره مقیدکړی ده اشاره ده چی دلته سبب په معنی دعلت نه ده ځکه کله کله مجازاً پرسبب باندی دعلت اطلاق وشی لکه ویل کیږی چی شراء

دملک سبب ده اوحال داده چی شراء علت ده سبب نه ده لیکن مجازًا پرعلت باندی دسبب اطلاق شوی ده.

مَثَالُ الاوّلِ فِيمَا اذَاقَالَ ان مَلَكتُ عَبدًا فَهُوَ حُرٌ فَمَلَكَ نصفَ اَلعَبد فَبَاعَهُ ثُمَّ مَلَكَ اَلنصفَ اَلاٰخَرَ لَم يَعتَق اذلَم يَجتَمِعَ فِي ملكه كُلُّ اَلعَبد وَلَوقَالَ انْ شَتَريتُ عَبدًا فَهُوَ حُرٌ فَاشتَري نصف اَلعَبد فَبَاعَهُ ثُمَّ اشتَرَي اَلنصفَ لاَ خَرِ عُتِقَ اَلنصفُ اَلثَانِي وَلَوعَنِي باالملك الشرَاءُ وَباالشرَاءُ اَلملكَ صَحَ نِيَتُهُ بطريق اَلمَجاز لاَنَ الشرَاءَ عِلَةُ اَلملك وَالملكُ حُكمُهُ فَعَمَت لاستعَارَةُ بَينَ العِلَةَ وَالمَعلول منَ الطَرفَين الاَ اَنَهُ فِيمَايكُونُ تَخفيفًا فِي حَقِيه لاَيصَدَقُ فِي حَقِ اَلقَضاء خَاصَةً لمَعني التُهمَة لاَلعَدَم صحَةَ الاستعارة

ترجمه : داولی طریقی مثال په دی مسئله کی ده چی که یوسړی ووائي که زه دغلام مالک شوم نوهغه آزاده.بیادنیمی غلام مالک شو هغه ئي خرڅ کړاوبیا ددوهم نیمی مالک شو نوداغلام نه آزادیږی ځکه پوره غلام دده په ملک کښی نه ده راغلی اوکه ئي وویل که ماغلام واخیستی نوهغه آزاده بیا دنیم غلام واخیستی هغه ئی خرڅ کړ اوبیائي دوهم نیمی واخیستی هغه باندی آزاد ده اوکه دده له ملک څخه شراء (اخستل) مراد وؤ اویائي له شراء څخه ملک مراد وؤ نودده نیت په طریقه دمجازصحیح ده ځکه شراء دملک لپاره علت ده اوملک حکم ده لهذا دعلت اومعلول په مینځ کښي له دواړه طرفه استعاره صحیح ده مګرپه هغه صورت کښي چی پرقائل تخفیف وی هلته دتهمت له وجه استعاره نه ده صحیح قضاءً دده تصدیق نه کیږی له دی وجه نه چی استعاره نه ده صحیح.

تشریح : مصنف داستعاری دعلت اومعلول لپاره مثال ذکرکی لیکن تردی مخکی یوتمهید ذکر کوؤ هغه داده چی که چیری یوسړی ان ملكتُ عبدًا فَهُوَحرٌ وویل اوبیائي دغلام نیمی برخه واخیسته اوهغه ئي خرڅ کړه اوبیا ئی دوهمه برخه واخیسته نودادوهمه برخه آزاده نه ده اوکه ئي ان اشتريتُ فَهُوَحرٌ وویل اوبیائي دغلام نیمه برخه واخیسته اوهغه ئي خرڅه کړه اوبیائی دوهم نیمی واخیستی دا دوهم نیم آزادده ددی دوؤ فرق داده چی په عرف کښی دشراء لپاره دمشتری دتولو اجزاءُ په ملک کښي راتلل شرط نه ده لکه یو څوک چی یوشی په ټوټو ټوټووراخلی دته داویل کیدی شی چی فلانی سړی فلانی شی واخیستی اوعرفاً دیوشی دملکیت لپاره دټولواجزاءُ په ملک راتلل شرط ده که یوڅوک یو شی په ټوټه ټوټه سره مالک شی دی ته دانشی ویل کیدای چی داشخص دفلانی شی مالک ده نواوس راڅواولی مسئلی ته په اوله مسئله کی چونکه مالک دپوره غلام مالک شوی نه ده یعنی مکمل غلام ئي په ملک کښی نه ده راغلی نوځکه دوهم نیمی پرده آزاد نه ده اواول نیم چونکه دخرڅوالی په وجه دده له ملکه وتلی ده نه آزادیږی ځکه نبی کریم ﷺ وائي

لامتق فیالایملکه ابن آدم عتق نشته په هغه شی کښې چې ابن آدم ئی مالک نه وی نو ځکه نصف اول هم نه ده آزاد په دی وجه چې دده له ملکه وتلی ده.

او په دوهمه مسئله کښې چونکه داخستل شوی شی تولی اجزاء وی په ملک راتلل شرط نه ده ځکه دوهم نصف آزاد ده ځکه دآزادیدو شرط موجوده چې دغلام اخستل ده که څه هم په متفرقه طریقه سره ده نوکله چې شرط موجود شو هغه حصه آزاده چې دشرط دوجود په وخت کښې دده په ملک کښې ده اوکومه حصه چې ئی له ملکه وتلی ده هغه نه ده آزاده له دی تمهیده ورسته مصنف رحمه الله وائي که د قائل (ویونکی) له ملک ځخه شراء مراد وه اویائی له شراء ځخه ملک مراد وؤ نودده نیت په طریقه دمجاز صحیح ده له دی وجی چې شراء علت ده دملک اوملک ئي حکم ده شراء ئي په دی وجه علت ده چې شراء بلاوسطه داثبات دملک لپاره وضع ده نومخکی تیره شوه چې دعلت اومعلول په مینځ کښې له دواړه طرفه استعاره جائزده لهذا دلته هم ذکرشراء مراد ملک او ذکر ملک مراد شراء دواړه جائزدی نوکه سړی وویل ان ملکتُ عبداً فَهُوَ حرٌ او مراد ئي ان اشتریتُ عبداً فَهوحرٌ وؤ نودوهم نصف آزاد ده اوکه ئی ان اشتریت عبداً فَهُوَ حرٌ وویل مراد ئي ان ملکت عبداً فهو حرٌ وؤ دیانةً دده اودخدای په مینځ کښې دغلام دوهم حصه نه ده آزاد لان تخفیفاً داعبارت دیوسوال لپاره جواب ده.

سوال داده چې حکم دشراء اوملک په مینځ کښې له دواړوطرفواستعاره صحیح وه نوپه کوم صورت کښې چې شراء ذکرشی مراد ملک وی باید قضاءً دده تصدیق وشی اودغلام دوهمه حصه آزاده نه شی اوحال داده چې قاضی دده تصدیق نه کوی بلکه د دوهم نصف دآزادوالی حکم ورکوی

جواب داده چې په دی نیت کښې دقائل فائده شته ځکه چې شراء ذکرشی مرادملک شی غلام نه آزادیږی اودا قائل فائده ده لهذا دلته دتهمت په وجه قاضی دده تصدیق نه کوی که څه هم دیانتًا صادق وی اصل داده چې په دی صورت کښې قاضی دتهمت په وجه دده تصدیق نه کوی له دی وجه نه ده چې استعاره نه ده صحیح بلکه استعاره صحیح ده.

داخبره یادساته چې شراء اوملک په مینځ کښې مذکورفرق په هغه صورت کي ده که ددواړو مفعول نکره وؤ اوکه معرفه وؤ لکه ان اشتریت هذاالعبداوان ملکت هذاالعبد په دی صورت کښې شراء اوملک دواړه په دی کي شریکان دی چې تولی اجزاء دمشتری په ملک کی راتلل شرط نه دی وجه ئي داده چې جمع اوتفریق اوصاف دی او اوصاف په غائب کښې معتبروی په معین کي نه وی معتبر.

ومثالُ الثانی اذا قالَ لامرأته حَرَّمتکِ ونوی به الطلاق یصحُّ لأنَّ التحریم بحقیقة یوجبُ زوالَ ملک البضع بواسطة زوالِ ملک الرقبه وکانَ سَبَبًا محضاً لزوالِ ملک المتعة فجازَ ان یستعارَ عن الطلاق الذی هُوَ مُزیلٌ لملک المتعة

ترجمه اوددوهمی طریقی مثال که سړی خپلی ښځی ته ووایل ما ته ازاده کړی یی او له دی څخه یی مراد طلاق وؤنیت یی صحیح ده ځکه لفظ دتحریر دخپلی حقیقی معنی په اعتبار دزوال دملک رقبی په واسطه زوال د ملک دبضع راولی نولفظ دتحریر دزوال دملک دمتعه لپاره سبب محض ده لهذا داخبره جائز ده چی له هغه طلاقه استعاره شی چی زوال دملک دمتعه راولی.

تشریح : مصنف وایی چی داستعاری ددوهمی طریقی مثال داده که یو سړی خپلی ښځی ته ووایی ما ته اذاد کړی یی او ایراده طلاق وی داصحیح ده ځکه چی لفظ دتحریر دخپلی حقیقی په عتبار په واسطه دزوال دملک درقبی زوال دملک دمتعه راولی یعنی اول زوال دملک دراولی اوبیا دزوال دملک درقبی په واسطه زوال د ملک متعه راولی نو کله چی داسی شو نولفظ دتحریر سبب محض شو دزوال ملک متعه لپاره ځکه دا لفظ نه دزوال ملک متعه لپاره وضعه ده او نه زوال د ملک د متعی وجود او وجوب ده ته منسوب ده بلکه دا لفظ دزوال ده ملک متعی لپاره مفضی ده یعنی په دی لفظ سره زوال د ملک رقبی یقینی ده او زوال دملک متعی اتفاقی ده کله وی اوکله نه وی مثلا که دقائل خطاب منځی ته وو هلته زوال دملک متعی شته او که خطاب غلام ته وو زوال د ملک دمتعی نشته اوزوال دملک رقبی په دواړه صورته کښی شته حاصل داده چی لفظ دتحریر دزوال دملک متعی لپاره سبب ده او زوال دملک دمتعی ورله مسبب ده اوکله چی سبب ذکر شی مراد مسبب وی دا جائز ده لهذا دلته هم په لفظ دتحریر سره طلاق ایراده کول جائز ده.

وَلَايَقَالُوجُعِلَ مَجَازًا عَنِ الطَّلَاقِ لِوَجُوبَ اَن يكُونَ الطَّلَاقُ اَلوَاقِعُ بِه رَجعيا كصريحُ الطَّلَاقِ لَانَا نَقُولُ لَانَجعَلهُ مَجَازًا عَنِ الطَّلَاقِ بَل عَنِ المُزيلِ لِملكِ اَلمُتعةِ وَذَالِكَ فِي البَائِنِ اِذَا الرَّجعي لَايَزيلُ ملك المتعَة عندنَا.

ترجمه : څوک دی دانه وائي چی کله له تحریرځخه طلاق مرادشو باید په ده سره رجعی طلاق واقع شی لکه په طلاق سریح سره ځکه موږدا جواب ورکوؤ چی تحریرمجاز له طلاق نه ده بلکه مجاز له هغه شی څخه ده چی هغه ملک متعه زائله وی اودا طلاق بائن ده ځکه زموږپه نزد رجعی طلاق متعه نه زائله وی.

تشریح : په دی عبارت سره دیو سوال جواب کیږی.

سوال داده چی تاسو وویل چی حررتكِ اوانت حرٌ مجاز له طلاق دی یعنی دوی ذکر وی مراد انت طالق وی نوکله چی دوی دانت طالق څخه مجاز وؤ دوی دانت طالق قائم مقام دی اوهرځوک چی دغیرت قائم مقام شی هغه لره حکم دغیر وی او حال داده چی په غیر یعنی انت طالق سره رجعی طلاق واقع کیږی نوباید په حررتكِ اوپه انت حرٌ سره هم رجعی واقع شی اوتاسوپه طلاق رجعی قائل نه یاست

جواب داده چی حررتک اوانت حرٌ مجاز له لفظ دطلاق څخه نه دی بلکه لع هغه شی څخه مجاز دی چی هغه ملک متعه زائله وی اوکوم شی چی ملک متعه زائله وی په هغه سره طلاق بائن واقع کیږی ځکه طلاق رجعی زمونږ په نزد ملک متعه نه زائله وی ځکه په طلاق رجعی کښی خاوند رجوع کولای شی نوهرکله چی حررتک اوانت حرٌ مجازله مزیل ملک متعه څخه شو لهذا په دوی سره طلاق بائن واقع کیږی.

وَلَوقَالَ لَامتِه طَلَّقْتُکَ وَنَوی بِهِ اَلتَّحرِیرُ لَایصحُّ لِاَنَّ الاصل جَازَ اَن یثبُتَ بِهِ الفرعُ وَاَمَّا الفرعُ فَلَایجُوزُ اَن یثبُتَ بِهِ الاصل.

ترجمه : اوکه مولی خپلی مینځی ته وویل طلقتک اومرادئي تحریروؤ داصحیح نه ده ځکه دا جائزده چی په اصل سره ثبوت دفرع وشی لیکن په فرع سره اصل نه ثابیتیږی.

تشریح . مصنف رحمه الله وائی که یوسړی خپلی مینځی ته وویل طلقتک اومراد ئی تحریروؤ دانیت .نه ده صحیح اومینځه هم نه ده آزاده ځکه چی مخکی داخبره تیره شوه چی تحریرسبب ده اوطلاق مسبب ده دسبب اومسبب په مینځ کښی له یوه طرفه استعاره صحیح ده اوله بله طرفه نه ده صحیح هغه داده چی سبب ذکرمراد مسبب وی داصحیح ده اوچی مسبب ذکر وی مراد سبب وی دانه ده جائزلهذا دلته په طلاق سره تحریرمرادول جائزنه ده ځکه طلاق فرع ده اوتحریراصل ده په اصل سره اثبات دفرع کیدای شی اوپه فرع سره اثبات ته اصل نه کیږی.

وَعلی هذانَقُولُ ینعقدُالنکاحُ بِلَفظِ الهبَة وَالتَّملیک وَالبَیعَ لاَنَّ الهبة بحقیقَتِهَاتُوجبُ ملک اَلرَّقبَة وَملکُ الرَّعقبَة یوجبُ ملکَ المُتعَة فی الاَمَاء فَکَانَت الهبةُ سَبَبًا محضًا لثُبُوت ملک المتعَة فَجَازَ اَن یستَعَارَ عَن النکَاحَ وَکَذَالکَ لَفظُ اَلتَّملیک وَالبَیعَ وَلَاینعَکسَ حتی لَاینعَقدُ البَیعُ وَالهبةُ بِلَفظ النِّکَاح ثُم فی کُلّ مَوضع یکُونَ المَحَلُّ مُتعینًا لنَوع منَ المَجَازلَایحتَاجُ فیه الی النیة .

ترجمه : اوپردی بناء موږواویوچی نکاح منعقده کیږی په لفظ دهبی اوبیع اوتملیک سره ځکه لفظ هبه دخپلی معنی حقیقی په اعتبارسره ثبوت دملک رقبی راوالی اوملک رقبه په مینځوکښی ملک متعه ثابیته وی نوداتول ثبوت دملک متعی لپاره سبب محض دی نولفظ هبه دنکاح لپاره په استعاره راوړل جائزده اوهمدارنګه لفظ دتملیک اودبیع اوداسی نه ده جائزچی لفظ دنکاح ذکرشی مرادهبه اویابیع وی اوهرځای چی یومحل دیومجازلپاره معلوم وی هلته دنیت ضرورت نشته.

تشریح : مصنف رحمه الله وائی ددی اصل چی سبب په استعاره راوړل دمسبب لپاره جائزده پربناء باندی مورږواویو چی نکاح په لفظ دهبی اوتملیک اودبیع منعقده کیدل جائزده لکه یوه ښځه چی د دوؤ شاهدانوپه مخکی یوسړی ته ووائي <u>وهبت نفسی لک</u> اوسړی په جواب کښی ورته ووائي ما قبوله

کړی ئي دانکاح جائزده معقده ده اوهمدارنګه که ښځي سړی ته وویل ملکت نفسك او سړی په جواب کی ورته ووائی ماته قبوله کړی ئي دانکاح هم منعقده ده وجه ئي داده چی لفظ هبه دخپلی حقیقی معنی په اعتبارسره موهوب له ته دموهوب شی ملک رقبه ثابیتوی اوثبوت دملک رقبی په مینځه کښی ثبوت دملک متعی ده لیکن لفظ هبه نه د ملک متعی لپاره وضع ده او نه دملک متعی وجوداوجوب ورته منسوب ده بلکه لفظ هبه وملک متعی لره مفضی ده یعنی کله کله په لفظ دهبی ملک متعه ثابیت شی لکه په هبه کولودمنیځي کښی اوکله بیانوی لکه په هبه کولودغلام کښي اودامعنی دسبب ده لهذا لفظ هبه هم دملک متعی لپاره سبب محض ده اوملک متعه ورلره مسبب ده اوداخبره ثابیته ده چی سبب په استعاره راوړل دمسبب لپاره جائزده نودلته هم داجائزه ده چی ذکرهبه وی مراد نکاح وی.اوهمدارنګه لفظ دتملیک اوبیع دنکاح لپاره سبب دی که لفظ تملیک اوبیع ذکرشی مرادنکاح وی داجائزده.

مصنف رحمه الله وائي په هرځای کی چی مجازلره یومحل معلوم وی نوهلته دمجاز دارادہ کولو لپاره نیت ضروری نه ده مثلاکه یوسړی بیګانی ښځی ته وویل ته ماته ځان په ملک راکړه ښځی په جواب کی ورته وویل ماځان په ملک درکړی ده دانکاح منعقده ده دنیت ضرورت نشته ځکه نیت ددی لپاره وی چی دلفظ ددوؤ معنی وؤ څخه دیوی تعین په وشی اودلته خومجازمتعین ده لهذا دنیت ضرورت نشته مطلب داده چی په حرّه ښځه کښی چونکه ملکیت متعذر ده لهذا دهبه لفظ او تملیک لفظ نکاح مراد ده.

لَایُقَالُ وَلَمَّا کَانَ امکَانُ الحَقِیقَةِ شَرطًا لِصحَةِ المَجَازِ عِندَهُمَاکَیفَ یصَارُ الیِ المَجَازِ فِي صُورَةِ النِّکَاحِ بِلَفظِ الهِبَةِ مَعَ اَنَّ تَملِیکَ الحُرَّةِ بِالبَیعِ وَالهِبَةِ مُحَالٌ لِاَنَّا نَقُولُ ذَالِکَ مُمکِنٌ فِي الجُملَةِ بِاَن ارتَدَّت وَلَحِقَت بِدَارِالحَربِ ثُمَّ سُبِیَت وَصَارَ هذا نَظِیرُ مَسِّ السَّمَاءِ وَاَخوَاتِهِ.

ترجمه: داسوال دی څوک نه کوی چی دصا حبین په نزد دمجاز دصحت لپاره امکان دحقیقت شرط ده نو دلفظ هبه په صورت کی څه رنګه مجازی معنی مراد ه وی سره له دی چی د بیع او هبی په وجه د حری ښځی مالک جو ړیدل ممکنه نه ده ځکه مورږ جواب دا سی ورکو و چی دا فی الجمله ممکن ده په دی طریقه چی دانښځه مرتده شی اودا رحرب ته ولاړه شی او بیا په بند را ویستل دا نظیر ده دمسح دا سمان او داسی نورو.

تشریح: مصنف رحمه الله دلته یو سوال اودهغه جواب را نقل کوی

سوال داده چی مخکی دا خبره یا ده شوه چی دصا حبین په نزد مجاز دصحت لپاره امکان دحقیقت شرط ده یعنی په حقیقت سره به عمل کیدا شی لیکن دیو ما نع له وجه عمل نشی کیدای په دا سی صورت کښی مجاز ته رجوع کول جائز ده او که په حقیقت سره هیڅ رنګه عمل نشوا ی کیدا ی په دی صورت کښی کلام لغوه ده لیکن مورږ لیدلی دی چی دبیع او هبی په زریعه سره

دحری ما لک جوړیدل محا له ده او سره لدی صاحبین وای چی دبیع اوهبی په صورت کښی مجاز ته تگ کول جائز ده یعنی په بیع اوهبه سره نکاح منعقده کیږی او حال داده چی دصاحبین مزهب داوو چی حقیقت محال وی مجاز ته رجوع نه کیږی بلکه کلام لغوه ده

جواب داده چی دبیع او هبه په زریعه سره دحری بنځی ملکیت فی الجمله ممکن ده په دی طریقه چی حره بنځه مرتده شی اود ار حرب ته ولاړ شی اوبیا یی مسلما نان په بند (قید) را ولی نوپه دی صورت کښی دا د مسلما نانو مملو که شوه اوس دبیع او هیبی په زریعه سره ملک جوړیدا ی شی مطلب دا ده چی په حقیقت سره عمل کول فی الجمله ممکن ده لهذا مجاز ته رجوع کول جائز ده.

مصنف رحمه الله وائی ددی مثال دا ده چی یو سړی قسم وکړی چی زه به اسمان مسح کوم او یا قسم وکړی چی زه دا ډبره زر(زهب) کوم دا قسم یی منعقد ده او پر حالف یی کفا ره وا جبه ده که څه هم کفا ره خو هلته وا جبیږی چی دقسم پو ره کول ممکن وی او سړی یی پوره نه کړی او په دغودوو صور تو کښی قسم پو ره کول عادة محا له ده نو باید کفا ره لازمه نشی لیکن ددی په جواب کښی مورډا وا یو چی دا دوا ړصورتونه ممکن دی په دی طریقه چی کیدای شی چی دکرا مت په زریعه سره څوک اسما ن مسح کړی نو کله چی دا فی الجمله ممکن وو لهذا دقسم د نه پو ره کولو په صورت کښی کفا ره لا زمه ده.

فصلٌ فی الصّریح والکنا یة

فصلٌ فی الصّریح والکنا یة الصّریحُ لَفظٌ یَکُونُ المُرَادُ به ظَاهِرٌ لقو له بعتُ واشتَریتُ وَاَمثَا له وَحُکمُهُ اَنَّهُ یُو جِبُ ثُبُوتَ مَعنا هُ بِاَیِّ طَرِیقٍ کَانَ مِن اخبَارٍ اَو نَعتٍ اَو نِدَاءٍ وَمَن حُکمه اَنَّهُ یَستَغنی عَن نِیة

ترجمه :دافصل دصریح اوکنایه په بیا ن کښی ده صریح هغه لفظ ده چی مراد یی ښکا ره وی لکه بعت اواشتریت اوداسی نوراودصریح حکم داده چی دخپلی معنی اثبات کوی که په هره طریقه سره وی خواه که داخبارپه طریقه وی اوکه دنعت په (صفت) سره وی اوکه په طریقه دنداء سره وی اودائی هم حکم ده چی ته نیت ضرورت نه لری.

تشریح : دادویم تقسیم هم څلوره اقسام لری دوه یعنی حقیقت اومجازپه مخکینی فصل کښی ذکرشول اودانوردوه مصنف په دی فصل کښی ذکرکړل ددغودوؤیعنی صریح اوکنایه په یوه فصل کښی دجمع والی وجه داده چی ددوی تسمیه (نوم ښودل) دهریوه په نسبت هغه بل ته ده صریح هغه لفظ ده چی ددمراد ښکاره وی په داسی طریقه چی صرف دلفظ په ذکرکولوسره مراد مغلومیږی اوحکم ئی داده چی دخپلی معنی ثبوت کوی په هره طریقه سره وی که په طریقه داخباروی اوکه په طریقه دنعت وی اوکه په طریقه دنداء وی دوال مثال لکه طلقتک اودویم مثال

طالقٌ اودریم مثال لکه یاطالق اوادائی هم حکم ده چی نیت ته احتیاج نه لری که سړی دالحمدالله دویلواراده لری اوپرخوله ئې بی اختیاره انت طالق راشی هم طلاق واقع ده.

وَعَلَى هٰذَا اِذَاقَالَ لِامراته اَنت طَالِقٌ اَوطَفَقَتُ اَوباطَالِقٌ يَقَعُ اَلطَّلَاقُ نَوٰى بِهِ اَلطَّلَاقَ اَولَم يَنوِ وَكَذَالَوقَالَ لعبده اَنت حُرٌ اَوحَرِرتُكَ اَوياحُرُ وَعَلَى هذا قُلنَا اِنَّ اَلتَيمُمَ مُفيدُ الطَّهَارَة لِاَنَّ قَولَه تَعَالَى وَلٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُم صَرِيحٌ فِي حُصُولِ الطَّهَارَة وَلِلشَافِعِي فِيه قَولَانِ اَحَدُهُمَا اَنَّهُ طَهَارَةُ ضَرُورِيَةٌ وَلَاخَرَ اَنَّهُ لَيسَ بِطَهَارَةٍ بَل هُوَ سَاتِرٌ لِلحَدَث.

ترجمه : اوبناء پردی موږوایوکه یوسړی خپلی ښځی ته وویل انت طالقٌ اویا ئی وویل یاطالق نوطلاق واقع ده خواه دده نیت طلاق وی اوکه نه وی اوهمدارنګه که ئې خپل غلام ته وویل انت حُرٌ اویا ئی وویل حررتُکَ اویائی وویل یاحُرُ نوغلام آزادده خواه که دده نیت وی اوکه نه وی اوبناء پردی موږوایو چی تیمم طهارت (پاکی) فائده کوی ځکه داقول دالله وَلٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُم صریح ده په دی کښی چی تیمم طهارت فائده کوی اوامام شافعی لره په دی کښی دوه قوله دی اول داده چی تیمم طهارت ضروری ده اودویم داده چی طهارت نه ده بلکه بی اودسی (حدث) پټوی.

تشریح : مصنف رحمه الله وائي کله چی صریح ظاهرالمراده وۀ اونیت ته احتیاج نه لری نوکه یوسړی خپلی ښځی ته وویل انت طالق اویائی داسی وویل طلقتک اویائي داسی وویل یاطالق نوطلاق واقع ده خواه دده نیت دطلاق وی اوکه ئې نه وی ځکه دالفاظ دطلاق په معنی کښی صریح دی اوصریح خونیت ته احتیاج نه لری لهذا دغه الفاظ نیت ته احتیاج نه لری اوهمدارنګه که ئې خپل غلام ته وویل انت حُرٌ اویائي داوویل حررتک اویائي داوویل یاحُرُ نوغلام آزاد ده خواه که مولی دغلام د آزادوالی نیت لری اوکه ئې نه لری.

سوال : که یوسړی خپلی ښځی ته وویل **ترطلاق پاتې** په دی الفاظوسره بغیرنیت طلاق نه واقع کیږی اوحال داده چی دلته دطلاق صریح لفظ موجود ده.

جواب : ددی سوال جواب داده چی دغه لفظ که څه هم دوضع په حیث ظاهرالمراده ده لیکن چونکه دغه لفظ په طلاق کښی نه استعمالیږی په دی وجه ئې معنی مستتره (پټه) ده نوکله چی ددې معنی من حیث الاستعمال مستتره ده لهذا دالفظ نیت ته ضرورت لری.

مصنف رحمه الله وائي چی صریح چونکه ظاهرالمراد ده داخبراونعت اونداء په دری سره طریقوئي معنی ثابیتیږی نوله دی وجه موږوایو چی تیمم طهارت فائده کوی ځکه دالله ﷻ له دی قوله فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ او وروسته دا قول وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ صریح ده په دی کښی چی تیمم طهارت فائده کوی ځکه دلته لفظ دتطهیر ذکر ده او تهیر دنجاست لری کولو اودطهارت دحاصلو لو لپاره استعمالیږی اوله لیطهرکم څخه مراد داده چی

الله ﷻ وائی چی زه تا سو په دغه خاوره سره پاکوم لهذا دا آیت صریح شو په دی کی چی په تیمم سره پاکی حاصلیږی.

سوال: کله چی دا آیت صریح شو په دی کښی چی په تیمم سره پاکی حالیږی نو باید نیت ته احتیاج ونه لری ځکه صریح نیت ته احتیاج نه لری نو باید نیت شرط نه شی دتیمم لپاره لکه دا ودس لپاره چی نیت شرط نه ده اوحال داده چی تاسو په تیمم کښی نیت شرط بولئ. **جواب**: جواب داده چی دلته چی نیت شرط ده هغه د تیمم دحصول لپاره شرط ده لیکن دتیمم له حصوله ورسته دطهارت دحصول لپاره نیت شرط نه ده حاصل دا ده چی دا آیت چی په کوم شی کښی صریح ده په هغه کښی دنیت ضرورت نشته

او دامام شافعی رحمه الله په دی کښی دوه قوله دی اول دا ده چی تیمم طهارت ضروری ده یعنی دضرورت په وجه مشروع شوی ده او دوهم قول ئی داده چی تیمم سا تر حدث ده را فع حدث نه ده یعنی تیمم موقت وخت لپاره حدث پتوی بالکلیه ئی نه ختموی دامام شافعی داول قول دلیل داده چی خاوره دخپل طبیعت په اعتبار رککړونکی ده پاکونکی نه ده لیکن شارع دضرورت په وخت کښی په دی سره طهارت جائز کړی ده اوددوهم قول دلیل ئی داده چی تیمم وهو نکی چی کله اوبه وویني نو مخکینی نجاست ئی بیرته را گرزی او پرده باندی واجبه ده چی په اوبو سره طهارت حاصل کړی او حال داده چی دابو لید ل خو وتل دنجاست نه ده چی ما تونکی داوداسه شی نو که تیمم طهارت مطلقه او را فع حدث وای نو دابو په لید لو سره به حدث نه را گرزیدا ئی ځکه چی زائل شوی شی نه راگرزی نو دا خبره ثابته شوچی له تیمم سره سره هغه اولنی حدث باقی پاته ده لیکن دضرورت په وجه له حدث سره لمونځ جائز ده.

داحنافو دلیل پر دی باندی چی تیمم طهارت مطلقه ده دالله ﷻ ددی قول فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا اطلاق ده یعنی ددی آیت اطلاق دلیل ده پر دی باندی چی په تیمم سره طهارت مطلقه حاصلیږی او دوهم دلیل داقول دنبی کریم ﷺ ده الصعید الطیب وضوء المسلم ولوالی عشر سنین مالم یجدالماء داحدیث ددی دلیل ده چی تیمم طهارت مطلقه ده دریم دلیل داده چی تیمم داوداسه خلف ده اوخلف لره حکم داصل وی اواصل وضوء طهارت مطلقه ده لهذا خلف هم طهارت مطلقه ده.

او اما شافعی رحمه الله ددی قول چی په ابو لیدلو سره مخکینی حدث را گرزی لهذا تیمم سا تر حدث ده رافع نه ده جواب داده چی مخکینی حدث له دی وجه راگرزی چی دتیمم لپاره شرط داده چی اوبه به نوی نو کله چی اوبه پیدا شوی نو تیمم ختم شو ځکه شرط ئی نشته چی عدم دماء ده لهذا چی تیمم ختم شو نو مخکینی حدث راوگرزیدی.

وَعَلَى هَذَا يخرجُ المسَائل علي مذهَبين من جوَازهَ قبلَ الوَقت وَأَدَاء الفَر ضَين بتَيمُم وَاحد وَامَا مَهُ المُتَيَمُم للمُتَوَضعين وجوازه بدُن خوفظف تَلف النَفس أوالعضو باَ لو ضُوء وجوازه للعيد وَالجَنا زَة وَجوا زُ هَ بنيهُ الطَهَارَ تَ.

ترجمه : او ددی دوو مذهبو داختلا ف مطابق دځو مسا ئلو تخر یج کیږی یعنی تر وخت لمخه تیمم کول اودوه فرضه په یوه تیمم کول او د تیمم وهونکی اما مت و اودس کونکو ته او داودس په وجه داندام یا نفس دنه تلف کید و په وخت کښی دتیمم جائز والی او داختر او جنا زی لپا ره دتیمم جواز او دپا کی په نیت سره دتیمم جائز والی.

تشر یح : مصنف رحمه الله وا ئی چی زمو ږ اوامام شا فعی رحمه الله په منځ کښی دتیمم په با ره کښی ددی اختلا ف چی مو ږ وا یو تیمم طهارت مطلقه ده او دی وائی چی طها رت ضروریه ده په وجه دډیرومسا ئلوکښی اختلا ف پیدا کیږی مثلا دلما نځه تر وخت مخکی زمو ږ په نزد تیمم جائز ده او دده په نزد جا ئز نه ده مو ږ ئی جائز بولو له دی وجه چی مو ږ تیمم داوداسه په شا ن طها رت مطلقه بو لو لکه څرنګه چی اودس تر وخت مخکی جائز ده همدا رنګه تیمم هم تر وخت مخکی جائز ده

او دامام شا فعی رحمه الله په نزد تیمم طهارت ضروری ده اودلما نځه داداکولو ضرورت دلمانځه په وخت کښی وا قع کیږی لهذا نو کله چی ضرورت راغلی هلته تیمم کول جائز ده تر وخت وړاندی تیمم جائز نه ده دوهمه مسئله داده چی زمو ږ په نز د په یوه تیمم سره ددوؤ فرضو اداکول جائز ده او دامام شافعی په نزد نه ده جائز له دی وجه چی زمو ږ په نزد تیمم داودس په شا ن طها رت مطلقه ده نولکه څرنګه چی په یوه اوداسه سره دوه فرضه اداکول جائز ده همدا رنګه په تیمم سره هم جائز ده او دامام شافعی رحمه الله په نزد طها رت ضروری ده کوم شی چی بقدر ضرورت ثابت وی هغه بقدر ضرورت ثابت ده او په یوه فرض سره ضرورت پوره شو لهذا په یوه تیمم سره یو فرض اداکول جائز ده دوهم جائز نه د

دریمه مسئله داده چی زمو ږ په نزد تیمم وهونکی اودس کونکولره امامت ورکو لای شی اوامام شافعی رحمه الله وائی نه ئی شی ورمولای زمو ږ په مذهب له دی وجه جا ئز ده چی زمو ږ په نزدتیمم کونکی اواودس کونکی مساوی دی لهذا احد المتساویین امامت واخرته ورکولای شی اامام شافعی رحمه الله په نزد تیمم طهارت ضروری ده اووضو طهارت مطلقه اواصلیه ده او طهارت اصلیه قوی ده په نسبت وطها رت ضروری ته اوامسلمه خبره ده چی دقوی اقتداء په ضعیف پسی اود ضعیف امامت قوی لره جائز نه ده لکه په اشاره سره لمونځ کونکی پسی دروغ اوسجدی کونکی اقتداء نه ده جائز همدارنګه داودس کونکی اقتداء نه ده جائز په تیمم وهونکی پسی څلورمه مسئله داده چی دمریض چی په اودس کولو سره ئی نفس اویا اندام نه تلف کیږی. دامام شافعی

په نزد دی ته تیمم جائز نه ده هوکه ئی اندام یانفس تلف کیدی بیا جائز ده . او زمور په نزد که استعمال دابوده لره نقصان وو دلره تیمم جائزده خواکه ئی اندام یا نفس تلف کیږی اوکه نه.

پنځمه مسئله داده چی که په اودس کولو سره داختر اوجنازی لمونځ تیریدی نوتیمم وهل جائز ده اودامام شافعی رحمه الله په نز دنه ده جائز دامام شافعی رحمه الله په نزد له دی وجه نه ده جائزچی دده په نزد ددی دواړو قضا راوړل کیداشی نو چی قضا راوړل کیداشی ضرورت متحقق نه شو اودی تیمم ته طهارت ضروری وائی لهذا چونکه دلته ضرورت نشته نوتیمم وهل جائز نه ده اوزمور په نزد چونکه داختر اوجنازی قضاءنشته لهذا دفوت کیدو لو په وخت کی تیمم کول جائز ده شپږمه مسئله داده چی که د تیمم په وخت کښی دطهارت نیت وکړی دا جائز ده اودامام شافعی رحمه الله په نزد نه ده جائز بلکه دامام شافعی رحمه الله په نزد دفرض لما نځه دادا کولو لپاره تیمم شرط ده ځکه دی تیمم طهارت ضروری بولی اوضرورت صرف دفرض لمانځه دادا کولو په وخت کښی شته په بل وخت کښی نشته اوزمور په نزد چونکه تیمم طهارت مطلقه ده لکه وضوء چی طهارت مطلقه ده لهذا دطهارت په نیت سره تیمم کول جائز ده خواه که دفرض لما نځه دادا کولو ضرورت وی اوکه نه وی-

وَالكِنَايَةُ هِيَ ما اسْتَتَرَ مَعْنَاهُ وَالمَجَازُ قَبْلَ اَن يصيرَ مَنْعَاً رفًا بِمَنزِلَةِ الكِنَايَةِ وَحُكمُ الكِنَايَةِ ثُبُوتُ الحُكمِ بِهَا عِندَ وُجُودِ النيةِ اَوبدَلَالَةِ الحالِ اِذ لاَ بُدَّ لَهُ من دَلِيلٍ يزُولُ بِهِ التَرَدُّدُ ويتَرجَّحُ بِهِ بَعضُ الوُجُوهِ وبِهذا المَعنى سُمِّيَ لَفظُ البَيْنُونَةِ والتَحرِيمِ كِنَايَةً فِي بَابِ الطَّلَاقِ لِمَعنَي التردُّدِ واستتارِ المُرادِ اِلَّا اَنَّهُ يعمَلُ عَمَلَ الطَّلاقِ.

ترجمه : او کنایه هغه ده چی دده معنی پوشیده وی او مجاز مخکی تر دی چی متعارف ګرزی په مرتبه دکنایه کښی ده اود کنایه حکم داده چی ثبوت دحکم کوی په وخت دوجوددنیت کښی او یا په وخت ددلالت حال کښی ځکه دکنایه لپاره ددلیل ضرورت شته چی دهغه په زریعه تردد زائل شی او دهغه په زریعه یوی معنی ته ترجیح ورکړشی او ددی تردد او استتارمرادپه وجه سره لفظ بینونه او تحریم ته کنایه ویل کیږی په باب دطلاق کښی داسی نه چی عمل هم دطلاق کوی.

تشریح : مصنف رحمه الله دکنایه تعریف کوی چی کنایه هغه لفظ ده چی مرادئی پو شیده (پټ) وی مصنف رحمه الله وائی چی مجاز تر څو چی متعارف نه وی ګزیدلی په حکم دکنایه کښی ده ځکه په ده کښی تردد ده دمعنی حقیقی احتمال هم لری اومعنی مجازی احتمال هم لری نوددی تردد په وجه ترمتعارف کیدومخکی په مرتبه کنایه کښی ده اودکنایه حکم داده چی په کنایه سره هغه وخت حکم ثابیږی چی متکلم دیوی معنی نیت وکړی اویادده له نیته بغیر بله قرینه دیوی معنی پر مرادوالی موجوده شی یعنی سامع ته دامعلومه شی چی دمتکلم مراد داشی ده مثلا یامتکلم داسی ووائی <u>دیت په کذا اوردځ په کذا</u> اویا په دلالت حال یا بله قرینه سره دامعلومه شی چی دمتکلم

مراد فلان شی ده مثلا دخاونداوښځی په مینځ کښی مذاکره دطلاق وه اوپه دی دوران کښی خاوند دطلاق یوکنایه لفظ استعمال کړی مثلا انت بائنٌ ئی وویل نوښځه پرطلاقه ده که څه هم خاونداووائی چی زما اراده دطلاق نه وه اونیت له دی وجه ضروری ده چی په کنایه کښی تردد ده دډیرومعنی احتمال لری لهذا ددی تردد دزائل کولولپاره دداسی دلیل ضرورت شته چی یوی معنی ته ترجیح ورکړی اودا دلیل چونکه نیت اوقرینه ده لهذا په کنایه کښی دنیت اوقرینی ضرورت شته.

مصنف رحمه‌الله‌تعالی وائی چی لفظ بینونة اوتحریم چونکه دډیرومعناؤ احتمال درلودی او ددوی په معنی کښی تردد وو نوددوی معنی هم پوشیده ده له دی وجه څخه دوی ته باب دطلاق کښی کنایه وویل شول اودا الفاظو دځومعنی احتمال په دی طریقه ده که یوسړی خپلی ښځی ته ووائی انت بائنٌ ددی یوه معنی داکیدای شی چی ته زماله نکاح څخه بائنه ئی (جلا) ئی یعنی ته مطلقه ئی اوداهم احتمال لری چی ته له معصیت څخه بائنه ئی یعنی له تاڅخه معاصی نه صادریږی اوداهم احتمال لری چی ته له نیکوکاروڅخه بائنه ئی اوداهم احتمال لری چی ته په شرافت او حسن کښی بائنه ئی یعنی په خپلوانځولوکښی ته ښکلی یی یعنی ستارنګه شرافت اوحسن اوتقوی په نوروکی نشته اولفظ دتحریم دمعناؤ احتمال داده چی که یوسړی خپلی ښځی ته وویل چی انت حرامٌ یواحتمال دالری چی ته پرما حرامه ئي یعنی طلاقه ئي اودا احتمال هم لری چی ته له مانه بغیر پرنوروحرامه ئي اوداحتمال هم لری چی ته له معاصی وؤ څخه بنده ئي اویا له نیکوکارونوڅخه بنده ئی اویادموراوپلارله کوره بنده ئي وغیره. حاصل دکلام داده کله چی په انت بائنٌ اوانت حرامٌ کښی دډیرومعانی ؤو احتمال وو نوددوی مراد یقینی پوشیده ده ددی پوشیده والی په وجه دوی ته په باب دطلاق کښی کنایه وویل شول اوداخبره یادلره چی دی الفاظو ته داستتارمرادپه وجه کنایه ویل کیږی حقیقتاً کنایه نه دی ځکه داالفاظ بذاتها په خپله وضعی معنی کښی ظاهرالمراد دی مثلا بائن بینونت څخه ماخذده په معنی دجداوالی سره ده په دی کښی هیڅ خفاء نشته اوحرام له حرمت څخه ماخذ ده په معنی دحرامولی سره ده لیکن ددی نه وروسته چی کوم احتمالات پیداشوه چی بعض له هغوی څخه دباب الطلاق په وجه دی لهذا دوی ته کنایه ووبل شو. لانه یصل حل الطلاق په دی عبارت سره دیوسوال دفع کیږی.

سوال: کله چی داالفاظ له طلاق څخه کنایه وو نوبایددا الفاظ عمل دطلاق وکړی یعنی نکه څرنګه چی په لفظ طلاق سره طلاق رجعی واقع کیږی په دوی سره هم باید رجعی طلاق واقع شی لکه امام شافعی رحمه‌الله‌تعالی چی وائی اوحال داده چی تاسو په دی الفاظوسره بائن طلاق واقع کوی.

جواب: داده چی ددی الفاظو حقیقی معنی بینونة اوحرمت ده اوالفاظ په خپله حقیقی معنی سره عمل کوی اوددوی دحقیقی معنی جداوالی اوحرام والی وجود دطلاق بائن په صورت کښی ده

خکه په طلاق رجعی کی جداوالی اوحراموالی زموږ په نزد نشته لهذا په دی الفاظو سره بائن طلاق واقع کیږی اوپه دی الفاظو سره رجعی طلاق هغه وخت واقع کیږی چی دوی دطلاق په معنی سره شی لیکن موږدا نه وایو چی دا الفاظ دطلاق په معنی سره دی اونه ددی ویلوخه ضرورت شته موږدی الفاظو ته کنایه صرف په دی وجه وویل چی ددوی مراد مستتره.

وَيَتفرَّعُ منهُ حُكم الكنَايات في حقّ عَدَم ولَا يَة الرّجعَة وَلوُجُود معنَي التَّرَدُّد في الكناية لاَ يقامُ بهَا العُقُوبَاتُ حَتَي لَو اَقرَّ عَلي نَفسه في بَا ب الزّنَا والسرقَة لاَ يقَامُ عَلَيه الحَدُ مَالَم يز كر اللّفظُ الصّريحُ ولهذا المَعني لا يقَامُ عَلَيه الحَد عَلي الآ خرش باالا شَارة وَلَو قَذَفَ رَجُلاً باالزّ نَا فَقَالَ الآ خَرُ صَد قتَ لاَ يجبُ اَلحَدُ عَلَيه لاحتمَالِ اَتصديق لَهُ في غَيره.

ترجمه: اوپردی باندی تفریع کیږی حکم دکنایه په حق دنه ولایت درجوع کښی او چونکه په کنایه کښی تردد شته لهذا په کنایه سره حدنه قائمیږی حتی که سړی پر خپل ځان باندی اقرار په غلاء او په زناسره وکړ پر دغه سړی حدنه قائمیږی اوکه یو سړی تهمت دزنا ووایو پر بل باندی او هغه ئی تصدیق وکړ پر دغه باندی حدنه ده واجب ځکه کیداشی چی ده دی له تهمته بغیر په بل شی کی تصدیق کړی وی.

تشریح: مصنف رحمه الله وائی کله چی زموږ په مخکینی بیان سره داخبره ثابته شوه چی دطلاق په کنایه الفاظو سره بائن طلاق واقع کیږی او نکاح ختمیږی نوپر دی باندی داخبره هم تفریع کیږی چی که خاوند خپلی ښځی ته په انت بائنٌ او انت حرامٌ سره طلاق ورکړی حق د رجوع نه لری ځکه درجوع حق دطلاق رجعی په صورت کښی لری دبائن په صورت کښی حق درجوع نه لری او دمام شافعی رح په نزد چونکه په دی الفاظو سره طلاق رجعی واقع کیږی لهذا دی وائی چی خاوند حق درجوع لری.

مصنف رحمه الله وائی چونکه په کنایه کښی تردد ده او معنی ئی پوشیده ده نو که یو سړی په کنایه الفاظو سره په داسی شی اقرار وکړی چی هغه دحد موجب او سبب وی پردغه اقرار کونکی باندی حد نه جاری کیږی تر هغه وخته چی په صریح لفظ سره اقرار کوی ځکه چی حدود او کنایات په شبه سره سا قطیږی او په کنایه الفاظو کښی څه نا څه شبه شته لهذا که په کنایه الفاظو سره اقرار وکړی په داسی شی سره چی سبب اوموجب دحدوی حدنه پر جاری کیږی مثلاً یو سړی ووائی لزنا مت فلانة حراما حراما پر دی سړی باندی حد زنا نه جاری کیږی ځکه داکه دزنا احتمال لری لیکن ددی احتمال هم لری چی له خپلی ښځی سره دی په حالت دحیض کښی جماع کړی وی اودا احتمال هم لری چی په شبه سره دی وطی کړی وی داجماع هم حرامه ده او په حالت دحیض کښی جماع هم حرامه ده حاصل داده چی دا کلام چونکه صریح په زنا کښی نه ده لهذا په دی سره حد دزنانه جاری کیږی او که ئی داسی وویل لزنتُ فلانةً بیادزنا حد وربا ندی جاری کیږی ځکه دالفظ صریح ده په

زنا کښی مصنف رحمه الله وائی که گونګی سړی په اشاره سره دزنا اقرار وکړی حد دزنا نه ورباندی جاری کیږی خکه په اشاره کښی هم مراد پوه شیده ده او تردد پکښی ده لهذا داهم په مرتبه دکنایه کښی ده لکه څرنګه چی په کنایه الفاظو سره حد نه جاری کیږی همدارنګه په اشاره سره هم حد نه جاری کیږی مصنف رحمه الله وائی که یو سړی بل سړی په زنا سره متهم کړ دریم سړی وقاذف ته وویل صدقت (رښتیا وائی) نو پر دغه دریم سړی باندی حد قذف نه جاری کیږی خکه کیدای شی چی ده دی له تهمت نه بغیر په بل شی کښی تصدیق کړی وی او دا احتمال هم لری چی ددغه تهمت تصدیق دی کړی وی نو کله چی دا دواړه احتمال وو نو دالفظ صریح نه ده لهذا پر دریم سړی باندی حد قذف نه جاری کیږی ،

فَصلٌ فِي المُتَقَا بِلَاتِ نُعنِي بِهَا الظَا هِروَالنَصَّ وَالمُفَسَرَ وَالمُحكَمَ مَعَ مَا يقَا بِلهَا مِنَ الخَفِي وَالمشكِلِ وَالمجمَلَ وَالمُتَشَا بِه .

ترجمه: دا فصل په بیان دمتقابلات کښی ده په متقابلات سره زمونږ مراد ظاهر نص مفسر محکم او ددوی مقابل خفی مشکل مجمل متشابه دی .

تشریح: په دی فصل کښی مصنف رحمه الله دلفظ ددریم قسم بیان کوی چی هغه په اعتبار دظهور دمعنی سره ده دی قسم لره هم څلور اقسام دی ظاهر نص مفسر محکم دلیل دحصر ئی داده چی که دلفظ معنی ظاهره وه بیا به له دوو حالتو خالی نه وی یا به دامعنی دتا ویل او تخصیص احتمال لری او یا به ئی نه لری که ئی دتا ویل او تخصیص احتمال لری دابه هم له دوو حالتو خالی نه وی یا به ظهور دمعنی په اعتبار دصیغی وی او یا به صرف په صیغه سره نه وی بلکه دالفظ به دد ی معنی دبیان لپاره راوړل شوی وی که ظهور دمعنی صرف په صیغه سره وو داخا هره او که صرف په صیغه سره نه ؤ بلکه دغه لفظ ددغی معنی دبیان لپاره راوړل شوی وو دا نص ده اوکه معنی دتا ویل او تخصیص احتمال لری دابه هم له دوو حالو خالی نه وی یا به دا دنسخه کیدو صلاحیت لری او یا به ئی نه لری که اول صورت وو مفسر ده اوکه دوهم صورت وو محکم ده اوعدم قبول دنسخی کله له دی وجه وی چی عقلاً په دی کښی دتبدیل احتمال نه وی لکه هغه آیاتونه چی پروجود الله ﷻ اوپرتوحید الله ﷻ اوپر صفاتو دالله ﷻ باندی دلالت کوی اوکله بیا دنبی کریم ﷺ دوفات اوقطع کیدلو دوحی په وجه نسخه نه قبلوی اول قسم ته محکم لعینه ویل کیږی اودوهم ته محکم لغیره ویل کیږی. اودا خبره هم یاد ساته چی ددی څلورو په مینځ کښی تباین حقیقی نه ده بلکه اعتباری ده اوداول اودوهم قسم داقساموپه مینځ کښی تباین حقیقی ده اوددی تقسم داقساموپه معنی دظاهر ، اونص ، اومفسر او محکم په مینځ کښی تباین اعتباری ده په داسی طریقه چی ظاهرهغه کلام ده چی راوړل ئی ددغی معنی لپاره نه وی اونص هغه کلام ده چی راوړل ئی ددغی معنی لپاره وی اومفسرهغه کلام دی چی نسخه قبلوی اومحکم هغه کلام ده چی نسخه نه

قبلوی او حقیقی تبائن ددوی په مینځ کښی له دی وجه نشته چی محکم په ظهو کی قوی ده ترمفسر اومفسر ترنص قوی ده اونص ترظاهر قوی ده اوظاهر په نص کی موجود ده اونص په مفسرکی موجود ده اومفسرپه محکم کی موجود ده نوکله چی دوه اقسام په یوځای کی موجود شی ددوی په مینځ کښی تبائن نشته. اوکله چی داول اودوهم تقسم داقسامو په مینځ تبائن حقیقی وو نوځکه ئی ددوی مقابل اقسام ذکر نه کړل او ددی تقسم داقسامومقابل اقسام ئی ذکر کړل هغه دادی چی مصنف رحمه الله وائی چی دافصل په بیان دمتقابلاتو کښی ده چی ظاهر اونص اومفسر او محکم ده اوپه مقابل اقسامو کښی ده چی خفی اومشکل اومجمل اومتشابه دی په دی ځلورو دحصر دلیل داده چی که دلفظ معنی خفی وه ددی دوه صورته دی یابه ئی خفا دنفس صیغی په وجه وی او یابه دبل عارض په وجه وی که دعارض په وجه وه دی ته خفی ویل کیږی اوکه دنفس صیغی په وجه وه ددی هم دوه صورته دی اول داده چی په سیاق اوسباق کښي په فکر کولو سره به یا دادراک امکان وی اویا به نه وی که ئی ادراک ممکن وو نومشکل ده اوکه ئی ادراک ممکن نه وو ددی هم دوه صورته دی یابه دمتکلم له جانبه دوضاحت امید وی او یابه نه وی که اول صورت وو نومجمل ده اوکه دوهم صورت وو متشابه ده.

اوداځلورقسام هم دخفاء په اعتبار سره یوتربل قوی دی یعنی متشابه په خفاء کښی تر مجمل قوی ده اومجمل تر مشکل قوی ده اومشکل تر خفی قوی ده خفی په مشکل کی موجود ده اومشکل په مجمل کی موجود ده اومجمل په متشابه کی موجود ده.

مصنف رحمه الله دمتقابلات لفظ ذکرکی مراد ئي متضادات ده ځکه داهل اصول په نزد تقابل اوتضادیو شی دی یعنی په یوه وخت په یوځای کی اوله یوه جهته د دوو شیانونه جمع کیدوته تقابل هم وائي اوتضاد هم ورته وائی.

فَالظاهرُ اسمٌ لِكُلِّ كلامٍ ظَهَرَ الْمُرادُ به للسّامع بِنَفس السّماع من غَيرِ تَأَمُّلٍ وَالنّصّ مَاسِيقَ الْكلامُ لاجله وَمَثَالُهُ في قَوله تَعالي اَحَلَّ لله الْبَيعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا فَالاٰية سِيقَت لِبَيان التَّفرقة بَينَ الْبيعَ وَالرِّبو رَدّاً لِمَااَدَّ عَاهُ الكُفّارُ مِنَ التسوية بَينَهُمَا حَيثُ قَالوُ انّمَا الْبَيعُ مثلُ الرِّبوا وَقَدعَلِمَ حِلُّ البَيعِ وحُرمَةُ الرِّبوا بِنَفس السّمَاع فَصَارَ ذَالِكَ نَصّاً في التَّفرقة ظَاهِراً في حِلِّ الْبَيعَ وَحُرمَة الرِّبوا -

ترجمه ظاهر دهغه کلام نوم چی دهغه مراد اوریدونکی ته بغیر فکره معلومیږی اونص هغه ده چی دده له وجه کلام راوړل شوی وی اوددی مثال داقول دالله ﷻ ده **احل الله البيع وحرم الربوا** داآیة دبیع اوربوا دفرق لپاره راوړل شوی ده او دکفارودهغی دعوی دردلپاره چی دوی وائی چی دبیع اوربوا فرق نشته لکه دوی چی وائی اِنّما البیع مثل الربوا داآیة دبیع اوربوا دفرق لپاره راوړل شوی ده اورد ده دکفارو دهغی دعوی چی دوی وائی چی بیع اوربوا فرق نشته لکه دوی چی وائی انما البیع مثل الربوا اودبیع حلال والی اودربوا حرامو الی صرف ددی آیت په اوریدلو سره معلومیږی

نودایت دربوا اوبیع دفرق لپاره نص ده اودبیع دحلاوالی اودربوادحراموالی په سلسله کښی ظاهره ده.

تشریح : په عبارت کښی مصنف رحمه الله دظاهرالنص تعریف بیانوی داسی وائی چی ظاهر هغه کلام ته ویل کیږی چی دهغه مراد اوریدونکی ته صرف دکلام په اریدولو سره معلومیږی.

اوریدونکی ته دغور اوفکر ضرورت نه پیداکیږی په دی شرط چی اوریدونکی به ددغی ژبی اهل وی. اومن غیر تامل قیددنفس صیغه دلفظ لپاره بیان ده ددی په ذریعه سره له خفی اومشکل څخه احتراز راغی ځکه د دوی د دواړو مراد له غور اوفکره بعدمعلومیږی. اونص هغه ده چی دده له وجه کلام راوړل شوی وی یعنی دکلام دذکره چی کوم شی مقصود وی هغه ته نص ویل کیږی د دوی دوو فرق له دی مثال معلومیږی یوځوک ووائی رأیت خالداًحین جاءنی القوم په دی قول سره چونکه مقصود بیان دلیدلودخالد ده نوداکلام دخالد دلیدلوپه سلسله کښی نص ده اودقوم راتگ چونکه له دی قوله مقصونه ده لهذا داقول دقوم دراتگ په سلسله کښی ظاهر ده اوکه داسی ووائی جاءنی القوم حین رأیت خالداً نوبیادا قول دقوم دراتگ په سلسه کښی نص ده اودخالد دلیدلوپه سلسله کښی ظاهره ده.

مصنف رحمه الله دظاهراونص ددواړولپاره مثال دا آیت ذکر کی احل الله البیع وحرّم الربوا ددی آیت مقصود دبیع اوربا فرق ده چی بیع حلاله ده اوربوا حرامه ده اودی فرق ته له دی وجه ضرورت پیداشوچی کفارو دبیع اوربوا ترمینځ فرق نه کاوځ داسی ئی ویل إنّما البیع مثل الربوا یعنی دزیادت اوفضل په حاصلولو کښی دواړه یودی یعنی لکه څرنگه چی له بیع څخه مقصود زیادت ده همدارنگه له زبواخخه مقصودزیادت ده لهذا دواړه په حلاوالی کښی برابر دی نو دکفارو ددی دعوی د رد لپاره الله تعالی ﷻ وویل چی داسی نه ده لکه تاسو چی وایاست بلکه ددوی دوؤ په مینځ کښی فرق شته چی بیع حلاله ده اوربوا حرامه ده نوداآیت دبیع اوربوا دفرق په سلسله کښی نص ده اودبیع دحلال والی اودربوا دحراموالی په سلسله کی ظاهرده.

وَكَذَالِكَ قَولُهُ تَعالي فَانكِحُوماطَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ مثني وثلث ورُبَاعَ سيق الكَلَامُ لِبيان العَدد وَقَد عُلِمَ الاطلاقُ وَلاجَازَةَ بِنَفسِ السِّماعِ فَصَارَ ذالك ظَاهراً في حَقِّ الاطلَاق نَصّاً في بيان العَدَد وَكَذالِكَ قَولَهُ تَعالي لاجُنَاحَ عَلَيكُم ان طَلَّقتُم النِّساءَ مالَم تَمَسُّوهُنَّ اوتَفسيرِيضُولَهُنَّ فَرِيضَةً نَصّ في حُكم مَن لَم يسَمِّ لَهَا لَهَا المَهرُ وَظَاهِرٌ في استبدادالزَّوج بِالطَّلاق وَاشارةٌ الي اَنَّ النِّكاحَ بِدُونِ ذكرِ المَهر يصحُّ وكَذَا لكَ قَو له عَلَيه السَّلام مَن مَلَكَ ذارَحمٍ مُحرِمٍ مِنهُ عُتِقَ عَليه نصٌّ فِي استحقاقِ العتق للقَرِيب وظاهرٌ في ثبوت الملك لَهُ.

تو جمه: اوهمدارنگه دالله تعالی ﷻ قول ده تاسونکاح کوی له هغه ښځوسره چی تاسوته خوند درکوی دوی دوی اودری دری اوځلورځلور داکلام دبیان دعدد لپاره راوړل شوی ده له صرف اوریدلوڅخه ئی دنکاح اجازت اواباحت معلومیږی نودا آیت دنکاح داجازت په سلسله کښی ظاهرده اوپه بیان دعدد کښی نص ده اوهمدارنگه داقول پرتاسوباندی هیڅ سختنی نشته که تاسو هغوښځوته طلاق ورکړی چی تاسو له هغو سره جماع نه وی کړی او ددوی لپاره مو مهرنه وی معلوم کړی دا آیت نص ده په حکم دهغی ښځی کښی چی دهغی لپاره مهر معلوم نه وی اودخاوند دطلاق دورکولو استقلال په سلسله کښی ظاهره ده اواشاره ودی ته چی بغیر له ذکره دمهر نکاح صحیح ده اوهمدارنگه دنبی کریم ﷺ قول کوم سړی چی دخپل قریب محرم مالک شی هغه پرده آزاد ده داکلام دقریب دآزادی داستحقاق په سلسله کښی نص ده اودملک دثبوت په سلسله کښی ظاهر ده.

تشریح: مصنف رحمه الله دظاهراونص دوهم مثال بیانوی چی داقول دالله ﷻ فانکحوماطاب لکم من النساء مثنی وثلث ورباع دبیادعدد لپاره راوړل شوی ده یعنی په دی آیت کښی دالله تعالی ﷻ مقصد داده چی دیوسړی لپاره څلورښځی حلالی دی لهذا داآیت په بیان دعدد کښی نص ده اوددی آیت صرف په اوریدو سره اوریدونکی ته دنکاح اباحت اوجواز معلومیږی دغوراوفکرکولوضرورت نشته نودا آیت دنکاح دحلالوالی په سلسله کښی ظاهر ده او دریم مثال داقول دالله ﷻ ذکرکوی لایحل لکم ان ترثوا النساء کرها ولاتعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتیتموهن الا ان یاتین بفاحشة مبینة دی کلا دراوړلومقصد داده چی له کومی ښځی سره چی نه جماع شوی وی اونه مهر ورله معلوم شوی وی که ئی طلاقه کړی پرتاسوباندی نه ددی نفقه شته اون مهر مثل واجب اونه نصف مهر واجب ده بلکه صرف متعه واجب ده نوکله چی ددی آیت دراوړلو مقصددا وؤ نوپه دی سلسله کښی چی دکلام مراد صرف په اوریدوسره معلومیږی غوراوفکر ته ضرورت نه لری یعنی دامعلومیږی چی خاوند په طلاق ورکولو کښی مستقل ده دښځی رضاء ته احتیاج لری په دی سلسله کښی ظاهر د مصنف رحمه الله وائي چی په دی آیت سره دی ته هم اشاره ده چی نکاح بغیر دمهر دذکر لوصحیح ده ځکه په دی آیت کښی هغه ښځې چی ددوی لپاره مهر نه وی ذکر شوی محل دطلاق وبللی نومعلومه شوه چی نکاح صحیح ده ځکه که نکاح صحیح نه وای بیاښځه محل دطلاق نه ده بلکه بیګانه ښځه ده .څلورم مثال مصنف رحمه الله داقول دنبی کریم ﷺ ذکرکوی من ملك ذارحم محرم منه عتق علیه داکلام ددی مقصد لپاره راوړل شوی ده که یوسړی دخپل ذارحم مرحم مالک شو پرده باندی آزاد ده خواه که ده آزادوالی اراده کړی وی اوکه ئی نه وی کړی نوکله چی دارنگه شو نودا آیت په دی سلسله کښی نص ده اوله دی حدیث څخه بغیر فکره دامعلومیږی چی اخستونکی لره ملک ثابت ده ځکه حدیث د لاعتق قبل ابن آدم پردی

دلالت کوی چی غیر مملوک نه آزادیږی نوځکه چی داخبره بغیره فکره معلومیده نوداحدیث داخستونکی دثبوت دملک په سلسله کښی ظاهر ده ،

وَحُكْمُ الظاهروالنَّصّ وُجُوبُ العَمَل بِهَا عَا مَين كَانَا اوخاصَين مَعَ احتمَال ارادَة الغَير وَذَالكَ بِمَنزلَة المَجاز مَعَ الحَقيقَة وَعَلَي هذَا قُلنَا اذَا اشتَري قَريبَهُ عُتقَ عَليه يكُونَ هُوَ مُعتقاً وَيكُونَ الوَلاءُ لَهُ .

تر جمه: اوحکم دخاص اوظاهر داده چی په دواړوسره عمل کول واجب ده خواه که دوی عام وی اوکه خاص وی سره له احتماله دغیر داپه منزله دمجازده له حقیقت سره اوبناء پردی باندی موږ وایوکه یو سړی خپل قریب واخستی اوپرده آزاد شو دی معتق ده اوولاء ئی دده .

تشریح : مصنف رحمه الله دظاهر اونص حکم داسی بیانوی چی ددوی حکم دادی چی په داوړوسره عمل کول واجب ده خواه که دوی عام وی اوکه خاص وی سره له احتماله دغیر یعنی لکه څرنګه چی حقیقت دمجاز احتمال لری همدارنګه ظاهراونص هم دتخصیص اوتاویل احتمال لری په ظاهر اونص کښی دوه مذهبه دی یومذهب دشیخ ابومنصور ماتردی اواصحاب حدیث اوبعض معتزله وو ده دوی وائی چی دظاهر اونص حکم دادی چی دکومی معنی لپاره وضع شو په هغه باندی عمل کول واجب دی په طریقه دظن نه په طریقه دقطعیت یعنی دوی افاده دظن کوی یقین نه فائده دوهم مذهب دامام کرخی اوابوبکر جصاص اوقاضی ابوزید او عام معتزله وو ده داحضرات وائی چی په ظاهر دکتاب الله اوپه سنت متواترکښی چی کوم یوظاهروی پردوی باندی علم اوعمل دواړه په طریقه دیقین سره واجب ده. ددی اختلاف بناء پردی باندی ده چی ظاهر اونص مجاز هم کیدای شی اوحقیقت هم کیدای شی اوهر حقیقت دمجاز احتمال لری اوهر عام دخاص احتمال لری اوچونکه شیخ ابومنصور ما تردی اوده ملګرو دااحتمال معتبرکړی وو لهذا دوی وائی چی په ظاهر اونص سره عمل کول واجب ده په طریقه دظن سره او مصنف رحمه الله هم دی مذهب ته اشاره کوی ځکه دی وائی چی دظاهر اونص حکم داده چی په دوی سره عمل کول واجب ده سره له دی چی احتمال دغیر هم لری یعنی هریو ددوهم شی مثلاً مجاز احتمال لره.

اوامام کرخی وغیره چونکه دااحتمال نه معتبروی لهذا دوی وائی چی په دواړوسره عمل په طریقه دیقین سره واجب ده مصنف رحمه الله وائی کله چی دظاهر په موجوب عمل کول واجب وو نوموږ وایوچی که یوسړی خپل نسبی قریب واخیستی هغه پرده آزاد ده اواخیستونکی ددغه قریب لپاره آزادکونکی بلل کیږی اوددغه قریب ولاء دده دده ځکه داحدیث من ملك ذارحم محرم منه متفق عليه ظاهراً پردی باندی دلالت کوی چی پرنسبی قریب باندی ملک راتلای شی او دده مالک دده په آزادیدلو معتیق بلل کیږی خواه که ده دآزادیدو اراده کړی وی اوکه ئی نه وی کړی اودآزادکړ شوی ولاء (میراث) چونکه دآزادکونکی وی لهذا دده ولاء هم دده دآزادکونکی ده.

دلته ددی اختلاف ذکرکول هم ضروری ده چی دولاء سبب څه شی ده په دی باره کښی د بعض خیال داده چی که دمالک پرملک عتق ثابت شی نودمالک لپاره ولاء ثابته ده خواه که ده په اراده سره آزادکړی وی اوکه بغیر اراده حاصل دکلام داده چی ددوی په نزد سبب دولاء عتق ده اعتاق نه دی اودلیل ئی داده چی سړی دخپل نسبی قریب وارث شی نوداسببی قریب دده پرملک باندی آزادی اودده ولاء دوارث ده که څه هم دمالک له طرفه اعتاق نه ده راغلی یعنی دمالک له طرفه په داسی ویلوامتت سره اعتاق نه ده راغلی اودبعض خلکو خیال داده چی دولاء سبب اعتاق ده دلیل ئی داده چی نبی کریم ﷺ وائی الولاء لمن اعتق ولاء ده هغه چاته ده چی ده آزادکړی وی.

داول قول دتائید لپاره مورِ وایو چی فقهاء ولاء وعتق ته مضاف کړی ده یعنی ولاء عتاقه ئی وائی ولاء اعتاق ئی نه وائي اواضافت دلیل دسببیت ده یعنی کله چی ولاء وعتق ته مضاف شو نوداخبره ثابته شوه چی دولاء سبب عتق ده اعتاق نه ده جمیل احمد غفرله ولوالده یه.

وَاِنَّمَا يَظْهَرُ التَّفَاوُتُ بَيْنَهُمَا عندالمُقَابَلَةِ ولِهذَا لَوقَالَ لَهَاطَلَّقتي نَفسَكِ فَقَالَت اَبَنتُ نَفسِي يقعُ الطَّلَاقُ رَجعِيا لاَنَّ هذا نَصٌّ في الطَّلاقِ ظَاهِرٌ في البَينُونة فيَترَجَّحُ العَمَلُ.

ترجمه: دظاهر اونص تفاوت دمعارضی په وخت کښی معلومیږی اوهمدا وجه ده چی که یوسړی خپلی ښځی ته وویل طلقی نفسک ته خپل ځان طلاق کړه اودی وویل ابنت نفسی ماخپل ځان جلاکړی ده نوطلاق رجعی په واقع کیږی ځکه دښځي داقول ابنت نفسی نص ده په طلاق کښی اوظاهر ده په بسونه کښی نونص باندی عمل کول راجح ده.

تشریح: وړاندی داخبره یاده شوه چی ظاهر ادنی (کم) ده ترنص اونص تر مفسر ادنی ده اومفسر ترمحکم ادنی ده اودتعارض په وخت کښی په اعلی سره عمل کول کیږی په ادنی سره نه کول کیږی له لهذا دتعرض په وخت کښی ددی تفاوت ښکاره کړی که ظاهر اونص تعارض وو په نص عمل کول کیږی اوکه دنص اومفسر تعارض وؤ په مفسر عمل کول کیږی اوکه د مفسر اومحکم تعارض وو په محکم عمل کول کیږی.

اوداخبره یادلره چی دلته مراد له تعارض څخه تعارض صوری دی تعارض حقیقی مراد نه ده تعارض صوری دی ته وائی چی دنفی اواثبات په اعتبار سره تعارض راغلی وی یعنی له یوه جهته دحکم اثبات وی اوله بله جهته ئی نفی وی اوتعارض حقیقی له دی وجه نه ده مراد چی تعارض حقیقی لپاره داشرط ده چی دکوموشیانو په مینځ کښی چی تعارض وی هغه به په قوت سره برابروی اودلته خوداسی نه ده کله چی ظاهر اونص په قوت کښی برابر نه دی او همدارنګه نص اومفسر برابر نه دی بلکه نص ادنی ده تر مفسر اوهمدارنګه مفسر اومحکم برابرنه دی بلکه مفسر ادنی ده نوځکه چی دوی په قوت کښی برابر نه وو لهذا ددوی په مینځ کښی تعارض حقیقی نه ده بلکه صوری ده.

مصنف رحمه الله دظاهر اونص تعارض دامثال ذکرکوی چی که یوشخص خپلی ښځې ته وویل طلقي نفسك دی په جواب کښی ورته وویل اینت نفسي په دی سره رجعی طلاق واقع کیږی ځکه دښځی داکلام ابنت نفسی دطلاق بائن په واقع کولوکښی ظاهر ده اودطلاق رجعی په واقع کولوکښی نص ده ځکه دښځی کلام دهغه شی دواقع کولولپاره راوړل شوی ده چی خاوند دی ته سپارلی ده اوخاوند دی ته په طلقی لفظ سره صریح طلاق سپارلی ده لهذا داقول نص ده په طلاق صریح کښی اوصریح طلاق چونکه طلاق رجعی ده لهذا ددی په قول سره طلاق رجعی واقع کیږی حاصل داده چی د ښځی داقول بنت نفسي ظاهر ده په طلاق بائن کی اونص ده په طلاق صریح کښی موږدا خبر مخکی یادکړه که دظاهر اونص تعارض راشی په نص عمل کول کیږی اوظاهر پریږدل کیږی نودلته هم پرنص عمل کوو اوظاهر پریږدو.

وَكَذالِكَ قَولُهُ عَلَيهِ السَّلامُ لِأَهلِ عُرَينه اشرَبُوا من اَبوالِها وَاَلبانِها نَصٌّ في بَيانِ سَبَبِ الشِّفَاءِ وظاهرٌ في اِجَازَةِ شُربِ البَولِ وَقَولُهُ عَلَيهِ السَّلامُ اِستَنزِهُوامِنَ البَولِ فَاِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ القَبرِمِنهُ نَصٌّ في وُجُوبِ الاِحتِرازِ عَنِ البَولِ فَيَترَجَّحُ النَصُّ عَلَي الظاهِرِ فَلايَحِلُّ شُربُ البَولِ اَصلاً.

ترجمه: اوهمدارنګه دنبی کریم ﷺ قول واهل عرینه ته چی تاسو دصدقی داوښانوبولی اوشیدی وښښی اونص ده په سبب دشفاء کښی اودبولوخښلوله په اجازه کښی ظاهر ده اودنبی کریم ﷺ داقول چی له بولوڅخه ځان وساتی ځکه ډیرځله دقبرعذاب دبولوپه وجه وی په دی سلسله کی چی له بولوځان ساتل واجب ده نص ده نونص خوپرظاهر راجح وی نود بولوڅښل حلال نه ده.

تشریح: داچیٔ دظاهر اونص دمقابلی په وخت کښی په نص عمل کول کیږی اوظاهر پریښودل کیږی ددی یومثال داده چی یووخت نبی کریم ﷺ دعرینه قبیلی څوخلک راغلو لیکن پردوی باندی دمدینی اوبه اوهواء سمه نه ولګیده ناروغه شواومخونه ئی ژړشول اونصونوئی خراب شول بیا ئی نبی کریم ﷺ ته ددی ناروغی شکایت وکړ نبی کریم ﷺ ورته وویل چی تاسوولاړ شی هغه ځای ته چیرته چی زموږ دصدقواواوښان دی دهغو بولی اوشیدی وښښی دوی ولاړو اوداسی ئی وکړل څرنګه چی نبی کریم ﷺ ورته ویلی وو نوله دغی ناروغی ځخه جوړشول اوبیا مرتدشول اوهغه شپنیان چی نبی کریم ﷺ دوی پر اوښو درولی وو هغه ئی مړه کړل اواوښان ئی له ځان سره یوورل نوکله چی نبی کریم ﷺ ته ددی واقعی خبر را ورسیدی نونبی کریم ﷺ سمدستی صحابه کرام ورپسی ولیږل اوداخلک ئی وینول لاس اوپښی ئی ورڅخه پری کړل اوپه سخته ګرمی کی ئی وغورځول آن تردی چی مړه شول داحدیث نص ده په دی کښی چی شفاء په بولوحاصلیږی اوپه سلسله داجازی دبولوکښی ظاهر ده اوداحدیث استنزهوامن البول فان عامة عذاب القبرمنه بیاپه دی سلسله کښی نص ده چی له بولوځان ساتل واجب ده اصل داده چی اول حدیث دبولودڅښلو د جواز په

سلسله کښی ظاهر ده اوداحدیث بیاپه دی کښی نص ده چی له بولوځان ساتل واجب ده نودلته دظاهر اونص مقابله راغله او ددوی دوو دمقابلی په وخت کښی په نص عمل کول کیږی اوظاهر پریښودل کیږی نودلته داثابته شوه چی دبولوځښل جائزنه ده.

فوائد : په حدیث کښی صرف اصولی تحقیق وشوو فقهی تحقیق نه دی شوی لهذا زه دفقهی تحقیق وړاندیزهم درته کوم هغه داده چی هغه حیوان چی غوښی ئی خوړل کیږی دامام ابوحنیفه رح په نزد دهغوبولوځښل مطلقاً جائز نه دی اودامام محمدرح په نزد مطلقاً جائز دی اودامام ابویوسف په نزد دتداوی لپاره جائز دی دامام محمدرح دلیل حدیث داهل عرینه ده دی وائی چی که ئی ځښل مباح نه وائی نونبی کریم ﷺ به اهل عرینه ته دتداوی لپاره هم اجاز نه وای کړی ځکه په حرام شی سره شفاء حرامه ده دنبی کریم ﷺ په دی قول سره إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ یعنی الله ﷻ په حرام شی کښی ستاسو لپاره شفاء نه ده اینبی نودتداوی لپاره دځښولو اجازه ددی دلیل ده چی دماکواللهم بولی حرامی نه دی بلکه مباح دی دامام محمد رحمه الله ودی قول ته زمونږ ځوجوابونه په دی شکل دی (۱) اول جواب داده چی په بعض احادیثو کښی دابوال لفظ نشته (۲) جواب داده چی داحدیث منسوخ ده (۳) جواب داده چی دنبی کریم ﷺ داحکم خاص داهل عرینه لپاره وو (۴) جواب داده چی نبی کریم ﷺ ته دوحی په ذریعه سره امعلومه شوه چی ددی خلکوشفاء په دی بولوکښی ده - جمیل احمد غفرله ولوالدیه.

وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَاسَقَتْهُ السَّمَاءُ فَفِيهِ الْعُشْرُ نَصٌّ فِي بَيَانِ الْعَشَرِ وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْخَضَرَاتِ صَدَقَةٌ مُؤَوَّلٌ فِي نَفْيِ الْعُشْرِ لِأَنَّ صَدَقَةً تَحْتَمِلُ وُجُوهاً فَيُتَرَجَّحُ الْأَوَّلُ عَلَى الثَّانِي

تر جمه: اودنبی کریم ﷺ داقول چی کومه ځمکه چی په باران سره اوبه شوی وی په هغه کښی عشرشته نص ده په بیان دعشر کښی اودنبی کریم ﷺ داقول چی په شنوشیانو کښی صدقه نشته مؤول ده په نفی دعشر کی ځکه صدقه دځوشیانو احتمال لری نواول پردوهم راجح ده.

تشریح : مصنف رحمه الله دنص دترجیح لپاره پرظاهرباندی یوبل مثال ذکرکوی تفصیل ئی داده چی په دی کښی اختلاف ده چی په هغه شی کښی دځمکی پیداوار وی عشرځنګه واجب ده دامام ابوحنیفه رحمه الله په نزد په پیداوار دځمکی کښی مطلقاً عشر واجب ده خواه که هغه پیداوار داسی وی چی ټول کال باقی وی لکه غنم او اوربشی وغیره اوکه ټول کال نه وی باقی لکه سبزیات خواه که ددی پیداوار اندازه ترمقدارکمه وی اوکه زیاته وی.

اودامام ابویوسف رحمه الله اوامام محمد رحمه الله اوامام شافعی رحمه الله په نزد عشرصرف په هغه کښی واجب ده چی هغه ټول کال باقی وی اوهغه به پنځه وسقه اویازیات وی یعنی ددوی په نزد دعشر دوجوب لپاره دوه شیان ضروری دی (۱) داده چی پیداوار به داسی شی وی چی ټول کال باقی وی (۲) داده چی مقدار به ئی ترپنځه وسقه کم نه وی داول لپاره ددوی دلیل داحدیث ده لیس

الخضرات صدقة په سبزو کښی صدقه نشته که څه هم داحدیث دزکوة اوعشر دواړو احتمال لری مطلب دحدیث داده چی په خضرات کښی نه زکوة شته اونه عشر لیکن دلته زکوة مراد نه ده ځکه خضرات چی خپل نصاب ته ورسیږی اوکال باندی تیرشی زکواة پکښی واجب ده نوکله چی په دوی کښی زکواة واجب لهذا په حدیث کښی نفی دعشر ده ځکه چی زکوة نه شوبل شی پاته نه ده نومعلومه شوه چی په دی نفی سره نفی دعشر ده اودامام ابوحنیفه رح دلیل داحدیث ده **ماسقته السماء ففیه عشر** کوم شی چی په باران سره اوبه شوی وی په هغه کښی عشرشته دامام صاحب له طرفه دی ته جواب داده چی داحدیث **ماسقته السماء ففیه عشر** نص ده په دی سلسله کښی چی په هرپیدا وارکښی عشر واجب ده ځکه ددی حدیث دراوړلو مقصد داسی ده اوستاسو دحدیث **لیس فی الخضرات صدقة** دعشر اوزکواة داوړواحتمال لری اوعشر په طریقه دتاویل سره ځینی مراد ده نوکله چی نص او مول مقابله راشی په نص عمل کول کیږی لهذا دلته هم په نص سره عمل راجح ده په مطلق پیدا وارکښی عشر واجب ده.

سوال : مصنف رحمۃ اللہ علیہ دنص اومؤوّل په مینځ کښی دتعارض مثال ذکرکړ اوحال داده زمونږ بحث دظاهر اونص په تعریض کښی وو.؟

جواب : داده چی حدیث دلیس فی الخضرات مووّل ده په بیان دنفی دعشر کی لیکن ددی سره ظاهر هم شته ځکه هر یوچی اهل ددی زبان وی ددی حدیث په اوریدولوسره دا فهموی چی په خضرتُ کښی عشر نشته حاصل داده چی داحدیث په سلسله دنفی دعشر کښی ظاهر ده اوحدیث دما سقته السماء ففیه عشرٌ دوجوب عشریه سلسله کی نص ده نوکله چی دنص اوظاهر مقابله راشی په نص عمل کول راجح ده لهذا دلته هم په نص سره عمل کول راجح ده اوځمکی په هر پیدوارکی عشر واجب ده د دامام الهمام قدوة الانام حضرت امام اعظم ابوحنیفه رحمۃ اللہ علیہ مذهب ده

وَاَمَّا الْفَسَرْفَهُومَا ظَهَرَ الْمُرَادُ بِهِ مِنَ لِلَفظِ بِبَيَانٍ مِن قِبَلِ الْمُتَكَلِّمِ بِحَيثُ لَا يبقي مَعَهُ احتمالُ التَّاوِيلِ وَالتَّخصِيصِ مثالُهُ فِي قَولِهِ تَعَالَي فَسَجَدَ الْمَلئِكَةُ كُلهُم اَجمَعُون فاسمُ الملئِكةُ ظَاهِرٌ فِي العُمُومِ الاَّ اَنَ احتِمَالُ التَّخصِيصِ قَائِمٌ فَا نسَدَّ بَابُ التخصيص بِقَولِهِ كُلَهُم ثُمَّ بَقِي احتِمَا لُ لتَفرِ قَةِ فِي االسُجُودِ فانسدَّ بابُ التاويل بقوله اَجمَعُون.

تر جمه: اومفسرهغه ده چی دهغه مرادپه بیان دمتکلم سره ظاهره وی په داسی طریقه چی بیا د تاویل اوتخصیص احتمال باقی نه وی پاته ددی مثال دالله ﷻ داقول ده فسجد الملئکة کلهم اجمعون دلته لفظ دملائکه په عموم کښی ظاهر ده لیکن دتخصیص اوتاویل احتمال لری په کلهم لفظ سره دتخصیص دروازه بنده شوه اوبیاپه سجده کښي دجلاجلا سجدی کولو احتمال وو په لفظ داجمعون سره دتاویل دروازه بنده شوه.

تشریح مفسر د تفعل دباب اسم مفعول ده ماخذ ده له فسره څخه په معنی دکشف ده داسی کشف چی دشک هیڅ نمونه نه وی پکښی لکه دلته چی له مفسر څخه هغه کلام مراد ده چی داسی منکشف وی چی هیڅ شبه نه پکښی پیدا کیږی او بعض حضرات وائی چی فسر مقلوب دسفر ده سفر هم په معنی دکشف ده لکه په دی مثال کی **والصبح اذا اسفر** او همدارنګه په دی مثال کی **سفرت المرأة عن وجهها القناع** : نښی له خپله مخه نقاب پورته کی او له دی څخه ماخذ سفیر هم ده ځکه سفیر هم دیوه سړی مراد بل سړی ته نښکاره کوی او مسافر ته مسافر له دی وجه وائی چی ده ته دهغو خلکو چی دی ورسره مخا مخ ده احوال نښکاره وی او بعض حضرات وائی چی فسر او سفر په خپل مینځ کښی یو له بل څخه مقلوب نه ده بلکه دواړه مستقل الفاظ دی او دواړه وحیثیت یو ده اود دواړو معنی کشف ده البته دومره فرق لری چی سفر دظاهری کشف لپاره ده او فسر د باطنی کشف لپاره ده.

مصنف رحمه الله د مفسر تعریف داسی کوی چی مفسر هغه کلام ده چی مراد ئی له لفظه دمتکلم دبیان په وجه داسی نښکاره وی چی نه دتخصیص احتمال لری او نه دتاویل احتمال لری په تعریف کښی دبیان لفظ بیان قاطع او غیر قاطع دواړو ته شامل ده بیان قاطع لکه نبی کریم ﷺ چی دلمانځه او زکوة بیان کړی ده او غیر قاطع لکه په حدیث **والحنطة بالحنطة والشعر بالشعر** سره چی دربا بیان شوی ده داپه دی وجه غیر قاطع ده چی حضرت عمر رضی الله عنه دنبی کریم ﷺ له وفات وروسته وویل **خاتم النبی ﷺ لم یبین لنا ابواب الربا** بهر حال لفظ بیان دواړو ته شامل ده لیکن په **لایحتمل معه احتمال التاویل** قید سره بیان غیرقاطع خارج شو ځکه په دغیر قاطع بیان څخه وروسته دتخصیص اوتاویل احتمال باقی وی.

مصنف رحمه الله د مفسر لپاره مثال داقول دالله ﷻ راوړی **فسجد الملئکة کلهم اجمعون** تفصیل ئی داده چی لفظ دملئکه وټولوافرد دملائکه لره په عموم کی ظاهر ده ځکه دجمع صیغه ظاهراً پردی دلالت کوی لیکن په دی کښی دتخصیص احتمال شته ځکه داویل کیږی چی کیدی شی چی ټولو ملائکه وو دی سجده نه وی کړی بلکه اکثرو دی کړی وی لیکن له اکثرو دی تعبیر په جمع سره شوی وی لکه په **اذا قالت الملئکة یامریم** کښی چی ملائکه څخه حضرت جبرائیل علیه السلام مراد ده نو لفظ ملائکه عام مخصوص منه البعض ده یعنی احتمال دتخصیص پکښی ده نوکله چی الله ﷻ وکلهم لفظ ووایو دتخصیص دروازه بنده شوه لیکن ددی نه وروسته دااحتمال باقی پاته ده چی کیدی شی چی ملائکه وو دی په جمع واری سره سجده نه وی کړی بلکه جلا جلا دی کړی وی یعنی ددی احتمال هم لری چی کیدای شی چی په جمع واری سره دی ملائکه وو سجده کړی وی او داهم کیدای شی چی جلا جلا دی سجده کړی وی لیکن کله چی الله ﷻ داجمعون لفظ راوړی دمذکوره تاویل دروازه بنده شوه.

وَفِي الشَّرعيات اذَا قَالَ تَزَوَّجتُ فَلَانَةً شَهراً بِكَذا فَقَولُهُ تَزَوَّجتُ ظَاهِرٌ فِي النِّكَاحِ اِلاَّ اَنَّ احتِمَالَ المُتعَةِ قَائِمٌ بِقَولِه شَهراً فَسّرَ المرادبه فَقُلنَاهذا مُتعَةٌ وَلَيسَ بِنِكَاحٍ .

تر جمه: اوپه احکام شرعیه وو کی داده که یوچاه ووبل ماله فلانی سُخه سره دیوی میاشتی لپاره په دومره مهر سره نکاح کړی ده نودده داقول تزوجت ظاهر ده په نکاح کښی لیکن دمتعی احتمال شته اوپه شهراً سره ددی مراواضح کړ نومورِ وَایو چی دا متع ده نکاح نه ده.

تشریح : په احکامو دشرعیه کښی دمفسر مثال داده چی که یوشخص ووائی **تَزَوَّجتُ فلانةَ شهراًبکذا** دلفظ دتزوجت په صرف اوریدولو سره نکاح معلومیږی نودنکاح په سلسله کښی دالفظ ظاهر ده لیکن دمتعی احتمال شته یعنی لکه څرنګه چی دنکاح صحیح احتمال لری دمتعی احتمال هم لری لیکن کله چی متکلم لفظ دشهراً ووایو اونکاح ئی په یوه محدد وخت پوری خاص کړه نوداسی شو لکه متکلم چی خپل مراد ښکاره کړی او وه ئی ویل چی زمامراد نکاح متعه ده نکاح صحیح نه ده نودلته په مفسر سره عمل کول کیږی اوداکلام پرنکاح متعه باندی محمول ده.

فائده : تریومعلوم وخت پوری نکاح کولوته نکاح متعه ویل کیږی دانکاح په اول کی جائز وه بیاد خیبر په ورځ چی دخره غوښه حرامه شوه نکاح متعه هم حرامه شوه اوبیاداوطاس په جنګ کښی ددرو ورځو لپاره حلاله شوه اوله دی نه وروسته دهمیشه لپاره حرامه شوه اوس دشیګانوبغیر یوځوک هم نکاح متعه جائز نه بولی.

اوصاحب هدایه چی جواز دنکاح متعه وه امام مالک رحمه الله ته منسوب کړی ده دادصاحب هدایه سهوه ده ځکه امام مالک رحمه الله په خپله موطا کښی یوحدیث ذکر کړی ده چی هغه دنکاح متعه پرنه جواز دلالت کوی اوامام مالک رحمه الله په موطا کښی هغه احادیث ذکر کوی چی دده مذهب وی لهذا معلومه شوه چی دامام مالک رحمه الله مذهب عدم جواز دنکاح متعه ده.

وَلَوقَالَ عَلَيَّ اَلفٌ من ثَمَنِ هذا اَلعَبد اَومن ثَمَنَ هَذا اَلمَتَاعِ فَقَولُهُ عَلَيَّ اَلفٌ نَصٌّ فِي لُزُومِ الأَلفِ اِلاَّ اَنَّ احتِمَالَ التَّفسِيرِ بَاقٍ فَقَولُهُ من ثَمَنِ هَذا اَلعَبد اَومن ثَمَنِي هَذَا اَلمَتَاعِ بَينَ اَلمُرَادَ بِه فَيُتَرَجَّحُ المُفَسَّرُ عَلَي النَّص حتّي لايلزمُهُ اَلمَالُ اِلاَّ عندَ قَبضِ اَلعَبدِاَوالمَتَاعِ وَقَولُهُ عَلَي اَلفٌ ظَاهِرٌ فِي الاقرَارِ نَصٌّ فِي نَقدِ البَلَدِ فَاذاقَالَ مِن نَقدِ بَلَدِ كَذَايَتَرَجَّحُ المُفَسَّرُ عَلَي النَّصِ فَلايلزَمُهُ نَقدُ البَلَدِ بَل نَقدُ بَلَدِ كَذَا وَعَلَي هَذا فَنَظَائِرُهُ .

تر جمه: اوکه ئی وویل چی دفلانی پرمادده غلام زر روپی دی اویاددغه سامان زر وپی دی دده داقول ؛عَلَيَّ الفٌ ، دزرو روپو دلزوم په سلسله کښی نص ده لیکن دتفسیراحتمال باقی پاته ده اوبیان دده داقول مَن ثمن هذاالعبد اومن ثمن هذاالمتاع ، دده دمراد بیان ده لهذا مفسر راجح ده پرنص باندی حتی چی پرده باندی مال لازم نه ده لیکن هغه وخت چی دغلام یاسامان قبض وشی اوده قول لفلان علی الفٌ ظاهر ده په اقرار کښی او نص ده په نقدبلدکښی نوکله چی من نقدبلد

کذا ووایو مفسر پرنص باندی راجح شو دارنگه چی پرده باندی نقد بلد لازم نه دی بلکه نقد بلد کذا باندی لازم ده اوپردی باندی ددی نظائر دی.

تشریح : مصنف رحمه الله پرنص باندی دمفسر دترجیح لپاره مثال ذکرکوی اووئی چی که یوسړی وویل چی دفلانی پرمازر درهمه دی ددی غلام له روپواویادد سامان له روپونو په دی کلام کښی ؛علیّ الفٌ ، دزور روپودلزوم په سلسله کښی نص ده ځکه لفظ دعلیّ دالزام لپاره وضع شوی دی اوقائل دلفظ پرځان باندی دزرو روپو دلازمولو لپاره رواړی ده لیکن په دی کښی دتفسر احتمال شته په دی طریقه چی زر روپی څنګه لازمی دی اوسبب ئی څه شی ده نوکله چی قائل من ثمن هذالعبد اویامن ثمن هذالمتاع ووایو نود خپل مراد ښکاره کړ چی زر روپی یا دغلام روپی دی اویادسامان روپی دی.

حاصل داده چی دنص تقاضی داده چی پرقائل باندی مطلقاً زر (۱۰۰۰) روپی دی اودمفسر تقاضی داده چی دغلام یادسامان په بدله کښی زر (۱۰۰۰) روپی دی اودنص اومفسر دمقابلی په صورت کښی مفسر ته ترجیح ورکول کیږی نوپرمقرباندی هغه وخت زر روپی لازمی دی چی مقرله د ته غلام اویاسامان په لاس ورکړی.

مصنف رحمه الله وائي که یوسړی وویل دفلانی پرمازر روپی دی داکلام ظاهر ده په اقرار کښی ځکه ددی کلام په صرف اوریدولوسره اقرارمعلومیږی اونص په نقدبلد کښی ځکه مقرپرځان باندی دخپل ښار دنقد دلازمولولپاره داکلام راوړی ده نوکه قائل پردی تورو ؛لفلان علی الف ،باندی سکوت وکړی نوپه نص باندی عمل کیږی پرده باندی نقد بلدلازم ده یعنی هغه روپی لازمی دی چی دده په ښار کښی استعمالیږی لیکن که ده من نقد بلد کذا ووایو یعنی یوښار ئی معلوم کړ مثالنقد بخارائي وویل په دی صورت کښی پرده دهغه ښار روپی لازمی دی چی ده معلوم کړی ده دخپل ښار روپی نه دی پرلازمی ځکه من نقد کذا مفسر ده اومفسر خو راجح وی پرنص باندی لهذا من نقد بلدکذا راجح ده پرنقدبلد باندی.

مصنف رحمه الله وائی دمفسر دترجیح لپاره پرنص اودنص دترجیح لپاره پرظاهر دیرمثالونه دی.

وَاَمَا الْمُحکَم فَهُوَ مَا ازْدَادَ قُوَّةً عَلَی الْمُفَسَّرِ بِحَیثُ لَا یجُوز خِلَافُهُ اَصلاً مثاله فِي الْکِتَابِ اِنَّ اللهَ بِکُلِّ شيءٍ عَلِیمٌ وَاَنَّ اللهَ لَایَظلِمُ عَلَي النَّاسِ شَیئاً .

ژباړه: اومحکم هغه ده چی مفسر په قوت کښی زیات وی په دی طریقه چی دهغه مخالفت بالکل جائزنه ده په کتاب کښی ددی مثال داده چی الله تعالی پرهر شی عالم ده اوالله پرخلکوهیڅ ظلم نه کوی.

تشریح : مصنف رحمه الله په دی عبارت کښی دمحکم تعریف ذکر کوی دی وائی چی محکم هغه کلام ده چی مراد ئی په نسبت ومفسرته زیات وی په داسی طریقه چی دهغه خلاف جائز نه وی یعنی

دتبدیل اونسخی په ذریعه دده موجوب پریښودل جائز نه وی یعنی په داسی اندازه سره قوی وی چی نه دتبدیل احتمال لری او نه دنسخی ددی مثال په کتاب الله کښی إنَّ اللهَ یکلمُ شیءٍ علیم اوان الله لایظلم الناس شیئاً ده ځکه دالله ﷻ علم پرټولو شیانوباندی داسی شی ده چی دتبدیل اونسخی او زوال احتمال نه لری اوالله ﷻ پاکوالی له ظلمه ځخه هم داسی شی ده چی دتبدیل اونسخی اوزوال احتمال نه لری اودا یاد لره چی دنسخی دنه احتمال دوه صورته (۱) صورت داده چی دکلام په ذات کښی داسی معنی موجوده وی چی دنسخی احتمال ئی ختم کړی وی لکه آیات دتوحید اودصفات (۲) صورت داده چی دنبی کریم ﷺ دوفات په وجه دنسخی احتمال قطع شوی وی اول ته محکم لعینه وائی اودوهم ته محکم بغیره وائی.

سوال : مصنف رحمه الله دمحکم په تعریف کښی داذکر کړل چی دده مخالفت بالکل جائز نه ده یعنی دتبدیل او نسخی په ذریعه دده موجوب پریښودل جائز نه ده له دی ځخه دالازمیږی چی هرهغه کلام چی په هغه سره الله ﷻ اخبار کړی وی محکم ده خواه که هغه ظاهر وی اوکه نص اوکه مفسر وی ځکه دالله ﷻ له اخبار وروسته دهغه کلام مراد دتبدیل اونسخی احتمال نه لری نوچی کله داسی شو نوظاهر اونص اومفسر هم محکم شو.

جواب : داده چی د مصنف رحمه الله ددی تورو لایجوز علاله اصلا مطلب داده چی دکلام ذات په اعتبار خلاف جائزنه ده یعنی کلام به ذات په اعتباردتبدیل اونسخی احتمال نه لری اوظاهر اونص اومفسر ذات په اعتبار دنسخ احتمال لری لیکن دعارض په اعتبار یعنی په دی اعتبار چی الله ﷻ په هغه سره اخبار کړی وی دنسخ اوتبدیل احتمال نه لری لهذا مذکوره سوال نه واردیږی.

وَفی الحَکمیات مَاقُلْنَا فِي لاقرَارِ انَّهُ لِفُلانٍ عَلَیَّ اَلفٌ مِن ثَمَنِ هَذاالعبدِ فَانَّ هَذَا اللَّفظ مُحکَمٌ فی لُزُومه بَدَلاً عَنهُ وَعَلَی هَذَا نظائره.

ترجمه: اوپه احکامو دشرع کښی مثال هغه ده چی موږپه اقرار کی وویل چی دفلان پرما زر روپی باندی دی ددی غلام نودالفظ دغلام په بدل کښی د زرو روپو په لازمولو کښی محکم ده اوپردی بناء دده نظائر دی.

تشریح : په احکامو دشرع کښی دمحکم دمثال دذکر کولوپه باره کښی مصنف رحمه الله وائی چی دمحکم مثال هغه ده چی موږ په مفسر کی ذکر کی هغه داده چی که یوشخص دبل لپاره دزرو روپو اقرار وکړی اووائی لفلان علیّ الف من ثمن هذاالعبد په دی مثال کی علیّ الفٌ دمختلفو اسباب دوجوب احتمال لری یعنی دااحتمال لری چی دا زر روپی دی دقرض حسن په وجه پرده واجب وی اودااحتمال هم لری چی مقردی دغصب شو زرو روپو اقرار کړی وی اودااحتمال هم لری چی دغلام نه بغیر دبلی مبیع ثمن دی وی اودا احتمال هم لری چی ددی غلام دثمن اقرار دی کړی وی اصل

داده چی دمختلفو اسبابو دوجوب احتمال لری لیکن کله چی مقر من ثمن هذا العبد وویل نو دا کلام دغلام دزرو روپو په لازمولو کښی محکم ده اونور دواړه احتمالات ختم شو مصنف رحمه الله وائی چی ددی کلام پیرنظاهر دی چی دمحکم لپاره مثال جوړیدای شی دلته یو اعتراض کیږی.

سوال: داده چی مخکی داخبره ثابیته شوه چی مل الف من ثمن هذا العبد مفسر ده اومحکم تر مفسر په قوت کښی زیات ده یعنی مفسر مزید علیه ده اومحکم مزید ده اودمزید علیه اومزید په مینځ کښی تغایروی دواړه یوځای نه جمع کیږی اودامثال مورِ مخکی دمفسر لپاره ذکر کی نودمحکم لپاره څنګه دامثال جوړیږی یعنی ددواړو لپاره څنګه مثال کیدای شی.؟

جواب: داده چی په احکامو دشرع کښی چونکه دمفسر اومحکم فرق نشته نوځکه مصنف رحمه الله دواړو لپاره یومثال ذکر کی.

دوهم جواب: داده چی من ثمن هذا العبد حقیقتاً محکم نه ده بلکه په دی وجه دنسخ احتمال نه لری چی دمحکم په مربته کښی ده نوکله چی داقول حقیقة محکم نه شو نودمفسراومحکم په مینځ کښی تغایر راغی اومخکینی سوال نه واریږی.

وَحُكْمُ الْمُفَسَّرِ وَالْمُحْكَمِ لُزُومُ الْعَمَلِ بِهِمَا لَامَحَالَةَ .

ترجمه: دمفسر اومحکم حکم داده چی په دواړو سره قطعاً عمل واجب ده.

تشریح: مصنف رحمه الله وائی چی مفسر اومحکم حکم داده چی دهریو په موجوب باندی عمل قطعاً واجب ده یعنی په دواړو سره عمل هم لازم ده اویقینی اعتقاد کول هم لازم ده.

سوال: دمفسر اومحکم په مینځ کښی چونکه تغایر شته لهذا دهریو حکم باید جلابیان وشی.؟

جواب: داده چی مفسراومحکم په درو شیانوکی موافق دی اول داده چی په دواړو سره عمل کول لازم ده دوهم داده چی پرداوړوباندی اعتقاد لازم ده دریم داده چی په دواړو کښی دتاویل اوتخصیص احتمال نشته نوچونکه ظاهر اونص دتاویل اوتخصیص دنه احتمال په وجه په یو حکم کښی جمعه شو همدارنګه مفسر اومحکم ددی برابری په وجه په یو حکم سره ذکرشول.

ثُمَّ لِهَذِهِ الاربعة اَرْبَعَةُ أُخْرَى تُقَابِلُهَا فَضِدُّ الظَّاهِرِ الْخَفِيُّ وَضِدُّ النَّصِّ الْمُشْكِلُ وَضِدُّ الْمَجْمَلِ وَضِدُّ الْمُحْكَمِ الْمُتَشَابِهُ .

ترجمه: اوبیاددی څلورولپاره نورخلوردی چی ددوی مقابل دی لکه مقابل دظاهر چی خفی دی اومقابل دنص مشکل ده اومقابل دمفسر مجمل ده اومقابل دمحکم مشابه ده .

تشریح: له ضد څخه مراد هغه ده چی له خپل مقابل سره په یوه وخت اوپه یوځای اوله یوجهته نشی یوځای کیدای تقابل څلورقسمه دی (۱) تقابل دمتنافینو ده یعنی مقابله دنفی اواثبات لکه دانسان اولا انسان په منځ کښی (۲) متضائفینو ده لکه اب اوابن (۳) تقابل دضدینو ده یعنی دواړه

ده لکه حرکت او سکون ددی په منیځ کی تقابل عدم وملکه ده په نزد دهغه چا چی د سکون تعریف په عدم حرکت سره کوی.

اودفقهاء په نزد پردی څلورو سره دضد اطلاق کیږی له دی تمهید څخه ورسته داوایو چی ددی څلورو اقسامو لپاره چی ظاهر اونص اومفسر اومحکم دی څلورضدین چی خفی مشکل اومجمل اومتشابه دی یعنی لکه څرنګه چی اول څلورپه ظهورکښی متفاوت دی همدارنګه دانورځلورپه خفاءکښی متفات دی طریقه ئی داده چی خفی چونکه په خفاء کښی ادنی درجه لری مقابل ده دظاهر چی هغه په ظهورکښی ادنی درجه لری اومشکل چونکه په نسبت وخفی ته په خفاءکښی قوی ده مقابل ده دنص چی په ظهور کښی قوی ده ترظاهر اومجمل چونکه په نسبت ومشکل ته قوی ده په خفاء کښی مقابل ده دمفسر چی په نسبت ونص ته په ظهور کښی قوی ده اومتشابه چونکه په نسبت وه مجمل ته قوی ده په خفاءکی مقابل ده دمحکم چی په نسبت وه مفسرته قوی ده په ظهورکښی حاصل داده چی دظاهر ضدخفی ده اودنص ضدمشکل ده اودمفسرضد مجمل ده اومحکم ضد متشابه ده.

فَالْخَفِيُّ مَاخَفِيَ الْمُرَادُ بِهِ بِعَارِضٍ لَامِن حَيْثُ الصِّيغَه مِثَالُهُ فِي قَوْلِه تَعَالى وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا اَيْدِيَهُمَا فَاِنَّهُ ظَاهِرٌفِي حَقِّ السَّارِقِ خَفِي فِي حَقِّ الطَّرَّارِ وَالنَّبَّاشِ .

ترجمه: خفی هغه کلام ده چی مراد ئی دعارض په وجه پټ وی نودصیغه په اعتبار مثال ئی داقول دخدای ﷻ والسارق والسارقته فاقطعوا ایدیهما ده څکه داکلام ظاهر ده په حق د سارق کښی اوخفی ده دجیب وهونکی اوکفن کښونکی په حق کښی.

تشریح: مصنف رحمه الله د خفی تعریف داسی کوی چی خفی هغه کلام ده چی مراد ئی دصیغی په وجه نه بلکه دبل عارض په وجه پټ وی یعنی دنفس صیغی په مدل کښی خفاء نه وی بلکه له یوبل عارض څخه خفاء پیداشوی وی مصنف رحمه الله د خفی دری مثال له ذکر کوی اول مثال ئی السارق والسارقة فاقطعوا ایدیهما ده ددی مطلب داده چی که غل نر وی اوکه ښځه چی غلا باندی ثابته شی لاس ئی پریکیږی داآیت دغله په حق کښی ظاهر ده لیکن دجیب وهونکی اوکفن غلاکونکی په حق کښی خفی ده یعنی داآیت دخپل لغوی او شرعی مفهوم په اثبات کښی ظاهر ده په دی طریقه چی د سرقی لغوی معنی غلاکول ظاهر ده اوشرعی مفهوم چی لاس پریکول ده هم ظاهره ده اودطرار اونباش په حق کښی خفی ده لیکن داخفاء دعارض په وجه ده چی هغه عارض په طرار اونباش کښی موجود ده هغه عارض داده چی اهل زبان دوی دواړو ته دسارق نه بغیر بل نوم ینبی ده چی جیب وهونکی له طرار وایی اوکفن کښونکی له نباش وائی نوکه جیب وهل اوکفن کښل غلا وائی نوباید دوی ته هم سارق ویل شوی وائی نوکله چی دجیب وهونکی لپاره طرار اودکفن کښونکی لپاره نباش استعمال شو ددی خبری ثبوت کوی چی طرار اونباش سارق نه دی چی سارق نه شو لهذا پردوی

باید حکم دسارق جاری نه شی اوحال داده چی پر طرار باندی داحکم جاری کیږی مطلب داده چی په دوی دواړو کښی دسارق حکم خفی ده نوددوی دحکم دمعلوملوپاره که ته غوراوفکر وکړی نوتاته به دامعلومه شی چی دجیب وهونکی لپاره دسارق نه بغیر دبل نوم وجه داده چی جیب وهل په نسبت وسرقی ته قوی ده ځکه دسرقی معنی داده چی یوداسی مال په پټه وړل چی هغه مال محترم وی اوقیمت لرونکی وی اوشرعاً پرهغه باندی فائده اخیستل کیدای شی اوهغه محفوظ یعنی خوندی وی لږترلږه لس درهمه قیمت به لری نو که یوسړی له بل څخه شراب غلاکړی لاس ئی نه پریکیږی ځکه څه هم شراب مال متقوم ده لیکن شرعاً پرهغه فائده اخیستل جائز نه ده مطلب داده چی که مذکوره شرائط موجودنه وی لاس ئی نه پریکیږی اودطرار (جیب وهل) معنی داده چی داسی مال غلاکول چی مالک ئی بیداره وی اوددغه مال دحفاظت اراده لری لیکن مالک لږ څه غافله شی اودی ئی جیب ووهی اوکفن غلاونکی ته ئی له سارق بغیر بل نوم غوره کی وجه ئی داده چی دکفن غلاکول په نسبت وسرقی ته ناقص ده ځکه داله داسی نفرځخه غلاکول ده چی هغه دمال دحفاظت اراده نه لری اودامال محفوظ نه ده لهذا ده له ئی نوم دنباش غوره کړ.

حاصل دکلام داده کله چی طرار تر سارق په معنی کښی قوی وو نوچی په سرقه سره لاس پریکړکیږی حال داده چی ترطرار ضعیف هم ده نوپه طرار کښی په طریقه اولی سره لاس پریکړ کیږی یعنی کله چی وکوچنی مجرم چی سارق ده داسزاء ورکول کیږی ولوی مجرم ته چی طرار په طریقه اولی سره ورکول کیږی اونباش چونکه په نسبت وسارق ته ناقص ده نوددی نقصان په وجه داشک اوشبه پیداکیږی چی ایا نباش ددی سزاء مستحق ده اوکه نه ده لهذا کله چی داشبه پیداشوه نوداحکم له ده ځخه ساقط ده ځکه حدودپه شبهاتو سره نریږی.

وَكَذَالِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي ظَاهِرٌ فِي حَقِّ الزَّانِي خَفِيٌّ فِي حَقِّ اللُّوطِيِّ وَلَوحَلَفَ لَايَاكُلُ فَاكِهَةً كَانَ ظَاهِراً فِيمَا يَتَفَكَّهُ بِهِ خَفِيا فِي حَقِّ الْعِنَبِ وَالرُّمَّانِ.

ترجمه: اوهمدارنګه داقول دالله ﷻ الزانیة والزانی دزناکونکی په حق کښی ظاهرده او دلوطی په حق کښی خفی ده اوکه چا ه قسم وکړی زه فاکهه (میوه) نه خورم دا ظاهر ده په هغو شیا نو کښی چی په هغو سره تفکه حاصلیږی او خفی ده په حق دانګور و او انا رو کښی.

تشریح: مصنف رحمه الله دخفی دوهم مثال دا ذکر کوی **الزانیة والزانی الآیه** داآیت دزانی په حق کښی ظاهر ده یعنی څوک چی ددی ژبی اهل وی هغه صرف ددی آیت په اوریدو لو سره دا فهموی چی زانی که نر اوکه ښځه ده دزناحد پرجاری کیږی دلوطی په حق کښی خفی ده وجه ئی داده چی اهل زبان له نرسره زناکونکی ته زانی نه وائی بلکه ددی لپاره ئی له زانی نه بغیر بل نوم چی لوطی ده غوره کړی ده نوکله چی له نر سره زناکونکی ته زانی نه ویل کیږی نوداخبره ثابته شوه چی ددی عمل کونکی زانی نه ده چی زانی نه شو بایدپرده باندی دزنا حکم نشی جاری حاصل داده چی

دلوطی په حق کښی خفی ده نوددی خفاء دلری کولو لپاره اودلوطی دحکم معلومولولپاره مورِ غوراوفکر وکړ دامومعلومه کړه چی دلوطی لپاره له زانی څخه سواء دبل نامه دغوره کولووجه داده چونکه لواطت په نسبت وزناته ناقص ده ځکه چی زنا دداسی شهوت په وجه موجود شوی ده چی هغه شهوت دښځی اونر ددواړوله طرفه پیداشوی ده اولواطت صرف دفاعل په شهوت سره موجودیږی دمفعول له طرفه نه وی بلکه دهغه څه ناڅه له دی عمله څخه نفرت هم وی نو ددی فرق پربنیاد دا ثابته شوه چی زنا ترلواطت ډیره واقع کیږی ځکه دواعی ئی ډیر دی دکوم شی چی دواعی ډیر وی هغه شی ډیر واقع کیږی اودلواطت دواعی چونکه لږ دی نودی هم لږواقع کیږی نو کله چی لواطت په نسبت وزنا ته ناقص وو لهذا داشبه پیداکیږی چی لوطی ددی سزاء مستحق ده اوکه نه ده نوکله چی داشبه پیدا شوه لهذا پر ده باندی حدنه جاری کیږی ځکه حدود په شبهاتو سره نړیږی دخادم (جمیل احمد)

داتشریح دحضرت امام اعظم ابوحنیفه رحمه الله دمذهب موافقه ده لیکن دده شاګردانو امام ابویوسف رحمه الله اوامام محمد رحمه الله په نزد لوطی مستحق دحد زناده دلیل ئی داده چی لواطت په نسبت وزناته کم نه ده بلکه زیات ده ځکه چی زنا او لواطت چونکه دواړه په حرام محل کی زناکول دی لیکن فرق ئی سته هغه داده چی لواطت په داسی محل کی کیږی چی هغه دنجاست ځای ده اوتنګ ده اوزناپه داسی محل کی کیږی چی په هغه کښی دادواړه شیان نسته نوکله چی داسی وو لهذا حرمت دلواطت زیات ده پرحرمت دزنا کله چی لواطت زیات ده په حرمت کښی تر زنانوپه لواطت کښی دزنا حد پر طریقه اولی سته دخفی دریم مثال داده **واللواتی یأتین فاحشة** په خدای قسم که زه میوجات دخورم داکلام هغومیوو ته شامل ده چی له هغوی څخه خوند مقصدوی غذا حاصلول نه وی ورڅخه مقصد یعنی دهغومیوو چی له هغوی څخه خوندمقصدوی په خوړه لوبی له شکه حانث ده لیکن دانارو اوانګور وپه حق کښی خفی ده لکه امام حنیفه په نزدچی ددی دؤو شیانو په خوړلو سره نه حانث کیږی ځکه فاکهه ما خوذ له تفکه څخه ده اودتفکه معنی خوند حاصلول ده خوند اولذت حاصلول تر غذا زیا دت شی ده ځکه په غذا سره قوام دبدن راځی او په فاکهه سره قوام دبدن نه راځی او انګور چونکی په دوی سره قوام دبدن راځی لهذا انګور په مکمله توګه په غذا کښی داخل دی اوانا ر چونکه دد وا ء کار اجراء کوی نوکله کله داهم دبدن دبقا ء او قوام لپاره خوړل کیږی نو کله چی په دوی کښی معنی دتفکه ثابته شوه نو په دوی کښی معنی دفاکهه خفی ده لهذا په مذکوره قسم کښی دوی نه دی داخل. او دامام ابویوسف اوامام محمد مذهب داده چی دانګور و او انارو په حق کښی فاکهه له دی وجه خفی ده چی په دوی کښی دتنعم (خوند) معنی په نسبت ونورو فاکهو ته زیا ته ده یعنی په نورو کښی صرف تنعم ده او په دوی کښی تنعم او

غذا دواړه سته نو کله چی داسی شو نودوی دواړه په مذکورقسم کښی داخل دی او ددوی په خورولو سره حانث ده.

وَحُكْمُ الْخَفِيِّ وُجُوبُ الطَّلَبِ حَتَّى يَزُولَ عَنْهُ الْخَفَاءُ.

ترجمه :اوحکم دخفی وجوب دطلب ده تردی وخته چی خفاء ختمیږی.

تشریح : .دخفی حکم داده چی طلب به کوی چی ددی معنی څه شی ده او دکومو شیانو احتمال لری ددی لپاره چی دامعلو مه شی چی دکلام مراد له دی وجه پوشیده ده چی دخفی معنی زیا ته ده تر معنی دظاهر اوکه له دی وجه چی دخفی معنی کمه ده تر معنی دظاهر اوکله چی داطلب وشی نو دخفی مراد ظاهر ه کیږی ځکه که دامعلومه شی چی دخفی معنی زیاته ده نو بیا ئی هغه حکم ده کوم حکم چی دظاهر وو او کله دابل صورت ثابت شی بیا ئی حکم دظاهر نه ده

وَأَمَّا الْمُشْكِلُ فَهُوَ مَا ازْدَادَ خَفَاءً عَلَى الْخَفِيِّ كَانَهُ بَعْدَ مَا خَفِيَ عَلَى السَّامِعِ حَقِيقَتُهُ دَخَلَ فِي أَشْكَالِهِ وَ أَمْثَالِهِ حَتَّى لاَ يَنَالُ الْمُرَادُ الاَّ بِالطَّلَبِ ثُمَّ بِالتَّأَمُّلِ حَتَّى يَتَمَيَّزَ عَنْ أَمْثَالِهِ.

ترجمه : او بهر حال مشکل هغه کلام ده چی په ده کښی خفاء په نسبت وخفی ته زیا ته وی گواکی دی وروسته له دی چی پر اوریدونکی ئی حقیقت خفی وو په خپلو هم شکله او هم مثله کښی داخل شو په داسی اندازه چی مراد ئی نه معلو میدی بلکه په طلب سره او په غوراو فکر کولو سره آن تردی چی دی له خپلو هم مثله خخه جلا کړو.

تشریح : مشکل له اشکل الشی څخه ما خوذده االفاظ هغه وخت ویل کیږی چی یو شی په خپلو هم شکله او هم مثله کښی داخل شی لکه احرَمَ لفظ هغه وخت ویل کیږی چی کله سړی حرم کښی داخل شی او همدارنګه آشتی هغه وخت ویل کیږی چی یو شخص په ژمی کښی داخل شی اویا مشکل له هغه اشکل څخه ما خوذ چی هغه په معنی سخت والی سره ده چونکه اوریدونکی لره دمشکل معنی فهمول سخت وو لهذا ورته مشکل وویل شو اود فقها ؤپه اصطلاح کښی مشکل هغه ته وائی چی خفاء په نسبت وخفی ته زیا ته وی په دی طریقه چی اول ځل پر اوریدونکی با ندی دکلام مراد خفی وی او بیا هغه کلام په خپلو هم شکله او هم مثله کښی داخل شی په داسی اندازه چی بیا ئی مراد بی له طلبه او فکره نه معلو میږی یعنی اول ځل به ددی کلام تولی معانی او محتملا ت معلو موی بیابه په هغوی کښی غور اوفکر کوی چی په دوی کښی کومه معنی مراد ده نو چونکه دخفی دمراد معلومولو لپاره صرف طلب کافی ده او دمشکل دمرا د معلو مو لولپار ه له طلبه ورسته تا مل هم ضروری ده له دی وجه دمشکل خفاء زیا ته ده.

وَنَظِيرُهُ فِي الأَمْرِ حُكْمُ خَلْفَ لَا يَا تَدِ مُ فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ فِي الْخَلْفِ وَالذَّنْبِ فَإِنَّمَا هُوَ مُشْكِلٌ فِي اللَّحْمِ وَالْبَيْضِ وَالْجُبْنِ حَتَّى يَطْلُبَ فِي مَعْنَي الاِبْتِدَامِ ثُمَّ يَتَأَمَّلُ أَنَّ ذَالِكَ الْمَعْنِي هَل يو جَدُ فِي اللَّحْمِ وَالْبَيْضِ وَالْجُبْنِ أَم لاَ.

ترجمه :اوپه احکامو دشرع کښی ددی مثال داده چی قسم وکړی چی ادام (کتغ) به نه خوری داظاهر ده په سرکه او دخورما په شیره کښی او په غوښه او هګی او پنیر کی مشکل ده داسی چی اول به د ادام دمعنی طلب کول کیږی او بیاغور اوفکر کیږی چی ایا دامعنی په غوښه او هګی او پنیر کښی شته او که نه ؟.

تشریح :مصنف رحمه الله وائی چی دشر عی په احکامو کښی دمشکل مثال داده چی یو شخص قسم وکړی او ووائی **والله لاپتخدم** قسم په خدای کی زه ادام وخورم داکلام په سرکه او دخو رما په شیره کښی ظاهرده لیکن مشکل ده په غورمه شوی غوښه کښی او په هګی کښی او په پنیر کښی او اول ځل به دایتدام دمعنی طلب کیږی او بیا به په هغه کښی غور اوفکر کول کیږی چی ایادا معنی په غورمه اوهګی او پنیر کښی سته او که نه. او په سرکه او دخورما په شیره کښی ظاهر ده ځکه ادام ماخوذ ده له موادمت څخه او موادمت دموافقت په معنی سره ده او ادام له ډوډی سره هغه وخت موافق کیږی چی ډوډی او ادام په مکمله توګه ګډوالی راشی او ډوډی په کتغ کښی ډوبه شی همداوجه ده چی دادام تعریف داسی کیږی چی ادام هغه شی ده چی ډوډی په تبع خوړل کیږی او ډوډی په ده کښی ولاړه شی اوپه کښی ډوبه شی اوکوم شی چی بغیر د ډوډی خوړل کیږی نوچونکه داپه سرکه اوخورما په شیره کښی په مکلمه توګه سره وو لهذا په دوی کښی ظاهرده اوپه غورمه اوهګی اوپنیر کښی چونکه داطریقه نه وه لهذا په دوی درو کښی مشکل ده لکه امام ابوحنیفه رح چی وائی چی که له مذکوره قسمه ورسته قسم کونکی غورمه شوی غوښه اویاهګی اویاپینر وخوری نه ده حانث او دصاحبین په نزد حانث ده دوی وائی چی کوم شی چی له ډوډی سره خوړل کیږی هغه له ډوډی سره موافق ده اودادری مذکوره شیان چونکه له ډوډی سره خوړل کیږی لهذا ددوی په خوړلوسره قسم کونکی حانث اوهمدارنګه نبی کریم ﷺ **سیّد اداام اهل الجنة اللحم** دجنتیانوستر کتغ غوښه ده په دی حدیث کښی په غوښه دادام اطلاق شوی ده.

دامام اعظم رحمه الله **جواب** :دامام صاحب له طرفه داجواب ورکول کیږی چی دمذکوره شیانو که څه هم له ډوډی سره موافقت سته لیکن په کامله طریقه ئی موافقت نسته په کامله طریقه موافقت هغه وخت ده چی دده اود ډوډی مکمل اختلات (ګډوالی) راشی اودحدیث جواب ئی داده چی ددی حدیث تعلق له آخرت سره ده اوزموږ خبره له ددی دنیاسره تعلق لری لهذا په حدیث سره استدلال صحیح نه ده.

ثُمَّ فَوقَ المشكل المَجمَلُ وَهوَ مَا اِحتَمَلَ وُجُوهاً فَصَارَ بِحَالٍ لَايوقَفُ عَلَي المُرَادِبِه اِلاَّ بِبَيَانٍ مِن قِبَلِ المُتَكَلِّم.

ترجمه : اوبیاترمشکل لوړ مجمل ده مجمل هغه کلام ده چی دځوصورتواحتمال لری په داسی حال کښی چی دهغه پرمراد بیله له بیانه دمتکلم خبرتیانه حاصلیږی.

تشریح : دمفسر ضد مجمل ده دی ماخوذ ده له اجمل علیهم الامر څخه داهغه وخت ویل کیږی چی په خلکو باندی کار مشتبه (شکمن) شی مصنف رحمه الله وائی چی مجمل په خفاء کښی ترمشکل زیات ده وجه ئی داده چی دمشکل مراد له طلبه اوفکره وروسته معلومیږی اودمجمل مراد له طلبه اوفکره وروسته دمتکلم په بیان سره معلومیږی لکه مصنف رحمه الله چی وائی مجمل هغه کلام ده چی څوصورتو احتمال لری اوده پرمراد باندی خبرتیا بغیر له بیانه دمتکلم نه حاصلیږی اوداخبره یادلره چی مجمل چی کوم بیان دمتکلم ته احتیاج لری هغه دری صورته لری (۱) داده چی متکلم کافی اوشافی بیان وکړی لکه صلوة اوزکواة چی دواړه مجمل دی لیکن صاحب شریعت آنحضرت ﷺ ئی په خپلو اقوالو او افعالوسره داسی واضح اوتفصیلی بیان کړی ده چی هیڅ شبه هم باقی نه وی پاته (۱) دوهم بیان شافی غیر قطعی ده یعنی بیان شافی ده لیکن قطعی نه بلکه ظنی ده لکه دمسح دسر په باره کښی الله فرمائی وامسحوابرؤسکم دلته باء دتبعیض لپاره ده لهذا داآیت دبعض سردمسح په باره کښی مجمل ده یعنی له دی آیت څخه دامعلومه شوه چی دبعض سر مسح فرض ده لیکن دانه ده معلومه چی کوم بعض مراد ده اوبیاچی ئی په حدیث دمغیره بن شعبه سره بیان شوی ده چی نبی کریم ﷺ په ناصیه باندی مسح وکړه نودمسح دبعض سر په سلسله کښی چی کوم احتمال وو هغه پورته شو لیکن حدیث دمغیره بن شعبه چونکه خبر واحد ده لهذا مفید دظن ده نودابیان دنبی کریم ﷺ شافی ده لیکن ظنی ده له داسی شافی اوظی بیانه وروسته مجمل موؤل گرزی (۳) داده چی بیان شافی نه وی بلکه غیر شافی وی اوله بیان غیر شافی وروسته مجمل مشکل گرزی دا وخت مجمل هغه حکم ده کوم حکم چی دمشکل ده.

وَنَظِيرُهُ فِي الشَّرعِيَات قَولُهُ تَعالي حَرَّمَ الرِّبوٰي فَاِنَّ المَفهُومَ مِنَ الرِّبوٰي هُوَ الزِّيَادَةُ المُطلَقَةُ وَهِيَ غيرُمُرَادَةٍ بَل المُرادُ الزِّيَادَةُ الخَالِيَةُ عَنِ العِوضِ فِي بَيعِ المُقَدَرَاتِ المُتَجَانِسَةِ وَاللَّفظُ لَادَلَالَةَ لَهُ عَلَي هَذا فَلَايُنَالُو المُرادُ بِالتَّامُّلِ.

ترجمه : اودده نظیرپه شرعی احکاموکښی داقول دالله ﷻ حَرَّمَ الربوی ، ده څکه دربوی مفهوم مطلقاً زیادت ده اوهغه مراد نه ده بلکه هغه زیادت مراد ده چی مکیلات اوموزونات دخپل هم جنسه په عوض کښی بیع کړشی اوزیادت له عوضه خالی وی اولفظ ربوی پردی خاص زیادت باندی دلالت کوی لهذا مراد دتامل په رزیعه سره حاصل نه شو.

تشریح : مصنف رحمه الله په احکاموشرعی کښی دمجمل مثال ذکرکوی چی داآیت ده حَرَّمَ الربوی دلته ربوی مجمله ده په دی طریقه چی درباء معنی مطلقاً زیادت ده اوداخبره ثابته چی مطلقاً زیادت حرام نه ده څکه بیع دزیادت اونفع لپاره مشروع شوی ده حاصل داده چی هر زیادت حرام نه ده بلکه په بعض صورتوکښی حلال ده اوپه بعض صورتوکښی حرام ده مصنف رحمه الله داوائی چی مطلقاً زیادت حرام نه ده بلکه هغه زیادت حرام ده چی مکیلات اوموزونات دخپل هم جنسه په عوض

کښی خرڅ کړشی اودزیادت عوض نه وی دا مراد نه درباء دمعنی له طلب کولو څخه معلومیږی او نه په تأمل اوفکرسره معلومیږی نوڅکه ددی زیادت په باره کښی لفظ درباء مجمل ده او ددی اجمال دلری کولو لپاره اودمعنی مراد معلولو لپاره صاحب شریعت انحضرت ﷺ ویلی دی.

الحنطة بالحنطة والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر والملح بالملح والذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلاً بمثل یداً بید والفضل ربوی

ربوی یعنی په شپږوشیانو کښی که هریو دخپل هم جنسه په عوض کی خرڅ کړشی اوددواړه برابر وی اوددواړوقبض په هغه مجلس کی وشی اوکله یوطرف زیات وی هغه ته ربوی ویل کیږی اوشرعاً حرامه ده په دی حدیث شریف کښی دښپږوشیانو حال معلوم شو لیکن له دوی نه بغیر دنوروحال معلوم نه شو نوڅکه حضرت عمرؓ ویلی دی چی نبی کریم ﷺ له دنیا څخه رخصت شواومونږ ته دربوی دمسئلی وضاحت ونه کړ حاصل داده چی دنبی کریم ﷺ دابیان غیر شافی ده لهذا په مذکوره شپږوشیانو کښی درباء حکم مونږ ل ده اوپه نورو کښی مشکل ده اومشکل لپاره چونکه دطلب اوتعامل ضرورت وو لهذا مجتهدینوله غوره اوفکره وروسته درباء دعلت استنباط وکړ لکه حضرت امام ابوحنیفه رحمه الله چی وائی درباء علت کیل اویاوزن سره له جنسه ده اوشوافع وائی چی درباء علت په مطعموماتوکښی طعم ده اوپه اثمان کښی ثمن ده اومالکیه کښی وائی چی درباء علت.

ثُمَّ فَوْقَ الْمُجْمَلُ فِی الْخَفَاءِ الْمُتَشَابَهُ مِثَالُ الْمُتَشَابِهِ الْحُرُوفُ الْمُقَطَّعَاتِ فِی اَوَائِلِ السُّوَرِ وَحُكْمُ الْمُجْمَلِ وَالْمُتَشَابِهِ اعْتِقَادُ حَقِيَّةِ الْمُرَادِ بِهِ حَتّٰى يَاتِيَ الْبَيَانُ .

ترجمه : اوبیاپه خفاء کی زیات ترمجمل متشابه ده چی دمتشابه مثال حروفومقطعات دی په اول ه سورتوکی اودمجمل اومتشابه حکم داده چی ددوی پرمراد باندی دحقیقت اعتقاد کول تردی وخته چی بیان راځی.

تشریح : مصنف رحمه الله وائی چی ترمجمل په حفاء کښی زیات متشابه ده یعنی په آخری درجه دخفاء کښی متشابه ده لهذا ضددهغه ده چی هغه په آخری درجه دظهورکښی وی دفقهاء په اصطلاح کښی متشابه هغه کلام ده چی دمراد دحاصلولوئي یوه لاره اوامید نه وی متشابه دوه قسمه ده.

اول قسم : اول قسم دمتشابه هغه ده چی دهغه بالکل نه لغوی معنی معلومه وی اونه ئی اصطلاحی معنی معلومه وی لکه حروف مقطعات.

دوهم قسم : دوهم قسم دمتشابه هغه ده چی لغوی معنی ئي معلومه وی لیکن معنی مراد نه وی معلومه څکه متشابه په لغوی اوظاهری معنی کی دمحکم مخالف لکه یدالله ، وجه الله ، الرحمن علی العرش استوی په دی آیت کښی دلفظ دید معنی لاس ده اودلفظ دوجه معنی مخ ده اودلفظ داستوی معنی سیده دریدل ده دامعنی خوئی معلومه ده لیکن دانه ده معلومه چی له دی شیانو څخه دالله ﷻ څه شی مراد ده اومتشابه چی کله دمحکم مخالف وو په لغوی اوظاهری معنی کښی او دا آیت لیس

کشله شوی په دی باره کښی چی الله ﷻ لره مثل نشته محکم ده او داخبره ئی ثابته کړه چی په مذکوره متشابهاتو کښی په ید (لاس) سره داسی لاس نه ده مراد لکه انسان او مخ سره داسی مخ نه ده مراد لکه دانسان او په ناستی سره داسی ناسته نه ده مراده لکه دانسان بلکه دی شیانو څخه دالله ﷻ نورشیان مراد دی چی یقینی او قطعی علم ئی صرف له الله ﷻ سره ده مصنف رحمه الله وائی دمجمل اومتشابه اومحکم حکم ددوی دمراد دحقیقت اعتقاد ده ترهغه وخته چی بیان راځی یاپه دنیاکښی لکه دمجمل اویاپه آخرت کښی لکه دمتشابه دایعنی دابه وائی په مجمل اومتشابه سره چی دالله ﷻ کوم شی مراد ده هغه حق ده که څه هم زمورپه هغه علم نسته او دا اعتقاد له دی وجه ضروری ده چی داکلام له حکیم صادق څخه صادر شوی ده اوداسی حکیم مهمل کلام نه وائی لهذا مجمل اومتشابه مهمل کلام نه دی.

اوداخبره یادلره چی تربیان مخکی چی مراد معلوم نه ده داخاص په امت پوری ده ځکه رسول کریم ﷺ په دی مراد خبرده دلیل داده چی که چیری نبی کریم ﷺ ته هم مراد معلوم نه وی بیا دالله خطاب ده ته بی فائدی ده اوباطل ده نعوذبالله په دی سره خوالله ﷻ ته مهمل خطاب منسوب شو مطلب داده چی نبی کریم ﷺ ته په داسی حال کښی په مجمل اومتشابه خطاب کول چی ده ته ئې مراد معلوم نه وی باطله ده اوشی چی مستلزم وابطال ته وی هغه په خپله باطل ده نونبی کریم ﷺ ته په هغه مجمل اومتشابه چی د ته ئی مراد معلوم نه وی خطاب کول باطل ده زمورډ ددی خبری اثبات دحضرت ابوبکر صدیق ﷺ په دی قول لِكُلِّ كِتَابٍ سِرٌّ وَسِرُّ الْقُرْآنِ هٰذِهِ الْحُرُوفُ په هرکتاب کښی یوراز وی اوپه قرآن کښی دالله ﷻ اورسول ﷺ راز داحروف دی نونبی کریم ﷺ دمتشابهاتو راز دار هغه وخت کیدای شی چی دی مبارک ئی په مراد خبر وی حاصل داده چی داخبره ثابته شوه چی دمتشابهاتو مراد که څه هم امت ته معلوم نه ده لیکن نبی کریم ﷺ ته معلوم ده زیات تحقیق داحقر په کتاب قوت الاخیال اوفیض سبحانی کښی وګوری.

فَصلٌ فیمَا یترَک به حَقَائقُ الاَلفَاظ

فَصلٌ فیمَا یترَک به حَقَائقُ الاَلفَاظ وَمَایترَک به حَقِیقَةُ اللفظ خَمسَةُ اَنواعٍ اَحَدُهَا دَلَالَةُ العُرف وذالکَ لاَ نَّ ثُبُوت الاَحکَام بِا لاَ لفَاظ اِنَّمَا کَا نَ لدَلاَلَةِ اللَّفظ عَلَی المَعنی المُراد للمُتَکلم فَاذَا کَانَ المَعنی مُتعَا رِفاً بَینَ النَّا سِ کَانَ ذالکَ المعنَی المُتعَارَفُ دَلِیلاً عَلی اَنَّهُ هُوَ المُرَادُ بِه ظَا هِراً فَیترَتَّبُ عَلَیه الحُکمُ .

ترجمه :دافصل دهغو شیانو په بیان کښی ده چی دهغو په زریعه سره دالفا ظو حقیقی معنی پر ینبودل کیږی او هغه شیا ن پنځه قسمه دی له هغو څخه یو دلا لت دعرف ده ځکه چی احکام په الفا ظو سره هغه وخت ثا بیتیږی چی لفظ دمتکلم پر معنی مراده دلالت وکړی نو کله چی معنی دخلکو

په مینځ کښی متعارفه معنی پر دی دلالت کوی چی ظاهراً دغه متعارف معنی مراد ده له لفظه لهذا په دی معنی باندی حکم مرتب ده.

تشریح : په دی فصل کښی مصنف رحمه الله دهغو ځایو بیا ن کوی چی هلته معنی حقیقی پر ینبودل شوی وی او په معنی مجازی سره عمل شوی وی مصنف رحمه الله وائی چی هغه پنځه ځا یه دی اول دلالت دعرف ده عرف دوه دی یو عام اوبل خاص ده دعرف عام مطلب داده چی ټول خلکو عرف اود عرف خاص مطلب داده چی دمخصوص جماعت عرف اودلالت عرف مطلب داده چی لفظ دعرف عام یا خاص په وجه په یو معنی کښی مشهور وی چی هغه معنی غیروی دلفظ له حقیقی معنی ځخه په دی صورت کښی دلفظ حقیقی معنی مرادنه وی بلکه هغه متعا رفه معنی مراد وی دلیل ئی داده چی احکام په الفاظو سره ثابت وی اولفظ پرهغه معنی دلالت کوی چی دمتکلم مراد وی نو که دلفظ داسی معنی موجوده وی چی دخلکو په مینځ کښی متعارفه (مشهور) وی دامعنی ددی دلیل ده چی له دی لفظه دامعنی مراد ده نو کله چی دامعنی دمتکلم دمراد دلیل وه نوحکم پردی معنی باندی مرتب ده او حقیقی معنی پر ینبودل کیږی اودا خبره یا دلره چی دعرف ددلالت په وجه حقیقی معنی هغه وخت پر ینبودل کیږی چی معنی حقیقی مستعمله نه وی اوکه حقیقت مستعمل وی دامام صا حب په نزد تر مجاز په حقیقت سره عمل کول بهتره ده.

مَثَالُهُ لَو حَلَفَ لَا یشتَرِي را سَاً فَهُوَ عَلَي مَا تَعَارَفَهُ النَّا سُ فَلَا یحنَثُ برائس العَصفُو ر وَالحَمَا مَة وَكَذَالِکَ لَو حَلَفَ لَا یا کُلُ بَیضاً كَانَ ذَالِک عَلَي المُتَعَارَفِ فَلاَ یحنَثُ بِتنَا وُلِ بَیضِ العَصفُورِ وَالحَمَامَة

ترجمه :دعرف ددلالت په وجه دحقیقت دپر ینبودلو مثال که ئی قسم وکړچی سر نه اخلم نو داقسم پر هغوسرو باندی محمول ده چی دخلکو عرف باندی راغلی وی نو نه حانث کیږی په سرد مرغی او کوتری او که ئی قسم وکړ چی هګی نه خورم له دی ځخه هغه هګی مراددده چی عرف باندی وی دمرغی اوکوتر دهګی په خورلو نه حانث کیږی.

تشریح :دعرف ددلالت په وجه دحقیقت دپرینبودلو مثال مصنف رحمه الله داذکر کو ی چی که یو شخص قسم وکړی <u>والله لا اشتری راساً</u> په خدای قسم که سرواخلم دقسم کونکی دا کلا م صرف هغو سروته شا مل ده چی په عرف کښی دهغو اخستل او خرڅول کیږی لکه دموږه،غوا ، وزی) وغیره سرونه اود کومو سروچی خر څول اواخستل عادت نه وی دهغه په اخستلو سره نه حا نث کیږی مثلاً لکه دکوتری او مرغی سرکه څه هم لفظ دسر ورله شامل ده لیکن دخلکو عرف داسی نه ده چی دکوتری اومرغی سراخلی لهذا دعرف په وجه دا حقیقت پرینبودل شو اوهمدارنګه که یوشخص قسم وکړی <u>والله لا آکل بیضاً</u>قسم په خدای که هګی وخورم داقسم کونکی داکلام صرف هغوهګیوته شامل ده چی دهغو خورل په خلکوکښی مشهوره وی اوهغه هګی چی خورل ئی په خلکو کښی

مشهور نه وی لکه دمرغی ،کوتری وغیره هغو ته کلام شامل نه ده لهذا که قسم کونکی دمرغی اوکوتری هګی وخوری نه حانث کیږی اوکه دچرګی وغیره هګی وخوری حانث ده.

فائده : داخبره ښکاره ده چی عرف بدلیږی لکه په یوزمانه کښی دچرګی هګی خوړل کیږی دکوتری وغیره دانه خوړل کیږی اوبله زمانه داسی وی چی دکوتری وغیره هګی خوړل کیږی دچرګی دانه خوړل کیږی مطلب داده چی دعرف بدلیدو سره حکم هم بدلیږی.

وَبِهٰذَا ظَهَرَ اَنَّ تَرکَ الحَقِیقَة لَایُوجِبُ اَلمَصِیرَ اِلی المَجَازِ بَل جَازَ اَن تَثبُتَ بِه اَلحَقِیقَةُ القَاصِرَةُ وَمِثَالُهُ تَقیُدُ العَام باالبَعض وَکَذَالِکَ لَوْنَذَرَ حَجّاً اومَشیا اِلی بیتِ اللّٰه تَعَالی اَو اَن یَضرِبَ بِثَوبِه حَطِیمَ الکَعبَة یلزَمُهُ الحَجُّ بِاَفعَالِ مَعلوم لِوُجُود العُرف .

ترجمه : اوله دی څخه داظاهره شوه چی دحقیقت پریښودل رجوع ومجازته نه واجبوی بلکه په دی سره دحقیقت قاصره ثبوت ممکن ده اوددی مثال عام مقید کول په بعض سره په دی طریقه چی که ده نذر کی حج اویاتګ کول وبیت الله ته اویاپه خپلوجاموسره حطیم دکعبی وهل نوپرده باندی حج کول په معلوموافعالوسره واجب ده ځکه عرف موجوددهه.

تشریح : په دی عبارت کی مصنف رحمه الله یوه قاعده بیانوی هغه داده چی لمخکنیو دوو مسئلوڅخه داخبره ظاهر شوه چی کچیرته حقیقت پریښودل شی نودمجاز طرفته رجوع کول ضروری نه ده ځکه کله کله دحقیقت په ترک سره حقیقت قاصره هم مرادیږی حقیقت قاصره داده چی دحقیقت بعض افراد مراد شی مثلاً لفظ رأس څخه دغوایی او وزی وغیره سرمراد کړشی اوله لفظ بیض دچرګی هګی مراد کړشی داحقیقت قاصره ده حاصل داده چی په مخکنیودوو مسئلوکښی حقیقت قاصره مراد کړشوی ده مجازته تګ نه ده شوی داورڅخه معلومه شوه دحقیقت په پریښودلو سره مجازته رجوع ضروری نه ده بلکه کله کله حقیقت قاصره هم مرادیږی.

مصنف رحمه الله وائی چی دحقیقت قاصره مثال داده چی عام په بعض افراد سره مقید کړی یعنی که دعام بعض افراد خارج کړی له حکمه اوبعض افراد پریږدی دی ته حقیقت قاصره وائی او همدارنګه که مطلق په یوقید سره مقیدکړشی ورته حقیقت قاصره ویل کیږی مصنف رحمه الله وائی لکه څرنګه چی په مخکنیو دوو مسئلوکښی حقیقت پریښودل شوی ده او حقیقت قاصره مراد ده دارنګه په دی مسئلوکښی هم حقیقت پریښودل شوی ده اوحقیقت قاصره مراد ده اوله مسئله داده که یو شخص پرځان باندی حج نذر کی نوپرده باندی هغه حج لازم ده چی په خلکوکښی مشهور وی یعنی داحرام طواف عرفات منی مزدلفه په افعالوسره اودحج لغوی اوحقیقی معنی مرادکول دعرف په وجه پاته ده.

دوهم مسئله که یوشخص وبیت الله شریفی ته په پښوتګ پرځان نذرکی نوپرده باندی په دغه طریقه حج کول لازم ده یعنی په پښوورتللو اوبیاشرعی حج کول فرض ده دتجارت اوعمری لپاره په پښوتلل نه ده مراد په خلکوکښی اوله معنی مشهوره ده لهذا اوله معنی مراد ده.

که یوشخص داپرځان نذر کړوچی حطیم دکعبی به په خپلوکیږوباندی وهی له دی څخه مطلق کیږی وهل مراد نه ده بلکه حج شرعی مراد ده ځکه داکلام په حج شرعی کښی متعارف ده.

وَالثَّانِی قَدتُترک الحَقِیقَةُ بدلاَلَة فِي نَفس الكلاَم مثَالُهُ اذَاقَالَ كُلُ مملُوك لِي فَهُوَ حُرٌ لَم مُكَاتبُوهُ وَلاَ مَن أعتِيقَ بَعضُهُ الاَ اذَا نَوي دُخُولَهُم لاَنَ المَملُوك مُطلَقٌ يتَنَاوَلُ المَملُوك من كُلٌ وَجه وَالمُكَاتَبُ لَيسَ بمَملُوك من كُلٌ وَجه وَلهَذَا لَم يجَز تَصرُفُهُ فيه وَلاَ يحلّ لَهُ وَطيءُ المُكَاتَبَة وَلوتَزَوَّج المُكَاتَبُ بنتَ مَولاَهُ ثُمَّ مَاتَ المَولي وورَثَتهُ البنتُ لَم يفسد النَكَاحُ وَاذا لَم يكُن مَملُوكاً من كُلٌ وَجه لايَدخُلُ تَحتَ لَفظ المَملُوك المُطلَق وَهذا بخلاَالمُدبَر وَأَمَ الوَلد فَانَ المِلك فيهَا كَامِلٌ وَلذَا احَلَّ وَطيءُ المُدبَرِة وَأُمُ الوَلد وَانَمَا النُقصَانُ فِي الرِق من حَيثُ انَهُ يزُولُ باالموت لاَمحَالَةَ .

ترجمه : کله حقیقت دنفس کلام په وجه پریښودل شوی وی ددی مثال داده که ئی وویل چی زما هر مملوک آزاد ده نودده مکاتب نه ده آزاد اوهغه غلام هم نه ده آزاده چی بعض برخه ئی آزاده شوی وی لیکن هغه وخت داخل ده که ددخول نیت شوی وو ځکه مملوک مطلق ده ومملوک من کل وجة ته شامل ده اومکاتب خومملوک من کل وجه نه ده له دی وجه څخه په مکاتب کښی دمولی تصرف جائز نه ده اونه له مکاتبی سره وطی کولای شی اوکه مکاتب دخپل مولی لورپه نکاح کړه اوبیائی مولی مړ شو اوددهلور وارثه دمکاتب شوه نکاح ئی نه ده فاسده نوکله چی مکاتب من کل وجه نه وو نوترلفظ مملوک چی مطلق ده لاندی نه ده اوداحکم دمدبر اواوم الولدی نه ده ځکه په دوی دواړو کښی ملک کامل ده اوددی ملک په وجه له مدبر اوام الولدی سره وطی حلالی دی اوپه دوی کښی چی کوم نقصان ده هغه په رق کښی ده پردی معنی چی له مرګه وروسته یقیناً زائلیږی.

تشریح :دوهم هغه ځای چی په هغه کښی حقیقت پریښودل کیږی داده چی لفظ په خپله پرهغه دلالت کوی یعنی دلفظ دلالت په وجه هم حقیقت پریښودل کیږی اودفی نفسه دلالت معنی دا چی لفظ دخپل ماخذ اشتقاق اومادی په اعتبار دلالت کوی نه دخپل اطلاق په اعتبار مثلا لفظ دداسی معنی لپاره وضع شوی وی چی هغه کښی قوی وی نوپه ده سره هغه لفظ خارج شو چی په هغه کښی دغه معنی ضعیفه وی اویا بالعکس حاصل داده چی دالفظ دخپلی وضعی معنی په اعتبار عام طور ټولوافرادوته شامل ده لیکن دماخذ اشتقاق اومادی په اعتبار تربعضو افرادوخاص وی نوکه دماخذ اشتقاق اومادی په اعتبارسره لفظ پر زیات معنی دلالت کوی نوددی څخه هغه افرادخارج دی چی په هغوکښی دامعنی ناقصه وی اوکه ئی دماخذ اشتقاق په وجه پرناقصه معنی دلالت کاوو بیاله دی څخه هغه افراد خارج دی چی په هغوکښی دامعنی زائده

وی که څه هم معنی زائده ددی لفظ حقیقی معنی ده داسی لفظ ته مشکک ویل کیږی څکه کلی مشکک هم هغه کلی ته ویل کیږی چی پربعض افراد ئي دلالت په زیادت سره وی اوپربعض افرادئی په نقصان سره وی مثلاً ابیض (سپین) یوکلی ده پرشیدوباندی ئی دلالت په قوت اوزیادت سره ده اوپرغابش ئی دلالت په ضعف اونقصان سره ده دنفس کلام ددلالت په وجه دحقیقت پربنسودلومثال مصنف رحمه الله ذکرکوی هغه داده چی که یوشخص وویل کل مملوك لی فهو حر زماهریوغلام آزاد ده په سره مکاتب اوهغه غلام چی بعض برخه ئی آزاده شوی وی نه آزادیږی لیکن که دهغه دآزادوالی نیت مولی وکړی بیادی هم آزادیږی دلیل ئی داده چی په کل مملوك کښی لفظ دکل مطلق ده اوپه مطلق هغه وخت عمل کول کیږی چی فردکامل ورڅخه ایراده کړشی اودمملوك فرکامل هغه چی هغه مملوك من کل وجه وی یعنی په هر اعتبار سره مملوك وی اودمکاتب چونکه رفیه مملوك ده اوید ئی نه ده مملوك لهذا مکاتب په هر اعتبار سره مملوك نه ده بلکه من وجه مملوك ده اومن وجه آزاد ده نوکله چی مکاتب داسی وو لهذا په ده کښی مولی دبیع اوهبی وغیره تعریف نه شی کولای اونه له مکاتبی سره وطی کولای شی اوکه من کل وجه مملوك وائي مذکوره قول تعریفات مولی ته جائز وو اودمکاتب پرنه ملکیت من کل وجه باندی مصنف رح یره تفریع کوی هغه داده چی که مکاتب دخپل مولی له لورسره نکاح وکړی اوبیامولی مړشو اودده وارث دمکاتب شوه نکاح ئی نه ده فاسده نوکه مکاتب من کل وجه مملوك وائی باید نکاح فاسده شوی وای څکه هریوله خاوند اوښځی څخه یودبل مالک شی نکاح ئی فاسده ده.

سوال: زموږپه مذهب خوپه مکاتب کښی میراث نه جاری کیږی نومصنف رحمه الله وائی وورثته البنت.؟

جواب: جواب داده دمصنف رحمه الله مکاتب سی دمولی دلورمیراث جوړیږی هغه دعقد کتابت په وجه حاصل داده چی مکاتب چونکه من کل وجه مملوك نه ده نودی تر مملوك لفظ لاندی نه ده داخل او آزاد نه ده اوهمدارنګه معتق البعض هم چونکه من کل وجه مملوك نه ده نوتر لفظ مملوك نه ده لاندی مصنف وائی چی مدبر اوام الولد حکم له مکاتب اومعتق البعض څخه مخالف ده یعنی داتر دی مطلق لاندی دی اوپه دی لفظ سره آزادیږی څکه پردوی باندی دمولی ملک تام ده څکه مولی پردوی هم یداً ملک لری اوهم رقباً اوله مدبری اوام الولدی سره مولی ته وطی کول هم جائز ده. وانما النقصان په دی کلام سره مصنف رحمه الله دیوسوال دفع کوی.

سوال: سوال داده چی په مدبر اوام الولد ه کښی چی دمولی ملک تام وو نودوی باید په کفاره کښی آزادکړشی اوحال داده چی دوی په بدل دکفاری کښی نه آزادیږی.؟

جواب: جواب داده چی په دوی کښی که څه هم ملک تام ده لیکن په دوی دواړو کښی رقبه تاقصه ده داڅکه چی تدبر اواستلاد تعصرف لازمه دی په یوحال کښی هم تغیر نه خوری یعنی که مولی

غلام مدبر کړ اویائی مینځه ام الولده کړه یقیناً دده له مرګه وروسته آزاد دی نوځکه په دوی کښی رقبه ناقصه ده اودانقصان چونکه دکفاری مانع وو لهذا دوی په کفاره کښی آزادکول جائز نه ده.

وَعَلٰى هٰذَا قُلْنَا اِذَا اَعْتَقَ الْمُكَاتَبَ عَنْ كَفَّارَةِ يَمِيْنِهِ اَوْظِهَارِهِ جَازَ وَلَايَجُوْزُ فِيْهِمَا اِعْتَاقُ الْمُدَبَّرِ وَاُمِّ الْوَلَدِ لِاَنَّ الْوَاجِبَ هُوَ التَّحْرِيْرُ وَهُوَ اِثْبَاتُ الْحُرِّيَّةِ بِاِزَالَةِ الرِّقِّ فَاِذَاكَانَ الرِّقُّ فِي الْمُكَاتَبِ كَامِلاً كَانَ تَحْرِيْرُهُ تَحْرِيراً مِنْ جَمِيْعِ الْوُجُوْهِ وَفِي الْمُدَبَّرِ وَاُمِّ الْوَلَدِ لَمَّا كَانَ الرِّقُّ نَاقِصاً لَايَكُوْنُ التَّحْرِيْرُ تَحْرِيراً مِنْ كُلِّ الْوُجُوْهِ.

ترجمه : اوبناء پردی باندی موږ وایوکه مولی مکاتب په کفاره دیمین اویاظهار کښی آزاد کی جائزده اوددوی دواړو په کفاره کښی مدبراوام الولده نه آزادیږی ځکه په کفاره کښی خو آزادیدل واجب ده او آزادیدل دی ته وائي چی رقیت زائل شی چونکه په مکاتب کښی رقیت کامل وو لهذا دده آزادیدل په هره وجه سره تحریر ده اوپه مدبر اوام الولده کښی چونکه رقیت ناقص وو لهذا ددوی آزادیدل من کل وجه تحریر نه ده.

تشریح : مخکښی داخبره یاده شوه چی دمولی په دی قول **کل مملوك لی فهو حر** سره مکاتب نه آزادیږی اومدبر اوام الولد آزادیږی ځکه په کل مملوك کښی مملوك مطلق ده اوله مطلق څخه فرد کامل مرادیږی اوپه مکاتب کښی چونکه ملک دمولی کامل نه وو صرف رقبه ئی دمولی ملک وه ید ئی نه ده دمولی ملک لهذا په دی قول سره نه آزادیږی اوپه مدبر اوام الولده کښی چونکه دمولی ملک پوره (کامل) وو لهذا دوی په دی قول سره آزادیږی او د رقیت په باره کښی داخبره بالعکس ده یعنی په رقیت (غلاموالی) کښی مکاتب کامل ده او په ام الولد اومدبر کښی ناقص ده په دی عبارت کښی مصنف رحمه الله وائی چی ددی فرق ښکاره ده اوددی فرق پربناء موږ وایو که حانث یمین اویادظهاپه کفاره کښی مکاتب آزادکی داجائز ده اوکه ئی مدبر اوام الولده آزادکړنه ده جائز وجه ئی داده چی په دی آیت **فتحریر رقبة** سره تحریر واجب ده اوتحریر دی ته وائی چی رقیت زائل شی نوپه کوم کښی چی رقیت کامل وی دهغه آزادیدل جائز ده لکه مکاتب اوپه کوم کښی چی رقیت ناقص وی دهغه آزادیدل نه ده جائزلکه ام الولده اومدبر اوپه مکاتب کښی رقیت په دی وجه کامل ده چی کوم شی چی دده دآزادوالی سبب لکه عقدکتابته هغه لازمی نه ده فسخ کیدای شی نوچی کله دافسخ کیدای لهذاپه ده کښی رقیت کامل اوپه ام الولده اومدبر ددوی دواړو کښی رقیت ناقص ده ځکه درقیت سبب چی تدبیریعنی داقول دمولی وغلام ته چی ته زماله مرګه وروسته آزاد ئی اواستیلاد دواړه لازمی دی فسخ قبلوی لهذا په دوی کښی رقیت ناقص ده اودمولی له مرګه بعددواړه آزاد دی حاصل داده چونکه په مدبر اوام الولده کښی آزادیدل لازمی وو لهذا په دوی کښی رقیت ناقص ده اوپه مکاتب کښی چونکه آزادوالی لازمی نه وو لهذاپه ده کښی رقیت کامل ده اودآزادوالی دامراد درقیت پرزائل والی باندی ده نوپه کوم کښی چی رقیت کامل وی لـ

مکاتب په هغه کښی تحریر راتلای شی اوپه کوم کښی چی رقیت ناقص وی لکه مدبر او ام الولده په هغه کښی تحریر نشی راتلای نو په مذکوره مسئله کښی د مکاتب آزادیدل جائزده ځکه رقیت ئی کامل ده اودمدبر اوام الولده آزادیدل جائزنه ده ځکه رقیت ئی ناقص ده ځکه په مکاتب کښی تحریر من کل وجه ده په دی وجه چی رقیت ئی کامل ده اوپه ام الولده اومدبر کښی چی رقیت کامل نه ده لهذا تحریرئی هم من کل وجه نه ده.

فائده : مکاتب هغه غلام ته وائی چی ده ته خپل مولی ووائی چی که دی دومره مال راکړ ته آزاد ئی اودی داقبول کړی دی ته عقد کتابت ویل کیږی اومدبر هغه غلام ته ویل کیږی چی د ته مولی ووائی چی ته زماله مرګه وروسته آزادئی اوام الولده هغی مینځی ته ویل کیږی چی دی مولی دله نطفی ځخه اولاد راوړی وی اومولی هم وائی چی دا اولاد ئی له ماځخه ده.

وَالثَّالِثُ تُتْرَكُ الحَقِيقَةُ بِدَلَالَةِ سِيَاقِ الكَلَامِ قَالَ فِي السِّيَرِ الكَبِيرِ اِذَاقَالَ اَالْمُسْلِمُ لِلْحَرْبِيِّ اُنْزِلْ كَانَ اٰمِناً وَلَو قَالَ اِنْزِلْ اِن كُنتَ رَجُلاً فَنَزَ لَ لَا يَكُونَ اٰمِناً وَلَو قَالَ اَلْحَرْ بِي اَلاَمَانَ اَلاَمَانَ كَانَ اٰمِناً وَلَوقَالَ اَلاَمَانَ سَتَعْلَمُ مَانَلْقِي غَداً وَلَايَجْعَلُ حَتَّي تَرَي فَنَزَلَ لَايَكُونُ اٰمِناً.

ترجمه : اودریم ځای داده چی حقیقت په دلالت دسیاق سره پریښودل کیږی امام محمد رحمه الله په سیرکبیرکښی لیکلی دی که مسلمان وحربی ته وویل راکښته ته شه نوهغه لره امن ده اوکه ئی ورته وویل چی که نرئی راکښته به شی اوهغه راکښته شو امن ئی نشته اوکه حربی وویل ماته امان راکه ماته امان راکه اومسلمان ورته وویل امان ده امان ده دی دامن والا ده اوکه مسلمان ورته وویل چی امان زر ده چی ته به پوه شی په هغه شی چی ته ساورسره ملاقی کیږی ته تلوار مه کوه تروخته چی ته ئی وینی اوهغه راکښته شی امن ئی نشته.

تشریح : دریم ځای له هغوځایونوځخه چی هلته حقیقت پریښودل کیږی دلالت دسوق دکلام ده ددلالت دسوق دکلام داده چی داسی کلام راوړل شی چی له هغه سره لفظی قرینه خواه که پرکلام مخکی وی اوکه وروسته وی موجوده وی اوهغه قرینه پردی دلالت کوی چی دلته حقیقی معنی مراد نه ده امام محمد رحمه الله په سیر کبیر کښی ځومسائلی ذکرکړی دی چی ددی لپاره مثال جوړیدای شی مثلا امام محمد رحمه الله ووائی که یوحربی ته چی هغه په قلعه کښی بند وو مسلمان وویل راکښته سه اوهغه هم سمدستی راکښته شو دلره امن ده اوکه مسلمان داسی ورته وویل ان کنت رجلاً راکښته شه که ته نرئی اوهغه هم سمدستی راکښته شو دی حربی لره امان نشته ځکه که ځه هم دالفظ داجازی په معنی ده لیکن ددی حکم ان کنت رجلاً په قرینه سره معنی حقیقی پریښودل شوی ده ځکه دالفظ په داسی ځای کښی استعمالیږی چی دمتکلم مراد زجر اوتوبیخ وی مطلب داده چی په سیاق دکلا یعنی ان کنت رجلا سره دانزل حقیقی معنی متروکه ده اوپرمجازی معنی ئی یعنی زجراوتوبیخ باندی محمول ده.

اوکه حربی وویل الامان الامان ماته امان راکه ماته امان راکه اومسلمان هم په جواب کښی ورته وویل الامان الامان ماتاته امان درکړی ماتاته امان درکړی نو په دی کلام سره حربی راکښته شو ده لره امان ثابت ده لیکن که مسلمان په جواب کښی ورته ووائی الامان ستعلم ماتالقی غداً ولاتعجل حتی تری هوامان به تاته معلوم شی سباه چی ته له څه سره مخاخ کیږی ته تلوارمه کوه په داسی ویلوسره بیاامان حربی لره نه ثابتیږی ځکه داکلام پردی باندی دلالت کوی چی معنی حقیقی نه ده مراد.

وَلَوقَالَ اشتَرلي جَارِيةً لِيَتَخدمني فَاشتَرَي العُمياءَ اَوالسَّلاءَ لَايَجُوزُ وَلَوقَالَ اشتَرلي جَارِيةً حَتَّي اَطَاهَا فَاشتَرَ اُختَهُ مِنَ الرَّضَاعِ لَايَكُونُ عن المُوَكِّلَ وَعَلَي هَذَا قُلنَا في قوله عَلَيه السَّلام اذا وَقَعَ الذُّبَابُ في طَعَام اَحَدكُم فَامقُلُوهُ ثُمّ انقُلوهُ فَانّ في احدي جَنَاحَيه داءً وَفي لأخري دَوَاءً وَانَّهُ لَيُقَدّمُ الدَاءَ عَلَي الدَوَاءِ دَلّ سِياقُ الكَلَام عَلي اَنّ اَلمَقلَ لِدَفعِ الأذي عَنّا لاَلاَمرٍ تَعَبُّدي حَقًّا لِلشرعِ فَلايَكُونُ لِلايجَابُ.

ترجمه : اوکه ئی وویل چی ته زمالپاره داسی مینځه واخله چی زه خدمت په وکړم او وکیل رنده یا شله مینځه ورله واخسته داجائزنه ده اوکه ئی ورته وویل چی ته زمالپاره داسی مینځه واخله چی زه وطی ورسره کوم اووکیل دده رضعی خور ورته واخسته دااخستل هم نه ده جائز اوپردی بناء باندی نبی کریم ﷺ ددی قول چی که ستاسوپه خوړوکی مچ ولویدی نوتاسوئي پکښی ډوب کړی اوبیائی بیرته راوکاږی له دی وجه چی دده په یوه وزر کښی زهر دی اوپه بل وزر کښی دوا ده اودی مخته کوی هغه وزر چی زهر پکښی پرهغه وزر باندی چی دواء ده پکښی سیاق پردی دلالت کوی چی ډوبیدل ددی لپاره ده چی زموږ تکلیف لری شی دعبادت شرعیه حکم نه ده لهذا دامرده دوجوب لپاره نه ده.

تشریح : دهغه دریم ځای چی هلته حقیقی معنی پریښودل کیږی دویم مثال داده چی که یو سړی بل ته وویل چی ته زمالپاره داسی مینځه واخله چی زماخدمت کوی اووکیل رنده اویا شله مینځه واخیسته دا اخیستل پرمؤکل باندی لازم نه ده له دی وجه چی که څه هم دجاریه حقیقی معنی مطلق جاریه (مینځه) دده لیکن داقول لتخدمني پردی دلالت کوی چی دلته حقیقی معنی مراد نه ده بلکه داسی جاریه مراد ده چی هغه دخدمت کولوتوان لری دوهمه مسئله داده چی که یوسړی بل ته وویل چی ته زمالپاره داسی مینځه واخله چی زه وطی ورسره کوم او وکیل دمؤکل رضعی خور ورته واخیسته دااخیستل هم پرمؤکل باندی لازم نه ده ځکه که څه هم دمینځی حقیقی معنی مطلق مینځه ده لیکن دموکل داقول اطاها پردی دلالت کوی چی دلته مطلق مینځه مراد نه ده بلکه داسی مینځه ده چی مؤکل ته ئی وطی جائز وی.

مصنف رحمه الله وائی کله چی ددلالت سیاق په وجه سره حقیقت پریښودل کیدی لهذا مورد وایو چی په دی قول دنبی کریم ﷺ کښی اذا وقع الذباب فی طعام احدکم فامقلوه ثم انقلوه که څه هم حقیقی معنی داده چی دمچ ډوبیده واجب ده خکه صیغه دامر ده لیکن په دی قول فان فی احد جناحیه داء وفی الاخری دواء سره حقیقت مراد نه ده بلکه دا وایو چی ډوبیدل واجب نه ده خکه نبی کریم ﷺ ډوبیدلو حکم په دی وجه کړیده چی مورپله تکلیفه څخه بچ کړی حاصل داده چی په دی حدیث کښی هم دسیاق دکلام په وجه حقیقت پریښودل شوی ده.

وَقَوْلُه تَعَالٰی اِنَّمَا الصَّدَقَات لِلْفُقَرَاءِ عَقِيبَ قَوله وَمِنهُم مَن يلمزُ كَ فِي الصَّدَقَات يدَلُّ عَلَي اَنَّ ذِكرُالاصنَاف لِقَطعَ طَمعهم من الصَّدَقَات بَيَان اَلَمَصَا رِف لَهَا فَلاَ يَتَوَ قَفُ الخُرُوجُ عَنِ العُهدَ ةِ عَلَي الاَ داء اِلي الكل.

ترجمه :اودالله تعالی دا قول انّما الصدقات ورسته له دی قوله ومنهم من یلمزك پر دی ددلالت کوی چی دصدقی دمصارفو او اقسامو ذکر ددی لپاره ده چی دمنا فقینو طمع (امید) ختم شی لهذا دزمی دفاغولو لپاره دټولو اقسا مو وجود شرط نه ده.

تشریح :په دی عبارت کښی هم مصنف رحمه الله ددی مثال ذکر کوی چی په دلالت دسیاق دکلام سره حقیقت پریښودل کیږی تفصیل ئی داده چی الله ﷻ دلته مصارف دزکوة (۸) اته ذکرکوی اول فقراء دی دوهم مساکین دی دریم عاملین دی څلورم مؤلفة القلوب دی دا هغه خلق دی چی دوی ته ددی لپاره صدقه ورکول کیږی چی اسلام ته مائل شی پنځم غارمین دی یعنی قرضداران ، شپږم اقارب یعنی مکاتب دی اووهم فی سبیل الله یعنی مجاهدین اسلام اتم ابن سبیل یعنی هغه مسافرچی له دوی سره خرچه نه وی الله ﷻ دغه ټول دجمع په صیغه سره او په واو عا طفه سره ذکر کړل امام شافعی په واو عاطفه سره دلیل نسی وائی چی دا واوا دجمع لپاره ده لهذا دا ضروری ده چی ذکوة دی ټولو اقسام ته ورکوی کی ئی بعض ته ورکوی او بعض ته ئی ورنه کړی دغه اداء صحیح نه ده او په صیغه دجمع سره دا استدلال کوی چی له هره قسمه به کم ازکم دری نفره وی که دیو قسم ددرو افراد کم ته ئی ورکړی هم ذکوة نه ده صحیح ددی جواب مورد اسی ورکو و چی ددی کلام حقیقت هغه ده چی امام صاحب وه نبودی لیکن داحقیقت دسیاق دکلام په وجه پر ینبودل شوی ده او سیاق دکلام دالله تعالی ﷻ هغه قول چی تردی قول إنّما الصدقات مخکی ئی ذکر کړی ده هغه داده ومنهم من یلمزك فی الصدقات فان اعطوا منها رضوا وان لم یعطوا منها اذا هم یسخطون تر جمه بعض منا فقین داسی دی چی دزکوة دتقسیم په سلسله کښی پرتاسو باندن طعن وائی که تاسو دوی ته له صدقاتو څخه یو څه ورکړی دوی خوشحاله کیږی اوکه ئی ورنه کړی نا راضه کیږی مطلب داده چی الله ﷻ مصارف ذکوة ددی لپاره بیا ن کړو چی دمنا فقینو طمعه ختمه شی ددی تفصیل داده چی دفتح

مکی څه وروسته چی په حنین وغیره کښی نبی کریم ﷺ ته د غنیمت مال حاصل شو نو نبی کریم ﷺ دمکی دخلکو دراجلب کولو لپاره دوی ته له دغنیمت له مال څخه ډیره برخه ورکړه په دی کار سره منافقین ډیر په قهر شول او پر انحضرت ﷺ ئی داطعن ولگاوی چی دا بی انصافه اواقرباء فرسته ده په دی ځای کښی الله ﷻ دا آیت إنّما الصدقات نازل کړ او د صدقی مصارف ئی په دی طریقه بیان کړل چی صدقات صرف دغو خلکو لره دی او ددوی نه بغیر منافقین ته نه ورکول کیږی او بیا دا آیت ومنهم من یلمزك نازل شو اودا پردی دلالت کوی چی مذکوره آیت چی انّما الصدقات ده ددی حقیقی معنی متروکه ده هغه معنی حقیقی داده چی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ئی ذکر وکړچی ده ویل چی له هره قسمه به دری نفر ضروری وی نو کله چی داحقیقت متروک شو مراد له آیت څخه صرف دمنافقینو دامید ختمیدل دی لهذا داثابته شوه چی دامام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دوه استدلا له چی یو ئی له واو څخه کاوو اوبل ئی له صیغی دجمع څخه کاوو داصحیح نه دی بلکه دامعنی دلته متروکه ده نو دانه ده لازمه چی دمصارفینو ټول اقسام به وی اوله هره قسمه به کم ازکم دری نفره ضروری وی.

وَالرَّابِعُ قد تُتْرَكُ الحَقِيقَةُ بِدَلَالَةٍ من قِبَلِ المُتَكَلِّمِ مثالُهُ قولُهُ تعالى فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ وَذَا لِكَ لِأَنَّ اللّٰهَ تَعَالَى حَكِيمٌ وَالكُفْرُ قَبِيحٌ وَالحَكِيمُ لا يَأْمُرُ بِهِ فَيُتْرَكُ دَلَالَةُ اللَّفْظِ عَلَى الأَمْرِ بِحِكْمَتِهِ الأَمْرُ.

ترجمه : او څلورم ځای داده چی کله حقیقت دداسی دلالت په وجه پر ینبودل کیږی چی دمتکلم له طرفه څخه وی مثال ئی دالله ﷻ داقول ده او که دچاه خو ښه وی ایمان دی راوړی او که ئی خوښه وی کافردی شی اودا له دی وجه چی الله ﷻ حکیم ده او کفر قبیح ده او حکیم دقبیح فرمو دنه نه کوی نو دآمر دحکمت په وجه دلالت دلفظ متروک ده.

تشریح :څلورم ځای هغه ده چی حقیقت دداسی دلالت په وجه پر ینبودل کیږی چی هغه دلالت دمتکلم له طرفه وی یعنی که دا معلوم شی چی دمتکلم مقصود دحقیقت پر ینبودل ده نو په داسی صورت کښی حقیقت پرینبودل کیږی او په مجاز سره عمل کیږی لکه په دی قول دالله ﷻ کښی فمن شاء فلیؤمن وشاء فلیکفر په دی آیت کښی دامر صیغه استعمال شوی ده او د امر حقیقت طلب ده نو گواکی کفر مطلوب ده یا دابا حت په صورت کښی یا دندب په صورت کښی او یا دوجوب په صورت کښی مطلب داده چی دفلیکفر حقیقت داده چی کفر مطلوب ده لیکن دا حقیقت ددی دلالت په وجه پرینبودل شوی ده چی هغه دمتکلم یعنی الله ﷻ له طرفه ده په دی طریقه چی الله ﷻ حکیم ذات ده ددده هر قول اوفعل له حکمته خالی نه ده او کفر قبیح ده نو حکیم دقبیح شی امر نه کوی ځکه دالله ﷻ وائی إنّ الله لا یأمر بالفحشاء نو الله ﷻ حکیم والی پردی دلالت کوی چی دی په کفر

چی قبیح شی ده حکم نه ورکوی اونه دکفرطلب کوی لهذا دلته دکفر حقیقت متروک دد بلکه پر توبیخ(زجر) باندی حمل ده

وَعَلٰى هٰذَا اِذَا قَالَ وَكَّلَ بِالشِّرَاءِ اللَّحْمِ فَاشْتَرَاهُ فَنَزَلَ عَلَى الطَّرِيقِ فَهُوَ عَلَى الْمَطْبُوخِ اَوْ عَلَى الْمَشْوِيِّ وَاِنْ كَانَ صَاحِبَ مَنْزِلٍ فَهُوَ عَلَى الْنِّيِّ

ترجمه :او بناء پر دی باند مورِ وایوکه یو چاه بل دغوښی په اخستلو سره وکیل کړ نو که داسی مسافر ژو چی پرلاره ئی اړولی ژو نو دا وکالت په پخه او یا غورمه شوی غښه سره ده اوکه موکل دکور والا ژو بیا وکالت په اومه غوښه سره ده.

تشریح :مصنف رحمه الله روائی کله چی حقیقت دد اسی دلالت په وجه سره پر ینبودل کیدی چی دمتکلم له طرفه څخه ژو له دی وجه مورِ وایو که یو سړی بل وکیل کړی په اخستلو دغوښی سره نوکه موکل مسا فر وو بیا دغه وکالت په پخه اویا غورمه شوی غوښه سره ده اوکه موکل صاحب منزل وو داوکالت په اومه غوښه سره ده ځکه په دی دواړه صورتونکښی حقیقت مطلق غوښه اخستل ده لیکن دمتکلم له حاله څخه دامعلو میږی چی دلته حقیقت مراد نه ده تفصیل داده چی که موکل مسا فر وو او په لاره کښی ئی یو ځای اړولی وو نو دده حال پر دی دلالت کی چی دده داسی غوښه په کار ده چی هغه پخه وی او یا غورمه وی او که موکل مقیم وو بیا دده حال پر دی دلالت کوی چی دده اومه غوښه په کار ده لهذا په دواړه صورته کښی معنی حقیقی مراد نه ده.

وَمَنْ هٰذَالنَّوْعِ يَمِينُ الْفَوْرِ مِثْلُهُ اِذَا قَالَ تَعَالَ تَغَدَّ مَعِي فَقَالَ وَلٰلّٰهِ لَا اَتَغَدَّى يَنْصَرِفُ ذَالِكَ اِلَى الْغَدَاءِ الْمَدْعُوِّ اِلَيْهِ حَتّٰى لَوْ تَغَدّٰى بَعْدَ ذَالِكَ فِي مَنْزِلِهِ مَعَهُ اَوْ مَعَ غَيْرِهِ فِي ذَالِكَ الْيَوْمِ لَا يَحْنَثُ وَكَذَا اِذَا قَامَتِ الْمَرْاَةُ تُرِيدُ الْخُرُوجَ فَقَالَ الزَّوْجُ اِنْ خَرَجْتِ فَاَنْتِ كَذَا كَانَ الْحُكْمُ مَقْصُوداً عَلَى الْحَالِ حَتّٰى لَوْ خَرَجَتْ بَعْدَ ذَالِكَ لَايَحْنَثُ

ترجمه :اوله دی قسمه څخه یمین فور ده ددی مثال داده که ئی ووایل راسه له ماسره ډوډی وخوره اوهغه ووایل په خدای که زه دغرمی ډوډی وخورم نو دا قسم دسهار هغه ډوډی ته راجع ده کومی ته چی دی بلل شوی ده حتی که ده له دی نه وروسته دهغه په کورکښی دسهار ډوډی وخوړه او یا په دغه ورځ له ده نه بغیر له بل چاه سره وخوړه نه دحانث اوهمدارنګه که ښځه دوتلو په اراده ولاړه شوی وه خاوند ورته ووایل که ته وو تلی ته به دارنګه ئی (یعنی طلاقه) داحکم پر دغه حالت باندی حصرده که له دی نه وروسته ووتله نه ده حانث.

تشریح : مصنف رحمه الله روائی چی دمتکلم دحال ددلالت په وجه دحقیقت دپر ینبودلو یو مثال یمین فور هم ده فور مع خوذده له ؛فارت القدر؛ څخه فارت القدر هغه وخت ویل کیږی چی هګی جوش شی او بیا دغضب دجوش په وجه هغه حالت دغضب ته فور ووایل شو چی هغه کښی قسم واردشی حاصل داده کوم قسم چی دغصی په حالت کښی ووایل شی هغه ته یمین فوروائی او دده اطلاق په

حالت دغضب باندی ده دغضب له حالته بغیر پر بل حال باندی ئی اطلاق نه کیږی مثال ئی داده لکه یو شخص چی دسها ړوډی خوری اوبل شخص ته ووائی تعال تغدمعی راسه له ماسره دسهار ډوډی وخوره او هغه په جواب کښی ورته ووائی والله لا اتغدی په خدای قسم که زه دسهار ډوډی وخورم دا قسم دهغی ډوډی وطر فته رجوع کوی کومی ډوډی ته چی دی بلل شوی ده که دغه قسم کونکی له دی څخه ورسته دبلونکی په کور کښی ډوډی وخوړه اویائی په دغه ورځ له بل سره ډوډی وخوړه نه ده حانث لیکن که ئی په دغه ورځ په دغه وخت کښی له دغه بلونکی سره ډوډی وخوړه حانث ده وجه ئی داده چی د لاتغدی معنی حقیقی مطلق تغدی ده یعنی قسم کونکی په هره تغدی سره حانث کیږی که له بلونکی سره وی او که له بل چا ه سره وی اوکه تنها وی که په دغه ورځ وی او که په بله ورځ وی لیکن دمتکلم دحال په وجه حقیقت مراد نه ده بلکه دمتکلم دغصی په وجه صرف مذکور ه دعوت (بلنه) پوره کول مراد ده یعنی که ئی له بلونکی سره ډوډی وخوړه په دغه حالت بیا حانث او په نورو صورتو کښی نه د حانث مصنف رحمه الله وائی همدارنګه که ښځه له کوره دوتلو په اراده ولاړه شوی وه او خاوند ورته وویل ان خرجت فانت طالق که ته ووتلی طلاقه ئی داحکم صرف په دغه حالت پوری خاص ده که ښځه په دغه حالت کښی ووتله طلاقه ده اوکه په دغه حالت کښی نه ووتله بلکه دخاوند دغصی دختمیدلو ورسته ووتله نه دطلاقه وجه ئی داده چی داکلام ان خرجت فانت طالق حقیقی معنی عامه ده یعنی که ښځه په هر صورت کښی ووتله طلاقه ده که په دغه وخت کښی ووزی او که دخاوند دغصی له کراریدو ورسته ووزی لیکن دمتکلم دحالت دغضب پردی دلالت کوی چی دمتکلم مراد دامعلوم وتل دی چی دمتکلم دغصی حالت ده مطلق وتل نه دی مراد مطلب داده چی دمتکلم دحال ددلالت په وجه حقیقی معنی متروکه ده مجازی معنی مراد ده یعنی دغه معین خروج چی په حالت دغضب کښی وی.

وَالخَامِسُ قَد تُترکُ الحَقِیقَةُ بِدَلَالَة مَحَلِّ الکَلَام بِأن المَحَلُ حَقِیقَةٌ لِلَفظ ومَالُهُ انعِقَادُ نِکَاح الحُرَّة بِلَفظ البَیع وَالهِبَة وَالتَملِیک وَالصَدَقَة وَقوله لعَبده وَهُوَمَعرُوفُ النَسب من غَیره هَذَاابنِي وَکَذَا اذَا قَالَ لعَبده وَهُوَ أکبَرُ سناً منَ المَولي هَذَا ابنِي کَانَ مَجَازاً عَن العتق عندَ أبي حنیفة رَضِي الله عَنهُ خِلَافاً لَهُمَا بِنَاءً عَلي مَاذکَرنَا أنَ المَجَازَ خَلَفٌ عَنِ الحَقِیقَة فِي حَقِّ اللَفظ عِندَهُ وَفِي حَقِّ الحُکم عِندَهُما.

ترجمه: او پنځم ځای داده چی حقیقت کله دکلام دمحل ددلالت په وجه پریښودل کیږی په دی طریقه چی محل داسی وی چی لفظ حقیقت نه قبلوی ددی مثال صحت دنکاح دحری ده په لفظ دبیع او هبی او تملیک اوصدقه سره اودمولی قول وخپل غلام ته هذاابنی په داسی حال کښی چی دهغه غلام نسب معلوم وی او همدانګه که خپل غلام ته ووائی هذا ابنی او حال داوی چی غلام تر

مولی مشروی نو داکلام په نزد دامام ابوحنیفه رحمه الله مجازده له تحریر څخه اودصاحبین په نزد ددی خلاف دی او دا اختلاف مبنی پرهغه ده چی موږ ذکر کړل چی دامام صاحب په نزد مجاز خلف ده له حقیقته په لفظ کښی اودصاحبین په نزد خلف ده په حکم کښی.

تشریح پنځم خای له هغور خایو څخه چی هلته حقیقت پریښودل کیږی دلالت دمحل دکلام ده دکلام له محل څخه مراد هغه محل ده چی په هغه محل کښی کلام وارد شوی وی اوله دلالت څخه ئی مراد داده چی دکلام محل حقیقی معنی نه قبلوی یعنی دحقیقی معنی صلاحیت نه لری مثلاً ددی حدیث دنبی کریم ﷺ «إنما الاعمال بالنیات» معنی حقیقی داده چی اعمال په نیتوسره دی یعنی موقوف پر نیت دی بی له نیته عمل موجودنه ده اوحال داده چی داله مشا هدی (دستر ګولیدلی حال) څخه خلاف ده څکه موږ وینوچی بی له نیة ډیر اعمال موجود دینو چونکه داکلام دمعنی حقیقی صلاحیت نه لری لهذا داکلا محمول ده پرمجازی باندی هغه داده چی دلفظ اعمال مخته لفظ دثواب یاحکم مقدر ده په اول صورت کښی ئی ترجمه داده چی داعمالوثواب موقوفه پرنیت ده یعنی پرعمل باندی دوثواب دمرتب کیدولپاره نیت ضروری ده که نیت نه وؤنوثواب هم نشته لیکن بی نیته عمل کول باندی دثواب دنه مرتب کیدوڅخه دانه لازمیږی چی عمل موجودنه ده بلکه کیدای سی چی دنیت دنه کولوپه وجه دی پرعمل ثواب مرتب نه وی لیکن عمل دی جائز وی اوموجوددی وی اوپه دوهم صورت کښی ئی معنی داده چی داعمالوحکم موقوفه پرنیت ده اوحکم دوه قسمه ده (۱) دنیوی لکه دعمل جواز (۲) اخروی ده لکه پرعمل باندی ترتب دثواب اوپردی باندی ټوله متفق دی چی دلته اخروی حکم مراد ده نودحدیث مطلب داشو چی داعمالواخروی حکم یعنی ثواب موقوفه پرنیت ده مصنف رحمه الله دپنځمی موقع لپاره مثال داذکرکوی که یوشخص ته حری ښځی وویل **بعت نفسی منك بمائه درهم** زه خپل ځان پرتاباندی په سل (۱۰۰) درهمه خرڅوم اوسړی هم قبوله کړه نوداکلام محمول ده مجازاً پرنکاح باندی ځکه ددی کلام حقیقی معنی داده چی خپل ځان اوخپله غاړه په ملک ورکول اوحال داده چی حرّه ښځه ددی صلاحیت نه لری چی دادیوچاه ملک نشو نوځکه چی دکلام محل یعنی آزاده ښځه ددی کلام دحقیقی معنی صلاحیت نه لری نوداکلام مجازاً محمول ده پرنکاح باندی اوپه دی کلام سره نکاح منعقده ده اوهمدارنګه که آزادی ښځی وه یوشخص ته ووایل **وهبت نفسی منك بامائة نفسی منك بالصدقة نفسی منك** هغه سړی قبوله کړه نوداکلام هم مجازاً محمول ده پر نکاح باندی ځکه ددی ټولوالفاظو معنی حقیقی داده چی خپل ځان په ملک ورکول اوآزاده ښځه ددی معنی صلاحیت نه لری نودلته دټولوالفاظو حقیقی معنی متروکه ده اومجازاً نکا ځینی مراد ده اوهمدارنګه که مولی خپل غلام ته ووایل **هذا ابنی** اوحال داوی چی دغلام نسب معلوم وو اویائی دغه مذکورالفاظ داسی غلام ته ووایل چی هغه تره په عمر کښی مشر وؤ نوداکلام مجازاً پرعتق باندی محمول ده

څکه ددی کلام محل چی غلام ده دکلام دحقیقی معنی صلاحیت نه لری یعنی په دواړه صورته کښی دغلام زوی والی محاله ده لهذا په دواړه صورته کښی غلام دامام ابوحنیفه په نزد آزاد ده او د صاحبین پرنزد داکلام لغوه ده امام صاحب او دصاحبین مذکوره اختلاف بناء پرهغه مخکینی اختلاف ده چی امام صاحب وویل مجازخلف له حقیقت څخه ده په لفظ کښی اوصاحبین ویل چی مجاز خلف په حکم کښی ده.

فَصلٌ فی مُتَعَلِّقَات النُّصُوص

فَصلٌ فی مُتَعَلِّقَات النُّصُوص نَعنی بِهَا عِبَارَةَ النَّصِّ وَاشَارَتَهُ وَدَلَالَتَهُ وَاقتضَاءَهُ فَاَمَّا عِبَارَةُ النَّصِّ فَهُوَ مَاسِيقَ الكَلَامُ لِاَجلِه وَاُرِيدَ بِه قَصداً وَاَمَّا اشَارَةُ النَّصِّ فَهِي مَاثَبَتَ بِنَظمِ النَّصِّ مِن غيرِزِيادَةٍ وَهُوَ غَيرُ ظَاهِرٍ مِن كُلِّ وَجهٍ وَلاَ سِيقَ الكَلَامُ لِاَجلِه

ترجمه : دافصل نصوص دمتعلقات په بیان کښی‌ده زمونږ مراد په متعلقات سره عبارة النص اواشارة النص ده اودلالت النص ده اواقتضاء النص ده بهر حال عبارة النص هغه ده چی دهغه له وجه کلام راوړل شوی وی اوله دغه کلام څخه ثابت وی بی له زیادته اوهغه په مکلمه طریقه سره بنکاره نه وی او نه دده له وجی څخه کلام راوړل شوی وی.

تشریح : په دی فصل کښی مصنف رحمه‌الله دخلورم تقسم بیان کوی ددی تقسم هم خلورا قسام دی (۱) دلیل په عبارت النص (۲) دلیل په اشارت النص (۳) دلیل په دلالت النص (۴) دلیل په اقتضاء النص دلیل دحصر ئی داده چی استدلال یه یاپه لفظ سره وی اویا به په معنی سره وی که اول صورت وو دابه له دوو حالوخالی نه وی یابه لفظ دمعنی دقصدکولوپاره راوړل شوی وی اویا به نه وی که اول صورت و و عبارت النص ده اوکه دوهم وو اشارا النص ده اوکه استدلال په معنی سره وو ددی هم دوه صورته دی یابه دامعنی بغیر له فکره اواجتهاده له لفظ پهمیږی اویابه نه نه پهمیږی که اول صورت وو دلالت النص ده اوکه دوهم صورت وؤ دی لره هم دوه حاله دی یابه پردغه معنی صحت دلفظ شرعاً اوعقلاً موقوف وی اویابه نه وی که اول صورت وؤ اقتضاء النص ده اوکه دوهم صورت وؤ استدلال فاسده ددی بیان انشاء الله مخکی راروان ده دتعریف ترذکرکولومخکی داخبره ضروری ده چی متعلقات لفظ په فتحه دلام سره په معنی دمتمسکات سره ده اومتعلق په فتحه دلام یاظرف ده اویامصدر میمی ده که ظرف شی بیانی اضافت ونصوص ته بیانی ده اومعنی ئی داده دافصل په بیان دهغونصوصوکښی ده چی متمسکات دی اومحل داستدلال دی په دی صورت کښی د مصنف رحمه‌الله تفسیر دمتعلقات په عبارت النص اشارت النص اودلالت النص اواقتضاء النص سره بالکل صحح ده څکه داخلورسره محل دتمسک دی اوکه متعلق مصدرمیمی شی نوبیااضافت د ادنی ملابست په وجه ده اومطلب ئی داده چی دافصل دنصوصوپه ذریعه دتمسکاتواواستدلالاتوپه بیان کښی ده اود مصنف رحمه‌الله دمذکوره

تفسیر څخه مراد استدلال په عبارت النص ده اوپه اشارة النص ده اوپه دلالت النص ده اوپه اقتضاء النص ده ځکه که دامراد نه شی نوتفسیر دمصنف رحمه الله صحح نه ده.

مصنف رحمه الله دعبارت النص تعریف داسی کوی **فَاَمَّا عِبَارَةُ النَّصِ فَهُوَمَاسِيقَ الْكَلَامُ لِاَجْلِهِ وَاُرِيْدَبِهِ قَصْدًا** لیکن پردی تعریف باندی یواعتراض کیږی.

سوال : داده چی عبارت دلفظ اونظم نوم ده اوماسیق الکلام لاجله حکم ده اودلفظ اوحکم په میځ کښی تباین ده نودیوشی تعریف کول دده په مباین سره صحیح نه ده لهذا **ماسیق الکلام لاجله** په ذریعه سره دعبارت النص تعریف کول صحیح نه ده.

جواب : داده چی دا دعبارت النص تعریف نه ده بلکه دادعبارت النص دحکم تعریف ده مطلب دادهکوم حکم چی په عبارت النص ثابت وی هغه داده چی دده له وجه کلام راوړل شوی وی اوله دی کلام مراد دغه حکم وی لیکن له دی څخه التزاماً دعبارت النص تعریف معلومیږی دوهم قسم استدلال په اشارة النص سره په دی سره هم هغه حکم مراد ده چی په اشارة النص سره ثابت وی اوتعریف ئی داده کوم حکم چی په اشارة النص سره ثابت وی هغه ده چی دکلام په ضمن کښی بغیر له زیادت اوبغیر له الفاظو دنص ثابت وی اوهغه په مکمله طریقه سره ظاهره نه وی اونه دده له وجه کلام راوړل شوی وی مطلب داده لکه څرنګه چی په عبارت النص سره ثابت حکم په لفظ اونظم سره ثابت وی همدارنګه په اشارت النص سره ثابت حکم هم په لفظ اونظم سره ثابت وی لیکن دافرق ئی سته چی په عبارت النص سره ثابت حکم دکلام مقصود هم وی اوکلام دده لپاره راوړل شوی وی اوپه اشارت النص سره ثابت حکم که څه هم په نظم اولفظ سره ثابت ده اومفهوم ده لیکن نه له کلام څخه مقصود ده اونه کلام دده لپاره راوړل شوی اونه من کل وجه ظاهر ده ددی دواړو په مینځ کښی فرق داسی کیږی لکه یوسړی چی یوچاه ته وګوری اودته کتل ئی مقصد وی اوله ده سره سره نورخلک هم وویښی بلاایراده نوهغه اول سړی ته کتل عبارت النص ده اوددی نورو لپدل اشارت النص ده داشارة النص په تعریف کښی په دی قید **ماثبت بنظة النص** سره احترازده له دلالت النص څخه ځکه دلالت النص هغه ده چی په معنی دنص سره ثابت وی په نظم دنص نه وی ثابت اوپه **من غیرزیادة** قید سره احتراز ده له اقتضاء النص څخه ځکه داقتضاء النص کښی دزائد الفاظو راوړل ضروری ده **وهوليس ظاهر من کل وجه** په دی قید سره احتراز ده له ظاهر څخه ځکه په ظاهر کښی مراد من کل وجه نشکاره وی **ماسیق الکلام لاجله** په دی قید سره احترازده له عبارت النص څخه.

مثالُهُ فی قوله تَعَالی لِلفُقَراءِ المُهاجِرِين الَّذِينَ أُخرِجُوا مِن دِيارِهِم الايه فَاِنَّهُ سِيقَ لِبَيانِ اسْتِحقَاقِ الْغَنِيمَةِ فَصَارَ نَصًّا فِي ذَالِكَ وَقَدثَبتَ فَقرُهُم بِنظمِ النَّصِ فَكَانَ اِشَارَةً اِلى اَنَّ اِستِيلَاءَ عَلَى مَالِ الْمُسلِمِ سَبَبُ ثُبُوتِ الملك لِلكَافِرِ اِذلَوكَانَت الاَموالُ بَاقِيَةً عَلَى مِلكِهِم لَايَثبُتُ فَقرُهُم.

ترجمه : ددی مثال دالله ﷻ داقول ده لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ څکه داقول دغنیمت دمستحقینو بیان لپاره راوړل شوی ده نوداقول په دی سلسله کښی نص ده اوددوی فقردنص په نظم سره ثابت ده اوپه نص سره دی اشاره ده چی دمسلمان پرمال باندی دکافرغلبه دکافرملک سبب ده څکه که دمسلمانانو مالونه ددوی په ملک کی با قی پاتهٔ شی بیا ددوی فقرنه ثابیتیږی.

تشریح : عبارت النص اواشارت النص لپاره دمصنف رحمه‌الله دامثال ذکر کوی لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ داآیت یاددی آیت ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ څخه بدل ده اویادآیت وربانډی عطف ده بی له واو څخه لکه په دی مثال کښی هذا المال لزيد لبكر لعمرو په دواړو صورتو کښی یعنی دبدل اوعطف کښی ددی آیت مقصد دخمس دمصارف بیان کول ده هغه مصارف دادی چی (۱) اول به خمس دنبی کریم ﷺ واقرباء ته ورکول کیږی (۲) دوهم یتیمانوته (۳) مسکینانوته (۴) مسافروته (۵) دهغه فقراءُ چی کور اوهر څه ئی پریښی وی بهرحال ددی آیت مقصد داده چی په دغنیمت په مال کښی دمهاجر حق شته اودوی لره په غنیمت کښ برخه ورکول واجب ده اودامطلب په دی آیت سره په عبارت النص ثابت اودا مطلب چی مهاجر فقراء دی په اشارت النص ثابت ده په دی طریقه چی الله ﷻ ددوی نوم فقراء کښیښودی څکه الله ﷻ وائی لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ اودفقر حقیقت داده چی فقر دزوال دملک نوم ده اودیوځه وخت لپاره مال ستاله قبضی وتلوته فقراء نه وائی څکه مسافرکه څه هم له ځان سره مال نه لری بلکه په کورکښی ئی لری غنی ورته ویل کیږی حاصل داده چی زوال دملک دمهاجرینو په اشارة النص سره ثابت ده مقصودله کلام نه ده څکه دمهاجرینو فقریه اشارت النص سره ثابت ده مصنف رحمه‌الله وائی چی په دی آیت سره دی ته هم اشاره ده چی دمسلمان پرمال باندی دکافرغلبه ددی خبری دلیل ده چی کافرلره ددغه مال ملکیت ثابت ده یعنی دمهاجرینوهغه مال چی په مکه کښی پاته شو دمهاجروله ملکه ووتی اودکفاروپه ملک کښی داخل ده څکه که دمهاجروله ملکه نه ووزی بیامهاجرو ته فقراء نه ویل کیږی نوکله چی داثابته شوه چی مهاجر فقراء دی اومال ددوی له ملکه وتلی ده نوداخبره هم ثابته ده چی ددغو اموالومالکان کفارو ی نوداامعلومه شوه چی په اشارت النص سره دمهاجر وفقر هم ثابت ده او داهم ثابته ده چی دمهاجرو دمال مالکان کفارو دی یعنی ددوی مالونه دکفاروپه ملک کښی داخل دی.

سوال :تاسوداشارت النص په تعریف کښی وویل چی اشارت النص هغه ده چی په لفظ او نظم د نص سره ثابت وی یعنی په اشارة النص سره چی کوم شی ثابت وی په نص کښی به دهغه لپاره الفاظ وی لیکن پردی باندی چی دمسلمان پرمال باندی دکافرغلبه دده دملکیت سبب ده په نص کښی الفاظ نسته یعنی په نص کښی ددی خبری وطرفته اشاره نشته نودا څنګه په اشارت النص

سره ثابت بولی او د مصنف رحمه الله داتوری **فکان اشارة الی ان استیلاء الکافر علی مال المسلم وثبوت الملک الکافر به** څنګه صحیح شی ؟

جواب :داده چی په اشا رة النص سره داثابته شوه چی دمهاجرو اموال ددوی له لاسه دوتلی دی لیکن له دی سره دا لا زمه ده چی دکفارو دمکی چی ددوی پرمالوباندی قبضه راغلی ده دا دکفارو په ملک کښی دی څکه په استلام کښی ضیاع نشته یعنی دانشته چی یوداسی مال دی وی چی هغه دهیچاپه ملک کښی نه وی نو چی دمهاجرو له لاسه مال ووتی اود کفارو قبضه پر راغله نولا زماً داد کفارو ملک ده حاصل داده چی دمهاجرو فقر یعنی مالونه ددوی له لاسه وتل په اشارة النص سره ثابت ده او ددوی پرمالو باندی دکفار و ملکیت التزاماً ثابت ده او یوشی چی کله ثابتیږی نو دخپلو لواز مو سره ثابتیږی څکه داقاعده ده **التی اذا ثبت ثبت بلوازمه** نوکه یوشی په اشارة النص سره ثابت شی اوبل شی له ده سره ملحق وی هغه هم په اشارة النص سره ثابت ده لهذا د مصنف رحمه الله مذکوره قول صحیح ده.

وَيَخْرُجُ منهُ الحكمُ فى مَسئالَة الاَ ستيلَا ء وَحُكمُ ثُبوت الملك للتَاجِر بِالشَرَ اء منهُم وَتَصَرُفًا ته من البَيع وَالهِبَته وَالاعتاق وَحُكمُ ثُبوت لِاستغنَام وثُبُوت المِلك للغَازِي وَعَجزِ المَا لِک عَن ا نتزَاعه من يده وَتَفريعًا ته .

ترجمه :اوله دی څخه راوزی حکم داستیلاء اوحکم دملک تجارلره په اخستلو له کفارو څخه اوده دتصرف حکم یعنی هبه او بیع او اعتاق او دغنیمت بللوحکم او غازی ته دثبوت د ملک حکم اود غازی په قبضه سره دمالک دعاجزو والی حکم او ددی دنورو تفریعات تخریج کیږی.

تشریح : مصنف رحمه الله وائی چی دمذکوره نص څخه اشارة چی کوم شی ثابت شو هغه داچی دمسلمان پرمال دکافر غلبه اوده لره ثبوت ده ملک باندی ډیری مسئلی تفریع کیږی (۱) داده چی که دکافر دمسلمان پرمال باندی غلبه راغله او دامال ئی دار حرب ته نقل کی نو داحناف په نزد کافر ددی مال مالک ده (۲) داده که یو تجار دغه مال له کافر څخه واخیستی تجارددی مال مالک ده څکه تجار دامال له هغه چاه واخیستی چی هغه دمال مالک وه نوکله چی تجار ددی مال مالک شو نو ده ته هر قسم تصرف په دی مال کښی جائزده یعنی خرڅولای ئی شی او بل ته ئی هبه کولای شی اوکه دغه مال غلام او یا مینځه وه نو دهغه آزادول جائزده (۳) که دمسلمانانو پر دارحرب باندی غلبه راغله اوله کفارو څخه ئی هغه مال غنیمت کړ کوم مال چی کفارولـه مسلمانانو څخه په غلبه وړی وو نو دامال دمسلمانانو لپاره غنیمت ده لکه څرنګه چی نورمالونه ورته غنیمت دی او همدارنګه مجاهدینو ته هم ددی ی مال ملک ثابت ده او دکفاروتر غلبی مخکی چی دامال دکوم مسلمان وو اوس ددی حق نه لری چی له مجاهدینو څخه ئی واخلی داپه هغه وخت کښی چی دامال مجاهد ته دتقسیم په وخت کښی په برخه ورغلی وی اوکه تقسیم نه وو شوی بیاد غه مسلمان ددی

حق نه لری چی دامال ده ته مفت ورکړشی مصنف رحمه الله وائی چی له دی نه بغیر نور احکام هم ورباندی تفریع کیږی مثلاً که دغه مال غلام وو او یا مینځه وه اوپه تقسیم کښی یو غازی ته په برخه ورغی دی مجاهد ته داجائزده چی وطی ورسره وکړی اویا ئی ازاد کړی اوکه مجاهد دا مال تلف کی پرده باندی ضمان شته.

وَكَذَالِكَ قو لُهُ تَعَالى أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ الي قوله تَعَالي ثُمَّ اَتِمّوا الصِّيَامَ اِلَي اللَّيلِ فَا الا مساك في اوّل الصُبح يتَحَقَّقُ مَعَ الجنَابَةِ لاَنَ من ضَرورة حلّ المُبَاشرَة الَى الصُبح اَن يكون الجُزءُ الاَوّلُ مِنَ النَهارِ مَعَ وُجُود الجنَابَة وَاللامساك فى ذالك الجُزء صَوْمٌ أُمِرَالعَبدُ باتمَا مه فكَانَ هَذا اشَارةٌ الى اَنّ الجنَابَةَ لا تُنَافى الصَّوم ولَزِمَ من ذَالك انّ المَضمَضَةَ وَ الا ستنشاق لَا يَنَا فى بَقَاءَ الصّوم.

ترجمه :اوهمدارنګه دالله تعالی ﷻ داقول چی تاسو ته په شپه درمضان جماع حلاله کړی ده تردی قوله الله ﷻ چی تاسو ترمانښامه روژه ونیسی نو امساک په اول جز دسهار کښی سره دجنابته ده ځکه چی تر سهاره جماع کولو له حلالوالی سره دالازمه ده چی اول جزدی په حال دجنابت کښی واقع شی اوپه دی جزکښی روژه ده او بنده ته له دغه ځایه داتمام حکم شوی ده نودی خبر ی ته اشاره شوه چی جنابت له روژی سره منافی نه ده اوله دی سره دالازمه ده چی په خوله اوبه غړوی اوپه پوزه کښی اوبهٔ اچوی دروژی له بقاء سره منافی نه ده.

تشریح :مصنف رحمه الله داشارة النص دوهم مثال داذکر کوی **أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ**.تاسوته په شپودرمضان کښی له خپلوښځو سره جماع حلاله ده هغه ستاسو لپاره جامه دی او تاسو ددوی لپاره جامه یاست الله ﷻ ته معلومه ده چی تاسو له خپلو ځانو سره خیانت کړی ده اوالله تعالی تاسوته متوجه ده او تاسوته عفوه کوی اوس تاسو له دوی سره جماع کوی اوتاسو هغه طلب کړی چی الله ﷻ تاسو ته مقدرکړی دی او خوری څښی تر هغه وخته چی صبح صادق طلوع کوی اوتر شپی پوری روژه پوره کړی.

داآیت ددی مقصدلپاره راوړل شوی ده چی دروژه دارلپاره په شپه کښی خوړل اوڅښل او جماع جائزدی نو داآیت په دی مقصدکښی عبارت النص ده لیکن په داآیت اشارهٔ پردی هم دلالت کوی چی بقاء دجنابت منافی له روژی سره نه ده یعنی که په حال دجنابت کښی روژه شروع شی داجائز ده ځکه الله ﷻ په دی آیت کښی تر اخره دشپی دخوړلو او څښلو او جماع اجازه کړی ده اودا خبره په عبارت النص سره ثابته ده نو کله چی تر اخره دشپی دمذکوره شیانو اجازه وشوه نو داخبرچی دشپی اخرجز او داول جز دروژی په مینځ کښی دومره وخت نشته چی هلته سړی غسل وکړی نو لازماً دروژی څه حصه په داسی وخت کښی راځی چی حالت دجنابت وی نو کله چی داسی شوه چی

ضروریو جز دروژی په حال دجنابت کی راځی نو دا ثابته شوه چی وجود دجنابت منافی له روژی سره نه ده او داخبره په اشارة النص سره ثابته ده چی جنابت منافی له روژی سره نه شو له دی سره دالازمه ده چی په خوله کښی اوبه اچول اوپه پوزه کښی اوبه اچول له بقاء دروژی سره نه ده منافی ځکه چی جنابت نه ده منافی نو داهم نه دی منافی ځکه دالازمی دی په غسل کښی ځکه دغسل له ارکانو څخه دی.

وَيَتَفَرَّعُ منهُ اَنَّ مَن ذَاقَ شَيْئًا بِفَمِهِ لَم يفسدْ صَومُهُ فَانَّهُ لَو كَانَ الماء مَالحاً يجدُ طَعمَهُ عندَ المَضمَضَةِ لَايفسدُ بِه الصَّو مُ وَعُلِمَ منهُ حُكمُ الا حتلام والا حتجَام وَلادَ هَان لِاَنَّ الكتَابَ لَمَا سَمَّي الا مسَاكَ اللَّازِمَ بوَسطَةِ الا نتهَاء عَنِ االاشياء الثلثة المَذ كُو رَةِ فِي اَوَّلِ الصُّبحِ صَومًا فعُلِمَ اَنَّ ركنَ الصَّومِ يتمُّ باالانتهَاء عَن الا شياء الثَّلثَة .

ترجمه :اوپردی با ندی داخبره تفریع کیږی چی که یو شخص په خوله سره وځکی روژه ئی نه ده فاسده ځکه که اوبه داسی تروشی وی چی په خوله کی داچولو په وخت کښی ئی خوند معلومیږی په هغه سره روژه نه فاسدیږی اوله دی څخه داحتلام حکم هم معلوم شو او دسر غورولو حکم هم معلوم شو ځکه قرآن چی کله هغه امساک ته چی په اول سهار کښی له مذکوره دروشیانو څخه وی روژه وویل نو معلومه شوه چی دروژی ارکان دغه دری شیان دی.

تشریح :مصنف رحمه الله وائی کله چی داخبره ثابته شوه چی په خوله او پوزه کښی اوبه اچول روژه نه ماتوی نو له دی څخه داخبره ثابته شوه چی که روژه دار یوشی وه ځکی او بیا ئی بیرته توء کړی روژه ئی فاسده نه ده ځکه که دغسل اوبه تروشی وی اوپه خوله کښی ئی ترویشکی معلومه شی په دی خوروژه نه فاسدیږی نو دشی په څکلو سره هم روژه نه ماتیږی .

مصنف رحمه الله وائی چی دالله تعالی له دی قوله بَاشِرُوهُنَّ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا څخه ورسته له دی قوله ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ دامعلومیږی چی په احتلام او حجامت اوتیل استعمالولو سره روژه نه فاسدیږی ځکه الله ﷻ چی کله له خورلو څښلواو جماع څخه دخان ساتلونوم روژه کیښودی نو دامعلومه شوه چی دادری شیان داسی ارکان دی چی له دوی څخه په خان سا تلوسره روژه پوره کیږی ځکه که دروژی شرعی وجودله دی شیا نو نه بغیر پربل شی موقوف وای نوبیا الله ﷻ صرف ددی درو شیانو دخان ساتلوته روزه نه وائی ویلی لهذا داخبره ثابته شوه چی روژه دی ته وائی چی له مذکوره دروشیانو څخه امساک وشی اوله دی درو شیانوبغیر له بل شی څخه خان ساتل ضروری نه ده نوداسابته شوه چی احتلام اوحجامت اوتیل استعمالول روژه نه فاسده وی اودنبی کریم ﷺ ددی حدیث افطر الحاجم المحجوم جواب داده چی ددوی روژه ماتیدلوته نژدی ده ځکه په محجوم کښی ئی وجه داده چی دوینی په وتلو سره ضعف پیداکیږی اواکثره وخت داسی وی چی محجوم روژی

ماتیدلوته مجبور شی اوحاجم چونکه په خوله سره وینه کشه وی لهذا دا احتمال شته چی وینه دی دده نس ته تیره شی مطلب داده چی په حدیث کی باالفعله ماتیدل مراد نه ده بلکه په دی معنی چی ماتیدلو نژدی ده.

وَعَلَى هٰذَا يَخْرُجُ الْحُكْمُ فِي مَسْئَلَةِ التَّبْيِيتِ فَاِنَّ الْاٰتِيَانِ بِالْمَامُورِ بِهِ اِنَّمَا يَلْزَمُ عِنْدَ تَوَجُّهِ الْاَمْرِ وَالْاَمْرُ اِنَّمَا يَتَوَجَّهُ بَعْدَ الْجُزْءِ الْاَوَّلِ لِقَوْلِهِ تَعَالٰى ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى اللَّيْلِ.

ترجمه :اوددی نص پرموجب باندی له شپی څخه دنیت کولو دمسئلی حکم تخریج کیږی څکه دمامور به اداینه په هغه وخت کښی وی چی امر متوجه شی او امر له اول جز څخه ورسته متوجه کیږی څکه الله ﷻ وائی ثُمَّ اتِمُّوا الصِّيَامَ الى اللَّيل.

تشریح :مصنف رحمه الله وائی چی دمذکوره نص یعنی وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ له موجب څخه دمسلی دتبییت حکم ښکاره شو مسئله دتبییت داده چی درمضان دروژو لپاره دشپی له اول څخه نیت کول ضروری ده اوکه نه ده؟ داحناف مذهب داده چی له اوله دشپی څخه نیت کول ضروری نه ده بلکه تر زوال وړاندی نیت کول کافی ده یعنی که ترصبح صادق مخته نیت وشی هم جائز ده اوکه تر زوال مخته وشی هم جائز ده او دامام شافعی په نزد داده چی تر صبح صادق مخته نیت کول ضروری ده دلیل ئی داحدیث ده لا صیام لمن لم یبیت الصیام من اللیل دهغه شخص روژه صحیح نه ده چی له شپی څخه نیت نه وی کړی.

احناف وائی چی حدیث پر دی دلالت کوی چی نیت صرف تر صبح صادق وړاندی جائز ده اوله صبح صادق ورسته جائز نه ده اوآیت شریف کلوا واشربو پردی دلالت کوی چی نیت دقصد کولو اوارادی کولو نوم ده او دمامور ادا هغه وخت لازمه ده چی امر متوجه شو یعنی الله ﷻ ئی طلب وکړی او دلته دمامور یعنی روژی داداکولو امر دصبح صادق دراختلو ورسته متوجه کیږی څکه الله ﷻ چی تاسو روژه پوره کړی تر شپی پوری نوکله چی دروژی داتمام امر وشو او حال داده چی اتمام موقوف ده پر شروع باندی نودابه معلومه کړو چی الله ﷻ دشروع کولو امر له کومه ځایه کوی نورابه شودی ته چی الله ﷻ وائی چی تاسو خورک اوڅښک کوی تر صبح صادقه ددی معنی داده چی ترصبح صادق پوری خورک او څښک کوی لیکن چی صبح صادق طلوع وکړی خورک اوڅښک بند کړی نو دامعلومه شوه چی روژه دصبح صادق له طلوع څخه ورسته شروع کیږی لهذا نوامر هم دصبح صادق له طلوع ورسته متوجه کیږی نو داثابته شوه چی نیت د صبح صادق له طلوع ورسته ضروری ده حاصل داده چی له آیت څخه داثابته شوه چی نیت تر صبح صادق وړاندی ضروری نه ده اوله حدیث څخه داثابته شوه چی تر صبح صادق وړاندی ضروری ده لهذا حدیث

اوآیت سره معارض شوو نودلته موږ په دواړو سره عمل کوو په دی طریقه چی په شپه کښی نیت کول هم جائز ده او دصبح صادق له طلوع ورسته هم جائز ده.

وَ اَمَّا دَلَالَةُ النَّص فَهِیَ مَا عُلِمَ عِلَّةُ لِلحُكمِ المَنصُوص عَلَيه لُغَةً لَا اجتِهَاداً وَلَااستنباطاً مِثَالُهُ فِي قَو لِه تَعَالي وَلَا تَقُل لَهُمَاأُفٍ وَلَا تنهَر هُمَا فَا لعَا لِم بِاَوضَاعِ اللُّغَةِ يفهَمُ بِاَوَّلِ السَّمَاعِ اَنَّ تَحرِيمَ التَّافِيفِ لِدَفعِ الاَذي عَنهُمَا وَحُكمُ هَذاالنَّوعِ عُمُو مُ الحُكمِ المَنصُوصِ عَلَيه لِعُمُومِ عِلَّتِه وَلِهَذاالمَعني قُلنَا بِتَحرِيمِ الضَّربِ وَالشَّتمِ وَالاستخدَامِ عَنِ الاَبِ بِسَبَبِ الاَجَارَةِ وَالحَبسِ بِسَبَبِ الدَّينِ وَالقَتلِ قِصَاصاً.

ترجمه :اودلالةالنص هغه معنی ده چی دحکم علت والی ئی دمنصوص لپاره لغتاً معلوم وی په اجتهاد اواستنباط سره نه وی مثال ئی داقول دالله ﷻ ولاتقل لهما اُفّ ولاتنهرهما ده کوم څوک چی دعربی په وضعه خبروی صرف په اوریدلوددی کلام دافهمیوی چی دمور اوپلار په مخ کښی اف ویل په دی وجه حرام ده چی له دوی څخه تکلیف دفع شی او دداسی نوع حکم دعلت دعموم په وجه حکم دمنصوص علیه عام وی اوددی معنی په وجه موږ وایو چی دموراوپلار وهل ښکنځل کول اوله پلاره طلب دخدمت په اجرت سره او بندی کول دقرض په وجه اوپه قصاص کښی وژل حرام دی.

تشریح :دځلورم تقسیم دریم قسم دلالت النص ده او دلا لته النص هغه معنی ده چی دهغی په باره کښی لغتاً دامعلومه وی چی منصوص علیه لپاره علت ده یعنی څوک چی په لغت دعرب باندی عالم وی بغیر له اجتهاده او فکره داورته معلومه وی چی دامعنی دحکم لپاره علت ده چی پرهغه باندی نص وارد شوی وی مثلاً ولاتقل لهما اف په دی کښی له کلمی داف څخه منع ددی کلام موضوع له معنی ده په دلا لت النص سره ثابته ده لیکن معنی التزامی چی لغتاً مفهوم ده :ایلام : یعنی تکلیف رسول ده دحکم منصوص علیه لپاره علت ده یعنی په نص کښی ددی علت په وجه داف دکلمی له ویلومنع راغلی ده.

حاصل داده چی دلالة النص هغه معنی ده چی لغتاً دامعلومه شی چی دحکم منصوص علیه لپاره علت ده او په تعریف ددلالة النص کښی له کلمی د :ما: څخه مرادمعنی ده په دی قید سره اشا رة النص خارج شو ځکه داشارة النص ثبوت دنص له لفظه او نظمه څخه وی او ددلالة النص ثبوت دنص له معنی څخه وی لیکن داخبره یا دلره چی له معنی څخه لغوی معنی مرادنه ده ځکه دا معنی دعبارت النص له قبیلی څخه ده بلکه زموږ مراد التزامی معنی ده چی لغتاً فهمیږی خلاصه داده چی په دلالت النص سره ثابت شوی حکم له لغوی معنی څخه مستفاددده لیکن بعینه لغوی معنی نه ده اوپه عبارت النص او اشارة النص سره ثابت شوی حکم بعینه په لغوی معنی سره ده نو لکه څرنګه چی په معنی قید سره عبارت النص او اشارت النص خارج شول همدارنګه محذوف هم په خارج شو ځکه دمحذوف ثبوت هم له نظمه دنص څخه وی وجه ئی داده چی محذوف داسی ده لکه مذکور اوپه تعریف ددلالة النص کښی لغةً تمیز د ما ده او له دی څخه مراداده چی ددلالة النص

دحکم پیږندل پر لغت باندی موقوفه ده پر عقل او شریعت باندی نه ده موقوفه لهذا په دی قید سره مقتضی خارج شو ځکه مقتضی شرعاً ثابت وی او یا عقلاً لغتهً نه وی ثابت د لغتهً: قید په وجه ددلالة النص له تعریف څخه قیاس هم خارج شو ځکه قیاس هم لغتهً ثابت نه ده او مصنف رحمه الله داقولاً اجتهاداً ولا استنباطاً ؛ دلغتهً قید لپاره تاکید ده پیره دردپرهغو خلکو باندی چی دلالة النص ته قیاس جلی وائی ددی خلکو دلیل داده چی په دلالة النص کښی پینځندل دحکم موقوف ده پر معنی لازمی باندی نو په دلالة النص کښی دری شیان موجود شو یو اصل چی معنی لغوی ده او بل فرع چی معنی لازمی ده اوبل ددوی په مینځ کښی علت مشترکه ده مثلا کلمه داف ویل اصل ده او ضرب اوشتم فرع ده او ایلام علت مشترکه ده یعنی لکه څرنګه چی والدینو ته په کلمه داف سره تکلیف رسول منع ده همدارنګه په ضرب اوشتم سره تکلیف رسول منع ده نو کله چی دادری شیان موجود شو نو د قیاس معنی متحققه شوه او ددلالة دلالت چونکه ظاهره وو لهذا دده نوم قیاس جلی کیښودل شو اود مصنف رحمه الله دردوجه داده چی دقیاس او دلالة النص په مینځ کښی په دیروجوه فرق شته اول داده چی قیاس عام طورظنی وی اودلالة النص قطعی وی اودوهم فرق داده چی پرقیاس باندی صرف مجتهد خبرتیاحاصله ولای شی اوپردلالة النص هرسړی پیژنی چی هغه اهل زبان وی اولغت پیژنی دریم فرق ئی داده چی هغه څوک چی قیاس نه منی هغه هم دلالة النص څخه انکار نه کوی اوځلورم فرق ئی داده چی ددلالة النص مشروعیت مخکی ده ترمشروعیت دقیاس داځلورسره فرقونه ددی خبری دلیل دی چی دلالة النص قیاس نه ده مصنف رحمه الله ددلالة النص مثال داوائی لاتقل لهما اف ولاتنهر ځکه کوم څوک چی لغات دعربو پیژنی هغه صرف ددی کلام په اوریدلوسره دامعلومه وی چی دکلمی داف ویل په دی وجه حرام ده چی په دی سره والدینوته تکلیف رسیږی نوددی کلمی ویل دوالدینوپه مخکښی منع ده اودامنع په دلالة النص سره ثابته ده اوله دی څخه چونکه لازماً دامعلومیده چی دوالدینووهل اوهغوته بنکنځل کول اونوری طریقی دتکلیف هم ممنوع دی اوددی خبری فهمول اجتهاد اوغور اوفکر ته هم ضرورت نه لری لهذا منع هم په دلالة النص سره ثابته ده مصنف رحمه الله وائی چی دلالة النص حکم داده چی دعلت دعموم په وجه دمنصوص علیه حکم هم عام وی نوپه مذکوره نص کښی ؛ لاتقل لهما اف حکم داده چی د والدینوپه مخکی کی داف لفظ ویل حرام ده علت ئی ایلام ده یعنی والدینوته تکلیف رسیدل علت دتحریم ده نوپه کوموشیانوسره چی دی ته تکلیف رسیږی دهغه کول حرام ده لکه دوالدینووهل اودوی ته بنکنځل کول اوپه دوی باندی په مزدوری خدمت کول وغیره قول حرام دی اوکه الدینوخپل ذوی په قصد سره قتل کی نوددوی قتلول په قصاص کښی حرام ده.

ثُمَّ دَلَالَةُ النَّصِّ بِمَنْزِلَةِ النَّصِّ حَتّٰى صَحَّ اِثْبَاتُ الْعُقُوبَةِ بِدَلَالَةِ النَّصِّ قَالَ اَصْحَابُنَا وَجَبَتِ الْكَفَّارَةُ بِالْوِقَاعِ بِالنَّصِّ بِالْاَكْلِ وَالشُّرْبِ بِدَلَالَةِ النَّصِّ وَعَلٰى اعْتِبَارِ هٰذَا الْمَعْنٰى قِيلَ يُدَارُ الْحُكْمُ عَلٰى تِلْكَ الْعِلَّةِ قَالَ الْاِمَامُ الْقَاضِي بُوزْدَلَوِيُّ قَوْمٌ يَعِيبُونَ التَّاْفِيفَ كَرَامَةَ لَا يَحْرُمُ عَلَيْهِمِ التَّاْفِيفُ الْاَبَوَيْنِ.

ترجمه : اودلالة النص په مرتبه دنص کښی ده تردی اندازی چی په دلالة النص سره عقوبات ثابتول هم صحیح ده زمونږ علماء وائی چی دجماع په وجه سره کفاره په نص ثابته ده اوددی معنی په اعتبار سره دا ویل کیږی چی دحکم دار مدار پرعلت باندی ده قاضی امام ابوزید رحمة الله علیه ویلی دی که که پو قوم داسی وی چی اف ته اکرام وائي نوبیاددی لفظ استعمال دوالدینو په مخکښی حرام نه ده.

تشریح :مصنف رحمة الله علیه وائی چی د یقین په فائده کولوکښی دلالة النص په مرتبه دنص کښی ده یعنی لکه څرنګه چی نص یقین فائده کوی همدارنګه دلالة النص هم یقین فائده کوی لکه څرنګه چی حدود اوکفارات په نص سره ثابیتیږی همدارنګه په دلالة النص سره هم ثابیتیږی زمونږ داحناف علماء وائی چی په جماع سره دروژی فاسدولوپه صورت کښی کفاره دنص په ذریعه ثابیتیږی اودخورک اوڅښک په ذریعه دروژي فاسدولو په صورت کښی کفاره په دلالة النص سره ثابیتیږی په دی طریقه چی په حدیث کښی راغلی دی چی حضرت ابوهریره رضی الله عنه وائی چی یوځل مونږ په مدینه منوره کښی دنبی کریم ﷺ په مجلس کښی حاضر وو ناڅاپه یوسړی راغلی او وویل دالله ﷻ رسوله زه مړشوم نبی کریم ﷺ وویل څهڅه شوه ده وویل ماپه حال دروژی کښی له خپلی ښځی سره جماع وکړه آنحضرت ﷺ ورته وویل ستاسره داسی غلام سته چی آزادئی کړی ده ورته وویل یانسته بیانبی کریم ﷺ ورته وویل چی د دوومیاشتومتصل روژو توان لری ده وویل یانه ئی لرم بیاآنحضرت ﷺ ورته وویل وشپیتومسکینانوته ډوډی ورکولای شی ده وویل داتوان هم لرم بیانبی کریم ﷺ ورته وویل کښینه څه وخت وروسته نبی کریم ﷺ ته خورما راغله نبی کریم ﷺ وویل سوال کونکی چیرته ده دهاوازوکړ زه حاضر یم نبی کریم ﷺ ورته وویل داخورما واخله اوصدقه ئي کړه ده وویل ای دخدای رسوله ترما اوزماتراولاد ډیرحجت مندبل څوک ده ؟ نبی کریم ﷺ وخندل اوورته وه ئی ویل داخورما خپل اولاد ته ورکړه په دی حدیث سره په جماع سره د روژی دفاسده ولوذکر ده اوهمدارنګه دکفاری دجوب ذکر ده نوځکه دجماع په ذریعه سره دروژی دفاسدولو په صورت کښی دکفاری وجوب په عبارت النص سره ثابت ده لیکن چونکه له حدیث څخه التزاماً دامعلومیده چی دکفاری دوجوب سبب جماع نه ده بلکه عمداً روژه فاسدول ده نوله دی وجه ئی قصداً په خورک کولوسره روژی فاسدولو په صورت کښی وجوب دکفاری په دلالة النص ثابت ده اوهمدارنګه دماعزاسلمی رجم دزناپه وجه په عبارت النص سره ثابت ده اوله دی نه بغیردنورو زانیانورجم دزناپه وجه په دلالة النص سره ثابت ده ځکه ماعزاسلمی نه دماعزیت په

وجه رجم شوی ده اونه دصحابیت په وجه بلکه محض دزنا په وجه رجم شوی ده لهذا داخبره په دلالة النص سره ثابته ده که محض زنا وکړی رجم کیږی.

مصنف رحمه الله وائی چی دلالة النص چونکه یقین فائده کوی له دی وجه دنص دحکم دارمدار دهغه پرعلت باندی ده یعنی په وخت دوجود کښی حکم موجود ده اودعدم په وخت کښی حکم نیستی ده که څه هم صورت دنص له دی مخالف وی څکه قاضی ابوزید وائی چی که داسی قوم وی چی دوالدینو په مخکښی داف لفظ استعمالول اکرام اوتعظیم بولی نو هلته ایلام نشته اوددی لفظ استعمالول حرام نه ده که څه هم داخبره له دی نص ولاتقل لهما اف څخه مخالفه ده.

وَكَذَلِكَ قُلْنَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى يَاأَيُّهَاالَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ وَلَوْفَرَضْنَا بَيْعاً لَايَمْنَعُ الْعَاقِدَيْنِ عَنِ السَّعْيِ إِلَى الْجُمُعَةِ بِأَنْ كَانَا فِي سَفِينَةٍ تَجْرِي إِلَى الْجَامِعِ لَايُكْرَهُ الْبَيْعُ.

ترجمه: اوهمدارنګه مورد الله ﷻ په دی قول یاایهاالذین امنو کښی وایو که مورږ فرض کو هغه بیع چی عاقدین له سعی څخه نه منع کوی په دی طریقه چی دواړه په داسی کښتی کښی سپاره وی چی هغه دجامع مسجد پرلور روانه وی نو داسی بیع مکروه نه ده.

تشریح: مصنف رحمه الله وائی دالله ﷻ په دی قول یاایهاالذین امنو اذانودی للصلوة من یوم الجمعة فاسعوالی ذکرالله وذروالبیع کښی هم دلالة النص ده په دی طریقه چی الله ﷻ دجمعی له اذانه وروسته دسعی امرکړی ده اودبیع دپریښودلو امر ئی کړی لیکن ددی څخه داخبره معلومیږی چی دجمعی له اذانه وروسته مطلقاً بیع منع نه ده بلکه هغه بیع منع ده چی په هغه سره سعی ته خلل رسیږی لهذا دجمعی له اذانه وروسته داسی بیع منع ده چی سعی ته خلل رسوی په دلالة النص سره ثابته ده اومنع وجه ئی داده چی سعی ته خلل رسوی نوکه مورږ فرض کړو داسی بیع چی سعی ته خلل نه رسوی مثلاً داسی بیع چی عاقدین دواړه په یوه کښتی کښی سپاره وی چی هغه دجامع مسجد پرلورروانه وی په دی صورت کښی بیع چونکه سعی ته خلل نه رسوی ممنوع نه ده.

وَعَلَى هَذَا قُلْنَا إِذَا حَلَفَ لَايَضْرِبُ امْرَأَتَهُ فَمَدَّ شَعْرَهَا أَوْعَضَّهَا أَوْخَنَقَهَا يَحْنَثُ إِذَاكَانَ بِوَجْهِ الْإِيلَامِ وَلَوْوُجِدَ صُورَةُ الضَّرْبِ وَمَدُّ الشَّعْرِ عِنْدَالْمُلَاعَبَةِ دُونَ الْإِيلَامِ لَايَحْنَثُ وَمَنْ حَلَفَ لَايَضْرِبُ فُلَاناً فَضَرَبَهُ بَعْدَمَوْتِهِ لَايَحْنَثُ لِانْعِدَامِ مَعْنَى الضَّرْبِ وَهُوَالْإِيلَامُ وَكَذَالِكَ لَوْحَلَفَ لَايُكَلِّمُ فُلَاناً فَكَلَّمَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ لَايَحْنَثُ لِعَدَمِ الْافْهَامِ وَبِاعْتِبَارِهَذَا الْمَعْنَى يُقَالُ إِذَا حَلَفَ لَايَأْكُلُ لَحْماً فَأَكَلَ لَحْمَ السَّمَكِ أَوالْجَرَادِ لَايَحْنَثُ وَلَوأَكَلَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِأَوالْإِنْسَانِ يَحْنَثُ لِأَنَّ الْعَالِمَ بِأَوَّلِ السَّمَاعِ يَعْلَمُ أَنَّ الْحَامِلَ عَلَى هَذَاالْيَمِينِ إِنَّمَا هُوَ الِاحْتِرَازُ عَمَّا يَنْشَأُ مِنَ الدَّمِ فَيَكُونُ الِاحْتِرَازُ عَنْ تَنَاوُلِ الدَّمَوِيَّاتِ فِيدُ ارَالْحُكْمُ عَلَى ذَالِكَ.

ترجمه : او بنا پردی چی دحکم وجود اوعدم پر علت باندی ده موږ وایو که چاه قسم وکړ چی دی خپله ښځه نه وهی اوبیا ئی ښځه تر وینښتانو کش کړه اویائی خوله په ولګوله اویائی خفه کړه نودی حانث دی پدی شرط که داشان په طریقه دالم وو اوکه دبازیو په طریقه وؤ نه ده حانث اوکه چاه قسم وکړچی فلانی به نه وهم اودغه فلان له مرګه وروسته وواهی حانث نه ده ځکه دلته دضرب معنی چی ایلام ده نشته اوهمدارنګه که چاه قسم وکړ فلانی سره خبری نه کوم له هغه سره له مرګه بعد خبری وکړی حانث نه ده ځکه دلته افهام نسته او ددی معنی په اعتبار موږ وایو که ئی قسم وکړ چی غوښه نه خورم اوبیائی دماهی اوملخ غوښه وخوړه حانث نه ده اوکه ئی دخنزیر اویائی دانسان غوښه وخوړه حانث ده ځکه هغه ځوک چی په لغت علم لری هغه ته صرف په اوریدولو دامعلومیږی چی ددی قسم باعث ځان ساتل دی له هغو غوښوچی له وینی پیداشوی وی نو مقصودله هغوشیانوځان ساتل ده چی وینه لری اودحکم دارمدار هم پردی ده.

تشریح : مصنف رحمه الله وائي چونکه دحکم دوجود اوعدم دارمدار پرعلت ده له دی وجه موږ وایو چی که سړی قسم وکړی چی زه خپله ښځه نه وهم لیکن وه ئي نه وهله خوترویښتانوئي کش کړه اویائي خوله په ولګوله اویائی خفه کړه نودی حانث ده په هغه وخت کی که په دی افعالودی ته ایلام رسیدی ځکه له ضرب ځخه هغه فعل مراد ده چی ښځي ته تکلیف رسوی لهذا دنه وهلو مطلب داده چی زه تاته تکلیف نه رسوم نوکه دخاوندپه هر فعل دی تکلیف ته رسیدی دهغوکاروپه کولوسره خاوندحانث ده اوپه کوموکاروچی ښځی ته تکلیف نه رسیږی دهغوکاروپه کولوسره حانث نه ده مثلاً لکه مذکوره قسم ځخه وروسته خاوندپه ګفه او خنداکښی ښځه ووهی اویائي ویښتان کش کړی اوپه دی عمل سره دی ته تکلیف نه ورسیږی خاوند حانث نه ده اوکه یوسړی قسم وکړی چی زه فلانی نه وهم اوبیا قسم کونکی دی له مرګه وروسته ووهی هم حانث نه ده ځکه له ضرب ځخه مراد ایلام ده اودلته ایلام نشته لهذا دایلام دعدم په صورت کښی دی حانث نه ده اوهمدارنګه که ئی قسم وکړ چی زه له فلانی سره خبری نه کوم او بیائی له مرګه وروسته خبری ورسره وکړی هم حانث نه ده ځکه له خبروکولوځخه مراد افهام ده اوله مرګه وروسته افهام نشته یعنی مړی خبری نشی فهمولای لهذاپه دی صورت کښی هم دی حانث نه ده له دی وجه چی دحکم وجود اوعدم دائر پرعلت وی نوچی علت نه وی حکم هم نشته اوکه ئی قسم وکړی چی زه غوښه نه خورم اوبیا ئي دماهی اویادملخ غوښه وخوړه حانث نه ده ځکه ځوک چی په لغت علم لری هغه ددی په اوریدولوسره دامعلومه وی چی هغه غوښه مراد ده چی له وینی ځخه پیداشوی وی لهذا دحالف مراد دوینه لرونکی شیانو غوښه مراد ده نوکه ئی دانسان اویا خنزیر غوښه وخوړه حانث ده.

سوال : دماهی په نس کښی خووینه شته باید دده دغوښی په خوړولوسره حانث شی ؟

جواب : داده چی دماهی په نص کښی یوقسم رطوبت ده وینه نه ده ځکه دوینی خاصه داده چی گرمی ته ئی کښیدی دي طوریږی اودماهی وینی چی گرمی ته کښیدی سپنیږی.

سوال : دماهی غوښه خوحقیقتاً غوښه ده له دی ځخه دغوښی نفی کول صحیح نه ده اوالله ﷻ هم دی ته غوښه ویلی دی لکه په دی آیت کښی لحماً طریاً.

جواب : داده چی حالف دلته غوښه مطلق ذکرکړی ده اوله مطلق ځخه فردکامل مراد وی او دماهی په غوښه کی چونکه وینه نشته اوپه غوښه کښی شدّت هم نشته لهذا ددی په غوښوالی کښی څه قصورشته نوکله چی داقصورروو ددی په خورلوسره نه حانث کیږی اصل داده چی که علت موجود وو حکم هم موجود ده اوکه علت موجود نه وو حکم نشته.

وَاَمَّا الْمُقْتَضِي فَهُوَ زِيَادَةٌ عَلَي النَّصِّ لَايَتَحَقَّقُ مَعْنَي النَّصِّ اِلاَّ بِهِ كَاَنَّ النَّصَّ اقْتَضَاهُ لِيَصِحَّ فِي نَفْسِهِ مَعْنَاهُ مِثَالُهُ فِي الشَّرْعِيَاتِ قَوْلُهُ اَنْتِ طَالِقٌ فَاِنَّ هٰذَا نَعْتُ الْمَرْاَةِ اَنَّ النَّعْتَ يَقْتَضِي الْمَصْدَرَ فَكَاَنَّ الْمَصْدَرَ مَوْجُوْدٌ بِطَرِيْقِ الْاِقْتِضَاءِ .

ترجمه : په تحقیق سره مقتضی هغه زیادت ده پرنص باندی چی له هغه نه بغیر دنص معنی نه متحققه کیږی داسی ده لکه نص چی ئی تقاضی کوی ددی لپاره چی دده معنی صحیح شی په شرع کښی ددی مثال دخاوندداقول ده ؛ انت طالق ، ځکه طالق دښځی صفت ده لیکن صفت دمصدر تقاضی کوی گواکی مصدر اقتضاءً موجوده.

تشریح : دځلورم تقسم څلورم قسم مقتضی ده مقتضی پر منصوص علیه باندی هغه زیادت ده چی له هغه نه بغیر دمنصوص علیه معنی نه متحقق کیږی لکه فتحریر رقبة کښی چی مملوکۀ زیادت مقدر ده ځکه تحریر درقبی له ملک ورسته وی مصنف رحمه‌الله دمقتضی دتسمیه وجه داسی بیانوی چی کلام منصوص علیه دمکمل کیدولپاره چونکه نص دزیادت ته تقاضی کوله لهذا نص مقتضی (په کسره دضاد) ده اودامعنی یعنی هغه زیادت مقتضی (په فتحه دضاد) ده تفصیل ئی داده چی دیروختونه منصوص علیه کلام شرعاً ددی تقاضی کوی چی یوزائد عبارت مقدرشی ځکه که دغه زائدعبارت مقدر نه شی نو دمنصوص علیه کلام معنی نه صحیح کیږی بلکه منصوص علیه کلام لغوه وی لهذا دمنصوص علیه کلام دمعنی دصحت لپاره اوله لغوه کیدوځخه دستاتلولپاره دهغه زیادت تقدیرضروری ده اوپردی زیادت چونکه دمنصوص علیه صحت موقوفه ده له دی وجه هغه زیادت دمنصوص علیه کلام لپاره شرط ده اوشرط د شی مخکی وی پردغه شی باندی لهذا هغه زیادت به پرمنصوص علیه کلام باندی مخکی وی که ته فکروکړی تاته به دامعلومه شی چی دلته څلورشیان دی (۱) اول داده هغه منصوص علیه کلام چی دده صحت پرهغه زیادت باندی موقوفه ده هغه ته مقتضی (په کسره دضاد) ویل کیږی (۲) هغه زیادت چی پرهغه باندی منصوص علیه کلام موقوفه ده هغه ته مقتضی (په فتحه دضاد) ویل کیږی (۳) دشرع دلالت پردی باندی چی

منصوص علیه کلام بغیرله دغه زیادت درست نه ده اقتضاء ده اوبعض وائی چی دمنصوص علیه کلام دزیادت طلب کول اقتضاء ده اوبعض وائي چی دمقتضی اومقتضی په مینځ کښی نسبت اقتضاء ده ددی دری سره اقوالو تعبیر ببل ببل ده لیکن حاصل دټولو یو ده (۴) هغه حکم ده چی له مقتضی څخه ثابت وی مصنف رحمه الله وائی چی په احکام شرعیه کښی دمقتضی مثال داده چی خاوند خپلی ښځی ته ووائی انت طالقٌ دلته طالق دښځی صفت ده اوصفت تقاضی دمصدر کوی ځکه دصفت صیغی لکه اسم فاعل اسم مفعول صفت مشبه پرمصدر دلالت کوی لکه فعل چی پرمصدر دلالت کوی نوکله چی طالق دښځی صفت وو اوصفت تقاضی دمصدر کوی نوطالق دمصدر تقاضی کوی چی طلاق ده نوکله چی طالق دطلاق یعنی مصدر تقاضی کوی نوانت طالق انت طلاقا ده لهذا نو مصدر اقتضاء ثابت ده.

فوائد : مقدر اومحذوف اومقتضی دری سره غیر منطوق ده یعنی په الفاظو کښی ذکر نه دی داصولیین متقدمین اودشوافع له متاخرینو څخه قاضی ابوزید وائی چی ددوی په مینځ کښی هیڅ فرق نشته اوعلامه فخر الاسلام اوعام متاخرین وائی چی ددوی په مینځ کښی فرق شته هغه داده کوم شی چی شرعاً یالغتاً یاعقلاً دصحت لپاره ثابت وی هغه ته مقدر وائی اوچی لغتاً دصحت لپاره ثابت وی هغه ته محذوف وائی اوچی شرعاً دصحت لپاره ثابت وی هغه ته مقتضی وائی جمیل احمد غفرله ولوالدیه.

وَاذَاقَالَ اَعتِقْ عَبدَکَ عَنِّي بِاَلفِ دَرهمٍ فَقَالَ اَعتَقتُ یقعُ العتقُ عَنِ الامرِ فَیجِبُ عَلَیهِ الاَلفُ وَلَوکَانَ الاَمرُ نوی بِهِ الکَفَارَةَ یقَعُ عَمَّا نَوی وَذٰلِکَ لِاَنَّ قَولُهُ اَعتِقْهُ عَنِّي بِاَلفِ درهمٍ یقتَضِي مَعنِي قَولِه بِعْ عَنِّي بِاَلفٍ ثُمَّ کُن وَکِیلِي بِالاعتِقَاقِ فَاعتِقْهُ عَنِّي فَیثبتُ البَیعَ بِطَرِیقِ الاقتِضَاءِ وَیثبتُ القَبُولُ کَذٰلِکَ لِاَنَّهُ رُکنٌ فِي بَابِ البیعِ.

ترجمه : اوکه یوچاوبل ته وویل ته ستاغلام زماله طرفه په زر روپی آزاد کړه اوهغه وویل ماآزادکړی ده نودآمرله طرفه آزاد ده لهذا پرآمر باندی زر روپی واجب دی اوکه آمر په دی کښی دکفاری نیت کړی وو نوهغه واقع ده چی ده ئی نیت کړی ده اودا له دی وجه چی ددده داقول چی ته دی زماله طرفه دزرو روپو په عوض کی آزاد کړه ددده ددی قول تقاضی کوی چی ته داپر ماخرڅ کړه په زر روپی اوبیازماله طرفه ددده په آزادیدو کښی وکیل ئي زما له طرفه ئی آزادکړه نودلته بیع په طریقه داقتضاء ثابته ده اوقبول په طریقه داقتضاء ثابت ده ځکه دی دباب دبیع رکن ده.

تشریح :مصنف رحمه الله دوهم مثال ذکرکوی او وائی چی که چیری یوشخص بل ته ووائی چی ته ستاغلام زماله طرفه دزورو روپو په مقابل کښی ازاد کړه او هغه ورته وویل ماآزادکړی ده نو غلام دآمرله طرفه آزاد ده او پرآمر باندی زر روپی واجب دی اوکه آمرد غلام په آزادوالی کښی دکفاری نیت کړی وو دانیت ئی هم صحیح ده ځکه چی دآمر قول اعتق عبدک عنی بالف درهم: دبیع تقاضی

کوی نوگواکی ده داسی وویل **بعه علی بالف ثم کون وکیل بالاعتاق فاعتقه علی** ستا غلام پرماخرڅ کړه په زرروپی اوبیا ته زما له طرفه وکیل ئی آزاد ئی کړه او د آمر مذکوره قول له دی وجه دبیع تقاضی کوی ځکه چی دغلام دآزادوالی سره دلازمه ده چی آزاد کونکی به دغلام مالک وی نو دده دا قول **اعتق** ددی تقاضی کوی چی ته یوځل ما دغلام مالک کړه اوبیا ئی زماله طرفه آزادکړه اودملک سبب خوهبه صدقه اوبیع وغیره دی لیکن دلته دبالف درهم په قرینه سره بیع مراددده نو دآمر داقول **اعتق عبدك علی بالف درهم** ددی تقاضی کوی چی اول ځل غلام پر ماپه زرروپی خرڅ کړه او بیا زماوکیل شه اوآزادئی کړه.

اودایادلره کله چی بیع اقتصاءً ثابت شوه لهذادامر داقول **اعتق عبدك علی بالف درهم** مقتضی ده اوبیع مقتضی ده اوپر غلام باندی دآمرملک ثابتول مقتضی (په فتحه) حکم ده حاصل داده چی په دی مثال کښی بیع هغه زیادت ده چی پر هغه باندی صحت دعتق موقوف ده اومصنف رحمه الله په دی قول **ریثبت القبول کذلك** دیو سوال جواب ورکوی

سوال :داده چی دعتق په ضمن کښی مذکوره بیع بی له ایجابه اوقبوله ده او حال داده چی ایجاب اوقبول دبیع ارکان دی باید دابیع صحیح نه شی.؟

جواب :داده چی دلته چی څرنګه بیع اقتضاءً ثابته ده همدارنګه ایجاب او قبول هم اقتضاءً ثابت دی نوکله چی بیع اقتضاءً ثابته وه ددی لپاره دایجاب اوقبول ثبوت اقتضاءً کافی ده په لفظ کی ذکر ته ضرورت نشته.

وَلِهَذَا قَالَ اَبُوْيوسف رحمه الله اذاقال اَعتق عَبدَكَ عَنِّي بِغَيرشي ء فَقَالَ اَعتَقتُ يقَعُ العِتقُ عَن الامر وَيكُونُ هَذَا امقتضياللهبة وَالتَّوكيل وَلَايحتاج فِيه الي القبض لِاَنَّهُ بِمَنزَلَة القَبُول في بابِ البَيعَ وَلكنَا نَقُولُ القَبولُ رُكنٌ فِي بَابِ البَيعِ فَاذَا اثبَتنَا البيعَ اقتضاءً اثبَتنَا القَبُولَ ضَرورةً بخلاف القَبض في بَابِ الهبَة فَاِنَّهُ لَيسَ بِركن في الهبة ليكونَ الحُكمُ باالهبَة بَطريق الا قتضاءحُكمًا باالقبض.

ترجمه :او له دی وجه امام یوسف وائی که یو شخص بل ته وویل چی ته زماله طرفه ستا غلام بی له عوضه آزاد کړه او هغه وویل ماآزاد کړی ده اودا غلام دآمر له طرفه آزاد ده او داکلام دهبی او توکیل تقاضی کوی اوپه دی کښی دقبض ضرورت نشته ځکه قبض په مرتبه دقبول کښی ده په باب دبیع کښی لیکن مورږ جواب ورکوو چی قبول په باب دبیع کښی رکن ده نوکله چی بیع اقتضاءً ثابته شوه نو دقبول ضرورتًا ثابت شو او په باب دهبی کښی قبض داسی نه ده یعنی رکن نه ده چی په طریقه داقتضاء دهبی ثبوت دقبض حکم شی.

تشریح :حضرت امام ابو یوسف رحمه الله وائی لکه څرنګه چی ددی قول :**اعتق عبدك علی بالف درهم** په جواب کښی په اعتقت ویلو سره غلام آزدپری او داکلام دبیع او دقبول دبیع مقتضی ده همدارنګه که

یوسړی بل ته ووائی اعتق عبدک عنی بغیرشی ء ته ستاغلام زماله طرفه بی له عوضه آزادکړه او مخاطب په جواب کښی ورته وائی اعتقت په دی صورت کښی هم غلام دآمر له طرفه آزادیږی او هبه اوتوکیل اقتضاءً ثابتیږی نومطلب ئی داده هب لی عبدك ثم کن وکیلی بالاعتاق ته ما ته ستا غلام هبه کړه اوبیاته زماله طرفه وکیل ئی آزادئی کړه حضرت امام ابویوسف رحمه الله وائی چی دهبی داتمام لپاره او په دی سره دملک دثبوت لپاره که څه هم داشرط ده چی موهوب له به موهوب شی قبض کوی لیکن لکه څرنګه چی په بیع کښی قبول اقتضاءً ثابت ده دارنګه په هبه کښی قبض هم داسی حیثت لری لکه په بیع کښی قبول لهذلکه څرنګه چی په اقتضاءً ثابت شوی بیعه کښی قبول اقبضاءً ثابت ده اوپه دی سره آمرته ملک ثابت شو او بیا دده له طرفه غلام آزادشو هم دارنګه په اقتضاءً ثابت شوی هبه کښی دموهوب قبض اقتضاءً ثابت ده اوپه دی سره موهوب له ته ملک ثابت ده او دده له طرفه غلام آزادده مصنف رحمه الله دطرفین له طرفه امام ابویوسف ته جواب ورکوی چی قیاس دقبض پر قبول باندی صحیح نه ده ځکه قبول په ضمن ربیع کښی ثابت ده اوقبض په ضمن دهبی کښی ثابت نه ده وجه ئی داده چی قبول دبیع رکن ده اوشی بغیر له رکنه نشی موجودیدای لهذا کله چی اقتضاءً بیع ثابته شوه ددی په ضمن کښی قبول هم ثابت شونو کله چی قبول ثابت شو بیع منعقده شوه اوبیع چی منعقده شوه نوآمر دغلام مالک شو چی ملک ثابت شونو دآمر له طرفه غلام آزاد شواوقبض دهبی لپاره رکن نه ده بلکه شرط ده او شرط خوله شی څخه خارج وی نو کله چی شرط خارج ده لهذا قبض په ضمن دهبی کښی نشی ثابت کیدای نو چی دموهوب له قبض ثابت نه شو نود موهوب (غلام) مالک هم نه شو او چی دموهوب مالک نه شو نو موهوب دموهوب له (آمر)له طرفه آزادنه ده بلکه دمامورله طرفه آزاد ه حاصل داده چی دقبض او قبول په مینځ کښی فرق شته نوکله چی ددوی په مینځ کښی فرق شته نو دیوه قیاس پربل باندی صحیح نه ده لیکن دلته یو سوال کیږی.

سوال :لکه څرنګه چی دشی وجود پر رکن موقوف ده همدارنګه ئی وجود پر شرط هم موقوف ده نولکه څرنګه چی دبیع په ضمن کښی قبول ثابت ده دارنګه دهبی په ضمن کښی قبض هم ثابت ده

جواب: داده چی هبه قولی شی ده او قبض فعلی او حسّی شی ده فعل او حسّی شی دقولی تابیع کول صحیح نه ده له دی وجه قبض په ضمن دهبی کښی نشی ثابت کیدای..

وَحُكمُ المُقتضي اَنَّهُ يثبتُ بطَريق الضَّرورة فيُقدَّرُ بِقَدرِ الضَّرُورَة وَلهذا قُلنَا اذَا قَالَ اَنتِ طَالقٌ وَنَوي بِه الثلث لَا يصحُّ لاَنَّ الطَّلاقَ يقدَّرُ مَذكوراً بطريقٍ لَا قِيضاءفيُقدَّ رُ بِقَدرِ الضَّرُورَةِ وَالضَّرُودةُ تَرتَفِعُ بِالوَاحِد فيُقدَّ رُ مَذكوراً في حَقِّ الوَاحِد.

ترجمه :اودمقتضی حکم داده چی هغه په طریقه دضرورت ثابتیږ لهذا په اندازه دضرورت مقدردده او له دی وجه موږ وایو چی که یو سړی وویل انت طالق او په دی سره ئی ددی طلاقه مراددونه ده

صحیح څکه طلاق په طریقه داقتضاء سره ثابت ده لهذا باید په قدر دضرورت اراده کړشی او ضرورت په یوه طلاق پوره کیږی باید په حق دیوه کښی فرض کړشی.

تشریح :مصنف رحمه الله وائی چی مقتضی ضرورةً ثابته ده یعنی دکلام دصحت لپاره ثابته ده اودا خبره منل شوی ده چی کوم شی چی ضرورةً ثابت وی هغه په قدردضرورت ثابت ده لهذا مقتضی ثبوت به هم په قدر دضرورت وی یعنی له مقتضی څخه به دومره اندازه ثابتیږی چی ضرورت په پوره کیږی دی قاعدی ته په پام لرنه سره مورږ وایو که خاوند خپلی ښځی ته وویل انت طالق او مرادئی دری طلاقه وو په دی سره صرف یو طلاق واقع کیږی څکه له انت طالق څخه چی کوم طلاق ثابت ده هغه اقتضاءً ثابت ده لهذا طلاق باید په اندازه دضرورت ثابت شی او ضرورت چونکه په یوه طلاق پوره کیږی څکه مورږ وایو چی په دی قول سره یو طلاق واقع کیږی نو دلته پر ښځه باندی یو طلاق وقع ده.

وَعَلَى هَذَا يخرجُ الحُكمُ في قوله انْ اكلتُ وَنَوى به طعامًا دُونَ طَعَام لايصحّ لأنّ الأكلَ يقتضي طَعَامًا فكَانَ ذَالكَ ثابتًا بطريق الاقتضاء فيُقدّرُ بِقَدرِ الضّرُورة والضّرورةُ تَرتَفعُ بِالفَرْدِ المُطلَقِ وَلاَ تَخصيصَ في الفَرْدِ المُطلَقِ لأنّ التّخصيصَ يعتَمدُ العُمُومَ.

ترجمه :اوبنا پردی باندی راوزی حکم ددی قول ؛ان اکلت ؛ اوله دی څخه مراد بعض خورک وی او بعض نه وی دانیت ئی صحیح نه ده څکه چی لفظ داکل دخوراک دشی تقاضی کوی نو دخوراک شی په طریقه داقتضاء ثابت ده لهذا دلته خوراک په اندزه دضرورت اخستل کیږی اوضرورت په مطلق سره پوره کیږی اوپه فرد مطلق کښی تخصیص نشته څکه تخصیص اعتماد پر عموم لری.

تشریح :مصنف رحمه الله وائی چی مقتضی په اندازه دضرورت ثابته وی ددی قاعدی پر بنا دان اکلت حکم معلومیږی په دی طریقه که سړی ووایل ان اکلت فعبدی حرٌ که ماخوراک وکی زما غلام آزاد ده او حال داوو چی قسم کونکی یوخاص شی مراد وو مثلا ډوډی ئی مراد وه داحناف په نزد دانیت صحیح نه ده بلکه دهرشی په خوړلو سره حانث کیږی یعنی غلام ئی آزادیږی او دامام شافعی په نزد دیانتهً دده دنیت تخصیص جائزده یعنی که ئی ان اکلت فعبدی حرٌ ووایل اومراد ئی ډوډی وه دانیت ئی دیانتهً (فیمابینه وبین الله)معتبر ده لیکن قضاءً معتبر نه ده یعنی قاضی به ئی تصدیق نه کوی دامام شافعی دلیل داده چی اکل فعل متعدی ده اودفعل متعدی لپاره مفعول ضروری ده که لفظاً وی اوکه تقدیراًوی نو کله چی داسی شونوله اکلت ورسته شی اویا طعام مقدرده او دادواړه عام دی په عام کښی دتخصیص نیت کول جائز ده لهذا دحالف دخاص خورک دایراده کولونیت صحیح ده لیکن چونکه په داسی نیت کولو پرحالف باندی څه تهمت ویل کیدی په دی طریقه چی قسم ئی کړی ده اودخفت لپاره داووائی چی زمانیت فلانی شی ده .نو څکه قضاءً دده تصدیق نه کیږی داحناف دلیل داده چی له ان اکلت ورسته لفظ دشی او طعام مقدرنه ده بلکه مقتضی ده

یعنی اکل دطعام تقاضی کوی لهذا طعام په طریقه داقتضاء ثابت ده اومخکی داخبره یا ده شوه چی مقتضی په قدر دضرورت ثابت وی اوضرورت په فردمطلق سره پوره کیږی اوپه مطلق کښی تخصیص نشی کیدای ځکه تخصیص هلته کیږی چی عموم وی اود مقتضی لپاره عموم نه وی لهذا چی فرد مطلق مقتضی ده په دی کښی تخصیص نه ده جائز نو چی په مقتضی کښی تخصیص نه کیږی نو دتخصیص نیت کول هم صحیح نه ده حاصل داده چی که چاه داقول ان اکلت فعبدی حرٌ وکړ اونیت ئی یوخاص خورک وو دانیت صحیح نه ده بلکه حالف دخوراک په هرشی سره حانث کیږی.

سوال: کله چی طعام مقتضی شومورد امنو چی په هغه کښی عموم نشته او تخصیص ئی هم له دغی وجه جائز نه ده لیکن مطلق خوده او دمطلق تقیید جائز ده لهذا باید په مخصوص طعام سره مقید کول جائز شی چی داجائز شو نو دخاص طعام نیت کول هم جائز ده.

جواب: داده چی دطعام بعض انواع متعین کول یا بعض افراد متعین کول تخصیص ده تقیید نه ده مثلا چی رجال ذکر شی اوله هغه څخه خاص قوم مرادکول مثلا قریش اویا تمیم داتخصیص ده تقیید نه ده ځکه تقیید دی ته وائی چی په یوشی کښی یو زیادت وصف معتبر کړی مثلا په رجل کښی صفت دعلم معبرکول.

وَلَو قَالَ بَعدَ الدُّخُول اعتَدّ وَنوى به الطَّلَاق فَيقعُ الطَّلَاقُ اقتضَاءً لَانّ الاعتدَادَ يقتَضي وُجُودَ الطَّلَاق فيقدّرُ الطَّلَاقُ مَوجُودًا ضَرُورَةً وَلهَذَاكَانَ الوَاقِعُ بِه رَجعيا لَانّ صِفَةَ البَينُونَة زَائدَةٌ عَلَي قَدرِ الضَّرُورَة فَلَايَثبُتُ بطَرِيق الاقتضَاء وَلَا يقعُ الَّاواحدٌ لمَا ذَكَرنَا.

ترجمه: اوکه یوچاه له خپلی ښځی سره جماع وکړه اوبیائی ورته وویل اعتدی اوپه دی سره ئی نیت دطلاق وو نو اقتضاءً طلاق واقع ده ځکه اعتداد (عده شمیرل) دطلاق دوجود تقاضی کوی نو ضرورةً طلاق مقدرده او له دی وجه په دی سره رجعی طلاق واقع کیږی ځکه چی دبینونت صفت پراندازه زیات ده نو بنیونت په طریقه داقتضاء ثابت نه ده اوطلاق صرف یوواقع ده دهغه دلیل په وجه چی مورد ذکرکی.

تشریح: ددی اصل چی مقتضی په قدر دضرورت ثابت وی پر بنا مصنف رحمه الله وائی که یوشخص له خپلی ښځی سره جماع وکړه ورسته ئی ورته وویل اعتدی (ته عده شماره) اوپه دی لفظ سره دده مراد طلاق وو نوپه دی سره اقتضاءً یوطلاق واقع کیږی له دی وجه چی داعتدی معنی شمیرل ده په دی کښی څواحتماله شته دااحتمال هم لری چی کیدای شی دده مراداوی چی دخدای ﷻ درکړشوی نعمتونه شمار کړه اودااحتمال هم شته چی دده مراد داوی چی حیض یعنی عده شمارکړه نوکله چی دخاوند مراد دوهمه معنی وه نو مذکوره ابهام پورته شو او دعدی دشمیرلو امر معلوم شو او دعدی شمیرل تقاضی دطلاق کوی لهذا په لفظ داعتدی سره اقتضاءً طلاق ثابت ده او دااصل مخکی یا دشو چی مقتضی په قدردضرورة ثابتیږی لهذا دلته هم طلاق په قدرد

ضرورت ثابت ده او ضرورت چونکه په یوه رجعی طلاق پوره کیږی نو په دی کلام سره پر مدخول بها ښځه باندی یورجعی طلاق واقع ده له دی وجه مصنف رحمه الله وائی چی صفت دبینونت تر مقدار زائد شی ده او اقتضاءً ثابت نه ده او تر یوه زیادت طلاق هم چونکه تر مقدار زائد وو لهذا دا هم په طریقه داقتضاء ثابت نه دی.

فصلٌ فی الآمر

فصلٌ فِي الأَمرِ اَلآمرُ فِي اللُّغَةِ قَولُ القَائِلِ لِغَيرِهِ افعَل وَفِي الشَّرعِ تَصَرُّفُ اِلزَامِ الفِعلِ عَلَي الغَيرِ.

ترجمه : دا فصل په بیا ن دامر کښی ده امر په لغت کښی قول دقائل ده وه بل ته افعل اوپه شریعت کښی الزام دفعل ده پر بل باند ی.

تشریح : پردی فصل باندی یوسوال کیږی.

سوال : امر او نهی دواړه له قبیلی دخاص څخه دی باید په فصل دخا ص کښی ذکر شوی وای

جواب : داده چونکه پر دوی دواړو اکثره مسائلی شرعیه موقوفه دی له دی وجه دوی دکتاب الله له اهم مبا حثو څخه دی او اهم مبا حث والی ددی مقتضی ده چی په مستقلو فصلو کښی ذکر شی نو په دی وجه یه څانته فصل کښی ذکر شول اوپه ذریعه دامر چی کوم شی مطلوب ده هغه عدمی ده او وجود ی چونکه أپر عدمی مقدم ده لهذا دلته هم امر مقدم کړشو پر نهی باندی دوهمه وجه داده چی قول موجود ات په کلمه دکن پیدا شوی دی او کلمه دکن امر ده لهذا داخبره ثابته شوه چی دامر ظهور په اعلی مرتبه کښی ده لهذا پرنورو مراتبو باندی مقدم شو.

مصنف رحمه الله دامر دوه تعریفه ذکر کوی یو لغوی اوبل شرعی لغوی تعریف داده **قول القائل لغیرہ افعل** یعنی دقائل قول په افعل سره وغیر ته امرده دلته دقول لفظ دمصدر په معنی سره نه ده بلکه داسم مفعول أپه معنی سره ده څکه امر دلفظ له اقسامو څخه ده اولفظ مقول وی قول نه وی نو کله چی داسی شوه نو قول په معنی دمقول سره ده دمصدر په معنی سره نه ده اولفظ د **قول** دامر په تعریف کښی په مرتبه دجنس کښی ده هر لفظ ته شا مل ده او **قول القائل** اول فصل ده په دی سره هغه صیغه خارجه شوه چی په هغی سره خطاب څان ته وی لکه په دی مثال کی **ولنحمل خطایاکم** په دی سره څان ته خطاب کول مقصود نه غیر ته خطاب کول مقصود نه ده **افعل** دریم فصل په دی سره نهی اودامر غائب تولی صیغی خارج شوی **تصرف الزام الفعل علی الغیر** دتصرف اضافت والزام ته بیانی ده مطلب داده چی امر پرغیر باندی دتصرف نوم ده یعنی پرغیر باندی دفعل لازمولونوم ده اوپه تعریف کښی لفظ **فعل** دژبی وفعل اودنورو اندامودواړوفعل ته شامل ده لکه څنګه چی دامر داتعریف مامور به قول ته هم شامل ده لکه **قائم**

مانیسی من القرآن اوماموربه فعل ته هم شامل ده لکه الهیر الصلوٰة اوپه علی الفور قید سره نذر خارج شوځکه نذر هغه شی ده چی دده په ذریعه سره پرځان فعل لازمیږی نه پرغیر باندی دامر پر شرعی تعریف باندی یوسوال کیږی.

سوال :که یوسړی خپل واحب الاطاعت غلام ته وویل ارجیت علیك ان تفعل کذاطلبت منك فعل کذا په دی عباراتوسره پرغیر باندی فعل لازمیږی لیکن شرعاً دی عباراتوته امر نه ویل کیږی.

جواب : داده چی په تعریف کښی الزام دفعل څخه مطلق فعل مراد نه ده بلکه هغه فعل چی په صیغه دافعل سره وی اوداموږ څخه وایو چی دامر په لغوی تعریف کښی دافعل قید ذکر ده اودامثل شوی خبره ده چی معنی لغوی په معنی شرعی کښی محفوظ وی لهذا چی په معنی لغوی کښی افعل قید ذکر ده په معنی شرعی کښی هم ملحوظ ده نوداسی معلومه شوه چی امر هغه الزامی فعل ته ویل کیږی چی دافعل په ذریعه سره وی اوکوم فعل چی افعل په ذریعه سره نه وی هغه ته امر نه ویل کیږی دامر متعلق پنځه قسمه دمسائلودی (۱) نفس امراودده دموجب بیان (۲) ماموربه (۳) مامورفیه یعنی زمانه (۴) مامور یعنی مکلف (۵) امر څخه دامر لپاره یوداسی شخص وجود ضروری ده چی له هغه څخه امر صادریږی اویل ددی اسی شی وجود ضروری ده چی امر واجب کوی یعنی ماموربه دریم ددی اسی شی وجود ضروری ده چی پر هغه باندی امر واجب وی یعنی مامور ځلورم ددی اسی زمانی وجودضروری ده چی په هغه کښی ماموربه واقع کیږی اوپنځم امر ده اودده موجب ده.

وَذَكَرَ بَعضُ الأئمّة أنّ المُرادُ بِالامرِ يختَصُ بهذه الصّفة وَاستَحَالَ أن يكُونَ مَعنَاهُ أنّ حَقِيقَةُ الأمرِ يختَصُ بهذه الصّيغة فَانّ الله تَعالي مُتَكلّم في الأزَلِ عندَنَا وَكَلامُهُ أمرٌ ونَهي وَاخبَارٌ وَاستخبَارٌ وَاستحَالَ وُجُودُ هَذه الصّيغة في الأزَلِ وَاستَحَالُ أيضاً أن يكونَ مَعنَاهُ أنّ المُرادَ بالأمرِ للامرِ يختَصُ بهذه الصّفة فَانّ المُرادَ للشّارع بالامرِ وُجُوبُ الفعلِ عَلَي العبد وَهُوَ معني الابتلاء عندنَا وَقَدْثَبَتَ الوُجُوبُ بِدُونِ هَذه الصّفَة أليسَ أنّهُ وَجَبَ الايمَانُ مَن لَم تَبلُغهُ الدّعوَةُ بِدُونِ وُرُودِ السّمع قالَ أبوحنيفه رحمه الله لَولَم يبعَث اللهُ تَعالي رَسُولاً لَوَجَبَ عَلَي العُقَلاءِ مَعرفَتُه بعُقُولهم فَيحمَلُ ذَالكَ عَلي أنّ المُرادُ بالامرِ يختَصُ بهَذا الصّيغة في حَقّ العَبد في الشّرَعيَات حَتّي لايَكُونَ فعل الرّسُولِ بمَنزلَة قوله افعل وَلايلزَمُ اعتقَادُ الوُجُوب وَالمُتَابَعَةُ في أفعَاله عَلَيه السّلامُ انّمَا تَجبُ عندَ المَواظَبَة وَانتفاء دَلَيل الاختصَاص.

ترجمه : بعض ائمه وو ذکر کړی دی چی له امره څخه چی کوم شی مراد (یعنی وجوب) ده هغه دافعل تر صیغی پوری خاص ده اودامحاله ده چی دامر حقیقت (یعنی طلب دفعل) دی دافعل ترصیغی پوری خاص کړشی ځکه الله تعالی زموږ په نزد په ازل کښی متکلم ده اوددده کلام امر،نهی ، اخبار، استخبار، ده اوددی صیغی وجود په ازل کښی محاله ده اوداهم محاله ده چی

معنی ئی داشی چی له امر چی دآمر کوم شی مراد ده هغه دافعل ترصیغی پوری خاص ده څکه له امر څخه دشارع مراد وجوب دفعل ده پربنده باندی اوزمور په نزد وجوب دفعل دابتلاء په معنی سره ده اووجوب دفعل بغیره له دغی صیغی په بل شی سره هم ثابیتیږی ایا ایمان بی وروده دسمع پرهغوخلکو نه ده واجب چی هغولره دعوت داسلام نه وی رسیدلی امام ابوحنیفه وائی که الله ﷻ یورسول هم نه وای رالیږلی نوپرعقلاء باندی دعقل په ذریعه دده پیژندل واجب وؤ نودبعض ائمه داقول پردی باندی محمول کیږی چی له امر څخه کوم شی مراد (یعنی وجوب) ده هغه خاص په دی صیغه پوری په احکاموشرعیه وو کښی په حق دبنده کی ده حتی چی درسول فعل دده دقول ؛ افعلو ؛ په مرتبه کښی نه ده اوپه فعل درسول باندی اعتقاد لازم نه ده اودرسول الله ﷺ دافعال لومتابعت هغه وخت واجب ده چی پر هغه درسول همیشتوب وی اودلیل داختصاص موجود نه ده.

تشریح : له بعض ائمه څخه مراد علامه فخر الاسلام بزدوی اوشمس الائمه سرخسی مصنف رحمه‌الله ددی نوم ذکر کوی اوپه بعض ائمه سره ئی تعبیر کوی وائی چی بعض ائمه داقول کوی چی له امر څخه چی کوم شی مراد یعنی وجوب ده هغه خاص ده ترصیغی دافعل پوری یعنی وجوب صرف په صیغه دافعل سره ثابت ده له دی نه بغیر په بل شی سره نه ثابیتیږی مصنف رحمه‌الله دبعض ائمه وو پردی قول دوه سواله کوی.

اول سوال : په دی عبارت سره کوی **واستحال ان یکون معناه** حاصل ئی داده چی بعض ائمه که له دی قوله **ان المراد بالامر بمقتض هذا الصیغه** مراد داوی چی حقیقت یعنی طلب دفعل خاص ده په دی صیغه پوری نودامطلب بالکل محال ده څکه داهل سنت والجماعة په نزد الله ﷻ په ازل کښی متکلم ده یعنی ده ته وصف دکلام په ازل کښی ثلابت ده اودالله ﷻ کلام امر ، نهی ، اخبار ، اواستخبار ده نودحقیقت دامر خاص کول په صیغه دافعل پوری دامعنی ورکوی چی داصیغه په ازل کښی موجوده ده څکه په ازل کښی دالله ﷻ توصف په کلام سره اودمتکلم والی مطلب داده چی ده په ازل کښی دفعل طلب کړی ده اوتاسو وایاست چی حقیقت دامر یعنی طلب دفعل بغیر دافعل دصیغی نه موجودیږی لهذا دصیغی دافعل وجود هم په ازل کښی ضروری ده اوحال داده چی په ازل کښی نه ده افعل صیغه موجوده ده اونه بله صیغه موجوده څکه صیغی له حروفو او اصواتو څخه دمرکبوالی په وجه حادث دی او ازل چونکه له حدوث سره منافی ده لهذا کوم شی چی حدیث وی هغه ازلی نه ده نودحقیقت دامر دافعل ترصیغی پوری له تخصیص ورکولو سره دالازمه ده چی افعل صیغه دی په ازل کښی موجوده وی اوحال داده چی دامحاله ده اوکوم شی چی مستلزم محال لره وی هغه په خپله هم محال ده له دی وجه دحقیقت تخصیص ورکول ترصیغی دافعل پوری دامحاله ده حاصل داده چی دبعض ائمه وو دعبارت **ان المراد بالامر بمقتض هذا الصیغه** دامطلب چی حقیقت

دامر اوطلب دفعل په صیغه دافعل پوری خاص ده داغلط ده او ددی جواب مصنف رحمه الله نه ده ذکرکړی.

دوهم جواب : مصنف رحمه الله په دی عبارت سره ذکر کوی ؛ واستحال ابداً؛ حاصل ئی داده که دبعض ائمه وو دمذکوره قول مطلب داوی چی په امر سره چی دشارع کوم شی مرادوی هغه خاص ده په صیغه دافعل پوری یعنی دشارع مراد صرف په صیغه دافعل سره حاصلیږی په بله صیغه سره نه حاصلیږی دامطلب بیانول هم غلط ده ځکه که امر څخه مراد دشارع وجوب دفعل ده پرعبد باندی یعنی شارع چی کله امر کوی مرادئی داوی چی دا فعل پربنده باندی واجب ده او مصنف رحمه الله دجملی معترضی په طریقه سره وویل چی زموږ په نزد وجوب دفعل پربنده باندی ابتلاء اوتکلیف ده ځکه صاحب شریعت چی کله بنده په یو فعل کولو سره مکلف کړی دهغه ازمانیه کوی په دی طریقه چی که دافعل وکړی په بدل کښی ئی ثواب ورکول کیږی اوکه ئی نه وکړی عذاب ورکول کیږی غرض داده چی دشارع مراد له امر څخه پربنده وجوب دفعل ده لیکن موږلیدلی دی چی وجوب دفعل بغیر دد غی صیغی هم ثابیتیږی لکه یوځوک چی تول وخت په غره کښی اوسیږی اودوخت نبی راوړل شوی پیغام ده ته نه ورسیږی پردغه شخص ایمان راوړل واجب ده په دی شرط چی دغورا وفکر کولو وخت پیدا کړی اوددی خبری تائید دحضرت امام ابوحنیفة په قول سره هم کیږی امام صاحب وائی چی که بالفرض الله ﷻ یورسول هم نه وائی رالیږلی نوپرعاقلانوباندی دخپل عمل په وجه ایمان راوړل واجب ده یعنی الله ﷻ په مخلوق کښی په غورا وفکر کولو سره پرده ایمان واجب ده دحضرت شیخ الهند رحمه الله شعرهم دی ته اشاره کوی.

انقلابات جهان وامط رب هي سن لو= هرتغيرس صدا آل هي فافهم فافهم.

ترجمه : په دنیاکښی راتلونکی تغیرات واعظین درب دی غوږ ورته ونیسه له هرتغیر څخه آواز راځی ته فکر وکړه فکروکړه.

حاصل داده چی داخبره ثابته شوه چی وجوب په صیغه دافعل پوری خاص نه ده افعل دصیغی نه بغیر په بل شی سره هم وجوب ثابیتږی لکه لږ څه وړاندی چی موږ دایمان وجوب بغیر له ورد دسمع او بغیر له صیغی دا فعل ثابت کړ نو کله چی داسی شونو داخبره څنګه صحیح ده چی دآمر چی له امر څخه کوم شی مرادوی هغه په صیغه دافعل پوری خاص ده.

مصنف رحمه الله په دی قول فیصل ذالك سره ددی سوال جواب ورکوی دی وائی چی دبعض ائمه قول پر دی محمول ده چی مراد دامر خاص ده په صیغه دافعل پوری په احکامو شرعیه کښی په حق دبنده کی اودعقائداوشارع په حق کښی په دی صیغه پوری خاص نه ده یعنی شارع دیوشی په واجبوالی کښی دی صیغی ته ضرورت نه لری اونه مسائل اعتقادیه مثلاً دایمان وجوب دی صیغی ته ضرورت لری غرض داده چی مصنف رحمه الله په دی جواب سره داثابته شوه چی په احکامو شرعیه وو

کی په حق دبنده کی دامر مراد یعنی وجوب په دی صیغه پوری خاص ده بغیر له دی صیغی په بل شی سره وجوب نه ثابتیږی لهذا فعل درسول د ؛ افعلوا ؛ په مرتبه کښی نه دی یعنی لکه څرنګه چی په قول درسول سره وجوب ثابیتیږی په فعل درسول سره داسان اثبات دوجوب نه کیږی اوپه قول درسول چی کوم وجوب ثابت ده پرهغه باندی اعتقاد کول لازم نه ده مصنف رحمه الله په دی تفصلی تقریر سره دی ته اشاره کوی چی په فعل درسول سره وجوب ثابیتیږی اوکه نه ؟

داحنافو مذهب : داده چی په فعل درسول سره وجوب نه ثابیتیږی البته بعض شوافع اومالکیه داوائی چی په فعل درسول اوقول درسول دواړو سره وجوب ثابیتیږی ددوی دلیل داده چی په دغزوه خندق په موقع کښی آنحضرت ﷺ قضاء شوی لمنځونوپه ترتیب سره اداء کړاوبیائي صحابه کرام رضی الله عنهم ته وویل اصلوکما رأیتمونی اصلی داسی لمونځ وکړی لکه ماچی اداکړی اوتاسی ولیدی دلته نبی کریم ﷺ دخپل فعل په متابعت سره تصریح وکړه لهذا دا خبره ثابته شوه چی دآنحضرت ﷺ دافعالو متابعت واجب ده نوداهم معلومه شوه چی په فعل دنبی کریم ﷺ باندی وجوب ثابیتیږی

زمونږ جواب : زمونږ له طرفه دوی ته جواب داده چی په دی حدیث کښی دقضائی لمونځو اداء په ترتیب سره په صیغه دامر داصلی سره واجب ده نه په فعل درسول الله ﷺ سره ځکه که فعل دنبی کریم ﷺ دوجوب لپاره کافی وائی نونبی کریم ﷺ به داصولو په صیغه امر نه وای کړی لهذا دنبی کریم ﷺ داصلوویل ددی داثبات کوی چی فعل دنبی کریم ﷺ دوجوب لپاره کافی نه ده.

داحناف دلیل : زمونږ دلیل داده چی یوځل نبی کریم ﷺ دلمانځه په دوران کښی خپلی چپلی وه استلی ده چی وه کتل صحابه کرامو هم خپلی چپلکی وه استلی چی له لمانځه ځخه فارغه شول نبی کریم ﷺ ددوی دمنع کولولپاره وویل چی تاسوولی چپلکی وکښلی ؟

صحابه کرامو ورته وویل مونږ تاته وکتل ده مبارک ورته وویل ماته جبرائیل علیه السلام راغی او هغه ماته وویل چی ستا پرچپلکو باندی نجاست ده ځکه ماوکښلی تاسوفکر وکړی دنبی کریم ﷺ دفعل اطاعت واجب وائي نونبی کریم ﷺ ولی صحابه کرام منع کول لهذا دامنع پردی دلالت کوی چی په فعل دنبی کریم سره وجوب نه ثابیتیږی.

والبتابعت فی افعاله په دی سره دیوسوال جواب کیږی.

سوال : که فعل درسول موجب نه وائی لکه احناف چی وائی نوباید درسول ﷺ په افعالو کښی بلکل متابعت واجب نه شی اوحال داده چی مونږلیدلی چی په ډیرو افعالوکښی متابعت واجب ده ؟

جواب : جواب داده چی د آنحضرت ﷺ چی دمطلق فعل اطاعت واجب نه ده بلکه په هغو افعالوکښی واجب ده چی پرهغوباندی نبی کریم ﷺ همیشتوب کړی وی اوکله کله ئی پرینښی وی اوهغه افعال دده خصوصیت نه وی مثلاً لکه ترخلورزیاتوښځو سره واده کول اوتهجد وجوب دنبی کریم ﷺ خصوصیت ده.

فَصلٌ اختَلَفَ النَّاسُ فِي الأَمرِ اَلمُطلَقِ اَي المُجَرَّدُعَنِ القَرِينَةِ الدَّالَّةِ عَلَي اللُّزُومِ وَعَدَمِ اللُّزُومِ نَحوقَولِه تَعَالي وَاذَا قُرِئَ القُرانَ فَاستَمِعُو لَهُ وَانصتُوا لعلكُم تُرحَمُونَ وَقَولِه تَعَالي وَلاَ تَقرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّلِمِين.

ترجمه : په امر مطلق کښی دعلماء اختلاف ده یعنی دهغه امر په موجوب کښی چی پر لزوم او یاپرعدم لزوم دلالت کونکی قرینی څخه خالی وی لکه دالله ﷻ قول کله چی قرآن ویل کیږی غوږ ورته وه نیسی اوخاموش کښینی پرتاسوبه خدای ﷻ رحم وکړی اودالله ﷻ داقول دی درختی ته مه نژدی کیږی اوکه داسی نه وی له ظالمانو څخه به شی.

تشریح : مصنف رحمه الله وائی چی په امر مطلق کښی اختلاف ده یعنی هغه امر چی له داسی قرینی څخه خالی چی هغه پرلزوم اوپرعدم لزوم دلالت کوی لکه دمذکور عبارت په اول آیت کښی ؛ اسمعوا والصتوا دامر په صیغو کښی داسی قرینه نشته چی پرلزوم اویاعدم لزم دلالت کوی په دوهم آیت کښی ؛ ولاتقربا؛ مقابل ؛د اجتنبا؛ دامر صیغه ده هم له مذکوره قرینی څخه خالی ده یعنی که په امر کی داسی قرینه نه وه چی پروجوب یاعدم وجوب دلالت کوی ددا سی امر په موجوب کی اختلاف ده چی ایا ددی امر موجوب څه شی ده ؟

بعض حضرات وائی ددا سی امر موجوب ندب (استحباب) ده دندب تعریف داده چی ندب هغه شی ده چی فعل اوترک فعل ئی دواړه جائز وی مگر فعل ئی راجح ده اوترک ئی مرجوح ده ددوی دلیل داده چی امر دطلب لپاره ده اوپه طلب جانب دفعل پرترک باندی ترجح ورکول ضروری ده اوترجح ادنی درجه ندب ده لهذا ندب دامر موجوب ده ددی دتائید قرآن هم کوی لکه په دی آیت کښی والذین یبتغون الکتاب مماملکت ایمانکم فکاتبوهم ان علمتم فیهم خیرا هغه خلک چی له خپلومینځواو مریانوسره کتابت کول غواړی نوکه تاسوپه دوی کښی خیر وویني مکاتب ئی کړی په دی ځای کښی دمکاتبت امر دندب لپاره ده حاصل داده چی دا آیت پردی دلالت کوی چی دامر موجب ندب ده او بعض حضرات داوائی چی دامر موجوب اباحت ده اباحت دفعل اوترک جوازته ویل کیږی اودیوه پربل ترجح نه وی ددی دلیل داده چی امر دطلب دفعل لپاره راځی اودطلب مقصد داده چی ددی فعل اجازه شته حرام نه ده اوددی ادنی درجه اباحت ده ځکه په اباحت کښی دفعل دکولو اجازه وی اوهغه فعل حرام نه وی نومعلومه شوه چی دامر موجوب اباحت ده اوددی تائید دالله ﷻ په دی قول سره کیږی واذاحللتم فاصطادوا ځکه په دی آیت کښی له احرام نه دوتلو وروسته دښکار امر شوی ده اوپردی باندی دټولواتفاق ده چی ښکار کول مباح ده واجب اومندوب نه ده له دی آیت څخه معلومه شوه چی دامر موجوب اباحت ده.

اودبعض په نزد په موجوب دامر کی دوجوب اوندب په منبئ کښی اشتراک لفظی ده یعنی امر وجوب ته هم وضع شوی ده اوندب ته هم وضع شوی ده اودبعض په نزد دوجوب اوندب په مینځ کښی اشتراک معنوی دامر موجوب ده یعنی دامر صیغه دطلب دفعل لپاره وضع ده اوهغه طلب کله وجوباً وی اوکه ندباً وی.

اودبعض په نزد په موجوب دامر کښی دوجوب اوندب اواباحت دری سره وو اشتراک لفظی ده یعنی دری سره دامر حقیقی معنی دی اودبعض په نزد ددری سره وو په مینځ کښی مشترک معنوی ده ځکه امر داذن لپاره وضع شوی ده اواذن دری سره وو ته شامل ده اودبعض په نزد دامر په موجوب کښی توقف ده ځکه امر په یویشت (۲۱) معانی وو باندی راځی (۱) وجوب لپاره لکه اقیموا الصلوٰة (۲) ندب لپاره لکه فکاتبوهم ان علمتم فیهم خیراً (۳) داباحت لپاره لکه حللتم فاصطادوا (۴) دتهدید (یعنی یوچاته په غضب سره خطاب کول) لکه اعملوا ماشئتم (۵) دتعجیزلپاره (یعنی دیوچاعجزښکاره کول) لکه فاتوبسورة (۶) دارشادلپاره (یعنی ددینوی مصالحوته په پام لرنه سره لارښوونه کول) لکه واشهدوا اذای مدل منکم (۷) دتسخیرلپاره (یعنی دیوه ماهیت بدلیدل په بل سره) لکه کونوا قردة خاسئین (۸) دامتنان لپاره (یعنی داحسان دیادولولپاره) لکه کلوا مارزقکم الله (۹) داکرام لپاره لکه ادخلوها بسلام آمنین (۱۰) داهانت (یعنی دمخاطب دذلیل کولولپاره) لکه ذُقْ انّك انت العزیز الکریم او قلدوقوا فلن نزیدکم الاعذاباً (۱۱) دتسویه (یعنی د دووشیانوپه مینځ برابری ښکاره کول) لپاره لکه اصبروا ولاتصبروا (۱۲) ددعاء لپاره لکه اللهم اغفرلی (۱۳) دتمنی لپاره لکه الایها اللیل الطویل انجل ای اوږدی شپی کشکی سهار شوی وائی یامالك لیقض علینا ربك ای مالکه د دوزخ کشکی ستا رب زمونږ په هکله فیصله کړی وائی (۱۴) داحتقار (یعنی دمخاطب دفعل حقارت ښکاره کول لکه حضرت موسی علیه السلام چی دفرعوم جادوګرو د دوی دجادو دحقارت لپاره ویل القوا مانتم ملقون (۱۵) دتکوین (یعنی یوشی له عدمه ځخه ووجودته راوړل) لپاره لکه کن فیکون (۱۶) دتادیب (یعنی داخلاقواوعاداتو دښائسته کولو) لپاره لکه کل مما یلیك (۱۷) دتعجب لپاره لکه اسمع لهم وابصر (۱۷) داخبار لپاره لکه فلیضحکوا قلیلاً ولیبکوا کثیراً (۱۹) دانزال لپاره لکه کل قل تتحملون مسورکم الی النار (۲۰) دالتماس لپاره لکه ارجعوا الیکم (۲۱) دانجام (دمخاطب دساکت کولو) لپاره لکه دحضرت ابراهیم علیه السلام قول وه نمرود ته فأت بهامن المغرب حاصل داده چی امر په یویشت معانی وو راځی نوکله چی داسی وو نوبی له قرینی ځخه دیوی معنی مراد کول اوپه هغه بل باندی عمل کول ممکن نه ده توقف واجب ده بهرحال داثابته شوه چی دامر موجب توقف ده مصنف رحمه الله وائی صحیح مذهب داده چی دامر موجب وجوب ده اوداد جمهورو قول ده ددی تفصیل په راتلونکوصفحوکښی کیږی.

فائده : اشتراک لفظی دی ته وائی چی یولفظ دډیرو معانی وو لپاره بیل بیل وضع شوی وی لکه لفظ عین دسترګی اوسونا اوچینی وغیره لپاره وضع ده اواشتراک معنوی داده چی یولفظ دډیرو کلی معنی لپاره وضع وی چی هغی لره ډیرافراد وی لکه لفظ انسان دحیوان ناطق لپاره وضع ده اوموجب په فتحه دجیم او مقتضی اوحکم دری سره مرادف الفاظ دی کوم شی چی په صیغه دامر ثابت وی هغه ته موجب مقتضی اوحکم دری سره ویل کیږی . جمیل احمد غفرله ولوالدیه.

وَالصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ اَنَّ مُوجَبَهُ الْوُجُوبُ اِلاَّ اِذَا قَامَ الدَّلِيلُ عَلَي خِلاَفِهِ لِاَنَّ تَرْكَ الْاَمْرِ مَعْصِيَةٌ كَمَا اَنَّ الاِئْتِمَارَ طَاعَةٌ قَالَ الْحُمَاسِي :

اَطَعْتُ لِاَمْرِيكِ بِصَرْمِ حَبْلِي + مَرِيهِمْ فِي اَحِبَّتِهِمْ بِذَالِكَ
فَمْ اِنْ طَاوَعُوكَ فَطَاوِعِيهِمْ + وَاِنْ عَاصُوكَ فَاعْصِي مَنْ عَصَاكَ

وَالْعِصْيَانُ فِيمَا يَرْجِعُ اِلَي حَقِّ الشَّرْعِ سَبَبٌ لِلْعِقَابِ وَتَحْقِيقُهُ اَنَّ لُزُومَ الْاِئْتِمَارِ اِنَّمَا يَكُونُ بِقَدْرِ وِلاَيَةِ الْاٰمِرِ عَلَي الْمُخَاطَبِ وَلِهٰذَا اِذَا وَجَّهَتْ صِيغَةُ الْاَمْرِ اِلَي مَنْ لَايَلْزَمُهُ طَاعَتُكَ اَصْلاً لَايَكُونُ ذٰلِكَ مُوجِباً لِلْاِئْتِمَارِ وَاِذَا وَجَّهَتْهَا اِلَي مَنْ يَلْزَمُهُ طَاعَتُكَ مِنَ الْعَبِيدِ لَزِمَهُ لَايَتِمَارُ لَامَحَالَةَ حَتَّي لَوتَرَكَهُ اخْتِيَاراً يَسْتَحِقُّ الْعِقَابَ عُرْفاً وَشَرْعاً فَعَلَي هٰذَا عَرَفْنَا اَنَّ لُزُومَ لَايَتِمَارِ بِقَدْرِ وِلاَيَةِ الْاٰمِرِ اِذَا ثَبَتَ هٰذَا فَنَقُولُ اِنَّ لله تَعَالي مِلْكاً كَامِلاً فِي كُلِّ جُزْءٍ مِنْ اَجْزَاءِ الْعَالَمِ وَلَهُ التَّصَرُّفُ كَيْفَ مَا شَاءَ وَاَرَادَ وَاِذَا ثَبَتَ اَنَّ مَنْ لَهُ الْمِلْكُ الْقَاصِرُ فِي الْعَبْدِ كَانَ تَرْكُ الاِئْتِمَارِ سَبَباً لِلْعِقَابِ فَمَا ظَنُّكَ فِي تَرْكِ اَمْرِ مَنْ اَوْجَدَكَ مِنَ الْعَدَمِ وَاَدَرَّ عَلَيْكَ شَآبِيبَ النِّعَمِ .

ترجمه : اوصحیح مذهب داده چی دامر موجب وجوب ده مګر هغه وخت نه ده که ددی پرخلاف دلیل پیداشو ځکه دامر پریښودل ګناه ده لکه څرنګه چی ئی تعمیل طاعت ده لکه حماسی چی وائی ؛ای محبوبی ته زما دمحبت په قطع کولوکښی دخپلوحکم کونکو اطاعت کوی ته دوی ته هم ددوی ددوستانوپه باره کښی داحکم ورکړه که دوی ستااطاعت وکړته هم ددوی اطاعت وکړه اوکه دوی ستانافرمانی وکړه ته هم ددوی نافرمانی وکړه ؛ اوپه دی شیانو.کښی نافرمانی دحق شرع وطرفته په رجوع کولوسره دعقاب سبب ده اوددی تحقیق داده چی تعمیل یعنی دحکم لزوم په مخاطب باندی به دآمر له ولایت سره سم وی همداوجه ده چی که تادامر صیغه داسی شخص ته متوجه کړی چی پرهغه باندی ستااطاعت بالکل لازم نه وی نوپه دی باندی عمل کول واجب نه ده اوکه ته دامر صیغه داسی شخص ته متوجه کړی چی پر هغه باندی ستا اطاعت لازم وی لکه غلام نوپرده باندی ستااطاعت یقینی واجب ده حتی که ده په خپل اختیارسره پریښودی نودی شرعاً اوعرفاً مستحق دسزاء ده اوبناء پردی باندی موږ وپیژندل چی دعمل لزوم په اندازه دولایت دآمر

ده څکه چی داثابته شوه نومورواویو چی پرهرجزله اجزاءُ دعالم څخه دالله ﷻ ملک کامل ده اودلره څنګه چی ده خوښه هغسی تصرف ده اوکله چی داخبره ثابته شوه چی هغه بادار چی دده ملک په غلام کښی قاصر وی دده دحکم تعمیل پریښودل سبب دعقاب ده نوستاسه خیال ده په پریښودلو دحکم دهغه ذات کښی چی ته ئي له عدم څخه وجودته رااستلی ئي اوپرتاباندی ئی دنعمتونوباران کړی ده.

تشریح : مصنف رحمه الله وائی داحناف په نزد صحح مذهب داده چی دامر موجب وجوب ده یعنی امر وجوب فائده کوی لیکن داهغه وخت ده چی دوجوب په مقابل کښی دندب اویااباحت دلیل نه وی اوکه موجود وؤ نوبیا دغه شی ته ترجح ورکول کیږی پروجوب باندی اوکه هیڅ دلیل اوقرینه موجودنه وؤ په دی صورت کښی داحناف په نزد امر مفید دوجوب ده.

مصنف رحمه الله دصحح مذهب دلیل دابیانوی چی ترک دامرمعصیت ده لکه څنګه چی ئی تعمیل اطاعت ده ددی خبری اثبات مصنف رحمه الله ددیوان حماسه په شعر سره کوی په دی طریقه چی په شعر کښی هم تعمیل دامرته اطاعت اوترک دامر ته معصیت ویل شوی ده اومعصیت هغه وخت لازمیږی چی ترک دواجب وشی په ترک دمباح اومندوب سره معصیت نه لازمیږی اودامعلومه خبره ده چی دهغو شیانونافرمانی اعصیان ده چی دشارع له طرفه راغلی وی دعقاب اوسزاء سبب ده لکه په دی آیت کښی من یعص الله ورسوله ویتعد حدوده یدخله نارا خالدا فیها اودامعلومه خبره ده چی اعقاب پرترک دواحب وی نه پرترک دمباح اومندوب سره نودترک دامر معصیت والی اودشارع په نافرمانی سره دعصیان اوعقاب مستحق والی ددی دلیل ده چی دامر موجب وجوب ده مصنف رحمه الله وائی چی ددی خبری تحقیق داده چی لزوم دتعمیل پرمخاطب باندی دآمر دولایت په مقدار ده که مخاطب عالی وؤ پرمخاطب باندی ایتمار واجب ده اوکه آمر له مخاطب سره برابر وؤ بیا ایتمار مندوب ده اوکه آمر په مرتبه کښی ترمخاطب کم وو نوایتمار مباح ده همداوجه ده که آمر صیغه دامر وداسی شخص ته متوجه کړه چی پرهغه باندی دآمر اطاعت بالکل لازم نه وی نه دولایت په اعتبار اونه دمحبت په اعتبار په دی صورت کښی صیغه دامر تعمیل نه واجبوی اوکه ئی داسی شخص ته متوجه کړه چی پرهغه باندی دامر اطاعت لازم وی مثلاً آمر غلام ته امر وکړ په داسی صورت کښی یقینی پر مخاطب باندی دآمر اطاعت لازم ده نوکه په دی صورت کښی مخاطب په خپل اختیار سره بلاعذره دامر تعمیل ترک کړ نودی شرعاً اوعرفاً دواړه مستحق دعقاب ده حاصل داده چی له مذکوره دواړو مثالونو څخه داخبره معلومه شوه چی دتعیمیل لزوم پر مخاطب باندی به دآمر دولایت مطابق وی یعنی په څومره اندازه چی دآمر ولایت وی په هغه اندازه تعمیل لازم ده کله چی داخبره ثابته شوه نومورواویو چی دالله ﷻ پرهرجز دعالم ملک کامل ده په دی طریقه چی دالله ﷻ دعالم خالق ده اودی قدرت کامله لری اوخالق دخپل مخلوق او قادر دخپل

مقدور مالک وی لهذا الله ﷻ دعالم دهر جز مالک ده اوالله ﷻ چی څرنګه خوښه وی هغسی تصرف پکښی کولای شی اوداخبره وړاندی ثابته شوه چی دبادار ملک پرغلام که هم قاصر وی پرغلام باندی دده دامر تعمیل واجب ده اوپه ترک سره ئی مستحق دعقاب اوسزاء ده نوته فیصله وکړه چی دهغه ذات چی حقیقی مالک ده اوملک ئی هم تام ده اوتاته ئي وجودهم درکړی ده اوقسم قسم نعمتونه ئی درکړی دی دداسی شخص داطاعت په ترک سره اونافرمانی سره به ولی مستحق دعقاب اوسزاء نه وی نومعلومه شوه چی دداسی ذات دحکم تعمیل یقینی واحب ده اوپه ترک دتعمیل سره یقیناً مستحق دعقاب اوسزاء ده له دی بیان څخه داثابته شوه چی دشارع دامر تعمیل واجب ده کله چی داوجوب ثابت شو نوداخبره ثابته شوه چی دامر موجوب وجوب ده

فصلُ الأمرُ با الفعل لايقتضي التكرارَ ولهذا قلنا لوقالَ طَلِّقي امراتي فطلقها الوكيلُ ثم تزوجها المؤكلُ ليسَ للوكيلِ ان يطلقها بالأمرالأول ثانياً ولوقالَ زوجني امراةً لايتناولُ هذاتزويجاً مرةً بعدَ أخرى ولوقالَ لعبده تزوجْ لايتناولُ هذاالأمرُ واحدةً لأنَ الامرَ باالفعل طلبَ تحقيقَ الفعل علَي سبيلِ الاختصار فانَ قولهُ اضرب مُختصرٌ من قوله افعل فعلَ الضربِ والمختصرُ منَ الكلامِ والمطولُ سواءٌ في الحكم.

ترجمه : امر په فعل سره تقاضی دتکرار نه کوی له دی وجه مورِ وایو که یوچاه بل ته وویل ؛ طلق امرأتی ، ته زما ښځه طلاق کړه او وکیل طلاق ورکی اوبیا موکل له دغی ښځی سره نکاح وکړه وکیل ته دا نه ده جائز چی داول امر په وجه دوهم طلاق ورکړی اوکه ئی وویل ماته یوښځه په نکاح کړه نودا امر له یوځل وروسته دوهم ځل ته نه ده شامل اوکه ئی خپل غلام ته وویل ته خپله نکاح وکړه داامر هم صرف یوځل نکاح کولو ته شامل ده ځکه امر په فعل سره طلب دایجاد دفعل ده په طریقه داختصار سره ځکه دده داقول اضرب مختصر ده دده له دی قوله افعل فعل الضرب اوکلام مختصر اومطول دواړه په حکم کښی سره برابر دی.

تشریح : مصنف رحمه الله دامر دموجوب اومقتضی دبیان له فراغت څخه وروسته ددی بیان کوی چی امر په فعل سره دتکرار تقاضی کوی اوکه ئی نه کوی په دی کښی څلورمذهبه دی (۱) مذهب دابواسحاق الفرائنی اوعبدالقادر بغدادی ده دوی وائی چی امر په فعل سره ده تکرار تقاضی کوی یعنی تکرار دامر موجب ده (۲) حضرت امام شافعی وائی چی امر په فعل سره دتکرار تقاضی نه کوی لیکن دتکرار احتمال لری یعنی تکرار دامر موجب نه ده بلکه دامر محتمل ده اودموجوب اومحتمل فرق داده چی موجوب بی له نیته ثابت وی اومحتمل بغیر له نیته نه ثابیتیږی اودبعض شوافع مذهب داده چی امر په فعل سره نه دتکرار تقاضی کوی اونه دتکرار احتمال ری لیکن که امر متعلق په شرط پوری وو لکه **انكنتم جنباً فاطهروا** اویا په وصف مقید وو لکه **الزانية والزان فاجلدوه** په دی صورت کښی دشرط اووصف په تکرار سره امر هم مکرر کیږی (۴) داحناف مختار مذهب داده چی

امر په فعل سره نه دتکرار تقاضی کوی اونه دتکرار احتمال لری که مطلق وی اوکه معلق په شرط پوری وی که په وصف مقیدوی اوکه نه وی له که یوشخص چی دخپلی ښځی په طلاق بل وکیل کړی اوورته ووائي طلق امرأتي اوهغه دوکالت پربناء ښځه طلاقه کړه اوبیا موکل دغه ښځه دوهم ځل په نکاح کړه نووکیل داول امر په اعتبار سره دوهم ځل طلاق نشی ورکولای ځکه زموږپه نزد امر نه تکرار قبلوی اونه دتکرار احتمال لری لهذا دامر دصیغی (یعنی طلق) په ذریعه یوطلاق ورکولای شی دوهم ځل ئی نشی ورکولای اوهمدارنګه که یوشخص بل ته وویل زوجتي امرأة ماته یوه ښځه په نکاح کړه دا امرهم له یوځل نکاح وروسته دوهم ځل ته شامل نه ده یعنی وکیل ددی امر په وجه صرف یوځل دنکاح کولو مجاز لری ددوهم ځل نکاح مجاز نه لری اوهمدارنګه که یو بادار خپل غلام ته وویل تزوج ته خپله نکاح وکړه دبادار دغه امر صرف یوځل نکاح ته شامل ده یعنی غلام ددی امر په وجه صرف یوځل نکاح کولای شی حاصل داده چی داحناف په نزد امر نه دتکرار تقاضی کوی اونه ده تکرار احتمال لری امر که مطلق وی اوکه معلق په شرط پوری وی که وصف په سره مقید وی اوکه نه وی مقید داحناف دلیل داده چی امر په فعل سره طلب دایجاد دفعل کوی په طریقه داختصار سره مثلاً اضرب اختصاراً فعل فعل الضرب ده اویضرب دا فعل فعل الضرب فی زمان الاتی اختصار ده او کلام که مختصر وی اوکه مطول وی په افاده دمعنی اوپه اثبات دحکم کښی مساوی دی ځکه داختصارفائده کم الفاظ راوړل ده اومطول کلام ته تغیر ورکول مقصود نه ده حاصل داده چی امر په فعل سره دطلب دایجاد دفعل نوم ده مثلاً اضرب دافعل فعل الضرب خلاصه ده اوافعل فعل الضرب چی طویل کلام مشتمل پر مصدر ده لهذا کلام مختصر اضرب هم مشتمل پرمصدر ده اومصدر فرد ده اوفرد دعدد احتمال نه لری ځکه دفرد اوعدد په مینځ کښی منافات ده په دی طریقه چی فردهغه ده چی له افرادو مرکب نه وی اوعدد هغه ده چی له افرادمرکب وی دترکیب اوعدم ترکیب په مینځ کښی منافات ده لهذا دافراد اوعدد په مینځ کښی هم منافات شته اوهر شی دخپل منافی احتمال نه لری ځکه په فردکښی دعدد احتمال نشته نوچونکه مصدر دعدد احتمال نه لری نوله دی وجه امر چی مشتمل پرمصدر ده هم احتمال دعدد نه لری اوعدد اوتکرار چونکه دواړه یوشی دی له دی وجه امر چونکه دعدد احتمال نه لری اودتکرار احتمال هم نه لری نوداخبره ثابته شوه چی امر دتکرار احتمال نه لری لهذا تکرار دامر موجب اومقتضی نه ده.

ثُمَّ الْأَمرُ بِالضَّرْبِ اَمرٌ بِجِنْسِ تَصَرُّفٍ مَعْلُومٍ وَحُكْمُ اسمِ الجِنْسِ اَن يَتَنَا وَلَ الادنَي عندَ الاطلاقِ وَيَحتَمِلُ كُلَّ الجِنسِ وَعَلَي هَذَ قُلنَا اذَا حَلَفَ لَا يشرَبُ المَاءَ يحنَثُ بِشُربِ اَدنَي قَطرةٍ منهُ وَلَونَوَي بِهِ جَمِيعَ مِياهِ العَالَمِ صَحَّت نِيتُه وَلِهَذا قُلنَا اذَاقَالَ لَهَا طَلَّقِي نَفسَكَ فَقَالَت طَلَقتُ يقعُ الوَحدَةُ وَلَونَوي الثَّلثَ صَحَّت نِيَّتُه وَكَذالِكَ لَوقَالَ الاخرَ طَلَّقهَا يَتَنَاوَلُ الوَاحدَةُ عندالاطلَاقِ وَلَونَوي الثَلثَ صَحَّت

نِيَّتُه وَلَوْنَوَي الثِّنْتَيْنِ لَاصِحَّ الَّاإِذَا كَانَتِ الْمَنْكُوحَةُ اَمَةً فَاِنْ نِيَّتُه الثِّنْتَيْنِ فِي حَقِّهَا نِيَّةٌ بِكُلِّ الْجِنْسِ وَلَوقَالَ لِعَبْدِه زَوَّجْتُ يَقَعُ عَلَي تَزْوِيجِ امراةٍ وَاحِدَةٍ وَلَوْنَوَي الثِّنْتَيْنِ صَحَّتْ نِيَّتُه لِاَنَّ ذَالِكَ كُلُّ الْجِنْسِ فِي حقِّ الْعَبْدِ.

ترجمه : او امر په ضرب سره امر ده تصرف په معلوم جنس سره او د اسم جنس حکم داده چې په وخت د اطلاق کښې ادنی ته شامل وی او د کل جنس احتمال لری بناء پردی باندی مونږ وایو که یو چاه قسم وکړی چې دی اوبه نه څښی دی داوبو په ادنی توته (خاځکی) سره حانث کیږی او که د حالف په دی قسم سره د دنیا تولی اوبه مراد وی د دهغه نیت صحیح ده له دی وجه مونږ وایو که یو چاه خپلی ښځی ته وویل طَلِّقِي نَفْسَكِ ته خپل ځان طلاق کړه اوښځی ورته وویل ماځان ته طلاق ورکی نو یو طلاق واقع ده او که د خاوند نیت درو طلاقو ؤ نیت ئې صحیح ده او همدارنګه که یو چاه بل ته وویل طَلِّقْهَا ته زما ښځه طلاقه کړه دا امر په وخت د اطلاق کښې یوه ته شامل ده او که ئی د درو طلاقوؤ نیت وو نیت ئی صحیح ده او که ئې د دوو طلاقونیت وو نه ده صحیح مګر هغه وخت صحیح ده که منکوحه منځه وه ځکه چې دوه طلاقه د مینځی په حق کښې د کل جنس نیت ده او که یو چاخپل غلام ته وویل تَزَوَّجْ ته نکاح وکړه دا امر دیوی ښځی نکاح ته شامل ده او که ئی د دوو نیت کړی وو نیت ئی صحیح ده ځکه د غلام په حق کښې د اکل جنس ده.

تشریح : مصنف رحمه الله وائی چې د اضرب په ذریعه سره امر دا امر تصرف ده په معلوم جنس سره یعنی د اضرب په ذریعه د جنس امر ده او د جنس حکم داده چې په وخت د عدم د نیت او قرینې کښې ادنی (یعنی یوه فرد) ته شامل وی د کل جنس احتمال لری او ته د اهم ویلای شی چې جنس ضرب یعنی مصدر فرد ده او فرد دوه قسمه دی یو فرد حقیقی ده او دوهم فرد حکمی ده حقیقی هغه ده چې ترده لاندی یو عدد هم نه وی مثلا (یو) او فرد حکمی هغه ده چې د ټولو مجموعه دی مثلاً د درو طلاقو مجموعه فرد حکمی ده لیکن دا یادلره چې فرد حقیقی د فرد موجب ده او فرد حکمی ئی محتمل ده لهذا فرد حقیقی بې نیته ثابت ده او که ئی د فرد حکمی نیت کړی وو په هغه صورت کښې فرد حکمی ثابت ده.

مصنف رحمه الله وائی د دی اصولو پر بناء مونږ وایو که یو شخص وویل وَاللهِ لَااَشْرَبُ الْمَاءَ په خدای قسم که زه اوبه وڅښم او په دی کلام سره یو نیت هم نه وو نو دا شخص د اوبو د ادنی خاځکی په څښلو حانث کیږی ځکه د اوبو ادنی خاځکی فرد حقیقی ده بغیر نیته ثابت ده او که د ده د دنیا تولی اوبه په نیت کښې وی د انیت ئی صحیح ده ځکه د دنیا تولی اوبه فرد حکمی ده په دی صورت کښې دا شخص هیڅ کله هم نه حانث کیږی ځکه د دنیا تولی اوبه څښل د انسان تر وس تیره خبره ده او دا متعذر ده لهذا دی نه حانث کیږی او که ئې ادنی قطره مراد وه او نه ئې تولی اوبه مراد دی بلکه یوه پیاله

یادوی پیالی ئی مراد وی دانیت ئی معتبر نه ده ځکه دامقدار نه فردحقیقی داوبوده اونه فرد حکمی.

مصنف رحمه‌الله وائی امر چونکه نه دتکرار تقاضی کوی اونه دتکرار احتمال لری له دی وجه موږ وایو که یوسړی خپلی ښځی ته وویل طالق نفسك اوښځی ورته وویل طالقة پدی عبارت سره دخاوند یونیت هم نه وؤ په دی صورت کښی پرښځی یوطلاق واقع کیږی اوکه دخاوندنیت دری طلاقه وؤ په دی صورت کښی نیت صحیح ده اودری طلاقه واقع دی اوکه ئي نیت دوه طلاقه وو دانیت معتبرنه ده یعنی دوه طلاقه نه واقع کیږی بلکه په دی صورت کښی هم یوطلاق واقع کیږی اوهمدارنګه که یوشخص بل ته وویل طالقها یعنی ته زما ښځه طلاقه کړه دااامر بی له نیته یوه طلاق ته شامل ده یعنی که دخاوندنیت د درو طلاقونه وو وکیل په دی امر سره دیودطلاق تصرف لری اوکه دخاوند دورطلاقونیت کړی وو دانیت معتبرده اووکیل ددروطلاقو تصرف کولای شی یعنی وکیل دده ښځی ته دری طلاقه ورکولای شی اوکه ئی نیت دوه طلاقه ووصحیح نه ده ځکه دوه طلاقه دطلاق نه حقیقی فردده اونه حکمی بلکه محض عدد ده اوامر دعدد احتمال نه لری لهذا دا نیت صحیح نه ده لیکن که منکوحه مینځه وه بیاد دوؤ نیت صحیح ده ځکه دوه طلاقه په حق دمینځی کښی کل ده حکمی اوفرد ده لکه دازادی ښځی په حق کښی چی دری طلاقه کل جنس ده اوکه بادار خپل غلام ته وویل ؛ تزوج دااامر هم صرف یوځل ته شامل ده یعنی دیوی ښځی له نکاح وروسته بله نه شی په نکاح کولای داپه دی صورت کښی که دبادار نیت دشی نه وو اوکه دبادار ددوو نیت وو دانیت صحیح ده اوغلام ددغه امر په وجه له دوو ښځوسره نکاح کولای شی ځکه د دوو ښځونکاح دغلام په حق کښی کل جنس ده او حکمی فرده لکه له څلور ښځو سره نکاح چی دآزاد شخص په حق کښی کل جنس ده اوفرحکمی فرده اومخکی داخبره یاده شوه چی دحکمی فرد نیت کول صحیح ده.

وَلَا يَتَاتي عَلي هذا فضلُ تكرارِ العبادات فانّ ذالكَ لَم يَثبُت بالأمر بَل بتكرارِ أسبابِهَا التي يَثبُتُ بِهَا الوُجُوبُ وَلاَمرُ لطَلَب أدَاء مَا وَجَبَ في الذِّمّة بسَبَب سَابق لَا لاثبَات أصل الوُجُوب وَهذا بمَنزلَة قَول الرجُل اذَ ثَمنَ المَبيع وَاذَ نَفَقَة الزّوجَة فَاذَا أوجَبَت العبَادةُ بسَبَبِهَا فتوجَهَ الأمرُ لأدَاء مَاوَجَبَ منهَا عَلَيه ثُمّ الأمرُ لمَا كَانَ يتَنَاوَلُ الجنس يَتَنَاوَلُ جنسَ مَاوَجَبَ عَلَيه وَمثَالُهُ مَايَقَالُ انّ الوَاجبَ في وَقت الظّهر هُوَ الظّهرُ فتَوَجَهَ الأمرُ لأدَاء ذَالكَ الوَاجب ثُمّ اذَا تكَرّرَ الوَقتُ تكَرّرَ الوَاجبُ فيَتَنَاوَلُ الأمرُ ذَالكَ الوَاجبَ الاخرَ ضَرُورَةَ تَنَاوُله كُلَّ الجنس الوَاجب عَلَيه صوماً كَانَ أوصلوةً فكَانَ تكرارُ العبَادَة الْمُتكَرّرَ بهذَا الطريق لَابطَريق أنّ الأمرَ يقتَضي التّكرار.

ترجمه : اوپر دی باندی دتکرار دعبارت سوال نه کیږی څکه داتکرار ثابت په امر سره نه ده بلکه دعبادت دهغواسبابو په تکرار سره ثابت ده چی په هغوسره وجوب ثابت ده اوامر دهغه شی داداء لپاره راوړل شوی ده چی په مخکینی سبب سره واجب شوی ده داسی نه ده چی امر داصل وجوب لپاره راوړل شوی ده اوداپه منزله دیوجاددی قول کښی ده چی دی ووائی ثمن دبیع اداکړه اویادښخی نفقه اداکړه نوکله چی دعبادت په سبب سره واجب ده نوامر دهغه عبادت د اداء لپاره ده کوم عبادت چی پرده واجب ده اوهر کله چی امر شامل وو جنس لره نوهر هغه شی چی پرده واجب ده دهغه جنس لره شامل ده ددی وجه داده چی ویل کیږی چی واجب کونکی په وخت دماپښین کی وخت دماپښین ده نوامر دهغه و ادادته متوجه ده اوکوم وخت چی مکرر وی هغه مکرر واجب ده اوامر دهغه اخر واجاب ته شامل ده اوددی وکل جنش ته دشمول په وجه پرده باندی روژه اویالمونځ واجب ده نومکرر واجب تکرار په دی طریقه ده په دی طریقه نه امر دتکرارتقاضی کوی.

تشریح : مصنف رحمه الله په دی لفظ ولایتاتی سره دیو سوال جواب کوی.

سوال : تاسووایاست چی امرنه دتکرارتقاضی کوی اونه دتکرار احتمال لری داخبره غلطه ده څکه اقیموصیغه دامر ده اوددی په ذریعه سره روزانه پنځه لمونځونه واجب دی حتی په توله زندګی کښی که امر دتکرار تقاضی نه کولای نوباید په اقیموسره صرف یولمونځ واجب شوی وائی اوهمدارنګه اتوالزکوة دامرصیغه ده ددی په ذریعه سره په هرکال کښی دزکوة اداکول واجب ده اوهمدارنګه په دی آیت کښی من شهد منکم الشهر فلیصمه دلته هم فلیصمه په ذریعه روژه په هرکال کښی واجب ده له دی څخه دامعلومه شوه چی امر تقاضی دتکرار کول لهذا ستاسو خبره غلطه ده.

جواب : داده چی په مذکوره شیانوکښی چی کوم تکرار ده هغه د دامر دصیغی په وجه نه ده بلکه داسبابو په وجه ده یعنی دلمانځه سبب وخت ده اودزکوة سبب نصاب ده اودروژی سبب میاشت درمضان ده چونکه دا اسباب مکرر راتله لهذا مسبّبات ئی هم مکرر دی اودحج سبب چی بیت الله ده چونکه مکررنه ده لهذحج هم په کښی یوځل ده تفصیل داده چی وجوب دوه قسمه ده یونفس وجوب اوبل وجوب اداء نفس وجوب ثابت په سبب سره وی او وجوب اداء ثابت په امر سره وی لکه دبیع دثمن نفس وجوب په عقدبیع سره ده اووجوب اداء ئی په امر سره ده یعنی دبائع په دی قول سره ادّثمن المبیع اوهمدارګه دښځی دنفقی وجوب په عقدنکاح سره ده لیکن وجوب اداء ئی په امر دقاضی سره ده یعنی په دی قول دقاضی آدّنفقة الزوجة نوداثابته شوه چی دعبادا تونفس وجوب په اسبابو سره ده اواداء ئی ثابته په امر سره ده او مصنف رحمه الله په عبارت کښی هم داسی وویل چی تکرار دعبادتوثابت په امر سره نه ده بلکه په هغواسبابو سره ده چی په هغوسره نفس وجوب ثابت ده اوامر دهغه عبادت د اداء دطلب لپاره ده کوم عبادت چی دمخکینی سبب په وجه واجب شوی ده. دنفس وجوب لپاره نه ده حاصل داده چی عبادت دسبب په وجه واجب شوی ده اودهغه داداینی

لپاره مامورته امرمتوجه ده اوسبب چونکه مکرر ده لهذا دعبادت وجوب هم مکرر وی داسی نه ده چی امرتقاضی دتکرارکوی.

سوال: تاسووایاست چی دسبب دتکرار په وجه نفس وجوب مکرر ده اومور سوال په دی طریقه کړی ده چی وجوب اداء ده امر په وجه ده اوپه دی تاسوهم قائل یاست چی وجوب داداء په امر سره ده لهذا داثابته شوه چی امر تقاضی دتکرارکوی مصنف رحمه الله په دی قول ثم الامر سره ددی جواب ورکوی حاصل دجواب داده چی دامر په ذریعه چی دکوم فعل حکم ورکول شوی ده امر دهغه فعل جنس ته شامل ده اومخکی داخبره یادہ شوه چی جنس داطلاق په وخت کښی ادنی (فردحقیقی) ته شامل وی لیکن دکل جنس (فردحکمی) احتمال لری مثلاً دماپښین دوخت په وجه دماپښین لمونځ واجب ده اوددغه ماپښین لمانځه دادا کولولپاره دالله ﷻ له طرفه ده ته امر متوجه شو لیکن کله چی دماپښین وخت مکرر وو لهذا واجب یعنی دماپښین لمونځ هم مکرر ده لیکن دراتلونکی ماپښین هم هغه پرونی امرده اوهمدارنګه نوروته هم شامل ده په دی وجه نه چی امر تقاضی دتکرار کوی بلکه په دی وجه چی دټول عمر ماپښینونه ددی لپاره فردحکمی ده اوداخومور وویل چی جنس دفرد حکمی احتمال لری لهذا دټول عمر لمونځ نه فرض دی.

دوهم جواب: دوهم جواب ددی سوال لپاره نوالانوار ورکړی ده په دی طریقه چی دهر سبب دوجود په وخت کښی الله ﷻ له طرفه امر تقدیراً مکرر وی یعنی هرکله چی دلمانځه وخت داخل شی الله ﷻ وائی صلّ لمونځ وکړی اوهمدارنګه دزکواة ده نوکله چی هر سبب دوجود په وخت کښی دالله ﷻ امر تقدیراً وو نو گواکی دعبادت دادا ینی په وخت کښی دنوی نوی امر په وجه سره تکرار راغی.

فَصلٌ اَلمَامُورُ بِه نَوعَان

فَصلٌ اَلمَامُورُ بِه نَوعَان مُطلَقٌ عَنِ الوَقتِ وَمُقَيَّدٌ بِه وَحُكمُ المُطلَقِ اَن يَكُونَ الاَدَاءُ وَاجِبًا عَلَي التَّرَاخِي بِشَرطِ اَن لَا يَفُوتَهُ فِي العُمرِ وَعَلَى هذَا قَالَ مُحَمَّدٌ رح فِي الجَامِعِ لَو نَذَرَ اَن يَعتَكِفَ شَهراً لَهُ اَيَعتَكِفُ اَيَّ شَهرٍ شَاءَ وَلَونَذَرَ اَن يَصُومَ شَهراً لَهُ اَن يَصُومَ اَيَّ شَهرٍ شَاءَ وَفِي الزَّكوٰة وَصَدَقَة الفِطرِوَالعُشرِ المَذهَبُ المَعلُومُ اَنَّهُ لَا يَصِيرُ بِالتَّاخِيرِ مُفرِطاً فَانَّهُ لَو هَلَكَ النِّصَابُ سَقَطَ الوَاجِبُ الخَانِثُ اِذَا ذَهَبَ مَالُهُ وَصَارَ فَقِيراً كَفَرَ بِالصَّومِ.

ترجمه: مامور به دوه قسمه ده یو مطلق عن الوقت ده اوبل مقیدبا الوقت ده دمامور به مطلق عن الوقت حکم داده چی اداء په طریقه دتراخی سره واجبوی په دی شرط چی له ده څخه به په ټول عمر کښی نه فوت کیږی اوددی حکم پر بنا امام محمد رحمه الله په جامع کبیر کښی فرمائی که یو چاه یوه میاشت اعتکاف پر ځان باندی نذرکی ده ته داجائز ده چی که په هر ه میاشت کی دده زړه وغواړی په هغه میاشت کښی دی وکړی اوکه ئی یوه میاشت روژی پرځان نذر کړی په کومه میاشت کښی

چی ئی خوښه وی په هغه میاشت کښی د ی روژی ونیسی او د صدقة الفطر او زکوة اوعشر کښی معلوم مذهب داده چی په تاخیر سره گنهگارنه ده ځکه په هلاک دنصاب سره واجب سا قطیږی او دحانث که مال هلاک شی او دی فقیر شی کفاره په روژه سره وکولای سی.

تشریح :په دی فصل کښی مصنف رحمه الله د مامور به تقسیم بیانوی مامور به دوه قسمه ده (۱) ماموربه مطلق عن الوقت (۲) مامور به مقید باالوقت دمطلق عن الوقت معنی داده چی شریعت دمامور به داداء لپاره وقت نه وی مقرر کړی لکه صدقة الفطر زکوة عشر او داسی نور شیان چی دادا ء لپاره ئی شریعت هڅ وخت نه وی معلوم کړی اودماموربه مقید باالوقت معنی داده چی شریعت دماموربه دادا ء لپا ره وخت تاکلی وی لکه لمونځ اودرمضان روژه اودماموربه مطلق عن الوقت حکم داده چی واجبوی اداء دماموربه په طریقه دتراخی په دی شرط چی تر مرګ وراندی باید اداء کړسی یعنی دده په ژوند کښی که اداء نشی په دی صورت کښی ګنهګار ده او دایادلره چی دغه دجمهورو احناف مذهب ده دامام ابویوسفاوامام کرخی رحمهما الله مذهب داده چی اداء علی الفور واجب ده او دوی وائی چی په تاخیر سره ګنهګاره ده.

دمامور به مطلق عن الوقت ددی حکم پرینا باندی امام محمد رحمه الله په جامع کبیر کښی وائی که یو سړی پرځان دیوی میاشتی اعتکاف نذرکی ده ته داجائز ده چی په کومه میاشت کښی چی دده خوښه په هغه کی دی اعتکاف وکړی اوکه ئی یوه میاشت روژی نذر کړی دلته هم دا جائز ده چی په کومه میاشت کښی چی دده خوښه وی په هغه میاشت کښی دی ونیسی.

مصنف رحمه الله وائی چی دصدقة الفطر او دزکوة او عشر په باره کښی معلوم مذهب داده چی په تاخیر سره ګنهګار نه دهیه دی طریقه چی مکلف دکال له تیریدو ورسته زکوة اداء نه کی او صدقة الفطر ئی ادا ء نه کړی اود ځمکی دحاصل لسمه ئی ورنه کړه بلکه ددوی په ادا ء کښی ئی ځند وکړ ګنهګار ه نه ده دزکواة امر اتوا الزکوة اود صدقة الفطر اا مر ادوا عن کل حر وعبد اود عشر امر ماسقت السماء ففیه العشر دادری سره مطلق عن الوقت دی او د مطلق عن الوقت حکم مخکی ذکر شو چی حکم ئی وجوب علی التراخی ده لهذا ددوی په تاخیرسره سړی ګنهګا رنه ده دلیل ئی داده چی که دکال تر تیریدو ورسته او دزکواة تراداء مخکی نصاب هلاک شی دده زمه له اداء دزکواة څخه فارغه ده ځکه داشخص په تاخیر د زکواة سره کوتا هی کونکی نه ده ځکه دتاخیر اجازه شریعت ورکړی ده اوهمدارنګه که دځکمی حاصل دعشر ترادا ء مخکی هلا ک شی دځمکی د مالک زمه فارغه ده لیکن که یو سړی مالک دنصاب وی او په ورځ داختر صدقة الفطر اداء نه کړی او ورسته ئی مال هلاک شی او دی فقیر شی دده زمه فارغه نه ده ځکه قدرت دوه قسمه ده (۱) ممکنه ده (۲) میسره ده قدرت ممکنه هغی ادنی درجی دقدرت ته ویل کیږی چی دهغه په وجه مکلف دواجب پر ادانیه قادر وی او قدرت میسره هغه قدرت ده چی مکلف ته دمامور به اداء کول آسانه کوی دزکواة او

عشر داداء دوجوب لپاره قدرت میسره شرط ده په دی طریقه چی دملک دنصاب اودمال ترنماء ورسته ده ته اسانی پیداکیږی او نفس قدرت خو صرف په ملک نصاب سره ثابت ده او همدارنګه په عشر کښی نفس قدرت ممکنه په نفس زراعت سره ثابت ده لیکن داشرط لګول چی خمکه به له مالک سره پاته وی دمالک لپاره اسانتیا ده اودصدقة الفطر دوجوب لپاره چونکه نه حولان دحول شرط ده اونه نما دمال شرط ده بلکه صرف داشرط ده چی داختر په ورځ به ترصبح صادق مخکی مالک دنصاب وی نو له دی وجه دصدقة الفطر دوجوب لپاره قدرت ممکنه شرط ده او قدرت مَیسّره شرط نه ده حاصل داده دزکوة او عشر داداء لپاره قدرت میسره شرط ده او دصدقة الفطر دادا ء لپاره قدرت ممکنه شرط ده میسره شرط نه ده او صاحب دنورالانوار وائی چی دقدرت میسره دوام شرط ده لپاره ددوام دوجوب یعنی ترکومه وخته چی قدرت میسره باقی وی ترهغه وخته به وجوب باقی وی او چی قدرت میسره ختم شو وجوب هم ختم ده اوقدرت ممکنه داسی نه ده یعنی دده دوام شرط نه ده دوجوب ددوام لپاره نو کوم شی چی دقدرت ممکنه په وجه ثابت وی دهغه بقاء موقوفه نه ده پر بقاء دقدرت ممکنه بلکه دقدرت ممکنه دختم کیدو په صورت کښی هم دده وجوب باقی وی مثلا بقاء دنکاح موقوفه نه ده پر شاهدانو دنکاح بلکه دشاهدانو له مرګه ورسته هم نکاح باقی وی حاصل داده کله چی دوام دواجب او دبقاء دواجب لپاره دقدرت میسره بقاء او دوام شرط ده او د قدرت ممکنه بقاء او دوام شرط نه ده نو دعشر اوزکوة اداء واجب نه ده هغه وخت چی قدرت میسره ختم شی ځکه دقدرت میسره بقاء ددوی لپاره شرط ده او دصدقة الفطر چ دادا ء لپاره قدرت ممکنه شرط ده او قدرت میسره شرط نه ده لیکن دقدرت ممکنه دختم کیدولو ورسته وجوب داداء باقی ده ددی فرق په وجه موږ وړاندی داعرض وکړی چی د مال نصاب دهلاک په صورت کښی زکوة دمکلف له زمی څخه ساقط ده اوهم دارنګه دخمکی داحاصلاتو دهلاک په صورت کښی عشر دمکلف له ذمی څخه ساقط ده لیکن د مال نصاب دهلاک په صورت کښی او دغناء دختم کیدلو په صورت کښی صدقة الفطر دمکلف ل ذمی څخه ساقطه نه ده داصول الشاشی له دی عبارت لوهلك النصاب سقط الواجب له اطلاق څخه دا څرګندیږی چی دنصاب دهلاک په صورت کښی دادا دوجوب دساقیط کیدلو حکم زکوة اوصدقة الفطر او عشر دری سره وو ته عام ده لیکن بعض حضرات ددی لپاره جواب ورکړی ده چی دلته مرادله واجب څخه مطلق واجب نه بلکه دلته الف لام دعهد خارجی لپاره ده مراد زکوة او عشر ده اوله نصاب څخه مراد نصاب دزکوة او عشر ده.

خلاصه داده چی مصنف رحمه‌الله په دی عبارت کښی صدقة الفطر ته تعرض نه ده کړی بلکه صرف زکواة او عشر ته ئی تعرض کړی ده لهذا پر عبارت باندی هیڅ اعتراض نه کیږی اوپه دی عبارت والحاصل اذا ذهب سره مصنف رحمه‌الله دماموربه مطلق پرحکم باندی یوه مسئله تفریع کوی مسئله داده

چی قسم ماتونکی اول ځل ماموره ده پ اداء دکفار ی په مال سره که پردی قادرنه وو دوهم ځل په روژه سره ماموره ده لکه الله ﷻ چی فرمائی فکفارته اطعام عشرة مساکین من اوسط ما تطعمون اهلیکم او کسوتهم او تحریر رقبة فمن لم یجد فصیام ثلثة ایام یعنی هغه څوک چی حانث وی پر هغه باندی کفاره لس مسکنانو ته میانه ډوډی او کفړی ورکول دی یا غلام ازادول ده اوکه پردی قادیر نه وی دری ورځی روژی دی ونسیی په د ی آیت کښی کفاره مالیه مطلق عن الوقت ده لهذا دحانث کیدلو ورسته دمال دوجود په صورت کښی دکفاری داداء کولو په وروسته والی سره ګنهګارنه ده او که له دی څخه ورسته مال هلاک شی اودی فقیر شی په روژه سره کفاره اداء کول صحیح ده ځکه ماموربه مطلق ده په تاخیر سره ګنهګار ه نه ده.

وَعَلٰی هٰذَا لَا یَجُوزُ قَضَاءُ الصَّلٰوةِ فِی الْأَوْقَاتِ الْمَکْرُوهَةِ لِأَنَّهُ لَمَّا وَجَبَ مُطْلَقًا وَجَبَ کَامِلاً فَلَایَخْرُجُ عَنِ الْعُهْدَةِ بِأَدَاءِ النَّاقِصِ فَیَجُوزُ الْعَصْرُ عِنْدَ الْاِحْمِرَارِ.

ترجمه : اوبنا ء پردی باندی جائز نه ده قضا ء دلمانځه په مکروه وختو کښی له دی وجه کله چی قضا ء واجب مطلقاً ده له دی وجه کامله واجب ده نوکله چی داسی سوه نو دمکلف زمه په ناقصه اداء سر ه نه فاریغه کیږی پر دی باندی په طریقه دتفریع مصنف رحمه الله وائی چی دشمس داحمرار په وخت یعنی دلمر لویدلو په وخت کښی دمازد یګر لمونځ اداء کول جائز نه ده.

تشریح : مصنف رحمه الله وائی چونکه دماموربه چی مطلق عن الوقت وی تا خیر جائز ده له دی وجه موږ وایو چی په مکروه وخت کښی (طلوع ،غروب ، نصف نهار) دلمانځه قضا ء روا ړل جائز نه ده وجه ئی داده لمونځ چی کله په وخت کښی ادا نه سی نو هغه لمونځ قضاء ده او دقضاء لپاره شریعت هیڅ وخت نه ده معلوم کړی لهذا قضا ء مطلق عن الوقت ده نوکله چی قضا ء مطلق عن الوقت ده ددی دوجوب سبب دلمانځه پوره وخت ده او کامل وخت ده په سبب کامل سره شی کامل واجب وی لهذا مکروه وخت چونکه ناقص ده په دی کښی قضاء راوړل دلمانځه جائز نه ده ځکه په مکروه وخت کښی لمونځ په ناقصه طریقه سره ادا کیږی په کامله طریقه سره نه ادا کیږی پردی خبره مصنف رحمه الله یوه تفریع کوی هغه داده چی دشمس داحمرار یعنی غروب په وخت کښی دمازدیګر دلمانځه اداء جائز نه ده یعنی دنن مازدیګر دلمانځه اداء جائزده لیکن دپرون مازدیګر قضاء جائز نه ده داداء دجواز وجه داده کله چی داحمرار شمس په وخت کښی ادا ء شروع کړشی نو دوجوب سبب ئی هغه وخت ده چی له ادا ء سره متصل وی اوله اداء سره متصل وخت مکروه اوناقص وخت ده نودسبب ناقص په وجه دنن مازدیګر لمونځ هم ناقص ده نو داداء واجب ناقص ده په ناقصه طریقه دواجب ناقص ادا ء په ناقصه طریقه چونکه اداء ده لهذا د نن مازدیګر دلمانځه ادا ء په ناقص وخت کښی جائز ده او قضاء دنه جواز وجه داده کله چی په پوره وخت کښی ادا نه سونو ددغه مازدیګر سبب دوجوب پوره او مکمل وخت ده هرکله چی ئی سبب پوره او کامل وو نودد ی

عصر وجوب هم کامل ده نواوس داشخص ددغه لمانځه او قضاء دلمر دغروب په وخت کښی راوړی نودا ادا په ناقصه طریقه ده او مورِ مخکی دا خبره وکړه چی داکامل واجب ده په ناقصه طریقه سره ادا کول اداء نه ده لهذا دپر ون ما زدیگر لمونځ نن دغروب په وخت کښی ادا کول جائزنه ده.

وَعَنِ الْكَرخِيِّ اَنَّ موجَبَ الأمرِ المُطلَقِ اَلوُجُوبُ عَلَى الفَورِ وَالخِلَافُ مَعَهُ فِي الوُجُوبِ وَلَا خِلَافَ فِي اَنَّ المُسَارَعَةَ اِلَى الايتمَارِ مَندُوبٌ اِلَيهَا.

ترجمه :له امام کرخی رحمه الله روایت شوی ده چی دمطلق امر موجوب وجوب علی الفور ده او له دسره اختلاف په وجوب کښی ده په دی کښی اختلاف نشته چی په عمل کښی تلوار مستحب ده.

تشریح : مامور به چی مطلق عن الوقت وی د جمهور په نزدئی حکم وجوب علی التراخی ده لیکن دامام کرخی رحمه الله په نزدوجوب علی الفور ده یعنی په اداء کښی تلوار دده په نزد واجب ده یعنی په اول وخت کښی داداء له مکان سره سره په تاخیر کولو سره مکلف ګنهګاره ده که څه هم موقوفاً ګنهګاره ده دمو قوفاً مطلب داده چی که ورسته ادا کړشی ګناه پورته کیږی مصنف رحمه الله فرمائي چی دجمهو رو احنافو اودامام کرخی رحمه الله په مینځ کښی اختلاف په دی کښی ده چی دمامور به په اداء کښی تلوار کول شه کار ده یعنی پر دی خبره ټول احناف متفق دی چی دمامور به په اداء کښی تلوار کول مستحب ده.

وَ اَمَّا المُوَقتُ فَنَوعَانِ نَوعٌ يَكُونُ الوَقتُ ظَرفًاللفعل حَتَى لَا يَشتَرِطَ استِعَابُ كُلِّ الوَقتِ بالفعل كَالصَلوة وَمن حُكمِ هَذَا النَوعِ اَنَّ وُجُوبَ الفعل فِيهِ لَايُنَافِي وُجُوبَ فعلٍ اَخَرَ فِيهِ من جِنسِهِ حَتَى لَونَذَرَ اَن يُصَلِّيَ كَذَاوَكَذَا ركعَةً فِي وَقتِ الظُهرِ لَزِمَهُ وَمن حُكمِه اَنَّ وُجُوبَ الصَلوة فِيهِ لَايُنَافِي صحةَ صَلوةٍ اُخرى فِيهِ حَتَى لَو شَغَلَ جَمِيعَ وَقتِ الظُهرِ لِغَيرِ الظُهرِ يَجُوزُ وَمن حُكمِه اَنَهُ لَا يَتَادَى المَامُورُ بِهِ اِلَّا بِنِيَةٍ مُعَيَنَةٍ لِاَ نَ غَيرَ هُ لَمَا كَانَ مَشرُوعًا فِي الوَقتِ لَا يَتَعَيَنَ هُوَ بِالفعلِ وَاِن ضَاقَ الوَقتُ لا نَ اعتِبَارَالنِيَةِ باعتِبَارِ المُزَاحِمِ وَقَدبَقِيَتَ المُزَاحَمَةُ عندَضِيقِ الوَقتِ.

ترجمه :بهر حال موقوف دوه قسمه ده یو قسم داده چی دفعل لپاره ظرف وی په داسی طریقه چی له فعل سره ټول وخت استعاب شرط نه ده لکه لمونځ ددی قسم یو حکم داده چی په وخت کښی دفعل له وجوب سره ددغه جنس ددوهم فعل وجوب منافی نه وی حتی که یو سړی ماپښین په وخت کښی ځلور رکعته نذرکړی وو دغه پر ده باندی لازم دی اوبل حکم ئی داده چی په وخت کی به دلمانځه له واجبوالی سره په دغه وخت کښی دبل لمانځه صحت منافی نه وی حتی که یو شخص ټول وخت دماپښین په غیردماپښین دلمانځه په بل شی سره مشغول کی جائز ده اوبل حکم ئی داده چی مامور به بغیرله نیته نشی اداء کیدای ځکه کله چی دغیر مامور به په وخت دمامور به کښی

مشروع ده نو داوخت دفعل لپاره متعین نه ده که څه هم وخت تنګ وی له دی وجه چی اعتبار دنیت دمزاحم په وجه ده او مزاحم په وخت دتنګی کښی هم باقی وی.

تشریح : مصنف رحمه‌الله وائی ماموربه موقت دوه قسمه ده یوقسم داده چی وخت دماموربه داداء لپاره ظرف وی او ظرف په لغت کښی عام ده هغه ته هم شا مل ده چی ترمظروف زیات وی او هغه ظرف ته هم شا مل ده چی تر مظروف زیات نه وی لیکن داهل اصول په نزد ظرف په هغه پوری خاص ده چی تر ظروف زیات وی لکه دلمانځه وخت چی لمونځ دسنت مطابق اداکولو سره سره وخت باقی پاته وی او هغه ظرف چی دی او مظروف سره برابر وی یعنی نه وخت زیات وی تر مظروف او نه مظروف تر وخت زیات وی هغه ته معیارویل کیږی لکه دروژی وخت چی معیار ده لپاره دروژی او دلته له ظرف څخه هغه ظرف مراددہ کوم چی داهل اصول اصطلاح ده همداوجه ده چی په ماموربه سره دقبول وخت استعاب شرط نه ده مصنف رحمه‌الله ددی نوع لپاره دری حکمه بیانوی اول داده چی په وخت کښی دفعل له وجوب سره دا نه ده منافی چی په دغه وخت کښی دده له جنسه دوهم فعل هم ادا کړشی یعنی داسی کیدای شی چی په یوه وخت کښی یوفعل واجب وی مګر له ده سره په دغه وخت کښی بل فعل واجب شی مثلا دماپښین په وخت کښی دماپښین لمونځ واجب ده اوفرض ده لیکن که یو شخص په دی وخت کښی یو څورکعته نذر کړی دغه رکعتو نه پرده باندی واجب دی اوددی وجه مخکی تیره شوه چی دماپښین قبول وخت دماپښین په لمانځه سره نیول شرط نه ده بلکه دوخت په یو حصه کښی ماپښین لمونځ ادا کول کافی ده دوهم حکم داده چی په وخت کښی دلمانځه وجوب دبل لمانځه لهصحت سره منافی نه ده یعنی داسی کیدای سی چی په یوه وخت کښی یو لمونځ واجب وی لیکن په هغه وخت کښی بل لمونځ وکړی مثلا که یو شخص دماپښین قبول وخت په بل لمانځ سره مشغول کړی دالمونځ صحیح ده کیکن دماپښین دلمانځه په پریښودلو سره داشخص ګنهګاره ده دریم حکم داد چی ماموربغیر له معلومه نیته نسی اداء کیدای څکه دوخت دظرف والی په وجه لکه څرنګه چی ماموربه مشروع ده هم داشان غیر ماموربه هم مشروع ده لهذا ماموربه بغیر دنیته نشی متعین کیدای بلکه دده دتعین لپاره نیت ضروری ده که څه هم وخت تنګ وی حتی که دماپښین له وخته صرف دومره باقی وی چی په هغه کښی دماپښین څلور رکعته ادا کیږی هم نیت کول ضروری ده څکه تعین دنیت هلته ضروری ده چیرته چی مزاحم موجود وی او مزاهم خودوخت دتنګی په صورت کښی موجوددده په دی طریقه چی په دغه تنګ وخت کښی چی صرف خپل څلور رکعته په کښی خایږی که یو شخص نفلی او یا قضائی لمونځ وکړی اودوخت لمونځ پر یږدی جائز ده لهذا دوختی لمانځه لپاره تعین دنیت ضروری ده.

وَالنَّوعُ الثَّانی مَایَکُونُ الوَقتُ معیارًا لَهُ وَذالکَ مثلُ الصَّوم فَانَّه یَتَقَدَّرُ بالوَقت وَهُوَ الیَومُ وَمن حُکمه اَنَّ الشَّرعَ اذَاعَیَّنَ لَهُ وَقتًا لَایَجبُ غَیرُهُ فی ذَالکَ الوَقت وَلَا یَجُوزُ اَدَاءُ غَیرِه فیه حَتّی اَنَّ الصَّحیحَ المُقیمَ لَوَاَوقَعَ امسَاکَهُ فی رَمَضَانَ عَن وَاجب اخَرَ یَقَعُ عَن رَمَضَانَ لَاعَمَانَوی وَاَذَااندَفَعَ المُزَاحمُ فی الوَقت سَقَطَ اشتَرَاطُ التَّعین فَانَ ذَالکَ لقَطع المُزَاحَمَة وَلَا یَسقُطُ اَصلُ النِّیَة لَاَنَّ الامسَاکَ لَایَصیرُ صَومًا اِلَابنِیَّة فَاَنَّ المصُومَ شَرعًا هُوَ الامسَاکُ عَنِ لاَکل وَالشُّرب وَالجماعِ نَهَارًا مَعَ النِّیَة

ترجمه :اودوهم قسم داده چی وخت ما موربه لپاره معیار وی مثلا روژه څکه روژ ه په وخت سره مقیده ده ددی قسم حکم داده کله چی شریعت دروژی لپاره وخت متعین کی نو په دی وخت کښی دروژی نه بغیر بل واجب نشی کیدای او په دغه وخت کښی له دغی رو ژی نه بغیر دبلی اراده کول جائزنه ده حتی که جور اومقیم سړی په رمضان کښی خپل امساک دواجب اخر لپاره کی داهم درمضان لپاره ده دواجب اخر څخه نه ده نوکله چی په وخت کښی مزاحم دفع شو نو دنیت دتعین شرط ساقط شو څکه داشرط دمزاحم دختم کیدلو لپاره ده او اصل نیت شاقط نه ده څکه امساک بغیر له نیته روژه نه ده څکه شرعی روژه په ورځ کښی له خو رلو او څښلو لو جماع څخه دځان ساتلو نوم ده سره لږه له نیته.

تشریح : دماموربه موقت دوهم قسم داده چی وخت ماموربه لپاره میعاروی یعنی دمامور به له ادا څخه ورسته نه وخت زیات وی اونه ماموربه تروخت زیات وی بلکه مامور به وخت داسیمشغوله کوی چی دوخت په زیات سره ماموربه هم زیات کیږی او دوخت په کمبوت سره مامور به کمیږی ددی مثال روژه ده څکه روژه له ورځی سره داسی برابره وی چی دورځی په لویښت سره روژه لو یږی او په کمبوت سره ئی روژه کمیږی اودانوع بیا پر دوه قسمه ده یو داده کوم وخت چی مامور به لپاره میعاروی هغه به دمامور به لپاره متعین وی اودوهم داده چی وخت دماموربه لپاره متعین نه وی مصنف رحمه الله ومن حکمه څخه ددی دوو قسمو داول قسم بیان کوی دی داسی فرمائی هغه مامور به چی دده لپاره وخت متعین وی یعنی درمضان روژه ددی حکم داده کله چی شریعت دروژی لپاره وخت متعین کی نو په دغه متعین وخت کښی له دغی روژی بغیر بله روژه واجب نه ده لکه یوشخص چی په رمضان کښی څوروژی نذر کړی دهغو روژو ادا ء په رمضان کښی واجب نه ده څکه وخت ددوو روژ و صلاحیت نه لری نوکله چی وخت ددوو روژو صلاحیت نه لری نو په رمضان کښی درمضان روژه او دنذر روژه دواړه نشی ادا کیدای او ناذر لره داهم جائز نه ده چی دشریعت حکم بدل کړی یعنی داسی نشی کولای چی دشریعت دمعلوم کړشو روژو پر ځای باندی دنذر روژه واجب کړی لهذا پرناذ باندی په رمضان کښی هغه روژه واجب ده چی شریعت واجب کړی وی څکه په دی آیت فمن شهد منکم الشهرفلیصمه اوحدیث إذاالسلام شعبان فلاصوم الا عن الشعبان په وجه رمضان

دروژی درمضان لپاره متعین شو ی ده نو کله چی میاشت درمضان دروژی درمضان لپاره شرعاً متعینه وه نو درمضان دروژی نه بغیر دبلی روژی اداء جائز نه ده.

مصنف رحمه الله پر خپل دی قول باند ی چی په رمضان کښی بغیر درمضان له روژی دبلی روژی اداء جائز نه ده یوه تفریع کوی چی که یو شخص جوړوی او مقیم وی او هغه په رمضان کښی دبل واجب یعنی قضاء او یا کفاری دروژ ی دا دا کولو نیت وکړی نو دده دا روژه له رمضان څخه ده له واجب اخر څخه نه ده څکه کله چی شریعت ورځ درمضان په صوم رمضان سره موصوفه کړه مکلف دی صفت ته تغیرنشی ورکولای ددی مثال داسی لکه یو شخص چی خیاط ته جامی گنډل په مزدوری ورکړی اوبیا خیاط ده ته خپلی کپړ ی ورکړی اودی هغه روپی ورکوی نیت دتبرع په کښی وکړی داتبرع نه ده مزدوری ده یعنی دی پر دی باندی قادرنه ده چی دی دا و صف ته تغیر ورکړ ی دده په نیت سره تبرع نه گرزی او داخبره یا دسا ته چی مصنف رحمه الله دجوړ او مقیم قید ذکر کول دامام ابو حنیفه رحمه الله مذهب موافق ده له مسافر او مر یضه احتراز ده څکه د امام ابوحنیفه رحمه الله مذهب داده که چیر ی مسافر اویا مریض په رمضان کښی دواجب اخر نیت وکړ نیت ئی صحیح ده یعنی روژه ئی له هغه څخه ده دکوم شی چی ده نیت کړ ی ده له رمضان څخه نه ده.

مصنف رحمه الله وائی کله چی وخت معیار وو نو مزاحم دفع شو یعنی په رمضان کښی دغیر رمضان دروژی احتمال ختم شو او دمتعین نیت شرط کول هم ختم شو څکه تعین دنیت دمزاحم له وجی وو نو کله چی په رمضان کښی دبلی روژی احتمال نه وو لهذا دتعین دنیت هم ضرورت نشته یعنی دا ایراده ضروری نه ده چی داووائی چی درمضان روژه نیسم بلکه دا ایراده کافی ده چی ووائی چی روژه نیسم.

ولایسقط اصل نیته په دی عبارت سره دیوه سوال جواب کویږی.

سوال: چی درمضان ورځ دروژی لپاره متعینه ده نو بایـد اصل نیت هم ساقط شی دتندرست او مقیم سړی له طرفه باید بی له نیته روژه اداء شی اوحال داده چی بغیر له نیته روژه صحیح نه ده بلکه اصل نیت غواړی.

جواب: داده چی امساک یعنی له خوړلو او څښلو او جماع څخه ځان راگرزول بغیر له نیته شرعاً روژه نه ده څکه شرعی روژه دی ته ویل کیږی چی له خوړلو او څښلو او جماع څخه ځان راوگرزوی په نیت دروژی یعنی دشرعی روژی لپاره دری شیان ضروری دی اول له خوړلو او څښلو اجماع ځان راگرزول دوهم ورځ دریم نیت له دی څخه که یوشی کم وی شرعاً روژه نه ده.

دوهم جواب: اودا جواب هم ورکولای شی چی په ورځ کښی له څښلو او خوړلو او جماع څخه دځان ساتلو دوی طریقی دی یو په طریقه دعادت اوبل په طریقه دعبادت او دامسلمه خبره ده چی عبادت بغیر له نیته نه وی څکه الله ﷻ فرمائی **وماامروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین** په دی آیت کښی

اخلاص ضروری وکښل شو اواخلاص په نیت سره وی بغیر له نیته نه وی نو نتیجه داشوه چی عبادت په نیت سره ده بغیر نیته نه وی حاصل داده چی عبادت او عادت فرق په نیت سره ده لهذا اصل نیت سا قط نه ده.

وَان لَم يُعيِن الشرعُ لَهُ وَقتاً فَانَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ الوَقتُ له بَيْنَ العَبد حَتّى لَوعَيَّنَ العَبدُ اَيّا مَا لقَضَاء رَمَضَانَ لَاتَتَعَيَّنُ هى للقَضَاء وَيَجُوزُ فيهَا صَومُ الكَفَارَة وَالنَفل وَيَجُوزُ قَضَاءُ رمضان فيهَا وَغَيرهَا وَمن حكم هذَاالنوع اَنَّهُ يُشتَرطُ تَعيينُ النيَّة لوُجُودالمُزَاحم.

ترجمه :اوکه چیری شر یعت مامور به لپاره بیوخت معلوم کړی نه وو نو دبنده په تعین سره نه متعین کیږی حتی که بنده دقضاء رمضان لپا ره څو ورځی معلومی کړی وی هغه ورځی دقضاء لپاره متعین نه دی په دغو ورځو کښی نفلی اودکفاری روژه جائز ده او قضاء درمضان هم دغو ورځو کښی هم جائز ده اوددی ورځو بغیر په نورو کښی هم جائز ده ددی نوع حکم داده چی تعین دنیت شرط ده ځکه مزاحم موجوددی.

تشریح : کوم وخت چی مامور به لپاره معیاروی دهغه مور دوه قسمه بیان کړو یوداده چی دمامور به لپاره وخت معین وی او دوهم داده چی متعین نه وی داول قسم تفصیلی بیا ن تیر شو اوددوهم قسم بیان کوو.

تفصل : داده که شریعت مامور به موقت لپاره وخت نه وو متعین کړی لکه دقضاء ددرمضان لپاره چی وخت متعین نه ده په دی صورت کښی دبنده په تعین سره تعین نه ورځی مثلاً که بنده قضاء رمضان لپاره څوورځی معلومی کړی دا تعین تعین نه ده بلکه په دغو ورځو کښی دکفاری اونفلی روژی نیول هم جائز ده اوکه قضاء درمضان په دغوورځوکی هم جائز ده اوپه نوروکښی هم جائز ده دلیل دا آیت ده من كان منكم مريضاً اوعلى سفر فعدة من ايام اخر په دی آیت کښی دقضاء رمضان وخت مطلق ده اوس که بنده دقضاء رمضان لپاره وخت متعین کړی دادکتاب اطلاق مقید کول اوحال داده چی تقیید دکتاب دبنده له وسه بهر خبره ده اودا خبره مور مخکی ذکر کړه چی بنده دشرعی حکم ته تغیرنه شی رسولای.

مصنف رحمه الله وائی ددی نوع حکم داده چی تعین دنیت شرط ده یعنی داسی نیت کول چی زه درمضان روژه نیسمه دفرض روژی یادمطلق قضاء نیت کافی نه ده وجه ئی داده چی دلته مزاحم شته یعنی په دغو ورځوکښی لکه څرنګه چی قضاء روژه نیول جائز ده همدارنګه نفلی اودکفار روژه هم جائز ده لهذا دمزاحم دختم کولولپاره دنیت ضرورت شته.

ثُمَّ للعَبد اَن يُوجبَ شَيئاً عَلى نَفسه مُوَقتاً اَوغيرَ مُوَقتٍ وَلَيسَ لَهُ تَغيرُ حُكم الشرع مثَالُهُ اذَا نَذرَ اَن يَصُومَ يَوماً بعَينه لَزمَهُ ذَالك وَلَوصَامَهُ عَن قَضَاء رَمَضَانَ اَوعَن كَفَارَة يَمينه جَازَ لَاَنَّ الشرعَ جَعَلَ القَضَاءَ مُطلقًا فَلَا يَتَمَكَّنُ العَبدُ من تَغيرُه بالتَقيد بغَير ذَالكَ اليَوم.

ترجمه : اوبنده لره داجائز ده چی پرخان یوشی واجب کړی موقت اوغیر موقت اودانه ده ورته جائز چی حکم دشرعی ته تغیر ورکړی مثال ئی داده که یوشخص دیوه معلومی روژه پرخان باندی نذر کړی پرده باندی یه دغه معلومه ورځ کښی روژه لازمه ده اوکه په دغه ورځ کښی درمضان قضائی روژه یادکفاری روژه ونیسی جائز ده ځکه شرعت قضاء مطلقه ذکر کړی ده نوبنده قادر نه ده چی مطلق مقید کړی په غیر ددغی ورځی.

تشریح : په مذکوره عبارت سره مصنف رحمه الله دیوسوال جواب کوی.

سوال : داده چی ستاسودا قول غلط ده چی تاسو وایاست چی که یوشخص دقضاء رمضان لپاره څوورځی متعین کړی داتعین نه ده ځکه که یوشخص پرخان باندی داسی شی واجب کړی چی هغه پرده باندی واجب نه وی که موقت اوکه غیر موقت وی لیکن دده په واجب کیدو سره هغه پرده باندی واجب ده نوکله چی دغیر واجب په واجب کولواختیار لری نوباید دواجب شوی شی لپاره دوخت دتعین اختیار هم وه لری ځکه دیوشی واجب کول اثبات داصل ده اودواجب شوی شی لپاره تعین اثبات وصف ده اواثبات دوصف ادنی ده په نسبت واثبات داصل ته نوکله چی داعلی شی اختیار لری دا ادنی شی باید په دی طریقه اولی سره وه لری.؟

جواب : داده چی دیوشی په واجب کولوسره پرخان باندی حکم دشرعی ته دتغیرورکول اختیار نه ده لیکن دقضاء رمضان لپاره دوخت په تعین سره دحکم مطلق مقید کول لازمیږی په دی طریقه چی دقضاء حکم یعنی فعدة من ایام اخر مطلق ده یعنی کوم چی غواړی هغه وخت قضاء راوړلی شی نودلته دوخت تعین ددغه مطلق تقید ده اودمطلق تقید حکم شرع ته تغیرده اودشرعی دحکم دتغیر اختیار بنده لره نشته داوجه ده چی بنده لره دا اختیار نشته چی حکم دشرعی تغیر ورکړی اودغیر واجب په واجب کولوسره چونکه دشرعی حکم مغیر کول نه ده لهذا ده ته ددی اختیار شته مصنف رحمه الله ددی لپاره یومثال ذکرکوی که یوشخص دیومعلومی ورځی مثلاً پر(۱۵) درجب دجمعی دورځی روژه نذر کړی په دی صورت کښی بیله شکه ددغی ورځی روژه پرده لازمه ده لیکن که په دغه ورځ قضائی یادکفاری روژه ونیسی هم جائز ده ځکه شرعت دقضاء رمضان لپاره وخت نه ده معلوم کړی له دی آیت فعدة من ایام اخر داخبرواضحه ده اوهمدارنګه دکفاری دروژو لپاره وخت معلوم نه ده لکه په دی آیت فصیام شهرین متتابعین اوله دی آیت فصیام ثلاثة ایام څخه ظاهر ده نواوس که چیرته داسی وویل شی کومه ورځ چی دنذر دروژی لپاره معلومه ده په هغه کښی دقضائی اوکفاری روژه نیول جائز نه ده بلکه لدی څخه بغیر په بله ورځ کښی جائز ده دانه ده بلکه دمطلق دکتاب دتقید ده اودمطلق تقید نه ده بلکه تغیر دحکم شرعی ده اومورد داخبره بار بار ذکر کړی ده چی دشرعی حکم دتغیر اختیار بنده لره نشته.

فائدی : فصول الحواشی مصنف رحمۃ اللہ علیہ پرعبارت یو اعتراض کوی او دفصول الحواشی محشیان جواب ورکوی.

سوال : داده چی مصنف رحمۃ اللہ علیہ وائی چی دغیر واجب پہ واجب کولو سره دحکم شرعه تغیر نه لازمیږی په دی خبره زه پوه نه شوم په دی وجه چی غیر واجب یعنی مباح هم شریعت مطلق کړی ده یعنی دبنده ته ئی دکول اونه کول دواړه جائز دی لیکن که داپرځان واجب کړی نودا خومقید شو په کولو اوکه ئی پرځان حرام کړی په نه کولو مقید شو اودانه ده بلکه تقید دمطلق ده اوتقید دمطلق نه ده بلکه حکم دشرع ته تغیر ورکول ده مطلب داده چی په واجب کولو دشی سره هم تغیر دحکم دشرع راځی اوتاسو وویل چی داتغیر نه لازمه وی.؟

اول جواب: داده چی موږ هغه ایجاب علی النفس جائز بولو چی حکم دشرع نه متغیر کوی اومباح اونفل چونکه دبنده حق ده په کولو اونه کولو اوپه ایجاب علی النفس باندی حکم دشرع نه متغیر کوی چی حکم دشرع نه متغیر کوی نوستاسو سوال پرموږ نه واردیږی.

دوهم جواب: داده چی موږدا نه منو چی په ایجاب علی النفس باندی حکم دشرع متغیر کیږی ځکه دحکم دشرع دتغیر څخه مراد داده چی په ایجاب سره دشریعت حق وګرزی او واجب شی لیکن مباحات داسی نه دی یعنی دشریعت حق جوړیږی لیکن واجب کیږی نه لهذا دمباح په واجب کولو سره حکم دشرعی نه متغیر کیږی.

دریم جواب: داده چی تغیر دحکم شرعی له دی وجه جائز نه ده چی بنده ته شریعت دااختیار نه ده ورکړی اومباح دنذر په ذریعه پرځان باندی واجب کول چونکه دشرعی په اجازه ده لکه په دی آیت کښی والیو فوانذورهم داخبره واضحه ده له دی وجه داتغیر بنده لره جائز ده.

وَلاَيَلزَمُ عَلى هذا مَااذَا صَامَهُ عَن نَفلٍ حَيثُ عَنِ المَنذُورِ لِاَعَمَانَوى لِاَنَّ النَّفلَ حَقُّ العَبدِ اذا هُوَ يَستَبدُّ بِنَفسه من تَركه وتَحقيقه فَجَازَ اَن يؤثرَ فعله فيمَا هُوَ حَقُّه لاَفيمَا هُوَ حَقُّ الشرع وَعَلى اعتبَارِ هذَاالمَعنى قَالَ مَشَايَخُنَا اذَا شَرطَا فى الخُلع اَن لَا نَفقَةَ لَهَا وَلاَ سُكنى سَقَطَت النَّفَقَةُ دُونَ السُّكنى حَتّى لايَتَمَكَّنَ الزَّوجُ من اخرَاجِهَا عَن بَيتِ العِدَّة لِاَنَّ السُّكنى فِي بَيتِ العِدَّة حَقُّ الشرعِ فَلاَ يَتَمَكَّنُ العَبدُ من اسقَاطه بخلاَف النَّفَقَة.

ترجمه : اوپرده باندی نه لازمیږی هغه کوم وخت چی ناذر په هغه معلومه ورځ کښی نفلی روژه ونیسی بلکه دنذر روژه ئی اداء شوه هغه نه ده اداء کوم چی ده ئی نیت کړی ده ځکه نفل دبنده حق ده له دی وجه چی دی په پریښولو اوکولو کښی مستقل ده لهذا داخبره جائزده چی دده فعل دده په حق کښی مؤثرشی نه په حق دشرع کښی اودی معنی ته په پام سره زموږ مشائخ وائی کله چی زوجین په خلع کښی داشرط بیان کړی چی دښځی نفقه اوسکنی نشته نونفقه ساقطه ده اوسکنی

نه ده ساقطه ترهغه وخته چی خاوند پردی نه وی قادر شوی چی بنځه دعدی دتیریدوپه وجه له کوره څخه خارج کړی ځکه عده دشرعت حق ده لهذا بنده ددی پرساقط کولوباندی قادر نه ده.

تشریح: په دی عبارت سره دیوه سوال جواب کیږی.

سوال: داده چی شریعت نفل مطلق مشروع کړی لکه څرنګه چی ئی دقضاء اوکفاری روژه مطلق مشروع کړی ده یعنی دشریعت له طرفه لکه څرنګه چی دقضاء اوکفاری درژو لپاره معلومه ورځ نه ده تاکل شوی همدارنګه نفلی روژی لپاره هم معلومه ورځ نه ده تاکل شوی بلکه علی الاطلاق په هر ورځ کښی جائز ده په دی شرط چی هغه ورځ به منهی عنه نه وی نو که ناذر دنذری روژو لپاره په معلومه شوی ورځ کښی نفلی روژه وینوله تاسووایاست چی هغه په نفلی کښی نه دریږی بلکه نذری ده دانه ده بلکه تقید دمطلق ده په دی طریقه چی نفلی رژه خوعلی الطلاق مشروع وه یعنی په هره ورځ کښی دنیولواجازت شته خواه که دنذر ورځ وی اوکه بله ورځ وی مطلب داده چی په دی کښی هم مطلق په دی مقید شو چی دنذر له ورځی نه بغیر بله ورځ به وی اوتاسوووویل چی داناجائزه ده ځکه تاسوورڅخه داخبره وکړه چی که ناذر دنذر لپاره په معلومه شوی ورځ کښی دقضاء اوکفاری روژه ونیوله نود قضاء او کفاری روژه ئی اداء شوه دنذر روژه ئي نه ده اداء ځکه که مورڅدلته دقضاء اوکفاری روژه جائز نه وبولو داتقید دمطلق ده ځکه قضاء اوکفاره خوعلی لاطلاق مشروع دی اودلته په دی مقید شو چی له یوم نذر نه بغیر بله ورځ به وی.

جواب: داده چی نفل دبنده حق ده په دی وجه چی بنده دنفلوپه کولواونه کولوکښی مستقل ده او قضاء اوکفاره دشریعت حق ده نوبنده که څه هم دشریعت په حق کښی تغیر نه شی کولای لیکن په خپل حق کښی دتغیر اختیار لری لهذا دده فعل به دده په حق کښی مؤثر شی یعنی کومه ورځ چی ده دنذر لپاره معلومه کړی وی په هغه کښی دنفلی نیت وکړی باید داروژه نفلی نه شی بلکه دنذر شی اوشارع په حق کښی مؤثر نه شی چی نفلی روژه ده یعنی په دغه ورځ کښی نفلی روژه مشروع نه ده بلکه په دغه ورځ دنذر روژه ده که څه هم ناذر دنفلی نیت کړی وی قضاء اوکفاره چونکه دشریعت حق ده په هغه کښی فعل دبنده مؤثر نشی کیدای ددی وجی بنده چی کومه ورځ دنذری روژی لپاره معلومه کړی وی په هغه کښی دقضاء اوکفاری روژه غیر مشروع ده مصنف رحمه الله وائی چی دبنده فعل دده په حق کښی مؤثر ده دشارع په حق کښی مؤثر نه ده ددی معنی په اعتبار سره مشائخ احناف وائی که په خلع کښی خاونداوبنځی په رضامندی داشرط کینبودی چی دښځي نفقه اوسکنی پر خاوند نشته په دی صورت کښی پرخاوندنفقه واجب نه ده اوسکنی وربانډی واجب ده نو ځکه خاوند داقدرت نه لری چی بنځه دعدت په وخت کښی له کوره وشړی ځکه سکنی دخاوند په کور کښی دشریعت حق ده نوکه الله ﷻ چی فرمائي لاتخرجوهن من بيوتهن ولايخرجن په دی آیت کښی خاوند له دی څخه منع ده چی بنځه دعدت په وخت کښی له کوره وشړی اوبنځه هم له وتلو څخه منع

ده له دی څخه معلومه شوه چی معتده بنځو او سیدل په کور کښی د شرع حق ده او بنده دا اختیار نه لری چی د شارع حق ساقط کړی لهذا دخاوند او بنځی مذکوره شرط چی د بنځی لپاره به د عدی په وخت کښی دده په کور کښی سکنی نه وی نه ده صحیح لیکن نفقه ددی خلاف ده یعنی خاوند او بنځه دا اختیار لری چی نفقه ساقطه کړی ځکه نفقه د بنځی حق ده په دی وجه چی بنځه خپل ځان خاوند ته سپارلی ده او خاوند په عوض کښی دی ته نفقه ورکوی مطلب داده چی نفقه د بنځی حق ده ددوی په اسقاط سره ساقیطیږی.

فَصلٌ اَلْاَمْرُبِالشَّیءِ یَدُلُّ عَلٰی حُسنِ المَامُورِ بِهٖ اِذَاکَانَ الامرُحَکِیماً لِاَنَّ الاَمرَ لِبَیَانِ اَنَّ المَامُورَ بِهٖ مِمَّایَنبَغِی اَنْ یُوْجَدَ فَاقتَضٰی ذَالِکَ حُسنَهٗ .

ترجمه :فصل امریه شی سره دمامور به پرحسن دلالت کوی په هغه وخت کښی چی آمر حاکم وی ځکه امر ددی بیان کولولپاره وی چی مامور به داسی شی ده چی باید موجود کړشی نو دحکیم امر دمامور به دحسن تقاضی کوی.

تشریح : مصنف رحمه الله وائی چی دمامور به حسن ضروری ده لکه څرنګه چی منهی عنه قبحه ضروری ده وجه داده چی آمر اوناهی یعنی شارع صاحب حکمت ده حاکم خودښوشیان امر کوی اوله بدو شیانو څخه منع کوی نوحاکم چی دکوم شی امر وکړی هغه یقیناً حسن ده اوله کومه شی څخه چی منع وکړی هغه یقیناً قبیح ده حاصل داده چی دمامور به حسن اودمنهی عنه قبح ضروری ده او مصنف رحمه الله هم داسی وائی که آمر حاکم وو دده امر دمامور به پرحسن دلالت کوی ځکه له امر څخه دابیان کول مقصود ده چی مامورداسی شی ده چی هغه باید موجود کړشی اوقبیح هغه شی ده چی دهغه طلب کول له حکمت سره منافی ده له دی وجه حکم دقبح شی دوجود طلب نه کوی نوکله چی داسی ده نودحاکم امر دا تقاضی کوی چی مامور به حسن لکه په قول دالله ﷻ کښی ان الله لایامربالفحشاء.

فوائد : حسن اوقبح عقلی دی اوکه شرعی اوددوی معنی څه شی ده دابیان خادم په قوت الاخیار ؛ او ؛ فیض سبحانی ؛ کښی په تفصیل سره ذکر کړی ده دلته هم مختصر بیان کول ضروری ده حسن اوقبح په دیرومعنیو راځی (۱) داده چی حسن دفعل معنی صفت کمال ده لکه علم ،عمل اوشجاعت حسن دی اوصفت کمال دی اوقبح فعل یعنی صفت نقصان لکه ؛ جهل ؛ ظلم اوبزدلی قبیح دی اوصفت نقصان دی (۲) حسن معنی له غرض دنوی سره موافق کیدل اودقبح فعل معنی له دنیوی غرض نه موافقت (۳) حسن فعل هغه ته وائی چی کونکی ئې مستحق دصفت وی اوقبح فعل دی وائي چی کونکی ئی مستحق دزم اوعقاب وی په اولو دوو معنی حسن اوقبح بالاتفاق عقلی دی اوپه دریمه معنی په دوی کښی اختلاف دشیخ ابوالحسن اشعری وائي شرعی دی یعنی داشاعره وو په نزد دشریعت تر ورود مخکی تول افعال یعنی زنا ایمان کفر لمونځ وغیره تول برابر

وو کونکی ئی نه مستحق دثواب وو اونه داعقاب لیکن کله چی شارع وویل چی دفلانی افعالوکونکی مستحق دثواب ده نودهغو دکولوامر ئی وکړ اودبعض په باره کښی وویل چی کونکی ئی مستحق دعقاب ده اومنع ئی ورڅخه وکړه نوشارع چی دکوموافعالوامر کړی هغه حسن دی اودکوموافعالومنع چی ئی کړی ده هغه قبح دی اوماتریدیه یامعتزله وو په نزد حسن اوقبح دواړه عقلی دی موقوف په شریعت نه دی یعنی دشریعت تر ورود مخکی په نفس الامر کښی بعض افعال حسن وو اوبعض افعال قبح وو نوکوم افعال چی حسن وو شارع دهغوامر وکړ اوکوم چی قبح وو له هغو څخه ئی منع وکړه مطلب داده چی دشارع په امر سره یوفعل نه حسن شوی ده اونه ئي په منع سره یوفعل قبح شوی ده بلکه شارع صرف دومره وکړل چی ددوی پر حسن اوقبح چی پرده هواره وه هغه ئی پورته کړه مثلاً طبیب نه په دواء کښی نفع پیدا کولای شی اونه ضرر بلکه په نفس الامر کښی چی په دواء کښی کوم نفع اویاضرر موجود وو طبیب دهغه کشف وکی.

ثُمَّ الْمَامُورُ بِهِ فِی حَقِّ الْحُسْنِ نَوْعَانِ حَسَنٌ بِنَفْسِهِ وَحَسَنٌ لِغَیْرِهِ فَالْحَسَنُ بِنَفْسِهِ مِثْلُ الْاِیمَانِ بِاللّٰهِ تَعَالٰی وَشُکْرِ الْمُنْعِمِ وَالصِّدْقُ وَالْعَدْلُ وَالصَّلٰوةُ وَنَحْوُهَا مِنَ الْعِبَادَاتِ الَّتِی لِصِفَةٍ فِیهَا هٰذَا النَّوْعُ اَنَّهُ اِذَا وَجَبَ عَلَی الْعَبْدِ اَدَاؤُهُ لَا یَسْقُطُ اِلَّا بِالْاَدَاءِ وَهٰذَا فِیمَا لَا یَحْتَمِلُ السُّقُوطَ مِثْلُ الْاِیمَانِ بِاللّٰهِ تَعَالٰی وَاَمَّا مَا یَحْتَمِلُ السُّقُوطَ فَهُوَ یَسْقُطُ بِالْاَدَاءِ اَوْ بِاِسْقَاطِ الْاٰمِرِ وَعَلٰی هٰذَا قُلْنَا اِذَا وَجَبَتِ الصَّلٰوةُ فِی اَوَّلِ الْوَقْتِ سَقَطَ الْوَاجِبُ بِالْاَدَاءِ اَوْ بِاِعْتِرَاضِ الْجُنُونِ وَالْحَیْضِ وَالنِّفَاسِ فِی اٰخِرِ الْوَقْتِ بِاِعْتِبَارِ اَنَّ الشَّرْعَ اَسْقَطَهَا عَنْهُ عِنْدَ هٰذِهِ الْعَوَارِضِ وَلَا یَسْقُطُ بِضِیقِ الْوَقْتِ وَعَدَمِ الْمَاءِ وَلِلُبْسِ وَنَحْوِهِ.

ترجمه: اومامور به دحسن په اعتبار دوه قسمه ده یوحسن لذاته ده اوبل حسن لغیر ده حسن لذاته لکه پرالله ایمان راوړل اودمنعم شکر اداکول رینبتیاویل انصاف کول لمونځ کول او نور داسی خالص عبادات ددی قسم حکم داده چی کله پربنده دحسن لذاته اداء واجب کړ شی نوهغه نه ساقطیږی بلکه په ادا کولو سره ساقطیږی او دا په هغه کښی چی دسقوط احتمال نه لری لکه پر الله ﷻ باندی ایمان راوړل بهر حال هغه چی دسقوط احتمال نه لری بلکه په اداکولو سره ساقط کیږی او یاده امر په ساقط کولو او پر دی بنا باندی مورِ وایو کله چی لمونځ په اول وخت کښی واجب شی نو هغه واجب په ادا ء سره ساقط کیږی اویا په جنون سره اویا دحیض او نفاس په اخر وخت کښی په عارض کیدو سره په دی اعتبار رچی شریعت ددی عوارضو په وخت کښی له مکلف څخه لمونځ ساقط کړی ده اود وخت په تنګی او دابو دنیستی په وخت کی او دجامی نه درلود لو په وخت کښی واجب نه ساقطیږی

تشریح: مامور به ته دحسن له ثابت کولو ورسته مصنف رحمه الله دماموربه هغه دوه اقسام بیانوی چی په اعتبار دجنس دی یوحسن لذاته ده اوبل حسن لغیره ده دحسن لذاته معنی داده چی حسن مامور به لره بغیر دواسطی دبل ثابت وی او حسن لغیره دی ته وائی چی حسن ماموربه ته په واسطه دبل

ثابت وی دحسن لذاته مثال مصنف رحمه الله دابیانو ی چی پر الله ﷻ باندی ایمان راوړل او دمنعم یعنی دذات خدای ﷻ شکر ادا کول رښتیا ویل انصاف کول لمونځ کول اوروژه حج او داسی نور خالصه عبادات.

اوایمان له دی وجه مامور به ده څکه الله ﷻ فرمائی یا ایها الذین آمنوا آمنو ددی په زریعه دایمان امر شوی ده اوددی آیت په زریعه وشکروا لی ولاتکفرون دشکر امر شوی ده اوددی آیت اقیموا الصلوٰة اسدیدا په زریعه سره درښتیا ویلو امر شوی ده او واعبدوا ربکم الذی خلقکم په زریعه سره دعدل امر شوی ده ددی آیت په زریعه اقیموا الصلوٰة دلمانځه امر شوی ده اود آتوا الزکوٰة په زریعه دزکوة امر شوی ده او من شهد منکم الشهر په زریعه دروژی امر شوی ده او دحج البیت من استطاع په زریعه دحج امر شوی ده.

الحاصل :حاصل داده چی داتول شیا ن ماموربه دی او تول حسن لذاته دی او دحسن له دی دوو اقسامو څخه یو هغه ده چی دسقوط احتمال نه لری لکه ایمان په معنی دتصدیق اودوهم هغه ده چی دسقو ط احتمال لری لکه لمونځ روژه وغیره داول قسم حکم داده کله چی دمامور به ادا پر بنده لازمه شوه بیا صرف په ادا سره ساقط کیږی له اداء نه بغیر په بل شی سره نه ساقط کیږی او دوهم حکم داده چی په دوی طریقی سره ساقط کیږی یو په اداء سره اوبل دشارع په سقوط سره.

مصنف رحمه الله وائی چی دوهم قسم پر بنا باندی مورو وایو چی که په اول وخت کښی لمونځ واجب شی دسقوط ئی دوی طریقی دی یو داچی مکلف ئی اداء کړی اوبل هغه وخت چی په اخردوخت کښی پرمکلف باندی جنون راشی اویا حیض اونفاس جاری شی څکه ددغو عوارضو په وخت کښی شارع له مکلف څخه لمونځ ساقط کوی مصنف رحمه الله وائی که چیری دلمانځه وخت تنګ شو اویا او به نه وی او یا کپړه نه وه په دغو صورتو کښی لمونځ ساقط نه ده بلکه که دتنګی دوخت له وجه فوت شو قضاء ئی واجب ده او دابو دنیستی په صورت کښی په تیمم سره لمونځ واجب ده او که جامی نه وی لوځ لمونځ کول واجب ده مطلب دده اختیار ده چی که په ولاړه لمونځ کوی اوکه په ناستی په اشاره سره کوی.

اَلنَوعُ الثَانی مَایَکُونُ حَسَنًا بِوَاسطَةِ الغَیرِ وَذَالکَ مثلُ السَعی اِلَی الجُمُعَة وَالوُضُوءِ لِلصَلوة فَاِنَ السَعیَ حَسَنٌ بِوَاسطة کَونه مُفضیًا اِلَی اَدَاءِالجُمُعَة وَالوُضُوءَ حَسَنٌ بِوَاسطَة کَونه مفتَاحاً لِلصَلوة وَحُکمُ هذَا النَوعِ اَنَهُ یَسقُطُ بِسُقُطِ تلکَ الوَاسطَة حَتَی اَنَ السَعیَ لَا یَجبُ عَلَی مَن لَا جُمُعَةَ عَلَیه وَلَا یَجبُ الوُضُوءُ عَلَی مَن لَا صَلوةَ عَلَیه وَلَو سَعَی اِلَی الجُمُعَة فَحُمِلَ مکرهاً اِلَی مَوضعِ اخَرَ قبلَ اَنَا مَة الجُمُعَة یَجبُ عَلَیه السَعیُ ثَانیاً وَلَوکَانَ مُعتَکفاً فی الجَامعِ یَکُونُ السَعیُ سَاقطاً عَنهُ وَکَذالکَ لَو تَوَضَاَ فَاَحدَثَ قبلَ اَدَاءِ الصَلوة یَجبُ عَلَیه الوُضُوءُ ثَانیاً وَلَو کَانَ مُتَوَضِیًا عندَ وُجُوبِ الصَلوة لَایَجبُ عَلَیه تَجدیدُ الوُضُوءِ

ترجمه : اودمامور به دوهم قسم داده چی حسن ئی په واسطه دغیروی مثلا لکه دجمعی لپاره سعی کول اودلمانځه لپاره اودس کول او سعی له دی وجه حسن ده چی مفضی واداء دجمعی ته ده اواودس له دی وجه حسن ده چی دلمانځه لپاره مفتاح ده اوددو قسم حکم داده چی مامور به دواسطی په سقوط سره ساقط کیږی حتی چی سعی پر هغه شخص واجب نه ده چی پر هغه باندی جمعه واجب نه وی او اودس په هغه شخص واجب نه ده چی پر هغه باندی لمونځ واجب نه وی او که یوشخص دجمعی لپاره سعی وکړه لیکن داداء کولو څخه مخکی یو چاه په زوربل ځای ته یووړی پر ده باندی دوهم ځل سعی واجب دی اوکه یو شخص په جامع مسجد کښی معتکف وو له هغه څخه سعی ساقط ده او همدارنګه کو یو شخص اودس وکړ اوتر اداء دلمانځه مخکی ئی اودس مات شو پرده باندی دوهم ځل اودس واجب ده اوکه دوجوب صلوة په وخت کښی ئی اودس وو پرده باندی نوی اودس واجب نه ده.

تشریح : مصنف رحمه الله وائی حسن لغیره هغه ده چی مامور به په خپله حسن نه وی بلکه ددوهم شی په وجه حسن وی مثلا سعی وجمعی ته دالله ﷻ په دی قول فاسعوا الی ذکر الله وذروا البیع سره مامور به ده اواودس دلمانځه لپاره په دی قول دالله ﷻ اذا قمتم الی الصلوة فاغسلوا وجوهکم سره مامور به ده لیکن په دوی کښی لزاته هغ حسن نشته ځکه سعی تګ کولو ته وئی او وضو داندامو پاک کولو ته وائی په دی کار وکښی چونکه دعبادت معنی نشته له دی وجه په دوی کښی بذاته حسن نشته لیکن سعی چونکه داداء دجمعی لپاره ده اواداء دجمعی دعبادت والی په وجه حسن ده نو دادا ء دجمعی په وجه سعی هم حسن ده او اودس چونکه دلمانځه لپاره مفتاح ده او لمونځ بذاته حسن ده نو دلمانځه په وجه اودس هم حسن ده مصنف رحمه الله وائی ددغه قسم حکم داده چی دواسطی په سقوط سره مامور به هم ساقطیږی لکه پر کوم شخص چی جمعه واجب نه وی پرهغه باندی سعی هم واجب نه ده اوپر کوم شخص چی لمونځ نه وی پر هغه اودس هم نشته اوکه یوشخص چی جمعه پر واجب وی دجمعی لپاره سعی وکړی او دجمعی تر اداء مخکی یو چا ه په زوبل ځای ته یو وړی او بیا دجمعی له لمانځه مخکی راخلاص شو پر دغه شخص دوهم ځل سعی واجب ده ځکه په اولنی سعی مقصور پوره نه شو نو ددغه مقصود دحاصلولو لپاره دوهم ځل سعی واجب ده اوکه من علیه الجمعه په جامع مسجد کښی معتکلف وو پر ده سعی واجب نه ده او همدارنګه که یو شخص دلمانځه لپاره اودس وکی اودلمانځه تراداء کولو مخته ئی اودس مات شو پر ده باندی دوهم ځل اودس واجب ځکه له اودسه چی کوم شی مقصد وو هغه پوره نه شوه نو دهغه دحاصلولو لپاره دوهم ځل اودس واجب ده اوکه دیو شخص دوجوب صلوة په وخت کښی اودس وو پرده نو ی او دس کول واجب نه ده.

وَالقَرِيبُ مِن هٰذَا النَّوعِ الحُدُودُ القِصَاصُ وَالجِهَادُ فَاِنَّ الحَدَّ حَسَنٌ بِوَاسِطَةِ الزَّجرِ عَنِ الجِنَايَةِ وَالجِهَادَ حَسَنٌ بِوَاسِطَةِ دَفعِ شَرِّ الكَفَرَةِ وَاِعلَاءِ كَلِمَةِ الحَقِّ وَلَو فَرَضنَا عَدَمَ الوَاسِطَةِ لَا يَبقَى ذَالِكَ مَامُورٌ بِهِ فَاِنَّهُ لَولَا الجِنَايَةُ لَايَجِبُ الحَدُّ وَلَولَاكُفرُ المُفضِيُ اِلَى الحَربِ لَايَجِبُ عَلَيهِ الجِهَادُ.

ترجمه :او دی نوع ته نزدی حدود قصاص او جهاد هم دی ځکه حد حسن ده په دی وجه چی د جنابت سزاء ده او جهاد حسن ده په دی وجه چی دکفارو دشر دفع ده او اعلاد کلمة الله ده او که مور عدم دواسطی فرض کړو بیادا مامور به نه وای ځکه که جنابت نه وای حد ود به نه وائی او که کفر مفضی وجنګ ته نه وای نو جهاد به واجب نه وای.

تشریح : مصنف رحمه الله وائی حسن لغیره ته حدود قصاص او جهاد هم قریب دی یعنی دا شیان هم حسن لغیردی ځکه حد په معنی د سزاء ورکولو ده اودا ښکاره ده چی داکار بذا ته حسن نه ده لیکن چونکه په دحد سره له زنااو شر ابو وغیره څخه منع راځی په دی واسطه حد حسن ده ځکه منع له شرابو اوزنا څخه حسن ده لهذا ددوی په واسطه حد حسن ده اوکله چی حد په واسطه دغیرمنع حسن ده لهذا مور ورته حسن لغیره وایو او همدارنګه قصاص دقتل کولو نوم اوداهم حسن کارنه ده لیکن چونکه په ده سره دظالمانو دفع کیږی یعنی دده په واسطه مظلوم دظالم له ظلمه ساتل کیږی په دی واسطه سره قصاص حسن ده او همدارنګه جهاد دښارو ورانول اوداله دښدګانو وژل ده دا هم بذاته حسن کارنه ده لیکن چونکه په ده سره دفع دکفارو کیږی او اعلاد کلمة الله ﷺ راځی په دی واسطه جهاد هم حسن ده اوداخبره چی دالله ﷻ دښدګانو وژل حسن لذاته نه ده له دی قوله دنبی کریم ﷺ څخه معلو میږی الادی ینبیان الرّب ملعون من مَدَ ی ینبیان الرّب انسان درب ودانی ده څوک چی درب ودانی نړوی هغه ملعون ده بهر حال جهاد بذاته حسن نه ده لیکن ددفع دکفارو اوداعلی دکلمة الله په واسطه حسن ده.

مصنف رحمه الله وائی که مذکوره واسطی معدوم فرض کړی په دی صورت کښی به حدود اوقصاص او جهاد مامور به پا ته نه شی ځکه که جنابت نه وائی حدود به نه واجب کیدل.

فوائد: دلته اعتراض کیږی.

سوال :داده مصنف رحمه الله ولی داسی وویل چی حدود اوقصاص اوجهاد نژدی وحسن لغیره ته دی داخوبعینه حسن لغیره دی.

جواب : داده چی حسن لغیره دوه قسمه ده اول داده چی هغه غیر چی دده په زریعه مامور به حسن ګرزیدلی ده دمامور به په اداء سره دده اداء نه راځی بلکه دمامور به لپا ره به مستقله اداء وی او دده لپاره به مستقله اداء وی لکه سعی او وضو چی مامور به دی لیکن ددوی په اداء کولو دغیر یعنی واسطی چی جمعه او لمونځ ادا ء نه راځی بلکه واسطه مستقله اداء غواړی دوهم قسم داده چی واسطه دمامور به په اداء سره اداء کیږی مستقله اداء نه غواړی لکه حد او قصاص اوجهاد

ددوی په اداء سره دغیر یعنی جنایت وغیره اداهم راځی په دی دواړو قسمو کښی اول قسم په حسن لغیره کښی کامل ده او دوهم قسم نا قص ده له دی وجه مصنف رحمه الله داوویل حسن لغیره ته نژدی ده بعینه حسن لغیره ئی نه ورته وویل.

فَصلٌ اَلوَاجِبُ بِحُكمِ الاَمرِ نَو عَانِ

فَصلٌ اَلوَاجِبُ بِحُكمِ الأمرِ نَو عَانِ اَدَاءٌ فَالاَدَاءُ عِبَارَةٌ عَن تَسلِيمِ عَينِ الوَاجِبِ اِلَى مُستَحِقِّه وَالقَضَاءُ فَالأَدَاءُ تَسلِيمِ مِثلَ الوَاجِبِ اِلَى مُستَحِقِّه ثُمَّ الأَدَاءُ نَوعَانِ كَامِلٌ وَقَاصِرٌ فَالكَامِلُ مِثلُ اَدَاءِ الصَّلوة فِى وَقتِهَابِالجَمَاعَةِ اَوطَوَافِ مُتَوَضِّياً وَتَسلِيمِ المَبِيعِ سَلِيماً كَمَا اقتَضَاهُ العَقدُ اِلَى المُشتَرِى وَتَسلِيمِ الغَاصِبِ العَينَ المَغصُوبَةَ كَمَا غَصَبَهَا.

تر جمه: دامر په زریعه واجب کړشو ی دوه قسمه ده یو اداء ده اوبل قضا ء ده اداء داده چی عین واجب وخپل مستحق ته وسپاری او قضاء داده چی مثل دواجب ومستحق ته وسپاری او بیا داداء دوه قسمه دی یو اداء کامله او بله ناقصه کا مله لکه اداء دلمانځه په خپل وخت کښی په جماعت سره اویا په اوداسه سره طواف کول تسلیم او سالمه مبیعه ومشتری ته تسلمول په داسی طریقه چی بیع ئی تقاضی کوی او تسلیم کول دغاصب بعینه دهغه شی چی ده غصب کړی وی.

تشریح: مصنف رحمه الله وائی دامر په زریعه چی کوم شی واجب شوی وی هغه دوه قسمه ده یواداء اوبل قضاء اداء دی ته وائی چی عین واجب خپل حقدار ته وسپاری او قضاء دی ته وائی چی مثل دواجب خپل حقدار ته وسپاری.

سوال: داده چی داداء اوقضاء دواړو په تعریف کښی لفظ دتسلیم ذکر ده او تسلیم دی ته وائی چی ستاسره یوشی وی اوهغه بل ته ورکړی او واجب هغه شی ده چی پر زمه باندی وی اوداداء کول ئی فعل ده اوفعل له قبیله داعراض ده اعراض خو انتقال نه قبلوی نوکله چی اداء دواجب فعل ده اوفعل له قبیله داعراضو ده او اعراض انتقال نه قبلوی نو داء او قضاء په تعریف کښی لفظ دتسیلم ذکرکول صحیح نه ده ؟

جواب: داده چی دتسلیم معنی داده چی یوشی له عدم څخه وجود ته راولی اودامعنی په اداء او قضاء کښی سته ځکه مکلف واجب فعل له عدم څخه وجودته راولی نوکله چی دتسلیم معنی په اداء اوقضاء کښی وه نو ددواړو تعریف صحیح ده ستا سوسوال نه واریدپری.

مصنف رحمه الله وائی اداء هم دوه قسمه ده یوه اداء کامله ده اوبله اداء ناقصه ده له اداء کاملی څخه مراددادە چی په داسی طریقه سره اداء کول په کومه طریقه سره چی مشروع شوی ده اوله اداء قاصری څخه مراد داده چی په داسی طریقه اداء کول چی له مشروع څخه مخالف وی داداء کاملی مثال لکه اداء دفرض لمانځه په خپل وخت کښی په جماعت سره اوطواف په اوداسه سره کول

خکه ددواړو مشروعیت په دغه طریقه سره ده دا دواړه مثالونه دهغو شیانو دی چی حقوق الله ﷻ دی ا وپه حقوق العباد کښی داداء کاملی مثال لکه مشتری ته داسی مبیعه تسلیم کول چی له عیبه خالی وی اوعقد بیع ئی تقاضی کوی اوبل مثال ئی داده چی غاصب بعینه هغه مال خاوند ته ورکړی کوم چی ده غصب کړی وی.

وَحُكْمُ هٰذَا النَّوْعِ اَنْ يُحْكَمَ بِالْخُرُوْجِ عَنِ الْعُهْدَةِ بِهٖ وَعَلٰى هٰذَا قُلْنَا الْغَاصِبُ اِذَا بَاعَ الْمَغْصُوْبَ مِنَ الْمَالِكِ اَوْرَهَنَهٗ عِنْدَهٗ اَوْوَهَبَهٗ لَهٗ وَسَلَّمَهٗ اِلَيْهِ يَخْرُجُ عَنِ الْعُهْدَةِ وَيَكُوْنُ ذَالِكَ اَدَاءً لِحَقِّهٖ وَيَلْغُوْمَاصَرَّحَ بِهٖ مِنَ الْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَلَوْغَصَبَ طَعَاماً فَاَطْعَمَهٗ مَالِكَهٗ وَهُوَلَايَدْرِىْ اَنَّهٗ طَعَامُهٗ اَوْ غَصَبَ ثَوْبًا فَاَلْبَسَهٗ مَالِكَهٗ وَهُوَ لَايَدْرِىْ اَنَّهٗ يَكُوْنُ ذَالِكَ اَدَاءً لِحَقِّهٖ وَالْمُشْتَرِىْ فِى الْبَيْعِ الْفَاسِدِ لَوْاَعَارَ الْمَبِيْعَ مِنَ الْبَائِعِ اَوْرَهَنَهٗ عِنْدَهٗ اَوْ اَجَرَهٗ مِنْهُ اَوْبَاعَهٗ مِنْهُ اَوْوَهَبَهٗ لَهٗ وَسَلَّمَهٗ يَكُوْنُ ذَالِكَ اَدَاءً لِحَقِّهٖ وَيَلْغُوْ مَا صَرَّحَ بِهٖ مِنَ الْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَنَحْوِهٖ.

ترجمه: او حکم ددی نوع داده چی په اداء کامله سر حکم په فراغت دزمی کیږی او بناپر دی باندی مونږ وایو چه غاصب مغصوب مال خرڅ کی پر مالک باندی اویائی په گروی ورکی او یا ئی ورته هبه کی دغاصب زمه فارغه ده اود مالک حق اداء شواو کوم چی غاصب په بیع اوهبه اورهن سره تصریح وکړه هغه لغوه دی اوکه چیری غاصب طعام غصب کی او بیائی په مالک باندی وخورمالک په دی خبرنه وو چی دازمال ده او یائی جامه غصب کړه مالک ته ئی وروا غوسته اومالک خبر نه وو چی دازماجامه ده په دی سره دمالک حق اداء کړشواوکه په بیع فاسده کی مبیع مشتری بائع ته په خواست ورکړه په دی سره دبائع حق اداء سو او په کوم شی چی مشتری تصریح کړی ده لکه بیع اوهبه وغیره دالغوه دی.

تشریح: داداء کاملی حکم داده چی زمه دمکلف په کامله اداء سره فارغیږی یعنی چی مکلف اداء په کامله طریقه وکړی ذمه ئی فارغه ده ددی حکم پربناباندی مونږ وایوکه غاصب معغوب شوی مال پر مالک باندی خرڅ کی او یائی له مالک سره گروکیښودی اویائی مالک ته هبه کی اوده ته ئی وسپاری په دی سره دغاصب ذمه فارغه ده او مالک ته چونکه دبیع اورهن او هبه په ذریعه بعینه خپل مال حاصل شو له دی وجه دابیع اورهن اوهبه دمالک دحق اداء کول ده لیکن غاصب چی په بیع اورهن او هبه سره تصریح کړی ده دا بیع اورهن اوهبه لغوه دی خکه غاصب دمغصوب مال مالک نه ده لهذا مذکوره تصرفات ئی هم صحیح نه دی او همدارنگه که یوچا له بل څخه دخورک شی غصب کی اوبیا ئی بیرته په هغه سړی باندی وخوراوهغه خبر نه وو چی دازماخپل شی ده او یا ئی له یو چاه جامه غصب کړه اوبیائی مالک ته وروا غوسته که څه هم مالک په دی خبرنه وی چی دازما خپله جامه ده په دی دواړو صورتو کښی دمالک حق اداء شو ا وهمدارنگه که مشتری په بیع فاسده سره مبیع قبض کړه اوبیا ئی بائع ته په خواست ورکړه اویائی بائع ته په

گرو(رهن) ورکړه اویائی بایع ته په کرایه ورکړه اویا ئی پر خرځه کړه اویائی ورته هبه کړه او ورتسلیم ئی کړه په دی تولوصورتوکښی دبایع حق ادا ء شو اوپه مذکوره شیانو چی مشتری تصریح وکړه لکه بیع هبه وغیره تول لغوه دی.

فوائد : له بیع فاسدی څخه مراد بیع په شرابوپه خنزیر او دعقد بیع دمقتضی مخالف شرطونه ښودل دبیع فاسدی دفساد لری کولو لپاره پر مشتری باندی دمبیعی واپس کول واجب ده نوکه مشتری بائع ته مبیع عاریةً ورکړی او یا ئی په گروی ورکړه او یا ئی په اجرت ورکړه اویائی بایع ته هبه کړی اوبایع داقبض کړی په دی تولوصورتوکښی داویل کیدای شی چی مشتری دبایع حق اداء کئ یعنی پر مشتری چی دمبیعی واپس کول واجب وو هغه حق ئی اداء کړی.

وَاَمَّا الاَدَاءُ القَاصِرُ فَهُوَ تَسلِیمُ عَینِ الوَاجِبِ مَعَ النُّقصَانِ فِی صِفَةٍ نَحوُ الصَّلوةِ بِدُونِ تَعدِیلِ الاَرکَانِ اَوالطَّوَافِ مُحدِثاً وَرَدَ المَبِیعَ مَشغُولاً بِالدَّینِ اَوبِالجِنَایَةِ وَرَدَ المَغصُوبِ مُبَاحَ الدَّمِ بِالقَتلِ اَرمَشغُولاً بِالدَّینِ اَوالجِنَایَةِ بِسَبَبِ عِندَ الغَاصِبِ وَاَدَاءِ الزَّیُوفِ مَکَانَ الجِیادِ اِذَ لَم الدَّائِنُ ذَلِکَ

ترجمه : بهر حال اداء قاصره هغه ده چی عین واجب سره له نقصانه اداء کړی لکه لمونځ اداء کول بی له تعدیل دارکانو یا بی له او داسه طواف کول او مبیعه په داسی حالت کی واپس کول چی هغه په دین او یاجنایت سره مشغوله وی او مغصوب په داسی حالت کښی واپس کول چی هغه دقتل په وجه مباح الدم وی او یا په دین او جنایت باندی مشغول وی په داسی سبب سره چی هغه دغاصب له وجی راغلی وی اودصفا دراهم پر ځای کوته دراهم اداء کول په دی شرط چی دائن دانه پیژنی.

تشریح : مصنف رحمه‌الله فرمائی چی اداء قاصره دی ته وائی چی عین واجب له داسی صفت کی نقصان کول چی هغه دواجب صفت وی په ذات کښی ئی نه وی مصنف رحمه‌الله داداء قاصری لپاره پنځه مثاله ذکر کړل دوه دحقوق الله په باره کښی اودری دحقوق العباد په باره کښی دحقوق الله یو مثال لکه بغیر تعدیله دارکانو لمونځ کول او دوهم مثال ئی لکه بغیره اوداسه طواف کول تعدیل دارکانو دی ته وائی چی سجده اود رکوع اوله رکوع ورسته قومه او ددوؤسجدو په مینځ کښی جلسه په اطمنان سره کول تعدیل دارکانو چونکه دامام یوسف او امام شافعی په نزد فرض دی په پر ینبودلو سره لمونځ صحیح نه ده اودطرفین په نزد چونکه واجب دی که پر ینبودل شی لمونځ ئی ناقص ده حاصل داده چی بغیر له تعدیل دارکان لمونځ کول اوبی له اودسه طواف کول دواړه اداء قاصره ده اود حقوق العبادمثال داده چی بایع مشتری ته داسی مبیع تسلیم کړی چی مشغوله په دین او یا په جنایت سره وی مثلا یو غلام وی او هغه غلام له بایع سر هوسیږی او دچا مال تلف کړی اوددی مال زمان په غلام پاته وی اویاداغلام مشغول په دین سره شی اوکه غلام له بائع سره هوسیدی داسی جنایت ئی وکړچی دهغه په وجه دده رقبه او یا څه حصه مستحق شوه داغلام مشغول په جنایت ده اوس که بائع په دین یا جنایت سره مشغول غلام مشتری ته

ورکړی دا قاصره اداء ده څکه پر بایع ددا سی مبیعی سپارل واجب ده چی هغه له تولو عیبو څخه فارغه وی اودلته مبیع دا سی نه ده لهذا دا سی اداء ناقصه او قاصره ده دوهم مثال داده چی غاصب دا سی غلام غصب کړی چی هغه له عیبو څخه پاک وی او بیا داغلام دغاصب په لاس کښی یو انسان قصداً قتل کړی حتی چی داغلام مباح الدم شی اویا دغه غلام دغاصب په لاس کښی په دین او یا جنایت سره مشغول شی له دی ورسته غاصب داغلام مالک ته وسپاری دا سپارل اداء قاصره ده څکه غاصب باندی داواجب ده چی له عیبو پاک غلام ورته وسپاری او حال داده چی ده دا سی غلام وسپاری چی له عیبو څخه پاک نه ده لهذا ددی غلام سپارل اداء ناقصه ده دریم مثال داده چی هغه مدیون چی پرده باندی جید دراهم واجب وی اودی دجید پر ځای زیوف ادا کړی اوحال داوی چی دائن ئی نه پیژنی.

سوال : د مصنف رحمه الله له عبارت څخه معلومیږی چی که دائن په وصف زیافت عالم نه وو نودمدیون له طرفه دا اداء قاصره ده اوکه عالم وو یا اداء قاصره نه ده او حال داده چی په دواړه صور ته کښی اداء قاصره ده ؟

جواب : داده چی مصنف رحمه الله ددائن دنه علمیت قید له دی وجه ذکر کی څکه که چیری دائن ته معلومه وی او دراهم واپس نه کړی چشم پوشی وکړی په دی صورت کی اداء کامله ده څکه صاحب حق یعنی دائن خپل حق ساقط کی چی وصف جودت ده .

سوال : کامله اداء داتقاضی کوی چی له کوم وصف سره چی اداء واجب وی داداء په وخت کښی به هغه وصف باقی وی اودلته خو هغه وصف یعنی جودت نسته که څه هم دائن چشم پوشی کړی وی نودا ثابته شوه چی نه علم داداء قاصری لپاره شرط نه ده .

جواب: که دائن ته دا معلومه وی چی مدیون ماته زیوف دراهم راکړه ظاهره داده چی ده ددی اجازه نه ده کړی او چی اجازه نشته نواداء قاصره متحققه نه ده بلکه باالکل اداء متحققه نه ده چی بالکل اداء متحققه نشوه نو اداء قاصره هم متحققه نه ده نو مذکوره قید داداء قاصری دبقاء لپاره ده.

وَحُكْمُ هٰذَا النَّوْعِ اَنَّهُ اِنْ اَمْكَنَ جَبْرُ النُّقْصَانِ بِالْمِثْلِ يُجْبَرُ بِهِ وَاِلاَّ يَسْقُطُ حُكْمُ النُّقْصَانِ اِلاَّ فِى الاِثْمِ وَعَلٰى هٰذَا اِذَا تَرَكَ تَعْدِيلَ الاَرْكَانِ فِى الصَّلٰوةِ لاَيُمْكِنُ تَدَارُكُهُ بِالْمِثْلِ اِذَا لاَ مِثْلَ لَهُ عِنْدَ الْعَبْدِ فَيَسْقُطُ وَلَوْتَرَكَ الصَّلٰوةَ فِى اَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَقَضَاهَا فِى اَيَّامِ التَّشْرِيقِ لاَيُكَبِّرُ لِاَنَّهُ لَيْسَ لَهُ التَّكْبِيرُ بِالْجَهْرِ شَرْعاً.

ترجمه : اوددی نوع حکم داده که په مثل سره دنقصان جبیره ممکنه وه په مثل سره به جبیره ورکوی اوکه ممکنه نه وه دنقصان حکم ساقط ده لیکن په ګناه سره اوپردی بناباندی مورد وایو که په لمانځه کښی تعدیل دارکانو پریښودل شی په مثل سره ئی تدارک ممکن نه ده څکه له بنده سره ددی مثل نشته لهذا تعدیل ساقط ده او که په ایام تشریک کښی لمونځ پریښودل شی او بیاپه

غیر دایام تشریق کښی ددی قضاء راوړی هلته به تکبیر تشریق نه وائی ځکه غیر دایام تشریق لره شرعاً په جهر تکبیر نشته.

تشریح: مصنف رحمه الله وائی داداء قاصری حکم داده که په مثل سره دفع دنقصان ممکنه وه نو په مثل سره به ئی دفعه کوی مثل خوا که معقول وی اوکه غیر معقول وی اومثل معقول که صورتاً اومعناً دواړه وی اوکه صرف معناً وی اوکه په مثل سره ممکن نه وو نودنقصان حکم ساقط ده یعنی دنقصان په وجه پرده شی هم واجب نه ده لیکن دهغه نقصان په وجه گنهگاره ده.

مصنف رحمه الله پر دی حکم باندی تفریع کوی وائی که یوشخص په لمانځه کښی تعدیل د ارکانو پریښود په مثل سره ددی دفع ممکنه نه ده ځکه له بنده سره دتعدیل لپاره هیڅ مثل نشته نه عقلاً اونه شرعاً نوګله چی دبنده سره دتعدیل دارکانو مثل نشته نوتعدیل ساقط ده یعنی دتعدیل ارکانو په وجه پرده شی واجب نه ده لیکن گنهگاره ده اودتعدیل دارکانو په مثل دفع له دی وجه ممکنه نه ده ځکه هغه شخص چی تعدیل دارکانوئی پر ایښی ده یا به صرف دتعدیلْ قضاء راوړی اویا به داصل سره دتعدیل قضاء راوړی په دی طریقه چی یا به له تعدیل سره دتوول لمانځه قضاء راوړی اویا به له تعدیل سره دهغه رکن قضاء راوړی له کوم سره چی تعدیل تعلق لری دادواړه صورته باطل دی اول په دی وجه چی دوصف تعدیل معقول مثل نشته اونه ددی لپاره پونص موجود ده اودوهم له دی وجه چی په داسی کولو سره دوصف دبطلان په وجه بطلان داصل راځی اوداباطله ده ځکه په دی کښی داصل نقض ده اودمعقول قلب ده داصل نقص په دی وجه ده چی اصل خواداده چی داصل په وجه دوصف باطل کیدای شی اودصف په وجه اصل نشی باطل کیدای اودلته دوصف په واسطه ابطال داصل راځی ځکه په داسی کولوسره نقض داصل وی اوچونکه عقلی خبره هم داده چی داصل په وجه وصف باطلیږی نه داسی چی دوصف په وجه اصل باطلیږی له دی وجه په مذکوره صورت کښی قلب دمعقول هم ده اوهمدارنګه که یوچاه په ایّام تشریق کښی لمونځ قضاء کړ اوبیا ئي دایام تشریق نه بغیر په نورورځو کښی قضاء راوړله نوله قضاء ذلمانځه سره به تکبیو تشریق نه وائی ځکه ایّام تشریق نه بغیر په نورو ورځو کښی شرعاً په زوره ویل تکبیر نشته لیکن په ایّام تشریق کښی جهر دتکبیر شرعاً ثابت ده.

اودا یاد ساته که دغه شخص راتلونکی کال کښی دتیر کال دایام تشریق دلمونځو قضاء راوړله دلته هم له قضائی لمانځه سره تکبیر نه ویل کیږی لیکن که ئی په دی کال په ایّام تشریق کښی په جماعت سره قضاء راوړله نوله دی لمانځه سره تکبیر ویل کیږی ځکه دتکبیر وخت موجود ده چی ایام تشریق دی امام شافعی رحمه الله په دی مسئله کښی زمونږ سره مخالف ده دده په نزد په ایام تشریق کښی قضاء شوی لمونځونوکه څه هم په غیر دایام تشریق کی قضاء راوړی له تکبیر سره له دی چی له قضاء شوی سره برابر شی.

وَقُلنَا فِی تَرکِ قِرَاءَ ۃِ الفَاتِحَۃِ وَالقُنُوتِ وَالتَّشَھُّدِ وَتَکبِیرَاتِ العِیدَینِ اَنَّہُ یَنجَبِرُ بِالسَّھوِ وَلَو طَافَ طَوَافَ الفَرضِ مُحدِثاً یَنجَبِرُ ذَالِکَ وَھُوَ بِالدَّمِ وَھُوَ مِثلُ لَہُ شَرعاً

ترجمه : اودقرأة دفاتحه اوقنوت اوتشهد اودتکبیرات داخترود پرینبودلوپه صورت کښی موږ وایو چی دانقصان په سجده سهوه سره پوره کیږی اوکه بی اودسه فرض طواف وکړی دا نقصان ددم په ذریعه سره پوره کیږی اودا دم ئی شرعاً مثل ده.

تشریح : دامسئله هم پرمذکور اصل بناء ده مذکوره اصل داده که دنقصان طلافی په مثل سره ممکنه وه په مثل سره به کیږی اوکه نه وه ممکنه نقصان ساقط ده مخکینی مسائلی ددی اصل پردوهم جزء بناء وی اودامسائلی ئی پراول جزء بنادی لکه موږ چی وایو که یوچاه په لمانځه کښی الحمدالله پرینبودله اویائی قنوت اویائی تشهد پرینبودی اویائی داخترنو تکبیرونوپرینبودل ددی نقصان طلافی په سجده سهوه سره کیدای شی ځکه شریعت دواجباتو دلمانځه لپاره مثل سجده سهوه گرزولی ده لهذا دواجباتوپه ترک سره چی کوم نقصان راشی دهغه دفع په سجده سهوه سره کیږی هم دارنګه که یوچاه طواف زیارت بی اوداسه وکی دانقصان په دم سره دفع کیږی ځکه شریعت دحج دواجباتو مثل دم گرزولی ده.

وَعَلَی ھٰذَا لَوادَّی زَیفًا مَکَانَ جَیِّد فَھَلَکَ عِندَ القَابِضِ لَا شَی ءَ لَہُ عَلَی المَدیُون عِندَ اَبِی حَنِیفَۃَ لِاَنَّہُ لَا مِثلَ لِصِفَۃِ الجُودِ مُنفَرِدَۃً حَتّٰی یُمکِنَ جَبرُھَا بِالمِثلِ وَلَوسَلَّمَ العَبدَ مُبَاحَ الدَّمِ بِجِنَایَۃٍ عِندَالغَاصِبِ اَو عِندَ البَائِعِ بَعدَ البَیعِ فَاِن ھَلَکَ عِندَ المَالِکِ اَوالمُشتَرِی قَبلَ الدَّفعِ لِزَمَہُ القِیمَۃُ وَبَرِیءَ الغَاصِبُ بِاعتِبَارِ اَصلِ الاَدَاءِ وَاِن قُتِلَ بِتِلکَ الجِنَایَۃِ اِستَنَدَ الھَلَاکُ اِلَی اَوَّلِ سَبَبِہِ فَصَارَ کَاَنَّہُ لَم یُوجَد الاَدَاءُ عِندَاَبِی حَنِیفَۃَ.

ترجمه : اوپر دی بناء که ئی دجید پرځای زیوف ورکړه اوهغه زیوف دقابض په لاس کښی هلاک شو دامام ابوحنیفه په نزد دده لپاره پردمدیون یوشی هم واجب نه ده ځکه یواځی دصفت جودت مثل نشته چی دمثل په ذریعه ددی نقصان دفع وشی اوکه غاصب او یابائع داسی غلام وسپاری چی داسی جنایت په وجه مباح الدم وی چی هغه جنایت دغاصب اویادبائع په لاس کی پیدا شوی وو اوکه چیری داغلام دمالک په لاس کی اویا دمشتری په لاس کی هلاک شو مخکی تر ورکول ولی دمقتول ته پرمشتری باندی ثمن لازم دی اوغاصب داصل اداء په اعتباربری شو اوداددی جنایت په وجه قتل کړشو داهلاکت داسی سبب ته منصوبیږی کوم سبب چی دمباح الدم تر تسلیم کولومخکی وو نودامام صاحب په نزد داسی شو لکه اداء چی موجوده نه شوه.

تشریح : ددی اصل پربناء که چی په ذریعه دمثل دنقصان دفع ممکنه وه په مثل سره دی تلافی وکړی اوکه نه وو نقصان ساقط ده امسئله هم تفریع کیږی چی که مدیون دجید دراهم پرځای زیوف ورکړو اوبیادازیوف ددائن په لاس کښی هلاک شو دامام صاحب په نزد دائن لره پرمدیون یوشی

واجب نه ده خکه مدیون چی کوم وصف جدت طلب کړی ده دهغه یو اخی مثل نشته نه صورتاً اونه معناً صورة له دی وجه چی وصف خو یو عرض ده اودعرض قیام بذاتها محاله ده عرض له عین خکه بیلول ممکن نه ده او معناً له دی وجه چی له مثل معنوی خخه مراد قیمت ده اوپه اموال ربویه کښی جودت هیڅ قیمت نه لری خکه صاحب شریعت فرمائی حیث دهارد مثلها سواءٌ حاصل داده چی وصف جیودت نه صورة مثل لری اونه معنیً نودمثل په زریعه دوصف جیودت تلافی ممکنه ده مصنف رحمه الله دلهلك حتى القابض قیددی لپاره چی که چیری زیوف دراهم ددائن په لاش کی موجودوو او دقبض په وخت کښی ئی ددراهم پرذیوف والی علم نه وی په دی صورت کښی دی دفسخ حق لری یعنی کولاشی چی زیوف دراهم بیرته مدیون ته واپس کړی او ددراهم جیاد غوښتنه وکړی مصنف رحمه الله دامام ابوحنیفه رحمه الله ذکر له دی وجهه وکړ خکه امام ابویوسف رحمه الله استحساناً داوائی چی دائن کولای شی چی دمقبوضه زیوفو مثل مدیون ته ورکړی او هغه څخه ځیاد واخلی خکه ددائن حق لکه څرنګه چی په مقدار ددراهم کښی لحاظ ده همدارنګه په وصف کښی هم ملحوظ ده.

مصنف رحمه الله وائی که یوشخص یوغلام غصب کی اوبیادی غلام دغاصب کښی داسی جنایت وکړ چی دهغه په وجه دی مباح لدم وګرزیدی مثلا مرتد شو اوبائی خوک قصداً قتل کی اوغاصب له دی جنایت وروسته مالک ته وسپاری اوبائی مذکوره جنایت دبایع په ولاس کی وکړ بایع له مذکوره جنایته وروسته مشتری ته وسپاری نوکه دا غلام دمالک په لاس اویاد مشتری په لاس کښی هلاک شو نو پرمشتری باندی دبایع ثمن واجب دی او غاصب بری شو خکه اداء معتبره ده یعنی دبائع سپارل هم معتبرده اوغاصب سپارل هم معتبرده نوکله چی سپارل معتبر شو نوبائع لره پرمشتری باندی ثمن لازم دی اوغاصب بری ده اوکه چیری دغه غلام دمذکوره جنایت په وجه دمالک اویا دمشتری په لاس کښی قصاص شو دامام ابوحنیفه رحمه الله په نزد داقتل هغه سبب ته منسوب کیږی کوم سبب چی دمباح الدم غلام تر سپارلومخکی وو یعنی هغه جنایت ته منسوب کیږی چی دغاصب او بائع په لاس کښی راغلی ده نوکله چی دغلام قتل دغه جنایت ته منسوب کیدی نو مالک له غاصب څخه دغلام قیمت اخستلای شی اومشتری له بائع څخه ثمن اخستلای شی.

وَالمَغصُوبَةُ اِذَا رُدَّت حَامِلاً بِفِعلٍ عِندَ الغَاصِبِ فَمَا تَت بِالوِلَادَةِ عِندَ المَالِكِ لَاَيَبرَاءُ الغَاصِبُ عَنِ الضَّمَانِ عِندَ اَبِی حَنِيفَةَ

ترجمه: اومغصوبه منیځه چی مالک ته وسپارل شی په داسی حال کښی چی له داسی فعله حامله وی چی هغه فعل دغاصب په لاس کی پیداشوی وی اوبیا دغه مینځه دولادت په وجه مالک په لاس کی مړه شی دامام ابوحنیفه رحمه الله په نزد غاصب له زمان څخه بری نه ده.

تشریح : مصنف رحمه الله وائی که غاصب مغصوبه مینځه په داسی حال کښی مالک ته وسپارله چی دا حامله وی په هغه فعل چی دمالک په لاس کی پیدا شوی وی اوبیادا مینځه دمالک په لاس کښی دولادت په وجه مړه شوه دامام ابوحنیفه په نزد غاصب دزمان څخه بری نه ده بلکه پرده باندی دمینځی قیمت واجب ده اودصاحبین په نزد غاصب ضامن نه ده دامام ابوحنیفه دلیل داده چی دمینځی دهلاک سبب ولادت ده او دولادت سبب علوق ده او علوق دغاصب په لاس پیدا شوی ده نو کله چی دارنګه شو چی علوق په لاس کی دغاصب پیدا شوی ده نو داسی شولکه غاصب چی مینځه نه ده سپا رلی بلکه دغاصب په لاس کښی هلاک شوه لهذا غاصب دمینځی ضامن ده او دمینځی دقیمت اداء پر ده باندی واجب ده صاحبین وائی دمنیځی دهلاک سبب ولادت ده علوق نه ده او ولادت چونکه دمالک په لاس کښی راغلی ده لهذا پرغاصب باندی ضمان نشته.

ثُمَّ الأَصلُ فی هَذَا البَابِ هُوَ الأَدَاءُ کَامِلاً کَانَ أَوِ انْمَا یُصَارُ اِلی القَضَاءِ عِندَ تَعَذُّرِ الأَدَاءِ وَلِهذَا یَتَعَیَّنُ المَالُ فِی الوَدِیعَةِ وَالوَکَالَةِ وَالغَصبِ وَلَو اَرَادَ المُودِعُ وَالوَکِیلُ وَالغَاصِبُ اَن یُمسِکَ العَینَ وَیَدفَعَ مَایَمَاثِلُهُ لَیسَ لَهُ ذَالِکَ وَلَوبَاعَ شیاءً وَسَلَّمَهُ فَظَهَرَ بِهِ عَیبٌ کَانَ المُشتَرِی بِالخِیَارِ بَینَ الأَخذِ وَالتَّرکِ فِیهِ وَبِاعتِبَارِ اَنَّ الأَصلَ هُوَ الأَدَاءُ یَقُولُ الشَّافِعِیُّ اَلوَاجِبُ عَلَی الغَاصِبِ رَدُّ العَینِ المَغصُوبَةِ وَاِن تَغَیَّرَت فِی یَدِالغَاصِبِ تَغَیُّراً فَاحِشاً وَیَجِبُ لارش بِسَبَبِ النُّقصَانِ.

ترجمه : او اصل په دی باب کښی اداء ده که کامله وی اوکه ناقصه وی او قضاء ته هغه وخت رجوع کیږی کوم وخت چی اداء متعذره شی په دی وجه په امانت وکالت اوغصب کښی مال متعین کیږی اوکه مودع او وکیل او غاصب دااراده وکړه چی هغه متعین مال بندکړی اودهغه مثل په عوض کی ورکړی دوی لره داجائز نه ده اوکه یوچا شی خرڅ کړ ورسته دهغه عیب ښکاره شو نو مشتری لره اختیار ده راګرزوی ئی اوکه ئی واپس کوی او په دی اعتبارچی اصل اداء ده امام شافعی وائی پر غاصب باندی دعین مغصوب واپس کول واجب ده که څه هم دغاصب په لاس کښی هغه شی تر اندازه زیات تغیر خورلی وی او دنقصان په وجه ضمان دنقصان واجب ده.

تشریح : مصنف رحمه الله وائی دحقوقو دسپارلو په باب کښی اصل اداء ده که کامله وی اوکه قاصره وی یعنی ددی باب لپاره ضابطه داده چی اداء مخکی ده پر قضاء باندی اوقضاء ته هغه وخت رجوع کیږی چی اداء متعذره شی کا اداء ممکنه وی قضاء ته رجوع نه کیږی پردی ضابطه باندی مصنف رحمه الله داتفریع کوی چی په امانت وکالت او غصب کښی مال متعین ده یعنی که یو شخص بل ته دراهم امانت کښیدی اویا یوخوک وکیل کړی چی په دونه درهمه ئی خرڅ کړه اویا په دونه درهمه شی راواخله اویا یوخوک له بل څخه یوشی غصب کړی په دری سره صورتو کښی دراهم متعین دی که مودع اویاکیل اویاغصب وغواړی چی دا متعین دراهم په نورو بدل کړی داورته

جائزنه ده یعنی که دوی وغواړی چی دودیعت دراهم اودموکل دراهم او مغصوبه دراهم له ځان سره کښیدی اوددوی مثل نوردراهم وکړی داجائزنه ده ځکه دلته دمعین دراهم اداء ممکنه ده.

اوداياد ساته چی داحناف په نزددراهم اودنانیر په عقد اوفسخ کښی په تعین سره نه متعین کیږی اودمام شافعی رحمه الله په نزد په تعین سره متعین کیږی لیکن په ودیعت وکالت اوغصب کښی بالاتفاق متعین کیږی مصنف رحمه الله وائی که یو چا یوشی خرڅ کی او مشتری ته ئی حواله که او ورسته په مبیع کښی داسی عیب ښکاره شو چی هغه دبایع په لاس کښی پیداشوی وو په دی صورت کښی مشتر لره اختیار ده که عقد بیع باقی پر پریږدی اوکه ئی فسخ کوی چی مبیع بایع واپس کړی او خپلی ثمنی ورڅخه واخلی لیکن داسی نه شی کولای چی مبیع له ځان سره کښیدی او له بایع څخه دعیب نقصان واخلی ددی خبری دلیل داده بایع چی کله عیبجنه مبیع مشتری ته حواله کړه داداء قاصره ده او مقصود له مبیع داده چی له عیبه به سالمه وی لیکن ددی مقصد دفوت کیدو په وجه مشتری دااختیار لری چی مبیعه واپس کړی او دبایع له طرفه چونکه اصل اداء موجوده ده لهذا مشتری لره دااختیار هم شته چی مبیعه ځان لره وگرزوی یعنی بیع فسخه نه کړی مصنف رحمه الله وائی دمذکوره ضابطی یعنی اداء اصل ده پر بناء امام شافعی رحمه الله وائی پر غاصب باندی دعین مغصوبه اداء واجب ده که څه هم مغصوب شی تر اندازه زیات متغیر شوی وی لیکن دنقصان په وجه پر غاصب باندی دنقصان ضمان واجب ده په دی طریقه چی هغه وخت چی مغصوب معیوب نه وو مثلا زر(۱۰۰) روپی ئی قیمت وو اوله عیبه ورسته اته سوه ۸۰۰ روپی قیمت ده پرغاصب دنقصان دوه سوه روپواداء واجب ده لیکن داحناف مذهب داده چی که مغصوب په داسی اندازه تغیر خورلی وو چی دهغه لویی لویی منافع ذائلی شوی وی په دی صورت کښی دمالک ملک زائل ده او غاصب ئی مالک ده اوپر ده باندی ددغه شی ضمان واجب ده ترکومه وخته چی ئی ضمان اداء کړی نه وی له دهلره پر مغصوب نفع اخستل جائز نه ده.

وَعَلَى هذَا لَوْ غَصَبَ حِنطَةً فَطَحَنَهَا أَوْ سَاجَةً فَبَنَى عَلَيهَا دَارًا أَوشَاةً فَذَبَحَهَا وَشَوَاهَا أَوعَنَبًا فَعَصَرَهَا أَوحِنطَةً فَزَرَعَهَا وَنَبَتَ الزَّرعُ كَانَ ذَالِكَ مِلكاً لِلمَالِكِ عِندَهُ وَقُلنَا جَمِيعُهَا لِلغَاصِبِ وَيَجِبُ عَلَيهِ رَدُّ القِيمَةِ.

ترجمه: اوبنا پردی باندی که یوچاغنم غلاکړه اویائی ساج لرگی غصب کړ پر خونه ئی واچوی اویائی پوسه غصب کړ حلال ئی که او یائی کباب کړ او یائی انگور غصب کړه اوله هغو څخه ئی اوبه وایستلی اویائی غنم غصب کړه اوذراعت لپاره ئی په ځمکه کی وشیندل اوکښت ئی شین شو دامام شافعی رحمه الله په نزد دادمالک ملک ده او مو ږ وایو داتول دغاصب ملک دی اوپر ده باندی قیمت ورکول واجب ده.

تشریح : مصنف رحمۃ اللہ علیہ وائی دامام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پر مذکورہ اصل باندی دامسائلی تفریع کبیری که چیری یو چاغنم غصب کړه او اوړه ئی کړه او یا ئی دساج لرګی غصب کی اوپر خونه ئی کینبودی اویائ پوسه غصب کی حلال ئی کی اویائی کباب کی اویائی انګور غصب کړه اوړه ئی کړو اویائی غنم غصب کړه په ځمکه کښی ئی وشندل شنه شول دامام شافعی رحمۃ اللہ علیہ په نزد په دی تولو صورتو کښی مغصوب دمالک ملک ده ځکه سره له تغیر فاحشه عین شی باقی د ه لهذا دمالک ملک باقی ده لیکن دمغصوب په قیمت کښی چی دمذکوره تغیر په وجه کمبوت راغلی ده دهغه ضمان پر غاصب باندی واجب ده احناف وائی چی په مذکوره تولو صورتو کښی دتغیر فاحش په وجه عین مغصوب باقی نه ده بلکه نوم اواعظم منافع ئی بدلی شو دی لهذا مغصوب دغاصب ملک ده اوپر ده باندی دمغصوب قیمت ورکول واجب ده.

وَلَوغَصَبَ فِضَّةً فَضَرَبَهَا دَرَاهِمُ اَوتِبراً فَاتَّخَذَهَا دَنَانِيرَ اَوشَاةً فَذَبَحَهَا لاَ يَنقَطِعُ حَقُّ المَالِک فِی ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَكَذَالِکَ لَو غَصَبَ قُطناً فَغَزَلَهُ اَو غَزلاً فَنَسَجَهُ لايَنقَطِعُ حَقُّ المَالِک فِی ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ.

ترجمه : اوکه غاصب سپین زر غصب کړه اودراهم ئی ورځخه جوړ کړو اویائی سره زر غصب کړو او دنانیر ئی ورځخه جوړ کړو اویائی پوسه غصب کړی حلال ئی کړو دظاهر الروایت په مطابق دمالک حق منقطع نه ده او همدارنګه که ئی پمبه غصب کړه له هغه ئی تارونه جوړکړه اویائی تارونه غصب کړه وه ئی او جامه ئی ځنی جوړه کړه دظاهر الروایته مطابق دمالک حق منقطع نه ده.

تشریح : په دی عبارت کښی مذکوره پنځه مسائلی دامام ابوحنیفه رحمۃ اللہ علیہ په نزد له مخکی مسائلو ځخه مخالفی دی په دی طریقه په دی پنځو مسئلو کښی دامام ابوحنیفه رحمۃ اللہ علیہ په نزد سرهله تغیره دمالک حق منقطع نه ده اوپر غاصب باندی له مذکوره تغیراتو سره مغصوب سپارل واجب ده اوپه مخکی مسائلو کښی دتغیر په وجه دمالک حق منقطع وو اوپر غاصب باندی دمغصوب دقیمت ورکول واجب وو وجه ئی داده چی دامام صاحب په نزد دتغیر فاحش په وجه له مغصوبه شی ځخه دمالک حق منقطع ده اودتغیر فاحش لپاره له درو شیانو ځخه یوضروروی ده (۱) داده چی دغاصب دعمل په وجه به مغصوب داسی متغیر شوی وی چی نوم اواعظم منافع به ئی بدلی شوی وی (۲) داده چی مغصوب شی به دغاصب له ملک سره داسی کله شوی وی چی فرق کول ئی ممکن نه وی (۳) مغصوبه شی به دغاصب له ملک سره داسی کله شوی وی چی امتیاز ئی ممکن وی لیکن جلا کولو ئی تکلف وی.

اوپه پنځو مذکوره مسائلو کښی مغصوب ته تغیر رسیدلی ده لیکن فاحش نه ده ځکه له فضه وو ځخه دراهم جوړول اوله ذهب دنانیر جوړولو سره سره عین مغصوب باقی ده په دی طریقه چی دراهم اودنانیر وله جوړیدلو سره سره دفضه او دذهب نوم باقی ده ځکه اهل عرب دراهم ته فضه او دنانیر ته ذهب وائی او ددوی معنی اصلی هم باقی ده ځکه ددوی معنی اصل ثمنیت او موزون ده

اودا معنی لکه څرنګه چی په فضه اوذهب کښی شته همدارنګه په دراهم اودنانیر وکښی شته لکه څرنګه چی دثمنیت او موزون والی په وجه ربا راځی همدارنګه په دراهم اودنانیر کښی هم ربا راځی حاصل داده چی په دراهم اودنانیر سره دتغیر ورکولو سره سره ذهب اوفضه بعینه باقی دی من کل وجه نوکله چی دوی من کل وجه باقی دی نو دا تغیر فاحش نه ده اوچی تغیر فاحش نه ده لهذا له مغصوب څخه دمالک ملک منقطع نه ده چی دمالک ملک منقطع نه ده پر غاصب باندی دعین مغصوب اداء واجب ده او همدارنګه پوسه په حلال والی سره تغیر راغلی ده لیکن فاحش نه ده ځکه ذبح ورسته هم پوسه نوم باقی ده لکه څرنګه چی ژوندی پوسه ویل کیږی همدارنګه حلال شوی پوسه هم ویل کیږی نوکله چی په ذبح سره تغیر فاحش نه ده نودمالک حق منقطع نه ده او هر کله چی دمالک حق منقطع نه شو نو پر غاصب باندی دمغصوب واپس کول واجب ده او همدارنګه که ئی پمبه غلا کړه اوتارونه ئی څنی جوړ کړه اویائی تارونه غلاکړه جامه ئی څنی جوړه کړه په دواړو صورتوکښی تغیر شته لیکن فاحش نه ده ځکه له پمبه وو تارونه جوړولو سره اعظم مقصود پوره شو اوله تارو څخه جامه جوړول هم اعظم معقود ده اوحصول دمقصود خوپه تغیر کښی نه شمارل کیږی نوکله چی داتغیر نه شو ملک دمالک منقطع نه ده او چی دمالک ملک منقطع نه شو پر غاصب باندی دمغصوب واپس کول واجب ده .

وَيَتَفَرَّعُ من هذَا مَسألَةُ الغَصْمُونَات وَلِذَا قَالَ لَوظَهَرَ العَبدُ المغصُوبُ بَعدَ مَا اَخَذَ المَالِكُ ضَمَانَهُ من الغاصِبُ كَانَ العَبدُ ملكاً للمَالِك وَالوَاجِبُ عَلَى المَالِك رَدُّ مَااَخَذَ من قِيمَةِ العَبد .

ترجمه: اوپر دی باندی مسئله دمضمونات تفریع کیږی له دی وجه ویل کیږی که چیری بنکاره شو مغصوب ورسته له دی چی مالک ئی ضمان اخستی وی نوغلام دمالک ملک ده اوپر ده باندی دغلام قیمت واپس کول واجب ده

تشریح: مصنف رحمه الله وائی چی پرمخکینی خبره چی مغصوب له تغیر فاحش څخه ورسته داحناف په نزد دغاصب ملک ده اوپرده باندی دمغصوب قیمت ورکول واجب ده اوداامام شافعی رحمه الله په نزد له تغیر فاحش سره سره دمالک ملک ده اوپر غاصب باندی دمغصوب واپس کول واجب ده پر دی باندی مسئله دمضمونات تفریع کیږی یعنی داحناف په نزد پر غاصب باندی دمغصوب قیمت واپس کول واجب ده اوداامام شافعی رحمه الله په نزد عین مغصوب واپس کول واجب ده له دی وجه امام شافعی رحمه الله وائی که یو چاله بل چا څخه غلام غصب کی او هغه له غاصبه وتبنستیدل اوپر غاصب باندی ضمان واجب شو اوبیا داغلام پیداشو پرمالک باندی واجب ده چی اخستل شوی ضمان واپس کړی او احناف وائی غاصب چی کله دغلام قیمت ورکی نو غلام دمالک له ملکه ووتی دغاصب ملک شو له دی ورسته دمالک په ملک کی دوهم ځل نه داخلیږی ځکه دغاصب دقیمت ورکول قضاء ده اوغلام ورکول اداء ده له قضاء ورسته اداء نه وی.

وَاَمَّا الْقَضَاءُ فَنَوعَانِ كَامِلٌ وَقَاصِرٌ فَالكَامِلُ مِنهُ تَسلِيمُ مِثلِ الوَاجِبِ صُورَةً وَمَعنًى كَمَنْ غَصَبَ قَفِيزَ حِنطَةٍ فَاستَهلَكَهَا ضَمِنَ قَفِيزَ حِنطَةٍ وَيَكُونُ المُودَى مِثلاً لِلاَوَّلِ صُورَةً وَمَنىً وَكَذَالِكَ الحُكمُ فِى جَمِيعِ المِثلِيَّاتِ.

جمه : اوقضاء دوه قسمه ده یوه کامله اوبله قاصره کامله داده چی دواجب مثل وسپاری هغه شی چی صورة اومعنیً دواړه مثل لکه هغه شخص چی دغنمو یوه قفیضه غصب کړی او هغه هلاک کړی نو پرده یوه قفیزه غنم ضمان واجب ده اودغه دادا داول مثل دصورةً او معنیً ده اوهم داحکم ده په ټولو مثلیاتو کښی.

تشریح : مصنف رحمه الله وائی داداء په شان قضاء هم دوه قسمه ده یوه کامله اوبله قاصره کامله دی ته وائی چی دواجب صورةً اومعنیً مثل اداء کړشی مثلاً یوشخص یوه پیمانه غنم غصب کړی او هغه هلاک کړی غاصب به مالک ته یوه پیمانه غنم ورکوی داغنم چی غاصب ئی ورکوی له اولو سره مثل دی صورةً هم اومعنیً هم یعنی په نوع او صفت کښی هم مثل دی اوپه قیمت کښی هم مثل دی مصنف رحمه الله وائی داد ټولو مثلیاتو حکم ده.

وَاَمَّا القَاصِرُ فَهُوَ مَالاَيُمَاثِلُ الوَاجِبَ صُورَةً وَيُمَاثِلُ مَعنًى كَمَنْ غَصَبَ شَاةً فَهَلَكَت ضَمِنَ قِيمَتَهَا وَالقِيمَةُ مِثلُ الشَّاةِ مِن حَيثُ المعنى لامِن حَيثُ الصُّورَةِ.

ترجمه : بهر حال قضاء قاصره هغه ده چی صورة مثل نه وی او معنیً مثل وی لکه یو شخص چی پوسه غصب کړی او هغه هلاک شی غاصب دده قیمت ضامن ده او قیمت دپوسه معنی مثل ده.

تشریح : قضاء قاصره هغه ده چی دواجب صورةً مثل نه وی لیکن معنیً مثل لری مثلاً یو شخص دیوچاه پوسه غصب کړی او هغه هلاک شی نو غاصب ددی پوسه دقیمت ضامن ده اوقیمت دپوسه صورةً مثل نه ده بلکه معنیً مثل ئی ده ځکه دقیمت صرف مالیت له پوسه سره برابر ده له دی وجی ئی نوم قیمت ایښودل شوی ده او دپوسه مثل معنیً په دی وجه ده چی پوسه اونور حیوانات ذوات الامثال نه دی.

وَالاَصلُ فِى القَضَاءِ الاِكتِفَاءُ عَلَى هذَا قَالَ اَبُوحَنِيفَةَ رحمه الله اِذَا غَصَبَ مِثلِيًّا فَهَلَكَ فِى يَدِهِ وَانقَطَعَ ذَالِكَ عَنْ اَيدِى النَّاسِ ضَمِنَ قِيمَتَهُ يَومَ الخُصُومَةِ لاَنَّ العَجزَ عَنِ تَسلِيمِ المِثلِ الكَامِلِ اِنَّمَا يَظهَرُ عِندَ الخُصُومَةِ فَاَمَّا قَبلَ الخُصُومَةِ فَلاَتَصَوُّرِ حُصُولِ المِثلِ مِن كُلِّ وَجهٍ فَاَمَّا مَالاَ مِثلَ لَهُ لاَصُورَةً وَلاَمَعنًى لاَيُمكِنُ اِيجَابُ القَضَاءِ فِيهِ بِالمِثلِ وَلِهذَا المعنى قُلنَا اَنَّ المَنَافِعَ لاَتُضمَنُ بِالاِتلاَفِ لاَنَّ اِيجَابَ الضَّمَانِ بِالمِثلِ مُتَعَذِّرٌ وَاِيجَابَهُ بِالعَينِ كَذَالِكَ لاَنَّ العَينَ لاَتُمَاثِلُ المَنفَعَةَ لاَصُورَةً وَلاَمَعنًى كَمَا اِذَا غَصَبَ عَبداً فَاستَخدَمَهُ شَهراً اَوَدَارٍ فَسَكَنَ فِيهَا شَهراً ثُمَّ رَدَّ المَغصُوبَ اِلَى المَالِكِ لاَيَجِبُ عَلَيهِ ضَمَانُ المَنَافِعِ خِلاَفاً لِلشَّافِعِى رحمه الله فَبَقِىَ الاِثمُ حُكماً وَانتَقَلَ جَزَاءُهُ اِلَى دَارِ الاٰخِرَةِ.

تر جمه : او په قضاء کښی کامله اصل ده بناپر دی باندی امام ابوحنیفه رحمه الله وائی که یو چاه د شی مثل غصب کی او هغه د غاصب په لاس کښی هلاک شو او د امثلی شی د خلکو له لاسو ووتی نو غاصب د داسی قیمت ضامن ده کوم قیمت چی د خصومت په وخت کښی وو ځکه د کامل مثل د سپارلو جز د خصومت په وخت کښی نه کاره شو بهر حال تر خصومت وړاندی عجز موجود نه ده له دی وجه چی د من کل وجه مثل حصول ممکن ده بهر حال د کوم شی چی نه صورةً مثل وی اونه معنیً د هغه قضاء په مثل سره ممکنه نه ده او د دی معنی په وجه مو وایو چی منافع د اتلاف په وجه مضمونی نه دی ځکه وجوب د ضمان په مثل سره متعذر ده او همدارنګه په زریعه د عین وجوب د ضمان له دی وجه متعذر ده چی منفعت له عین سره نه صورةً مماثل ده اونه معنیً مثلا لکه یو شخص چی غلام غصب کړی او یو ه میاشت خدمت په وکړی او یا مکان غصب کړی او په هغه کښی یوه میاشت استوګنه وکړی او بیا مغصوب مالک ته واپس کړی نو پر غاصب د منافع ضمان واجب نه ده امام شافعی رحمه الله مخالف ده او دګنا ه حکم پر ده باقی ده بدله به ئی په آخرت کښی ورکول کیږی.

تشریح : مصنف رحمه الله د قضاء دوه قسمه بیان کړه اووائی چی په قضاء کښی کامله اصل ده یعنی د ضمان په واجب کید لو کښی اصل دا ده چی ضمان باید په داسی شی وکړشی چی هغه له هلاک شوی شی سره صورة او معنی برابروی ځکه په دی کښی د مستحق د حق مکمل رعایت موجود ده نو هر کله چی قضاء کامله اصل ده قضاء قاصری ته هغه وخت رجوع کیږی چی قضاء کامله متعذره شی له دی وجه حضرت امام ابوحنیفه وائی که یو شخص له بل څخه مثلی شی غصب کی او هغه ئی هلاک کی او هغه مثلی شی د خلکو له لاسو څخه ووتی یعنی د هغه شی پیدا کیدل مشکل شو په دی صورت کښی دی د هغه قیمت ضامن ده کوم قیمت چی په ورځ د خصومت ده یعنی په کومه ورځ چی د غاصب مقدمه قاضی ته وړاندی شی په د غه ورځ چی قاضی پر کوم قیمت فیصله وکړی هغه قیمت معتبر ده دلیل دا ده چی غاصب عجز د مثل کامل له سپارلو هغه وخت ظاهره کیږی چی د دا مقدمه قاضی ته وړاندی شی ځکه تردی مخکی ممکنه نه ده چی من کل وجه مثل دی پیدا کړشی ځکه کوم شی له بازاره قطع شی هغه شی کله کله داسی هم وی چی پر یما نه وی مطلب دا ده چی د خصومت تر ورځ مخکی چونکه د مثل کامل حصول ممکن وؤنو د خصومت تر ورځ مخکی قضاء قاصری ته رجوع جائز نه ده بلکه د خصومت په ورځ چی د ده عجز ظاهره شی هلته بیا قضاء قاصره ته رجوع کولای شی لهذا د خصومت د ورځی قیمت معتبر ده د غصب او د انقطاع د ورځی قیمت معتبر نه ده که څه هم امام ابویوسف رحمه الله د غصب د ورځی قیمت ته اعتبار ورکو او محمد د انقطاع د ورځی قیمت ته اعتبا رورکوی.

دامام یوسفرحمه‌الله **دلیل**: دلیل داده کله چی دمغصوب مثل له بازاره منقطع شو اودخلکوله لاسو څخه ووتی نو مغصوب ملحق شو په ذوات القیم شیانو پوری اوپه ذات القیم کی په اتفاق سره دغصب دورځی قیمت معتبرده لهذا دلته هم دغصب دورځی قیمت معتبرده .

دامام محمدرحمه‌الله **دلیل**: داده چی قیمت ته هغه وخت رجوع کیږی چی له مثله څخه عجز ثابت شی اوله مثله عجزدانقطاع په ورځ ثا بیتږی لهذا دانقطاع دورځی قیمت معتبرده **نامثلامثل له** په دی عبارت سره مصنفرحمه‌الله وائی دکوم شی چی نه مثل کامل وی اونه قاصروی دهغه قضاء په مثل سره ممکنه نه ده اوکه دیوشی صورةً اومعنی مثل وی دهغه ضمان په مثل کامل سره واجب ده اوکه ئی مثل قاصری وو یعنی صورة ئی مثل نه وو لیکن معنی ئی مثل وو دهغه ضمان په مثل قاصری سره واجب ده او که نه مثل کامل وو او نه قاصر وو دهغه ضمان نشته لیکن هلاک کونکی گنهگاره ده له دی وجه احناف وائی دهلاک په وجه منافع ضمان نه لری یعنی که یوشخص دبل منافع تلف کړی پرتلف کونکی باندی ضمان نشته لیکن گناه شته څکه دمنافع ضمان په منافع سره متعذرده همدارنګه په عین سره ضمان متعذرد ه څکه دعین اومنفعت په مینځ کښی نه صورة مماثلت شته اونه معنیً لکه یوشخص چی دبل غلام غصب کړی اوپه هغه یو ه میاشت خدمت وکړی او یا مکان غصب کړی په هغه کښی یوه میاشت استوګنه وکړی او بیاغلام اویامکان مالک ته وسپاری په دی صورتوکښی پر غاصب دهغو منافع چی ده حاصلی کړی دی ضمان نشته څکه دضمان دوجوب دوه صورته دی یو داچی دمنافع ضمان په منافع ورکړی اوبل داچی دمنافع ضمان په عین سره ورکړی دادواړه صورته متعذردی اول په دی وجه چی منافع مختلفی دی یوله بل سره مماثلت نه لری څکه له غلام څخه دمنافع په اخستلوکښی بعض خلک له غلام سره سهولت کوی اوبعض سختی ورسره کوی همدارنګه دمکان په باره کښی بعض خلک په مکان کی داسی ګزاره کوی چی مکان ته تاوان نه رسوی اوبعض خلک مکان ته زیان رسوی حاصل داده چی مالک داسی نشی کولای چی غاصب ته ووائی چی تازما په غلام یو میاشت خدمت کړی ده ماته ستاغلام دیوی میاشتی خدمت لپاره راکړه څکه دغاصب منافع اودمالک منافع سره مختلفی دی مماثلت نه لری او همدارنګه عین او منافع هم مما ثلت نه سره لری څکه عین متقوم ده او منافع غیر متقوم دی دمتقوم او غیر متقوم په مینځ کښی مماثلت نشته لهذا دمنافع او اعیانو په مینځ کښی مماثلت نشته نو پر غاصب باندی دهلاک شوو منافع ضمان واجب نه ده لیکن گنهگاره ده اوبدنه به په دارآخرت کښی ورکول کیږی.

مصنفرحمه‌الله وائی چی امام شافعیرحمه‌الله په دی مسئله کښی له احناف سره مخالف ده ددې په نزد په منافع کښی هم ضمان واجب ده لکه څرنګه چی په عقد اجاره کښی دمنافع ضمان په مال سره ورکول کیږی مطلب داده چی امام شا فعیرحمه‌الله دامنافع قیاس کوی پر منافع داجاری باندی

داجاری په منافع کښی ضمان شته لهذا دی وائی چی دلته هم شته .احناف جواب ورکوی په دی طریقه چی په اجاره کښی منافع خلاف القیاس متقوم دی پر خلاف القیاس باندی دبل شی قیاس نشی کیدای.

وَلِهٰذَا الْمَعْنٰی قُلْنَا لَاتُضْمَنُ مَنَافِعُ الْبُضْعِ بِالشَّهَادَةِ الْبَاطِلَةِ عَلَى الطَّلَاقِ وَلَا بِقَتْلِ مَنْكُوحَةِ الْغَيْرِ وَلَابِالْوَطْیءِ حَتّٰی لَوْوَطِیءَ زَوْجَةَ انْسَانٍ لَايُضْمَنُ لِلزَّوْجِ شَيْءٌ اِذَا وَرَدَالشَّرْعُ بِالْمِثْلِ مَعَ اَنَّهُ لَايُمَاثِلُهُ صُوْرَةً وَلَامَعْنًى فَيَكُونُ مِثْلاً لَهُ شَرْعاً فَيَجِبُ قَضَاؤُهُ بِالْمِثْلِ الشَّرْعِیِّ وَنَظِيرُهُ مَاقُلْنَا اَنَّ الْفِدْيَةَ فِي حَقِّ الشَّيْخِ الْفَانِی مِثْلُ الصَّوْمِ وَالدِّيَةِ فِي الْقَتْلِ خَطَاءً مِثْلُ النَّفْسِ مَعَ اَنَّهُ لَامُشَابَهَةَ بَيْنَهُمَا ..

ترجمه : اوددی معنی په وجه مورِ وایو چی منافع دبضع مضمونی نه دی په شاهدی سره پر طلاق باندی اونه دبل دمنکوحی په قتل سره اونه په وطی سره حتی که چاه دیو شخص له ښځی سره وطی وکړی خاوند لره پر ده باندی ضمان نشته لیکن که شریعت یو شی مثل وګنی سره له دی چی هغه دتلف شوی شی سره نه صورة مثل وی اونه معنی هغه شرعاً مثل ده اوپه شرعی مثل سره دهغه قضاء واجب ده ددی مثال داده چی مورِ وویل چی دشیخ فانی په حق کښی فدیه دروژی مثل ده اوپه قتل خطأ کی دیت دانسان مثل ده سره له دی چی ددوی په مینځ کښی مماثلت نشته.

تشریح : مصنف رحمه الله وائی ددی اصولو په وجه چی که دیو شی نه مثل کا مل وو اونه قاصر دهغه قضاء په مثل سره ممکنه نه ده مورِ وایو چی په مذکوره صورتو کښی منافع دبضع مضمونی نه دی اول صورت داده چی دوه شاهدان داشاهدی ورکړی چی فلانی سړی خپلی ښځی ته له جماع وروسته دری طلاقه ورکړه ددی شاهدی پر بنا باندی قاضی خاوند او ښځه سر جلا کړو اوبیا دواړو شاهدانو له خپلی شاهدی څخه رجوع وکړه دلته منافع دتلف کیدو په وجه دواړه شاهدان داحناف په نزد خاوند لره دیوشی ضا منان نه دی او دامام شافعی په نزد دواړه شاهدان خاوندسره په مهر مثل سره ضامن دی اوهمدارنګه که یوشخص دبل ښځه قتل کړه زمورِ په نزد قاتل دمنافع دبضع په وجه خاوند لره په هیڅ شی سره ضامن نه ده او همدارنګه که یو شخص دبل له ښځی سره وطی وکړی واطی دمنافع دبضع په بدله کښی خاوند لره په هیڅ شی سره ضامن نه ده حتی لو وطی په دی عبارت سره مصنف رحمه الله دیوه سوال دفع کوی.

سوال : که یوشخص دبل ښځی سره وطی وکړی په دی صورت کښی پر واطی باندی په صورت دعقر مال واجب ده او ظاهره ده چی دا مال دمنافع دبضع په بدل کښی ده نو چی دبضع دمنافع په بدل کښی مال واجب شو نو منافع دبضع متقوم شوی او کله چی منافع دبضع متقوم شوی نو ددوی دتلف کولو په صورت کښی ضمان په مثل قاصر یعنی قیمت سره واجب ده.

جواب: داده چی دعقر وجوب دمنافع دبضع پرتقوم دلالت نه کوی ځکه منافع دبضع دخاوند ملک ده که عقر دمنافع دبضع په بدل کښی وائی باید عقر خاوند لپاره وای او حال داده چی عقر دښځی

لپاره ده لهذا داددی علامه ده چی عقر دمنافع دبضع قیمت نه ده لهذا منافع دبضع متقوم نه دی نو چی منافع دبضع متقوم نه شوی نوددوی ضمان په قیمت سره واجب نه ده.

سوال: چی عقر دمنافع دبضع قیمت نه ده نو عقرولی واجب ده.

جواب: داده چی ملک دبضع یو محترم شی ده نو که دبل په ملک کښی په وطی سره عقر واجب نه کړو نومحل محترم مفت ضائع کیږی له دی وجه بنخی لره عقرواجب شوی ده.

حاصل داده چی که دیوشی مثل کامل او قاصر نه صورة اونه معنی وو دهغه قضاپه مثل سره واجب کول ممکن نه ده لیکن که دداسی شی لپاره شریعت یوشی مثل گرزولی وو سره له دی چی دغه شی دتلف شوی نه صورة مثل وی اونه معنی دغه شی دتلف شوی شی مثل ده شرعاً او په دغه مثل سره دتلف شوی شی قضاء واجب ده مصنف رحمه‌الله ددی دوه نظیره ذکر کوی اول داده چی دشیخ فانی په حق کښی فدیه دروژی شرعی مثل ده دوهم داد ه چی په قتل خطاکښی مماثلت نشته دفدیه او روژی په میئ کښی په دی وجه چی فدیه عین ده اوروژه عرض ده اوددیت اونفس مقتوله په مینځ کښی په دی مماثلت نشته چی دیت مال مملوک ده نفس مالک ده اومالکیت علامه دقدرت ده او مملوکیت علامه دعجزده دقدرت او عجزپه مینځ کښی تضاد ده مطلب داده چی فدیه او روژی او همد ارنګه دنفس اودیت مماثلت نشته لیکن شرعاً مثل بلل شوی ده.

فَصلٌ فی النّهی

فَصلٌ فی النّهی اَلنّهی نَوعَان نَهیٌ عَنِ الافعَالِ الحِسّیّ کَالزّنَا وَشُربِ الخَمرِ وَالکذبِ وَالظّلمِ وَنَهیٌ عَنِ التَصَرُّفَاتِ الشّرعیّة کَالنّهی عَنِ الصّوم فِی یومِ النّحرِ وَالصّلوة فِی الاوقَاتِ المَکرُوهَة وَبَیعِ الدّرهَمِ بِالدّرهَمَین.

ترجمه: دافصل په بیان دنهی کښی ده نهی دوه قسمه ده یو نفی له افعال حسیّه وو څخه ده لکه زنا څښل دشر ابو اوظلم اودوهم نهی له تصرفات شرعیه وو څخه ده لکه نهی دروژی دیوم النحر او نهی له لمانځه څخه په مکروه وختو کښی او نهی له خرڅولو دیوه درهم په دوو درهمو.

تشریح: کله چی مصنف رحمه‌الله له بیانه دامر فارغه شو شروع ئی وکړه په بیان دنهی سره نهی په لغت کښی منع ته وائی او په اصطلاح داهل شرع کښی پر دوی معنی راځی (۱) داده چی دنهی دصیغی په زریعه له ادنی څخه طلب دپر ینبودلو دفعل وکړی (۲) دقائل داقول لاتفعل وغیر ته په طریقه داستعلاء ویل.

بله خبره داده چی دنهی صیغه په مختلفو معانی وو راتلاشی لکه څرنګه چی صیغه دامر پر مختلفو معانی راتلای شوای (۱) په معنی دتحریم لکه لاتقربوالزنا (۲) په معنی دکراهت لکه ولاتردالبیع یعنی دجمعی له آذانه ورسته بیع مکروه ده (۳) په معنی دعافیت لکه لاتحسبن الله غافلاً عما یعمل الظلمون

الله ﷻ له هغه افعالو غافل مه ګنی کوم افعال چی ظالمان کوی (۴) په معنی د دعا لکه ربنالاتؤآخذنا ان نسینا اواخطانا (۵) په معنی د شفقت لکه لاتقتلوا اولادکم کراسیاء (۶) په معنی د ارشاد سره لکه داقول دالله ﷻ لاتسئلواعن اشیاء کم ان تبدلکم اوپر دی خبره دټولو اتفاق ده چی د نهی صیغه د تحریم او کراهت له معنی بغیر په نورو کښی مجاز ده او په تحریم او کراهت کښی حقیقت ده لیکن مختاره مذهب داده چی د نهی موجب تریم ده مصنیف وائی نهی دوه قسمه ده یوه نهی له افعال حسیّه څخه ده لکه زنا وغیره اوبل نهی له افعال شرعیه څخه ده لکه منع دروژی په یوم النحرکښی او لمونځ په مکروه اوقات کښی اویو درهم خرڅول په دوه درهمه اوافعال حسیّه هغه دی چی په حس سره معلومیږی او تحقیق ئی موقوف پر شرع نه وی لکه زنا څښل د شرابو دروغ ویل وغیره هغه افعال چی ترورودد شرعی مخکی معلوم وی اود شرع تر ورد ورسته پر مخکینی حال باقی وی اوافعال شرعیه هغه دی چی حصول او تحقیق ئی موقوف پر شرع وی لکه لمونځ روژه هغه هیت چی اوس ده او د شرع تر ورود مخکی پر دغه هیت نه وو.

وَحُكْمُ النَّوعِ الأَوَّلِ أَن يَكُونَ المَنهِي عَنهُ هُوَ عَين مَا وَرَدَ عَلَيهِ النَّهيُ فَيَكُونُ عَينُهُ قَبِيحًا فَلَا يَكُونُ مَشرُوعً أَصلاً.

ترجمه: او داولنی نوع حکم داده چی منهی عنه عین دهغه شی ده چی نهی باندی وارده ده اودهغه عین قبیح اوهغه بالکل مشروع نه ده.

تشریح: مصنف رحمه الله وائی داول قسم (یعنی نهی له افعال حسیّه وو څخه) حکم داده چی منهی عنه عین دهغه شی ده چی نهی باندی وارده شوی ده نوهر کله چی منهی عنه عین (ذات) دهغه شی ده لهذا دهغه شی ذات قبیح ده ځکه قبیح لعنه هغه شی ته وائی چی منهی عنه په ذات کښی قبیح وی قطع نظر له اوصافو دده اوله عوارضو دده او قبیح لعنه بالکل مشروع نه ده نه وصفاً اونه ذاتاً لکه کفراود حربیح دادواړه دذات په اعتبار قبیح دی او بالکل مشروع نه دی.

وَحُكمُ النَّوعِ الثَّانِي أَن يَكُونَ القَنهِي عَنهُ غَيرَ مَ أُضِيفَ إِلَيهِ النَّهيُ فَيَكُونُ هُوَ حَسَنًا بِنَفسِهِ قَبِيحًا لِغَيرِهِ وَيَكُونُ المَبَاشِرُ مُرتَكِبًا لِلحَرَامِ لِغَيرِهِ لَا لِنَفسِهِ.

ترجمه: اودنوع ثانی حکم داده چی منهی عنه غیر ده له هغه شی چی پر هغه باندی نهی وارده شوی ده نو دامنهی عنه په اعتبار دذات حسن ده اودخپل غیر په اعتبار قبیح ده اوددی کونکی مرتکب د حرام بغیره له ده لذاته حرام نه ده.

تشریح: اودثانی نوع (یعنی نهی له افعال شرعیه وو) حکم داده چی منهی عنه غیرده له هغه شی څخه چی د نهی نسبت ورته شوی ده مثلا لکه د یوم نحرروژه منهی عنه ده په دی قول د نبی کریم ﷺ الالاتصوموافی هذه الایام لیکن په حقیقت کښی نهی روژی ته منسوب نه ده بلکه منسوب ده واعراض ته

له ضیافته دالله ﷻ لکه نبی کریم ﷺ چی وائی من لم یجب هذه الدعوة فقد عصی ابا القاسم حاصل داده چی نهی اصلا ضیافت دالله ﷻ ته منسوب ده لیکن چونکه په دغو ورځو کښی روژه نبول سبب داعراض ده لهذا په دغو ورځو کښی روژه منهی عنه ده نو داسی منهی عنه دخپل ذات په اعتبار حسن ده لیکن دغیر په وجه قبیح ده لکه دیوم نحر روژه دذات په اعتبار حسنه ده اوداعراض په وجه قبیحه ده.

فائده : مصنف رحمه الله چی دمذکوره دوو اقسامو حکم ذکر کی که څه هم مطلق ده لیکن په واقع کښی مقید ده لکه علامه فخرالاسلام وغیره چی ویلی دی چی دنهی له افعال حسیّه حکم داده چی منهی عنه به قبیح لعنه وی اوبالکل به مشروع نه وی په ده ی شرط چی قرینه نه وی که قرینه موجوده وه بیا قبیح لغیره ده په اعتبا دذات مشروع ده لکه په حالت دحیض کښی چی وطی فعل حسّی ده لیکن داذی په وجه منع ورخځه راغلی ده داپر دی دلالت کوی چی دافعل منهی عنه قبیح لغیره ده یعنی په حالت دحیض کښی وطی فی نفسه مشروع دی لیکن داذی په وجه قبیح دی ځکه الله ﷻ وائی قل هو اذی همدا وجه ده که زوج ثانی په حالت دحیض کی له بښځی سره وطی وکړی دغه زوج اول ته حلاله ده اوکه له دغه وطی څخه کوچنی پیدا شو نسب ئی له واطی څخه ثابت ده اوپر واطی باندی مهر کامل واجب ده هم دارنګه علامه فخر الاسلام وائی چی نهی له افعال شرعیه وو څخه پردی دلالت کوی چی منهی عنه فعل قبیح لغیره ده په دی شرط چی ددی پر خلاف به قرینه موجوده نه وی که قرینه موجوده وه قبیح لعینه ده لکه دپلار له بښځی سره نکاح کول سره له دی چی نکاح فعل شرعی ده لیکن قبیح لغیره ده بالکل مشروع نه ده ځکه الله ﷻ وائی ولا تنکحوا ما نکح اباکم

وَعَلَى هذَا قَالَ أَصْحَابُنَا اَلنَّهيُ عَنِ التَّصَرُّفَاتِ الشَّرعِيَّة يَقْتَضِى تَقرِيرَهَا وَيُرَادُ بِذالِكَ اَنَّ التَّصَرُّفَاتِ بَعدَ النَّهيِ يَبقى مَشرُوعًا كَمَا كَانَ لَاَنَّهُ لَولَم يَبقَ مَشرُوعًا كَانَ العَبدُ عَاجِزًا عَن تَحصِيلِ المَشرُوعِ وَحِنئذٍ كَانَ ذالِكَ نَهيًا لِلعَاجِزِ وَ ذالِكَ مِنَ الشَّارِعِ مُحَالٌ وَبِه فَارَقَ الأَفعَالُ الحِسيَّةُ لَاَنَّهُ لَوكَانَ عَينُهَا قَبِيحًا لَّا يُؤَدِّى ذَالِكَ اَلَا نَهيِ العَاجِزِ لَاَنَّهُ بِهذَا الوَصفِ لَا يَعجَزُ العَبدُ عَنِ الفِعلِ الحَسِّى.

ترجمه : ددی ضابطی پر بناء باندی زمونږ علماء وائی چی نهی له تصرفات شرعیه څخه دتصرف دتقرار وتحقق تقاضی کوی اوله دی څخه مراد داده چی دتصرف مشروعیت له نهی ورسته باقی ده لکه څنګه چی وو له دی وجه که ئی مشروعیت باقی نه شی نوبنده خوعاجز شو له تحصیله دمشروع اوپه دی وخت کښی نهی دعاجزده اونهی دعاجز دشارع له طرفه محال ده او له دی څخه افعال حسیّه وواتو ځکه که دافعال حسیّه وو عین قبیح وو نو له افعال حسیه وو څخه نهی کول نهی دعاجزنه ده ځکه بنده له دی وصف سره عاجز له فعل حسی څخه نه ده.

تشریح : مصنف رحمه الله وائی چونکه نهی له تصرفات شرعیه وو اوله امورشرعیه حسن لزاته ده اوقبیح لغیره ده له دی وجه زمونږ علما وائی چی له تصرفات شرعیه اوله امور شرعیه وو څخه نهی دتصرفات دتقرور او پر سابق حال باندی دپر ښودلو تقاضی کوی یعنی تصرف شرعی او امر

شرعی له نهی ورسته داسی مشروع ده لکه څرنګه چی تر نهی مخکی مشروع وو تر دلیل وړاندی دوه شیان پیښ ندل ضروری دی (۱) داچی دنهی اونفی فرق شته هغه داده چی دنهی په صورت کښی بنده لره اختیار شته دفعل دنه کولو که ئی فعل نه وکړمستحق دثواب ده اوکه ئی وکړی مستحق دعذاب ده اودنفی په صورت کښی بنده لره دفعل دنه کولو اختیار نسته لهذا دفعل په نه کولو سره مستحق دثواب نه ده څکه فعل په خپله معدوم ده دبنده دفعل په عدم کښی هڅ دخل نشته کوم کار چی په هغه کښی دبنده اختیار دخل نه وی دهغه فعل په وجه بنده مستحق دثواب نشی کیدای لهذا دمنفی فعل په نه کولو سره مستحق دثواب نه ده ددوی دفرق لپاره مثال داده چی که په لوښی کښی اوبه وی اومخاطب ته وویل شوچی دااوبه مه څښه دانهی ده څکه دلته نه څښل دمخاطب په اختیار کی ده او که په لوښی کی اوبه نه وی مخاطب ته وویل شوچی اوبه مه څښه دانفی ده څکه دلته نه څښل دمخاطب په اختیار کی نه ده.

(۲) داده چی دهر شی اختیارد هغه په مناسب سره وی مثلا دفعل حسی اختیار لپاره باید حسی قدرت حاصل وی یعنی انسان باید په خپل اختیار او قدرت سره پر زناباندی قادر وی اودافعال شرعیه اختیار داده چی دفعل اختیار ورکول به دشارع له طرفه وی دافعال شرعیه لپاره حسی قدرت کافی نه ده یعنی که شارع دفعل دکولو اجازه وکړه نوبیا دافعل دبنده په اختیار اوقدرت کښی ده او که اجازه نه وه نوبیادافعل دبنده په اختیار اوقدرت کښی نه ده.

له دی تمهیده ورسته دلیل داده که چیری فعل شرعی له تصرف شرعی یعنی نهی ورسته مشروع نه و ی نو بنده ددی فعل مشروع چی منهی عنه ده له تحصیله عاجزه ده په دی طریقه چی دافعال شرعیه لپاره خو بنده لره اختیار او قدرت دشارع له طرفه حاصل وی نوکه فعل شرعی له نهی ورسته مشروع نه وی نو دافعل شرعاً دبنده په اختیار اوقدرت کښی هم نه ده چی دده په اختیار اوقدرت کښی نه شونوبنده ددی فعل له کولو څخه عاجزه ده نوکله چی بنده ددی فعل شرعی له کولو څخه عاجزه شو اودانهی دعاجز ده اودعا جز نهی انتهائی قبیح عمل ده ددی قباحت له وجه داحاله ده چی شارع دی نهی دعاجز وکړی حاصل داده چی له نهی ورسته دفعل شرعی او تصرف شرعی له نه مشروعیت څخه محال لازمیږی اوله کوم شی څخه چی محال لازمیږی هغه په خپله محال ده هرکله چی دامحال شونو داثابته شوه چی له نهی ورسته به هم فعل شرعی مشروع وی هودومره ضروری ده چی هغه دخپل ذات په اعتبار مشروع وی که څه هم دوصف په اعتبار غیر مشروع اوممنوع وی او داسی هم کیداشی چی ددواړو په اعتبار مشروع وی.

مصنف رحمه الله وائی چی دافعال حسیه اوافعال شرعیه فرق شته یعنی که له نهی ورسته فعل شرعی مشروع نشی پاته بلکه قبیح لعنه شی له دی څخه نهی دعاجز لا زمیږی لیکن که له فعل حسی څخه نهی راشی اودنهی په وجه دده عین اوذات قبیح شی او دغه فعل حسی له نهی ورسته دخپل ذات په اعتبار مشروع هم نشی پاته نهی دعاجز نه لازمه وی څکه سره له دی چی فصل حسی دنهی

په وجه دده عین اوذات قبیح ده اوله نهی ورسته مشروع هم نه ده له دی سره سره هم بنده پر فعل حسی باندی قادر ده ځکه پر هر شی باندی اختیار دهغه مناسب وی دفعل حسی داختیار لپاره دحسی قدرت حصول ضروری یعنی دنهی په وجه دفعل حسی دقبیح او غیر مشروعیت سره سره باید بنده پر دغه فعل باندی حساً قادر وی.

فائده : منصف رحمه الله داحناف مذهب بیان کی یعنی مذکور بیان داحناف دمذهب ؤو اودامام شافعی رحمه الله مذهب داده چی لکه څرنګه چی نهی له افعال حسیه ؤو پر قبح لعینه دمنهی عنه دلالت کوی همدارنګه نهی له افعال شرعیه ؤو پر قبح لعینه دمنهی عنه دلالت کوی امام شافعی په دوی طریقه سره استدلال کوی اول داده چی نهی تقاضی دقبح کوی اودقبیح کامل فرد قبح لعینه ده لهذا که نهی له افعال حسیه وی اوکه له افعال شرعیه وو څخه وی په دواړه صورتو کښی فرد کامل مراد ده اوپه دواړه صورتو کښی منهی عنه قبیح لعنیه ده.

اودوهم استدلال داده چی افعال شرعیه قیاس کوو پر افعال حسیه باندی اونهی له افعال حسیه چونکه دقبح لعینه تقاضی کوی له دی وجه نهی له افعال شرعیه وو هم دقبح لعینه تقاضی کوی.

وَيَتَفَرَّعُ مِن هذَا حُكمُ البَيعِ الفَاسِدِ وَالاِ جَارَةِ الفَاسِدَةِ وَالنَّذرِ بِصَومِ يَومِ النَّحرِ وَجَمِيعِ صُوَرِ التَّصَرُّفَاتِ الشَّرعِيَّةِ مَعَ وُرُودِ النَّهيِ عَنهَا فَقُلنَا اَلبَيعُ الفَاسِدُ يُفِيدُ المِلكَ عِندَ القَبضِ بِاعتِبَارِ اَنَّهُ بَيعٌ وَيَجِبُ نَقضُهُ بِاعتِبَارِ كَونِهِ حَرَامًا لِغَيرِهِ.

ترجمه :اوپر دی باندی تفریع کیږی حکم دبیع فاسدی اوداجاری فاسدی اودنذرروژی په یوم الخیر کښی اوټول تصرفات شرعیه چی پرهغو نهی وارده وی موږ چی ووایو چی بیع فاسده دقبض په وخت کښی ملک فائده کوی په دی اعتبار چی بیع ده اونقض ئی واجب ده په دی اعتبار چی حرامه ده په واسطه دغیر.

تشریح : مصنف رحمه الله وائی کله چی موږ داوویل چی که چیری پرافعال شرعیه باندی نهی وارده وه منهی عنه به وی دوصف په اعتبار دذات اواصل په اعتبار به مشروع وی نوله دی څخه ده بیع فاسدی اودنذردروژی دیوم النحراوداجاری فاسدی حکم راووتی اودټولو هغوتصرفات شرعیه حکم ښکاره شو چی پرهغو باندی نهی وارده وی.

دبیع فاسدی صورت داده چی یوشخص غلام خرڅ کړی په دی شرط چی یوه میاشت به زما خدمت کوی اواجاره فاسده داده چی یوشخص خپل مکان په کرایه ورکړی په دی صورت شرط چی دی به یوه میاشت استوګنه پکښی کوی.

بیعه فاسده دنبی کریم ﷺ په دی قول **نهی عن بیع وشرط** سره منهی عنه ده اونهی دداسی شی په وجه وارده ده چی هغه ترعقد بیع زیات ده یعنی نفع دبایع پر بیع باندی په داسی حال کی چی له عوضه خالی وی.

حاصل داده چی ددی فاسد شرط په وجه بیعه فاسده اودفاسد شرط په وجه مشروع اصل نشی معدوم کیدای ځکه اصل مشروع یعنی بیع نوم ده ایجاب اوقبول چی هغه صادر له خپله اهله څخه وی اوپه خپل محل یعنی متقوم مال کښی واقع وی اودا دواړه شیان دلته موجود دی لهذا اصل بیع موجوده ده نوکله چی اصله بیع موجوده شوه نودقبض په وخت کښی مفیده دملک هم ده لیکن بیع چونکه شرعاً حرام ده له دی وجه دبیع فسخ واجب ده اوهمدارنګه اجاره فاسده ده اونور افعال شرعیه چی پرهغوباندی نهی وارده وی اودخپل ذات په اعتبار مشروع وی اودغیرپه اعتبار حرام وی اوهمدارنګه دیوم النحر روژه دخپل ذات په اعتبار مشروع ده چی دروژی رکن یعنی له نیت سره په ورځ کی له خوړلو اوځښلواو له جماع څخه ځان ساتل ده اودوصف په اعتبار له دی وجه غیر مشروع ده چی ددی په ذریعه سره اعراض له ضیافته دالله ﷻ راځی اوداحرم ده لهذا په دی ورځ روژه حرامه ده.

دمصنف رحمه‌الله په مذکوره مثال باندی یعنی والنذر بصوم یوم النحر پر دی باندی یو سوال کیږی.

سوال: داده چی زمونږ خبره په دی کښی وه چی نهی پرفعل شرعی وارده وی اوفعل په اعتبار دذات اواصل باندی مشروع وی لکه دیوم النحر روژه چی داصل اوذات په اعتبار مشروع ده اودوصف په وجه غیر مشروع اوحرام ده اوحال داده چی دیوم النحر روژه زمونږ په نزد دمن کل وجه صحح اومشروع ده که څه هم دامام شافعی ؒ په نزد صحح نه ده نوچی زمونږ په نزد صحح شوه بیا دځنګه دهغی نهی چی هغه په اعتبار داصل اوذات سره مشروع وی اودوصف په اعتبار غیر مشروع اوحرام وی ددی لپاره څنګه مثال کیدای شی باید مصنف ؒ ددی عبارت والنذر بصوم یوم النحر پرځای بصوم یوم النحر ویلی وای.

محشی په اللهم سره داسی جواب ورکی چی په یوم النحر کی دروژی نذر دروژی په حکم کی نه ده لهذا په طریقه تسامح داذر هم نظیر کیدای شی.

وَهٰذَا بِخِلَافِ الْمُشْرِكَاتِ وَمَنْكُوحَةِ الْأَبِ مُعْتَدَّةِ الْغَيْرِ وَمَنْكُوحَتِهِ وَنِكَاحِ الْمَحَارِمِ وَالنِّكَاحِ بِغَيْرِ شُهُودٍ لِأَنَّ مُوجَبَ النِّكَاحِ حِلُّ التَّصَرُّفِ وَمُوجَبُ النَّهْيِ حُرْمَةُ التَّصَرُّفِ فَاسْتَحَالَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فَيُحْمَلُ النَّهْيُ عَلَى النَّفْيِ بِأَمَّا مُوجَبُ الْبَيْعِ ثُبُوتُ الْمِلْكِ وَمُوجَبُ النَّهْيِ حُرْمَةُ التَّصَرُّفِ وَقَدْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِأَنْ يَثْبُتَ الْمِلْكُ وَيَحْرُمَ التَّصَرُّفُ أَلَيْسَ أَنَّهُ لَوْتَخَرَّلَ الْعَصِيرُ فِي مِلْكِ الْمُسْلِمِ يَبْقَى مِلْكُهُ فِيهَا وَيَحْرُمُ التَّصَرُّفُ.

ترجمه: اوداپه خلاف د نکاح دمشرکوښځواودنکاح دپلار دښځی اودنکاح دبل معتدی اودبل دمنکوحی اودنکاح دمحرموښځو اودنکاح چی بغیره له شاهدانووی ځکه موجب دنکاح دتصرف حلال والی ده اوموجب دنهی دتصرف حرمت ده چونکه ددوی دوژ جمع محاله ده له دی وجه نهی

محمول ده پرنفی باندی اودبیع موجب ثبوت دملک ده اودنهی موجب دتصرف حرام والی ده اوددوی دوڅ جمع ممکن ده په دی طریقه چی ملک ثابت ده اوتصرف حرام ده-ایاداسی نشی کیدلای چی دانګور شیره دمسلمان په ملک کښی خمرشی او دده په ملک کی بقی پاته شی اوده ته تصرف دپکښی حرام وی.

تشریح: داعبارت دیوسوال جواب ده.

سوال: احناف وائی چی که پرفعل شرعی باندی نهی واریده شی ددی تقاضی کوی چی فعل منهی عنه به داصل اوذات په اعتبار مشروع ده اودوصف په اعتبار غیر مشروع ده اوحال داده چی مورِ لیدلی دی چی مشرکو ښځونکاح دالله ﷻ په دی قول لاتنکحوالمشرکات سره منهی عنه ده اود پلارښځی نکاح په دالله ﷻ په دی قول ولاتنکحوامانکم آباءکم سره منهی عنه ده اوداد معتدی دغیر اومنکوحی دغیر په حکم کښی ده اودمنکوحی دغیر نکاح په دی قول دالله ﷻ والمحصنت من النساء سره منهی عنه ده ځکه داجمله تر حرمت علیکم لاندی ده ددی مطلب داده چی پرتاسوباندی دخاوند والاښځی حرامی دی اودمحرمو ښځو نکاح په دی قول دالله ﷻ حرمت علیکم امهتکم سره منهی عنه ده اوبی له شاهدانونکاح په دی قول دالله ﷻ لانکاح الابشهود سره منهی عنه ده موږله منکوحی دغیرسره اوله محارمو سره نکاح په دی وجه حرام بولو چی په لفظ دحرمت چی په آیت شریف کښی ده منع ځنی راغلی ده اونکاح بی له شاهدانو له دی وجه منهی عنه ده په دی حدیث شریف سره لانکاح الابشهود کښی لادنفی لپاره ده په معنی دنهی ده حاصل داده چی نکاح چی شرعی فعل ده په مذکوره صورتوکښی منهی عنه ده اوسره له دی چی په مذکوره صورتوکښی نکاح باالکلیه غیرمشروع ده نه دذات په اعتبار مشروع ده اونه دوصف په اعتبار اوحال داده چی تاسو وایاست چی فعل شرعی دنهی په ورود سره باالکلیه غیرمشروع نه ګرزی بلکه مشروعیت ئی په اعتبار دذات باقی وی.

لان موجب النکاح په دی عبارت سره مصنف رحمه‌الله جواب ورکوی.

جواب: داده چی دنهی دورود په صورت کښی دفعل شرعی په مشروعیت مورِهغه وخت قائل یوچی د مشروعیت له بقاء سره سره دهغه حرمت ثبوت ممکن وی چی په نهی سره پیداکړشوی ده اوحال داده چی دلته ممکن نه ده ځکه دنکاح موجب په محل کښی دتصرف حلال والی ده اودنهی موجب په محل کښی دتصرف حرام والی ده ددی دواړوپه مینځ کښی جمع ممکنه نه ده ځکه ددوی په مینځ کښی منافات ده هرکله چی ددوی په مینځ کښی منافات وڅ نوددوی جمع محاله ده نوددی محال دلری کولو لپاره مورِ په مذکوره صورتوکښی نهی محمول کړه پرنفی باندی اونفی دمشروعیت دبقاء تقاضی نه کوی یعنی پرفعل شرعی باندی نفی ورود ددی تقاضی کوی چی د

فعل شرعی مشروعیت به بالکل مشروع نه وی نه ذاتاً اونه وصفاً حاصل داده کله چی نهی محمول پرنفی شوه نومذکوره سوال نه واریدیږی څکه سوال پرنهی ده اونهی موږپر نفی محمول کوؤ.

سوال: په بیع فاسده کښی ولی نهی نه محمول کوی پرنفی باندی؟

جواب: داده چی په بیع فاسده کښی دنهی پریښودل پرخپل اصل محال نه لازموی څکه دثبوت ملک چی معتضی دبیع ده اوتحریم دتصرف چی دنهی مقتضی ده دواړه جمع کیدای شی یعنی داسی کیدای شی چی دبیع فاسدی په ذریعه مشتری ته ملک ثابت شی لیکن تصرف دی ورته حرام وی لکه تاسو چی ئی وینی چی که چیری دانگوروشیره دیو چاملک شی اوهغه په بنولوسره شراب وگرزی په دی شرابو کښی دمسلمان ملک باقی ده که څه هم تصرف کول حرام ده نولکه څرنگه چی دلته دثبوت دملک اوحرمت منافات نشته همدارنگه په بیع فاسده کښی هم دثبوت دملک اوحرمت منافات نشته ددواړو جمع ممکنه ده نوکله چی په بیع فاسده کښی دتصرف دحرمت سره سره په اعتبار دذات له مشروع والی څخه محال نه لازمیږی نودی ته ضرورت نشته چی په بیع فاسده کښی نهی محمول کړو پرنفی باندی.

وَعَلَى هذَا قَالَ اَصحَابُنَا اِذَا نَذَرَ بِصَومِ يَومِ النَّحرِ وَاَيَّامِ التَّشرِيقِ يَصِحُّ نَذرُهُ لِاَنَّهُ نَذرٌ بِصَومٍ مَشرُوعٍ وَكَذالِكَ لَونَذَرَ بِالصَّلوٰةِ فِي الاَوقَاتِ المَكرُوهَةِ يَصِحُّ لِاَنَّهُ نَذرٌ بِعِبَادَةٍ مَشرُوعَةٍ لِمَا ذَكَرنَا اَنَّ النَّهيَ يُوجِبُ بَقَاءَ التَّصَرُّفِ مَشرُوعًا.

ترجمه: اوددی اصولو پربناء باندی زموږعلماء وائي که چیری په یوم نحر اوایام تشریق کښی روژه نذر شی دانذر صحیح ده څکه دادمشروع روژی نذر ده اوهمدارنگه که په مکروه اوقاتوکښی لمونځ نذر کړشی دانذر هم صحیح ده څکه داد مشروع عبادت نذرده دهغه دلیل په وجه چی موږذکر کی چی نهی دفعل شرعی دتصرف بقاء ثابتوی.

تشریح: مصنف رحمه الله وائي ددی اصولو پربناء چی نهی له افعاله شرعیه وو ددی تقاضی کوی چی فعل دخپل ذات په اعتبار مشروع ده زموږعلماء وائي که یوچاه دیوم النحر اودایام تشریق روژه نذرکړه دانذرصحیح ده دلیل داده چی دیوالنحراوایام تشریق روژه نیول که څه هم دوصف یعنی اعراض له ضیافته دالله په وجه غیر مشروع ده لیکن دذات په اعتبار مشروع ده نودی شخص دمشروع روژی نذرکړی ده اودمشروع فعل نذرچونکه صحیح ده له دی وجه په دی ورځو کښی روژه نذر کول صحیح ده لیکن داخبره چی دنذرکولوسره سره به په دی ورځو کښی روژه نه نیسی بلکه په نورو ورځو کښی به دهغی قضاء راوړی ددی لپاره چی داسی عبات شی چی گناه ورسره نه وی اوکه ئی په دغوورځو کښی ونیوله نذرئی پوره ده ذمه ئی فارغه ده څکه ده چی په څنگه طریقه دروژی التزام کړی وو هغسی ئی اداء کړه.

اوامام زفر رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وائی چی په دغوورځوکښی روژه نذر کول صحیح نه ده اوکه بیاهم نذرکړه روژه پرلازمه نه ده دلیل ئی داده چی په دی ورځوکښی روژه منهی عنه ده اومنهی عنه گناه ده اودرسول ﷺ لانذر فی معصیة الله په قول سره دمعصیت نذرکول صحیح نه ده لهذا په دی ورځوکښی نذرکول صحیح نه ده ددی خبری جواب موږورکړاندی ذکر کی چی نهی له افعال شرعیه ددی تقاضی کوی چی منهی عنه فعل داصل په اعتبار مشروع ده اودوصف په اعتبار غیر مشروع ده اوقبیح ده هو ددغی روژی په نیولوسره وصف دمعصیت راځی لیکن په صرف ذکر سره وصف دمعصیت نه راځی اوحال داده چی په نذرکولوسره صرف ذکر دروژی ده عمل نه ده نوځکه چی داخبره ثابته شوه نوپه دی ورځو کښی درژی نذرکول صحیح ده اوروژه نیول منع ده همدارنګه که یوچاه په مکروهه اوقاتوکښی لمونځ نذرکړی داندر ئي صحیح ده ځکه دی شخص دمشروع عبادت نذرکړی ده اودمشروع شی نذرکول صحیح ده لهذا په مکروه اوقاتو کښی دلمانځه نذرکول صحیح ده نوکه دی شخص په مکروه اوقاتوکښی لمونځ اداء کړ نذر ئي پوره ده اوده ذمه فارغه ده مصنف رحمۃ اللہ علیہ وائی چی په مکروهه اوقاتوکښی لمونځ کول اوپه یوم النحر کښی روژه نیول دخپل ذات په اعتبار مشروع ده دلیل ئی هغه دی چی موږ ذکر کی چی له افعال شرعیه وځ ځخه نهی ددی تقاضی کوی چی فعل شرعی چی نهی وربانډی واردده دخپل ذات په اعتبار مشروع ده.

وَلِهٰذَا قُلْنَا لَوشَرَعَ فِی النَّفلِ هذه الأوقا ت لَزِ مَهُ با لشُروع وَارتِکَا بُ الحَرَ ام لَیس بِلَا زِ م لِلزُوم الاتمَام اِفَائهُ لَوصَبَرَ حَتّی حَلَت الصَلوةُ بارتفَاع الشَمس وَغُرُ وبِهَا وَدُلُو کِهَا اَمکَنَهُ الاَ تمَا مُ بِدُونِ الکَرَاهَة وَبِه فَارَقَ صَومَ یَومَ العِید فَانهُ لَو شَرَعَ فِیه لَا یَلزَ مُهُ الاتمَا مُ عِندَ اَبِی حَنِیفَة وَمُحَمَد لِاَنَ الاتمَامَ لَا یَنفَکُ عَن ارتکَاب الحَرَام.

ترجمه: اوله دی وجه موږ وایو که چیرې په دی اوقاتو کښی لمونځ شروع کړشی نوپه شروع سره دافعل لازمیږی اوداتمام په لازم والی سره ارتکاب دحرام نه لازمیږی له دی وجه که دی لمردراختولواو ولیدلو اوترزواله دلمانځه ترجائز کیدلوپوری صبروکړی نودده لپاره بی له کراهته دلمانځه اداء کول ممکن ده اودنفل لمانځه اداء کول په اوقات مکروهه ووکی جلاده له روژی دورځی داخترځکه که دا شروع کړ شی دطرفین په نزد پرده باندی اتمام لازم نه ده ځکه اتمام له ارتکاب دحرام ځخه نشی بیل کیدای.

تشریح: مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرمائی چی دافعال شرعیه وځ ځخه نهی چونکه ددی تقاضی کوی چی هغه فعل شرعی دخپل ذات په اعتبار مشروع ده له دی وجه موږوایو که یوشخص په درو (۳) مکروه اوقاتو یعنی (طلوع ، غروب ، نصف النهار) کښی لمونځ شروع کی پرده باندی دالمونځ لازم ده یعنی دی به دالمونځ په دی وخت کښی پریږی دی اوله مکروه اوقاتوروسته په نورو وختوکښی به ددی لمانځه قضاء راوړی اوکه ئی په دغه وخت کښی پوره کی هم ئی ذمه فارغه ده لیکن

گنهگاره ده دلیل داده چی په دی اوقاتو کښی لمونځ کول که څه هم دوخت مکروهه په وجه غیر مشروع ده لیکن دذات او اصل په اعتبار مشروع ده نوچونکه په دی اوقاتو کښی لمونځ دخپل اصل اوذات په اعتبار مشروع ده له دی وجه په دی وختونوکښی نفل لمونځ شروع کول صحیح ده اوشروع ورسته ئی پوره کول هم لازم ده وارتکاب الحرام الخ په دی سره دیوسوال جواب کیږی.

سوال : داده چی په اوقات مکروهه وؤ کښی دنفل لمانځه له شروع کولوورسته داتمام لزوم دفعل حرام ارتکاب ته مستلزم ده ځکه په دی اوقاتوکښی لمونځ کول حرام ده اوکوم شی چی مستلزم حرام ته وی هغه په خپله حرام ده نوله دی وجه په دی وختونوکښی دنفل لمانځه په شروع لزوم داتمام هم حرام ده نوداخیره به څنګه صحیح شی چی دنفل لمانځه په شروع سره په مکروهه اوقاتوکښی اتمام دلمانځه لازمیږی ؟

جواب : مصنف رحمه الله جواب ورکوی چی په لزوم داتمام سره ارتکاب دحرام نه لازمیږی دلیل داده چی دنفل لمانځه له شروع ورسته که داشخص دومره صبروکړی چی لمر راپورته شی اویاولویږی اویا له نصف نهاری زائل شی یعنی دلمانځه دجواز وخت راشی نوده لره بی له کراهته دلمانځه اداء ممکنه ده اوارتکاب دحرام نه لازمیږی نوکله چی ارتکاب دحرام نه لازمیږی نوداثابته شوه چی په مکروهه اوقاتو کښی دنفل لمانځه په شروع سره اتمام لازم ده .

مصنف رحمه الله وائی چی دنفل لمانځه حکم له روژی دیوم النحر څخه مخالف ده له دی وجه چی په مکروه اوقاتوکښی دنفل لمونځ په شروع سره اتمام لازمیږی لیکن په یوم النحر کښی نفلی روژه په شروع کولوسره دطرفین په نزد ددی روژی اتمام لازم نه ده نوکه دغه روژه په مینځ کښی فاسده شی قضاء ئی لازمه نه ده اودامام ابویوسف په نزد اتمام لازم ده دافساد په صورت کښی دده په نزد قضاء لازمه ده همدارنګه په یوم النحر کښی دنفلی روژی په شروع سره هم اتمام لازمیږی اود طرفین په نزد دروژی اولمانځه په مینځ کښی فرق شته هغه داده چی په اوقات مکروهه وؤ کښی دنفل لمانځه له شروع ورسته دده اتمام بی له کراهته ممکن ده لکه مورچی ذکرکړی لیکن په یوم النحر کښی دروژی اتمام له ارتکاب دحرامه نشی جلاکیدای یعنی بغیر له کراهته دیوم النحر د روژی اداء ممکنه نه ده له دی وجه چی روژه دهغه شی نوم ده چی له صبح صادقه څخه بیاتر غروبه پوری له نیت سره سره دخوړلواوڅښلو اوجماع څخه ځان وژغوری اوپه داسی کولو سره اعراض له ضیافته دالله ﷻ راځی اواعراض له ضیافته دالله ﷻ حرام ده لهذا دیوم النحر دروژی اتمام مستلزم وارتکاب دحرام ته ده بی له کراهته اتمام ممکن نه ده لهذا په یوم النحر کښی دنفلی روژی له شروع ورسته اتمام لازم نه ده.

وَمِن هٰذَا النَّوعِ وَطیُ الحَائِضِ فَاِنَّ النَّهیَ عَن قُربَا نِهَا باعتبَارِ الاَ ذیٰ لقَولِه تَعَا لَی یَسئَلُونَکَ عَنِ المَحِیضِ قُل هُوَ اَذیً فَاعتَزِلُو النِّسَاءَ فِی المَحِیضِ وَلَا تَقرَبُو هُنَّ حَتّٰی یَطهُرنَ

ترجمه : دحائضی وطی هم له دی نوع څخه ده له دی وجه چی حائضی ته د ورنژدی کیدلو منع داذی په وجه ده څکه چی الله تعالی ﷻ فرمائی ؛ خلک له تاڅخه دحیض په باره کښی سوال کوی ته ورته ووایه چی هغه ګندګی ده په حالت دحیض کښی له ښځو لری ګرزی مه ورنژدی کیږی ترهغه وخته چی دوی پاکی شی.

تشریح : داعبارت دیو سوال لپاره جواب ده.

سوال : داده تاسوو ویل چی له افعال حسیه وڅخه نهی داتقاضی کوی چی مهنی عنه قبیح لعینه ده نه داصل اونه دوصف په اعتبار مشروع ده اوحال داده چی مورږ لیدلی دی چی وطی یوحسی فعل ده اوپه حالت دحیض کښی منهی عنه ده اوله دی سره سره په حالت دحیض کښی له ښځی سره وطی کول قبیح لغیره ده یعنی داصل په اعتبار مشروع ده اودوصف یعنی اذی په اعتبار غیر مشروع ده ؟

جواب : مصنف رحمه الله جواب ورکوی چی په حالت دحیض کښی وطی قبیح لغیره ده یعنی که څ هم فعل حسی ده لیکن د اذی په وجه مهنی عنه ده داصل په اعتبار منهی عنه نه ده حاصل داده چی له فعل حسی څخه نهی ددی تقاضی کوی چی منهی عنه قبیح لعینه ده لیکن که ددی پرخلاف قرینه موجوده وه نوپه دی صورت کښی نهی له فعل حسی څخه هم پردی دلالت کوی چی منهی عنه قبیح لغیره ده لکه په مذکوره مثال کښی .

وَلِهٰذَا قُلْنَا يَتَرَتَّبُ الْاَحْكَامُ عَلَى هٰذَا الْوَطْئِ فَيَثْبُتُ بِهِ اِحْصَانُ الْوَطْئِ وَتَحِلُّ الْمَرْاَةُ لِلزَّوْجِ الْاَوَّلِ وَيَثْبُتُ بِهِ حُكْمُ الْمَهْرِ وَالْعِدَّةِ وَالنَّفَقَةِ وَلَوِ امْتَنَعَتْ عَنِ التَّمْكِيْنِ لِاَجْلِ الصَّدَاقِ كَانَتْ نَاشِزَةً عِنْدَ هُمَاتَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ وَحُرْمَةُ الْفِعْلِ لَا تُنَافِى تَرَتُّبَ الْاَحْكَامِ كَطَلَاقِ الْحَائِضِ وَالْوُضُوْءِ بِالْمَاءِ الْمَغْصُوْبَةِ وَالْاِصْطِيَادِ بِقَوْسٍ مَغْصُوْبَةٍ وَالذَّبْحِ بِسِكِّيْنٍ مَغْصُوْبَةٍ وَالصَّلٰوةِ فِى الْاَرْضِ الْمَغْصُوْبَةِ وَالْبَيْعِ فِى وَقْتِ النِّدَاءِ فَاِنَّهُ يَتَرَتَّبُ الْحُكْمُ عَلٰى هٰذِهِ التَّصَرُّفَاتِ مَعَ اشْتِمَالِهَا لِهَا الْحُرْمَةِ .

ترجمه :اوله دی وجه مورږوایو چی دحائضی پر وطی باندی احکام مرتب کیږی څکه په دی سره د واطی احصان ثابتیږی اوپه دی سره ښځه حلا لیږی اول خاوند ته اوپه دی سره حکم دمهر اودعدی اودنفقی اوکه دې له قدرت ورکولوڅخه منع وکړه دمهرپه وجه دصاحبین په نزد ناشزه ده لهذا دنفقی مستحقه نه ده اوحرمت دفعل له ترتب داحکامو سره منافی نه ده لکه دحائضی طلاق اوپه مغصوبه اوبو سره اودس اوپه مغصوبه لیندی سره شکار اوپه مغصوبه چاړه سره ذبح کول اوپه مغصوبه ځمکه کښی لمونځ کول اوداذان دجمعی په وخت کښی خرید وفروخت کول څکه پردی تصرفات حکم مرتب ده سره له دی چی داتصرفات مشتمل پرحرمت دی .

تشریح : مصنف رحمه الله وائی چی له حائضی ښځی سره وطی چونکه منهی عنه لغیره ده اولذاته منهی نه ده له دی وجه مورږوایو چی دحائضی ښځی پروطی باندی احکام مرتب کیږی مثلاً که یوشخص

له خپلی ښځی سره په حالت د حیض کښی وطی وکړی اوتر دی مخکی ئی له دی سره وطی نه وی کړی نو دی وطی په وجه داواطی محصن ده که ئی له دی وروسته زناوکړه دده حد رجم ده ددی مسئلی تفصیل داده چی که زانی محصن وو هغه رجم کیږی اوکه غیرمحض وؤ په درو وهل کیږی او درجم لپاره احصان داده چی زانی به حروی عاقل بالغ به وی مسلمان به وی له خپلی ښځی سره به ئی په حلاله طریقه سره وطی کړی وی نوکه یوشخص له خپلی ښځی سره اول ځل وطی په حالت د حیض کښی وکړی په دی سره داشخص محصن ده خکه داوطی که څه هم د اذی په وجه حرامی دی اوغیر مشروع دی لیکن د خپل اصل اوذات په اعتبار مشروع دی نوهرکله چی داسی شو نوداوطی حلالی دی اودخول حلال ده دحلال وطی اودخول په وجه واطی محصن کیږی لهذا له حائضی ښځی سره په وطی کولوسره هم محصن ده اوهمدارنګه که ښځه په دری طلاقه طلاقه شوی وه اوعده ئی تیره وه اوله دویم خاوند سره ئی نکاح کړی وه اودویم خاوند په حالت د حیض کښی وطی ورسره وکړی اوبیائی طلاق ورکی دانښځه اول خاوند ته حلاله ده اوهمدارنګه ددی وطی په وجه پرخاوندباندی پوره مهر واجبیږی اوکه خاوند له دی وطی ورسته طلاق ورکی پرښځه باندی دارنګه عده واجب ده لکه څرنګه پربله موطؤ مطلقه باندی واجب ده اودښځی له طرفه چونکه خاوند ته بضع تسلیم شوی ده له دی وجه پرده نفقه واجب ده مصنف رحمه الله فرمائی که چیری له ښځی سره په حالت د حیض کښی وطی وشی اوبیاد حیض له تیریدو ورسته دوهم ځل له وطی منع وکړی په دی وجه چی خاوند مهر نه ده اداء کړی دصاحبین په نزد ناشزه ده اودنفقی مستحقه نه ده لکه څرنګه چی بی له حالت د حیض څخه له یوځل وطی کولو ورسته دوهم ځل په منع کولوسره ناشزه بلل کیږی اومستحقه دنفقی نه وی .اصل مسئله داده چی مهر دښځی حق ده لکه ثمن چی دبایع حق ده نولکه څرنګه چی بایع ته دمبیعی دبندلواجازه شته ترهغه وخته چی مشتری ثمن ورکوی همدارنګه ښځی لره اجازه شته دنه قدرت ورکولو ترهغه وخته چی خاوند مهر ورکوی لیکن که بایع مبیعه تسلیم کړه اومشتری ثمن نه وی ورکړی له دی ورسته بایع ته دمبیعی دبندلواجازه نشته خکه بایع دمبیعی په سپارلوسره حق دبندولوساقط کی اوداقاعده ده السقاط لایعود ساقط کړی شوی شی نه راګرزی همدارنګه ښځی په حالت د حیض کښی بضع سپارلی ده اوداشرعاً معتبره ده لکه مورِ چی وویل په حالت د حیض کښی وطی د خپل ذات اواصل په اعتبار حلالی دی نودی ښځی چونکه دبضع دمنع کولوحق ساقط کړی ده له دی وجه دوهم ځل دنه قدرت ورکولوحق نه لری نوکله چی دی لره دوهم ځل دقدرت دنه ورکولوحق نشته نودقدرت په نه ورکولودی ته ناشزه ویل کیږی اوناشزه مستحقه دنفقی نه ده لهذا دلته هم مستقحقه دنفقی نه ده.

حضرت امام اعظم ابوحنیفه وائی چی دانښځه مستحقه دنفقی ده اوپه دی عبارت وحرمة الفضل سره مصنف رحمه الله دیو سوال جواب کوی .

سوال : داده چی په حالت دحیض کښی وطی حرامی دی اوحکم شرعی یونعمت ده اویو حرام فعل اومعصیت دنعمت اوکرامت سبب نشی کیدای نوپه حالت دحیض کښی پر وطی څنګه داحکام مشروعیه وؤ سبب کیږی ؟

جواب : داده چی دفعل حرمت داحکامولە اثبات سره منافی نه ده یعنی په حرام فعل سره شرعاً احکام ثابیتیږی مثلا ښځې ته په حالت حیض کښی طلاق ورکول حرام اومعصیت ده لیکن پردی باندی احکام شرعیه مرتب کیږی یعنی په دی طلاق سره فرقت ثابیتیږی اوپر ښځه عده واجب کیږی لکه څرنګه چی په مباح طلاق سره دااحکام ثابیتیږی اوهمدارنګه لکه څرنګه چی په غصب شوو اوبواودس حرام ده لیکن احکام شرعیه پرمرتب کیږی یعنی په دی اودس سره لمونځ کول جائز ده اوقرآن ویل هم جائز اولکه څرنګه چی په غصب شوی لیندی سره شکارکول حرام لیکن پردی احکام شرعیه مرتب کیږی یعنی په دی لیندی سره ښکارکړشوی شی حلال ده اوهغه شی دښکاری ملک ده اوهمدارنګه په غصب کړشوی چاړه سره ذبح کول حرام ده لیکن پردی باندی احکام شرعیه مرتب کیږی یعنی دمذبوح حلال والی او همدارنګه په غصب کړشوی څمکه کښی لمونځ کول حرام ده لیکن پردی باندی جواز دصلوة مرتب ده اوهمدارنګه دجمعی داذان په وخت کښی بیع حرامه ده لیکن دبیع احکام پرمرتب دی یعنی مشتری مالک دمبیعی جوړیدای شی او دتصرف حق پکښی لری ته فکروکړه چی مذکوره ټول تصرفات حرام دی لیکن احکام شرعیه پرمرتب دی نوپه حالت دحیض کښی که څه هم وطی حرامی دی لیکن احکام شرعیه پرمرتب کیږی

وَباعتبارِ هذَا الأَصلِ قُلنَا فی قَولِه تَعَالَی وَلَاتَقبَلُو الَهُم شَهَادَةً اَبَداً انَّ الفَاسِقَ من اَهلِ الشَّهَادَةِ لَيَنعَقِدُ النِّكاحُ بِشَهَادَةِ الفُسَّاقِ لِاَنَّ النَّهیَ عن قَبُولِ الشَّهَادَةِ بِدُونِ الشَّهَادَةِ مَحَالٌ وَاِنَّمَا لَم تُقبَلْ شَهَادَتُهم لِفَسَادٍ فِی الاَدَاءِ لَا لِعَدَمِ الشَّهَادَةِ اَصلاً وَعَلَی هذَا لَايَجِبُ عَلَيهِمُ اللِّعَانُ لِاَنَّ ذَالِکَ اَدَاءُ الشَّهَادَةِ وَلَا اَدَاءَ مَعَ الفِسقِ .

ترجمه : اوددی اصل په اعتبار دالله ﷻ ددی قول ولاتقبلوالهم شهادة ابداً په باره کښی وایو چی فاسق اهل دشهادت ده لهذا دفساق په شاهدی نکاح منعقده کیږی څکه قبول دشهادت بی له شاهدی محال ده اوداشهادت ددا سی فساد په وجه مقبول نه ده چی هغه فساد په اداء کښی ده له دی وجه نه چی دی بالکل اهل دشاهدی نه ده اوبناء پردی باندی لعان پرواجب نه ده څکه لعان اداء کول ده اوله فسقه سره اداء دشهادت نه وی.

تشریح : مصنف رحمه الله وائی موږ چی کوم وخت دا اصول بیان کړه چی نهی له افعال شرعیه وؤ ددی تقاضی کوی چی منهی عنه دخپل اصل اوذات په اعتبار مشروع ده ددی پربنیاد باندی موږ وایو چی دالله ﷻ له دی قول ولاتقبلوالهم شهادة ابداً څخه معلومیږی چی فاسق اهل دشهادت ده نوکه یوشخص له یوی ښځې سره ددوفاسقوشاهدانوپه حضور کښی نکاح وکړه نکاح منعقده ده حتی

که زوجین قاضی ته خبر ورکړی چی مور دوؤ د دوؤ فاسقو شاهدانو په حضور کښی نکاح وکړه پرقاضی واجبه ده چی هغی نکاح ته قرارورکړی فسخ ئی نه کړی دلیل ئی داده چی په آیت کښی نهی له قبول دشهادت څخه راغلی دا ودشهادت له قبول څخه منع کول بی له وجوده دشاهدی محاله ده ځکه قبول دشی اونه قبول دشی له وجود څخه ورسته متصورکیږی اوکه شی باالکل موجودنه وی دهغه دقبول اونه قبول سوال نه پیدا کیږی حاصل داده چی له قبول دشاهدی څخه نهی کول بی له وجوده دشاهدی محاله ده بلکه دقبول دنهی لپاره داضروری ده چی شاهدی به موجوده وی نوکله چی داسی وؤ نوداثابته شوه چی محدودین فی القذف یعنی فساق اهل دشاهدی دی یعنی په دوی کښی اهلیت دشاهدی شته که څه هم ئی شاهدی نه قبلیږی اوپه نکاح کښی چونکه صرف اهلیت کافی وؤ له دی وجه دفساق په شهادت نکاح منعقده کیږی.

سوال: په آیت کښی منهی عنه قبول دشهادت ده اوبیان کړی شوی اصول داتقاضی کوی چی قبول دشهادت دذات اواصل په اعتبار مشروع ده اودوصف په اعتبار غیر مشروع ده نوباید دفساق شاهدی دنورو په حق کښی قبوله کړه شی اوحال داده چی تاسودفساقوشاهدی نه قبلوی اوکه تاسو دا وواياست چی دفساق شاهدی من کل وجه باطله ده داصل په اعتبار مشروع ده اونه دوصف په اعتبار نوبیا بیان کړشوی مسائلی ددی اصولو له مقتضیاتو څخه نه دی.

جواب: داده چی دشاهدی قبول اونه قبول مستلزم واهلیت دشاهدی ته ده یعنی دشاهدی قبول اونه قبول دی ته مستلزم ده چی په دی کښی اهلیت دشاهدی شته نوهرکله چی داسی شوه نوداثابته شوه چی نهی له قبول دشاهدی نهی ده له اهلیت دشاهدی څخه یعنی په آیت کښی که څه هم نهی وارده ده پرقبول دشهادت لیکن دادا اهلیت دشاهدی نهی هم ده اونهی له اهلیت دشاهدی څخه ددی تقاضی کوی چی اهلیت دشاهدی داصل اوذات په اعتبار مشروع ده نومذکوره مسئله ددی اصولو له مقتضیاتو په دی طریقه شوه.

وانبانم تکمیل الخ په دی عبارت سره دیو سوال جواب کوی.

سوال: داده فساق چی کله اهل دشاهدی شونوباید ددوی شاهدی قبوله کړشی اوحال داده چی ددوی شاهدی نه قبلیږی ددی څه وجه ده؟

جواب: مصنف رحمه الله داجواب ورکوی چی دفساقو شاهدی نه قبلول له دی وجه ده چی په شاهدی کښی فساد ده هغه داده چی امکان دکذب شته یعنی کله چی ددوی په شاهدی کښی امکان دکذب وو له دی وجه ددوی شاهدی نه قبلیږی له دی وجه نه ده چی په دوی کښی اهلیت دشاهدی نشته نوکله چی ددوی شاهدی نه قبلیږی له دی وجه پردوی لعان هم واجب نه ده ځکه لعان دشاهد داداء نوم ده اوفاسق داداء دشاهدی اهل نه ده تفصیل داده که یوشخص پرخپلی ښځي دزنا تهمت ووایو اوله دی څخه دپیدکړی شو بچی نفی ئی وکړه دوی دواړه داداء دشاهدی اهل وؤ اوښځي ددی

مطالبه وکړه چی پرمادی زناثابته کړی که ئی ثابته نه کړه لعان دی وکړی له دی مطالبی ورسته پرخاوندباندی لعان واجب ده دلعان صورت داده چی خاوند به اول ځل ځلورقسمونه کوی اودابه وائی چی زه په خپل دی قول کښی صادق یم چی دی زناکړی ده اوپنځم وار به داوائی که مادروغ ویل نوپرمادی دالله ﷻ لعنت وی اوبیابه ښځه ځلورځله قسم خوری اودابه وائی چی دی په دی قول کښی چی ماته ئی دزنانسبت کړی ده کاذب ده اوپنځم وار به واوائي که دی په خپل قول کښی چی ماته ئی دزنانسبت کړی ده صادق وؤ نوپرمابه دالله ﷻ غضب وی دالعان دنرپه حق کښی دقذف قائم مقام ده دښځي په حق کښی دحد زنا قائم مقام ده اوله لعانه ورسته ښځه پرخاوند حرامه ده طلاق به ورکوی که هغه نه وؤ بیابه قاضی ددوی په مینځ کښی تفریق راولی اوداتفریق بائن طلاق ده اولعان پرخاوند باندی هغه وخت واجب ده چی دی فاسق نه وی که فاسق وؤ زنا ئي نه وه ثابته کړی پرده باندی حد قذف واجب ده.

فصلٌ فی تعریف طَرِیق المُرَاد بالنّصوص اعلَم اَنّ لمعرفة المُرَاد با لنّصوص طُرُقًا منهَا اَنّ اللّفظ اذَا کَانَ حَقِیقَةً لمعنًی وَمَجَازًا لاَخَرَ فَالحقِیقَةُ اَولی منَالَهُ مَاقَالَ عُلَمَاءُ نَا اَلبنتُ المَخلُقوقَةُ من مَا ء الزّنَا یَحرُمُ عَلَی الزّانی نکَاحُهَا وَقَالَ الشّافعیُّ رحمه الله یَحلُ وَالصّحیحُ مَا قُلنَا لاَنّهَا بنتَهُ حَقِیقَةً فَتَدخُلُ تَحتَ قوله تَعَالی حُرّ مَت عَلَیکُم اُمّهَا تُکُم وَبَنَا تُکُم وَیَتَفَرّ عُ منهُ الاَحکَامُ عَلَی المَذ هَبَینِ من حِلّ الوَطیُ وَوُجُوب المَهر وَلُزُوم النّفَقَة وَجَرَیَان التّوَارُث وَوَلا یَة المَنع عَنِ الخُرُوج وَالبُرور.

ترجمه : په دی فصل کښی دنصوصودمراد طریقه پیژندل کیږی پوسه چی دنصوصودمراد ددپیژندلو ډیری طریقی دی یوه طریقه داده چی که لفظ په یوه معنی کښی حقیقت وؤ اوپه بله کښی مجاز وؤ نوحقیقت اولی ده مثال ئی هغه ده چی زمونږ علماء ویلی ده چی دزنا څخه پیدا شوی نجلی سره دزانی نکاح حرامه ده اوامام شافعی وائی چی نکاح ئي حلاله ده اوصحح هغه ده چی مونږ وویل له دی وجه چی هغه حقیقتاً دزانی لورده لهذا دالله ﷻ تردی قول حرمت علیکم امهاتکم وبناتکم لاندی ده او له دی څخه ددواړو مذهبو احکام راوزی یعنی دوطی حلال والی اودمهر واجب والی اولزوم دنفقی اومیراث جاری کیدل اوله تلوراتلو څخه دبندولودولایت حاصلیدی.

تشریح : مصنف رحمه الله دافصل تتمه په شکل ذکر کوی په دی طریقه کله چی مصنف رحمه الله د تقسیمات اربعه له بیانوفارغه شو اوس دابیانول غواړی چی دنصوصویعنی آیاتواحادیثو دمراد دپیژندلو کومه طریقه ده لکه دی چی وائی چی دنصوصو دمراد دپیژندلو ډیری طریقی دی یوه طریقه داده چی که لفظ په یوه معنی کښی حقیقت وؤ اوپه بله کښی مجاز وؤ نوددی لفظ حقیقی معنی مراد کول اوپه هغه باندی عمل کول اولی ده پردی لفظ باندی یوسوال کیږی.

سوال: داده چی که دمجاز پرمراد داسی قرینه موجوده وه چی هغه مانع له حقیقت څخه وه نو په دی صورت کښی په مجاز سره عمل کول واجب ده نو مصنف رحمه الله ددی قول فالحقیقت او الی څه معنی ده ؟

جواب: داده چی دلته اولی دیجب په معنی سره ده اودایادلره چی په حقیقت سره هغه وخت عمل کول واجب دی چی دمعنی حقیقی لپاره مرجح وی اومجاز متعارف نه وی ځکه که مجاز متعارف وی په دی صورت کښی دامام صاحب رحمه الله اودصاحبین په مینځ کښی اختلاف ده چی وراندی مورِ درته ذکر کی حاصل داده کله چی لفظ په یوه معنی کښی حقیقت وی اوپه بله کښی مجازی وی نوپه حقیقت سره عمل کول واجب ده مثال ئی هغه انجلی ده چی دزنا له اوبوځخه پیدا شوی وی داحناف په نزد له زانی سره ئی نکاح کول جائز نه ده اودامام شافعی رحمه الله په نزد ئی نکاح صحیح ده داختلاف ببیناء پردی ده چی دزنا له اوبو پیدا شوی نجلی تردی آیت حرمت علیکم امهتکم وبناتکم لاندی ده اوکه نه ده ؟

امام شافعی رحمه الله وائی نه ده داخله نوچی دده په نزد داخله نشوه نوله زانی سره ئی نکاح کول حرام نه ده اواحناف وائی داخله ده لهذا دثابت النسب نجلی رنگه ددی نکاح هم له زانی سره حرامه ده دامام شافعی رحمه الله دلیل داده چی په آیت کښی له بنات څخه مراد هغه دی چی ددوی نسب ددوی له پلاره ثابت وی اوددغی نجلی نسب چونکه له زانی څخه ثابت نه ده له دی وجه دانجلی ترمذکوره آیت لاندی نه ده نوهر کله چی له زناڅخه پیداکړ شوی نجلی ترمذکوره آیت لاندی نه ده نودزانی نکاح له دی سره هم حرامه نه ده.

اوداحناف دلیل داده چی لفظ دبنت دهغی نجلی لپاره استعمالیږی چی دیوچاله نطفی څخه پیدا شوی وی که ئی نسب له هغه ثابت وی اوکه نه وی اومجازاً دهغی نجلی لپاره استعمالیږی چی دهغی نسب له هغه څخه ثابت وی اومورډاسبیان کړه چی دلفظ حمل پرمعنی حقیقی باندی اولی ده لهذا ترمذکوره آیت هرقسم نجونی داخلی دی اوله دوی سره دواطی نکاح حرامه ده مصنف رحمه الله وائي چی صحح مذهب هغه ده چی مورِ وویل ځکه له زناڅخه پیدا شوی نجلی دهغه زانی حقیقتاً هم لور ده اوعرفاً هم اواستعمالاً هم لهذا ترمذکوره آیت لاندی ده اودواطی نکاح ورسره حرامه ده مصنف رحمه الله وائی چی ددی اختلاف پربنیاد ددوارو مذهبو مطابق احکام تفریع کیږی هغه دادی چی دامام شافعی رحمه الله په نزد دزانی له نطفی څخه پیدا شوی نجلی سره له نکاح ورسته وطی جائز دی اوپر ده باندی مهر واجب ده اونفقه واجب ده اوددوی په مینځ کی میراث جاری ده اوزانی ته داحق ثابت ده چی داله کوره بهر وتلو څخه بنده کړی لیکن داحناف په نزد چونکه دانکاح منعقده نه ده له دی وجی زانی ته ئی وطی جائز نه دی اونه پرده باندی مهر واجب ده اونه نفقه واجب ده اونه ددوی په مینځ کښی میراث جاری کیږی اونه زانی داله کوره بهر وتلو څخه منع کولای شی.

وَمِنهَا اَنَّ اَحَدَ المُحتَمِلَین اِذَا وَجَبَ تَخصِیصاً فِی النَّصِّ دُونَ الاٰخَرِ فَالحَملُ عَلَی مَالَا یَستَلزِمُ التَّخصِیصَ اَولٰی مِثَالُهٗ فِی قَولِه تَعَالٰی اَولَا مَستُمُ النِّسَاءَ فَالمَسُّ بِالیَدِ کَانَ النَّصُّ مَعمُولاً بِه فِی جَمِیعِ صُوَرِ وُجُودِه وَلَو حُمِلَت عَلَی المَسِّ بِالیَدِ کَانَ النَّصُّ مَخصُوصاً بِه فِی کَثِیرٍ مِنَ الصُّوَرِ فَاِنَّ مَسَّ المَحَارِمِ وَالطِّفلَةِ الصَّغِیرَةِ جِدّاً غَیرُ نَاقِضٍ لِلوُضُوءِ اَصَحُّ قَولَی الشَّافِعِیِّ وَیَتَفَرَّعُ مِنهُ الاَحکَامُ عَلَی المَذهَبَینِ مِن اِبَاحَةِ الصَّلٰوةِ وَمَسِّ المُصحَفِ وَدُخُولِ المَسجِدِ وَصِحَّةِ الاِمَامَةِ وَلُزُومِ التَّیَمُّمِ عِندَ عَدَمِ المَاءِ وَتَذَکُّرِ المَسِّ فِی اَثنَاءِ الصَّلٰوةِ

ترجمه : اوله دی طریقو څخه یوه داده که چیری له دوؤ احتماله وو یوه تخصیص دنص واجبوی اوبل نه واجبوی نو عمل پرهغه باندی اولی چی مستلزم تخصیص لره نه وی ددی مثال دالله ﷻ قول اولامستم النساء ده که ملامست حمل کړشی پرجماع باندی نونص په ټولو صورتودجماع کښی معومل به ده اوکه پرمس بالید باندی محمول کړشی نونص په ډیروصورو پوری خاص کیږی له دی وجه چی دمحارمو اودکوچنیونجونومسح کول دامام شافعی رحمه الله په اصح قول ناقض دوضونه ده اوپردی باندی ددواړه مذهبومطابق احکام تفریع کیږی یعنی دلمانځه جواز دقرآن مسه کول مسجدته داخلیدل دامامت صحت په وخت دنیستی دابوکښی دتیمم لزوم اوپه دوران دلمانځه کښی دمس یادیدل.

تشریح : له ذکر شودطریقوڅخو دوهمه طریقه داده که چیری نص د دوو معنی ګانواحتمال لری اودیوی معنی په مراد کولوسره په نص کښی تخصیص نه راتلی اودبلی معنی په مراد سره په نص کښی تخصیص راتلی په داسی صورت کښی هغه معنی مراد کول بهتره ده چی تخصیص نه وی پکښی مثلاً په دی آیت اولامستم النساء کښی لفظ دلامستم ددوو معنی احتمال لری یودجماع دوهم مس باالید احناف ئی پرجماع حمل کوی اوشوافع ئی پرمس باالید حمل کوی.

دشوافع دلیل : داده چی مس باالید دملامست حقیقی معنی ده اوجماع مجازی نوددی اصل پربنیا آیت مجمول ده پرمس باالید.

داحناف دلیل داده چی لفظ ملامست چونکه دجماع اومس باالید ددواړو احتمال لری که پرجماع حمل کړی په آیت کښی هیڅ تخصیص نه راڅی ځکه دجماع هرصورت دطهارت صغری اوطهارت کبری لپاره ناقض ده نوپه دی صورت کښی نص په ټولوصورتودجماع کښی معمول به ده یوصورت هم نه ترک راڅی اونه ابطال اوکه پرمس باالید باندی حمل کړشی په دی صورت کښی دمس باالید په بعض صورتوپوری خاص کیږی ځکه دمحرمو ښځواودډیرکوچنیونجونومس کول دامام شافعی په اصح مذهب ناقض داوداسه نه ده نوپه دی صورت کښی مس باالید په ټولوصورتوکښی معمول به نشوه اوداصل موږ ذکر کی چی کوم احتمال دنص چی مستلزم تخصیص لره نه وی دهغه احتمال مرادکول اولی ده لهذا دلته هم ملامست پرجماع باندی حمل

کول اولی ده مصنف رحمۃ اللہ علیہ وائی داحناف اوشوافع پراختلاف باندی پردواړومذهبوباندی مطابق مسائلی تفریع کیږی مثلاً که یواودس کونکی شخص ښځه په لاس سره مسه کړه داحناف په نزد اودس نه ماتیږی اودشوافع په نزد اودس مات ده لهذا په دغه اوداسه سره داحناف په نزد لمونځ کولای شی قرآن مسه کولای شی بی له کراهته مسجدته ورتلای شی اوامامت ورکولای شی اودشوافع په نزد چونکه اودس مات ده لهذا ددوی په نزدمذکوره شیان جائز نه دی اوهمدارنګه که یواودس لرونکی شخص یوښځه مسه کړه اوبیا په دوران دلمانځه کښی مسه وریاده شوه یعنی داوریاد شوه چی ماخوله اوداسه ورسته ښځه مسه کړه اوحال داوی چی داشخص داوبو پراستعمال قادرنه وی دامام شافعی رحمۃ اللہ علیہ په نزد په دواړو صورتوکښی پردی شخص تیمم لازم ده اوداحناف په نزدتیمم لازم نه ده بلکه په مخکښی اودس سره ئی لمونځ جائزده.

وَمِنهَا اَنَّ النَّصَّ اِذَا قُرِئَ بِقِرَاءَ تَینِ اَو رُدِیَ بِرِوَایَتَینِ کَانَ العَمَلُ بِه عَلَی وَجه یَکُونُ عَمَلًا بِالوَجهَینِ اَولَی مِنَّا لَهُ فِی قَوله فِی تَعَالی وَارجُلَکُم قُرِئَ بِالنَّصب عَطفًا عَلَی المَغسُولِ وَ بِالخَفضِ عَطفًا عَلَی المَمسُوحِ فَحُمِلَت قِرَاءَ ةُ الخَفضِ عَلی حَالَة التَّخَفُّف وَقِرَاءَ ةُ النَّصب عَلی حَکَة عَدم التَّخَفُّف وَبِاعتِبَارِ هذَا المَعنی قَالَ البَعضُ جَوَازُ المَسح ثَبَتَ بِالکِتَابِ

ترجمه: اوله دی طریقوڅخه یوه طریقه داده چی که نص په دوه قرأته سره ویل کیدی اویاپه دوه روایته سره روایت شوی وو په نص باندی په داسی طریقه عمل کول اولی ده چی ددواړوعمل ته شامل وی مثال ئی دالله ﷻ داقول ؛ وارجلکم ؛ ده که په نصب سره وویل شی معطوف پرمغسول باندی ده اوپه جر سره پرممسوح باندی عطف ده نودجر په قرأت سره دموزی په پښه کولوپرحالت باندی عطف ده اودنصب پرقرأت باندی دنه په پښه کولو پرحالت باندی حمل ده اوددی معنی په اعتبار بعض حضرات وائی چی جواز دمسح په کتاب الله سره ثابت ده.

تشریح: له مذکوره طریقو څخه یوه طریقه داده که نص پردوه قرأته ویل کیدی اویایو حدیث په دوه روایته روایت شوی وؤ نوپه دی نص سره په داسی طریقه عمل کول کیږی چی په دواړه صورته سره عمل وشی مثلاً په آیت دوضوء کښی لفظ ؛ وارجلکم ؛ که پرروسکم عطف شی منصوب ویل کیږی اوکه پررؤسکم عطف شی مجرور ویل کیږی دنصب دقرأت تقاضی داده چی دپښوپرپول مطلقاً فرض ده که پرپښوموزی وی اوکه نه وی اودقرأت دجرتقاضی داده چی دپښومسح فرض ده که موزی وی اوکه نه وی لیکن دمذکوره اصولومطابق موږپه دواړو عمل کوو هغه داده چی قرأت دجر پرهغه حالت حمل کوو چی پرپښوباندی موزی وی اوقرأت دنصب پرهغه حالت باندی حمل کوو چی موزی نه وی دقرأت دجر دموزو پرحالت حمل کولوپه وجه بعض حضرات وائی چی مسح علی الخفین په کتاب الله سر ثابته ده که څه هم اکثر حضرات داوائي چی جواز دمسح علی الخفین په احادیشومتواتر باندی ثابته ده اود ارجلکم عطف پررؤسکم باندی دقرب اوجوار په وجه ده دی

ته جر جوار وائی یعنی ارجلکم چونکه دمجرور په څنګ کښی ده له دی وجه جر ورکړشوی ده له دی وجه نه ده ورکړشوی چی پرروُسکم باندی عطف ده.

وَكَذالِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى حَتّٰى يَطْهُرْنَ قُرِئَ بِالتَّشْدِيد وَالتَّخْفِيف فَيُعْمَلُ بِقِرَاءَةِ التَّخْفِيف فِيمَا اذَا كَانَ اَيَّا مُهَا عَشَرَةً وَبِقِرَاءَةِ التَّشْدِيد فِيمَا اذَا كَانَ اَيَّا مُهَا دُونَ الْعَشَرَةِ وَعَلٰى هذَا قَالَ اَصْحَابُنَا اذَا انْقَطَعَ دَمُ الْحَيْضِ لِاَقَلَّ من عَشَرَةِ اَيَّامٍ لَم يَجُزْ وَطْئُ الحَائِضِ حَتّٰى تَغْتَسِلَ لِاَنَّ كَمَالَ الطَّهَارَةِ يَثْبُتُ بِالاغْتِسَالِ وَلَو انْقَطَعَ دَمُهَا لِعَشَرَةِ اَيَّامٍ جَازَ وَطْئُهَا قَبلَ الغُسلِ لِاَنَّ مُطلَقَ الطَّهَارَةِ ثَبَتَ بِانقِطَاعِ الدَّمِ وَلِهذَا قُلنَا اذَا انْقَطَعَ دَمُ الحَيضِ لِعَشَرَةِ اَيَّامٍ فِی اخِرِ وَقتِ الصَّلٰوةِ تَلزَمُهَا فَرِيضَةُ الوَقتِ وَاِن لَّم يَبقَ مِنَ الوَقتِ مِقدَارَ مَاتَغتَسِلُ فِيهِ وَلَو انقَطَعَ دَمُهَا لِاَقَلَّ من عَشَرَةِ اَيَّامٍ فِی اخِرِ وَقتِ الصَّلٰوةِ ان بَقِیَ مِنَ الوَقتِ مِقدَارَ مَا تَغتَسِلُ فِيهِ وَتُحرَمُ لِلصَّلٰوةِ لَزِمَتهَا الفَرِيضَةُ وَاِلَّا فَلَا.

ترجمه :اوهمدارنګه دالله ﷻ قول حتی یطهرن په تشدید اوتخفیف سره ویل کیږی په قرأت دتخفیف سره په هغه صورت کښی عمل کیږی چی دحائضی دحیض ورځی لس وی اوپه قرأت دتشدید هغه وخت عمل کول کیږی چی دحائضی دحیض ورځی ترلس کمی وی اوبناء پردی باندی زمونږدأحناف علماء وائی که دحیض وینه ترلس ورځی کمه ودریده له حائضی سره وطی کول جائزنه ده ترهغه وخته چی دی غسل نه وی کړی ځکه کامل طهارت ثابت په غسل سره وی اوکه ئی وینه پرلس ورځی ودریده نوترغسل مخکی وطی ورسره جائز دی ځکه مطلق طهارت ثابت ده دوینی په قطع کیدوسره اوله دی وجه مورږ وایو که پرلس ورځی په آخروخت دومره مقدار پاته نه وی چی داغسل پکښی کوی اوکه ترلس ورځی کم په آخر وخت کښی وینه ودریده نوکه دوخت دومر اندازه پاته وه چی داغسل پکښی کوی اودلمانځه لپاره تحریمه پکښی کوی نوپردی دوخت فرض لمونځ لازم ده اوکه دومره مقدار نه وؤ نه دلازم.

تشریح : مصنف رحمه الله وائی ددوؤ قرأتودعمل یومثال دحائضو ښځوپه باره کښی داقول دالله ﷻ ولاتقربوهن حتی یطهرن ده په دی آیت کښی دلفظ دیطهرن دوه قرأته دی یودطاء او هاء دتشدید قرأت ده اوبل دتخفیف ده په اول صورت کښی دافتعال اویادتفیعُل له بابه ده اوپه دوهم صورت کښی دنصریاډکرم له بابه ده په اول صورت کښی مطلوب مبالغه په طهارت کښی ده اوپه دوهم صورت کښی مبالغه مطلوب نه ده اوحائضی ښځي په باره کښی مبالغه په طهارت کښی داده چی دوینی له دریدو سره غسل وکړی اوکه صرف وینه ودریږی اوغسل نه وکړی په دی صورت کښی نفس طهارت شته لیکن په طهارت کښی مبالغه اوکمال نشته نوقرأت دتشدید داتقاضی کوی چی له حائضی سره دوینی له بندیدو ورسته اوتر غسل مخکی جماع کول حلال نه ده اودتخفیف قرأت داتقاضی کوی چی دوینی له دریدو ورسته ترغسل مخکی جماع حلاله ده ددی دواړو په مینځ کښی تعارض ښکاره ده نومورږپه دواړو سره عمل کوو په دی طریقه دتشدید په قرأت سره هغه

وخت عمل کوو چی وینه کم تر لس ورځی ودریږی اوپه قرأت دتخفیف هغه وخت عمل کوو چی وینه پرلس ورځی دریږی بناء پر دی باندی زمونږ علماء وائی که دښځی وینه ترلس ورځی کم ودریږی نوترغسل مخکی وطی ورسره جائز نه دی ځکه دتشدید په قرأت کښی مطلوب کامل طهارت ده اوکامل طهارت په غسل سره راځی لهذا تر غسل وړاندی جماع جائزنه ده اوکه پوره پرلس ورځی وینه بنده شوه نوترغسل مخکی جماع جائزده ځکه دتخفیف په قرأت سره مطلوب مطلق طهارة ده اومطلق طهارت دوینی په بندیدو سره راځی لهذا دوینی په دریدو سره ثابت ده له دی وجه مونږ وایوکله چی حیض پرلس ورځی په اخر وخت کښی ودریږی نوپرد غی حائضی ددغه وخت فرض لمونځ لازم ده که څه هم وخت دومره مقدار باقی نه وی چی په هغه کښی غسل کیږی ددغه لمانځه قضاء پرواجب ده ځکه له دی ځخه فرض لمونځ دتخفیف په وجه ساقط شوی وو نوهر کله چی حیض زائل شو نوبیرته دلمانځه راګرزی لازم اوپه قرأت دتخفیف باندی عمل چونکه په هغه وخت کی ده چی وینه پرلس ورځی باندی ودریږی لهذا پرلس ورځی دوینی په دریدوسره دوخت فرض لمونځ پردی لازم ده خواه که په ده غه وخت کښی غسل کیدای شی اوکه نشی کیدای اوکه ترلس ورځی کم وینه په اخر وخت کښی ودریده نوکه دومره وخت باقی وؤ چی داغسل او تحریمه په کښی کوی لمونځ پرلازم ده که نه وؤ لمونځ لازم نه ده.

ثُمَّ نَذْكُرُ طَرَفًا مِنَ التَّمَسُّكَاتِ الضَّعِيفَةِ لِيَكُونَ ذَالِكَ تَنْبِيهًا عَلَى مَوَاضِعِ الْخَلَلِ فِي هٰذَا النَّوْعِ مِنْهَا أَنَّ التَّمَسُّكَ بِمَارُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ فَاءَ فَلَمْ يَتَوَضَّأْ لِانْبَاتِ أَنَّ الْفَيْءَ غَيْرُنَاقِضٍ ضَعِيفٌ لِأَنَّ الْأَثَرَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْفَيْءَ لَا يُوجِبُ الْوُضُوءَ فِي الْحَالِ وَلَا خِلَافَ فِيهِ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي كَوْنِهِ نَاقِضًا.

ترجمه: اوبیامونږ دضعیف استدلال څوطریقی ذکر کوؤ یوه له هغو داده چی په هغه حدیث چی له نبی کریم ﷺ څخه مروی ده چی ده قی وکړی اوبیائی اودس نه وکی داسی استدلال کول چی قئ ماتونکی داوداسه نه ده داستدلال ضعیف ده ځکه حدیث پردی دلالت کوی چی قئ فوراً اودس نه واجبوی په دی کښی هیڅ اختلاف نشته اختلاف په دی کښی ده چی ناقض داوداسه ده اوکه نه ده.

تشریح: مصنف رحمه الله وائی مونږ دفاسدواستدلالاتو څوطریقی ذکرکوو مقصدداده چی په دی استدلالاتو کښی خلل اوفساد ښکاره شی له هغوڅخه یواستدلال داده چی امام شافعی رحمه الله له دی حدیث انه قاء فلم یتوضأ څخه پردی استدلال کوی چی قئ ماتونکی داوداسه نه ده ځکه نبی کریم ﷺ قئ وکړاوبیا ئی اودس نه وکړ له دی ځخه دامعلومیږی چی قئ ماتونکی داوداسه نه ده د دامام شافعی دا استدلال ضعیف ده دضعف وجه ئی داده چی حدیث صرف پردی خبره دلالت کوی چی قئ فی الحاله اودس نه واجبوی په دی کښی خوهیڅ اختلاف نشته اختلاف په دی کښی ده چی ایا قئ اودس ماتوی اوکه نه زمونږ په نزد واجب نه ده اودامام شافعی په نزد واجب ده په

دی حدیث سره دا نه ثابیتیږی چی قئ ناقص د اوداسه ده اودلمانځه دکولوپه وخت کښی اودس واجب ده نوهرکله چی په دی حدیث سره دانه ثابتیږی نوداامام شافعی استدلال له دغه حدیثه پردی باندی چی قئ ناقض داوداسه ده څنګه صحح کیږی اوحال داده چی ددی پرخلاف نورحدیثونه موجوددی مثلاً په ترمذی کښی له ابو الدردا ﷺ څخه روایت ده إنَّ رسول الله صلی علیه وسلم قاء فتوضأ اوهمدارنګه په ابن ماجه کښی دحضرت عائشی رض څخه روایت قالت قال رسول الله صلی علیه وسلم من اصابه قئ او رعاف اوقلس اومذی فلیتوضأ ثم لیبن علی صلوته ولیتکلم نبی کریم ﷺ وائی که چاته قئ اود پوزی وینه اومذی ورغله لمونځ دی پریږدی اودس دی وکړی اوپرخپل لمانځه دی بنا وکړی تردی وخته چی خبری ئی نه وی کړی.

وَكَذَالِكَ التَّمَسُّكُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ لَا ثبات فَسَادِ الْمَاءِ بِمَوْتِ الذُّبَابِ ضَعِيفٌ لِأَنَّ النَّصَّ يُثْبِتُ حُرْمَةَ الْمَيْتَةِ وَلَا خِلَافَ فِيهِ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فَسَادُ الْمَاءِ

ترجمه : اوهمدارنګه دالله ﷻ دقول حرمت علیکم المیتته په ذریعه مچ په مرګ سره فساد داوبو ثابتول ضعیف استدلال ده ځکه نص دمیتته دحرمت ثابتولولپاره ده اوپه دی کښی هیڅ اختلاف نشته اختلاف داوبو په ناپاکی کښی ده.

تشریح : دضیعیف استدلال ددهم مثال داده چی بعض شوافع وائی که په اوبوکښی مچ ولویدی اومړ شو اوبه ناپاکی دی دلیل ئی داده چی په دی آیت حرمت علیکم المیتته کښی مردار ته حرام ویل شوی ده لهذا دمیتته دعموم په وجه مردار مچ هم حرام ده اوحرمت چی په طریقه دکرامت نه وی هغه دنجاست علامه ده یعنی که یو شی حرام وو په طریقه دکرامت نه وؤ هغه دناپاکی علامه ده نوکله چی داسی ده نومردار مچ هم ناپاکه ده له دی وجه دمردار مچ په لویدلوسره اوبه ناپاکی دی لیکن مړو وایو داستدلال ضعیف ده له دی وجه چی په دی آیت سره صرف داثابیتیږی چی مردار حرام ده اوپه دی کښی هیڅ اختلاف نشته یعنی لکه څرنګه چی دوی مردار حرام بولی مړو ورته حرام وایو اختلاف په دی کښی ده چی دمردار مچ په لویدلوسره اوبه ناپاکه دی اوکه نه؟

زمونږ په نزد ناپاکه نه دی اودشوافع په نزد ناپاکه دی مړو دوی ته جواب ورکړوچی له آیت څخه دمرار مچ حرمت ثابت ده لیکن دانه ده ثابت چی دده په لویدوسره اوبه ناپاکی دی ځکه دغه اصل مطلق نه ده چی که حرمت په طریقه دکرامت نه وؤ علامه دنجاست ده ځکه دخاوری خوړل حرام ده سره له دی چی دا حرمت په طریقه دکرامت هم نه ده لیکن له دی سره خاوره ناپاکه نه ده اوهمدارنګه هغه ماهی چی په اوبو کښی مړشی حرام ده اوحرمت ئی په طریقه دکرامت نه ده مګر له دی سره ناپاکه نه ده اوهمدارنګه مردار که څه هم حرام ده اوحرمت ئی په طریقه دکرامت نه ده علاالاطلاق ناپاکه نه ده بلکه هغه مردار حرام ده چی له هغه سره وینه خلط وی اومچ چی له لویه سره وینه نه لری نوله ده سره دوینی اختلاط هم نشته لهذا حرام ده ناپاکه نه ده.

وَكَذَالِكَ التَّمَسُّكُ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ حُنِّيهِ ثُمَّ اقْرُصِيهِ ثُمَّ اغْسِلِيهِ بِالْمَاءِ لِاثْبَاتِ اَنَّ الْحَتَّ لَايُزِيلُ النَّجَسَ ضَعِيفٌ لِاَنَّ الْخَبَرَ يَقْتَضِي وُجُوبَ غَسْلِ الدَّمِ بِالْمَاءِ فَيَتَقَيَّدُ بِحَالِ وُجُودِ الدَّمِ عَلَى الْمَحَلِّ وَلَا خِلَافَ فِيهِ وَاِنَّمَا الْخِلَافُ فِي طَهَارَةِ الْمَحَلِّ بَعْدَ زَوَالِ الدَّمِ بِالْحَتِّ.

ترجمه : همدارنگه دنبی کریم ﷺ ددی قول حنیه ثم اقرصیه ثم غسلیه بالماء په ذریعه سره پردی باندی استدلال کول چی سرکه نجاست نه زائله وی ضعیف ده له دی وجه چی حدیث داتقاضی کوی چی دوینی پریول په ابو سره واجب ده نوحدیث په دی مقید ده چی پر محل به وینه وی اوپه دی کښی اختلاف نشته اختلاف په دی کښی ده چی په سرکه سره دوینی له زائلولو وورسته محل پاک ده که نه ده؟

تشریح : دضعیف استدلال دریم مثال داده چی دنبی کریم ﷺ په مذکوره قول سره دااستدلال کول چی په سرکه سره نجاست نه زائلیږی ضعیف ده په دی طریقه چی امام شافعی وائی چی نبی کریم دحضرت عائشی رض ته اویابنت ابی بکر ﷺ ته خطاب کوی وائی هغه وینه چی پرکپړه باندی ولگیږی دپاکولو طریقه ئی داده چی اول حُل ئی په لرگی یابل شی سره وتوپه اوبیائی په نوک وگیر وه اوبیائی په اوبو پرمینځه امام شافعی چی حدیث په غسل باالماء مقید کوی ددی اثبات په کوی چی په ابوسره دوینی پریول واجب ده نوکه له اوبو بغیر په بل شی پریولو ته جواز ورکړو په حدیث عمل نه وشو اودا ناجائز ده له دی وجه له کپړی څخه وینه پریول په ابوسره ضروری ده په سرکه وغیره سره کپړه نه پاکیږی لیکن موږواید دااستدلال ضعیف ده په دی وجه چی حدیث داتقاضی کوی چی له جامی څخه وینه په ابو سره پریول واجب ده لیکن په دی کښی اختلاف نشته اختلاف په دی کښی ده چی په سرکه سره که وینه زائله شی جامه پاکه ده اوکه نه ؟

زموږپه نزد پاکه ده اودده په نزد نه ده پاکه زموږ دلیل داده چی دسرکی په ذریعه نجاست چونکه حساً زائلیږی اودنجاست زائل والی طهارت ده له دی وجه جامه پاکه ده اوحدیث په دی کښی ساقط ده چی که یوشی پرطهارت دلالت نه کوی پرعدم طهارت هم دلالت نه کوی.

كَذَالِكَ التَّمَسُّكُ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي اَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ لِاثْبَاتِ عَدَمِ جَوَازِ دَفْعِ الْقِيمَةِ ضَعِيفٌ لِاَنَّهُ يَقْتَضِي وُجُوبَ الشَّاةِ وَلَا خِلَافَ فِيهِ وَاِنَّمَا الْخِلَافُ فِي سُقُوطِ الْوَاجِبِ بِاَدَاءِ الْقِيمَةِ.

ترجمه : اوهمدارنگه دنبی کریم ﷺ د دی قول فی اربعین شاة شاة په ذریعه استدلال پرنه جواز دقیمت ورکول ضعیف ده ددی وجی چی حدیث داتقاضی کوی چی شاة واجب ده اوپه دی کښی اختلاف نشته اختلاف په دی کښی ده چی په اداء دقیمت واجب ساقط ده اوکه نه ؟

تشریح : داستدلال ضعیف څلورم قسم داده چی امام شافعی وائی په څلویښت پوسو کښی یوپوسه زکوة واجب ده که یوشخص دپوسه پرځای قیمت ورکی زکوة اداء نه ده دلیل ئی داده چی

نبی کریم ﷺ فرمائی لی ایمین شاة شاة دلته نبی کریم دشاة په ورکولو تصریح کړی ده لهذا دفقراً حق متعلق په شاة پوری لهذا دشاة په بدله کښی قیمت ورکولو باندی ابطال دحق دفقراء لازمیږی اوداسراسر غلط ده لیکن مورږ وایو دا استدلال ضعیف ده له دی وجه چی حدیث صرف دا تقاضی کوی چی دپوسوپه زکوة کښی پوسه ورکول واجب ده په دی کښی اختلاف نشته اختلاف په دی کښی ده که ئی ده پوسه په بدل کښی قیمت ورکی واجب ساقط ده اوکه نه ؟

امام شافعی وائی چی واجب اداء نه ده اومورږ وایو چی اداء ده زمورږ دلیل داده چی حدیث په دی باره کښی ساکت ده چی په قیمت ورکولوسره واجب اداکیږی که نه لیکن مورږ وینوچی دزکوة مقصد دفقراً حاجت پوره کول ده اودامقصد دقیمت ورکولو په صورت کښی زیات ده لهذا دقیمت په اداء کولو سره دزکوة دنه ادا ینی هیڅ وجه نشته.

وَكَذَالِكَ التَّمَسُّكُ بِقَوْلِهِ تَعَالٰى وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ لِاثْبَاتِ وُجُوْبِ الْعُمْرَةِ اِبْتِدَاءً ضَعِيْفٌ لِاَنَّ النَّصَّ يَقْتَضِي وُجُوْبَ الْاِتْمَامِ وَذَالِكَ اِنَّمَا يَكُوْنُ بَعْدَ الشُّرُوْعِ وَلَا خِلَافَ فِيْهِ وَاِنَّمَا الْخِلَافُ فِي وُجُوْبِهَا اِبْتِدَاءً.

ترجمه : اوهمدارنګه دالله تعالی ﷻ ددی قول واتموالحج والعمرة لله په ذریعه ابتداً پروجوب دعمری استدلال ضعیف ده ځکه نص دوجوب اتمام تقاضی کوی اواتمام له شروع ورسته وی اوپه دی کښی اختلاف نشته اختلاف په دی کښی ده چی ابتداً واجب ده که نه.

تشریح : داستدلال ضعیف پنځم مثال داده چی دامام شافعی په نزد ابتداً عمره واجب ده او د احناف په نزد ابتداً سنت ده دامام شافعی دلیل داده چی الله ﷻ حج اوعمره دواړه د لله یعنی یعنی دا مراپه صیغه بیان کړو لهذا ددواړو حکم یو ده اوحج چونکه واجب اوفرض ده نوعمره هم ابتداً واجب اوفرض ده لیکن مورږ وایو چی دعمر دابتداً وجوب لپاره په دی آیت واتموالحج والعمرة سره استدلال ضعیف ده ځکه آیت داتقاضی کوی چی اتمام واجب ده اواتمام له شروع ورسته وی اوله شروع ورسته په وجوب داتمام کښی اختلاف نشته بلکه زمورږپه نزد هم واجب ده ځکه زمورږ په نزد نفل په شروع سره واجیږی حاصل داده چی له شروع ورسته په وجوب داتمام دعمری کښی اختلاف نشته اختلاف په دی کښی ده چی ایا تر شروع مخکی ابتداً عمره واجب ده اوکه نه ده ؟ نوکله چی له آیت ځخه وجوب دعمری ابتداً ثابت نه ده نوپه دی آیت پرابتدائی وجوب دعمری استدلال کول صحیح نه ده.

وَكَذَالِكَ التَّمَسُّكُ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَبِيْعُوا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ وَلَا الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ لِاثْبَاتِ اَنَّ الْبَيْعَ الْفَاسِدَ لَا يُفِيْدُ الْمِلْكَ ضَعِيْفٌ لِاَنَّ النَّصَّ يَقْتَضِي تَحْرِيْمَ الْفَاسِدِ وَلَا خِلَافَ فِيْهِ وَاِنَّمَا الْخِلَافُ فِي ثُبُوْتِ الْمِلْكِ وَعَدَمِهِ.

ترجمه: اوهمدارنگه دنبی کریم ﷺ ددی قول لاتبیعوالدرهم بالدرهمین والصاع بالصاعین په ذریعه دبیع فاسد پرنه ثبوت دملک استدلال کول ضعیف ده ځکه حدیث دبیع دتحریم تقاضی کوی اوپه دی کښی هم اختلاف نشته اختلاف په ثبوت دملک اونه ثبوت کښی ده.

تشریح: داستدلال ضعیف شپږم مثال داده چی دبیع فاسدی په صورت کښی دمشتری له قبضه ورسته مشتری ته ملک ثابت ده اوکه نه؟

داحناف مذهب داده چی بیع فاسده ملک فائده کوی. دشوافع مذهب داده چی بیع فاسده ملک فائده نه کوی.

دشوافع دلیل: شوافع په دی حدیث سره استدلال کی چی نبی کریم ﷺ وائی یودرهم د دوه درهمه په عوض کښی مه ورکوی اویوه کاسه په دوو کاسوباندی مه خرڅوی دنبی کریم ﷺ په منع سره دابیع فاسده ده اوبیع فاسده حرامه اومنهی عنه ده اوملک یونعمت ده او حرام فعل دنعمت دحصول سبب نشی کیدای لکه سرقه چی فعل حرام ده دسارق لپاره سبب دملک دمال نشی کیدای لهذا بیع فاسده مفیده دملک نه ده یعنی مشتری دقبض کولوباوجود مالک نه ده لیکن مورِ وایوچی دامام شافعی دااستدلال ضعیف ده وجه ئی داده چی مذکوره حدیث صرف ددی تقاضی کوی چی بیع فاسده حرامه ده په دی کښی اختلاف نشته لکه څنګه چی دامام شافعی په نزد حرامه ده همدارنګه زمورِ په نزد هم حرامه ده اختلاف په دی کښی ده چی بیع فاسده مشتری ته ملک ثابتوی اوکه نه؟

اوحدیث په دی سلسله کښی باالکل خاموش ده لهذا په دی حدیث سره دشوافع استدالال پرنه ثبوت دملک صحیح نه ده اوهمدارنګه دثبوت دملک لپاره هم په دی صورت سره استدلال صحیح نه ده اومورِ دثبوت دملک لپاره په هغواصولوسره استدلال کوو چی مخکی ذکر شوی چی نهی له فعل شرعی داتقاضی کوی چی فعل شرعی دخپل اصل اوذات په اعتبار مشروع ده اوبیع فاسده هم چونکه فعل شرعی ده نهی پروارده داصل اوذات په اعتبار مشروع ده نوهرکله چی بیع فاسده داصل اوذات په اعتبار مشروع شوه نوپردی باندی حکم مرتب کیدای شی یعنی افاده دملک راولی.

وَكَذَالِكَ النَّهْيُ عَنِ الصَّوْمِ فِي هٰذِهِ الْأَيَّامِ فَإِنَّهُ لَا يَصُومُ فِيهَا أَحَدٌ وَالنَّهْيُ عَنِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْبُعُولَةِ لَا يُبْطِلُ الصَّوْمَ وَلَا يُوجِبُ فَسَادَهُ وَلَا يُوجِبُ الْقَضَاءَ وَلَا الْكَفَّارَةَ وَكَذَالِكَ النَّهْيُ عَنِ الصَّلٰوةِ فِي الْأَوْقَاتِ الثَّلٰثَةِ لَا يُبْطِلُ الصَّلٰوةَ وَلَا يُوجِبُ فَسَادَهَا وَلَا يُوجِبُ الْقَضَاءَ وَلَا الْكَفَّارَةَ وَكَذَالِكَ النَّهْيُ عَنِ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ لَا يُبْطِلُ الْبَيْعَ وَلَا يُوجِبُ فَسَادَهُ وَلَا يُوجِبُ الْقَضَاءَ وَلَا الْكَفَّارَةَ وَكَذَالِكَ النَّهْيُ عَنِ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ لَا يُبْطِلُ الْبَيْعَ وَلَا يُوجِبُ فَسَادَهُ وَلَا يُوجِبُ الْقَضَاءَ وَلَا الْكَفَّارَةَ وَكَذَالِكَ النَّهْيُ عَنِ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ لَا يُبْطِلُ الْبَيْعَ وَلَا يُوجِبُ فَسَادَهُ وَلَا يُوجِبُ الْقَضَاءَ وَلَا الْكَفَّارَةَ

ترجمه: اوهمدارنګه دنبی کریم ﷺ ددی قول لاتصوموافی هذه الایام فانهاایام اکل وشرب وبعال په ذریعه استدلال کول پرثبوت دنه صحت دنذر کولو دروڅی په یوم النحر کښی ضعیف ده ځکه حدیث

دفعل دحرمت تقاضی کوی اوددی په حرمت کښی هیڅ اختلاف نشته اختلاف په دی کښی ده چی له حرمت سره سره مفید دحکم ده اوکه نه ده ؟

تشریح : داستدلال ضعیف اووم مثال داده چی په منهی عنه ورځویعنی ذالحجه پر ۱۳،۱۲،۱۱ کی دروڅی نذر صحیح ده اوکه نه ده امام شافعی رحمه الله وائی نه ده صحیح او احناف وائی صحیح ده امام شافعی رحمه الله له مذکوره حدیث څخه استدلال کوی چی نبی کریم ﷺ وائی چی په دغوورځوکی روڅی مه نسی ځکه داد خوړلو او څښلو او جماع ورځی دی امام شافعی وائی دنبی کریم ﷺ دمنع په وجه په دی ورځو کښی روڅه نیول معصیت ده اودمعصیت نذر صحیح نه ده ځکه نبی کریم ﷺ وائی لانذر فی معصیة لیکن مورږ ورته وایو دااستدلال ضعیف ده وجه ئی داده چی داحدیث صرف پردی دلالت کوی چی په دغو ورځو کښی روڅه حرامه ده اوپه دی کښی ختلاف نشته اواختلاف په دی کښی دی چی حرام فعل حکم شرعی فائده کوی که نه ؟

زمورږ په نزد حکم شرعی فائده کوی اودشوافع په نزد ئی نه فائده کوی نوزمورږ په نزد نذر صحیح ده ددغو ورځو له تیریدو ورسته روڅه نیول لازم ده اوکه ئی په دغوورځو کښی روڅه ونیوله نذر ئی پوره ده که څه هم ګهنګاره ده اودامام شافعی رحمه الله په نزد نذر صحیح نه ده لهذا پر ده باندی دنذر په وجه روڅه لازمه نه ده حاصل داده چی اختلاف په دی کښی ده چی حرام فعل حکم شرعی فائده کوی اوکه نه حدیث په دی باره کښی بالکل ساکت ده لهذا په دی حدیث سره پردی خبره استدلال کول چی په یوم النحر کښی دروڅی نذر صحیح نه ده دا استدلال صحیح نه ده.

وَحُرمَةُ الفعل لَا تُنَا فِی تَرَتُّبَ الأَحكَم عَلَيه فَانَّ الأَبَ لَواستَو لَدَجَارِ يَةَ ابنه يَكُونُ حَرَامًا وَيَثبُتُ به الملكُ للاَ بَ وَلَو ذَبَحَ شَاةً بِسكِّينِ مَغصُوبَةً يَكُونُ حَرَامًا وَيَحِلُّ المَذبُوحُ وَلَوغَسَلَ الثَّوبَ النَّجِسَ بِمَاءٍ مَغصُوبٍ يَكُونُ حَرَامًا وَيَطهُرُ بِهِ الثَّوبُ وَلَو وَطِئَ فِی حَالَةِ الحَيضِ يَكُونُ حَرَامًا وَيَثبُتُ بِهِ اِحصَانُ الوَطیِ وَيَثبُتُ الحِلُّ لِلزَّوجِ الأَوَّلِ.

ترجمه : اودفعل حرمت منافی نه ده له ترتب داحکاموسره پرده باندی له دی وجه که چیری پلار دځوی مینځه ام الولده کړی دافعل حرام ده لیکن پلارلره ملک ثابتوی اوکه په غلاکړشوی چاړه پوسه حلال کړی هم حرام فعل ده لیکن مذبوح حلال ده اوکه په غلاکړشوو اوبوسره ناپاکه جامه پریول شی فعل حرام ده لیکن جامه پاکه ده اوکه په حالت دحیض کښی له خپلی ښځې سره جماع وکړی وطی حرامی دی اوپه دی سره دواطی احصان ثابت ده اودزوج اول لپاره حلت ثابت ده.

تشریح : داعبارت دیو سوال لپاره جواب ده.

سوال : داده چی دحرام فعل اوحکم شرعی په مینځ کښی منافات ده اوپه یوه منافی سره بل منافی نسی ثابت کیدای لهذا حرام فعل څنګه حکم شرعی فائده کوی ؟

جواب : داده چی حرام فعل له دی سره منافی نه ده چی په ده سره دی ثبوت دحکم وشی موږدی لپاره څونظیره ذکرکوو (۱) داده که یوشخص دخپل ځوی مینځه ام الولده کړه دافعل حرام ده لیکن سره له دی په دی وطی سره پلارته ددغی مینځی ملک ثابت ده اوپرپلاربانډی دمینځی قیمت واجب ده وګوره دلته فعل حرام ده لیکن حکم شرعی فائده کوی (۲) داده که یوشخص په غصب کړشوی چاړه پوسه حلال کی فعل حرام ده لیکن ددی باوجود مذبوح حلال ده (۳) داده که یوشخص په غصب کړشوو اوبو باندی جامه پریمنځی دافعل حرام ده لیکن ددی باوجود جامه پاکه ده (۴) داده که یوشخص په حالت دحیض کښی له خپلی ښځی سره وطی وکړی دافعل حرام ده لیکن ددی باوجود په وطی سره دواطی احصان ثابت ده اوکه دانبخه مطلقه ثلاثه وه په دغه وطی سره اول خوند ته حلاله ده نولکه څرنګه چی په دی ټولو مسائلو کښی پرحرام فعل حکم شرعی مرتب ده همدارنګه پرروژه دیوم النحر باندی هم مرتب ده یعنی په یوم النحر کښی په روژه نیولوسره نذر پوره ده.

فَصلٌ فی تَقریرِ حُرُ ف المَعَا نی

فَصلٌ فی تَقریرِ حُرُ ف المَعَا نی الوَاوُ لِجَمعِ المُطلَقِ وَقیلَ انَّ الشَّا فعی جَعَلَهُ لِلتَرتیبِ وَعَلی هذَا اَوجَبَ التَّرتیبَ فی بَابِ الوُضُوءِ وَقَالَ عَلَمَا وَنَا اذَا قَالَ لامرَاتِه ان کَلَّمتِ زَیدًا وَعَمرواً فَاَنتِ طَالقٌ فَکَلَّمَت عَمرواً ثُمَّ زَیدًاطُلِّقَت وَلَا یشتَرَطُ فیه مَعنَی التَرتیبِ وَالمُقَارَنَة وَلَوقَالَ ان دَخَلتِ هذِ ہ الدَّارَ وَهذِہ الدَّارَ فَاَنتِ طَالقٌ فَدَ خَلَت الثَّانیَةَ ثُمَّ دَخَلَت الأُولی طُلِّقَت قَالَ مُحَمَّدٌ اذَا قَالَ اَن دَخَلتِ الدَّارَ وَاَنتِ طَالقٌ تُطَلَّقُ فی الحَالِ وَلَو اقتَضَی ذَالکَ تَر تیبًا لَتَرَ تَّبَ الطَّلَا قُ بِهِ عَلَی الدُّ خُولِ وَیکُونَ ذَالکَ تَعلِیقًا لَا تَنجِیزًا .

ترجمه : دافعل په بیان حروف معانی وۍ کښی ده واو دمطلق جمع لپاره ده اوویل کیږی چی امام شافعیؒ ئی دترتیب لپاره بولی اوبناء پردی باندی په اوداسه کښی ترتیب واجب ده اوزمونږ علماء وائی که یوشخص خپلی ښځی ته وویل که تاله زید اوعمر سره خبری وکړی ته طلاقه ئی اودی یوځل له عمر سره خبری وکړی اوبیائی له زیدسره خبری وکړی دامطلقه ده اوپه دی کښی ترتیب او مقارنت شرط نه ده اوکه ئی ورته وویل ان دخلت هذہ الدار وهذہ الدار فانت طالق لیکن اول دوهم سرای ته داخله شوه اوبیا اول سرای ته داخله شوه داطلاقه ده امام محمد رحمه الله وائی که یوشخص وویل ان دخلت الدار وانت طالق نوفی الحاله طلاق واقع کیږی نوکه اوداترتیب تقاضی کولای نوباید پرترتیب لحاظ وای اوداکلام باید تعلیق وای تنجیزنه وائ .

تشریح : مصنف رحمه الله وائی دافصل دحروف معانی په بیان کښی ده حروف معانی هغوحروفوته وائی چی پرمعنی دلالت کوی اویاله دی وجه حروف معانی ورته وائی چی دوی معانی دافعالو

رسوی اسماءُ ته مصنف رحمه‌الله حروف په معانی سره مقید کړه احتراز ده له حروف مبانی څخه حروف مبانی هغه ته وائی چی له هغوڅخه ترکیب دکلمی راغلی وی اودوی پخپله کلمه نه وی لکه په ضرب کښی (ض) (ر) (ب) حروف مبانی دی اوداهم یادلره چی حروف معانی مبنی دی اومبانی نه معرب دی اونه مبنی دی ځکه اعراب اوبناء دکلمی صفت دی اوحروف مبانی کلمه نه دی بلکه له دوی څخه کلمه مرکبه ده په حروف معانی کښی حروف عاطفه هم دی اوحوف جاره هم دی اوحروف عاطفه چونکه پراسم اوفعل دواړه باندی داخلیږی اوجاره صرف پراسم داخلیږی له دی وجه حروف عاطفه عام دی اودعموم په وجه مصنف رحمه‌الله مقدم کړه پرحروف جاره باندی اوپه حروف جاره کښی واو چونکه دمطلق جمع لپاره ده اوفاء دجمع اوتعقیب دواړو لپاره ده اوثم دجمع اوتاخیر لپاره ده له دی وجه واو په منزله دمفرد ده او داونور په منزله دمرکب دی اومفرد مقدم وی پرمرکب باندی له دی وجه واوپر نورو حروفو عاطفه وؤ باندی مقدم کړشو لکه فرمائی چی واو دمطلق جمع لپاره ده یعنی صرف دمعطوف اومعطوف علیه دجمع کولولپاره ده پرترتیب یامقارنت اوتر اخی باندی دلالت نه کوی لکه په جاءنی زیدٌ وعمرٌ کښی چی واو پردی دلالت کوی چی زیداوعمر په راتلوکښی شریک دی پردی دلالت نه کوی چی دواړه یا یوځای راغلواویابی له تاخیره په ترتیب سره راغلو اویاسره له تاخیره راغلو امام شافعی رحمه‌الله وائی چی واو دترتیب لپاره ده له دی وجه دی په اوداسه کښی ترتیب واجب بولی ځکه الله ﷻ په آیت دوضو فاغسلوا الخ کښی وجه ،ید ، رأس ، اورجلین ، په واو سره ذکر کړی دی او واو دترتیب لپاره لهذا ددی څلورو اعضاء په مینځ کښی ترتیب واجب ده یعنی په کوم ترتیب چی په قرآن کښی ذکر دی پرهغه ترتیب ئی پریول واجب ده اواحناف وائی چی که یوشخص خپلی ښځی ته وویل ان کلمت زیداً وعمراً فانت طالق اودی اول څل له عمر لره خبری وکړی اوبیائی له زیدسره خبری وکړی یعنی بغیره ترتیبه پردی طلاق واقع ده ترتیب اومقارنت شرط نه ده اوهمدارنګه که ئی ورته وویل ان دخلت هذه الدار وهذه الدار فانت طالق اودا اول څل دوهم سرای ته داخله شی اوبیااول ته داخله شوه طلاق واقع ده ځکه واو دمطلق جمع لپاره ده بی له لحاظه دترتیب اومقارنت نودواړه سرایونه دخول شرط ده هر کله چی شرط موجودشو طلاق واقع ده اوامامحمد رحمه‌الله وائی که یوشخص خپلی ښځی ته وویل ان دخلت الدار فانت طالق فی الحاله طلاق واقع ده پردخول د دار موقوف نه ده ته وګوره که واودترتیب لپاره وائی بایدپه دی صورت کښی طلاق مرتب پردخول وای داکلام باید تعلیق وای تنجیز نه وای لهذا دکلام تنجیز ددی دلیل ده چی واو ترتیب لپاره نه ده بلکه دمطلق جمع لپاره ده.

وَقَدْ يَكُونُ الْوَاوُ لِلْحَالِ فَيَجْمَعُ بَيْنَ الْحَالِ وَذِي الْحَالِ وَحِنْدَ يُفِيدُ مَعْنَى الشَّرْطِ مِثَالُهُ مَاقَالَ مُحَمَّد فِي الْمَاذُونَ اِذَا قَالَ لِعَبْدِه اَدَّ اِلَيَّ اَلْفاً وَاَنْتَ حُرٌّ يَكُونُ الْاَدَاءُ شَرْطاً لِلْحُرِّيَةِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ فِي السِّيَرِ الْكَبِيرِ اِذَا قَالَ الْاِمَامُ لِلْكُفَّارِ اِفْتَحُوا الْبَابَ وَاَنْتُمْ اٰمِنُونَ لَايَامَنُونَ بِدُونِ الْفَتْحِ وَلَو قال لِلْحَرْبِيِّ انْزِلْ

وَأَنتَ امنٌ لَايَامَنُ بِدُونَ النُّزُول وَانَمَا يُحمَلُ الوَاوُ عَلَى الحَال بِطَرِيقِ المَجَازِ فَلاَ بُدَّ من احتمَال اللَّفظ عَلَى ذَالكَ وَقيَام الدَّلاَلَة عَلَى ثُبُوته كَمَا فى قول المَولى لعَبده اَذ اَلىَ اَلفاً وَاَنت حُرٌ فَانَ الحُرِّيَّة تَتَحَقَّقُ حَال الاَدَاء وَقَامَت الدَّلاَلَةُ عَلَى ذَالكَ فَانَ المَولى لاَيَستَوجبُ عَلى عَبده مَالاً مَع قيَام الرِّقّ فيه وَقد صَحَّ التَّعليقُ به فَحُملَ عَلَيه.

ترجمه: او واو کله دحال لپاره وی نو واو حال اوذالحال جمع کوی اوداوخت معنی دشرط ورکوی اوددی مثال هغه ده چی دماذون په باره کښی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرمائی که مولی خپل ماذون عبدته وویل اذالم اعطک الف درهم فانت حر نودا دالفه دحریت لپاره شرط ده اوامام محمد رحمۃ اللہ علیہ په سیرکبیر کښی فرمائی که امام کفاروته وویل افتحوالباب وانتم آمنون نوبغیر له دروازی خلاصولو دوی مامون نه دی اوکه امام حربی ته وویل ان دخلت الدار فانت حر نودی بغیر راکښته کیدومامون نه ده او واو محمول پرحال باندی په طریقه دمجاز ده لهذا په لفظ کښی دحال احتمال اوپرده باندی ددلالت وجود ضروری ده لکه دمولی خپل غلام ته په دی قول اذا ادیت الف درهم فانت حر کښی چی شته له دی وجه چی حریت داداء په وخت کښی متحقق ده اوپردی باندی قرینه هم قائمه ده څکه په غلام کښی درقیت دوجود په وجه مولی پر خپل غلام مستحق دمال نه ده اوپرادا ء دمال باندی دغلام ازادی معلق کول صحیح ده لهذا کلام محمول پردی باندی ده.

تشریح: مصنف رحمۃ اللہ علیہ د واو حقیقی معنی له بیان کولورسته د واو مجازی معنی بیانوی هغه داده چی واو مجازاً دحال لپاره راځی دمعنی مجازی اومعنی حقیقی په مینځ کښی مناسبت داده چی دواړه په وصف جمع کښی شریکان دی یعنی لکه څرنګه چی معطوف اومعطوف علیه دی همدارنګه حال اوذالحال هم جمع دی په دی وجه چی دمعنی په اعتبار حال ذالحال لپاره صفت ده اودموصوف او صفت جمع ظاهره ده حاصل داده چی واو مجازاً دحال لپاهر راځی اوکوم وخت چی دحال لپاره راشی حال له ذالحال سره جمع کړی اومعنی دشرط ورکوی له دی وجه معنی دشرط ورکوی چی حال ذالحال لپاره دارنګه قیده ده لکه څرنګه چی شرط دجزاء لپاره قیدوی مثلا لکه په انت طالق راکبةً کی چی رکوب دطلاق لپاره قید ده اوطلاق متعلق تر رکوبه ده دغه رنګه په انت طالق ان رکبت کښی رکوب د طلاق لپاره وی مثال داده که یوشخص خپل ماذون عبدته وویل اذالم اعطک الف درهم فانت حر په دی قول کښی زر روپي ده ازادیدولپاره شرط دی دډی تاویل داسی ده ان ادیت الف درهم فانت حر په دی صورت کښی که غلام زر روپی ادا کړی ازادده.

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ په سیرکبیر کښی وائی که دمسلمانانوامام کفاروته وویل افتحوا الباب وانتم آمنون په دی صورت کښی بی له دروازی خلاصولومامون نه دی اوداامام دکلام مطلب داده چی که تاسو دروازه خلاصه کړه بیاتاسوپه امن یاست اوکه امام حربی ته وویل ان دخلت الدار فانت حر په دی صورت

کښی حربی بی له راکښته کیدلو په امن نه ده ځکه امام د کلام مطلب داده چی که راکښته شوی بیا په امن ئی پردی مثالو یو سوال کیږی.

سوال: داده چی ددی کلام ادالی الفاوانت حر تقاضی داده چی حریت داداء لپاره شرط ده ځکه دواو حالیه مابعد شرط وی لهذا د افتحوالباب وانتم آمنون کلام تقاضی داده چی امان دفتح باب لپاره شرط ده اوپه ادخلوانت آمن کښی هم د کلام تقاضی داده چی امان دنزول لپاره شرط ده اوشرط مقدم وی پر مشروط باندی لهذا حریت مقدم ده پرداداء الف اوامان مقدم ده پرفتح باب باندی اوامان مقدم ده پرنزول باندی نو داثابته شوه چی دحریت له اداء سره تعلق نشته او دامان له فتح باب او نزول سره تعلق نشته نو باید په ادالی الفاوانت حر سره فوراً ازادی راشی او افتحوالباب وانتم آمنون او په ادخلوانت امن په دواړو سره باید فوراً امن ثابت شی او حال داده چی تاسو ازادی متعلق کړی ده تر اداء اوامن مو متعلق کړی ده تر فتح باب او نزول پوری.

جواب: داده چی داکلام له بابه د قلب ځخه ده د قلب مطلب داده چی د کلام اجزاء وی یو دبل پر ځای نبودل شوی دی لکه په دی مثال کی عرضت الفاکهة علی الجوعان اصل دا و وعرضت الجوعان علی الفاکهة او همدارنګه ادالی الفاوانت حر اصل ئی داده کن حراً وانت موثقاً او همدارنګه افتحوالباب وانتم آمنون اصل ئی داده کن امناً وانت فاتح للباب او همدارنګه ادخلوانت آمن اصل داده کن آمناً وانت داخل حاصل داده چی هر کله چی مذکوره مثالو نه له بابه د قلب ځخه وو مذکوره سوال نه رادیږی وانبا یحمل الولد علی الحمار په دی عبارت سره مصنف رحمه الله دا ببیا نوی چی واو په طریقه دمجاز محمول کول پر حال باندی ددی لپاره دوی خبری ضروری دی یو ه دا ده چی لفظ به دمعنی مجازی یعنی دحال احتمال لری او بله داده چی دمعنی مجازی پر مراد اود معنی حقیقی پر تعذر به قرینه موجوده وی لکه په مخکینی مثالو کی چی مولی خپل غلام ته ووائی ادالی الفاوانت حر دلته واود حال لپاره ده ځکه محل دحال دمعنی احتمال هم لری اوپر دی هم قرینه مجوده ده چی دواو دعطف لپاره نه ده دحال احتمال له دی وجه لری چی حریت هغه وخت راځی چی ادا ء دالف راشی اود حریت تحقیق داداء په وخت کښی ددی علامه ده چی دلته واو دحال لپاره ده او پر دی باندی قرینه چی واو دعطف لپاره نه ده داده که واو دعطف وای نو بیا خو باید ادالی الفا مستقل کلام وای او دکلام مطلب به دا وای چی مولی پر خپل غلام باندی درق په وجود کی زر روپی واجب کړی دی او حال داده چی مولی ددی مستحق نه ده یعنی مولی پر غلام باندی درق په وجود کی دمال دوا جب کولو حق نه لری ځکه غلام او هغه څه چی دغلام ملک دی دواړه دمولی ملک دی لهذا پر غلام باندی وجوب دمال وجوف دمال ده پر خپل ځان باندی دا ممکنه نه ده لهذا پر خپل غلام باندی وجوب دمال ممکنه نه ده حاصل داده چی دا محالات له دی پیدا کیږی چی واو دعطف لپاره شی له دی وجه دامتعذزه ده چی واو دعطف لپاره

شی او دحریت تعلق پر اداء باندی چونکه صحیح وو له دی وجه داکلام محمول پر تعلق باندی ده او داوایو چی دلته حریت دعبد معلق ده پر اداء دالف نو کله چی داسی شو نو واو دحال لپاره ده او حال معنی دشرط ورکوی .

وَلَوقَالَ اَنت طَالِقٌ وَاَنت مَرِيضَةٌ اَومصلِّيَةٌ تُطَلَّقُ فِی الحَال وَلَونَوىَ التَّعلِيقَ صَحَّت نِيَّتُهُ فِيمَا بَينَهُ وَبَينَ اللهِ تَعَالٰی لِاَنَّ اللَّفظَ وَان كَان يحتَمِلُ مَعنَى الحَالِ اِلاَّ اَنَّ الظَّاهِرَ خِلَافُهُ فَاِذَا نَوَىَ فَقَد نَوَىَ ذَالِكَ بِقَصدِه ثَبَتَ

ترجمه: او که یو شخص خپلی ښځی ته وویل انت طالق وانت مریضة یا مصلیة نو فی لحاله طلاق واقع ده او که ئی نیت دتعلیق وو دده دانیت دده او الله ﷻ په مینځ کښی صحیح ده ځکه لفظ که څه هم دحال احتمال لری لیکن ظاهر دی دخلاف ده نوکله چی خلاف دظاهر تائید و شو په نیت دده نو طلاق دیا نتهٔ ثابت ده.

تشریح: مورِ مخکی بیان وکی چی واو په معنی دحال هغه ده چی دواو دحقیقی معنی مراد کول متعذروی او په کوم ځای کښی چی واو په معنی دعطف متعذر وی هلته واو په معنی دحال نه ده لکه په دی مثال کی چی که یو شخص خپلی ښځی ته وویل انت طالق انت مریضة یا مصلیة په دی صورت کښی طلاق فوراً واقع کیږی ځکه دلته واو دعطف صلاحیت لری په دی طریقه چی انت طالق وانت مریضة دواړی خبریه جملی دی دیوی جملی خبری عطف صحیح ده پر بلی جملی خبری نو دعطف دصحت په وجه دواړی مستقلی جملی دی یو دبلی لپاره قید نه ده هر کله چی یو ه دبلی لپاره قید نشو ه نو حالت دمرض او دصلواة قید لپاره دطلاق نه ده لیکن که دده نیت تعلیق وو بیا دانیت دیانتهً صحیح ده او قضاء صحیح نه ده یعنی قاضی به دی نیت ته اعتبارنه ورکوی بلکه دفوری طلاق فیصله به کوی لیکن دیانتهً طلاق مطلاق واقع ده پر حالت دمرض یا صلوة ددی خبری دلیل داده چی دخاوند مذکوره کلام کښی که څه هم واو دحال احتمال لری لیکن ددی معنی ظاهر مخالف ده دظاهر دخلاف وجه داده چی دلته واو پر حقیقی معنی باندی حمل ممکن ده نو که خاوند خپل کلام موید کړی دخلاف ظاهر معنی په اراده اونیت سره نو دانیت دیانتهً ثابت ده او طلاق فوراً واقع کیږو پر ځای معلق شو په حالت دمرض او صلوة پوری.

وَلَوقَالَ خُذهذه الاَلفَ مُضَارَبَةً وَاعمَل بِهَا فِی البَزِّ لَايَنقَيِّدُ العَمَلُ فِی البَزِّ وَيَكُونَ المُضَارِبَةُ عَامَّةً لِاَنَّ العَمَلَ فِی البَزِّ لَايَصلُحُ حَالاً لِاَخذ الاَلفِ مُضَارَبَةً فَلَايَنقَيِّدُ صَدرُ الكَلَامِ بِه .

ترجمه: اوکه یوچا دویل دا زر روپی مضاربت لپاره واخله او په دی باندی دکپړی کار بارو کړه نو مضاربت دکپړی په کار بار مقید نه ده بلکه مضاربت عام ځکه دکپړی کار بار دزرو روپو دا خستلو لپاره دحال صلاحیت نه لری لهذا اول ځل کلام په دی سره مقید نه ده.

تشریح : مصنف رحمۃ اللہ علیہ وائی که یو شخص بل ته وویل علی هذه الالف مضاربة واصل المال البر دا زر روپی دمضاربت لپاره واخله اوپه دی سره دکپړی کا ربار وکړه نو دکپړی تجارت متعین نه ده بلکه تجارت عام ده خواه که دهر شی وی ځکه د کپړی تجارت دزر و روپو دا خستلو لپاره دحال صلاحیت نه لری یعنی دکپړی تجارت دا صلاحیت نه لری چی هغه په طریقه دمضاربت حال شی دزرروپو دا خستلو لپاره وجه ئی داده چی دکپړی دتجارت عمل مو خر ده اود زرو روپو اخستل مقدم ده او مو خر دمقدم لپاره حال نه وی له دی وجه چی حال جمع وی له ذالحال سره او مقارن وی له ذالحال سره او مو خر له مقدم سره نشی جمع کیدا ی لهذامو خر دمقدم لپاره حال نشی جوړ یدای دتجارت عمل دزرو پو دعمل لپاره حال نه ده نو په اول ځل کی دکلام په دی سر مقید نه ده.

وَعَلى هَذَا قَالَ أَبُوحَنِيفَةَ اِذَا قَالَتْ لِزَوجِهَا طَلِّقنِى وَلَكَ اَلفٌ فَطَلَّقَهَا لَايَجِبُ لَهُ عَلَيهَا شَيءٌ لِاَنَّ قَولَهَا وَلَكَ اَلفٌ يُفِيدُ حَالَ وُجُوبِ الاَلفِ عَلَيهَا وَقَولُهَا طَلِّقنِى مُفِيدٌ بِنَفسِه فَلَايُترَكُ العَمَلُ بِه بِدُونِ الدَّلِيلِ بِخلَافِ قَولِه اِحمِل هذَا المَتَاعَ وَلَكَ دِرهَمٌ لِاَنَّ دَلَالَةَ الاِجَارَةِ يَمنَعُ العَمَلَ بِحَقِيقَةِ اللَّفظِ.

ترجمه : او ددی اصولو پر بنا امام ابو حنیفه وائی که یو ښځی خپل خاوند ته وویل ته ماته طلاق راکړه تا لره زر روپی دی او خاوند دی ته طلاق ورکی نو دخاوند لپاره پر ښځه باندی شی واجب نه ده ځکه دښځی قول ؛طلقنی ؛ په خپله مفید ده لهذا بی له دلیله په دی سره عمل نه پریښودل کیږی او له دی خلاف دده داقول ده ؛ دا سامان واخله تالره زر درهمه دی ؛ ځکه دلالت دا جاری منع راولی له حقیقت دلفظه.

تشریح : مصنف رحمۃ اللہ علیہ وائی ددی قاعده (چی کوم شی چی دحال صلاحیت نه لری هلته واو دحال لپاره نه ده بلکه دعطف لپاره ده) پر بنا باندی اما م ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وائی که یوی ښځی خپل خاوند ته وویل طلقنی ولك الف اوبیا خاوند دی ته طلاق ورکړی دښځی لپاره پرخاوند باندی یوشی هم واجب نه ده ځکه دښځی داقول ؛ ولک الف ؛ پردی باندی دلالت کوی چی پرښځه باندی دزرو روپو وجوب دخاوند دطلاق ورکولو لپاره حال ده اودښځي داقول ؛ طلقنی ؛ په خپله مفید ده ځکه ددی په ذریعه مطلقا طلب دطلاق کول کیږی لهذا بی له دلیله ددی سره عمل نه پریښودل کیږی یعنی هرکله چی په دی کلمه سره ښځی طلب دطلاق وکی اوخاوند طلاق ورکی داطلاق پورا واقع ده اوپه ولك الف کښی واو چونکه دحال لپاره نه ده بلکه دعطف لپاره ده له دی وجه داقول شرط نه ده او وقوع دطلاق پرزرو روپو باندی معلقه نه ده نوکله چی وقوع دطلاق پرزور روپو باندی معلقه نه شوه نودطلاق په عوض کښی پر ښځه باندی زو روپی واجب نه ده اوددی خلاف داده چی که یوشخص خپل مزدور ته وویل احمل هذا المتاع ولك درهم دی دسامان له پورته کولو وروسته دزرو روپو مستحق ده اوپرمجر باندی زر روپی واجب دی ځکه اجاره ددی دلیل ده چی دلته واو دعطف لپاره

نه ده بلکه دحال لپاره ده څکه په اجاره کښی معاوضه اصل ده بغیر بدله مشروع نه ده اوپه دی صورت کښی چی واو دحال لپاره ده اوبدل اوعوض واجب ده اودسامان پورته کیدل پرزرو روپو معلق ده اوددی پرخلاف طلاق ده څکه په طلاق کښی اصل داده چی طلاق بنی عوضه اوبدله وی لهذا په طلاق کښی واو په عطف باندی حمل کول ممکن ده او دلته پر عطف باندی حمل ممکن نه ده له دی وجه دلته واو دحال لپاره ده اوپرموجز زر روپی واجب دی.

فَصلٌ اَلْفَاءُ لِلتَّعقیب

فَصلٌ اَلْفَاءُ لِلتَّعقیب مَعَ الوَصل وَلهذَا تُستَعمَلُ فی الاجزِیَة لمَا اَنَّهَا تَتَعَقَّبُ الشَّرطَ قَالَ اَصحَابُنَا اذَا قَالَ بعتُ منکَ هَذَاالعَبدَ بِاَلف فَقَالَ الاٰخَرُ فَهُوَ حُرٌ یَکُونُ ذَالکَ قَبُولاً للبَیع اقتضَاءً وَیَثبُتُ العتقُ منهُ عَقِیبَ البَیع بخلاَف مَا لَو قَالَ وَهُوَ حُرٌاوهُوَحُرٌ فَانهُ یَکُونُ رَدّاً للبَیع واذَاقَالَ للخَیَّاط اُنظرالی هذَا الثَّوب اَیکفینی قَمیصاً فَنَظَرَ فَقَالَ نَعَم فَقَالَ صَاحبُ الثوب فَاقطَعهُ فَاقطَعَهُ فَاذَا هُوَ لاَیَکفیه کَانَ الخَیَّاطُ ضَامناً لاَنَّهُ اَنَّمَا اَمَرَهُ بالقَطع عَقِیبَ الکفَایَة بخلاَف مَا لَوقَالَ اقطعهُ اَو وَاقطَعهُ فَقَطَعَهُ فَاَنَّهُ لاَیَکُونُ الخَیَّاطُ ضَامناً وَلَوقَالَ بعتُ منکَ هَذا الثَّوبَ بَعَشَرَة فَاقطَعهُ فَقَطَعَهُ وَلَم یَقُل شَیئاً کَانَ البَیعُ تَامّاً وَلَو قَالَ ان دَخلَت هذه الدَّارَ فَهذه الدَّار فَانت طَالقٌ فَالشرطُ دُخُولُ الثَّانیة عَقِیبَ دُخُول الاولی مُتَّصلاً به حَتّی لَو دَخَلَت الثَّانیةَ اَوّلاً وَالاُولی اخراً اَودَخَلَت الاُولی اَوّلاً والثَّانیَة اخراً الکنَّهُ بَعدَ مُدَة لایَقَعُ الطَّلاقُ

ترجمه: فاء دتعقیب مع الوصل لپاره ده له دی وجه په جزاءُ کښی استعمالیږی څکه جزاء دشرط څخه وروسته وی زموږ علماء وائی که بایع ویل **بعت منک هذاالعبدبالف** اومشتری وویل **فهوحرٌ** دده داقول قضاءً قبول دبیع ده اوپه دی قول سره له بیع ورسته آزادی ثابته ده اوددی پرخلاف داده که ئی وهو حرٌ اویا هوحرٌ وویل څکه دا رد ده دبیع اوکه که ئی خیاط ته وویل داکپړه وګوره زما دقمیص لپاره کافی ده ؟ اوخیاط وکتل بیا وویل هوکافی ده اودکپړی مالک وویل کاټ ئی کړه اوخیاط کاټ کړه وروسته دا معلومه شوه چی دقمیص لپاره کافی نه ده نوخیاط ضامن ده څکه دکپړی مالک دخیاط دکفایت وروسته دکاټ کولوحکم وکی اوددی په خلاف داده که وویل **اقطعه یاواقطعه** اوخیاط کاټ کړه په دی صورت کی خیاط ضامن نه ده اوکه ئی وویل **بعت منک هذاالثوب بعشرة فاقطعه** اویا خیاط داکاټ کړه هیڅ ئی نه ووویل نوبیع تامه ده اوکه ئی وویل **ان دخلت هذه الدار فهذه الدار طالق** اول سرای ته له داخلیدو وروسته فوراً دوهم سرای ته داخلیدل شرط ده حتی که اول خل دوهم سرای ته داخله شوه او بیا اول سرای ته داخله شوه اویااول ته اولاً داخله شوه اوروسته دوهم ته داخله شوه لیکن څه وخت په مینځ کښی ووتی طلاق واقع نه ده.

تشریح: دحروفوعاطفه وؤ دوهم حروف فاء ده په قول د مصنف رحمه‌الله فاء تعقیب مع الوصل لپاره راځی د تعقب مطلب داده چی معطوف له معطوف علیه څخه وروسته واقع کیږی او دوصل مطلب داده چی معطوف له معطوف علیه وروسته متصل واقع کیږی مثلاً که یوشخص وویل **عبدیحرٌ** بصرةٌ ددی مطلب داده چی دعمر ضرب متصل ده دضرب دزید سره مصنف رحمه‌الله وائی چی فاء چونکه دتعقب مع الوصل لپاره راځی له دی وجه دا په جزاء کښی استعمالیږی څکه جزاء متصله له شرط سره واقع کیږی لکه یوشخص چی خپلی ښځی ته ووائی **ان دخلت الدار فانت طالق** دلته دسرای له داخلیدو سره متصل طلاق واقع کیږی اومعلوم هم چونکه له علته ورسته متصل واقع کیږی له دی وجه پرعلت فاء داخلیږی چی زمونږ علماء احناف وائی که بائع ووایل **بعت منك هذاالعبد بالف** زه داغلام پرتا باندی په زر روپی خرڅوم اومشتری ورته ووایل فهو حرٌ دمشتری داقول افتضاءً قبول دبیع ده اوله بیع ورسته دده له طرفه غلام آزاد ده گواکی مشتری داسی ووایل **قبلته فهوحرٌ** اوددی وجه داده چی په مذکوره مسئله کښی بی له قبول دبیع ثبوت دحریت نشی راتلای څکه ترڅوچی مشتری قبول دبیع نه وی کړی ترهغه وخته دی دغلام مالک نه شی جوړیدای اوترکومه وخته چی دغلام مالک شوی نه وی دغلام آزادیدل صحیح نه ده څکه رسول الله ﷺ فرمائی **لاعتق فیمالایملکه ابن آدم**.

حاصل داده چی حریت بغیر له قبول دبیع نه متحقق کیږی نوکله چی حریت بی له قبول دبیع نه متحقق کیږی نومشتری په داقول **فهوحرٌ** ویلو دغلام آزادیدل په حقیقت کښی اول قبول دمبیعی ده اوله دی ورسته آزادیدل ده.

اوددی پرخلاف داده که مشتری ددی قول **بعت منك هذاالعبد بالف** په جواب کښی ووایل **وهوحرٌ** اویا **هوحرٌ** دا دبیع در ده څکه دلته کلام دفاء تعقیب سره نه ده بلکه له واو دعطف سره ده اویابی له واو څخه ده په دی کښی دوه احتماله دی یوداده چی داکلام هغه حریت خبر ده چی ترایجاب دبیع مخکی ثابت وو نوددی حدیث **لاعتق فی ما لایملك ابن آدم** په وجه دمشتری ددی قول وهوحرٌ یاهوحرٌ سره غلام آزاد نه ده اوبل احتمال داده چی مشتری په دی قول وهوحرٌ اویاهوحرٌ سره قبول دبیع وکړه په دی طریقه چی مشتری حریت فی الحاله ثابت کی اودمشتری له طرفه هغه وخت حریت ثابیتیږی چی اقتضاءً قبول دبیع ثابت شی څکه دمشتری له طرفه بغیر له قبول دبیع آزادی نه شی راتلای حاصل داده چی داول احتمال پر بناء باندی دمشتری له طرفه قبول دبیع ثابت نه ده او ددوهم احتمال پربناء باندی ثابت ده نوداسی شو چی لکه قبول دبیع چی شکمن شو اودشک په وجه قبول دبیع نه ثابیتیږی نوکله چی داسی شو نو دمشتری داکلام فهوحرٌ یاهوحرٌ قبول دبیع نه ده بلکه ایجاد دبیع رد ده.

دفاء تعقیب مع الوصل لپاره دوهم مثال دامسئله ده چی مصنف رحمه الله وائی که یو شخص خیاط ته
وویل داکپړه وگوره زما دقمیص لپاره کافی ده اوکه نه ؟ خیاط وکتله او وی ویل هوکافی ده
دورته وویل فاتقطعه نوکاټ ئی کړه اوخیاط کاټ کړه ورسته معلومه شوه چی کپړه دقمیص لپاره
کافی نه ده نوخیاط دکپړی ضامن ده ځکه دمالک په دی قول فاتقطعه کښی فاء دتعقیب لپاره ده
پردی دلالت کوی چی دکپړی دکاټ کولو امر له دی ورسته چی کپړه خیاط کافی وبلله یعنی
دمالک دکلام مطلب داده چی ان کان قمیصاً که کپړه دقمیص لپاره کافی وی کاټ ئی کړه اوکه نه وی
کافی مه ئی کاټ کوه نوداسی شو لکه خیاط چی بی له اجازی دمالک کپړه کاټ کړه لهذا داخیاط
دکپړی ضامن ده ځکه په دی کښی دده تعدی ده اوکوم څوک چی تعداد وکړی ضامن دنقصان ده
لهذا خیاط هم دکپړی ضامن ده.

اوددی پرخلاف داده که دکپړی مالک وویل اقطعه یعنی بغیر له فاء یائی په واو سره ووائی واقطعه
اوخیاط کاټ کړه په دی صورت کښی خیاط ضامن نه ده ځکه داحکم دقمیص پرکافی والی مرتب
نه ده بلکه دکپړی دکاټ کولوحکم مطلق ده نودی اجازی دعموم په وجه دکپړی کاټ کول
موجوب دزمان نه ده که یوڅوک سوال وکړی.

سوال :خیاط چی دکپړی مالک ته وویل چی داکپړه ستا دقمیص لپاره کافی ده دا خو ئی دوکه
ورکړه بایدد دهوکی ورکولو په وجه پرخیاط زمان واجب شی.

جواب : داده چی دخبر په ذریعه دهوکه دعقدمعاوضه په وجه نه وه هغه دهوکه زمان نه واجبوی
لکه یوڅوک چی بل ته ووائی دلار په امن ده اودابل شخص پردغه سفر وکړی اوغله ئی چورکړی
سامان ورڅخه یوسی لاربنونکی ضامن نه ده.

دریمه مسئله: مصنف رحمه الله تفریع کوی که یو چاه وویل بعت منك هذا الثوب بعشرة فاقطعه زه داکپړه تاته په
لس روپی درکوم کاټ ئی کړه ؛ ده ځه نه وویل کاټ ئی کړه دا بیع تامه ده ځکه دبائع دکلام مطلب
داده که ته داکپړه دلس درهمه په عوض کی اخلی کاټ ئی کړه لهذا کله چی مشتری کپړه کاټ کړه
داددی علامه ده چی دیو خل عقد بیع قبوله کړه او بیائی کپړه کاټ کړه نوکله چی دمشتری له طرفه
دبیع قبول وشو نوبیع تامه ده اوکه یو چاه خپلی ښځې ته وویل ان دخلت هذه الدار فهذه الدار فانت طالق په
دی صورت کښی اول سرای ته ددا خلیدو سره متصل دوهم سرای ته داخلیدل شرط ده نوکه دابنځه
اول خل دوهم سرای ته داخله شی اوبیااول ته طلاق نه واقع کیږی ځکه تعقیب نه راغلی او که اول
سرای ته اوخل داخله شی اودوهم خل دوهم سرای ته داخله شی لیکن په مینځ کښی څه درنګ
راشی هم طلاق واقع نه ده ځکه دلته که څه هم تعقیب شته لیکن وصل نشته.

وَلَدیکُونُ الفَاءُ لِبَیَانِ العِلَّةِ مَثَالُهُ اِذَا قَالَ لِعَبدِه اَنتَ اِلیَ اَلفٌ فَاَنتَ حُرٌ کَانَ العَبدُ حُرّاً فِی الحَالِ وَاِن لَم یُؤَدِّ شَیئاً وَلَو قَالَ لِلحَربِیِّ فَاَنتَ اٰمِنٌ کَانَ اٰمِناً وَ اِن لَم یَنزِلُ

ترجمه: اوفاء کله کله دبیان دعلت لپاره وی مثال ئی داده که مولی خپل غلام ته وویل **اقال الفاءات** حرٌ نوغلام فی الحاله آزاد ده که څه هم ده هیڅ شی نه ده اداء کړی اوکه مسلمان وحربی ته وویل **انزل فانت آمن** حربی مامون ده که څه هم نه شی کښته.

تشریح: مصنف رحمه‌الله وائی فاء کله کله دبیان دعلت لپاره راځی یعنی ددی خبری دبیان لپاره راځی چی ترهغه مخته اویاورسته علت وی اوهغه فاء چی دبیان دعلت لپاره راځی هغه پرحکم هم داخلیږی اوپر علت هم داخلیږی په کلام دعربوکښی ددواړو استعمال موجود ده دحکم مثال داده لکه عرب چی وائی **اطعمته فاشبعته** ددی مطلب مادی مور کی علت ئی داده چی ماده ته اطعام ورکی دلته اطعام علت ده اواشباع حکم ده فاء داخله پرکلام ده اوهمدارنګه دی وائی **سقیته فاروَیته** مادی اوبه کی علت ئی داده اوبه می په وځښلی دلته هم اوبه کول حکم ده او اوبه ورکول علت ده فاء داخله پرحکم ده اودعلت مثال داده لکه عرب قیدی چی ته چی وویل شی **ایشٍ‌قلدانّاك الغوث** مبارک دی شه ستاکومک راځي دلته غوث علت ده دابشارلپاره فاء داخله پرعلت ده اودا یاد ساته چی دفاء ددخول پرعلت لپاره شرط داده چی علت لره به دوام وی یعنی هغه علت به له حکم ورسته هم موجود وی لکه څرنګه چی ترحکم مخکی وی که داشرط موجود نه وو پرعلت باندی دفاء دخول جائز نه ده اودا شرط ددی وجه بیان کړشو چی فاء دخپل مدخول پرتعقیب باندی دلالت کوی یعنی پردی دلالت کوی چی مدخول دفاء د تاخیرضروری ده ترماقبل د فاء اودامسلمه خبره ده چی علت ترحکم مخکی وی نوکله چی په علت کښی دوام وی نو هغه لکه څرنګه چی ترحکم مخکی موجود ده اوهمدارنګه ترحکم ورسته هم موجود ده نوکله چی ترحکم ورسته هم موجود وی نودفاء مدلول چی تعقیب ده حاصل شو لهذا په دی صورت کښی دفاء دخول پرعلت غائی وی ځکه دعلت غائی وجود ضروری وی ترحکم لهذا دفاء مدلول دتعقیب مستحق شو ددی مثال ځی فاء دبیان علت وی داده که مولی خپل غلام ته وویل اداليّ اَلفاً فانت حرٌ په دی صورت کښی غلام فی الحاله آزاد ده که څه هم دهیڅ شی نه ده اداء کړی په دی مثال کښی فاء داخله پر علت ده مطلب ئی داده ته زر روپی اداء کړه ته آزاد ئی اوحریت چونکه دائمی شی ده له دی وجه په نظروبقاء ته تر اداء مؤخر هم ده نوکله چی حریت اداء مؤخره پرده باندی دخول دفاء صحیح ده حاصل داده چی حریت علت ده اواداء دالف معلول ده علت چونکه مقدم وی پرمعلول باندی له دی وجه حریت تنجیزاً پراداء دالف مقدم ده اوله اداء سره ددده هیڅ تعلق نشته اوپه کلام کښی هم پردی څه قرینه نشته چی حریت معلق پراداء ده لهذا حریت دمولی دکلام له فارغ کیدو ورسته فوراً ثابت ده.

سوال: دلته ولی فاء محمول شوه پرعلت ولی پرخپلی حقیقی معنی چی عطف ده نشوه حمل. ؟

جواب: داده چی دلته عطف معتذر ده په دی طریقه چی اذا لا الفا جمله انشائیه ده اوانت حر جمله خبریه ده اودجملی خبری عطف پرجمله انشائیه جائز نه ده لهذا پر مجازی معنی باندی عطف شو.

دبیان علت لپاره دفاء دوهم مثال داده که مسلمان حربی ته وویل راکښته شه ځکه ته مامون ئی په دی صورت کښی که حربی راکښته شی اوکه نه مامون ده دلیل داده چی دلته فاء دعطف لپاره نه شو. کیدای ځکه ؛انت آمن ؛ جمله خبریه ده اواول جمله انشائیه ده دجملی انشائی عطف پرجمله خبریه جائز نه ده لهذا ثبوت آمن مرتب پرنزول نه ده حاصل داده کله چی فاء دعطف لپاره نه وه نومجازاً پربیان دعلت باندی حمل شوه.

وَفی الجَامع مَا اذَا قَالَ اَمرُ امراتی بیدکَ فَطَلَّقَهَا فَطَلَّقَهَا فی المَجلس طُلِّقَت تَطلیقَةً بَائِنَةً وَلاَیَکُونَ الثَّانی تَوکیلاً بطَلاَ غیرَ الاَوَّل فَصَارَ کَاَنَّهُ قَالَ طَلِّقهَا بسَبَبِ اَنَّ اَمرَهَا بیدکَ وَلَوقَالَ طَلِّقهَا فَجَعَلَتُ اَمرَهَا بیدکَ فَطَلَّقَهَا فی المَجلس طُلِّقَت تَطلیقَةً رَجعیَةً وَلَوقَالَ طَلِّقهَا وَجَعَلتُ اَمرهَا بیدکَ وَطَلَّقَهَا فی المَجلس طُلِّقَت تَطلیقَتَینِ وَکَذالکَ لَوقَالَ طَلِّقهَا وَ اَبنِهَا اَو اَبنهَا وَطَلِّقهَا فَطَلَّقَهَا فی المَجلسِ وَقَعَت تَطلیقَتَانِ.

ترجمه: اوپه جامع کبیر کښی دی چی که خاوند یوچاته وویل زدمابنځی معامله ستاپه لاس ده ته دی طلاق ورکړه پـه او ده پـه دغه مجلس کی طلاق ورکی یوبائن طلاق واقع ده اودوهم (فطلقها) له اول طلاقه بغیره دبل شی توکیل نه ده نوداسی شو لکه ده سی داسی وویل ته دی ته له دی وجه طلاق ورکړه چی معامله ئي ستاپه لاس ده اوکه ئي وویل ته دی ته طلاق ورکړه ځکه ما ددی معامله ستاپه لاس درکړی ده اوده پـه دغه مجلس کی طلاق ورکی یورجعی طلاق واقع ده اوکه ئی وویل ته دی ته طلاق ورکړه ماددی معامله ستاپه لاس کی درکړی دی اوده پـه دغه مجلس کی طلاق ورکی نو دوه طلاقه واقع کیږی اوهمدارنګه که خاوند وویل ته دی ته طلاق ورکړه اودجلاکړه اویائي داوویل ته داجلاکړه اودی ته طلاق ورکړه اوده پـه مجلس کی طلاق ورکړی نو دوه طلاق واقع دی.

تشریح: مخکی موږ داووییل چی فاء پرعلت باندی هم داخلیږی اوپرحکم دلته مصنف رحمه‌الله داسی مثالونه ذکرکړه چی فاءداخله پرعلت باندی وه اوله جامع څخه داسی مثالونه ذکر کوی چی فاء پرحکم داخله ده لکه دوی چی وائی چی امام محمد پـه جامع کبیر کښی ویلی دی که خاوندبل شخص ته دطلاق وکالت ورکی او ورته وویل امرامرأتی بیدک فطلقها زما دښځی معامله ستاپه لاس کی ده لهذا ته داطلاق کړه پـه دی عبارت کښی امر امرأتی چونکه خبردی او طلقها انشاء ده له دی وجه عطف صحیح نه ده نوچی عطف صحیح نه شو فاء دبیان دعلت لپاره ده حاصل داده چی پـه دی مثال کښی

فاء دبیان دعلت لپاره ده اوداخله پرحکم ده خکه دامر باالیه علت ده اوطلاق ددی معلول اوحکم ده مطلب ئی داده چی زمابنخی ته طلاق ورکړه خکه ماتاته اختیار درکړی ده له دی اختیار ورسته که وکیل دښځی په دغه مجلس که طلاق ورکی پردی ښځی یوبائن طلاق واقع ده مصنف رحمه‌الله دمجلس قیدله دی وجه ذکر کی چی کلام دطلاق دتفویض لپاره ده اوتفویض منحصر وی پرمجلس باندی لهذا نوکه وکیل په مجلس کی طلاق ورکی واقع ده اوکه له مجلسه بهر وو نه دواقع اوپه دی صورت کی طلاق بائن ده له دی وجه ده چی دامر با الیه په ذریعه چی وکیل ته کوم طلاق سپارل شوی ده اوپه کنائی الفاظ سره خوطلاق بائن واقع کیږی لهذا دلته هم پرښځي یوبائن طلاق واقع ده مصنف رحمه‌الله وائی چی دخاوند قول ؛ فطلقها ؛ له اول طلاق بغیره دبل مستقل طلاق توکیل نه ده چی په نتیجه کی پرښځه باندی دوه طلاق واقع شی بلکه دا داسی ده لکه خاوند چی داسی ووائی ته زمابنخه طلاقه کړه خکه ددی دطلاق معامله ستاپه اختیار کی ده نو اوس له فطلقها څخه هغه طلاق مراد ده چی دامر باالیه په ذریعه وکیل ته سپارل شوی ده داسی نه ده چی دامرباالیه په ذریعه دیوه طلاق وکیل جورشوی ده اودفطقها په ذریعه دبل مستقل طلاق وکیل جورکړشو لهذا پرښځه باندی یوطلاق واقع ده دوه نه دی واقع لیکن که فاء لپاره دعطف وای بیابی له شکه دوه طلاقه واقع کیدل.

اوکه خاوند یوچاته وویل طلقها فجلت امرها بیدك ته دی ته طلاق ورکړه خکه ماددی معامله ستاپه اختیاردرکړی ده نوکه وکیل په دغه مجلس کی طلاق ورکی پرښځه یو رجعی طلاق واقع ده خکه داکلام دصریحی طلاق دتفویض لپاره ده اوپه صریحی طلاق سره رجعی طلاق واقع کیږی لهذا په دی کلام سره صریحی طلاق واقع کیږی اوامر باالیه یعنی فجلت امرها بیدك ددی لپاره بیان ده اوکه خاوند یوشخص ته وویل طلقها جلت امرها بیدك اووکیل په دغه مجلس کی طلاق ورکی پرښځه باندی دوه طلاق واقع دی او دواړه بائن دی دوه له دی وجه واقع کیږی چی دلته واو دبیان علت احتمال نه لری اوپرعطف باندی حمل کول که څه هم سخت ده له دی وجه چی طلقها جمله انشائیه ده او جلت امرها جمله خبریه ده اوحمل دجملی خبریی پرانشائیه باندی نه ده صحیح لیکن دعاقل بالغ کلام له لغوه څخه دساتلو لپاره اوله دی بغیر بله چاره هم نشته مجبوراً واوحمل کوو پرعطف باندی اودا خبره تاته معلومه ده چی واو دعطف دمغایرت تقاضی کوی لهذا دطلقها په ذریعه دیوه طلاق توکیل ده اودجعلت امرها بیدک په ذریعه دبل توکیل ده له دی وروسته چی وکیل طلقها ووائی دی ښځي ته طلاق ورکړی نودواړه طلاقه واقع شو اول طلاق چونکه په صریح لفظ سره ده رجعی ده اودوهم طلاق په امر باالیه یعنی کنائی لفظ سره ده بائن ده اوله طلاق بائن سره رجعی طلاق هم بائن ده لهذا دواړه بائن دی له بائن طلاق سره رجعی له دی وجه بائن ده چی د طلاق رجعی تقاضی داده چی خاوندلره رجوع جائز ده اودبائن تقاضی داده چی رجوع جائز نه ده دجواز اوعدم جواز دتعارض به

صورت کښی عدم جواز راجع ده لهذا دلته عدم جواز درجوع ده کله چی درجعت عدم جواز راجع شو نو طلاق رجعی هم بائن شمار شو اوهمدارنگه که خاوند چاته وویل طلقها وابنها ته دی ته طلاق ورکړه اویا داجلاکړه اویائی داوویل بنها وطلقها داجلاکړه اودی ته طلاق ورکړه اووکیل په دغه مجلس کی دی طلاق ورکی په دی دواړوصورتو کښی پردی دوه بائن طلاقه واقع کیږی ځکه واو عاطفه پردی دلالت کوی چی خاوند وکیل ته د دوو طلاقواختیار ورکړی ده یودطلقها په ذریعه اوبل دابنهاپه ذریعه نوکله چی وکیل بنځه ته طلاق ورکړی دواړه طلاقه واقع دی اودابنهالفظ په ذریعه طلاق بائن واقع کیږی اومور ورانه وویل چی طلاق رجعی له بائن طلاق سره بائن ده اودایادلره چی په اخره مسئله کښی قید دمجلس اتفاقی ده اویادکاتب سهوه ده ځکه طلقها ویل او ابنها توکیل دی اوتوکیل منحصرپرمجلس نه وی نوچی توکیل منحصر پرمجلس نه وی نو دوکیل لکه څنګه چی په مجلس کی اختیار ده همدارنګه له مجلس بهر هم اختیار لری اوهغه مسائلی چی په هغوکښی امر باالیه وی ددی خلاف دی ځکه په هغوکښی تملیک دطلاق ده اوتفویض دطلاق ده اوتملیک منحصرپرمجلس وی لهذا په دغو مسائلوکښی وکیل لره صرف په مجلس کی اختیار ده.

وَعَلَى هذَا قَالَ اَصحَابُنَا اذَا اُعتِقَت الاَمَةُ المَنكُوحَةُ ثَبَتَ لَهَا الخِيَارُ سَوَاءٌ كَانَ زَوجُهَا عَبداً اَو حُرّاً لِاَنَ قَولَهُ عَلَيهِ السَّلامُ لِبَرِيرَةَ حِينَ اُعتِقَت مَلَكتِ بُضعَكِ فَاختَارِى اَثبَتَ الخِيارَ لَهَا بِسَبَبِ مِلكِهَا بُعضَهَا بِالعِتقِ وَهذَا المَعنى يَتَفَاوَتُ بَينَ كَونِهِ الزَّوجَ عَبداً اَوحُرّاً.

ترجمه: بناء پر دی باندی زمور علماء وائی کله چی منکوحه مینځه آزاده کړشی نودی لره خیار ثابت ده خواه که ددی خاوند غلام وی اوکه حروی ځکه نبی کریم ﷺ هغه وخت دحضرت بریره رضی الله تعالی عنها ته چی آزادشوه وویل ملکت بضعک فاعتاری ده مبارک دی لره خیار ثابت کی په دی وجه چی هغه دآزادیدو په وجه دخپلی بعضع مالکه شوه په دی معنی کښی دخاوند دغلامیت اوحریت فرق شته.

تشریح: مصنف رحمه الله وائی ددی اصولو پربناء چی فاء کله کله پرحکم داخلیږی زمور علماء وائی که منکوحه مینځه آزاده شی دی لره خیار عتق ثابت ده یعنی دی لره دنکاح دفسخی اویاباقی پرینبودلو خیار شته خواه که ددی خاوند غلام وو اوکه آزاد وی دلیل ئی داده چی نبی کریم ﷺ حضرت بریره رضی الله تعالی عنها ته هغه وخت چی داآزاده شوه وویل ملکت بضعک فاختاری په دی حدیث کی صاحب شریعت حضرت بریره رض ته له دی وجه خیارثابت کی چی داد خپلی بضعی مالکه شوه په حدیث کښی خیار دبریری حکم اومعولول ده اودعتق په وجه مالک کیدل علت ده اوفاء داخله پرحکم ده لهذا حکم یعنی ثبوت دخیار مرتب پرعلت ده یعنی ثبوت دملک دبضعی باندی ضعطا وشو چی منکوحه مینځه لره خیارثابت ده خواه که ئی خاوند غلام وی اوکه حروی

امام شافعی رحمه الله په دی مسئله کښی د احناف مخالف ده دوی وائی که خاوند غلام وی بیا دی لره خیار عتق شته اوکه آزاد وو بیادی لره خیار عتق نشته.

وَيَتَفَرَّعُ منهُ مَسأَ لَهُ اعتبار الطَّلَاق فَانَ بضعَ الاَمَة المَنكُو حَة ملكُ الزَّوجَ وَلَم يَزَل عَن ملكه بعتقهَا فدعَت الضَّرُورَ ة الَى القَول باز دِيَاد الملك بعتقهَا حَتَى يَثبُتُ لَهُ الملك فى الزِّيَادَة وَيَكُونُ ذَالكَ سَبَا لثُبوت الخِيَار لَهَا وَاز دِيَا دُ ملك البُضع بعتقهَا مَعنى مَسا لَهَ اعتبَار الطَّلاق بالنِّسَاء فَيَدَ ارُحُكمُ مالكيَّة الثَّلَاث عَلَى عتق الزَّوجَة دُونَ عتق الزَّوج كَمَا هُوَ مَذهَبُ الشَّافعيّ

ترجمه: اوپرفاء چی په حدیث کښی ذکر ده مسئله دطلاق باعتبار النساء تفریع کیږی له دی وجه چی دمنکوحی مینځی بضعه دخاوندملک ده نوددی په آزادیدو سره دخاوند ملک زائلیږی نوددی په آزدیدوسره ضرورت ده وقول ته په زیادت دملک سره تر دی حده که خاوند لره زیادت دملک ثابت شی اودازیادت دملک سبب ده دثبوت دخیار ومینځی لره اوددی له آزادوالی څخه زیات دملک په بضعی باندی په معنی دمسئلی داعتبار الطلاق باالنساء ده نوحکم دملکیت دثلاثة دائره ده پرعتق دزوجی نه پرعتق دزوج لکه امام شافعی رحمه الله چی وائي.

تشریح: په دی حدیث **ملكت بضعك فاختاري** کښی فاء دبیان علت لپاره ذکر شوی ده مصنف رحمه الله داحناف دمذهب مطابق پردی باندی دامسئله تفریع کوی چی تعداد دطلاق دښځوحریت اوغیرحریت په اعتبار ده تردی بیان مخکی دا وپیژنه چی طلاق د رقیت په وجه ناقص اوپه تعدادکښی کم وی هغه داده چی دحریت په صورت کی خاوند ددرو طلاقوحق لری اودعبدیت په صورت کښی د دوو پردی باندی دټولو اتفاق ده لیکن اختلاف په دی کښی ده چی حال دنرو معتبر ده اوکه دښځواحناف وائی چی حال دښځو معتبر ده اوامام شافعی رحمه الله په نزد دنرو حال معتبر ده احناف وائی که ښځه مینځه وه بیا خاوند ددوو طلاقو مالک ده اوکه آزاده وه خاوند د درو طلاقومالک ده خاوندکه آزاد وی اوکه غلام وی اودامام شافعی رحمه الله مذهب داده چی که خاند آزادوو د درو طلاقومالک ده اوکه غلام وو د دوو طلاقو مالک ده ښځه که ئی آزاده وی اوکه مینځه وی ثمره داختلاف ئی په دی صورت کښی ظاهره کیږی چی خاوند آزاد وی اوښځه ئی مینځه وی داحناف په نزد ددو طلاقو مالک ده اوامام شافعی په نزد د درو طلاقومالک ده اوکه خاوندغلام وو ښځه ئی آزاده وه داحناف په نزد خاوند درو طلاقومالک ده اودشوافع په نزد د دوو طلاقو مالک ده.

مصنف رحمه الله وائی زمونږ مذهب پرمذکوره حدیث باندی تفریع ده په دی طریقه چی پر دی قول متفق دی چی بضعه دمنیځی دخاوندملک ده اودمولی په آزادکولوسره هم دخاوند ملک نه ختم کیږی له دی وجه که دمولی په آزادیدوسره دخاوندملک ختم شی نوپه کوم صورت کښی چی زوجه معتقه

نکاح نه فسخ کوی نوخاوند باید په دی صورت کښی تجدید دنکاح ته محتاج وای او حال داده چی په دی صورت کښی خاوند پریوه مذهب هم تجدید دنکاح ته ضرورت نه لری نودا ددی علامه ده چی دمنکوحی زوجی دعتق باوجوددی له بضعی څخه دخاوندملک زائل نه ده لیکن اوس یو سوال کیږی

سوال: کله چی خاونددزوجی ترعتق مخکی هم ددی دبضعی مالک وؤ اوله عتقه ورسته هم مالک ده دمینځی په آزادیدوسره دخاوندملک ددی پربضعه باندی زیادشو یعنی ترآزادیدومخکی دخاوندملک ددی پربضعی باندی کمزوری وؤ اوله آزادیدوورسته قوی شو اوچونکه دمینځی پربضع زیادت دملک بی له بدله مینځي له ضرر وؤ نوددی ضرر ددفع کولولپاره دی ته پس له عتقه خیارعتق ثابت شو حاصل داده چی دخیارعتق سبب ازدیاد دملک ده اودامسلمه خبره ده چی په څومره اندازه چی ملک قوی وی زائل کونکی ئی هم په هغه اندازه قوی وی اوپه نکاح سره چی کوم ملک ثابت ده دهغه مزیل طلاق ده نوکله چی داسی شو نود مینځتوب په صورت کښی چی ملک په دوؤ طلاقو زائل کیدی دآزادیدوپه صورت کښی چونکه ملک زیادت شوی ده په دوؤ طلاقونه زائل کیږی بلکه په دروطلاقوباندی زائل کیږی.

ته فکروکړه کله چی دمینځی په آزادیدوسره ددی پربضعه باندی زیادت دملک وؤ نوپه مزیل یعنی طلاقوکښی به هم زیادت وی اودخاوندپه آزادیدوسره نه په ملک کښی زیادت راځی اونه په مزیل کښی لهذا په تعداد دطلاق کښی حال دښځی معتبرده دخاوندحال معتبرنه ده اود دروطلاقو ملکیت دښځو پردآزادی بناء ده نه دنرو پرآزادی لکه امام شافعی رحمه الله چی وائی حاصل داده چی له حدیث څخه داثابته شوه چی تعداد دطلاقو دښځودآزادی په اعتبار ده نه دنر دآزادی په اعتبار.

فوائد: امام شافعی رحمه الله دخپل مذهب داستدلال لپاره داحدیث **الطلاق بالرجال والعدة بالنساء** راوړی طریقه داستدلال ئی داده چی نبی کریم ﷺ طلاق دعدی په مقابله کښی په داسی طریقه راوړی چی هریوئی په ځانته جنس پوری خاص کړیعنی طلاق ئی خاص کړپه نروپوری اوعده ئی خاص کړه په ښځوپوری نودعدی په مقدار کښی حال دښځومعتبر ده که آزاده وه عده ئی ددری طهر ده اوکه مینځه وه دوه طهره اوپه قول داحناف که آزاده وه دری حیضه ده اوکه مینځه وه دوه حیضه ده نوکله چی مقدار دعدی دښځوپه اعتبار ده نودمقابلی تقاضی داده چی دطلاق په مقدار کښی دنرو حال ته اعتباردە.

حاصل داده چی له دی حدیثه داثابته شوه چی دطلاق په مقدار کښی دنروازادی اوغیرآزادی معتبره ده نه دښځو.

جواب : داحناف له طرفه جواب داده کوم وخت چی صحابه رضی الله عنهم په دی مسئله کښی خبری کولی نوله قیاسه څخه به ئی استدلال کوی او سره له دی چی ددی حدیث راوی زید بن ثابت ده له دی حدیثه ئی استدلال نه کوی نودصحابه وؤ عدم استدلال له دی حدیثه ددی ثبوت ده چی داحدیث ثابت نه ده اویادا حدیث منسوخ ده اوکه باالفرض داحدیث ثابت شی نو مورجواب ورکوو چی دحدیث مطلب داده چی وقوع دطلاق دنروحق ده اوعده تیر ول دښځوحق ده یعنی په حدیث کښی دنر اوښځی دحق ذکرده دطلاق اوعدی په دمقدار کی خبره نه ده اوله کوم حدیث سره چی داستدلال تعلق ده هغه زمورسره موجود ده چی نبی کریم فرمائی طلاق الامة ثنتان وعدتها حیضتان

فَصلٌ ثُمّ للتّرَاخی

فصلٌ ثُمّ للتّرَاخی لکنّهُ عندابی حَنیفَةَ یُفیدُ التّراخی فی اللّفظ وَالحُکم وَعندُ هُمَا یُفیدُ التّراخی فی الحُکم وبَیانُهُ فیمَا اذَا قَالَ لغیر المَدخُول بهَا ان دَخَلت الدّارفانت طَالقٌ ثُمّ طَالقٌ ثُمّ طَالقٌ فعندَهُ یَتعَلّقُ الاّولی بالدُخول وَتَقَعُ الثّانیَةُ فی الحَال وَلَغَت الثّانیةُ وَعندَ هُمَا یَتَعَلّقُ الکُلُّ باالدّخُول ثُمّ عِندَ الدُخُول یَظهَرُ التّرتیبُ فَلاَ یَقَعُ الاّ وَاحدَةٌ.

ترجمه: فصل لفظ ثم دتراخی لپاره ده لیکن پرمذهب دامام صاحب دتکلم اوحکم دواړو دتراخی لپاره راځی اودصاحبین په نزد دحکم دتراخی لپاره ده دااختلاف په دی صورت کښی ده چی خاوند خپلی غیر مدخول بها ښځي ته ووائي ان دخلت الدار فانت طالق ثم طالق ثم طالق دامام صاحب په نزد اول طلاق معلق پردخول ده اودوهم طلاق فی الحاله واقع ده اودریم طلاق لغوه ده اودصاحبین په نزد دری سره طلاقه معلق پردخول دی اوددخول په وخت کښی ئی ترتیب ظاهره کیږی لهذا صرف یو طلاق واقع کیږی.

تشریح : له حروف عاطفه وؤ څخه دریم صرف (ثم) ده ثم دتراخی لپاره راځی یعنی دمعطوف اومعطوف علیه په مینځ کښی مهلت اوفصل وی په هغه فعل کښی چی تردوی تعلق لری مثلاً جاءنی زیدثم عمرو ددی مطلب داده چی دعمرو هل دزید تروهلوڅه وخت ورسته وؤ حاصل داده چی پردی تولواتفاق ده چی ثم دتراخی لپاره راځی لیکن اختلاف په دی کښی ده چی دتکلم اوحکم ددواړو دتراخی لپاره ده اوکه صرف دحکم دتراخی لپاره ده دامام صاحب په نزد ددواړو دتراخی لپاره ده اودصاحبین په نزد صرف دحکم دتراخی لپاره ده دامام اعظم دلیل داده چی لفظ وضع دتراخی لپاره ده اوپه هرشی کښی اصل هغه ده چی په هغه کښی دده کمال وی اوپه تراخی کښی کمال داده چی په تکلم اوحکم دواړو کښی تراخی وی له دی وجه که صرف په حکم کښی تراخی وی اوپه تکلم کښی تراخی نه وی لکه صاحبین چی وائی نوپه دی صورت کښی من وجه تراخی شته اومن وجه نشته

اودصاحبین دلیل داده چی که له حکم سره په تکلم کښی هم تراخی وی بیا دمعنی دعصف رعایت نه وشوځکه سره له انفصاله عطف صحیح نه ده ځکه کلام حقیقتاً هم متصل وی اوحساً هم متصل وی لهذا انفصال لره هیڅ معنی پیدا نشوه نوکله چی داسی شو نوپه حکم کښی که څه هم انفصال اوتراخی وی لیکن په تکلم کښی به نه وی.

دامام صاحب جواب داده چی دعطف صحت مبنی ده پرصوری اتصال باندی اودا موجوده لهذا په تکلم کښی داتصال ضرورت نشته بلکه دحکم په شان په تکلم کښی هم تراخی اوانفصال ضروری ده ددی اختلاف دثمری دظاهرکولولپاره مصنف رحمه‌الله خومسائلی ذکر کوی یوه داده که یو سړی خپلی غیر مدخول بها ښځی ته وویل ان دخلت الدار فانت طالق ثم طالق ثم طالق دامام صاحب په نزد اول طلاق معلق پردخول ده دوهم فی الحاله واقع ده دریم لغوه ده ځکه اول طلاق معلق پردخول ده دوهم فی الحاله واقع ده دریم لغوه ده ځکه اول طلاق بی له عطفه له شرط ددخول د دار سره متصل ده لهذابی له دخوله دداره فی الحاله نه واقع کیږی اوله دوهم اودریم سره چونکه لفظ دثم ذکرده نوداسی ده لکه خاوند چی ددی لفظ ؛ان دخلت الدار فانت طالق ؛ له ویلوورسته سکوت کړی ده اوبیا ورسته ئی په دانوروسره تکلم کړی ده دارنګه دواړی متعلق شرط نه دی نوکله چی دوی متعلق ترشرط نشوی اومحل دطلاق موجود ده نودوهم فی الحاله واقع ده اوغیر مدخول بها ښځه چونکه په یوه طلاق سره بائنه کیږی اوعده هم پرواجب نه ده نودوهم طلاق چی واقع شو ښځه له دی ورسته محل دطلاق پاته نشوه لهذا درییم طلاق لغوه شو اوصاحبین وائی دری سره طلاقه متعلق تردخوله دی اوله دخول دداره ورسته ډری سره په ترتیب سره واقع کیږی اوله دوی ځځه صرف یوواقع کیږی دوهم اودریم نه واقع کیږی وجه ئی داده چی دصاحبین په نزد په تکلم کښی وصل موجود ده اوپه عبارت کښی هم وصل نشته لهذا دری سره متعلق ترشرطه دی اوله دخوله ورسته هریوپه خپل وارسره واقع کیږی یعنی اول اول ځل اودوهم دوهم ځل اودریم دریم ځل اوچونکه ښځه غیرمدخول بها ده په یوه طلاق بائنه کیږی اوعده هم پرواجب نه ده له دی وجه داپه اول طلاق سره بائنه شوه اوښځه محل دطلاق پاته نشوه نوځکه دوهم اودریم نه واقع کیږی.

ته فکر وکړه چی د دری سره حضراتوپه نزد یوطلاق واقع ده دامام صاحب په نزد دوهم واقع ده اودصاحبین په نزد اول واقع ده مطلب داده چی په حکم کښی تول اتفاق دی لیکن دحکم په تخریج کښی اختلاف ده.

وَلَوقَالَ اَنتِ طَالِقٌ ثُمَّ طَالِقٌ اِن دَخَلتِ الدَّارفَعِندَ اَبِی حَنِیفَةَ رحمه‌الله وَقَعَتِ الأُولی فِی الحَالِ وَلَغَتِ الثَّانِیةُ وَالثَّالِثَةُ وَعِندَ هُمَا یَقَعُ الوَاحِدَةُ عِندَ الدُّخُولِ لِمَا ذَکَرنَا.

ترجمه : اوکه خاوند وویل ؛انت طالق ثم طالق ان دخلت الدار ؛ دامام صاحب په نزد اول طلاق فی الحاله واقع ده اودوهم اودریم لغوه دی اودصاحبین په نزد په وخت ددخول د دار کښی یوواقع کیږی دلیل هغه ده چی موږذکر کی.

تشریح : دوهمه مسئله داده که خاوند شرط ورسته کی وویل انت طالق ثم طالق ان دخلت الدار دامام صاحب اود صاحبین دواړو په نزد یوواقع ده لیکن دامام صاحب په نزد اول فی الحاله واقع ده دوهم اودریم لغوه ذی ځکه دامام صاحب په نزد ثم پر تراخی فی التکلم باندی هم دلالت کوی لهذا داکلام داسی ده لکه خاوندچی لفظ انت طالق ووائی اوبیا سکوت وکړی اوبیاورسته په دوهم کلام تکلم وکړی اوبیاپه دریم کلام تکلم وکړ نوکله چی داسی شو نواول طلاق پردخول ددار معلق نه ده لهذا اول طلاق فوراً واقع ده اوښځه چونکه غیر مدخول بها ده لهذا داپه یوه طلاق بائنه کیږی اوپردی عده نشته نوداله یوه طلاقه ورسته محل د طلاق نه ده لهذا دوهم اودریم طلاق لغوه دی اودصاحبین په نزد هم اول واقع ده لیکن له دخوله د دار ورسته ځکه صاحبین په نزد ثم دلالت پرتراخی فی التکلم نه کوی لهذا دری سره طلاق پردخول د دار معلق دی اوله دخول د دار ورسته په ترتیب سره واقع کیږی نوچی اول طلاق واقع شو لدی ورسته ښځه محل دطلاق نه ده لهذا دوهم اودریم طلاق لغوه دی.

وَإِن كَانَتِ المَرأةُ مَدخُولاً بِهَا فَإن قُدِّمَ الشَّرطُ تَعَلَّقَتِ الأُولى بِالدُّخُولِ وَيَقَعُ ثِنتَانِ فِي الحَالِ عِندَ أَبِي حَنِيفَةَ وَإن آخَرَ الشَّرطَ وَقَعَ ثِنتَانِ فِي الحَالِ وَتَعَلَّقَتِ الثَّانِيَةُ بِالدُّخُولِ وَعِندَهُمَا يَتَعَلَّقُ الكُلُّ بِالدُّخُولِ فِي القَصلَينِ.

ترجمه : اوکه ښځه مدخول بها وه نوکه خاوند شرط مقدم کی دامام صاحب په نزد اول طلاق معلق پردخول ده اوورسته دوه فی الحاله واقع دی اوکه ثی شرط مؤخر کی بیا دوه فی الحاله واقع دی اودریم ملعق پردخول ده اودصاحبین په نزد په دواړو صورتو کښی دری سره معلق پردخول دی.

تشریح : دریمه مسئله داده که ښځه مدخول بها وه اوخاوند شرط مقدم کی داسی وویل ان دخلت الدار فانت طالق ثم طالق ثم طالق دامام صاحب په نزد داول طلاق مبنی پردخول ددار ده او ورستنی دوه فی الحاله واقع دی ځکه دلفظ دثم په وجه دوهم اودریم طلاق له شرطه منفصل دی لهذا دوی دواړه متعلق تر دخول ددار ه نه دی چی متعلق نه شو نودواړه واقع دی ځکه ددوهم طلاق له واقع کیدو ورسته دعدی دوجودپه وجه محل باقی ده نوچی محل باقی شو دریم طلاق هم واقع ده بلکه که دعدی په دوران کښی دخول ددار موجود شو اول طلاق هم واقع ده.

څلورمه مسئله داده که خاوند شرط مؤخر کی وویل انت طالق ثم طالق ثم طالق ان دخلت الدار په دی صورت کښی اواودوهم فی الحاله واقع دی اودریم معلق پردخول ددار ځکه دلفظ دثم په واجه داسی شو

لکه خاوندی چی ددی کلام انت طالق له ورسته سکوت وکړی اوبیا ثم تعلق ووائی اوسکوت وکړی اوبیا نه نوی کلام ذکرکړی لهذا اول طلاق دتکلم کولوپه وخت کښی واقع ده اودوهم څه ساعت ورسته واقع ده اودریم پردخول ددار مالک ده نوکه دخول ددار په دوران دعدی کښی موجودشو نودریم هم واقع ده اوکه له عدی ورسته موجود شو نودمحل دنه بقاء په وجه دریم لغوه ده اودصاحبین په نزد لفظ دثم چونکه پرتراخی اوفصل دلالت نه کوی بلکه پروصل دلالت کوی دری سره طلاقه معلق پردخول ددار دی شرط که مقدم وی اوکه مؤخروی اوله دخول ددار ه ورسته ددی سره په خپل وار واقع کیږی.

فَصلٌ بَل لتَدَارُک

فَصلٌ بَل لتَدَارُک الغَلَط بإقَامَة الثَّانی مَقَامَ الأوَّل فَاذَا قَالَ لغَيرِ المَدخُول بهَا أنت طَالقٌ وَاحدَةٌ لَابَل ثنتَين وَقَعَت وَاحدَةٌ لأن قَولَهُ لَابَل ثنتَين رُجُوعٌ عَن الأوَّل بإقَامَة الثَّانی مَقَامَ الأوَّل وَلَم يَصح رُجُوعُهُ فَيَقَعُ الأوَّلُ فَلايَبقی المَحَلُ عندَ قَولَه ثنتَين وَلَوكَانَت مَدخُولاً بهَا يَقَعُ الثَّلاثُ.

ترجمه: لفظ دبل دغلطی دلری کولو لپاره ده اودوهم قائم مقام داول کوی نوکه خاوند غیر مدخول بها ښځي ته وویل انت طالق واحدة لابل ثنتین نوبو طلاق واقع ده له دی وجه چی داقول لابل ثنتین له اوله څخه رجوع ده اوثانی داول قائم مقام کوی اودده دارجوع صحیح نه ده لهذا اول واقع ده اوثنتین د ویلوپه وخت کښی باقی نه ده اوکه ښځه مدخول بها وه بیادری سره واقع دی.

تشریح: څلورم حرف له حروفوعاطفه وؤ څخه لفظ دبل ده دادغلطی دلری کولولپاره راځي اوله اول څخه داعراض کولولپاره وضع شوی ده خواه که اول منفی وی اوکه مثبت نوکله چی دلفظ بل په ذریعه له اول یعنی معطوف علیه څخه اعراض راشی دوهم یعنی معطوف داول قائم مقام ده مثلاً که یوچاه وویل جاءنی زید بل عمرو ددی مطلب داده چی دمتکلم اول ځل ایراده دزید خبر ورکول وو او ورسته داورته معلومه شوه چی ماپه دی کښی غلطی کړی دی نوله دی څخه ئی اعراض وکړ وویل لابل عمرو اوداهم یادساته چی کله کله دتاکید دنفی لپاره پربل باندی لاء داخلیږی لکه په دی مثال کی جاءنی زید لابل عمرو اوداهم یاسادته چی له اول څخه اعراض هغه وخت صحیح ده چی له اول څخه رجوع کول صحیح وی اودغلطی احتمال وی لکه اخبار اوکه له اول څخه رجوع صحیح نه وؤ لکه انشاء بیاله اول څخه رجوع هم صحیح نه ده بلکه په داسی ځای کی لفظ دبل دمحض عطف لپاره ده اوثانی له اول سره په طریقه دجمع ثابت ده لکه خاوند چی خپلی غیر مدخول بها ښځی ته ووائی انت طالق واحدة لابل ثنتین په دی صورت کښی صرف یوواقع ده ځکه دخاوند په قول کښی ثانی داول قائم مقام کول اوله اول څخه رجوع کول ده اوحال داده چی دلته رجوع صحیح نه ده ځکه دخاوند داقول انت طالق واحدة انشاء ده اومورِ وراندی ووایل چی دانشاء په صورت کښی رجوع

صحیح نه ده لهذا دلته له اول څخه رجوع صحیح نه ده نو چی له اول څخه رجوع صحیح نه شوه نو په دی سره یو طلاق واقع ده اوښځه چونکه غیر مدخول بها ده په یوه طلاق سره بائنه کیږی اوپرغیر مدخول بها چونکه عده نشته له دی وجه دخاوند ددی قول ثنتین په وخت کښی دامحل دطلاق نه ده نوچی ښځه دلفظ ثنتین دویولوپه وخت کښی محل دطلاق نه ده لهذا دالفظ لغوه ده هوکه ښځه مدخول بها وه دری طلاقه پرواقع کیږی په دی طریقه چی له اول څخه رجوع ممکنه ده لهذا اول واقع ده اودیوه له وقوع ورسته مدخوبها ښځه چونکه محل دطلاق ده له دی وجه په لفظ دثنتین سره مزید دوه طلاقه نور واقع کیږی.

وَهٰذَا بِخِلَافِ مَالَوْقَالَ بِفَلَانٍ عَلَیَّ اَلْفٌ لَابَل اَلْفَانِ حَیْثُ لَایَجِبُ ثَلٰثَةُ اٰلَافٍ عِنْدَنَا وَقَالَ زُفَرُ یَجِبُ ثَلٰثَةُ اٰلَافٍ لِاَنَّهٗ حَقِیْقَةُ اللَّفْظِ لِتَدَارُکِ الْغَلَطِ بِاِثْبَاتِ الثَّانِی مَقَامَ الْاَوَّلِ وَلَمْ یَصِحَّ عَنْهُ اِبْطَالُ الْاَوَّلِ فَیَجِبُ تَصْحِیْحُ الثَّانِی مَعَ بَقَاءِ الْاَوَّلِ وَذَالِکَ بِطَرِیْقِ زِیَادَةِ الْاَلْفِ عَلَی الْاَوَّلِ.

ترجمه: اوددی خلاف ده که یو چاه ووایل لفلان علی الف لابل الفان څکه زمونږ په نزد دری زره روپی واجب نه دی اوامام زفر رحمه الله فرمائی چی دری زره روپی واجب دی له دی وجه چی لفظ دبل حقیقتاً داول پرځای دوهم ثابت کوی اوپه غلطی رفع کوی اوله مقرڅخه داول ابطال صحیح نه ده لهذا داول له بقاء سره دثانی ثبوت واجب دهٔ اوداپه دی طریقه چی پراول الف دیوالف زیادت وکړی.

تشریح: مصنف رحمه الله وائی چی مسئله دطلاق مخالفه ده دمسئلی داقرارڅخه یعنی دمدخول بها په صورت کښی که څه هم په انت طالق واحدة لابل ثنتین سره ددی طلاق واقع کیده لیکن په لفلان علی الف لابل الفان سره زمونږ په نزد دری زره روپی واجب نه دی بلکه دوه زره واجب دی اوامام زفر په نزد دری زره واجب دی زمونږ دلیل داده چی دلفظ دبل حقیقت داده چی دغلطی تدارک لپاره ثانی قائم مقام کړی پرځای داول بندی لیکن په دی مسئله داقرار کښی داول ابطال صحیح نه ده له دی وجه صحیح نه ده چی داول په ابطال سره نکاح لازمیږی اوله اقراره ورسته انکارجائزنه ده څکه صاحب شریعت ﷺ فرمائی البینة علی من اقر حاصل داده چی داول ابطال صحیح نه ده چی داول ابطال صحیح نه شو نوداول له بقاء سره دثانی صحیح کول واجب ده یعنی داسی صورت پیداکول واجب ده چی اول هم باقی وی اویل الفان هم صحیح وی اوددی صورت داده چی پراول الف ده یوالفه زیادت وکړی په داسی صورت کښی لفلان علی الف هم صحیح ده اویل الفان هم صحیح ده.

حاصل داده چی په دی الفاظ سره په اقرارکولوسره دوه زره واجب کیږی دری زره نه اودامام زفر دلیل داده چی دی مسئله داقرارقیاس کوی پرمسئله دطلاق باندی اووائی لکه څرنګه چی په مسئله دطلاق کښی پرمدخوبها باندی دری طلاقه واقع کیده همدارنګه په مسئله داقرار کښی هم پرمقرباندی دری زره واجب دی.

بخلاف قوله أنت طَالِقٌ وَاحِدَةً لَابَل ثِنتَين لِأَنَّ هذا انشاءٌ وَذَالِكَ اخبارٌ وَالغَلَطُ انَّمَا يَكُونُ فِى الاخبَارِ دُونَ الانشَاءِ فَامكَنَ تَصحِيحُ اللَّفظِ بتَدَارُكِ الغَلَطِ فِى الاقرَارِ دُونَ الطَّلَاقِ حَتّى لَوكَانَ الطَّلَاقُ بطَرِيقِ الاخبَارِ بِأَن قَالَ كُنتُ طَلَّقتُكِ أَمسِ وَاحِدَةً لَابَل ثِنتَين يَقَعُ ثِنتَانِ لِمَا ذَكَرنَا

ترجمه : اوله دی خلاف دده داقول انت طالق لابل ثنتین ده له دی وجه چی دا انشاء ده اوهغه اخبار ده اوغلطی په اخبار کی وی نه په انشاء کی نوپه اقرارکښی دغلطی دتدارک لپاره دلفظ دبل صحت ممکن ده ا. په طلاق کښی داسی نه ده حتی که طلاق په طریقه داخبار روو په دی طریقه چی خاوند ووائی کنت طلقتك امس واحدة لابل ثنتین نودوه واقع دی په هغه دلیل چی مورِ ذکر کی.

تشریح : مصنف رحمة الله علیه وائی مسئله داقرار دهغه خلاف ده چی خاوند خپلی مدخول بها ښځی ته ووائی انت طالق واحدة لابل ثنتین څکه په مسئله داقرار کښی که څه هم زمورِ په نزد دوه زره واجب دی لیکن په دی طلاق کښی په دی صورت کښی پرښځه دوه طلاقه نه واقع کیږی بلکه یوطلاق پر واقع کیږی ددی دوو په مینځ کښی فرق داده چی طلاق انشاء ده اواقرار اخبار ده اوغلطی خوپه اخبارو کښی وی نه په انشاءکښی نوکله چی غلطی په اخبارو کښی وی نوپه اخبارو کښی دغلطی تدارک ممکن ده په دی طریقه چی په اخبارو کښی دصدق اوکذب دواړه احتمال وی لهذا قائل داویلای شی چی ما اول څل دروغ وویل صحح خبره داده.

خلاصه دده چی په اخبارو کښی دکذب نفی کول اودصدق په ذریعه دغلطی تدارک ممکن ده اوپه انشاء کښی چونکه غلطی نشته له دی وجه په انشاء کښی دغلطی تدارک هم ممکن نه ده اوچیرته چی غلطی وی هلته دغلطی تدارک هم ممکن ده اوچیرته چی غلطی نه وی هلته دغلطی تدارک هم ممکن نه ده نومسئله داقرار چونکه له قبیله داخبار ده په دی کښی داویل کیدای شی چی قائل په ملی الف ویلو کښی غلط وو اوهغه غلطی ئی په لابل الفان سره لری کړه نوکله چی لابل الفان دغلطی تلافی وه نوپرمقرباندی دوه زره واجب دی اومسئله دطلاق چونکه انشاء ده له دی وجه مورِ وایو که خاوند خپلی غیر مدخول بها ښځی ته وویل انت طالق واحدة فوراً یوطلاق واقع ده یعنی دیوطلاق موجود کی اوس ده لره داممکنه نه ده چی داطلاق معدوم کړی اوپه لابل ثنتین سره دهغه تلافی وکړی اوکله چی داممکنه نه وه اودغه ښځه چونکه غیر مدخول بها ده له دی وجه په یوه طلاق بائنه شوه پردی چونکه عده هم واجب نه ده ددانورو دوو طلاقو محل نه ده لهذا دخاوند داقول لابل ثنتین لغوه ده ته وګوره چی مورِ وویل انت طالق واحدة انشاء ده لهذا په دی کښی دغلطی تدارک په لابل ثنتین سره صحیح کول ممکنه نه ده لیکن که طلاق په طریقه داخبارو مثلاً خاوند وویل کنت طلقتك امس واحدة لابل ثنتین په دی صورت کښی بیادوه طلاقه واقع کیږی لکه څنګه چی د فلان ملی الف لابل الفان په ذریعه دوه زره واجب کیدی.

فَصلٌ لکن للاستدرَاک

فصلٌ لکن للاستدراک بَعدَ النَفی فَیَکُونَ مُوجَبُهُ اثبَاتَ مَابَعدَهُ فَاَمَا نَفیُ مَاقَبلَهُ فَثَابِتٌ بِدَلِیلِه وَالعَطفُ بِهذِه الکَلِمَةِ اِنَّمَا یَتَحَقَّقُ عِندَ اتِّسَاقِ الکَلَامِ فَاِن کَانَ الکلامُ مُتَّسِقًا یَتَعَلَّقُ النَّفیُ بِالاِثبَاتِ الَّذِی بَعدَهُ وَاِلاَّ فَهُوَ مُستَانَفٌ

ترجمه : فصل لکن دماقبل د وهم لری کولولپاره له نفی ورسته راځی نودلکن موجب ددی دمابعد اثبات ده اوکوم چی نفی دماقبل ده هغه خپل دلیل سره ثابت ده اودعطف په دغه کلمه په وخت داتساق دکلام کښی متحقق کیږی نوکه کلام متسق وو بیانفی تعلق نسی ترهغه اثبات چی تردی ورسته ده اوکه متسق نه وو کلام مستانف ده.

تشریح : له حروفو عاطفه وؤ څخه پنځم حرف لکنّ ده لکن دوه قسمه ده یومخففه یعنی په سکون دنون سره اودوهمه مشدده مخففه له حروف عاطفه وؤ څخه ده اومشدده له حروف مشبه باالفعل څخه ده.

سوال : داده چی مصنف رحمه الله اونورو ائمه وؤ دعطف په بیان کښی لکن مشدد ذکر کړی ده او حال داده چی مشدده له حروفو عاطفه ووڅخه نه ده بلکه مخففه له عاطفه وؤ څخه ده.

جواب : داده چی بلاشبه مخففه له عاطفه وو څخه ده لیکن مشائخ تسامحاً دعطف په بیان کښی مشدده له دی وجه ذکر کړه چی دوی دواړی داستدراک لپاره دی یعنی دواړه چونکه داستدراک لپاره راځی له دی وجه مشائخ مشدده په بیان دعطف کښی ذکر کړه.

حاصل داده چی پنځم حرف لکن ده اوداستدراک لپاره راځی استدراک لمخکنی کلام څخه دپیداشوی وهم لری کولوته وائی مثلاً زید اوعمرپه مینځ کی ښه دوستی ده همیشه دواړه یوځای سره گرزی اووس یوڅوک ووائی مارأیت زیداً نوسامع ته ددواړو همیشه گرزیدلوپه وجه دا وهم پیداکیږی چی متکلم چی زید نه ده لیدلی نوعمر به ئی هم نه وی لیدلی نومتکلم ددی وهم دلری کولولپاره ووائي لکن عمروا .

بعدالنفي په دی عبارت سره مصنف رحمه الله دلکن اوبل په مینځ کښی فرق بیانوی لکه دی چی فرمائی چی دبل اولکن په مینځ کښی دوه قسمه فرق ده اول داده چی لکن له حرف نفی ورسته راځی له اثباته ورسته نه وی لکه په دی مثال کی مارأیت زیداًلکن عمراً داصحح ده لیکن داسی نه شی ویلای رأیت زیداً لکن عمروا اوکلمه دبل داسی نه ده بلکه کلمه دبل لکه څنګه چی ورسته له نفی راځی همدارنګه ورسته له اثبات هم راځی مثلاً داسی ویلای شی ماعندیت زیداً بل عمرو اوداسی هم ویلای شی عندیت زیداً بل عمرو اوداياسادته چی مذکوره فرق هغه وخت ده چی دلکن په ذریعه عطف دمفرد

وی پرمفرد باندی وی اوکه په کلام کښی دوی جملی وی یوه نفی اوبله اثبات وه په دی صورت کښی لکن لکه خُنګه چی له نفی ورسته راځی همدارنګه له اثبات ورسته هم راځي لکه په دی مثال کښی جاءنی زیدلکن عمرولم یأت په دی مثال کی جاءنی زید جمله مثبته ده اولکن عمرولم یأت جمله منفیه ده اوکلمه دلکن له اثبات ورسته واقع ده.

حاصل داده که دلکن په ذریعه عطف دمفرد راغلی وو پرمفرد باندی نولکن په دی صورت کښی له نفی ورسته راځی له اثبات ورسته نه راځی اوکه دلکن په ذریعه عطف دجملی پرجملی باندی وو داسی جملی چی یوه مثبته اوبله منفی وی په دی صورت کښی لکن لکه خُنګه چی دنفی ورسته واقع کیږی همدارنګه له اثبات ورسته هم واقع کیږی.

اودوهم فرق داده چی دلکن موجب ددی دمابعد اثبات ده یعنی لکن صرف دخپل دمابعد داثبات لپاره ده اوکوم چی نفی دماقبل ددی ده هغه په خپل دلیل یعنی حرف نفی سره ثابت ده اوکلمه دبل دلکن خلاف ده خکه کلمه دبل دماقبل دنفی اودمابعد داثبات لره وضع ده مثلاً په جاءنی زیدبل عمرو کښی کلمه دبل پردی دلالت کوی چی عمر راغلی نه اوپردی باندی هم دلالت کوی چی زیدنه ده راغلی مصنف رحمه الله وائی چی دلکن په ذریعه عطف هغه وخت متحقق کیږی چی په کلمه کښی اتساق وی اوداتساق لپاره دوه شیان ضروری دی یوداچی دکلام یوه حصه به متصله وی له بلی سره دوهم داده چی داثبات محل به بیل وی له محل دنفی خُنګه لکه جاءنی زیدلکن عمرولم یأت کښي داثبات یعنی مجئ محل زید ده اودنفی محل عمر ده نوکه کلام متسق یعنی متصل وو اوداثبات اونفی محل خانته وو نو نفی له هغه اثبات سره متعلق اومربوط ده چی هغه اثبات له لکن ورسته وی اوددی پرماقبل معطوف وی اوکه مذکوره دوه شیان په کلام کښی نه وو اویا یو وو بل نه وو په دی صورت کښی دلکن خُنګه ورسته کلام مستانف ده دلکن دماقبل سره هیڅ تعلق نه لری.

مَثَّلَهُ مَاذَكَرَهُ مُحَمَّدٌ فِی الْجَامِعِ اِذَاقَالَ لِفُلَانٍ عَلَیَّ اَلْفٌ قَرْضٌ فَقَالَ فُلَانٌ لَا وَلٰكِنَّهُ غَصَبَ لَزِمَهُ الْمَالُ لِاَنَّ الْكَلَامَ مُتَّسِقٌ فَظَهَرَ اَنَّ النَّفْیَ كَانَ فِی السَّبَبِ دُوْنَ نَفْسِ الْمَالِ وَكَذَالِكَ لَوْقَالَ لِفُلَانٍ عَلَیَّ اَلْفٌ مِنْ ثَمَنِ هٰذِهِ الْجَارِیَةِ فَقَالَ فُلَانٌ لَا الْجَارِیَةُ جَارِیَتُكَ وَلٰكِنَّ لِی عَلَیْكَ اَلْفٌ یَلْزَمُهُ الْمَالُ فَظَهَرَ اَنَّ النَّفْیَ كَانَ فِی السَّبَبِ لَا فِی اَصْلِ الْمَالِ.

ترجمه: ددی مثال هغه ده کم چی امام محمد رحمه الله په جامع کبیر کښی ذکر کړی ده که چاه وویل لفلان علی الف قرض اوفلان ووویل لا ولکنه غصب نوپرده باندی مال لازم ده له دی وجه چی کلام متسق ده نوظاهره شوه چی نفی په سبب کښی ده نه په نفس مال کښی اوهمدارنګه کی ووویل لفلان علی الف من ثمن هذه الجاریه اوفلان ووویل لا الجاریة جاریتك ولکن لی علیك الف نوپرده باندی مال لازم ده نوظاهره شوه چی نفی په سبب کښی ده نه په نفس مال کښی.

تشریح : مصنف رحمه الله داتساق دمثال لپاره هغه مسئله ذکر کوی چی امام محمد رحمه الله په جامع کبیرکښی ذکرکړی ده هغه، داده که یوشخص اقرار وکی او وئی ویل لفلان علی الف قرض د فلانی پرماباندی زر روپی قرض دی اوفلان دده په جواب کښی وویل لکنه غصب په طریقه دقرض نه دی بلکه په طریقه دغصب دی په دی صورت کښی پرمقرباندی زر روپی لازمی دی ځکه دمقرله داکلام لاکنه غصب مشتق ده په دی طریقه چی په دی کلام کښی انفصال هم شته اودنفی اواثبات محل هم بیل بیل ده ځکه دنفی محل قرض ده اواثبات محل غصب ده حاصل داده چی دمقر له کلام متسق ده اوپه کلام کښی ئی منافات هم نشته ځکه په اصل مال کښی دواړه متفق دی که څه هم سبب مختلف ده ځکه مقرسبب قرض بیان کی اومقر له غصب بیان کی نوداظاهره ده چی دنفی تعلق له سببه سره ده له اصل مال سره نه ده اوکله چی دنفی تعلق له سبب سره ده اوله اصل مال سره نه ده نواصل مال پرمقرواجب ده اوداتحاد مقصود داتحادپه وخت کښی اختلاف دسبب پروانه لری مصنف رحمه الله وائی که یوچاه وویل لفلان علی الف من ثمن هذه الجاریه اوفلان په جواب کی ورته وویل لاالجاریة جاریتك ولکن علیك الف په دی صورت کښی هم پرمقرباندی زر روپی واجب دی ځکه دلته هم مقرنفی دسبب وکړه داصل مال نفی ئی نه ده کړی اوپه اصل مال کښی چونکه دواړه متفق دی له دی وجی پرمقر باندی اصل واجب ده ځکه دمقصوددداتحادپه صورت کښی اختلاف دسبب پروانه لری.

وَلَوكَانَ يَدهِ عَبدَ فَقَالَ هذَاالفُلان فَقَالَ فُلاَنٌ مَاكَانَ لی قَطُّ وَلكنَّهُ لفُلانٍ اخَرَ فَان وَصَلَ الكَلاَمَ كَانَ العَبدُ للمُقَرِّ لَهُ الثَّانی لانَّ النَّفیَ یتَعَقَّ بِالاثبَاتِ وَان فَصَلَ كَانَ العَبدُ للمُقِرِّ لاَوَّلِ فَیكُونُ قَولُ المُقِرِّ لَهُ رَدّاً للاقرَارِ.

ترجمه : اوکه دده په لاس کښی غلام وو اوده وویل هذاالفلان اوفلان وویل ماکان لی قط ولکنه لفلان اخر اوکه دغه فلان متصل کلام ذکر کی نوغلا م دثانی مقرله ده له دی وجه چی نفی متعلق تراثباته ده اوکه ئی کلام منفصل کی نوغلام داول مقر ده اودمقرله قول داقرار رد ده.

تشریح : که یوچاه په خپل لاس کښی دموجوده غلام په باره کښی وویل هذاالفلان اوکه شاهد وویل ماکان لی قط ولکنه لفلان آخر داغلام هځکله زمانه ده بلکه دفلانی ده نوکه اول مقرله خپل کلام متصل کړی یعنی له ماکان لی قط ورسته فوراً ووائی لکنه لفلان آخر په دی صورت کښی کلام متصل ده اولکنه لفلان آخر عطف پرماکان لی قط باندی صحح ده ځکه دنفی محل مقرله خپل ملک ده اوداثبات محل د فلان آخر ملک ده یعنی اول مقرله مطلقاً نفی نه ده کړی بلکه له خپله ځانه ئی دملک نفی وکړه اوفلان آخر لره ئی دملک اثبات وکی اوپه دی کښی هځ منافات نشته لهذا غلام دثانی مقرله ده

اومقرله اول خپل کلم یعنی لکنه لفلان آخر متصل ذکر کول په ماکان لی قط سره ددی بیان ده چی داغلام زمانه ده بلکه د فلان اخرده اوکه مقرله اول خپل کلام منفصل کی یعنی ماکان لی قط ئی وویل بیائی سکوت وکی اوله هغه ورسته ئی لکنه لفلان آخر وویل په دی صورت کښی غلام داول مقرده خکه داول مقرله کلام مطلقاً دملک نفی ده له خانه هم اوله غیره هم لهذا داول مقرله داقول ماکان لی قط داقرار رد اوتکذیب ده لهذا غلام دمقرده اودمقرله داقول ولکنه لفلان آخر ماقبل کلام سره مربوط اومتعلق نه ده بلکه مستقل کلام ده اومقصدئی داده چی په دی قول سره دمقرله ثانی لپاره دمقر دملک خلاف شهادت ورکول ده اودیوه شاهد په شاهدی چونکه ملک نه ثابتیږی په دی وجه په دی قول سره ثانی مقرله لره ملک نه ثابیتیږی نوکله چی په دی قول سره نه اول مقرله له ملک ثابت ده اونه ثانی مقرله لره لهذا نوغلام دمقر په ملک کښی باقی پاته ده.

وَلَوأَنَّ اَمَةً تَزَوَّجَت نَفسَهَا بِغَيرِ اذنِ مَولاَهَا بِمَائَة درهَم فَقَالَ المَولی لااُجيزُ العَقدَ بِمائَة درهَم وَلَكن اُجيزُهُ بِمائَة وَخمسينَ بَطَلَ العَقدُ لاَنَّ الكَلاَمَ غيرُ مُتَّسق نَفيَ الاجَازَة وَاَثبَاتَهَا بِعَينِهَا لاَيَتَحَقَّقُ فَكَانَ قَولُهُ لكن اُجيزُهُ اثبَاتَهُ بَعدَ رَدّ العَقد وَكَذَالكَ لَوقَالَ لَااُجيزُهُ وَلَكن اُجيزُهُ ان زِدتَنی خَمسينَ عَلَی المَائَة يَكُونُ فَسخاً للنِّكَاح لعدم احتمَال البَيَان لاَنَّ من شرطه الاتِّسَاقَ وَلَااتِّسَاقَ.

ترجمه: اوکه مینځی بغیر دمولی داجازی په سل درهمه ځان په نکاح ورکی اومولی وویل زه دسل درهمه په عوض کښي دنکاح اجازه نه کوم بلکه د یوسل پنځوس درهمه په عوض کښی اجازه ورکوم نوعقد نکاح باطله ده ځکه کلام غیر متسق ده له دی وجه چی داجازی نفی اوبعینه ددی اثبات دواړه نشی متحقق کیدای نودمولی داقول ؛ لکن اجیزه ؛ دعقدنکاح د رد کولوورسته ددی اثبات ده اوهمدارنګه که ئی وویل لااجیزه ولکن اجیزه ان زدتنی خمسین علی المائة (زه ددی اجازه نه درکومه لیکن اجازه درکومه که ماته پنځوس درهمه زیاتی شی پرسلو باندی) نونکاح فسخ ده ځکه دبیان احتمال نشته ځکه دبیان شرط اتساق ده اواتساق نشته.

تشریح: مصنف رحمه الله وائی که مینځی دمولی بی اجازی خپل ځان په سل درهمه په نکاح ورکی اومولی وویل زه دسل درهمه په عوض کښی داعقدنکاح نه کوم لیکن دیوسل پنځوس درهمه په عوض کښی اجازه کوم نودمینځی نکاح باطله ده دلیل داده چی دمولی کلام لااجیزالعقدبمائة درهم ولکن اجیزه بمائة وخمسین متسق نه ده ځکه داتساق لپاره داضروری ده چی دنفی اوثبات محل به ځانته وی او حال داده چی دلته داجازی نفی او ددی اثبات ددواړو محل یوده یعنی دعقد نکاح نفی ده او بیرته ددی اثبات ده ددی دواړو جمع په یوه محل کښی محاله ده حاصل داده چی داتساق یو شرط موجود نه ده نو چی شرط موجود نه شو نو دمولی قول ولکن اجیزه بمائة وخمسین په اول کلام یعنی لا

اجیزالعقدبہبائۃ باندی معطوف نه ده بلکه مستانف کلام ده له ماقبل سره ئی تعلق نشته نو مولی دکلام مطلب داشی ده چی لاجیزالعقدبہبائۃ ئی وویل په دی سره ئی دنکاح رد وکی او له دی ورسته ئی لکن اجیزہ بہبائۃ وعشرین ووایل په دی سره ئی دوهم مهرپه عوض کښی دنکاح جدیدی ایجاب وکی او نکاح چونکه صرف په ایجاب سره نه منعقده کیږی بلکه له مقابل جانب څخه قبول غواړی له دی وجه دمولی دمینځی دنوی نکاح ایجاب دخاوند قبول غواړی که خاوند قبول وکړ نکاح تامه ده اوکه ئی نه وکړ نه ده منعقده په دی کښی مصنف رحمۃ اللہ علیہ داووایل چی دمولی داقول ولکن اجیزہ دمنینځی نکاح له رده ورسته دمولی له طرفه دنوی نکاح ایجاب ده مصنف رحمۃ اللہ علیہ وائی که دمینځی نکاح دخبر اوریدولو ورسته مولی لاجیزہ ولکن اجیزہ ان زدتنی خمسین علی البائۃ داوویل نودمینځی منعقدشوی نکاح فسخه شوه اوپه دوهمه جمله سره دنوی نکاح ایجاب ده چی خاوندپرقبول موقوفه ده ځکه دنکاح داجازی دنفی اواثبات دواړو محل عقدنکاح ده اوحال داده چی اتساق لپاره ددواړو محل ځانته ځانته ضروری ده نوداتساق دشرط دنه وجود په وجه دلته اتساق نشته اومخکی ذکر شوه چی عطف دصحت لپاره اتساق شرط ده لهذا چی دلته اتساق نشته نوثانی جمله لکن اجیزہ عطف پراوله جمله لاجیزہ باندی صحیح نه ده اوددواړو جملوپه مینځ کښی چونکه منافات ده نوجمله ثانیه داولی لپاره بیان نشی کیدای نوچی نه عطف صحیح ده اونه ثانی داولی لپاره بیان ده نوثانی جلمه مستانفه اومتسقله جمله ده لهذا دمولی له طرفه دنوی نکاح ایجاب ده اونکاح چونکه صرف په ایجاب سره نه منعقده کیږی بلکه قبول غواړی نو ځکه انعقاد موقوفه دخاوند پرقبول ده .

سوال : پرمذکوره دواړه صورته باندی سوال کیږی هغه داده چی ستاسو داخبره غلطه ده چی تاسو وایاست چی دمولی په کلام کښی داجازی نفی اودهغی داثبات محل یوده ځکه چی مولی لاجیزہ ووائی په دی سره نفی دهغی نکاح ده په سل درهمه وه اولکن اجیزہ دهغی نکاح اجازه ده چی دیوسل پنځوس په عوض کی ده لهذا دنفی اواثبات دواړو محل یونه ده نوچی د دواړو محل یو نشو بلکه دوه شو نواتساق راغلی اوچی اتساق موجود شو نوعطف هم صحیح ده اوحال داده چی تاسووایاست چی عطف صحیح نه ده.

جواب: داده چی په باب دنکاح کښی مهر زائد شی ده ځکه که دنکاح په وخت کښی مهر نه شی ذکر اویانفی شی هم نکاح منعقده ده که څه هم پرځاوند باندی مهر مثل واجب ده حاصل داده چی مهر یوزائد شی ده زائدلره اعتبار نشته لهذا په نکاح کی مهر له اعتبار نشته نوکله چی مهر لره اعتبار نشته نو لاجیزہ په ذریعه داصل نکاح نفی ده اولکن اجیزہ په ذریعه دی اثبات ده لهذا دنفی اواثبات دواړو محل یوشی ده چی اصل نکاح ده نوچی ددواړو محل یوشی شواتساق نه راغلی لهذا عطف هم صحیح نه ده.

فَصلٌ اَولتَنَاوُل اَحَدَالمَذکُورِین

فَصلٌ اَولتَنَاوُل اَحَدَالمَذکُورِین وَلِهذَا لَوقَالَ هذاحُرٌ اَوهذَاکَانَ بِمَنزِلَة قَوله اَحَدُهُمَا حُرٌ حَتّٰی کَانَ لَهُ وَلاَیَهُ البَیَان وَلَوقَالَ وَکَلتُ بِبَیع هذا العَبد هذَا اَوهذَاکَانَ الوَکِیلُ اَحَدَهُمَا وَیَبَاحُ البَیعُ لِکُلِّ وَاحِد مِنهُمَا وَلَوبَاعَ اَحَدُهُمَا ثُمَّ عَادَ العَبدُ اِلی مِلک المُوَکِّلِ لاَیَکُونُ لِلاٰخَرِ اَن یَبِعهُ

ترجمه : کلمه د اوداحد المزکورین دشمول لپاره راځی له دی وجه که وویل شی هذاحرٌ اوهذ دا آزاده اویادا دده ددی قول احدهماحرٌ په مرتبه کښی ده حتی چی دده لپاره اختیاردبیان ده اوکه ئی وویل چی مادده غلام دبیعی لپاره یادغه وکیل کړی ده اویادد غه وکیل له دوی دواړو څخه یو ده اوبیع په دوی دواړوکی یوه لره مباح ده اوکه له دوی دوڅ څخه یوه خرڅ کی اوبیاغلام دوهم څل دمؤکل لاس ته راغی نودوهم وکیل ته دخرڅولواختیارنشته.

تشریح :له حروف عاطفه وڅ څخه شپږم حرف او ده اوپردی دلالت کوی چی کومه کلمه چی مذکوره ده هغه په معطوف اوپه معطوف علیه کی دیوه لپاره ثابته ده لیکن دامعلوم نه ده چی دکوم لپاره ده ددی دمعلوملواختیار دمتکلم ده نوکه د اوپه ذریعه دوه مفرده یوپربل عطف شو نوفائده ئی داده چی حکم په دوی دوو کښی یوه لره ثابت ده لکه په دی مثال کی جاءنی زیداوبکر اوکه داوپه ذریعه دوی جملی پرله عطف شوی په دوی دوو کښی دیوی مضمون حصول فائده کوی لکه په دی مثال کی ان اقتلوانفسکم اواخرجوامن دیارکم یاخپل ځانونه قتل کړی اویاخپل ځانوله خپلوښارو وباسی یعنی په دی دوو کښی یوکار وکړی داکوم چی ذکر شو دادعاموا هل اصولومذهب ده اودامختار دشمس الائمه سرخسی رحمه الله اوعلامه فخرالاسلام رحمه الله ده لیکن دبعض اصولیونو اونحویونومذهب داده چی او دشک لپاره ده اوحال داده چی داصحیح نه ده ځکه شک داسی معنی ده چی مقصود په وضع نه ده صحیح خبره داده چی حرف او دمذکور دو شیانو کی دیوه لپاره لاعلی لتعین وضع ده لیکن دکلام دمحل په اعتبارپه خبر کښی شک راځی له دی وجه په انشاء کی چی احتمال دشک نشته پکښی او دشک معنی نه پیداکوی بلکه په انشاء کښی اودتخییر لپاره ده اویاداباحت لپاره ده اوانشاء دشک احتمال له دی وجه نه لری چی ځکه په انشاء سره ابتداء دکلام ثابت کول مقصد ده اودابتداء دکلام دثابتولوپه صورت کی دشک سوال نه پیداکیږی نوکه اودشک لپاره وائی نوباید په انشاء کی نه وی استعمال شوی حاصل داده چی د اواستعمال په انشاء کی ددی دلیل ده چی او دشک لپاره وضع نه ده بلکه لاعلی التعین داحد المزکورین لپاره وضع ده اوحد المزکورین ته دشمول دوی طریقی دی یوپر سبیله دبدل اوبل پرسبیله دعموم دبدل مثال داده چی مولی دخپلودوو غلامانو طرف ته اشاره وکړی او ووائی هذاحرٌاوهذ دمولی داکلام د احدهماحرٌ په مرتبه کی ده اومولی ته دااختیار ده چی یومتعین کړی خوترمتعین کولومخکی هریودآزادیدوصلاحیت

لری لیکن دیوه دتعین ورسته داصلاحیت ددوهم غلام په بدل کښی په دغه متعین کښی حصرشو لیکن تربیان مخکی یوغلام هم آزاد نه ده تر دی وخته چی مولی یوه ته تعین ورکوی.

اودعلی السبیل العموم مثال داده چی یوشخص دخپل غلام دخرڅولولپاره دوکیل په باره کښی دوو نفرو ته اشاره وکړی او ووائی وکلت بیبیع هذا العبد هذا اوهذا په دی صورت کښی له دوی دواړو څخه یووکیل ده لیکن دمولی ترتعین مخکی دواړه دغلام دخرڅولواختیار لری اوکه له ددی دوو وکیلانوخخه یوغلام خرڅ کی اوبیا غلام دوهم خل دمولی لاس ته راغی دوهم وکیل ددوهم خل خرڅولواختیار نه لری.

فوائد: که یوڅوک دااعتراض وکړی چی دمسئلی دحریت اودمسئلی دتوکیل څه فرق ده چی په مسئله دحریت کښی اواحدالمزکورین ته په طریقه دبدل شامل ده اوپه مسئله دتوکیل کښی پرسبیله دعموم شامل ده ددی جواب داده چی توکیل ددی شی نوم ده چی وکیل ته په خپل مال کښی تصرف مباح کول ده په داسی حال کښی چی وکیل تر دی وړاندی له تصرف څخه منع وو اواباحت خوعموم ثابتوی اودوهم جواب داده چی په توکیل کښی دموکل مقصد خپل مال خرڅول ده اودامقصد په عموم سره حاصلیږی اوپرمسئله دحریت کی چونکه دادوه شیان نشته ددی په وجه مسئله دحریت کښی اواحدالمزکورینو ته په طریقه دعموم شامل نه ده بلکه په طریقه دبدل شامل ده.

وَلَوقَالَ لِثَلٰث نسوَة لَهُ هَذه طَالقٌ اَوهَذه وَهذه طُلِّقَت احدَى الاولَيٰن وَطُلِّقَت الثَّالثَةُ فى الحَال لانعطَافهَا عَلَى المُطَلَّقَة منهُمَا وَيكُونُ الخيَارُ للزَّوج فى بَيَان المُطَلَّقَة منهُمَا بمَنزلَة مَالَوقَالَ احديكُمَا طَالقٌ وَهذه.

ترجمه: که خاوند دخپلودرو ښځوپه باره کښی وویل هذه طالق اوهذه وهذه له اولودوو څخه پریوی باندی طلاق واقع ده اودریمه فی الحاله طلاقه ده ځکه داپه هغودوو کښی پرمطلقه معطوفه ده اوپه دوی دوو کښی دمطلقی دبیان لپاره اختیار ده لکه په دی کی چی احدیکما طالق وهذه.

تشریح: پرکلمه داو باندی په تفریع کولوسره مصنف رحمه‌الله‌تعالی‌وائی که یوشخص وخپلودرو ښځوته اشاره وکړه اووویل هذا طالق وهذه وهذه په دی صورت کښی چی کومو دوو ته په اوسره اشاره ده له هغودو څخه پریوه باندی طلاق واقع ده لیکن متعینه نه ده ددی دتعین اختیار دخاوند ده اوپر دریمه باندی دخاوند دبیانه بغیر طلاق واقع ده ځکه دریمه ښځه د واو په ذریعه په دوی کښی پرمطلقه باندی عطف ده او واو حرف جمع ده په حرف جمع سره عطف داسی ده لکه دواړی چی په یوه لفظ جمع کړی ذکر ئی کړی لهذا داسی شو لکه خاوند چی له اولو دوو څخه مطلقه او دریمه سره جمع کړی لهذا پردریمه باندی فوراً طلاق واقع کیږی له اولودوو څخه چی کومه یوه مطلقه ده

هغه دخاوند بیان ته احتیاج لری اودا کلام داسی ده لکه خاوند چی دخپلو دوو ښځو په باره کښی ووائی احدیکما طالق وهذه لکه څنګه چی په دی صورت کښی پردریمه باندی فوراً طلاق واقع کیږی اوله اولو دوو څخه یوه لاعلی التعین طلاقه ده دخاوندبیان ته احتیاج لری همدارنګه په اول صورت کښی ده.

وَعَلٰی هٰذَا قَالَ زُفَرُ اِذَا قَالَ الْاٰكَلُمُ هٰذَا اَوهٰذَا وَهٰذَا كَانَ بِمَنْزِلَم قَوله لااُكَلِّمُ اَحَدهٰذين وَهٰذَا فَلَايَحنَثُ مَالَم يُكَلِّم اَحَدَ الْاَوَّلَين وَالثَّالثَ وَعندَنَا لَوكَلَّمَ الْاَوَّلَ وَحدَهُ يَحنَثُ وَلَوكَلَّمَ اَحَدَ الْاٰخِرَين لَايَحنَثُ مَالَم يُكَلِّمهُمَا وَلَوقَالَ بِع هٰذَالعبدَ اَوهٰذا كَانَ لَهُ اَن يَبِيعَ اَحَدَهُمَا اَيَّهُمَا شَاءَ.

ترجمه: اوپر ۍ باندی قیاس کوی امام زفر رحمه الله علیه که چاه وویل لااکلم هذا اوهذ وهذه نوده دا قول د لااکلم احد هذین وهذه په مرتبه کښی ده نوترهغه وخته حانث نه ده چی په اولودوو کښی ئی له یوه سره اوله دریم سره خبری نه وی کړی اوزمورږه نزد که ئی صرف له اول سره خبری وکړی حانث ده اوکه ئی په دوو آخرو کښی له یوه سره خبری وکړی حانث نه ده ترهغه وخته چی ددواړو سره ئی خبری نه وی کړی اوکه ئی وویل یوم هذالعبد اوهذا په دوی دوو کښی هر یو چی خرڅوی جائزده.

تشریح: مصنف رحمه الله علیه وائی چی امام زفر رحمه الله علیه پرمسئله دطلاق مسئله دحلف قیاسوی په دی طریقه چی لکه څنګه چی هذه طالق اوهذه وهذه په مرتبه کی داحدیکما طالق وهذه اوله اولودوو څخه یوه اوپردریمه باندی طلاق واقع ده همدارنګه که یوچاه دری نفرو ته اشاره وکړه اووویل لااکلم هذه اوهذه وهذه داهم لااکلم احدهذین وهذا په مرتبه کی ده اوله اولودوو څخه له یوه سره اوله دریم سره په خبرو کولو حانث ده اوترکومه وخته چی ئی په اولودوو کښی له یوه سره اوله دریم سره خبری نه وی کړی نه ده حانث لیکن امام اعظم رحمه الله علیه اوامام یوسف رحمه الله علیه اوامام محمد رحمه الله علیه وائی داسی نه ده لکه امام زفر چی وائی بلکه په دی صورت کښی حکم داده که حالف صرف له اول سره خبری وکړی هم حانث ده اوکه ئی له دوو آخیرو سره خبری وکړی هم حانث ده اوکه ئی په دوو اخیرو کښی له یوه سره وکړی حانث نه ده.

دعلماء ثلثه وؤ دلیل داده چی د اوپه ذریعه چی کوم شی ثابت وی هغه احد المزکورین ده اواحد المزکورین غیر معین ده اوپرغیر معین یعنی نکره باندی چی حرف نفی داخله شی عموم فائده کوی لهذا دلته هرفرد ځانته ځانته منفی ده اودهر فردځانته ځانته نفی په هغه صورت کښی جوړیږی چی علماء ثلاثه وؤ بیان کی څکه دغه صورت کښی اول هم منفی ده اواخرین هم منفی دی که له اول سره خبری وکړی اوکه له دوو اخرو سره خبری وکړی حانث ده اوکه په دوؤ اخروکښی صرف له یوه سره خبری وکړی حانث نه ده اودامام زفر قول ددی خلاف ده څکه دده په قول کښی

په دوؤ اولو کښی صرف یو منفی ده اودریم منفی نه ده لهذا دده په کلام کښی عموم نشته اوحال داده چی نکره تحت النفی عموم افراد ته فائده کوی.

اودعلماء ثلاثه په نزد دحنث لپاره له دوؤ آخرو سره خبری په دی وجه ضروری دی چی دحالف په دی قول لااکلم هذا اوهذا سره دریم د واو دجمع په ذریعه له دوهم سره په نفی کښی هم جمع شو لهذا دریم په نفی کښی له دوهم سره شریک ده اودا داسی ده لکه حالف چی ووائی لا اکلم هذا وهذین اوپه دی صورت کښی که صرف له اول سره خبری وشی حانث ده اوکه له دوؤ اخرو سره خبری وشی هم حانث ده اوکه په دوؤ اخرو کښی له یوه سره خبری وشی نه ده حانث.

اوپه مسئله دطلاق کښی داوپه ذریعه احدالمذکورین غیرمعین ده لیکن په موضع داثبات کښی ده اوپه موضع داثبات کښی نکره عموم نه فائده کوی.

حاصل داده کله چی په مسئله دحلف کښی نکره لاندی تر نفی ده اوپه مسئله دطلاق کښی نکره لاندی نه ده نودمسئلی دحل قیاس پرمسئلی دطلاق څنګه صحیح کیږی ؟

اوکه یوچاه خپلود وو غلامانوته اشاره وکړه وویل بع هذا العبد اوهذا په دی صورت کښی دهریوه غلام خرڅول جائز ده ځکه دموکل داکلام انشاء ده اوکلمه داوپه انشاء کی تخییر لپاره ده لهذا وکیل لره اختیار ده.

وَلَوْدَخَلَ اَوْ فِی الْمَهْرِ بِاَنْ تَزَوَّجَهَا عَلٰی هٰذَا اَوْعَلٰی هٰذَا یُحْکَمُ مَهْرُ الْمِثْلِ عِنْدَ اَبِیْ حَنِیْفَةَ لِاَنَّ اللَّفْظَ یَتَنَاوَلُ اَحَدَهُمَا وَالْمُوجَبُ الاصلیُّ مَهْرُ الْمِثْلِ فَیَتَرَجَّحُ مَایَشَابِهُهُ .

ترجمه : اوکه ئی کلمه داوپه مهر کی داخله کړه په دی طریقه چی له یوی ښځی سره نکاح وکړی په دی مهر اویا په دی مهر نودامام صاحب په نزد حکم په مهر مثل ده ځکه لفظ په دوی دوو کښی یوه ته شامل ده اوموجب اصلی مهر مثل ده نوددی مشابه راجح ده.

تشریح : مصنف رحمه الله پراوباندی یوه تفریع کوی چی که یوچاه له یوی ښځی سره نکاح وکړه اوپه مهر کښی ئي اوداخل کی مثلاً داسی ئی وویل تزوجتك علی الف وعلی الفین زه تاپه نکاح کوم په زر اویاپه دوه زره)

په دی صورت کښی دامام صاحب په نزد هغه مقدار مهر ړه چی مهر مثل ته نزدی وی مثلا که مهر مثل زر روپی اویا تر زر کمی وی بیا مهر زر روپی دی اوکه مهر مثل دوه زره اویا تر دوه زره کمه وی بیا مهر دوه زره ده اودصاحبین په نزد خاوند لره په دواړه مقداره کی اختیار ده کوم چی ئی خوښ وی هغه دی اداء کړی.

دامام صاحب دلیل: داده چی کلمه داوپردی دلالت کوی چی له دواړو څخه یومقدار مراد ده لیکن هغه مقدار معلوم نه ده اودامسلمه خبره ده چی په باب دنکاح کښی مهر مثل اصل ده لکه څنګه چی په باب دبیع کښی قیمت اصل ده ځکه مهر مثل دبضعی قیمت ده لهذا په نکاح کښی اصلی

مهر واجب ده البته دعارض دتسمی په وجه مهر مسمی ته رجوع کیږی یعنی مهر مسمی که قطعی اویقینی معلوم وو نوله مهر مثله څخه مهر مسمی ته رجوع کیږی مگر چونکه دلته داوپه وجه مهر مسمی نامعلوم ده اوده دجهالت په وجه تسمیه فاسده ده له دی وجه حکم داصل طرف ته راجع ده یعنی هغه مقدار واجب ده چی مهر مثل ته قریب وی.

جواب: اودمام صاحب له طرفه صاحبین ته جواب داده چی تخییر هغه شخص لره ده چی دامر په صورت کښی دیوه پرتعمیل باندی قادر وی اوپه دی مسئله کښی چونکه امر نشته له دی وجه دعمل دقدرت سوال نه پیدا کیږی لهذا دلته خاوند لره اختیار نشته.

وَعَلَى هذَا قُلْنَا اَلتَّشَهُّدُ لَيسَ بِرُكنٍ فِى الصَّلوة لِاَنَّ قَوْلَهُ عَلَيهِ السَّلامُ اِذَا قُلتَ هذَا اَوفَعَلتَ هذَا فَقَد تَمّت صَلوتُكَ عَلَقَ الاتمامَ بِاَحدِهِمَا فَلايَشتَرِطُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنهُمَا وَقَد شرطت القَعدَةُ بِالاتِّفَاقِ فَلاَ يَشترِطُ قِرَاءَةُ التَّشَهُّدِ.

ترجمه: اوبناء پردی باندی مورد وایو چی تشهد په لمانځه کښی رکن نه ده ځکه دآنحضرت ﷺ قول ده کله چی دا ووائی اویا داوکړی نولمونځ پوره شو؛ دلته اتمام له دی دوو څخه متعلق تریوه پور ی ده لهذا دوی دواړه مشروط نه دی اوقعده بالاتفاق مشروط ده لهذا د تشهد ویل مشروط نه ده.

تشریح: مصنف رحمه الله وائی دمذکوره ضابطی یعنی (اواحد المزکورین ته شامل ده) پر بناء باندی زمورد احناف علماء وائی تشهد په لمانځه کی فرض اورکن نه ده ځکه آنحضرت ﷺ وابن مسعود ﷺ ته دتشهد تعلم ورکی اوبیائی وویل **اذاقلت هذاوفعلت هذااقدتمت صلوتك** په دی حدیث کښی اول په هذسره تشهد ته اشاره ده اوپه دوهم هذ سره قعدی ته اشاره ده اوپه حدیث کښی ددوی دواړو په مینځ کښی کلمه داوذکر ده له دی وجه دلمانځه اتمام له دی دوو څخه پریوه موقوف ده اوکله چی دلمانځه اتمام له دی دوو څخه پریوه موقوف ده نوله دوی دوو څخه یودلمانځه رکن ده اوفرض ده دواړه نه دی اوپردی باندی دتولواتفاق ده چی قعده اخره فرض ده نوکله چی دقعدی اخری پر فرضیت اتفاق ده نودتشهد ویل فرض نه ده ځکه که دتشهد ویل هم فرض کړشی نوداوپه مدلول باندی عمل نه وشو لهذا داو دمدلول په وجه مورد وایو چی تشهد فرض نه ده بلکه واجب ده ځکه که سهواً پریښودل شی سجده دسهوی واجب ده لکن که سجده نه وشی هم لمونځ پوره ده.

ثُمَّ هذه الكَلِمَةُ فِى مَقَامِ النَّفى تُوجِبُ نَفى كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ المَذكُورِينَ حَتّى لَوقَالَ الاَاَكَلَّمُ هذَا اَوهذَا يحنَثُ اِذَا كَلَّمَ اَحَدَهُمَا وَفِى الاثبَاتِ يتَنَاوَلُ اَحَدَهُمَا مَعَ صِفَةِ التَّخيِيرِ كَقَولِهِم خُذهذَا اَوذَالِكَ وَمِن ضَرُورَةِ التَّخيِيرِ عُمُومُ الاِبَاحَةِ قَالَ اللّٰهُ تَعالى فَكَفَّارَتُهُ اِطعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِن اَوسطِ مَا تُطعِمُونَ اَهلِيكُم اَوكِسوَتُهُم اَوتَحرِيرُ رَقَبَةٍ.

ترجمه : اوداکلمه دنفی په مقام کښی دمذکوره دوو شیانودهر یوه نفی ثابتوی حتی که یوچاه ووپل لااکلم هذاالاهذا نوله هر یوه سره په خبر ورکولو سره حانث کیږی اودتخییر دصفت په ثبوت کښی په دواړو کی یوه ته شامل ده لکه دده قول هذاهذااوذلك اودتخییر له لواړموځخه دعموم اباحت ده الله تعالی ﷻ فرمائی فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ

تشریح مصنف رحمه الله وائی چی په مقام دنفی کښی ددوو شیانودهریوه نفی ثابتوی دهغو شیانو چی ددوی په مینځ کی کلمه داو ذکر وی لکه په دی مثال کی چی یوځوک ووائی لااکلم هذا اوهذا داکلام له دواړو سره دخبرونه کولوتنه شامل ده ځکه له دواړو سره په خبر ورکولو حانث کیږی دلیل هغه ده چی مخکی ذکر شو اومدلول احدالمذکورین ده لیکن احد المذکورین غیر معین اونکره ده اونکره تحت النفی عموم فائده کوی حاصل داده چی کلمه داو په مقام دنفی کښی عموم فائده کوی اومقام په داثبات کی صرف یوفردته شامل ده لیکن ددغه په یوفرد تعین اختیار دمخاطب ده لکه داقول هذاهذا اوهذا په دی صورت کښی دماخوذ د تعین اختیار دمخاطب ده اودایاسادته چی داثبات په صورت کښی کلمه داوهغه وخت تخییر فائده کوی چی کلام انشاء نه وی لکه مذکوره مثال یعنی هذاهذا اوهذا چی انشاء ده لیکن که کلام له قبیله داخبار وؤ بیا تخییر نه فائده کوی لکه مخکی چی بیان کړشو چی که یوشخص له یوی ښځی سره نکاح وکړه اووه ئی ویل زوجتك صلی الف اوصلی الفین اوښځی قبوله کړه نوپه دی صورت ده دیوه مقدار معلومولواختیار دخاوند ده بلکه په مهر مثل حکم کیږی.،

حاصل داده چی که کلام له قبیله د انشاء وؤ اومثبت وؤ اوکلمه داوپه کښی وه بیایوه فرد ته شامل ده اودهغه فرددتعین اختیار دمخاطب ده .

مصنف رحمه الله وائی چی دتخییر لپاره عموم داباحت لازم ده یعنی دهر فرد اباحت لازم ده لکه یوځوک چی ووائی جالس الفقهاء او المحدثین ددی مطلب داده چی دفقهاء اومحدثینوله هر یوه سره ناستی مباح ده اوله دواړو سره ناسته هم مباح ده اوس دمخاطب اختیار ده له یوه سره کښینی اوکه له دواړو سره ددی تائید الله ﷻ په دی قول سره کیږی فکفارته الآیه په دی طریقه چی الله ﷻ په کفاره کښی دری شیان ذکر کړی دی یولس مسکینانوته ډوډی اودوهم مسکینان ته جامه اودریم یوه رقبه آزادول ددی درویه مینځ کښی کلمه داوذکر ده اوپردی باندی ټول فقهاء متفق دی چی که په دی دور کښی که هریو اختیار کړشی هم کفاره اداء ده اوکه دری سره اختیار کړشی هم کفاره اداء ده لیکن په دی صورت کښی په یوه سره کفاره اداء شوه اودانور دوه صدقه دی حاصل داده چی له دی آیت څخه هم داخبره ثابته ده چی تخییر لپاره عموم داباحت لازم ده که یوځوک سوال وکړی چی

دا آیت خبر ده او کلمه دا و تخییر په انشاء کی فائده کوی نو آیت چی له قبیله دا خبار ده خنګه تخییر فائده کوی.

جواب داده چی داخبره په معنی دامر سره ده خکه مطلب ئی داده فلیکفر احد هذه الامور لهذا آیت له قبیله داخبار نه ده بلکه له قبیله دانشاء ده.

وَقَدیَکُونُ اَوبِمَعنی حَتّی قَالَ اللهُ تَعَالی لَکَ مِنَ الاَمرِ شَیئٌ اَو یَتُوبَ عَلَیهِم قِیلَ مَعنَاهُ حَتّی یَتُوبَ عَلَیهِم قَالَ اَصحَابُنَا لَوقَال الاادخُلُ هذه الدّارَ اَوادخُلُ هذه الدّار یَکُونُ اَوبِمَعنی حتّی حتّی لَو دَخَلَ الاُولی اَولاً حَنَثَ وَلَودَخَلَ الثّانیةَ اَولاً بَرَفی یَمینه وَبمثلَهَ لَوقَالَ لاافارقُکَ اَوتقضی دَینی یَکُونُ بِمَعنی حَتّی تَقضی دَینی

ترجمه : کله کله او په معنی دحتی سره راځی الله تعالی فرمائ لیس لك من الامرشیٔ او یتوب علیهم وبل شوی ده چی ددی معنی حتی یتوب علیهم ده زمونږ علماء وائی که حالف وویل الاادخل هذه الدار اوادخل هذه الدار نو او په معنی دحتی ده حتی که اول خل اول سرای ته داخل شو حانث ده او که اول خل دوهم سرای ته داخل شو نو دخپل قسم ئی پوره کړ او ددی په شان که ده وویل لاافارقك اوتقضی دینی په معنی دحتی تقضی دینی سره ده.

تشریح: مصنف رحمه‌الله‌علیه وائی چی په او کښی اصل داده چی عطف لپاره ده لیکن که عطف صحیح نه وو مجازاً دحتی په معنی سره ده لکه دالله ﷻ په دی قول کښی اویتوب او په معنی دحتی سره ده خکه دآیت ترجمه داده ؛ نبی کریم ﷺ لره ددوی په حق کښی دښیرا اختیار نشته تر دی وخته چی الله ﷻ ددوی توبه قبوله کړی په دی آیت کښی یتوب یا معطوف پر شی ده او یا پر لیس ده په اول صورت کښی عطف دفعل ده پر اسم باندی او په دوهم صورت کښی عطف دمستقبل ده پرماضی باندی دادواړوه جائز نه دی نوچی عطف جائز نه شو نوداوحقیقی معنی متعذره ده کله چی داو حقیقی معنی معتذره شوه نومجازاً په داسی معنی کی استعمالیږی چی کیمه داو ئی احتمال لری اوهغه شی غائب ده چی دحتی مدلول ده نودلته او په معنی دحتی سره ده.

پردی باندی چی او په معنی دحتی ده زمونږ علماء یوه تفریع کوی هغه داده چی که یوچاه قسم وکړ اوئی ویل لاادخل هذه الدار اوادخل هذه الدار په دی کښی او په معنی دحتی سره ده مطلب ئی داده چی زه دی سرای ته نه داخلیږی ترهغه وخته چی هغه بل سرای ته نشم داخل یعنی دوهم سرای ته اول خل داخلیږی او اول سرای ته له دی ورسته داخلیږم نواوس که داشخص اول خل اول سرای ته داخل شو حانث ده او که اول خل دوهم سرای ته داخل شو اوبیاورسته اول ته داخل شو نوحانث نه ده بلکه دخپل قسم ئی پوره کړ ده اوهمدارنګه که یوچاووویل لاافارقك اوتقضی دینی داد حتی تقضی دینی په

معنی سره ده اومطلب ئی داده چی زه تانه پریږدم ترهغه وخته چی ته زما قرض رانه کړی نوکه ئی دقرض له اداء کولو ورسته پریښودی حانث نه ده اوکه ئی مخکی پریښودی حانث ده .

فَصلٌ حَتّی للغَایَة کَالی

فصلٌ حَتّی للغَایَة کَالی فاذَاکَانَ مَاقبلَهَا قابلاً للامتدَاد وَمَا بَعدَهَا یصلحُ غَایةً لَهُ کَانَت الکَلمَةُ عَاملَةً بحَقیقَتهَا مثَالُهُ مَاقَالَ مُحمدٌ رحمه الله اذَا قَالَ عَبدی حُرٌ ان لَم اضربکَ حتّی یَشفَعَ فُلانٌ اَوحَتّی نَصیحَ اَو حَتّی تَشتَکیَ بَینَ یَدَیَ اَو حَتّی یَدخُلَ اللّیلُ کَانَت الکَلمَةُ عَاملَةً بحَقیقَتهَا لاَنَ الضَربَ باالتکرَار یحتَملُ الامتدَادَ وَشَفَاعَةُ فُلانٍ وَاَمثَالُهَا تَصلحُ غَایةً للضَرب فَلَو امتَنَعَ عَن الضَرب قَبلَ الغَایة حَنَثَ وَلَوحَلَفَ لایُفَارقُ غَریمَهُ حَتّی یقضیهُ دَینَهُ فَفَارَقَهُ قَبلَ قَضَاءالدَین حَنَثَ فَاذَا تَعذرَ العَملُ بالحَقیقَة لمَانع کَااعرُف کَمَا لَوحَلَفَ اَن یضربَهُ حَتّی یَمُوتَ اَو حتّی یَقتُلَهُ حُملَ عَلی الضَرب الشَدید باعتبَار العُرف .

ترجمه : حتی دالی په شان دغائی لپاره ده نوکه ئی ماقبل امتداد قبلوی اومابعد ددی ددغه امتداد دغایت صلاحیت درلودی نوکلمه دحتی له خپل حقیقت سره عامله ده مثال ئی هغه ده چی امام محمد رحمه الله ویلی چی که مولی وویل زما غلام آزاد ده که ماته نه ووهلی تردی وخته چی فلان ستا شفاعت کوی یاتردی وخته چی ته څغلی اویاتر دی وخته چی ته زماپه مخکی شکایت کوی اویاتر دی وخته چی شفه داخلیږی دلته کلمه دحتی له خپل حقیقت سره عامله ده له دی وجه چی باربار وهل دامتداد احتمال لری اودفلانی سفارش اوددی امثال دوهلولپاره دغائی صلاحیت لری نوکه حالف تر غائی ورااندی وهل بس کړه حانث ده اوکه ئی قسم وکړچی دی له خپل مدیون څخه نه جلاکیږم ترهغه وخته چی مدیون دده پور اداء نه کړی نوکه حالف ددین تر اداء کولومخکی جلاشو حانث ده اوکه ده یومانع له وجه په حقیقت سره عمل متعذر شو لکه عرف مثلاً که ئی قسم وکړ چی دی وهم ترهغه وخت چی مړکیږم اویاترهغه وخته چی قتل ئی کړم دلته په اعتبار دعرف سخت وهلوباندی حمل کیږی.

تشریح : له حروف عاطفه وؤ څخه اووهم حرف حتی ده په دی څای کی که څه هم حتی په حروف عاطفه وؤ کښی شمار کړ شوی ده لیکن داپه معنی دغائی سره ده له دی وجه مصنف رحمه الله وائی لکه څنګه چی الی لپاره داغائی راځی همدارنګه حتی هم لپاره دغائی راځی غایت هغه ته وائی چی په هغه سره شی پای ته رسیږی غایه دحتی ورسته راځی اوکوم شی چی ترحتی مخکی وی هغه ته مغیاویل کیږی مصنف رحمه الله وائی دحتی غائیت والی لپاره دوه شرطه دی اول شرط داده چی دحتی ماقبل به امتداد قبلوی دوهم شرط داده چی له حتی ورسته به داسی شی وی چی دحتی دماقبل لپاره دغائیت صلاحیت لری کله چی دا دوه شرط موجود شی په دی صورت کښی حتی دخپلی حقیقی معنی سره عمل کوی یعنی په دی صورت کښی حتی صرف دغائی لپاره

استعمالیږی مثال ئی دامام محمد رحمۃ اللہ علیہ داقول ده چی که مولی وویل عبدی حرٌ ان لم اضربك حتی یشفع فلان زما غلام آزاد ده که ماته نه ووهلی تر دی وخته چی فلان ستاسفارش کوی اویائی داوویل عبدی حرٌ ان لم ضربتك حتی تصبح زما غلام آزاد ده که ماته نه ووهلی ترهغه وخته چی ته ځغلی اویائی دا وویل عبدی حرٌ ان لم اضربك حتی تشتکی یوبن یدی زما غلام آزاد ده که ماته نه ووهلی تردی وخته زماپه وړاندی شکایت کوی اویائی داوویل عبدی حرٌ ان لم اضربك حتی یدخل الیل زما غلام آزاد ده که ماته نه ووهلی ترهغه وخته چی شپه داخلیږی په دی تولوصورتوکښی حتی په خپله حقیقی معنی یعنی غائیت کښی استعمال شوی ده ځکه دحتی ماقبل یعنی بار بار وهل دامتداد احتمال لری اودحتی مابعد یعنی دفلانی سفارش دوهل شوی تیښته او دوهل شوی شکایت اودشپی داخلیدل داتوله داسی شیان دی چی وهلولپاره دغایت صلاحیت لری.

حاصل داده چی په مذکوره مثالو کی دواړه شرطه موجود دی لهذا په دی مثالوکښی حتی دغائي لپاره ده نواوس که حالف ترغایت مخکی وهل بس کړه نوحانث ده مثلاً تر سفارش مخکی ئي وهل بس کړه نوحالف حانث ده یعنی غلام آزاد ده ځکه ددی قسم منشاء داوؤ چی زه تاد فلانی د سفارش تروخته وهم که می داسی نه وکړ چی نوبیازما غلام آزاد ده اوهمدارنګه که یوچاه قسم وکی چی زه له خپله مدیونه نه جلاکیږی ترهغه وخته چی مدیون ماته دین نه وی راکړی نوکه حالف تراداء ددی مخکی له مدیونه جلاشو حانث ده ځکه په دی مثالوکښی عدم مفارقت احتمال دامتداد لری اواداء ددین دغایت صلاحیت لری لهذا دلته هم حتی غایت لپاره ده نوکه ترغایت یعنی اداء ددین مخکی حالف دمدیون څخه جلاشو حانث ده.

مصنف رحمۃ اللہ علیہ وائی که دعرف اویا دبل شی په وجه دحتی په حقیقی معنی عمل معتذر وو هلته معنی حقیقی پریښودل کیږی لکه څنګه چی په دی مثال کی دده که چاه قسم وکړچی زه تاوهم ترهغه وخته چی ته مړکیږی اویا وویل ترهغه وخته چی زه تاوژنم په دی صورت کی که څه هم دحتی ماقبل احتمال دامتداد لری اودحتی مابعد دغایت صلاحیت لری لیکن ددی باوجود دعرف په وجه حتی په معنی دغایت سره نه ده بلکه پر ضرب شدید باندی حمل ده اومطلب ئی داده چی زه تاسخت وهم نوکه حالف دی سخت ووهی لیکن ترمرګ اوترقتل مخکی ئی وهل بس کړقسم ئی پوره ده حانث نه ده.

وَاِن لَم یَکُن الاَوّلُ قَابِلاً لِلامتدَاد وَلاخَرُ صَالحاً لِلغَایَة وَصُلُحَ الاَوّلُ سَبَبًا وَلاَخَرُ جَزَاءٌ یُحمَلُ عَلی الجَزاء مثالُهٗ مَاقَالَ مُحَمَّدٌ اِذَا قَالَ لغیره عَبدی حُرٌ اِن لَم اتکَ حَتّی تُغَدّینی فَاَتَاهُ فَلَم یغده لایَحنَثُ لاَنَّ التَغدیَةَ لاَ تَصلُحُ غَایةً للاَتیَان بَل هُوَ دَاعٍ اِلی زیادَة الاتیَان وَصُلُحَ جَزَاءً فَیُحمَلُ عَلَی الجَزاء فَیَکُونُ بِمَعنی لام کَیْ فَصَارَ کَمَاقَالَ ان لَم اتکَ اتیانًا جَزاءُهُ التَغدیَةُ.

ترجمه : اوکه اول یعنی دحتی ماقبل قابل دامتداد نه وو اواخریعنی دحتی مابعد دغایت صلاحیت نه درلودی لیکن اول سبب اوثانی دجزاء صلاحیت لری نوهغه پرجزاء باندی حمل کیږی ددی مثال هغه ده چی امام محمد ویلی دی که مولی بل شخص ته وویل زما غلام آزاد ده که زه تاته نه درغلم ترهغه وخته چی ته مادسهار خورکه راکوی اومولی ده ته راغلی مگرهغه ده ته خوراک ورنه کړی نومولی حانث نه ده ځکه دسهار خوراک دراتګ لپاره دغایت صلاحیت نه لری بلکه هغه زیادت کولوغوښتونکی ده اودجزاء جوړیدو صلاحیت لری لهذا محمول پرجزاء ده اوحتی دلام کی په معنی سره ده نوداسی شو کله دی چی ووائي که زه تاته نه راغلم داسی راتګ چی دهغه جزاء دسهار خورک وی.

تشریح : مصنف رحمه الله وائی که دحتی ماقبل دامتداد احتمال نه لری اومابعدئي دغایت احتمال نه لری یعنی دواړه شرطه موجود نه وو اویا یوموجودوؤ بل نه وؤ بلکه ماقبل دسبب صلاحیت درلودی اومابعد دجزاء صلاحیت درلودی په دی صورت کښی دحتی مابعد پرجزاء باندی محمول کیږی او دحتی پخپله په معنی دلام کی ده اومابعد دحتی پرجزاء له دی حمل کیږی چی دجزاء اوغایت په مینځ کښی مناسب شته په دی طریقه لکه څنګه چی مغیاپه غایه سره پای ته رسیږی همدارنګه شرط په جزاء سره پای ته رسیږی ددی مثال دامام محمد قول ده هغه داده چی که مولی بل ته وویل <u>عبدی حرٌ ان لم آتک حتی تغدیني</u> اوبیا مولی ده ته راغلی لیکن ده مولی ته دسهار خورکه ورنه کړه په دی صورت کښ مولی حانث نه ده یعنی دده غلام آزاد نه ده وجه ئي داده چی په دی مثال کی حتی دغایت صلاحیت نه لری له دی وجه چی دحتی ماقبل دامتداد صلاحیت نه لری اومابعد دغایت صلاحیت نه لری ځکه تغدی اتیان نه ختموی بلکه دزیادت راتګ دعوت ورکوی حاصل داده چی دحتی په ماقبل کښی دامتداد صلاحیت نشته اوپه مابعد کښی ئی دغایت صلاحیت نشته لهذا په دی مثال کی حتی دغایت لپاره نه ده اوتغدی چونکه داتیان جزاء جوړیدای شی له دی وجه داپرجزاء محمول ده اوحتی دلام کی په معنی سره ده نومطلب دا شو چی که زه نه راغلم په داسی راتګ سره چی دهغه جزاء تغدی وی نوبیا زما غلام آزاد ده نودمولی له راتګ بعدچونکه هغه ده ته تغدی ورنه کړه نوراتګ خومو جود شو لیکن داسی راتګ نه ده موجود شوی چی دهغه جزاء تغدی وی نودحنث شرط موجود نه شو چی شرط موجود نه شو نومولی حانث هم نه ده.

وَاذَتَعذَرَ هذَا بِاَنْ لَايَصلُحُ الاخِرُ جَزَاءً لِلاوّل حُمِلَ عَلَى العَطف المَحض مثالُهُ مَاقَالَ مُحَمَّدٌ اذَا قَال عَبدِي حُرٌ ان لَم اتكَ حَتّى اَتَغَدّى عندَكَ اليَومَ اَوان لَم تاتِنى حَتّى تَغَدّى عندى اليومَ فَاَتَاهُ فَلَم يَتَغَدّ عندَهُ فى ذَالكَ اليَوم حَنِثَ وَذالكَ لاَنَّهُ لَمّا اُضيفَ كُلٌ وَاحِد منَ الفعلَين اَلَى ذَات وَاحِد لايَصلُحُ اَن يَكُونَ فعلُهُ جَزَاءً لفعله فيحمَلُ عَلَى العَطف المَحض فيكُونُ اَنَّهُ المَجمُوع شرطاً للبرِّ.

ترجمه : اوکه دامتعذره شوه په دی طریقه چی اقرار داول لپاره دجزاء صلاحیت نه درلودی نوداپرمحض عطف باندی حمل کیږی ددی مثال هغه ده چی امام محمد ویلی دی که مولی وویل زماغلام آزاد ده که زه تاته نه راغلم ترهغه وخته چی زه نن ستاسره دسهار ډوډی وخورم اویاته ماته نه راغلی چی نن له ماسره دسهار ډوډی وخوری اوبیامولی ده ته راغلی لیکن په دی ورځ ئي له ده سره دسهار ډوډی نه وخوړه نوحانث ده له دی وجه کله چی ددواړو فعلوځخه هر یوواحد ذات ترمضاف وو نودهغه فعل ددفعل لپاره دجزاء صلاحیت نه لری لهذا پرمحض عطف باندی حمل کیږی اوتوله دقسم دپوره کولولپاره شرط دی.

تشریح : مصنف رحمه الله وائی که دکلمی دحتی حمل پرجزاء باندی معتذر وو یعنی که دحتی ماقبل دسببیت اومابعد ئي دجزاء صلاحیت نه درلودی په دی صورت کښی حتی په محض عطف باندی حمل ده یعنی دفاء اویاثم په معنی سره ده ددی مثال دامام محمد رحمه الله داقول ده که مولی وویل عبدی حرٌ ان لم آتك حتی الغدی عندك الیوم که نن زه تاته نه راغلم اونه ماستا سره دسهار ډوډی نه وخوړله نوزما غلام آزاد ده اویائی داوویل عبدی حرٌ ان لم اتك حتی تتغدی عندی الیوم که ته نن ماته نه راغلی اوله ماسره دی دسهار ډوډی نه وخوړله نوزما غلام آزاد ده په دی داوړو مثالو کی اتیان اوتغدی دواړه فعله یوه ذات ته منسوب دی په اول کی دواړه متکلم ته منسوب دی اوپه دوهم مثال کی دواړه مخاطب ته منسوب دی اودیوه شخص دیوه فعل لپاره دده بل فعل جزاء نشی کیدای لهذا په دی دواړو مثالوکی دجزاء معنی معتذره ده اوحتی محموله ده پرمحض عطف باندی مطلب ئی دادة که چیری زه نن ورځ تاته نه راغلم اوتاسره می تغدی نه وکړه نوزماغلام آزاد ده یعنی ایتان اوتغدی دواړه دقسم دپوره کولولپاره شرط ده نوکه متکلم راغلی اول له هغه سره ئی تغدی هم وکړه نودمتکلم قسم پوره شو دده غلام آزاد نه ده اوکه متکلم رانه غلی اویاراغلی مگر تغدی ئی نه وکړه په دی دواړو صورتوکښی متکلم حانث ده یعنی غلام ئي آزاد شو.

فَصلٌ الی لانتهَاء الغَایَة

فَصلٌ الی لانتهَاء الغَایَة ثُمّ هُوَ فی بعض الصُور یُفیدُ مَعنی امتداد الحُکم وَفی بَعض الصُور یُفیدُ مَعنی الاسقَاطَ فَاِن اَفَادَ الامتدَدَ لاَتَدخُلُ الغَایةُ فی الحُکم وَاِن اَفَادَ الاسقَاطَ تَدخُلُ نَظیرُ الاوّل اشتَریتُ هذاالمَکَانَ الی هذاالحَائط لاَتَدخُلُ الحَائطُ فی البیع وَنَظیرُ الثَانی بَاعَ بشرط الخَیَار الی ثَلثَة اَیَام وَبمَثله لَوحَلَفَ لاَاَکلُم فُلاناً الی شَهر کَانَ الشَهرُ دَاخلاً فی الحُکم وَقد اَفَادَ فَائدَةَ الاسقَاط هٰهُنا.

ترجمه : کلمه دالی دمسافت دانتهاء لپاره راځی اوپه بعض صورتوکښی دامتداد دحکم معنی فائده کوی اوپه بعض صورتوکښی داسقاطومعنی فائده کوی نوکه ئی دامتداد معنی فائده کړه

نو غایه په حکم کښی داخله نه ده اوکه ئی داسقاط معنی فائده کړه بیا غایه داخله ده داول نظیر داده اشترت هذا المکان الی هذا الحائط مادامکان تر دی دیواله پوری واخیستی دیوال په بیع کښی داخل نه ده اوثانی نظیر یامت بشرط الخیار الی ثلثه ایام درو شپو لپاره می په شرط خیار سره واخیستی ؛ اوددی په مثل کی ئې قسم وکړ زه له فلان سره تریوی میاشتنی پوری خبری نه کوم میاشت په حکم کښی داخله ده اودلته کلمه دالی داسقاط لپاره ده.

تشریح : مصنف رحمه الله دحروف عاطفه له فراغت ورسته دحروف جاره وؤ بیان شروع وکړه دی فرمائی چی کلمه دالی دمسافت دانتهاء دبیان لپاره ده خادم دغایت معنی په مسافت وکړه ددی وجه چی پر لانتها الغایة باندی داسوال وارید نشی چی دلته اضافت دشی ونفس ته ده څکه دغایت معنی هم انتهاء ده.

حاصل داده چی کلمه دالی دمسافت دانتهاء لپاره ده دایاد ساته چی دالی ماقبل ته مغیا اوما بعد ته ئی غایه ویل کیږی اوپه دی کښی چی غایه په مغیاکی داخله ده اوکه نه څلورمذهبه دی.

اول مذهب: داده چی غایه په مغیاء کی مطلقاً داخله ده.

دوهم مذهب: داده چی غایه په مغیاکی مطلقاً داخله نه ده.

دریم مذهب: داده چی که غایه دمغیا له جنسه وه داخله ده اوکه نه وه نه ده داخله.

څلورم مذهب: داده چی دغایه دخول په مغیا کښی موقوفه پرقرینه ده که دغایه پردخول باندی قرینه موجوده وه بیا غایه په مغیاکی داخله ده اوکه قرینه موجوده نه وه بیانه ده داخله.

مصنف رحمه الله دامذاهب بیان نه کړو بلکه دالی تقسیم ئی وکړ چی الی په بعض صورتوکښی دامتداد دحکم لپاره وی اوپه بعض صورتوکښی داسقاط لپاره وی دامتداد دحکم معنی داده چی اول دکلام واخر یعنی غایت ته شامل نه وی اویا په شمول کی وغایت ته شبه وی په داسی صورت کی الی ددی لپاره ذکر کیږی چی ددی په ذریعه حکم له ابتداء څخه ترغایه پوری ورسیږی اوداسقاط مطلب داده چی اول دکلام وغایت اوماسوای دغایت دواړه ته شامل وی په دی صورت کښی الی ددی لپاره ذکر کیږی چی حکم له وماوراء دغایت څخه ساقط شی حاصل داده چی الی په بعض صورتوکښی دامتدا دحکم لپاره راځی اوپه بعض صورتوکښی داسقاط لپاره راځي مصنف وائی که الی دامتداد دحکم لپاره وه بیاغایه په مغیاء کی داخله نه ده اوکه داسقاط لپاره وه بیاغایه په مغیاکی داخله ده داول لپاره مثال داده که یوشخص وویل اشترت هذا المکان الی هذا الحائط په دی صورت کښی غایه چی دیوال ده په مغیا کی چی مکان ده داخله نه ده یعنی په عقد بیع کی داخل نه ده څکه دمکان اطلاق پراقل هم کیږی اوپر اکثرهم لهذا الی ددی لپاره ده چی حکم دابتداء څخه تر حائطه ورسوی یعنی په دی مثال کی الی دامتداد دحکم لپاره ده اودامتداد دحکم په صورت کی چونکه غایه په مغیا کی داخله نه ده له دی وجه په دی مثال کی غایه یعنی

دیوال په مغیا یعنی شراء کی داخل نه ده او داسقاط مثال داده چی یوشخص ووائی بعت بشرط الخیار الی ثلثة ایام په دی صورت کی غایه یعنی ثلاثه ایام داخل ده په مغیا یعنی خیار کی له دی وجه چی دلته الی داسقاط لپاره ده په دی طریقه که خیار شرط مطلق شی نه وو نومؤبد ده او عقد فاسد پری لیکن کله چی غایه یعنی الی ثلاثه ایام ذکر شو په دی سره ماوراء ساقط شو او غایه یعنی ثلاثه ایام په مغیا یعنی خیار کی داخله شوه مصنف رحمه الله ووائی چی داسقاط لپاره یومثال داهم ده چی یوشخص ووائی والله لااکلم فلاناً الی شهر دلته هم کلمه دالی اسقاط فائده کوی او شهر په حکم دیمین یعنی عدم تکلم کی داخله ده ځکه دده داقول لااکلم شهر اومافوق الشهر دواړو ته شامل ده نوشهر دذکر دمافوق الشهر دسقوط لپاره ده لهذا شهر په خپله په مغیاکی داخله ده.

وَعَلٰی هٰذَا قُلْنَا اَلْمِرْفَقُ وَالْکَعْبُ دَاخِلَانِ تَحْتَ حُکْمِ الْغَسْلِ فِی قَوْلِهٖ تَعَالٰی اِلَی الْمَرَافِقِ لِاَنَّ کَلِمَةَ اِلٰی هٰهُنَا لِلْاِسْقَاطِ فَاِنَّهٗ لَوْلَاهَا لَا سْتَوْعَبَتِ الْوَظِیْفَةُ جَمِیْعَ الْیَدِ وَلِهٰذَا قُلْنَا الرُّکْبَةُ مِنَ الْعَوْرَةِ لِاَنَّ کَلِمَةَ اِلٰی فِی قَوْلِهٖ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَوْرَةُ الرَّجُلِ مَابَیْنَ السُّرَّةِ اِلَی الرُّکْبَةِ تُفِیْدُ فَائِدَةَ الْاِسْقَاطِ فَتَدْخُلُ الرُّکْبَةُ فِی الْحُکْمِ.

ترجمه: اوبناء پردی باندی مورو وایو چی مرفق اوکعب دالله تعالی ﷻ په قول الی المرافق کی داخل دی په حکم دغسل کی ځکه دلته کلمه دالی داسقاط لپاره ده ځکه که کلمه دالی نه وی نووظیفه (غسل) ټول لاس کښنیباسی اوله دی وجه مورو وایو چی رکبه دعورت جزء ده ځکه آنحضرت ﷺ په قول عورة الرجل مابین السرة الی الرکبة کی کلمه دالی داسقاط لپاره ده لهذا رکبه په حکم دعورت کی داخل ده.

تشریح: مصنف رحمه الله ووائی کله چی صدر دکلام غایت اوماوراء غایت ته شامل وی په دی صورت کی کلمه دالی چونکه دماوراء سقوت فائده کوی له دی وجه مورو وایو چی دالله ﷻ په قول فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الی المرافق وامسحوبرؤسکم وارجلکم الی الکعبین کی مرفق اوکعب په حکم دغسل کی داخل دی لهذا دمرفق (څنګل) پریول له لاسو سره ضروری ده اودکعب پریول له پښو سره ضروری ده له دی وجه چی په آیت کی کلمه دالی داسقاط لپاره ده ځکه په آیت کی صدر دکلام وغایت یعنی مرافق اوماوراء دواړوته شامل ده ځکه د ید اطلاق تر اوږو پوری پرتوله لاس باندی کیږی نوکه حکم دالی نه وای دلاس پریمنځل به تربغلو پوری فرض وای اودپښوپریول تر کنی پوری فرض وای لیکن چی کلمه دالی ذکر شوه له مرفق اوکعب څخه ماوراء ساقط شول اومرفق اوکعب په حکم دغسل کی داخل پاته شو لهذا مرفق په پریولو دلاس کی اوکعب په پریولو دپښی کی داخل دی.

مصنف رحمه الله ووائی کله چی صدر دکلام غایه اوماوراء دواړوته شامل وی هغه وخت غایه په مغیاکی داخله ده له دی وجه مورو وایو چی رکبه په عورت کی داخل ده یعنی د رکبی سترهم واجب

ده څکه درسول هاشمی ﷺ په دی قول مورة الرجل ماتحت السرة الركبة کی کلمه دالی داسقاط لپاره ده څکه صدر دکلام یعنی ماتحت السرة رکبی ته هم شامل ده اوماروا ء د رکبی ته هم شامل ده نوپه کلمه دالی سره ماوراء درکبی له حکم دعورة څخه خارج شول نوچی ماوراء د رکبی له عورة څخه خارج شول نورکبه دعورت په حکم کی باقی پاته شوه لهذا د رکبی ستر واجب ده.

وَقد تُفيدُ كَلِمَةُ الى تَاخيرَ الحُكم الى الغَايَة وَلهذَا قُلنَا اذَا قَالَ الامراته اَنت طَالِقٌ الى شَهر وَلانِيَة لَهُ لايَقَعُ الطَّلَاقُ فِى الحَال عندَنَا خلَافًا لزُفَرَ لَانَّ ذِكرالشَّهر لايَصلُحُ لمَدَ الحُكم وَلاسقَاط شرعاً وَالطَّلاقُ يَحتَملُ التاخيرَ بالتَعليق فَيُحمَلُ عَلَيه.

ترجمه: اوکله کله ددی لپاره وی چی حکم مؤخر کړی ترغایه پوری او له دی وجه مورِ وایوکه یوچا خپلی ښځی ته وویل انت طالق الى الشهر اوده هیڅ نیت نه وؤ زمورِ په نزد فی الحاله طلاق واقع نه ده اوامام زفر ؒ مخالف ده څکه دشهر ذکر شرعاً دامتداد دحکم اواسقاط صلاحیت نه لری اوطلاق سره له تعلیقه دتاخیر احتمال لری لهذا محمول پرتاخیر ده.

تشریح: مصنف رحمه الله وائی کلمه دالی کله کله ددی لپاره راځی چی حکم ته تاخیر ورکی ترغایه پوری لیکن داهغه وخت کیدای شی چی الی داخله پرزمانه باندی وی اودتاخیر مطلب داده چی له مقتضی اوموجب دموجودوالی سره سره شی فی الحال ثابت نه وی بلکه دغایت له موجودوالی بعد ثابیتیږی لکه په دی مثال کی چی یوڅوک خپلی ښځی ته ووائی انت طالق الى الشهر اوده یونیت نه وی په دی صورت کی زمورِ په نزد فی الحال طلاق نه واقع کیږی بلکه یوه میاشت ورسته واقع کیږی اوکه ئې دفی الحاله وقوع نیت کړی وو بیا فی الحاله واقع دی په دی صورت کی الى الشهر لغوه ده حضرت امام زفر ؒ وائی په دواړه صورتوکی فی الحاله طلاق واقع ده زمورِ دلیل داده چی شهر (میاشت) شرعاً دامتداد دحکم صلاحیت نه لری اونه داسقاط صلاحیت لری نوکله چی میاشت ددوی دوو صلاحیت نه لری اوحال داده چی دغائی دغه دوه قسمه دی لهذا دشهر حمل پرغایت باندی متعذر ده او دامسلمه خبره ده چی کوم شی چی له قبیله داسقاط وی دهغه دتعلیق جائز ده اوکوم چی داثبات له قبیله وی دهغه تعلیق جائز نه ده.

اوطلاق چونکه داسقاط له قبیله ده تعلیق ئی جائز ده کله چی ئی تعلیق جائز شونو دی دتعلیق په ذریعه احتمال دتاخر لری نوکله چی ئی احتمال دتاخیر پیدا کړی نوکلام محمول ده پرتاخر باندی ددی لپاره چی له لغویت څخه محفوظ کړ شی اودانت طالق الى الشهر معنی داده انت طالق مؤخراً الى شهر.

فُصلٌ كَلِمَةُ عَلَى للالزام

فُصلٌ كَلِمَةُ عَلَى للالزام وَاَصلُهُ لافَادَة معنى التَفوق وَالتَعلى وَلهذا لَوقَالَ لفُلانٍ عَلَيَّ اَلفٌ يُحمَلُ عَلَى الدَين بخلاف مَالَوقَالَ عندى اَو مَعِي اَوقبلى وَعَلى هذا قَالَ فى السَيرِ الكَبيرِ اِذَا قَالَ رَاسُ الحصنِ اَمنُونى عَلى عَشرَة من اَهلِ الحصنِ فَفَعَلنَا فَالعَشرَةُ سَوَاءٌ وَخيرُ التَعيينِ لَهُ وَلَوقَالَ امنُونى وَعَشرَةً اَو فَعَشرَةً اَو ثُمَ عَشرَةً فَفَعلنَا فَكَذَالِكَ وَخيارُ التَعيينِ الامنِ

ترجمه: کلمه دعلی دلزام لپاره ده اودا اصلا دتفوق اوتعالی معنی فائده کولولپاره ده له دی وجه که یو چاه وویل دفلانی پرمازر روپی دی دامحمول پردین ده اوددی پرخلاف که چاه وویل لما سره اویازماله طرفه اوبناء پردی باندی په سیر کبیر کښی ویل شوی دی دقلعه سردار وویل ماته دلسونفرو امان راکړی او موږ امان ورکی نولس له ده نه بغیر دی اودتعین اختیار ئې دقعلا (قلا) دسردار ده اوکه وویل ماته امان راکه اودلسواویادلسو اویابیادلسو اوموږ امان ورکی دغه رنګه ده اودتعین اختیار دامن ورکونکی ده.

تشریح: له حروف جاره وو څخه دوهم حرف علی ده علی لغةً په معنی دتفوق اوتعالی سره ده تعالی کله حسی وی لکه زیدٌ علی السطح اوزید علی السریر اوکله معنوی وی لکه فلان علینا امیرٌ او لفلان علیَّ دین اوشرعاً دالزام لپاره راځي یعنی ددی لپاره راځی چی ددی دماقبل لزوم ثابت کړی پرمابعد باندی مصنف رحمه الله وائی کلمه دعلی چونکه دالزام اوتعالی لپاره راځی نوکه یوچاه وویل لفلان علی الف داقول محمول پردین ده څکه دین پرهغه چاه باندی سپور وی چی هغه ئی پرځان باندی لزوم کړی وی لکه په دی قول کښی رکبه دین اوکه چاه وویل لفلان عندی الف اویائی داسی وویل لفلان معی الف اویائی داسی وویل لفلان قِبَلی الف په دی صورتوکښی پردین باندی نه حمل کیږی بلکه محمول پرامانت باندی ده څکه دلته کلمه دعلی چی دالزام لپاره ده نشته.

اوبناء پردی چی کلمه دعلی دالزام اوتعلی لپاره ده امام محمد رحمه الله په سیرکبیر کښی فرمائي که دقلا سردار مسلمانانوته وویل امنونی عشرة من اهل الحصن موږاهل قلعه لسونفرو ته امن راکړی اومسلمانانوامان ورکی په دصورت کی له سردار بغیر لسو نفروته امان ثابت ده ددی لسونفرو تعین دامان غوښتونکی سردار په لاس ده څکه سردار دځان سره دلسونفرو دامان غوښته وکړه ددواړو لپاره طلب په ذریعه دعلی وشو نودسردار مقصدداشو چی ماته له لسونفروسره امان راکړی په دی شرط چی په ثبوت دامان کښی زه پردوی باندی متعلی اوغالبه یم اوداغلبه اوتفوق په هغه صورت کی حاصلیږی چی سردار لره دلسونفرو دتعین ولایت ورکړی شی لهذا دلسونفرو دتعین اختیار سردار لره ده.

اوکه ئی وویل امنین رمضان یا امنین فعشرة یا امنین ثم مشرة او مسلمانانو امان ورکی په دی صورت کی سردار لره امان ثابت اولسونفرولره امان ثابت ده لیکن په دی صورت کی تعین دلسونفرو دامان ورکونکی په اختیار کی ده ځکه په دی صورت کی امان غوښتونکی سردار دلسو نفروامان عطف کړی پرځپل امان باندی اوداشرط نه کیښودی چی مالره په دی امان کی دتفوق وی لهذا دلته تعین اختیار دسردار په لاس نه ده.

وَقَدْ يَكُونُ عَلَى بِمَعْنَى الْبَاءِ مَجَازاً حَتَّى لَوْ قَالَتْ بِعْتُكَ هٰذَا عَلَى اَلْفٍ يَكُونُ عَلَى بِمَعْنَى الْبَاءِ لِقِيَامِ دَلَالَةِ الْمُعَاوَضَةِ وَقَدْ يَكُونُ عَلَى بِمَعْنَى الشَّرْطِ قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى يُبَايِعْنَكَ عَلَى اَنْ لَّا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْئاً وَلِهٰذَا قَالَ اَبُوحَنِيفَةَ رحمه الله اِذَا قَالَتْ لِزَوْجِهَا طَلِّقْنِي ثَلٰثاً اَلْفٌ فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً لَايَجِبُ الْمَالُ لِاَنَّ الْكَلِمَةَ هٰهُنَا تُفِيدُ مَعْنَى الشَّرْطِ فَيَكُونُ الثَّلٰثُ شَرْطاً لِلُزُومِ الْمَالِ.

ترجمه: اوکله دعلی مجازاً په معنی دباء راځی حتی که یوچاوویل زه داپرتا باندی خرځوم په زر روپی نوعلی په معنی دباء ده ځکه دلالت دمعاوضی موجود ده اوکله علی په معنی دشرط وی الله تعالی ﷻ فرمائی هغه له تاسره بیعت کوی په دی شرط چی دوی له خدای سره شریک نه نیسی له دی وجه امام ابوحنیفه رحمه الله فرمائی که ښځی خاوند ته وویل ماته دری طلاق راکړه په دی شرط چی په زر روپی به وی اوخاوند دی ته یوطلاق ورکی مال واجب نه ده ځکه کلمه دعلی دلته په معنی دشرط ده نوددی طلاق دلزوم دمال لپاره شرط دی.

تشریح: مصنف رحمه الله وائی کلمه دعلی مجازاً په معنی دباء هم استعمالیږی اودمعنی حقیقی (الزام) اومعنی مجازی (الصاق) په مینځ کی ئې مناسبت داده چی لکه څنګه چی ملصق متصل وی دملصق به سره دغه رنګه لازم هم متصل وی له ملزوم سره حاصل داده چی کلمه دعلی مجازاً په معنی دباء هم راځي لکه په دی مثال کی چی یوڅوک ووائي بعتك هذه علی الف دلته کلمه دعلی په معنی دباء ده ځکه داکلام عقد معاوضه ده اوعقدمعاوضه پر دی دلالت کوی چی کلمه دعلی پرعوض داخله ده اومعوض چونکه ملصق وی له عوض سره له دی وجه دلته کلمه دعلی الصاق اواتصال لپاره ده اوالصاق اواتصال چونکه معنی دباء دی لهذا دلته علی په معنی دباء سره ده.

مصنف رحمه الله وائی کله چی دعلی استعمال په خپله حقیقی معنی یعنی الزام کی متعذر شی په هغه وخت علی په معنی دشرط ده دشرط اوالزام په مینځ کی مناسبت داده لکه څنګه چی دلازم اوملزوم په مینځ کی لزوم موجود ده همدارنګه دشرط اوجزاء په مینځ کی هم لزوم موجوددده اوعلی چی په معنی دشرط وی لکه په دی قول دخدای ﷻ هغه ښځی له تاسره بیعت کوی په دی شرط چی دوی له خدای ﷻ سره شریک نه نیسی په دی آیت کی علی په معنی دشرط استعمال شوی ده ددی معنی په اعتبار حضرت امام ابوحنیفه رحمه الله فرمائی که یوښځي خپل خاوند ته وویل طلقنی ثلثاً علی الف ته ماته دزرو روپودادا کولوپه شرط دری طلاق راکړه اوخاوند دی ته یوطلاق ورکی پرښځي باندی

مال واجب نه ده اوصاحبین وائي چی پرښځی باندی دزرو روپو ثلث واجب ده دامام ابوحنیفه دلیل داده چی په دی کلام کښی علی په معنی دشرط ده لهذا پر ښځه باندی دزرو روپو وجوب مشروط ده په دری طلاقه باندی اودښځی مطلب داده چی که ماته دری طلاقه راکړی شی زه زر روپی اداء کوم اوکه دری طلاقه نه وی نه ئی اداء کوم اودیوه طلاق ورکولو په صورت کی چونکه شرط موجود نه ده له دی وجه مشروط هم نه موجودیږی لهذا پرښځی باندی هیڅ شی واجب نه ده.

اودصاحبین دلیل داده چی طلاق په مال سره عقد معاوضه ده په عقد معاوضه کی دعوض اجزاء تقسیم کیږی پر اجزاء دمعوض باندی لهذا په مذکوره صورت په یوه طلاق ورکولو سره دزرو روپو یو ثلث واجب ده.

فوائد : دلته یوسوال کیږی هغه داده چی مصنف رحمۃ اللہ علیہ دعلی دوی مجازی معانی وی بیان کړی یږ په معنی دباء اوبل په معنی دشرط داولی لپاره مصنف رحمۃ اللہ علیہ دمجاز لفظ ذکر کی لیکن ددوهمی معنی په بیانولو سره ئی دمجاز لفظ ذکر نه کړ.

ځواب : داده چی معنی دشرط په مرتبه دحقیقت کی ده ځکه مشروط له شرط سره لازم هم وی اوله شرط ورسته هم راتلای شی چونکه دامعنی په مرتبه دحقیقت کی وه له دی وجه مصنف رحمۃ اللہ علیہ لفظ دمجاز ددی په باره کی ذکر نه کی.

فَصلٌ كَلِمَةُ فِي لِلظَّرف

فَصلٌ كَلِمَةُ فِي لِلظَّرف وَباعتِبارِ هَذا الأَصل قَالَ أَصحَابُنَا اذَا قَالَ غَصَبتُ ثَوباً فِی مَندِيلٍ أَو تَمراً فِی ثَوصَرَةٍ لَزِمَاهُ جَمِيعاً ثُمَّ هَذِهِ الكَلِمَةُ تَستَعمَلُ فِی الزَّمَانِ وَالمَكَانِ وَالفعل أَمَّا اذَا استُعمِلَتْ فِی الزَّمَانِ بِأَنْ يَقُولَ أَنتِ طَالِقٌ فِی غَدٍ فَقَالَ أَبُويُوسُفَ رحمۃ اللہ علیہ وَمحمّد رح يَستَوِی فِی ذَالِکَ حَذَفَهَا وَاظهارُ هَا حَتّٰی لَوقَالَ أَنتِ طَالِقٌ فِی غَدٍ كَانَ بِمَنزِلَةِ قَولِهِ أَنتِ طَالِقٌ غَداً يَقَعُ الطَّلَاقُ كَمَا طَلَعَ الفَجرُو فِی الصُّورتينِ جَمِيعاً.

ترجمه : کلمه دفی دظرف لپاره ده اوددی اصل په اعتبار زمونږ علماء وائی که یوچاه وویل ماپه دسمال کی کپړه غصب کړه اویاپه ټوکری کی خورما غصب کړه نودواړه لازم دی اوداکلمه دزمان اومکان اومعنی مصدری دټولولپاره استعمالیږی بهر حال کله چی دزمان لپاره استعمال شی په دی طریقه چی څوک ووائي انت طالق فی غد امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ اومامحمد رحمۃ اللہ علیہ ویلی دی چی په دی کی ددی ذکر اونه ذکر دواړه برابر دی حتی که ئی انت طالق فی غد وویل پرمرتبه دانت طالق غد کی ده چی دصبح صادق په طلوع سره په دواړه صورتونوکښی طلاق واقع کیږی.

تشریح : له حروف جاره وڅخه یوحرف فی ده فی دظرف لپاره استعمالیږی لکه البیاض فی الکوز اوزید فی الدار اوالدراهم فی الکیس مصنف رحمۃ اللہ علیہ بناء پردی باندی چی کلمه دفی لپاره دظرف ده زمونږ علماء وائی

که یوچاه وویل **خپیت ثویآل مندیل** ماپه دسمال کی کپړه غصب کړه اویاووائی **خپیت تیرآل توپیرة** ماپه توکر کی خورما غصب کړه پدی صورت کی پرغاصب باندی دواړه شیان لازم دی یعنی په اول کی دسمال اوکپړه اوپه دوهم کی توکړی اوخورما.

مصنف رحمه الله دوائي کلمه دې زمان اومکان اومعنی مصدر ی دری سره لپاره استعمالیږی که زمان لپاره وه لکه **انت طالق فی غد** پدی صورت کی دصاحبین مذهب داده چی دفی حذف اوذکر دواړه برابر دی یعنی **انت طالق فی غد او انت طالق غدا په** دواړه صورتو کی دصبح صادق له تلوسره سم طلاق واقع ده لیکن که ده دو ورځی داخیر نیت کړی وو دانیت ئی دیانةً معتبر ده ځکه دخپل کلام دمحتمل نیت ئی کړی ده اوقضاءً معتبر نه ده ځکه خلاف ظاهر ده ځکه ظاهر داده چی مراد له غد څخه سباه ده اوطلاق دسباه استعاب کوی اوداخیر نهار نیت کول دامعنی ده چی دنهار بعض حصه مراد ده اودا دظاهر خلاف ده کوم نیت چی خلاف دظاهر وی هغه دیانةً معتبر ده قضاءً معتبر نه ده.

وَذَهَبَ اَبُوحَنِيفَةَ رحمه الله الى اَنَّهَا اذَا حُذِفَت يَقَعُ الطَّلَاقُ كَمَا طَلَعَ الفَجرُ واذا أُظهِرَت كَانَ المُرادُ وُقُوعَ الطَّلَاقِ فِى جُزءٍ مِن الغَد عَلَى سَبِيلِ الابهام فَلَولَاوُجُودُ النِيةِ يَقَعُ الطَّلَاقُ بِاَوَّلِ الجُزاءِ لِعَدَمِ المُزَاحِمِ لَهُ وَلَوتَرى اخرَ النَّهارِ صَحَّت نِيَّتُهُ وَمِثَالُ ذَالِكَ فِى قَولِ الرَّجُلِ ان صُمتُ الشَّهرَ فَانتِ كَذَا يَقَعُ ذَالِكَ عَلَى الامساكِ مَسَاعَةً فِى الشَّهرِ.

ترجمه : اودامام ابو حنیفه رحمه الله مذهب داده چی دحذف دفاء په صورت کی دصبح صادق له طلوع سره طلاق واقع ده اودذکر په صورت کی لاعلی التعین دغد په یوجزء کی دطلاق وواقع ده نوکه نیت موجود نه وو طلاق په اول جزءکی واقع ده ځکه مزاحم نشته اوکه داخیر نهار نیت وو نیت ئی صحیح ده مثال ئي داده چی یوڅوک ووائي **ان صمت الشهرفانت کذا** دا کلامد روژه په میاشت کی واقع ده او که ئی وویل **ان اصمت فی الشهرفانت کذا** دا کلام دمیاشتی پرلږ ساعت امساک باندی واقع ده.

تشریح : دامام ابو حنیفه رحمه الله په نزد حذف دفاء او ذکر دفاء فرق لری هغه داده چی که کلمه دفی حذف وه لکه **انت طالق غدا** په دی صورت کی طلاق په طلوع دصبح صادق سره واقع کیږی ځکه دلته فعل (طلاق) له ظرف (غد) سره بلا واسطه متصل ده او ظرف دنصب په وجه له مفعول به سره مشابه ده او فعل چونکه دمفعول به دتولو اجزاء استعاب کوی لهذا دلته هم فعل دظرف (غد) دټولو اجزاء استعاب کوی او له طلاقه سره دغد دټولو اجزاء استعاب هغه وخت ممکن ده چی طلاق دغد په اول جزکی واقع شی لهذا په دی صورت کی طلاق په طلوع دفجر سره واقع کیږی او که دده داخیر نهارنیت کړی وو نو دانیت چونکه دکلام دموجوب نیت نه ده له دی وجه قضاءً دانیت معتبر نه ده او که کلمه دفاء ذکر وه مثلاً **انت طالق فی غد** په دی صورت کی ظرف له مفعول به سره مشابه نه ده بلکه خالص ظرف ده او د ظرف لپاره داستعاب ضروری نه ده لکه **الباء فی لکوا** لپاره دا ضروری

نه ده چی دکوزی په ټولو اجزاء کی به اوبه موجودی وی نو چی دظرف لپاره استیعاب ضروری نه ده بیا دانت طالق فی الدار مطلب داده چی لا علی التعین دغه په یو جز کی طلاق واقع ده نو که نیت نه وی دغه په اول جز کی طلاق واقع ده یعنی په طلوع د فجر کی څکه په طلوع د فجر سره دغه اول جز مو جود ده او ورسټنی اجزاء معدوم دی دمعدود او موجود په مینځ کی مزاحمت نشته نو چی کله داول جز هیڅ مزاحم نشته لهذا طلاق په اول جز کی واقع ده.

او که ده داخر نهار نیت کړی وو دانیت ئی قضاءً او دیانةً صحیح ده څکه ده په دی نیت کولوسره دخپل کلام موجب نه ده متغیر کړی بلکه دخپل کلام د محتمل نیت ئی کړی ده او دخپل کلام له محتملا تو څخه دیوه تعین کول قضاءً هم صحیح ده او دیانةً هم صحیح ده لهذ نیت په دواړه طریقوسره صحیح ده مصنف رحمه الله دحذف دفاء او ذکر دفرق دوضاحت لپاره یو مثال ذکر کوی هغه داده که یو چا ه خپلی ښځی ته وویل ان صمت الشهر فانت طالق په دی صورت کی طلاق دټولی میاشتی تر روژو پوری معلق ده که ښځی دټولی میاشتی روژه ونیولی طلاق واقع ده او که ئی نه ونیولی نه ده واقع اوکه ئی وویل ان صمت فی الشهر فانت طالق په دی صورت کی طلاق په ټوله میاشت کی پریو څه ساعت امساک باندی معلق ده که ښځی یوه ورځ څه ساعت امساک وکړ طلاق واقع ده.

وَاَمَّا فِی المَکَانِ فَمثل قوله انت طالقٌ فِی الدَّارِ وَفِی مَکَّةَ یَکُونُ ذَالِکَ طَلَاقًا عَلَی الاطلَاقِ فِی جَمِیعِ الاَمَاکِنِ وَبِاعتِبَارِ مَعنَی الظَّرفِیَّةِ قُلنَا اذَا حَلَفَ عَلَی فعلٍ وَاَضَافَهُ الی زَمَانٍ اَومَکَانٍ فَانکَانَ الفعلُ ممَّا یَتِمُّ بِالفَاعِلِ یَشتَرِطُ کَونُ الفَاعِلِ فِی ذَالِکَ الزَّمَانِ اوالمَکَانِ فَان کَانَ الفعلُ یَتَعَدّی الی مَحَلٍّ یَشتَرِطُ کَونَ المَحَلِّ فِی ذَالِکَ الزَّمَانِ اَوالمَکَانِ لاَنَّ الفعلَ انما یَتَحَقَّقُ بِاَثرِهِ وَاَثرُهُ فِی المَحَلِّ قَالَ مُحَمَّدٌ فِی الجَامِعِ الکَبِیرِ اذَا قَالَ ان شَتَمتُکَ فِی المَسجِدِ فَکَذَا فَشَتَمَهُ وَهُوَ فِی المَسجِدِ وَالمَشتُومُ خَارِجَ المَسجِدِ یَحنَثُ وَلَوکَانَ الشَّاتِمُ خَارِجَ المَسجِدِ وَالمَشتُومُ فِی المَسجِدِ لَا یَحنَثُ وَلَو قَالَ ان ضَرَبتُکَ اَو شَجَجتُکَ فِی المَسجِدِ فَکَذَایَشتَرِطُ کَونُ المَضرُوبِ وَالمَشجُوجِ فِی المَسجِدِ وَلَا یَشتَرِطُ کَونُ الضَّارِبِ وَالشَّاجِّ فِیهِ وَلَو قَالَ ان قَتَلتُکَ فِی یَومِ الخَمِیسِ فَکَذَا فَجَرَحَهُ قَبلَ یَومِ الخَمِیسِ وَمَاتَ یَومَ الخَمِیسِ یَحنَثُ وَلَو جَرَحَهُ یَومَ الخَمِیسِ وَمَاتَ یَومَ الجُمُعَةِ لَا یَحنَثُ.

تر جمه: او چی دمکان لپاره وی لکه دده قول انت طالق فی الدار یا فی مکة نو په ټولو مکانو کی علی الاطلاق طلاق واقع ده او دمعنی دظرفیت په وجه مونږ وایو کله چی حالف پریږد فعل باندی قسم وکړی اودغه فعل ئی زمان یا مکان طرفته منسوب کی نو که فعل داسی وو چی په فاعل سره پوره کیدی بیا په دغه زمان یامکان کی دفاعل وجوب شرط ده او که فعل د یو محل طرفته متعدی وو بیا په دغه زمان یا مکان کی دمحمل وجود شرط ده څکه فعل له خپل اثر سره متحقق کیږی او دده

اثر په محل کی ده اما م محمد رحمۃ اللہ علیہ په جامع کبیر کښی فرمائی که ئی وویل که ما تاته په مسجد کی بنکنځل وکړه زه به داسی یم او بیا متکلم ده ته بنکنځل وکړه په داسی حال کی چی دی په مسجد کی وو او هغه چاته چی بنکنځل کړشوی دی هغه له مسجده بهر وو نو حانث ده او که بنکنځل کونکی له مسجده بهر وو او هغه چی بنکنځل ورته شوی دی هغه داخل په مسجد کی وو بیاحانث نه ده او که ئی وویل که ماته په مسجد کی ووهلی او یا ماستا سرزخمی کی بیا به داسی وی نو دمضروب او زخم شوی وجود په مسجد کی شر ط ده او د وهونکی او یا زخمی کونکی وجود په مسجد کی شرط نه ده او که ئی وویل که ما ته په جمرات کی قتل کړی زه به داسی یم او حلف دی تر جمرات مخکب زخمی کی او هغه په جکعرات کی مړ مړشو نو حانث ده او که ئی په جمرات کی زخمی کی په جمه مړشو حانث نه ده .

تشریح : مصنف رحمۃ اللہ علیہ وائی کی کلمه دفی دمکان لپاره وه مثلاً یو چا ه خپلی بنځی ته وویل انت طالق فی الدار یا انت طالق فی مکة په دی صورت کی طلاق فی الحاله واقع کیږی په یو ه مکان مقید نه ده بکله غلی الا طلاق په تولو مکانو کی طلا ق واقع ده یعنی لکه څنګه چی دا په دار کی مطلقه ده دغسی په غیر ددار کی هم مطلقه ده او لکه څنګه چی په مکه کی مطلقه ده همدارنګه په غیر دمکی کی هم مطلقه ده ویا متیا رمعنی الظرفیت په دی عبارت سره مصنف رحمۃ اللہ علیہ یوی ضابطی ته اشاره کوی هغه دا ده که حالف پر یو فعل باندی قسم وکړ او هغه فعل ئی دزمان یا مکان طرفته منسوب کی نو فعل به وګورو چی فعل لازم ده اوکه متعدی یعنی په فاعل سره پو ره کیږی او که له فاعله سواء مفعول ته هم ضرورت لری که اول صورت وو نو فعل چی کوم زمان یا مکان ته منسوب ده په هغه زمان یا مکان کی دفاعل وجود دحنث لپاره شرط نه ده او که دوهم صورت وو بیا دحنث لپاره په هغه زمان یا مکان کی دمفعول وجود شر ط ده څکه فعل له خپل اثر سره متحقق کیږی او دفعل اثر په مفعول کی مو جو د یږی لهذال په محل کی دهغه زمان او مکان رعایت کول کیږی.

اما م محمد رحمۃ اللہ علیہ په جامع کبیر کی وائی که یو چاه دا ووویل ان شتمتك فی المسجد فعبدی حر که ماتا ته په مسجد کی بنکنځل وکړه زما غلا م ازاد ده اوبیا حالف په مسجد کی ودریدی بنکنځل ئی ورته وکړه او هغه سړی له مسجد ه دباندی وو په دی صورت کی حالف حانث ده څکه شتم(بنکنځل) له شا تم بنکنځل کونکی څخه موجود دشو لهذا دحنث یعنی غلام دآزادید و شرط داشو چی بنکنځل کونکی به په مسجد کی وی او که شا تم له مسجده دباندی وو او هغه بل شخص دننه په مسجد کی وو په دی صورت کی دحنث شرط مو جود نه ده لهذ ا په دی صورت کی حالف حانث نه ده.او که یو چا ووویل ان ضربتك فی المسجد فعبدی حر یا ان سجمتك فی المسجد فعبدی حر که ماته په مسجد کس ووهلی زما غلام آزاد ده او یا می ته په مسجد کی زخمی کړی زما عبد آزاد ده په دی صورت کی دنه حانث کیدو لپاره دمضروب او مسجوج وجود شر ط ده او دضارب اود ساج وجود په مسجد

کی شرط نه ده یعنی که مضروب او مسجوج په مسجد کی وو او ضارب او شاج له مسجد ، دباندی وو بیا حالف حانث نه ده او که ددی پر عکس ووبیا حالف حانث ده ،

او که ئی وویل ان قتلتك فی یوم الخمیس فعبدی حر که ماته په جمعرات کی قتل کړی زما غلام ازاد ده او بیا حالف دی تر جمعرات مخکی زخمی کی او په جمعرات مړشو په دی صورت کی حالف دوجود دشرط په وجه حانث ده اوکه ئی په جمرات زخمی کی او مړ په جمعه شو په دی صورت کی حانث نه ده.

وَلَو دَخَلَت الكَلِمَةُ فی الفعل تُفيدُ مَعنَى الشَّرط قَالَ مُحَمَّدٌ رحمه الله اذَا قَالَ اَنت طَالِقٌ فی دُخُولكَ الدَّارَ فَهُوَ بِمَعنَى الشَّرط فَلَايَقَعُ الطَّلَاقُ قَبلَ دُخُولِ الدَّارِ وَ لَو قَالَ اَنت طَالِقٌ فی حَيضَتكَ ان كَانَت فی الحَيضِ وَقَعَ الطَّلَاقُ فی الحَالِ وَلَا يَتَعَلَّقُ الطَّلَاقُ بِالحَيضِ وَفی الجَامِعِ لَو قَالَ اَنت طَالِقٌ مَجیءَ يَومِ لَم تُطَلَّق حَتّٰی يَطلَعَ الفَجرُ وَلَوقَالَ فی مُضیِّ يَومِ ان كَانَ ذَالكَ فی اللَّيلِ وَقَعَ الطَّلَاقُ عِندَ غُرُوبِ الشَّمسِ مِنَ الغَدِ لِوجُودِ الشَّرطِ وَاِن كَانَ فی اليَومِ تُطَلَّقُ حِينَ تَجِيئُ مِنَ الغَدِ تلكَ السَّاعَةُ وَفی الزِّيَادَاتِ لَوقَالَ اَنتِ طَالِقٌ فی مَشِيَّةِ اللهِ تَعَالٰی اَوفی اِرَادَةِ اللهِ تَعَالٰی كَانَ ذَالكَ بِمَنزِلَةِ الشَّرطِ حَتّٰی الَا تُطَلَّقَ.

ترجمه: او که کلمه دفاء پر فعل لغوی (مصدر) باندی داخله وه معنی دشرط ورکوی امام محمد ویلی دی که خاوند ووویل انت طالق فی دخولك الدار دلته فی په معنی دشرط ده لهذا تر دخول دداار وړاندی طلاق واقع نه ده اوکه ئی وویل انت طالق فی حیضتك که بښځه په حیض کی وه نو طلاق فی الحاله واقع ده او که نه وه طلاق معلق بر حیض باندی ده اوپه جامع کبیر کی ویل شوی دی که ئی وویل انت طالق فی مضی یوم نوطلاق واقع نه ده تر هغه وخته چی صبح صادق طلوع کوی او که ئی وویل فی مضی یوم کچیری داکلام په شپه کی وو بیا راتلو نکی ورځ دلمر لو ید په وخت کی طلاق واقع کیږی ځکه شرط موجود ده اوکه په ورځ کی وؤ بیا چی کوم وخت دورځی دغه ساعت راشی طلاق واقع کیږی اوپه زیادات کی راغلی دی که ئی وویل انت طالق فی مشیة الله یافی ارادة الله دا په معنی دشرط ده حتی چی طلاق واقع نه ده.

تشریح: مصنف رحمه الله په عبارت کی له فعل څخه فعل لغوی یعنی مصدر مرا ده دلیل داده چی پرفعل اصطلاح باندی فی اونورحروف جاره نه داخلیږی لهذا دلته مراد له فعل څخه لغوی ده نومعنی دعبارت داده چی که کلمه دفاء داخله پرمصدر شوه بیاپه معنی دشرط ده یعنی حکم پرفعل باندی معلق ده مثال ئی داده که یوچاخپلی بښځی ته ووویل انت طالق فی دخولك الدار دا په معنی ده انت طالق ان دخلت الدار سره ده اوله دخوله د دار ورسته طلاق واقع ده مخکی تر دخول دداار طلاق واقع نه ده اوکه ئی خپلی حائضی بښځی ته ووویل انت طالق فی حیضتك په دی صورت کی شرط یعنی حالت

دحیض چونکه موجود ده لهذا فی الحاله طلاق واقع ده اوکه ئی غیر حائضی ته وویل بیاطلاق معلق پرحیض باندی ده دحیض له راتگه ورسته طلاق واقع ده اوپه جامع کبیر کی دی که یوچاه خپلی ښځی ته وویل انت طالق فی مجیئ یوم په دی صورت کی طلاق دروځی پرراتگ باندی معلق ده دراتلونکی ورځی دصبح صادق دتلوع پروخت طلاق واقع ده اوکه خاوند انت طالق فی مضیٔ یوم داووویل بیا به وگورو که داکلام په شپه کی وو بیاراتلونکی ورځ دلمر لویدوپه وخت کی طلاق واقع کیږی ځکه په دی وخت کی شرط (مضی یوم) موجود ده اوکه داکلام په ورځ کی وو بیاپه راتلونکی ورځ په دغه ساعت کی طلاق واقع کیږی مثلاً په ورځ کی پر (۱۲) بجی ددی کلام ذکروشو نوپه راتلونکی ورځ کی پر (۱۲) بجی باندی طلاق واقع کیږی ځکه دلته دمکملی ورځی تیریدل شرط ده نوچی نیمه ورځ دیوم حلف تیره شوه دوهم نیمی چی راتلونکی ورځ کی تیره شوه نومکمله ورځ پوره شوه لهذا په دغه وخت باندی مکمله ورځ پوره شوه طلاق واقع ده اوکه خاوند خپلی ښځی ته وویل انت طالق فی مشیئة الله یاانت طالق فی ایرادة الله داد شرط یعنی انت طالق ان شاء الله او یا انت طالق ان اراد الله په معنی سره ده اوداالله دمشیئة اوایرادی چونکه ادراک ممکن نه ده لهذا دعدم دوجود شرط په وجه طلاق واقع نه ده.

فوائد: کلمه دفاء چی پرمصدر داخله شی معنی دشرط ده ځکه مصدر دطلاق لپاره ظرف نشی کیدای ځکه ظرف مظروف ته شامل وی اودمظروف لپاره محل وی اوکوم شی چی وبل ته شامل وی اویاورته محل وی دهغه بقاء په دوو زمانوکی ضروری ده اومصدر چونکه عرض ده په دوو زمانوکی باقی نشی پاته کیدای له دی وجه مصدر ظرف نشی کیدای نوکله چی مصدر ظرف نشی کیدای لهذا پرمصدر باندی داخله فی په معنی دظرف نشی کیدای نو کله چی پر مصدر باندی داخله فاء په معنی دظرف متعذره وه نو مجازاً پر معنی دشرط باندی محموله ده او ددی دوو معانی په مینځ کی مناسبت داده چی لکه څنګه چی دظرف او مضروف په مینځ کی مقارنت وی همدارنګه د شرط او جزاء په مینځ کی مقارنت وی.

فَصلٌ حَرفُ البَاء للالصَاق

فصلٌ حَرفُ البَاء للالصَاق فی وَضع اللُّغة وَلهذَا تَصحَبُ الأثمَانَ وَتحقیقُ هذَا اَنَّ المَبیعَ اَصلٌ فی البَیع وَالثَّمَنَ شَرطٌ فیه وَلهذَا المعنی هَلَاکُ المَبیع یُوجبُ ارتفَاعَ البَیع دُونَ هَلَاکِ الثَّمَن اذَا ثَبَتَ هذَا فَنَقُولُ اَلاَصلُ اَن یَکُونَ التَبعُ مُلصَقًابالاَصل لَا اَن یَکُونَ الاَصلُ مَلصَقًا بالتَبع فَاذَا دَخَلَ حَرفُ البَاء فی البَدل فی بَابِ البَیع دَلَّ ذالکَ عَلی اَنَّهُ تَبعٌ مُلصَقٌ بالاَصل فَلَا یَکُونُ مَبیعًا فَیَکُونُ ثَمنًا وعلی هذا قُلنَا اذَا قَالَ بِعتُ مِنکَ هذَا العَبدَ بِکُرٍّ مِنَ الحنطَةِ وَوَصَفَهَا یَکُونُ العَبدُ مَبیعًا وَالکُرُّ ثَمنًا فَیَجُوزُ الاستبدَالُ

به قبلَ القبض ولَو قالَ بعتُ منکَ کُرّاً منَ الحنطةِ ووَصَفَها بهذا العَبدِ یَکُونُ العَبدُ ثَمَنًا والکُرُّ مَبیعًا ویَکُونُ العَقدُ سَلَمًا لا یَصِحُّ الّا مُؤَجَّلًا.

ترجمه: فصل باء په لغت کی وضع ده دالصاق لپاره له دی وجه څخه پردوو ثمنو باندی داخلیږی ددی تحقیق داده چی په بیع کی مبیعه اصل ده اوثمن شرط ده له دی وجه دمبیعی په هلاک سره دبیع ختمدل ثابتیږی دثمن په هلاک سره نه ده کله چی داثابته شوه نومور وایو چی تابع له اصل سره معلق وی داسی نه چی اصل معلق وی له تابع سره لهذا مدخول دباء مبیعه نه وی بلکه ثمن وی اوبناء پردی باندی مور وایو که یو چاه وویل زه پرتاباندی داغلام خرڅوم دیوه کرغنمو په عوض کی اودغنمو وصف بیان ئی کړی نوغلام مبیعه ده اوکرثمن دی نوتر قبض ورڅاندی دکر په عوض کی د دوهم شی اخیستل جائز ده اوکه ئی وویل زه یو کرغنم ددی غلام په عوض کی پرتاخر څوم اود غنمو وصف ئی بیان کړ نوغلام ثمن ده کر مبیعه ده داعقد سلم ده صرف مؤجل صحیح کیدی شی.

تشریح: له حروف جاره وؤ څخه یوحرف ؛باء ؛ ده اوپردی باندی داهل سنت اجماع ده چی باء دالصاق لپاره ده الصاق دی ته وائی چی یوشی دبل شی سره معلق اومتصل وی لکه په مررت بزید کښی معنی ئی داده چی زمامرور متعلق متصل وو له زید سره.

له الصاق بغیر نوری معانی دباء تولی مجازی معانی دی مثلا داستعانت لپاره لکه کتبت بالقلم اودظرف لپاره لکه صلیت بالمسجد اوتعلیل لپاره لکه په دی آیت کی انکم ظلمتم بالنفسکم باتخاذکم العجل اودمقارینت لپاره لکه اشریت الفرس بسرجه اودقسم لپاره لکه بالله لافعلن کذا اودتعدیت لپاره لکه ذهب الله بنورهم اودمقابلی لپاره لکه اشتریت العبد بالفرس اودزیادت لپاره لکه په دی آیت کی ولاتلقوا بایدیکم الی التهلکة حاصل داده چی دباء استعمال دالصاق لپاره حقیقت ده اوپه نورومعانی وو کی استعمال مجاز ده اوداخبره یاد ساته چی الصاق ددوو شیانو تقاضی کوی یو دملصق او بل ملصق به پرکوم شی چی باء داخله وی هغه ته ملصق به ویل کیږی اوماقبل دباء ته ملصق ویل کیږی اوالصاق لپاره داهم ضروری ده چی باء به داخله پرثمن وی ددی تحقیق داده چی په عقد بیع کښی مبیعه اصل ده اوثمن تابع اوشرط ده ځکه مبیعه معقود علیه ده اوثمن له مامعقود علیه څخه خارج شی ده اوپه عقد بیع کښی چونکه معقود علیه مقصود وی لهذا په عقد بیع کښی مبیعه اصل ده اوثمن تابع ده له دی وجه چی په عقد بیع کښی مبیعه اصل ده اوثمن تابع ده فقهاء وائی چی که مشتری مبیعه قبض کړی نه وه اود بایع په لاس کی هلاک شوه بیع ختمه ده اوکه دبائع تر قبض مخکی ثمن دمشتری په لاس کی هلاک شو ی بیع ختمه نه ده بلکه بیع باقی ده.

سوال: داده چی لکه څنګه بیع بی له وجوده دمبیعی موجود نه ده همدارنګه بی له وجوده دثمن څخه هم بیع موجوده نه ده باید ثمن شرط او تابع نه شی بلکه اصل شی لکه مبیعه ؟

جواب: داده چی مقصود اصلی له بیع څخه داده چی له مملوک څخه نفع واخیستل شی اودا مقصد صرف له مبیعی څخه حاصلیږی نه له ثمن څخه ځکه ثمن سونا وغیره ته عام ده له سونا څخه دګرمی اودیخ اولوږی کار نه اخیستل کیږی له دی وجه که ثمن ترقبض دبایع وړاندی دمشتری په لاس کی هلاک شی بیع نه ختمیږی اوکه مبیعه هلاک شی بیع ختمه ده .

حاصل داده چی داخبره ثابته شوه چی په عقد بیع کښی مبیعه اصل ده اوثمن تابع دی مصنف رحمه الله وائی کله داچی داثابته شوه نومورو وایو چی اصل داده چی تابع ملصق وی له اصل سره داسی نه ده چی اصل ملصق وی له تابع سره اوس که باء پربدل یعنی ثمن باندی داخله شی بیائی معنی داده چی ثمن تابع ده اوملصق اومتصل ده له اصل سره یعنی باء چی پرهرشی داخله شی هغه تابع ده نوکله چی مدخول دباء تابع وو لهذا باء پرمبیعه نه داخلیږی بلکه پرثمن باندی داخلیږی ځکه په عقد بیع کی مبیعه اصل اوثمن تابع ده .

سوال: دمصنف رحمه الله پرعبارت باندی یوسوال کیږی هغه داده چی مصنف رحمه الله وویل چی تابع ملصق وی له اصل سره یعنی ملصق تابع ده اوملصق اصل ده اوملصق به هغه ده چی پرهغه باندی باء داخله وی نوباید ثمن اصل شی ځکه باء داخله پرثمن باندی وی اود اصول الشاشی له مصنفه بغیر نور حضرات هم دا فرمائی چی مدخول دباء ملصق به وی اوماقبل ملصق وی لکه په دی مثال کی کتبت بالقلم کتابت ملصق ده اوقلم ملصق به ده حاصل داده چی مصنف رحمه الله چی ملصق ته تابع اوملصق به ته اصل وویل ددی مطلب داراوزی چی په عقد بیع کښی ثمن اصل ده اومبیعه تابع ده او حال داده چی مورږ مخکی ثابته کړه چی په عقد بیع کښی مبیعه اصل ده اوثمن تابع ده؟

جواب: داده چی له الصاق څخه مراد داده چی فعل ورسوی تر اسم پوری لکه په دی مثال کتبت بالقلم او قطعت بالسکین او ضربت بالسیف کی چی مقصود داده چی مذکوره افعال یعنی کتابت ، قطع ، ضرب ، ملصق شی له قلم ، سکین ، سیف ، سره نودا افعال چی ملصق دی اصل دی اوقلم ، سکین ، سیف ، چی ملصق به دی تابع دی نوکله چی ملصق اصل اوملصق به تابع ده نوثمن تابع ده ځکه په باب دبیع کی ملصق به ده او عبارت دمصنف رحمه الله محمول پرقلب دی اصل عبارت داسی ده الاصل ان یکون الاصل ملصقا بالاتم والاتم ملصقا بالاصل یعنی اصل داده چی اصل ملصق وی له تابع سره داسی نه ده چی تابع ملصق وی داصل سره نوچی په عبارت د

مصنف رحمه الله اصل ملصق شو اوتابع ملصق به شو نودانه شوه ثابته چی په باب دبیع کښی ثمن اصل ده .

مصنف رحمۃ اللہ علیہ چونکہ پہ باب دبیع کښی مدخول دباء ثمن دہ لہ دی وجہ کہ چا وویل بعت منك هذا العبد بكر من الحنطة اودغمنو اوصاف هم بیان کړہ پہ دی صورت کی غلام مبیعہ اوبوکر غنم ثمن دی اوترکومہ وختہ چی بایع غنم قبض کړی نہ وی ددوی پہ عوض کی بل شی ورکول هم جائز دہ ځکہ ترقبض وړاندی دثمن پہ عوض کی دبل اخیستل جائز دہ اوکہ ئی وویل بعت منك كرامن الحنطة او دغنمو اوصاف ئی هم بیان کړہ پہ دی صورت کی بوکر غنم مبیعہ دہ اوغلام ثمن دہ داصورت دعقد سلم دہ اوپہ عقد سلم کی مبیعہ چونکہ مؤجلہ وی لهذا دلتہ هم بوکر غنم مؤجل دی اودا عقد سلم پہ دی وجہ دہ چی بوکر غنم متعین نہ دی اوکوم شی چی متعین نہ وی هغہ دین وی ثابت پرذمہ باندی وی اوپہ کوم صورت کی چی مبیع دین وی پہ هغہ صورت کی بیع سلم وی لهذا داصورت هم عقد سلم دہ.

وَقَالَ عُلَمَاؤُنَا اِذَا قَالَ لِعَبدِہ ان اَخبَرَ تَنِی بِقُدُومِ فُلَانٍ فَاَنتَ حُرٌّ فَذَالِکَ عَلَی الخَبَرِ الصَّادِقِ لِیَکُونَ الخَبَرُ مُلصَقًا بِالقُدُومِ فَلَو اَخبَرَ کَاذِبًا لَا یَعتِقُ وَلَو قَالَ لَہٗ اِن اَخبَرَ تَنِی اَنَّ فُلَانًا قَدِمَ فَاَنتَ حُرٌّ فَذَالِکَ عَلَی مُطلَقِ الخَبَرِ فَلَو اَخبَرَہٗ کَاذِبًا عَتَقَ وَلَو قَالَ لَا مَرَاَتِہٖ اِن خَرَجتِ مِنَ الدَّارِ اِلَّا بِاِذنِی فَاَنتِ کَذَا تَحتَاجُ اِلَی الاِذنِ کُلَّ مَرَّۃٍ اِذَا لَمستَثنَی خُرُوجٌ مُلصَقٌ بِلَاذنٍ فَلَو خَرَجَت فِی المَرَّۃِ الثَّانِیَۃِ بِدُونِ الاِذنِ طَلُقَت وَلَو قَالَ اِن خَرَجتِ مِنَ الدَّارِ اِلَّا اَن اَذَنَ لَکِ فَذَالِکَ عَلَی الاِذنِ مَرَّۃً حَتّٰی لَو خَرَجَت مَرَّۃً اُخرٰی بِدُونِ الاِذنِ لَا تَطلُقُ وَفِی الزِّیَادَاتِ اِذَا قَالَ اَنتِ طَالِقٌ بِمَشِیَّۃِ اللّٰہِ تَعَالٰی اَو بِاِرَادَۃِ اللّٰہِ تَعَالٰی اَو بِحُکمِہ لَم تُطلَق.

ترجمه: اوزمونږ علماء وائی کہ مولی خپل غلام تہ وویل کہ تاماتہ دفلانی دراتگ خبر راکی تہ آزاد ئی لہ دی ځخہ مرادصادق خبردہ ددی لپارہ چی خبر ملصق شی لہ راتگ سرہ اوکہ ئی خبر پہ دروغو ورکی غلام آزاد نہ دہ اوکہ ئی ورتہ وویل کہ تاماتہ خبر راکی چی فلان راغلی تہ آزاد ئی پہ دی صورت کي مطلق خبر مراد دہ کہ غلام مولی تہ پہ درغوخبر ورکی غلام آزاد دہ اوکہ خاوند خپلی ښځی تہ وویل کہ تہ لہ کورہ ووتلی بغیر زماله اجازی تہ طلاقہ ئي پہ دی صورت کی هر وار داجازی احتیاج شتہ ځکہ مستثنی هغہ خروج دہ چی پہ اجازہ سرہ وی نوکہ ښځہ دوهم ځل بغیر لہ اجازی ووتله طلاقہ دہ اوکہ ئي ورتہ وویل کہ تہ لہ کورہ ووتلی هغہ وخت زہ تاتہ اجازہ وکړم پہ دی صورت کی یوځل اجازی تہ احتیاج شتہ کہ ښځہ دوهم ځل بغیر لہ اجازی ووتله طلاق واقع نہ دہ اوپہ زیادات کی راغلی دی کہ ئی وویل انت طالق بمشیت الله یا باراده الله یا بحکم الله نو طلاق واقع نہ دہ.

تشریح: مصنف رحمۃ اللہ علیہ وائی چی علماء داحناف ویلی دی کہ مولی وخپل غلام تہ دووویل ان اخبرتنی بقدوم فلان فانت حر داکلام محمول پرخبرصادق دہ یعنی کہ دغلام خبر لہ واقع سرہ مطابق وو بیاآزاد دہ اوکہ لہ واقع سرہ مطابق نہ وو نہ دہ آزاد ځکہ مولی پرقدوم باندی باء داخلہ کړی دہ اوباء

دالصاق لپاره ده ددی تقاضی کوی چی خبر به له قدوم سره ملصق وی اوله قدوم سره الصاق دخبر هغه وخت وی چی قدوم موجودی شی لهذا که ئی دقدوم له فلان واقعی خبر ورکی نودشرط دوجود په وجه آزاد ده ده اوکه قدوم دفلان موجونه وو ده مولی ته خبر ورکی په دی صورت کی آزاد نه ده اوکه مولی ورته ووویل ان فلانا قدم فانت حرّ په دی صورت کی غلام آزاد ده ځکه په دی صورت کی مولی باء نه ده راوړی لهذا دغلام دآزادیدولپاره داشرط نه ده چی خبر به ملصق وی له قدوم سره بلکه صرف داشرط ده چی دته خبر ورکول شی چی فلان راغلی خواه که صادق کلام وی اوکه کاذب اوکه خاوند خپلی ښځی ته ووویل ان کنت غیرت من الدار الا باذنی فانت طالق په دی صورت کی ښځه په هر ځل وتلو کی اجازی ته احتیاج لری ځکه مستثنی هغه خروج ده چی په اجازه سره وی نودخاوند مطلب داشوچی ته له کوره بغیر زمادا جازی مه وزه بلکه صرف په هغه وخت کی وزه چی زه اجازه درته وکړم اوکه بغیر زماله اجازی ووتلی ته طلاقه ئی نوپه دی صورت کی خاوند طلاق په داسی خروج پوری معلق کی چی ملصق په اذن پوری وی لهذا ښځه په هر ځل وتلوکی اجازی ته احتیاج لری که بغیر له اجازی ووتله طلاواقع ده اوکه ئ ورته ووویل ان غیرت من الدار الاان اذن لک فانت طالق داصورت پریوځل اجازه باندی محمول ده که له یوځل اجازی بعد بغیر اجازی ووتله طلاق واقع نه ده ځکه په دی صورت کی خاوند پراذن باندی باء نه کړه داخله لهذا دخروج الصاق په اذن پوری ضروری نه ده بلکه یوځل اذن باقی ده لهذا له یوځل اجازی وروسته دوهم ځل بغیر اجازی وتلو باندی طلاق نه واقع کیږی.

مصنف رحمه الله وائی چی په زیادات کی راغلی دی که ئی ورته ووویل انت طالق بمشیئة الله یانت طالق باراده الله یانت طالق بحکم الله په دی صورت کی پرښځه باندی طلاق نه واقع کیږی ځکه خاوند طلاق دباء په ذریعه ملصق په مشیت یااراده یاحکم دالله ﷻ پوری کی لهذا په دی صورت کی طلاق هغه وخت واقع کیږی چی خاوند دالله ﷻ پر مشیت اواراده اویاحکم باندی عالم شی اووددی شیانو علم چونکه محاله ده له دی وجه په دی کلام سره ترابده طلاق نه واقع کیږی.

فَصلٌ : فی وُجُوه البَیَانُ

فَصلٌ : فی وُجُوه البَیَانُ عَلی سَبعَة اَنواع بَیَانُ تَقریر وَبَیَانُ تَفسیر وَبَیَانُ تَغییر وَبَیَانُ ضَرُورَة وَبَیَا نُ حَال وَبَیَانُ عَطف وَبَیَانُ تَبدیل اَمّا الاَوّلُ اَن یَکُونَ مَعنَی اللَّفظ ظَاهراً لکنّهُ یَحتَملُ غَیرَهُ فَبَیّنَ المُرَا دَ بِمَا هُوَ الظَاهرُ فَیَتَقَرّرَ حُکمُ الظَاهر بِبَیَانه .

ترجمه : دافصل په طریقو دبیان کی ده بیان اوه قسمه ده بیان تقریر ، بیان تفسیر ، بیان تغیر ، بیان ضرورت ، بیان حال ، بیان عطف ، بیان تبدیل بهر حال اول داده چی دلفظ معنی ظاهره وی لیکن

دغیر احتمال لری اوبیامتکلم دابیان وکړی چی زمامراد ظاهر دکلام ده دمتکلم په دی بیان سره دظاهر حکم مؤکد شو.

تشریح : مصنف رحمه الله په دی فصل کی دبیان داقساموذکر کوی دبیان اقسام هم دکتاب الله له مباحثو څخه دی لکه څنګه چی خاص اوعام وغیرد دکتاب الله مباحثو څخه دی بیان په لغت کی اظهار ته وائی اوکله کله په معنی دظهور هم راځی لیکن دلته په معنی داظهار سره ده یعنی مخاطب ته مراد ظاهر او واضح کول اوپه اصطلاح کښی دی ته وائی چی اظهار دمافی الضمیر وکړی په داسی حال کی چی مخاطب وربانډی پوه شی.

بیان لکه څنګه چی دقول په ذریعه سره کیدای شی هم داشان دفعل په ذریعه سره هم کیدای شی ددی خبری دلیل داده چی نبی کریم ﷺ دلمانځه اوحج په تفصیل سره اداء ښکاره کړه اوبیائی وویل صلوکما رایتمونی اصلی او خذوا عنی مناسککم اودوهم دلیل داده چی بیان دمراد ظاهرولونوم ده اوکله فعل زیات دلالت کونکی وی پرمراد باندی په نسبت وقول ته.

حاصل داده چی فصل په بیان داقساموبیان کی ده اقسام دبیان (۷) دی (۱) بیان تقریرده (۲) بیان تفسیر ده (۳) بیان تغیر ده (۴) بیان ضرورت (۵) بیان حال ده (۶) بیان عطف ده (۷) بیان تبدیل ده په اولودوو صورتوکی اضافت بیانی ده یعنی داسی بیان چی هغه تقریر ده اوداسی بیان چی هغه تفسیر ده اوپه بیان تغیر اوبیان تبدیل کی اضافت دصفت وموصوف ته ده یعنی داسی بیان چی حکم ته تغیر ورکوی اوداسی بیان چی حکم بدلوی اوپه بیان ضرورت اوبیان حال اوبیان عطف کی اضافت په تقدیر دلام سره ده یاپه تقدیر دمن سره ده په اول صورت کی تقدیر دعبارت داسی ده بیان لضرورة بیان لحال بیان لعطف اوپه دوهم صورت کی بیان من ضرورة بیان من حال بیان من عطف مصنف رحمه الله وائی بیان تقریر داده چی دیولفظ معنی ظاهره وی مهوم اومضمون ثی ظاهره وی لیکن دغیر احتمال لری مثلاً لفظ په معنی حقیقی کی ظاهر وی دمعنی مجاز احتمال لری اویالفظ په معنی حقیقی کی عام وی لیکن دخصوص احتمال لری نوچی ورسته متکلم دابیان وکړی چی زما مراد ظاهر دکلام ده په دی بیان سره دظاهر حکم مؤکد شو اودی ته بیان تقریر ویل کیږی.

وَمِنْهُ اِذَا قَالَ لِفُلَانٍ عَلَیَّ اَلْفٌ قَفِیزُ حِنطَةٍ بِقَفِیزِ الْبَلَدِ اَوْ اَلْفٌ مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ فَاِنَّهُ یَکُونُ بَیَانُ تَقْرِیرٍ لِاَنَّ الْمُطْلَقَ کَانَ مَحْمُولاً عَلَی قَفِیزِ الْبَلَدِ وَنَقْدِهِ مَعَ اِحْتِمَالِ اِرَادَةِ الْغَیرِ فَاِذَا بَیَّنَ ذَالِکَ فَقَدْ قَرَّرَهُ بِبَیَانِهِ وَکَذَالِکَ لَوْقَالَ لِفُلَانٍ عِنْدِی اَلْفٌ وَدِیعَةٌ فَاِنَّ کَلِمَةَ عِنْدِی کَانَتْ بِاطْلاَقِهَا تُفِیدُ الْاَمَانَةَ مَعَ اِحْتِمَالِ اِرَادَةِ الْغَیرِ فَاِذَا قَالَ وَدِیعَةٌ فَقَدْ قَرَّرَ حُکْمَ الظَّاهِرِ بِبَیَانِهِ.

ترجمه : اوددی مثال داده چی کله یوخوک ووائی دفلانی پرمابانډی دښار له قفیزه یوه قفیزه غنم دی اویادښار له سیکی څخه زر روپی دابیان تقریر ده ځکه مطلق قفیز اونقد بلد باندی سره له احتمال ذارادی دغیر نوکله چی متکلم دابیان کړه نوده په خپل بیان سره ددی تاکید وکی

اوهمدارنگه که ئي وويل دفلاني له ماسره زرو روپي وديعت دي خکه کلمه دعندي داطلاق په اعتبار امانت فائده کوي ليکن احتمال دارادي دغير لري نوکله چي متکلم وديعت وويل نوده په خپل بيان سره دظاهر دحکم تاکيد وکي.

تشريح : مصنف رحمه الله وائي چي دبيان تقرير مثال داده چي يوشخص اقرار وکړي او ووائي للان ملئ الجرنطة بقفيز البلد او يا ووائي للان ملئ الف من نقد البلد په دي کلام کښي قفيز اونقد بلد بيان تقريرده خکه شي چي مطلق ذکر شي له هغه څخه مراد متعارف وي اومتعارف قفيز دبلد اونقد بلد ده نوکله چي متکلم الجرنطة وويل دامحمول پرقفيز دبلد ده ليکن دغير ارادي احتمال شته همدارنگه کله چي ئي الف ووويل محمول پرنقدبلد باندي ده ليکن احتمال دغير شته اوکله چي ئي قفيز بلد وويل نوخپل مرادئي ښکاره کړي چي زمامراد قفيز دبلد ده اوهمدارنگه په من نقد بلدي سره ئي خپل مراد ښکاره کي چي زمامراد نقد بلد ده په دي دواړو بيانو سره متکلم په خپل کلام کښي داحتمال دروازه بنده کړه اودده مراد مؤکد شو.

اوهمدارنگه که ئي وويل للان عندي وديعة په دي کلام کي وديعت بيان تقرير ده خکه عندي که مطلق واي بيا امانت افاده کوي خکه دعند مطلب داده چي له ماسره زو روپي دي يعني له ماسره په غرض دحفاظت زر روپي دي اودامفهوم دامانت ده لهذا په دي لفظ دعندي کي امانت مفهوم موجود ده ليکن دا احتمال شته چي امانت دي نه وي اوچي متکلم لفظ دوديعت ذکر کي دخپل مراد تائيد ئي وکړ.

فصلٌ وَاَمَّا بَيَانُ التَّفسير

فصلٌ وَاَمَّا بَيَانُ التَّفسير فَهُوَ مَا اذَاكَانَ اللَّفظُ غَيرُ مَكشُوف المُراد فَكَشَفَهُ بِبَيَانه مَثَالُهُ اذَا قَالَ لفُلَان عَلَيَّ شيئٌ ثُمَّ فَسَّرَ الشَّيئَ بِثَوب اَو قَالَ عَلَيَّ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ وَنَيف ثُمَّ فَسَّرَ النَّيفَ اَوقَالَ عَلَيَّ دَرَاهِمُ وَفَسَّرَهَا بِعَشَرَة مَثَلاً وَحُكمُ هذَينِ النَّوعَينِ مِنَ البَيَانِ اَن يَصِحَّ مَوصُولاً وَمَفصُولاً .

ترجمه: اوبهرحال بيان تفسير داده کله چي دلفظ مراد ظاهر نه وي اوبيا متکلم داپه خپل بيان سره ظاهر کړي مثال ئي داده چي يوخوک ووائي دفلاني پرمابانڈي څه شي شته اوبيادده شي تفسير په کپړه سره وکړي اويادا سي ووائي چي دفلاني پرمابانڈي لس درهمه دي اوخه نور اوبيادنيف (يوخه نور) تفسير وکړي اوياووائي پرما بانڈي دراهم دي اوبيا دهغوتفسير په لس سره وکړي اوديان ددي دواړو قسموحکم داده چي متصلاً اومنفصلاً دواړه صحيح ده.

تشريح : دبيان دوهم قسم بيان بيان تفسير ده بيان تفسير دي ته وائي چي دلفظ داجمال په وجه مراد دمتکلم واضح نه وي اومتکلم دخپل بيان په ذريعه داوضع کړي مثلاً الصلوة په دي کي لفظ

دصلوة مجمل ده خکه نه درکعات شمیر معلوم اونه ده لمانځه کیفیت معلوم ده ددی ورسته نبی کریم ﷺ دخپلو اقوالو افعالو په ذریعه سره ددی تولو شیانو وضاحت کړی ده نبی کریم ﷺ دابیان دصلوة لپاره بیان تفسیر ده اوهمدارنګه په اٰتوالزکوٰة کښی لفظ دزکوة مجمل ده نه مقدار دنصاب معلوم ده اونه دزکوة کیفیت معلوم ده اونبی کریم ﷺ دخپلو اقوالو افعالو په ذریعه سره ددی شیانو بیان کړی ده د نبی کریم ﷺ دابیان بیان تفسیر ده دزکوة لپاره اوهمدارنګه لفظ دبائن مجمل ده خکه دهغه بینونت چی په طلاق سره وی اودهغه چی په غیر سره وی په مینځ کی مشترک ده لیکن چی طلاق متعین شی داتعین بیان تفسیر ده مصنف رحمه الله وائی چی دبیان تفسیر مثال داده چی یوشخص بل ته ووائی لفلان علیّ ثلاثٌ اوله دی وروسته مقرد کړی اویابل شی نوم واخلی اوخپل مراد بنکاره کړی دابیان بیان تفسیر ده اویاداسی ووائي علیّ مثلا دراهم ودنیف دنیف اطلاق له یوه څخه تر درو عدد باندی کیږی یعنی پرمابانډی لس درهمه اوځه نور اوبیا مقر دنیف مراد کی دابیان بیان تفسیر ده اویاووائي علیّ دراهم اوله دی ورسته مقرد ددراهم بیان لس سره وکړی دابیان هم بیان تفسیر ده.

مصنف رحمه الله وائی دبیان تقریر اوبیان تفسیر حکم داده چی دواړه متصلاً اومنفصلاً هم صحیح دی یعنی که متکلم له خپل کلام ورسته فوراً بیان وکړی اوکه څه ساعت وروسته دلیل داده چی الله ﷻ فرمائی اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَقُرْاٰنَهٗ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهٗ دقرآن جمع کول اوویل زمونږ ذمه واری دلته ثم چی دلالت کوی پرتراخی باندی ددی په ذریعه ئي بیان راوړی لهذا له دی څخه داثابته شوه چی بیان څه ساعت وروسته کول جائز ده.

فَصلٌ وَاَمَّا بَيَانُ التَّغيير

فَصلٌ وَاَمَّا بَيَانُ التَّغيير فَهُوَ اَن يَتَغيَّرَ بِبَيَانِه مَعنَى كَلَامِه وَنَظيرُهُ اَلتَّعليقُ وَالاستِثنَاءُ وَقَد اختَلَفَ الفُقَهَاءُ فِى الفَصلَين فَقَالَ اَصحَابُنَا اَلمُعَلَّقُ بِالشَّرطِ سَبَبٌ عِندَ وُجُودِ الشَّرطِ لَاقَبلَهُ وَقَالَ الشَّافِعِىُّ رحمه الله اَلتَّعليقُ سَبَبٌ فِى الحَالِ اِلَّا اَنَّ عَدَمَ الشَّرطِ مَانِعٌ مِنَ الحُكمِ

ترجمه: اوبهر حال بیان تغیر هغه ده چی متکلم دخپل بیان په ذریعه سره دخپل کلام معنی ته تغیر ورکړی ددی نظیر تعلق اواستثنی ده اوفقهاء په دواړو کی اختلاف ده لکه زمونږ علماء چی فرمائی چی معلق بالشرط په وخت دوجود شرط کی سبب ده داسی نه ده چی تروجود دشرط مخکی سبب ده امام شافعی رحمه الله فرمائی چی تعلیق فی الحاله سبب ده لیکن عدم دشرط مانع دحکم ده.

تشریح: دبیان دریم قسم بیان تغیر ده مصنف رحمه الله وائی بیان تغیر هغه ده چی متکلم دخپل بیان په ذریعه سره خپل کلام متغیر کړی یعنی متکلم خپل کلام ته له موجوب حقیقی څخه دمحتمل طرفته تغیر ورکړی مثلاً لفظ حقیقی معنی دلفظ ظاهر معنی ده لیکن متکلم داپریږدی مجازی

معنی مراد کړی دی ته بیان تغیر وائی یا په دی طریقه چی لفظ په خپله معنی کی عام وی لیکن متکلم عموم پریږدی او خصوص مراد کړی دی ته بیان تغیر وائی.

مصنف رحمه الله وائی دبیان تغیر نظیر تعلیق او استثناء ده مثلا لکه یوشخص چی خپل غلام ته روائی انت حران دخلت الدار په دی کلام کښی دا نت حرمقتضی داده چی غلام فوراً آزاد شی لیکن کله چی شرط ذکر شو فوراً نه آزادیږی بلکه آزاد ی دشرط دوجود تر وخت موخره ده اوهمدارنګه که یوشخص وویل لفلان علی الف الاماۃ په دی صورت کی دلفلان علی الف تقاضی داده چی پرمقرباندی دیوزر اداء واجبه ده لیکن کله چی ئی ماۃ وویل دخپل کلام معنی ئي متغیره کړه ځکه ددی لفظ له ذکره ورسته الف لازم نه دی بلکه (۹۰۰) نه سوه روپی واجب شوی لهذا ذکر دالاماته .بیان تغیرده مصنف فرمائی چی فقهاء په دی تعلق او استثناء دواړو کښی مختلیف دی احناف علماء وائی کوم شی چی معلق باالشرط وی مثلا لکه طلاق چی معلق پر دخول ددارونو معلق باالشرط دشرط دوجود په وخت کی سبب ده یعنی په وخت دوجود دشرط کی په ده سره طلاق واقع کیږی مخکی تر وجود دشرط سبب نه ده.

اوحضرت امام شافعی وائی چی معلق باالشرط فی الحاله سبب ده یعنی په وخت دتکلم کی په ده سره طلاق واقع کیږی لیکن عدم دشرط حکم یعنی وقوع دطلاق لپاره مانع ده کله چی شرط موجود شی بیانوحکم پرمرتب ده.

دفقهاء دااختلاف اصلاً پریوبل اختلاف بناء ده هغه داده چی معلق بالشرط یعنی انت طالق ان دخلت الدار په دی کښی ایجاب یعنی دطلاق واقع کونکی دامام شافعی په نزد فی الحاله سبب او موجب ده دلیل ئی داده چی که تعلق نه وای بیا خو طلاق فی الحاله واقع کیدی لیکن دتعلیق په وجه وجود دحکم موخر کړ شوتر وخته دوجود دشرط نو په دی صورت کی عدم تر تب دحکم (یعنی وقوع دطلاق) منسوب وشرط ته ده خلاصه داده چی دامام شافعی رحمه الله په نزد سبب موجود ده لیکن دشرط دنه وجود په وجه حکم معدوم ده.

اواحناف وائی چی معلق باالشرط یعنی انت طالق فی الحاله سبب نه ده یعنی انت طالق وړاندی تر وجود دشرط موجود نه ده لیکن دوجود دشرط په وخت کی انت طالق سبب ده نوداسی شو لکه متکلم چی دشرط دوجود په وخت کی انت طالق ووائی خلاصه داده چی داحناف په نزد عدم دحکم له دی وجه نه ده چی شرط موجودنه ده بلکه له دی وجه ده چی په انت طالق سره تکلم نه ده شوی.

وَفَائِدَةُ الخِلَافِ تَظْهَرُ فِيمَا اِذَا قَالَ لِاَجْنَبِيَّةٍ اِن تَزَوَّجتُكِ فَاَنتِ طَالِقٌ اَوقَالَ لِعَبدِ الغَيرِ اِن مَلَكتُكَ فَاَنتَ حُرٌّ يَكُونُ التَّعلِيقُ بَاطِلاً عِندَهُ لِاَنَّ حُكمَ التَّعلِيقِ انعِقَادُ صَدرِ الكَلَامِ عِلَّةً وَالطَّلَاقُ وَالعِتَاقُ هٰهُنَا لَم يَنعَقِد عِلَّةً لِعَدَمِ اِضَافَتِهِ اِلَى المَحَلِّ فَبَطَلَ حُكمُ التَّعلِيقِ فَلَا يَصِحُّ التَّعلِيقُ وَعِندَنَا كَانَ التَّعلِيقُ صَحِيحاً

حَتّٰی لَو تَزَوَّجَهَا یَقَعُ الطَّلَاقُ لِاَنَّ کَلَامَهُ اِنَّمَا یَنعَقِدُ عِلَّةً عِندَ وُجُودِ الشَّرطِ وَالمِلکُ ثَابِتٌ عِندَ وُجُودِ الشَّرطِ فَیَصِحُّ التَّعلِیقُ.

ترجمه : اوداختلاف ثمره په دی صورت کی ظاهره ده چی یو شخص اجنبیه ښځی ته ووائی که ماله تاسره نکاح وکړه ته طلاقه ئی اویا بل شخص غلام ته وویل که زه ستا مالک شوم ته آزاد ئی امام شافعی رحمه الله په نزد داتعلیق باطل ده ځکه دتعین حکم داوی چی صدر دکلام علت وی اودلته طلاق او اعتاق علت نه دی ځکه دوی دوه هر یو دمحل وطرفته منسوب نه ده نو دتعلیق حکم باطل شو لهذا تعلیق صحیح ده اوزمونږ په نزد تعلیق صحیح ده حتی که ده نکاح ورسره وکړه طلاق واقع ده ځکه دخاوند کلام په وخت دوجود شرط که علت جوړیږی اوپه وخت دوجود دشرط کی ملک ثابت ده لهذا تعلیق صحیح ده.

تشریح : مصنف رحمه الله وائی دامام شافعی رحمه الله اودا حناف په میځ کی داختلاف ثمره هغه وخت ظاهره کیږی چی کله یوشخص یو اجنبی ښځی ته ووائی ان تزوجتك فانت طالق اویابل شخص غلام ته ووائی ان ملكتك فانت حرٌ په دی دواړه صورتو کی زمونږ مذهب داده چی تعلیق باطل نه ده لیکن امام شافعی رحمه الله په نزد باطل ده یعنی زمونږ په نزد دنکاح کولو په وخت کی طلاق واقع ده او دغلام دمالک کید و په وخت کی غلام آزاد ده اودامام شافعی رحمه الله په نزد له وجود دشرط سره سره نه طلاق واقع ده اونه غلام آزاده .دامام شافعی رحمه الله دلیل داده چی دتعلیق حکم داده چی صدر دکلام به علت وی او دلته صدر دکلام ځخه مراد جزاء ده خواه که تر شرط مخکی ذکر وی لکه په انت طالق ان دخلت الدار کی چی انت طالق تر شرط ورسته ذکر ده حاصل داده چی د تعلیق حکم داده چی صدر دکلام یعنی جزاء به فی الحاله علت وی لیکن په مذکوره دوو مثالوکی انت طالق او انت حرٌ علت نشی کیدای له دی وجه چی هر یو منسوب وخپل محل ته نه ده ځکه ان تزوجتك فانت طالق _ دتکلم په وخت کی ښځه محل دطلاق نه ده او همدارنګه دان ملكتك فانت حرٌ دتکلم په وخت کی غلام محل دعتق نه ده حاصل داده چی طلاق او اعتاق چونکه ومحل ته منسوب نه دی لهذا دوی ددی صلاحیت نه لری چی علت شی نو کله چی دوی صلاحیت دعلت نه لری نو حکم دتعلیق با طل ده نوتعلیق صحیح نه ده چی تعلیق صحیح نه شو نو تر نکاح ورسته طلاق واقع نه ده او همدارنګه دغلام تر ملکیت ورسته غلام آزاد نه ده.

او زمونږ دلیل د اده چی په مذکوره دواړه مثالو کی تعلیق صحیح ده ځکه زمونږ په نزد صدردکلام یعنی جزاء دتکلم په وخت کی علت نشی جوړیدای بلکه دشرط دوجود په وخت کی علت جوړیږی اودشرط دوجود په وخت کی ښځه محل دطلاق ده او غلام محل دعتق ده نوکله چی ښځه محل دطلاق شو ه او غلام محل دعتق شو دواړه منسوب ومحل ته دی چی دواړه منسوب ومحل ته شو

نو دتعلیق حکم با طل ن ده لهذا تعلیق صحیح ده چی تعلیق صحیح شو نو له نکاح ورسته طلاق واقع ده او دغلام له ملکیت ورسته عتق واقع ده خکه دخاوند اودمولی کلام دشرط دوجود په وخت کی علت دی تر وجود شرط مخکی علت نه دی اودوجود دشرط په وخت کی ملک ثابت ده لهذا تعلیق صحیح ده او بنځه مطلقه ده غلام آزاد ده.

وَلِهٰذَا الْمَعْنٰى قُلْنَا شَرْطُ صِحَّةِ التَّعْلِيقِ لِلْوُقُوعِ فِي صُوْرَةِ عَدَمِ الْمِلْكِ اَنْ يَكُوْنَ مُضَافاً اِلَى الْمِلْكِ اَوِ اِلٰى سَبَبِ الْمِلْكِ حَتّٰى لَوْقَالَ لِاَجْنَبِيَّةٍ اِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَاَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا وَوُجِدَ الشَّرْطُ لَايَقَعُ الطَّلَاقُ.

ترجمه: او ددی معنی په وجه مونږ وایو چی دملک دعدم په صورت کی دتعلیق دصحت لپاره شرط داده چی تعلیق به دملک وطرفته منسوب وی او یا به سبب دملک وطرفته منسوب وی حتی که یوچا وه یوی اجنبی بنځی ته وویل ان دخلت الدار فانت طالق اوبیا ئی له دغی بنځی سره نکاح وکړه اوشرط موجود شو طلاق واقع نه ده

تشریح : مصنف رحمه الله وائی ددی معنی چی معلق بالشرط تر وجود دشرط وړاندی علت نشی کیدای) په وجه مونږ وایو چی په کوم صورت کی چی متکلم دمحل مالک نه وی په هغه صورت کی دجزاء دوقوع لپاره دتعلیق دصحت لپاره شرط داده چی یابه تعلیق دملک وطرفته منسوب وی اویا به سبب دملک وطرفته منسوب وی که نه تعلیق اونه سبب دملک وطرفته منسوب ووبیا تعلیق صحیح نه ده لکه په دی مثال کی چی یو شخص واجنبی بنځی ته ووائی ان دخلت الدار فانت طالق اوبیا له دغی بنځی سره نکاح وکړی له نکاح ورسته بنځه دارته داخله شی طلاق واقع نه ده خکه په دی مثال کی نه طلاق دملک وطرفته منسوب ده او نه سبب دملک وطرفته منسوب ده بلکه ودخول ددارته منسوب ده لهذا دتعلیق دصحت دشرط دنه وجود په وجه تعلیق صحیح نه ده چی تعلیق صحیح نه شو له وجوده دشرط ورسته طلاق هم واقع نه ده.

اوکه ئی ووویل ان ملکتک فانت طالق په دی صورت کی تعلیق دملک وطرفته منسوب ده اوپه ان تزوجتک فانت طالق کی تعلیق دسبب وطرفته منسوب ده لهذا دواړه صورتوکی تعلیق صحیح ده اوله وجود دشرطه ورسته طلاق هم واقع ده او غلام هم آزاد.

وَكَذَالِكَ طَوْلُ الْحُرَّةِ يَمْنَعُ جَوَازَ نِكَاحِ الْاَمَةِ عِنْدَهُ لِاَنَّ [illegible] نِكَاحَ الْاَمَةِ بِعَدَمِ الطَّوْلِ فَعِنْدَ وُجُوْدِ الطَّوْلِ كَانَ الشَّرْطُ عَدَمًا وَعَدَمُ الشَّرْطِ مَانِعٌ مِنَ الْحُكْمِ [illegible] يَجُوْزُ.

ترجمه : او همدارنګه قدرت پر نکاح دآزادی بنځی دامام شافعی رحمه الله په نزد مانع ده له نکاح دمینځی خخه خکه قرآن دمینځی نکاح معلقه کړی ده پر عدم قدرت باندی نو دقدرت دوجود په وخت کی شرط معدوم دی او عدم دشرط مانع له حکمه ده لهذا له مینځی [illegible] سره نکاح جائز نه ده.

تشریح : منصف رحمۃ اللہ علیہ وائی لکه څنګه چی پر مذکوره اصولو باندی سابقه مسائلی تفریع کیږی همدارنګه دطول حرّه مسئله هم وربانده تفریع کیږی دطول حرّه مسئله داده چی الله ﷻ فرمائی وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ کوم شخص چی له تاسو څخه قادر نه وی پر نکاح دآزادی ښځی باندی هغه دی له مسلمانو مینځو سره نکاح وکړی. په دی آیت کی الله ﷻ دمینځی نکاح معلقه کړی ده پر عدم قدرت دنکاح دحری ښځی ددی تعلیق په وجه امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وائی چی دحری دنکاح دقدرت په وخت کی له مینځی سره نکاح جائز نه ده یعنی کله چی دآزادی ښځی پرنکاح باندی قدرت وی نو دمینځی دنکاح شرط موجود نه ده اوعدم دشرط چونکه مانع له حکمه ده له دی وجه دحری دنکاح دقدرت په صورت کی له مینځی سره نکاح جائز نه ده.

وَكَذالِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمۃ اللہ علیہ لَا نَفَقَةَ لِلْمَبْتُوتَةِ اِلَّا اِذَا كَانَتْ حَامِلاً لِاَنَّ الْكِتَابَ عَلَّقَ الْاِنْفَاقَ بِالْحَمْلِ لِقَوْلِهِ تَعَالٰى وَاِنْ كُنَّ اُولَاتِ حَمْلٍ فَاَنْفِقُوْ عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَعِنْدَ عَدَمِ الْحَمْلِ كَانَ الشَّرْطُ عَدَمًا وَعَدَمُ الشَّرْطِ مَانِعٌ مِنَ الْحُكْمِ عِنْدَهُ وَعِنْدَنَا لَمَّا لَمْ يَكُنْ عَدَمُ الشَّرْطِ مَانِعًا مِنَ الْحُكْمِ جَازَ اَنْ يَثْبُتَ الْحُكْمُ بِدَلِيْلِهِ فَيَجُوْزُ نِكَاحُ الْاَمَةِ وَيَجِبُ الْاِنْفَاقُ بِالْعُمُوْمَاتِ.

ترجمه: او هم دارنګه امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وائی چی دمطلقی بائنی لپه ره نفقه نشته مګر هغه وخت که حامله وه ځکه کتاب انفاق پر حمل باندی معلق کړی ده ځکه الله ﷻ فرمائی که داحملداره وه تا سو پر دی باندی نفقه کوی تر هغه وخته چی داخپل حمل ږدی نود حمل دعدم په وخت کی شرط معدوم ده اوعدم دشرط دامام شافعی رحمۃ اللہ علیہ په نزدی مانع له حکمه ده اوزمونږ په نزد چونکه عدم دشرط مانع له حکمه نه ده له دی وجه جائز ده چی حکم په دلیل دده سره ثابت شی نو له مینځی سر ه نکاح جائز نه ده او انفاق واجب ده په نصوص مطلقه ووسره.

تشریح : مصنف رحمۃ اللہ علیہ وائی دغه رنګه امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وائی چی دمطلقی بائنی نفقه دعدت په وخت کی واجب نه ده مګر هغه وخت واجب ده چی دا حامله وی ځکه په آیت وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ کښی الله ﷻ انفاق معلق کړی ده پر حمل باندی لهذا دحمل دوجود په وخت کی پر خاوند باندی واجب ده اودحمل دعدم په وخت کی چونکه شرط معدوم ده اوامام شافعی رحمۃ اللہ علیہ په نزد دعدم شرط چونکه مانع له حکمه ده له دی وجه دحمل دعدم په صورت کی پر خاوند باندی نفقه واجب نه ده.

په مذکوره دواړو مسئلو کی زمونږ مذهب داده چی دحری دنکاح دقدرت په صورت کی له مینځی سره نکاح جائز ده او دعدم دحمل په صورت کی دمعتدی لپاره نفقه واجب ده زمونږ دلیل داده کله چی شرط موجود شی دحکم وجود ضروری ده لیکن عدم دشرط مانع له حکمه نه ده یعنی عدم

دشرط مستلزم عدم دحکم ته نه ده بلکه دشرط دعدم په وخت کی حکم ساکت ده یعنی نه ثبوت دحکم وی اونه عدم دحکم وی نوکله چی داسی وه نو ډیر ممکنه ده چی دعدم دشرط په وخت کی دی حکم په بل دلیل سره ثابت شی.

نودحری دنکاح دقدرت په صورت کی دمنیځی دنکاح جواز په نصوص مطلقه سره ثابت ده لکه فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ دحمل دعدم په صورت کی وجود نفقی ثابت ده په دی قول دالله ﷻ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

وَمِن تَوَابِعَ هٰذَا النَّوعِ تَرَتُّبُ الحَكَمِ عَلَى الاسمِ المَوصُوفِ بصفَةٍفَانَّهُ بِمَنزِلَةِ تَعلِيقِ الحُكمِ بِذالِكَ الوَصفِ عندَهُ وَعَلَى هٰذَاقَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله لَا يَجُوزُ نِكَاحُ الأَمَةِ الكِتَابِيَّةِ لِاَنَّ النَّصَّ رَتَّبَ الحُكمَ عَلَى اَمَةٍ مُؤمِنَةٍ لِقَولِهِ تَعَالى من فَتَيَاتِكُمُ المُؤمِنَاتِ فَيَتَقَيَّدُ بِالمُؤمِنَةِ فَيَمتَنِعُ الحُكمُ عِندَ عَدَمِ الوَصفِ فَلَا يَجُوزُ نِكَاحُ الأَمَةِ الكِتَابِيَّةِ.

ترجمه: او ددی نوعی له توابع څخه ترتب دحکم ده پر هغه اسم باندی چی موصوفه په صفت سره وی څکه دا په منزله دتعلیق دحکم ده په دغه وصف پوری په نزد امام شافعی اوبنا ء پر دی باندی امام شافعی وائی چی له کتابیه منځی سره نکاح جائز نه ده څکه نص حکم مرتب کړی ده پر امه مو منه باندی له دی وجه چی

الله ﷻ فرمائی من فتیاتکم المومنات نوله مینځو سره دجواز دنکاح حکم مقید په مومنه سره ده اود عدم دوصف په وخت کی جواز دحکم ممتنع ده لهذا له کتابیه منیځی سره نکاح جائز نه ده.

تشریح: مصنف رحمه الله وائی چی دتعلیق باالشرط له توابع څخه ترتب دحکم ده پر داسی اسم باندی چی هغه موصوف په صفت سره وی څکه دا وصف په معنی دشرط سره ده لهذا لکه څنګه چی حکم معلق په شرط پوری کیدای شی همدارنګه معلق په وصف سره هم کیدای شی لکه انت طالق راکبةً چی په مرتبه دانت طالق ان رکبت کی ده نو کله چی وصف په معنی دشرط سره ده نو دتعلیق باالشرط په صورت کی چی د احناف او شوافع اختلاف ده هغه اختلاف دوصف په صورت کی هم ده لهذا دامام شافعی په نزد باندی دوصف دانتفاء په صورت کی حکم منتفی ده لکه څنګه چی دشرط دانتفاء په صورت کی حکم منتفی وو او داحناف په نزد لکه څنګه چی دشرط پا انتفاء سره حکم نه منتفی کیږی همدارنګه دوصف په انتفاء سره هم حکم منتفی نه ده بناء پردی باندی امام شافعی چی دکتابیه مینځی سر نکاح جائز نه ده څکه الله ﷻ په دی آیت مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ کی مینځی په صفت دمومنه سره موصوفه کړی دی اودنکاح دجواز حکم ئی پرامه مومنه باندی مرتب کی لهذا دنکاح دجواز حکم مقید په مومنه سره ده نو مطلب داشو چی مینځه که مومنه وه نکاح ورسره جائز

ده او که وصف ایمان معدوم وو نوحکم هم معدوم ده یعنی نکاح ورسره جائزنه ده حاصل داده چی داخبره ثابته شوه چی له کتابیه مینځی سره نکاح جائزنه ده.

او داحناف اُپه نزد لکه څنګه چی له مومنه مینځی سره نکاح جائز ده همداشان له کتابیه مینځی سره هم نکاح جائزده ځکه داحناف په نزد دوصف ایمان دانتفاء په صورت کی جواز دحکم منفضی نه ده لکه دشرط دانتفاء په صورت کی چی حکم منتفی نه ده.

وَمِن صُوَرِ بَيَانِ التَّغيِيرِ اَلاستِثنَاءُ ذَهَبَ اَصحَابُنَا الى اَنَّ الا ستِثنَا ءَ تَكَلَّمَ بِالبَا قِى بَعدَ الثُّنيَا كَاَنَّه لَم يَتَكَلَّم اِلَّا بِمَا بَقِىَ وَعِندَهُ صَدرُ الكَلَا م يَنعَقِدُعَلَةً لِوُجُوبِ الكُلِّ اِلَّا اَنَّ الاِستِثنَا ءَ يَمنَعُهَا مِنَ العَمَلِ بِمَنزِلَةِ عَدَمِ الشَّرطِ فِى بَابِ التَّعلِيقِ.

تر جمه: اودبیان تغیر له صورته څخه یو استثناء ده زمونږ علماء دی ته تګ کړی چی استثناء په باقی کلام سره دتکلم نوم ده گواکی ده کلام نه ده کړی بلکه صرف په باقی مانده سره او دامام شافعی رحمه الله په نزد دکل دوجوب لپاره دصدر دکلام علت ده مگر استثناء منع کړی ده له عمل څخه په منزله دعدم دشرط په باب دتعلیق کی.

تشریح: مصنف رحمه الله فرمائی چی دبیان تغیر یو قسم استثناء ده داستثنا په باره کی زمونږ اود امام شافعی رحمه الله اختلاف ده زمونږ علماء وائی چی له استثنا ء ورسته چی کوم کلام باقی پا ته شی په هغه سره دتکلم نوم استثنا ء ده یعنی زمونږ په نزد دمتکلم صرف په باقی مانده سره تکلم کوی مثلا لکه یوشخص چی وائی لفلان علی الف الا مأة ددی معنی داده گواکی متکلم صرف داوویل دفلانی پورما باندی نهه سوه روپی باندی دی لهذا پر مقر باندی ابتداءً نهه سوه روپی واجب دی داسی نه ده چی ابتداء پرمقر باندی زر روپی واجب وی اوبیا داستثنا په زریعه سل روپی خارج شوی.

دامام شافعی په نزد صدر دکلام (متثنی منه) دکل دوجوب لپاره علت ده لیکن استثنا ء صدر دکلام منع کی له عمل کولو څخه لکه عدم دشرط چی معلق منع کوی له عمل څخه لهذا دده په نزد په مذکوره مثال کی پر مقر باندی ابتداءً زر روپی واجب دی لیکن سل روپی داستثنا په وجه له صدر دکلام څخه خارج شوی.

وَمِنَا لُ هذَا فِى قَولِه عَلَيهِ السَّلَامُ لَا تَبِيعُواالطَّعَامَ بِالطَّعَامِ اِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ فَعِندَ الشَّافِعِىِّ صَدرُ الكَلَامِ انعَقَدَعَلَةً لِحُرمَةِ بَيعِ الطَّعَامِ بِالطَّعَامِ عَلَى الاطلَا قِ وَخَرَجَ عَن هذِهِ الجُملَةِ صُورَةُ المُسَاوَاةِ بِالاستِثنَاءِ فَبَقِىَ البَاقِىُ تَحتَ حُكمِ الصَّدرِ وَنَتِيجَةُ هذَا حُرمَةُ بَيعِ الحفنَةِ بِا لحفنَتَينِ مِنهُ وَعِندَنَا بَيعُ الحفنَةِ لَايَدخُلُ تَحتَ النَّصِّ لِاَنَّ المُرَادَ بِا لمَنهِى يَتَقَيَّدُ بِصُورَةِ بَيعٍ يَتَمَكَّنُ العَبدُ مِن اِثبَاتِ التَّسَاوِى وَالتَّفَا ضُلِ فِيهِ كَيلًا يُؤَدِّى اِلَى نَهىِ العَاجِزِ فَمَا لَا يَدخُلُ تَحتَ المِعيَارِ المسوّى كَانَ خَارِجًا عَن قَضِيَّةِ الحَدِيثِ.

تر جمه : اوددی اختلاف مثال دنبی کریم ﷺ داقول لا تبیعوا الطعام بالطعام الی سواء بالسواء ده امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ په نزد علی الا طلاق دبیع دطعام په طعام دحرمت لپاره علت ده لیکن له دی مجموعی څخه داستثنا ء په زریعه دمساوات صورت خارج ده او باقی مانده تر حکم دصدر دکلام لاندی دی اددی داطلاق په نتیجه کی ده یو ه مټ طعام بیع په دوه مټه طعام جائز نه ده اوزمور په نزد دیو ه مټ طعام بیع تر دی نص لاندی نه ده څکه له منهی څخه دبیع هغه صورت مراد چی بنده ئی پر مساوات او فضل کولو باندی قادروی ددی لپاره چی نهی دعا جز سبب نه شی نوکو م معیار چی تر استواء لاندی نه وی هغه ددی حدیث له تقاضی څخه خارج ده.

تشر یح : مصنف رحمۃ اللہ علیہ وائی دمذکوره اختلاف مثال دنبی کریم ﷺ داحدیث ده لا تبیعوا الطعام الا سواء بالسواء دلته امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمائی چی صدر دکلام یعنی لا تبیعوا الطعام بالطعام علی الاطلاق دبیع دطعام په طعام دحرمت لپاره علت ده یعنی دحدیث اولنی حصه پر دی دلالت کوی چی دیوه طعام بیع په بل طعام سره مطلقاً حرام ده یعنی لږ او ډیر مقدار دواړه حرام دی لږ مقدار هغه ده جی کیل ئی نه کیږی لکه یو مټ یا دوه مټه او ډیر مقدار هغه ده چی کیل ئی کیدای شی حاصل داده چی دحدیث اول ددی علت چی لږ مقدار او ډیر مقدار دواړه حرام دی لیکن داستثنا ء په زریعه سره دمساوات صورت خارج شو یعنی حرام نه ده نوکله چی دمساوات صورت له حکم دحرمت څخه خارج شو نو دمساوات له صورته بغیر نور ټوله صورتونه دبیع دطعام په طعام سره حرام دی یعنی بیع تفاضل په صورت کی هم حرامه ده اوبیع داندازی په صورت کی هم حرامه ده په دی دواړه صورته کی مقدار قلیل هم حرام ده او مقدار کثیر هم حرام ده ددی په باره کی مصنف رحمۃ اللہ علیہ وائی چی دبیع داطعام په اطعام سره دحرمت نتیجه داده. چی یو مټ طعام په دوه مټه خرڅول حرام ده.

او احناف وائی چی دیوه مټ خرڅول په دوه مټه سره تردی حدیث لاندی نه ده څکه نبی کریم ﷺ دمساوات صورت جائز کی او دتفاضل صورت ئی حرام کی او مساوات او تفاضل په هغه شیانو کی راځی چی تر کیل او وزن لاندی وی اوکوم شیان چی تر کیل او وزن لاندی نه وی په هغو کی مساوات او تفاضل نشی متحقق کیدای نو کوم شیان چی ترکیل او وزن لاندی وی په هغه کی بنده پر مساوات او تفاضل باندی قادر ده او کوم شی چی تر کیل او وزن لاندی نه وی په هغه کښی بنده پر مساوات او تفاضل باندی قادر هم نه ده او مقدار قلیل لکه یو مټ یا دومټه چونکه تر کیل اووزن لاندی نه ده له دی وجه بنده ددوی پر مساوات اوتفاضل پر ثابتولو باندی قادر نه ده نوکله چی بنده ددوی مساوات اوتفاضل پر ثابتو لو قادرنه ده لهذا ددوی په صورت کی بیع تر دی حدیث لا تبیعوا لاندی نه دی څکه که داهم په نهی کی داخل شی بیا دانهی دعاجز لازموی او نهی دعاجز قبیح اومنع ده لهذا یومټ په دوه مټه خرڅول دمذکوره حدیث مقتضی نه ده یعنی ممنوع نه ده بلکه مباح ده اوکوم شیان چی په مذکوره حدیث سره منهی عنه دی هغه شیان دی چی دی ددوی

دمساوات اوتفاضل پر ثابتولوی باندی بنده قادروی او هغه شیان چی بند ددوی دمساوات اوتفاضل پر ثابتولو باندی قادر نه وی هغه منهی عنه نه دی.

وَمِن صُوَرِبَيَانِ التَغيِيرِ مَااِذَا قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ اَلفٌ وَدِيعَةً فَقَولَهُ عَلَيَّ يَفِيدُ الوُجُوبَ وَهُوَ بِقَولِه وَدِيعَةً غَيرَهُ اِلَى الحِفظِ وَقَولُه اَعطَيتَنِي اَو اَسلَفتَنِي اَلفًا فَلَم اَقبِضهَامِن جُملَةِ بَيَانِ التَغيِيرِوكَذَا لَوقَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ اَلفُ زُيُوفٍ.

ترجمه: اودبیان تغیر له صورتونخخه داده چی یو شخص ووائی دفلانی له ماسره زرروپی ودیعت دی دده قول :علی: وجوب فائده کوی او مقر په خپل قول یعنی ودیعت تغیر ورکی وطرف دحفاظت ته اودمتکلم داقول تا ماته زرروپی راکړی ؛ اویا تاماته زرروپی سلم کړی لیکن مانه دی قبض کړی ؛ دا هم دبیا ن تغیر له قبیله ده او همدارنگه که یو چاوویل دفلانی پرما باندی زر زیوف دی.

تشریح: مصنف رحمه الله دبیان تغیر څوصورته نه نورهم ذکر کوی یوداده چی یوشخص ووائی لفلان علی الف ودیعة په دی کلام کی لفظ دعلی دوجوب لپاره ده او مطلب ئی داده چی دفلانی پر ماباندی زرروپی قرض دی اودقرض اداء واجب ده لیکن کله چی متکلم ودیعة لفظ ووایو ددی په زریعه ئی خپل کلام ته تغیر له قرض څخه وامانت ورکی نو مطلب ئی داشو چی زر روپی قرض نه دی بلکه امانت دی حاصل داده چی په دی مثال کی لفظ دودیعت بیان تغیر ده.؟

اوکه ئی وویل اعطیتنی الفاً قلم اثبتها په دی کلام کی د اعطیتنی متعارفه معنی داده چی ما دغه زر روپی قبض کړی دی خکه اعطاء بغیر له قبضه مکمله نه وی نوکله چی متکلم قلم اثبتها وویل دخپل مخکینی کلام معنی ئی متغیره کړه نو مطلب ئی داه چی زما مراد اعطاء بلا قبضه او که ئی وویل اسلفتنی الفا قلم اثبتها تامه ته زرروپی یع بیع سلم باندی راکړی په دی کلام کی اسلفتنی الفا متعارفه معنی داده چی متکلم دغه روپی قبض کړی دی لیکن کله چی ده قلم اثبتها وویل دخپل کلام متعارفه معنی ئی متغیره کړه نو مطلب ئی داده چی زمامراد فاسده بیع سلم ده بیع سلم می نه ده مراد چی په هغه کښی دراس المال قبض په مجلس کی ضروری ده.

حاصل داده چی په دوهم اودریم صورت کی قلم اثبتها بیا ن تغیر ده څلورم صورت داده چی ووائی لفلان علی الف زیوف په دی کلام کښی لفلان علی الف معنی داده پر ماباندی زرروپی جیاد واجب دی خکه تعامل دخلکو بالعموم داده چی دین په جیاد سره وی په زیوف سره نه وی لیکن کله چی متکلم زیوف لفظ ووایو دخپل کلام معنی ئی بدله کړه گواکی داسی ئی وویل چی زما مراد الف څخه زیو ف دی جیاد نه دی نودلته لفظ دزیوف بیا ن تغیر ده .

وَحُكْمُ بَيَانِ التَّغْيِيرِ اَنَّهُ يَصِحُّ مَوصُولًا وَلَايَصِحُّ مَفصُولًا ثُمَّ بَعدَهٰذَا مَسَائِلُ اخْتَلَفَ فِيهَا العُلَمَاءُ اَنَّهَا مِن جُملَةِ بَيَانِ التَّغيِيرِ فَتَصِحُّ بِشَرطِ الوَصلِ اَومِن جُملَةِ بَيَانِ التَّبدِيلِ فَلَا تَصِحُّ وَسَيَاتِي طَرفٌ مِنهَا فِي بَيَانِ التَّبدِيلِ.

ترجمه: او دبیا ن تغیر حکم داده چی موصولاً صحیح ده او منفصلاً صحیح نه ده اوله دی څخه ورسته داسی مسائلی دی چی په هغو کښی دعلما داختلا ف ده چی ایا دوی بیا ن تغیر له قبیله دی چی موصولا صحیح دی اوکه دبیان تبدیل له قبیله دی چی صحیح نه دی او له دوی څخه څه مسائلی دبیا ن تبدیل درته راځی.

تشریح مصنف رحمه الله وائی چی پر دی باندی دټولو فقها اتفاق ده چی بیا ن تغیر حکم داده چی موصولاً صحیح ده او منفصلاً صحیح نه ده دلیل ئی داده چی بیا ن تغیر داسی ده لکه له اول څخه رجوع اوله اول څخه رجوع که متصله وه صحیح ده او که نه وه نه ده صحیح پر دی باندی بعض حضرات یو اعترا ض کوی.

سوال: داده چی حضرت ابن عباس رضی الله عنهما داستثنا ء منفصلی اجازه کړی ده یعنی که مستثنی له مستثنی منه څخه منفصل ذکر شی داجائز ده اومخکی داخبره یا ده شوه چی استثنا ء هم دبیان تغیر له قسمه ده نوکله چی استثنا ء دبیان تغیر له قسمه شوه نوداسی شو چی حضرت ابن عباس رضی الله عنهما دبیان تغیر منفصلاً ذکر کولو اجازه کړی ده لهذا د مصنف رحمه الله داخبره صحیح نه ده چی دی وائی چی دبیان تغیر منفصلاً ذکر کول جائز نه ده.

جواب: داده جمهور علما ء داروایت صحیح نه بولی لهذا په دی روایت سره اعتراض کول صحیح نه ده.

دوهم جواب: داده چی که داروایت صحیح شی بیا ددی مطلب داده چی که متکلم دخپل کلام دتلفظ په وخت کی داستثنا ء نیت کړی وو اوبیا ئی منفصلاً ذکر کړه دا دیانةً صحیح ده او که کلام صحیح وو اوپه دی صورت کی که څه هم بیان تغیر متصلاً موجودنه شی لیکن دبیان تغیر نیت بلاشبه موجوددده اودبیان تغیر لپاره دمره اندازه کافی ده.

مصنف رحمه الله وائی دلته خومسا ئلی داسی دی چی په هغوکی دعلماء اختلاف ده چی ده بیان تغیر له قبیله دی چی متصلاً صحیح شی او منفصلاً نه شی اوکه دبیان تبدیل له قبیله دی چی هغه نه متصلاً صحیح ده اونه منفصلاً صحیح ده ددی قسم خومسائلی بیان تبدیل په بحث کی ذکر کیږی.

فَصلٌ وَاَمَّا بَيَانُ الضَّرُورَة

فَصلٌ وَاَمَا بَيَانُ الضَّرُورَة فَمِثَالُهُ فِی قَولِه تَعَالَی وَوَرِثَهُ اَبَوَاهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلثُ اَوجَبَ الشَّرِكَةَ بَينَ الاَبَوَينِ ثُمَّ بَيَّنَ نَصِيبَ الاُمِّ فَصَارَ ذَالِكَ بَيَانًا لِنَصِيبِ الاَبِ

ترجمه : او بهر حال دبیان ضرورت مثال په دی قول دلله ﷻ کی ده **وورثه ابواه فلامه الثلث** ثابت ئی کړ شرکت دمور اوپلار اوبیائی دمور دحصی بیان وکړ او دا هم دپلار دحصی بیان ده.

تشریح: دبیان له اووه قسمه څخه یو قسم بیان ضرورت ده بیان ضرورت هغه ته وائی چی دمتکلم له کلامه څخه اقتضاءً فهمیږی اودمتکلم په کلام کښی دده لپاره لفظ نه وی مثلاً لکه حق جل مجده چی په مذکوره آیت کی دامسئله بیانوی چی که یوشخص مړ شو او دده په وارثانو کی صرف والدین ژوندی وو دوی دواړه وارث دی او بیا ئی دمور حصه بیان کړه چی ددی یو ثلث حق ده ته فکر وکړه په دی آیت کی صدر دکلام یعنی **وورثه ابواه** په ټوله میراث کی دمور اوپلار شرکت ثابت کی اوبیا چی ئی **للامه ثلث** ووایو په دی سره ئی خاص دمور حصه بیان کړه اودپلار حصه ئی بیان نه کړه لیکن دمور دحصی له بنانولو څخه اقتضاءً داثابته شوه چی له ثلثه بعد نور مال دپلار ده لهذا دمور دحصی بیان دپلار دحصی لپاره بیان ده.

وَعَلَی هذَا قُلنَا اِذَا بَيَّنَّا نَصِيبَ المُضَارِبِ وَسَكَتنَا عَن نَصِيبِ رَبِّ المَالِ صَحَّت الشَّرِكَةُ وَكَذَالِكَ لَو بَيَّنَّا نَصِيبَ رَبِّ المَالِ وَسَكَتنَا عَن نَصِيبِ المُضَارِبِ كَانَا بَيَانًا وَعَلَی هذَا حُكمُ المُزَارَعَة .

ترجمه: اوبنا پردی باندی موږ وایو کله چی مضارب اورب المال دمضارب حصه بیان کړه اودرب المال حصه پر ږدی نو شراکت صحیح ده او همدارنګه که ئی درب المال حصه بیان کړه او دمضارب په حصه کی ئی سکوت وکړ دابیان ده اوپر دی باندی حکم دمزارعت ورقیاس کیږی.

تشریح : په شریعت کی عقد مضاربت داده چی دیوشخص مال وی او دبل محنت وی دمال خاوند ته رب المال ویل کیږی او دوهم ته مضارب ویل کیږی دمضاربت دصحت لپاره شرط داده چی نفع به ددواړو په مینځ کی شریکه وی اودعقد مضاربت په وخت کی ددواړو نفعو مقدار معلومول ضروری ده نو اوس که رب المال او مضارب دعقد مضاربت په وخت کی دمضارب حصه بیان کړه مثلاً داسی ئی وویل چی نیمی نفع دمضارب ده اودرب المال حصه ئی بیان نه کړه په دی صورت کی عقد مضاربت صحیح ده لیکن درب المال حصه په بیان ضرورت سره اقتضاءً ثابیتږی ځکه دمضارب دحصی له بیانولو ورسته درب المال حصه خودبخود ه معلومه ده دتعین کولوئی چندانی ضرورت نشته.

اوهمدارنګه که دواړه درب المال حصه بیان کړه اودمضارب حصه ئی بیان نه کړه نودرب المال دحصی بیان کول بیان ده دحصی دمضارب.

مصنف رحمه الله وائی پر دی باندی حکم دمزارعت هم قیاس کول کیږی مزارعت دی ته وائی چی دیوه شخص ځمکه وی اوددوهم محنت وی اوپه پیداوار کی دوا ړه سره شریک وی نوکه دواړو په اتفاق سره دیوه حصه معلومه کړه هم مزاعت صحیح ده ځکه دیوی حصی له بیان کولو ځخه ددوهم حصه په بیان ضرورت سره ثابته ده.

وَكَذالِكَ لَوْاَوصى لِفُلَانٍ وَفُلَانٍ بِاَلْف ثُمَّ بَيْنَ نَصيبَ اَحَد هِمَا كَانَ ذالِكَ بَيَانًا لِنَصيب الاخَر وَلَو طَلَّقَ احدى امرَاَ تَيه ثُمَّ وَطئَ احديهُمَا كَانَ ذالِكَ بَيَانًا لِطَلَاقِ فى الأُخرى بِخلَا فِ الوَطئ فى العتق المُبهَم عِندَ اَبى حَنيفَةَ لِاَنَّ حِلَّ الوَطئ فِى الاِمَاء يَثْبُتُ بِطَرِ يقَين فَلَا يَنْعَيِنُ جِهَةُ الملكِ بِاعْتبَارِ حِلِّ الوَطئ.

ترجمه : اوهمدارنګه که دفلان او فلان لپاره په زر روپو سره وصیت وشو او بیائی له دوی دوو ځخه دیوه حصه بیان کړه دا ددوهم دحصی بیان ده او که ئی په خپلوددوو ښځوکی یوی ته طلاق ورکی اوبیائی په دوی دوو کی له یوی سره وطی وکړی اداددوهمی دطلاق لپاره بیان ده اوددی پرخلاف باندی دامام صاحب په نزد باندی په مبهم عتق کی وطی کول دی ځکه په مینځه کی پر دوو طریقوو طی حلالی دی لهذا د حل دوطی په اعتبار سره جهت دملک متعین نه ده.

تشریح : مصنف رحمه الله وائی که یوشخص ددوو خلکو لپاره په زرروپی سره وصیت وکی اوبیا ئی له دوی دوو ځخه دیوه حصه معلومه کړه مثلا داسی ئی وویل چی دفلانی لپاره دری سوه روپی دی ددوهم حصه په بیان ضرورت سره ثابته ده یعنی داثابته شوه چی ددوهم لپاره باقی اووه سوه روپی دی.

اوهمدارنګه که یوچاه په خپلو دوو ښځوکی بلاتعین یوی ته طلاق ورکی اوبیاله یوی سره وطی وکړی داوطی ددی بیان ده چی دوهمه طلاقه ده ځکه موطوءة محل دطلاق نه ده یعنی له طلاقه ورسته له یوی سره وطی کول ددی دلیل ده چی موطوئی ته ئی طلاق نه ده ورکړی بلکه دوهمی ته ئی ورکړی ده.

مصنف رحمه الله وائی چی دامام صاحب په نزد دمبهم عتق په صورت کی له یوی سره وطی کول مستلزم ددو همی وعتق ته نه ده یعنی که دیو شخص دوی مینځی وی اوده ورته وویل چی په تاسو دوو کی یوه آزاده ده اوبیا ئي له یوی سره وطی وکړی امام صاحب په نزدداوطی دهوهمی مینځی دآزادی لپاره بیان نه ده ځکه له مینځو سره وطی پر دوو طریقو باندی حلالی دي یوپه دی طریقه چی مملوک ده اوبل په دی طریقه چی مینځه آزاده کړی اوبیا نکاح ورسره وکړی نو مولی چی له یوی سره وطی په حیثیت مملو کیت کړی دی لهذا چی دا وطی ددوهمی دآزادی دلیل شی بلکه داسی هم کیدای شی چی مولی دی دا آزاده کړی وی اوبیادی نکاح ورسره کړی وی اوله نکاح

وروسته دی وطی ورسره کړی وی حاصل داده چی له مذکوره دوو مینځو څخه له یوی سره وطی کول ددوهمی دآزادی دلیل نه ده.

اودصاحبین په نزد دمبهم عتق او مبهم طلاق په مینځ کښی فرق نشته یعنی لکه څنګه چی په دوو مینځو کی یوی ته په مبهمه طریقه دطلاق ورکولو په صورت کی له یوی سره وطی کول ددوهمی دطلاق بیان ده همدارنګه په دوو مینځو کی دیوی په مبهمه طریقه سره دآزادولو په صورت کی له یوی سره وطی کول ددوهم دآزادی بیا ن ده.

فَصلٌ وَاَمَّا بَیَانُ الحَالِ

فَصلٌ وَاَمَّا بَیَانُ الحَالِ فَمثَالُهُ فِیمَا اذَارَای صَاحِبُ الشرعِ اَمرًا مُعَایَنَةً فَلَم یَنهَ عَن ذَالِکَ کَانَ سُکُوتُهُ بِمَنزِلَةِ البَیَانِ اَنَّهُ مَشرُوعٌ وَالشَّفِیعُ اِذَا عَلِمَ بِالبَیعِ وَسَکَتَ کَانَ ذَالِکَ بِمَنزِلَةِ البَیَانِ بِاَنَّهُ رَاضٍ بِذَالِکَ وَالبِکرُ البَالِغَةُ اِذَا عَلِمَت بِتَزوِیجِ الوَلِی وَسَکَتَت عَن الرَّدِّ کَانَ ذَالِکَ بِمَنزِلَةِ البَیَانِ بِالرِّضَاءِ وَالاِذنِ وَالمَولی اِذَا رَای عَبدَهُ یَبِیعُ وَیَشتَرِی فِی السُّوقِ فَسَکَتَ کَانَ بِمَنزِلَةِ الاِذنِ فَیَصِیرُ مَا ذُونًا فِی التِّجَارَاتِ وَالمُدَّعی عَلَیهِ اِذَا نَکَلَ فِی مَجلِسِ القَضَاءِ یَکُونُ الامتِنَاعُ بِمَنزِلَةِ الرِّضَاءِ بِلُزُومِ المَالِ بِطَرِیقِ الاقرَارِ عِندَهُمَا وَبِطَرِیقِ البَذلِ عِندَ اَبِی حَنِیفَةَ فَالحَاصِلُ اَنَّ السُّکُوتَ فِی مَوضِعِ الحَاجَةِ اِلَی البَیَانِ بِمَنزِلَةِ البَیَانِ وَبِهٰذَاالطَّرِیقِ قُلنَا الاِجمَاعُ یَنعَقِدُ بِنَصِّ البَعضِ وَسُکُوتِ البَاقِینَ.

ترجمه: او بهرحال دبیان حال مثال په هغه صورت کی ده چی کله صاحب شریعت دیو چا ه په کارپه خپلو سترګوویني اوله هغه کاره څخه ئی منع نه کړی نو دصاحب شریعت داسکونت دکار دمشروع والی دبیان په مرتبه کی ده او شفیع چی کله په بیع باندی عالم شی او سکوت وکړی دا سکوت دبیع رضالپاره دبیان په مرتبه کی ده اوباکره بالغه چی کله دوی په نکاح باندی عالمه شی اودنکاح له ورکولو څخه سکوت اختیار کړی داسکوت درضا اواجازی په مرتبه کی ده اومولی که خپل غلام په بازار کی دخرڅولو ا و اخستولو په حال کی وویني او څه نه ورته ووائی داسکوت داجازی په مرتبه کی ده او داغلام ماذون فی التجارت ده او مدعی علیه چی کله په مجلس دقضاء کی له قسم کولو څخه ډډه وکړی دصاحبین په نزد په طریقه داقرا ر سره دلزوم دمال دراضی کیدو په مرتبه کی ده اوپه دامام صاحب په نزد باندی په طریقه دایثار سره په لزوم دمال دراضی کیدوپه مرتبه کی ده حاصل داده چی سکوت په ځای دحاجت کی په منزله دبیان ده اوددی طریقی پر بنا باندی مونږ وایو چی دبعض په سکوت اودبعض په تصریح سره اجمال معقده کیږی.

تشریح: دبیان پنځم قسم بیان حال ده اوبیان حال هغه سکوت ته وائی چی هغه دمتکلم ددلالت حال په وجه بیان واقع کیږی مصنف رحمه الله دبیان حال لپاره څومثالونه ذکر کوی (۱) اول مثال داده چی نبی کریم ﷺ دیو شخص کار وویني او هغه شخص دغه کاره منع نه کړی سکوت وکړی دصاحب شر

یعت دا سکوت ددی خبری بیان ده چی داکار شرعاً جائزده څکه صاحب شریعت ﷺ بعثت دا حکام شرعیه وؤ دبیانو لپاره شوی ده لهذا دکار که جائز نه وی بیا صاحب دشریعت ﷺ ضرورله دی څخه منع کول لهذا دصاحب شریعت ﷺ نه منع ددی دلیل ده چی دکار جائز ده (۲) که شفیع په بیع باندی عالم شو اوده سکوت اختیار کی یعنی دحق شفعه مطالبه ئی نه وکړه ده دا سکوت دی خبری بیان ده چی دی د دار دمالک په بیع باندی راضی ده اودخپلی مطالبی په ترک باندی راضی څکه دحق شفعه دثبوت لپاره مطالبه شرط ده نوچی کله له قدرت سره سره دی مطالبه نه وکړی دادی دلیل ده چی په بیع باندی راضی ده (۳) که چیری بالغه باکره دخپل ولی په نکاح باندی عالمه شوه یعنی ددی وجی بغیر ددی د اجازی داپه نکاح ورکړه دانکاح ددی پراجازه باندی موقوفه ده نوکه داخبره شوه دی لره دنکاح دفسخ اونه فسخ اختیار شته نوکه دغی باکری دنکاح داطلاق په وخت کی سکوت وکړ اونکاح ئی رد نه کړه ددی داسکوت درضا اواجازی دبیان په مرتبه کی ده (۴) که چیری مولی خپل غلام په بازار کی خرڅولو اواخیستلوپه حالت کی ولیدی او سکوت ئی وکړ ددا سکوت داجازی دبیان په مرتبه کی ده اوغلام ماذون فی التجارت (۵) که یوشخص په بل باندی دسلوروپو دعوه وکړه لیکن مدعی په مجلس دقضاء کی شاهدان پیش نه کړه نودمدعی علیه دامنع بیان ده درضاء دده په لزوم دمال باندی گواه کیدی په دی باندی راضی ده چی پرماباندی سل روپی لازمی شی او دالزوم په نزد دصاحبین په طریقه اقرار ده یعنی دمدعی علیه منع له قسم څخه داسی ده لکه دی چی په لزوم دسلوروپو باندی اقرار وکړی اودامام صاحب په نزد باندی دا الزوم په طریقه دبذل ده یعنی دمدعی علیه منع له قسم څخه اقرار نه ده بلکه له قسم څخه دڅان ساتلولپاره دسلوروپوپه ورکولوباندی راضی ده څکه پاک انسان له رښتیا قسم څخه هم احترازکوی اوله قسم څخه دڅان ساتلولپاره دروپوپه ورکولو باندی راضی وی.

مصنف رحمۃ اللہ علیہ وائی حاصل داده چی دحاجت الی البیان په موقع کښی دسکوت کول دبیان مرتبه کی ده له دی وجه څخه مورواپو چی بعض علماء دیوحکم په صراحت سره اودبعض په سکوت سره اجماع منعقده کیږی اوهغه حکم ثابت په اجماع سره ده اودی اجماع دی ته اجماع اجماع سکوتی وائی.

فَصلٌ وَاَمَّا بَيَانُ العَطف

فَصلٌ وَاَمَّا بَيَانُ العَطف فَمثلَ اَن تعطفَ مَكيلاً اَو مَوزُونًا عَلَى مائَةٌ وَ دِرهَمٌ اَو مائَةٌ وَقفيزُ حنطَة كَانَ العَطفُ بِمَنزِلَة البَيان اَنَّ الكُلَّ من ذالكَ الجنس وَكَذَا لَو قَالَ مائَةٌ وَثَلثَةُ اَثوَاب اَو مائَةٌ وَثَلثَةُ دَرَاهِمَ اَو مائَةٌ وَثَلثَةُ اَعبُد فَاِنَّهُ بَيَانٌ اَنَّ المئَةَ من ذالكَ الجنس بِمَنزِلَة قَوله اَحَدٌوَعشرُونَ درهمًا بخلَا ف قَوله مائَةٌ وَثَوبٌ اَوٌ مائَةٌ وَشَاةٌ حَيثُ لَايَكُونُ ذَالكَ بَيَانًا لِلمائَة وَاختُصَّ ذَالكَ فِي عَطف الوَاحد بِمَا

يَصْلُحُ دَيْنًا فِي الذِّمَّةِ كَالْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رحمه الله يَكُونُ بَيَانًا فِي مِائَةٍ وَشَاةٍ وَمِائَةِ وَثَوْبٍ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ.

ترجمه: اوبهر حال بیان عطف مثلاً داده چی مکیلی اوموذونی په مبهمه جمله باندی عطف کړی اوداعطف دجملی مبهمی بیان ده ددی مثال داده چی کله ووائی پرما باندی دفلانی سل اویودرهم ده اویاسل اویا یوقفیزغنم دی داعطف ددی خبری دبیان په مرتبه کی ده چی ټول له دی جنسه دی اوهم همدارنګه که ئی ووایل سل اودری کیړی اویاسل اودری درهمه اویاسل اودری غلامه دادی خبری بیان ده چی سل هم له دی جنسه دی چی په منزله دده ددی قول احد وعشرون درهما ده اوددی په خلاف دده داقول سل اوکیړه اویاسل اوشاة ځکه داد سلو لپاره بیان نه ده اوپه عطف واحد کی دده عطف کیدل ترهغه پوری خاص ده چی داصلاحیت لری چی دین فی الزمه شی لکه مکیل اوموذون اوابویوسف رحمه الله وائی چی عطف دمائة اوشاة اودمائة اوثوب بیان ده په دی اصل سره.

تشریح: دبیان شپږم قسم بیان عطف ده له بیان عطف څخه مراد هغه بیان چی دعطف په ذریعه سره واقع وی مثلاً مکیل اویاموذون شی عطف پرمبهمه جمله باندی وکړی دامکیل اوموذون شی دمبهمی جملی لپاره بیان ده مثلاًلکه یوشخص چی ووائی لفلان علی مائة ودرهم اویا ووائی لفلان علی مائة وقفیزحنطة په دی دواړو مثالو کی درهمه اوقفیزحنطة عطف دی پر مائة باندی اودا دعطف بیان په مرتبه کی دی او مطلب ئی داده چی معطوف علیه هم دمعطوف له جنسه ده یعنی لکه څنګه چی معطوف درهم ده همدارنګه معطوف علیه هم درهم ده اوځنګه چی معطوف قفیز ده هم دارنګه معطوف علیه هم قفیزحنطة ده په اول صورت کی پرمقر باندی یوسل یودرهم واجب ده اوپه دوهم صورت کی پرمقرباندی یوسل یوقفیز غنم واجب دی اوهمدارنګه کی ئی ووایل مائة وثلاثة اثواب او یا مائة وثلاثة دراهم اویا مائة وثلثة مبيد په دری دری سره صورتو کی عطف ددی بیان ده چی معطوف علیه هم دجنسه دمعطوف ده یعنی په اول صورت کی د دروپه شان سل هم کپړی دی اوپه دوهم صورت کی د دروپه شان سل هم درهم دی اوپه دریم صورت کی د درو په شان سل هم غلام دی نوداپه منزله واحد وعشرون درهما ده یعنی لکه څنګه چی دلته معطوف (عشرون) له جنسه دمعطوف علیه (احد) ده اوکه یوچاه ووایل مائة وثوب اویامائة وشاة په دی صورتو کی دطرفین په نزد معطوف دمعطوف علیه لپاره بیان نه ده یعنی په عطف سره دانه معلومیږی چی سل کپړی دی اویاسل شاة دی بلکه دادمتکلم تربیانه موقوف ده متکلم چی هرڅه سره مراد ښکاره کړی هغه له مائة څخه مراد ده.

مصنف رحمه الله وائی چی عطف دواحد دجملی په صورت کی دعطف دبیان والی په هغه صورت پوری خاص ده چی معطوف علیه داسی شوی وی چی ددی صلاحیت لری چی دین شی پر زمه باندی مثلاً معطوف مکیل یاموذون شی وی اوپه معطوف کی عدد ذکر وی که داسی نه وو عطف

دبیان لپاره نه ده دلیل ددی داده چی دخلکو عادت داده چی هغه معطوف چی تمیز اویاتفسیر وی دده دلالت کولوپه وجه له معطوف علیه څخه هغه تفسیر اوتمیزحذف کوی مگر داهغه وخت چی مفسر دمکیلات او موذونات له قبیله وی اوکه مکیلات اوموذونات له قبیله نه وو اوپه معطوف علیه کی عدد مذکور وو بیاددی شرط معطوف دمعطوف علیه لپاره بیان ده اوکه داشرط نه وو بیامعطوف دمعطوف علیه لپاره بیان نه ده نوپه مائة وثوب او یابه مائة وشاة کی چونکه داشرط موجوده نه ده له دوجی په دی صورت کی معطوف دمعطوف علیه لپاره بیان نه ده.

اوامام یوسف فرمائی چی په دی صورت کی هم معطوف دمعطوف علیه لپاره بیان ده لهذا ء په مائة وثوب کښی له مائة څخه مراد کپړی دی او په مائة و شاة کی له مائة څخه مراد شاة دی حاصل داده چی دلته دری صورته دی (۱) داده چی معطوف معدود مفرد وی او معطوف علیه معدود مرکب وی او معطوف مکیل یا موذون وی لکه مائة اودرهم په دی کی معطوف معدود مفرد ده او موذون ده او په ما ئة وقفیز حنطه کی معطوف معدو د مفر د ده او مکیل ده اوپه دواړومثالونوکی معطوف علیه معدود مرکب ده (۲) داده چی دمعطوف علیه په شان به معطوف هم عدد مذکور وی اوهغه معطوف به مکیل اویاموذون وی لکه مائة وثلاثة اثواب یا مائة وثلاثة دراهم اویا مائة وثلاثة عبید په دی مثالوکی معطوف هم عددیعنی ثلاثة مذکوره په اول اودریم کی معطوف غیر مکیل اوموذون اوپه دوهم کی موذون ده (۳) داده چی معطوف معدود هم نه وی اومکیل اوموذون هم نه وی اوعدد هم مذکور نه وی لکه مائة وثوب اومائة وشاة په اولودوو صورتوکی بالاتفاق معطوف دمعطوف علیه لپاره بیان ده اوپه دریم صورت کی دطرفین په نزد بیان نه ده اودامام یوسف په نزد بیان ده.

وَاَمَّا بَيَانُ التَّبدِيلِ وَهُوَ النَّسخُ فَيَجُوزُ ذالکَ مِن صَاحِبِ الشَّرعِ وَ لَايَجُوزُ ذالکَ مِنَ العِبَادِ وَعَلى هذَا بَطَلَ استِثنَاءُ الكُلِّ عَنِ الكُلِّ لِاَنَّهُ نَسخُ الحُكمِ وَلَا يَجُوزُ الرُّجُوعُ عَنِ الاِقرَارِ وَالطَّلَاقِ وَالعِتَاقِ لِاَنَّهُ نَسخٌ وَلَيسَ لِلعَبدِ ذالکَ.

ترجمه: اوبهر حال بیان تبدیل نسخ ده اوداد صاحب شرع له طرفه څخه جائز ده اود بندګانو له طرفه جائز نه ده اوبناء پردی باندی استثنی دکل له کل څخه باطله ده ځکه دا نسخ دحکم ده اوله اقراره دطلاق اواعطاق څخه رجوع کول جائز نه ده ځکه دانسخ ده او بنده لپاره نسخ جائز نه ده.

تشریح: دبیان اووهم قسم بیان تبدیل ده اولاً دا زده کړه چی بیان تبدیل دبیان له قبیله څخه ده اوکه نه ده؟

جمهورعلماء ئی دبیان له قبیله څخه نه بولی ځکه بیان تبدیل نسخ دحکم سابق ده او بیان ظهور دحکم ته وائی.

اوعلامه فخر الاسلام رحمه الله وائی چی بیان تبدیل دبیان له قبیله څخه ده څکه دده په نزد دبیان تبدیل دحکم سابق دنسخ نوم نه ده بلکه دحکم سابق دمعیار دختمولو نوم ده مثلاً شراب په اول داسلام کی حلال وو دخلکو داخیال وو چی ترقیامته به حلال وی لیکن کله چی تحریم راغلی دادشارع له طرفه ددی خبری بیان ده چی دشرابو حل پر دی ځای باندی پای ته ورسیدی.

دفاضل مصنف رحمه الله چونکه دعلامه فخر الاسلام رأیه مختاره وه نوځکه ده بیان تبدیل دبیان له قبیله څخه شمارکی لکه دی چی فرمائی چی بیان تبدیل دنسخ نوم ده اونسخ دصاحب شریعت له طرفه څخه جائز ده لیکن دخلکو له جانبه جائز نه ده که دلته دا سوال وشی چی دنبی کریم ﷺ په کلام کی نسخ موجود ده څکه دپیغمبر ﷺ کلام دکتاب الله لپاره ناسخ کیدای شی لهذا دمصنف رحمه الله داعبارت فلایجوز من العباد صحیح نه ده.

جواب: داده چی دنبی کریم ﷺ په کلام کښی که نسخ وی هغه دالله ﷻ له طرفه ده لکه الله ﷻ چی فرمائی وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۝ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ نو کله چی داسی شو نو په واقع کی دبنده له طرفه نسخ نشی راتلای.

مصنف رحمه الله وائی چونکه دبنده له طرفه نسخ جائز نه ده له دی وجه څخه دکل استثناء له کل څخه باطله ده څکه کل استثناء له کل څخه نسخ ده دحکم دکل او بنده لره داجائز نه ده چی حکم نسخ کړی او همدارنګه رجوع کول له طلاقه او له اعتاقه او له اقرار څخه جائز نه ده څکه له دی شیا نو څخه رجوع کول نسخ دحکم ددغو شیانو ده اوداموږ وویل چی بنده لره دحکم نسخ کول جائز نه ده

سوال: ستا داخبره صحیح نه ده چی استثنا دکل له کل څخه جائز نه ده څکه که دیو شخص صرف دری ښځی وی لکه زینب، اسماء، فاطمه، اودی ووائی نسائی طواق الا زینب، اواسماء، اوفاطمه داصیح ده او په دی صورت کی پر یو ی باندی هم طلاق نه واقع کیږی اوداستثناء دکل له کله څخه ده.

جواب: داده چی استثنا ء دکل له کله هغه وخت جائز نه ده چی مستثنی بعینه لفظ دمستثنی منه وی او که ددوا پرو الفاظ خانته خانته وی بیا استثنا ء دکل له کله هم صحیح ده هغه چی مستثنی او مستثنی منه یو شی وی لکه خاوند چی ووائی نسائی طواق الا نسائی په دی صورت کی استثنا ء صحیح نه ده اوپه سوال کی چی کوم صورت ذکر شو چونکه هلته مستثنی بعینه لفظ دمستثنی منه نه ده له دی وجه دغه استثنا صحیح ده.

وَلَوقَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ اَلْفٌ قَرْضٌ اَوثَمَنُ المَبِيعِ وَقَالَ وَهِيَ زُيُوفٌ كَانَ ذالِكَ بَيَانَ التَّغيِيرِ عِندَ هُمَافَيَصِحُّ مَوصُولاً وَهُوَ بَيَانُ التَّبدِيلِ عِندَ اَبِي حَنِيفَةَ فَلَا يَصِحُّ وَاِن وَصَلَ

ترجمه: او که ئی وویل دفلانی پر ما باندی زر روپی قرض ده او یا ثمن دمبیعی او دائی وویل چی دا زیوف دی دصاحبین په نزد بیان تغیر ده لهذا موصولاً صحیح ده اود اما م صاحب پأپه نزد بیا ن تبدیل ده لهذا صحیح ن ده که څه هم موصولاً وی.

تشریح: په دی عبارت کی مصنف رحمۃ اللہ علیہ هغه مسئلی ذکر کوی چی په هغو کی اختلاف ده چی ایادبیان تغیر له قبیله دی او که دبیان تبدیل له قبیله څخه دی دی مسئلو څخه یو ه مسئله داده چی یو شخص ووائی لفلان علی الف قرض یا الف من ثمن المبیع اوله دی ورسته ووائی وهی زیوف دصاحبین په نزدی داقول بیان تغیر ده ځکه دراهم دوه قسمه دی (۱) جیان (۲) زیوف زیوف هغه ته وائی چی نا قص وی تجاران ئی نه قبلوی او جیاد دهغه دی چی غالب وی او خلک ئی په معا ملاتو کی استعمال وی اوذیوف په معا ملاتوکی نه استعمالیږی لهذا جیاد په مرتبه دحقیقت کی ده او ذیوف په مرتبه دمجاز کی ده نو علی الف قرض په ویلو سره پر مقر باندی جیاد واجب شو لیکن کله چی ئی بددی ورسته زیوف وویل نو جیاد ئی متغیر کړو په زیوف سره حاصل داده چی په دی مثال کی لفظ دزیو ف بیا ن تغیر ده او بیان تغیر چونکه موصولاً صحیح نه ده لهذا دذ یوف ویل موصولاً صحیح ده او مفصلاً صحیح نه ده.

اوداامام صاحب په نزد دابیان تبدیل ده ځکه عقد معا وضه داتقاضی کوی چی مال باید صحیح سالم واجب شی او ذیافت وی عیب ده نو د لفلان علی الف قرض یا ثمن المبیع په ویلو سره پر مقر باندی هغه واجب ده چی له عیبه پاک وی مگر کله چی ده ذیوف وویل جیادئی بدل کړه په ذیوف باندی حاصل داده چی دذیوف ذکر بیان تبدیل ده او بیان تبدیل چونکه نه موصولاً صحیح ده او نه معصولاً صحیح ده لهذا دلته دذیوف ذکر نه موصولاً صحیح ده اونه مفعولاً صحیح ده ځکه بیان تبدیل نسخه ده اودبنده له طرف نسخ جائز نه ده.

وَلَوقَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ اَلفٌ مِن ثَمَنِ جَارِيَةٍ بَاعَينِهَا وَلَم اَقبِضهَا وَالجَارِيةُ لاَاَثَرَ لَهَا كَانَ ذَالِكَ بَيَانُ التَبدِيلِ عِندَ اَبِي حَنِيفَةَ لِاَنَّ الاقرَارَ بِلُزُومِ الثَمَنِ اقرَارٌ بِالقَبضِ عِندَ هَلاَكِ المَبِيعِ اِذ لَو هَلَكَ قَبلَ القَبضِ يَنفَسِخُ البَيعُ فَلاَ يَبقَى الثَمَنُ لاَزِماً

ترجمه: اوکه یو چا ووویل دفلانی پر ماباندی زر ثمن دی دمینځی چی ده پر ما باندی خرخه کړی ده لیکن ماقبض کړی نه ده اومینځی لره هڅ اثر نه وو نودلم اقبضها ویل داما م صاحب په نزد بیان تبدیل ده ځکه دثمن لزوم اقرار په وخت دهلاک دمبیع کی اقرار ده په قبض سره ځکه که مبیعه تر قبض وراندی هلاک شی بیعه فسخه ده او دثمن لزوم باقی نه ده.

تشریح: دوهمه مسئله داده چی یو شخص ووائی لفلان علی الف من ثمن جاریة باعینها ولم اقبضها دفلانی پر ماباندی زر روپی دی اودا زر روپی د هغی مینځی ثمن دی چی ده پرما باندی خر خه کړی ده او

ما قبض کړی نه ده او مینځه مو جوده ده هم نه ده په دی صورت کی لم اقبضها دامام صاحب په نز دبیان تبدیل ده دمبیعی دهلاک په صورت کی دمقر اقرار په لزوم دثمن باندی دمبیعی دقبض کولو اقر ار څکه که تر قبض وړاندی مبیعه هلاک شی بیا بیا بیعه نسخه ده اوبیعه چی فسخه شی پر مشتری باندی دوجوب دثمن سوال نه پیدا کیږی نو دمشتری اقرار په لزوم دثمن باندی دمبیعی دقبضب اقرا ر ده او له دی څخه ورسته لم اقبضها ویل دمخکینی قول تبدیل ده لهذا الم اقبضها بیا ن تبدیل ده اوبیان تبدیل چونکه نه مصولاً صحیح ده او نه مفصولاً صحیح ده له دی وجه دلم اقبضها ویل صحیح نه ده یعنی دی قول ته اعتبار نشته پر ده باندی زر روپی واجب دی.

اودصاحبین په نزد دراهم بیان تغیر ده لهذا که مشتری دالفظ متص ووایو صحیح ده یعنی پر ده باندی زر روپی واجب دی نه دی اوکه پی منفصلاً ووایو بیا صحیح نه ده بلکه پر مشتری باندی زر روپی واجب دی.

(مترجم مولوی موسی کلیم انیس غفر لہٗ ولوالدیہٖ)

البَحثُ الثّانی فی سُنّة رَسُول اللّٰه ﷺ

وَهِیَ اَکثَرمِن عَدَدِ الرَّمل وَالحَصی.

ترجمه: دوهم بحث په سنت درسول الله ﷺ کی د ه او سنت دریګ او وړو ډبرو تر شیمیر زیات دی

تشریح: الحمدلله داصول الفقه په څلور و اصولو کی دیوه اصل یعنی کتاب له بیانه فارغه شوو او شروع کوو په بیان د دوهم اصل چی سنت رسول الله ﷺ ده.

سنت په لغت کی طریقی او عادت ته وائی او په اصطلاح د شرع کی د هغو عباداتو نقل ته وائی چی د هغو پر کولو باندی ثواب مرتب وی او پر پرینبودلو باندی ئی عقاب (عذاب) مرتب وی اودلته ددلا ئلو دبیان په موقع کی له سنت څخه مراد هغه ده چی له قرآنه بغیر له نبی کریم ﷺ څخه صادروی خواه که د ده قول وی او که ئی فعل وی او که ئی تقریر وی تقریر دی ته وائی چی نبی کریم ﷺ یو فعل په سترګو وویني او یو قول واوری سکوت وکړی منع ئی نه کړی:

داهل اصولو په نزد دحدیث او سنت په مینځ کی فرق داده چی دحدیث اطلاق صرف دنبی کریم ﷺ پر قول باندی کیږی اود سنت اطلاق پر قول، فعل، تقریر، اودصحابی قول، اوفعل پر ټولو باندی کیږی.

په دی ځای کی مصنف رحمه الله د سنت لفظ له دی وجه ذکر کی چی دنبی کریم ﷺ قول، فعل، تقریر، اودصحابی قول اوفعل ټولو ته شامل شی.

او محدثین دحدیث او خبر په مینځ کی فرق نه کوی بلکه هر یو دنبی کریم ﷺ قول، فعل، تقریر، اود صحابی قول، فعل او دتابعی قول، فعل، ته شامل بولی.

اوبعض حضرات دحدیث او خبر په مینځ کی فرق کوی په دی طریقه چی حدیث هغه ده چی له نبی کریم ﷺ یا له صحابی یاله تابعی څخه منقول وی او خبر هغه ده چی له دوی څخه منقول وی لیکن په هغه کی دسلاطین احوال اوداماضی اخبار بیان شوی وی.

اوخبر مرفوع هغه ته وائی چی تر نبی ﷺ پوری رسیدلی وی او هغه حدیث چی تر نبی کریم ﷺ پوری نه وی رسیدلی بلکه تر صحابی پوری رسیدلی وی هغه ته موقوف وائی او دکوم حدیث چی په لاندی درجه کی راوی محذوف وی هغه ته مقطوع وائی.

او داخبره یاد ساته چی داهل اصولو مقصد داده چی دوی بیان کوی له اتصاله دسنت تر نبی کریم ﷺ پوری داتصال له کیفیته او دراوی له حال څخه بحث نه کوی ځکه له دی څخه بیان او بحث محدثین کوی.

فَصلٌ فِی اَقسَامِ الخَبَرِ

فَصلٌ فِی اَقسَامِ الخَبَرِ خَبَرُ رَسُولِ اللّٰہِ صلی علیہ وسلم بِمَنزِلَۃِ الکِتَابِ فِی حَقِّ لُزُومِ العِلمِ وَالعَمَلِ بِہٖ فَاِنَّ مَن اَطَاعَہٗ فَقَد اَطَاعَ اللّٰہَ فَمَا مَرَّ ذِکرُہٗ مِن بَحثِ الخَاصِّ وَالعَامِّ وَالمُشتَرَکِ وَالمُجمَلِ فِی الکِتَابِ فَھُوَ کَذَالِکَ فِی حَقِّ السُّنَّۃِ الآنَ الشُّبھَۃُ فِی بَابِ الخَبَرِ فِی ثُبُوتِہٖ مِن رَسُولِ اللّٰہِ صلی علیہ وسلم وَاِنَّمَا لَہٗ بِہٖ وَلِھٰذَا المَعنٰی صَارَ الخَبَرُ عَلٰی ثَلَاثَۃِ اَقسَامٍ قِسمٌ صَحَّ مِن رَسُولِ اللّٰہِ صلی علیہ وسلم وَثَبَتَ مِنہُ بِلَا شُبھَۃٍ وَھُوَ المُتَوَاتِرُ وَقِسمٌ فِیہِ ضَربُ شُبھَۃٍ وَھُوَ المَشھُورُ وَقِسمٌ فِیہِ احتِمَالُ وَشُبھَۃٌ وَھُوَ الاٰحَادُ

ترجمہ: دا فعل دخبری دا قسامو په بیان کی ده درسول الله ﷺ خبر په لزوم دعمل او اعتقاد کی په مرتبه دکتاب الله کی ده څکه څوک چی درسول الله ﷺ اطاعت وکړی هغه دخدای ﷻ اطاعت وکی نو دکتاب الله خاص، عام، مشترک، مجمل، چی کوم بحث تیر شو دسنت په حق کښی هم دغسی ده لیکن په باب دخبر کی په دوو شیانو کی شبه شته یو په دی کی چی له رسول الله ﷺ څخه ثابت ده او که نه او بل په دی چی متصل په رسول الله ﷺ پوری ده ددی معنی په وجه خبر پر دری قسمه ده یو قسم داده چی خبر له رسول الله ﷺ څخه په طریقه دصحت راغلی وی او له ده څخه بلا شبه ثابت وی دا قسم دخبر متواتر ده او یو قسم داده چی په هغه کی یو نوع شبه وی دا قسم مشهور ده او یو قسم داده چی احتمال او شبه پکښی وی دی ته احاد وائی.

تشریح: مصنف رحمۃ اللہ علیہ وائی دا فصل دخبر دا قسامو په بیان کښی ده دلته یو سوال کیږی

سوال: داده چی مصنف رحمۃ اللہ علیہ وارندی په البحث الاول فی سنت رسول الله ﷺ کی لفظ د سنت ذکر کی او دلته ئی لفظ دخبر ولی ذکر کی.

جواب: داده لکه څنګه چی درسوالله ﷺ وطریقی ته سنت ویل کیږی هدارنګه دصحابی وطریقی ته هم ویل کیږی او بل دسنت اطلاق دنبی کریم ﷺ پر فعل، او قول دواړه باندی کیږی او دخبر لفظ اطلاق صرف پر قول دنبی کریم ﷺ باندی کیږی او په دی باب کی چونکه له دی ټولو شیانو څخه بحث کیږی لهذا مصنف رحمۃ اللہ علیہ په عنوان کی لفظ دسنت ذکر کی او خبرئی ذکر نه کړ او خاص، عام، مشترک، اونور اقسام چونکه صرف په قول کی راځی په فعل کښی نه راځی له دی وجه مصنف رحمۃ اللہ علیہ په تقسیم کی لفظ دخبر استعمال کی او سنت لفظ ئی استعما نه کی څکه سنت فعل او قول دواړو ته شامل ده او خبر صرف قول ته شامل ده.

مصنف رحمۃ اللہ علیہ وائی چی خبر په لزوم دعمل اوعتقاد کی په مرتبه دکتاب الله کی ده یعنی لکه څرنګه چی دکتاب الله په حق کښی اعتقاد کول او عمل کول واجب ده دغه رنګه د خبر په حق کی اعتقاد او عمل کول واجب ده ددی دلیل داده چی اطاعت درسول الله اطاعت دالله ﷻ ده لکه الله ﷻ چی فرمائی مَنْ یُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰہَ او وَمَا یَنْطِقُ عَنِ الْھَوٰی ۝ اِنْ ھُوَ اِلَّا وَحْیٌ یُّوْحٰی یعنی نبی ﷺ په هغه شی

امر کوی چی الله ﷻ دهغه امر کړی وی او نبی ﷺ له هغه شی منع کوی چی الله ﷻ له هغه څخه منع کړی وی لهذا په او امرو او نواحی او همدارنګه الله تعالی ﷻ فرمائی وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا یعنی تا سوته چی نبی کریم ﷺ یو شی ورائند ی کی تا سوئی قبول کړی او له کوم شی څخه چی منع وکړی ورڅخه منع شی.

حاصل داده چی خبر درسول الله ﷺ داسی حجت ده لکه کتا ب الله چی حجت ده مصنف وائی وراندی چی دکتاب شل (۲۰) اقسام ذکر شول هغه دسنت د رسول الله ﷺ او خبر درسول الله ﷺ هم اقسام دی لهذا مورِ ئی دوهم ځل اعاده نه کوؤ ؟

الاان الشبهه په دی عبارت سره مصنف رحمۃ اللہ علیہ دیو سوال دفع کوی.

سوال : داده کله چی خبر په مرتبه دکتاب الله کی ده نو باید هر خبر درسوالله ﷺ باید متواتر او قطعی شی بیا ئی تقسم ودری قسمه ته صحیح نه ده ؟

جواب : داده چی په نفس خبر کی شبه نشته بلا شبهه قطعی حجت ده لیکن په خبر کی له دؤو رجهو شبه شته یو له رسول الله ﷺ څخه دده په اثبات کی یعنی په دی کی چی ایا داله رسوالله ﷺ څخه ثابت ده او که نه اوبل له دی وجه چی ایا داتر رسول الله ﷺ پوری رسیدلی ده او که په مینځ کی قطع شوی ده.

لهذا ددی دؤو شبهو له وجه خبر پر دری قسمه ده یو دا ده چی له صاحب شریعت ﷺ څخه په طریقه دصحت او بلا شبه سره ثابت وی اوبل داده چی په هغه کښی یو نوع شبه وی اوبل هغه ده چی په هغه کښی احتمال هم وی اودعدم اتصال شبه هم وی اول ته متواتر دو هم ته مشهور دریم ته احاد وائی.

فَالْمُتَوَاتِرُ مَا نَقَلَهُ جَمَاعَةٌ لَايُتَصَوَّرُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ لِكَثْرَتِهِمْ وَاتَّصَلَ بِكَ هٰكَذَا مِثَالُهُ نَقْلُ الْقُرْاٰنِ وَاَعْدَادُ الرَّكَعَاتِ وَمَقَادِيْرُ الزَّكٰوةِ.

ترجمه : او متواتر هغه خبر ده چی یوه جماعت له بل جماعت څخه نقل کړی وی او دکثرت په وجه دوی اتفاق پر کذب باندی متصور نه وی او تر تاپوری ئی اتصال درانګه وی لکه نقل دقرآن اونقل دشمیر درکعات دلمانځه اونقل دمقادیرو دزکوة.

تشریح : مصنف رحمۃ اللہ علیہ دخبر متواتر تعریف داسی کوی چی خبر متواتر هغه ده چی یوه جماعت له بله جماعته په هر دور کی نقل کړی وی اودهغه جماعت شمیر دومره وی چی پردرغو باندی ئی اتفاق ممکن نه وی او داتعداد به له اوله بیاتر اخره پوری وی که په هر دور کی داتعداد وؤ لیکن صرف په یوه دور کی نه وؤ هم متواتر نه ورته ویل کیږی دجمهورو علماء په نزد دخبر متواتر لپاره دغه

دوه شرطه دی. درا ویانو عدل او عدم حصر وغیره شرط نه دی نو که راوی عادل وی او که نه وی پر یوه ځای وی او که پر مختلفو ځایو وی شمارئی کیدای شی او که نشی کیدای خبر متواتر ده.
او بعض حضرات دخبر په تعریف کی داذکر کړی دی چی را ویان به عادلان وی او شمار به ئی نه کیږی اود مختلفو ځایو به نه وی لیکن دجمهورو په نزد دایو هم شرط نه ده بلکه صرف داشرط ده چی درایانو تعداد به دومره وی چی ددومره تعداد خلکو اتفاق به پر درغوبانده ی عقلاً محاله وی که څه هم بعضو خو تعداد په پنځه کی حصر کړی ده او بعضو په دولس کی او بعضو په شلو کی او بعضو په څلویښتو کی او بعضو په اویا کی.
مصنف رحمه الله وائی دمتراتر مثال لکه نقل دقرآن او لکه نقل دتعداد درکعتو دلمانځه او لکه نقل دمقادیرو دزکوة یعنی دنبی کریم ﷺ له زمانی څخه تر دی وخته دمذکوره شیانو نقل کونکی په دومره تعداد کی وی چی دهغو اتفاق پر کذب باندی عقلاً ممکن نه وی.

وَالْمَشْهُورُ مَاكَانَ أَوَّلَهُ كَالْاٰحَادِ ثُمَّ اشْتَهَرَ فِی الْعَصْرِ الثَّانِی وَالثَّالِثِ وَنَقَلَهُ الْأُمَّةُ بِالْقَبُولِ فَصَارَ كَالْمُتَوَاتِرِ حَتّٰی اتَّصَلَ بِكَ وَذٰلِكَ مِثْلُ حَدِيثِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفِّ وَالرَّجْمِ فِی بَابِ الزِّنَا ثُمَّ الْمُتَوَاتِرُ يُوجِبُ الْعِلْمَ الْقَطْعِیَّ وَيَكْفُرُ رَادُّهُ كُفْراً وَالْمَشْهُورُ يُوجِبُ عِلْمَ الطُّمَانِينَةِ وَيَكْفُرُ رَادُّهُ بِدْعَةً وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِی لُزُومِ الْعَمَلِ بِهَا وَإِنَّمَا الْكَلَامُ فِی الْاٰحَادِ فَنَقُولُ خَبَرُ الْوَاحِدِ هُوَ مَانَقَلَهُ وَاحِدٌ عَنْ وَاحِدٍ أَوْ وَاحِدٌ عَنْ جَمَاعَةٍ أَوْجَمَاعَةٌ عَنْ وَاحِدٍ وَلَا عِبْرَةَ لِلْعَدَدِ اِذَا لَمْ تَبْلُغْ حَدَّ الْمَشْهُورِ وَهُوَ يُوجِبُ الْعَمَلَ بِهِ فِی الْاَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ بِشَرْطِ اِسْلَامِ الرَّاوِیِ وَعَدَالَتِهِ وَضَبْطِهِ وَعَقْلِهِ وَانْتِفَاءِ بِكَ ذَالِكَ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ بِهٰذَا الشَّرْطِ.

تر جمه : او مشهور هغه داده چی اول ځل دآحادپه شان وی لیکن په دوهم دور اودریم دور کی مشهور شی او امت له ده سره ملاقی شوی وی په قبول سره نو دا سی شو لکه متواتر تر دی چی په تا پوری متصل کیږی اوددی مثال لکه حدیث دمسح علی الخفین اورجم فی باب الزنا له دی ورسته متواتر علم قطعی واجبوی او رد کول ئی کفر ده اومشهور علم طمانینه فائده کوی اوددی ردول بدعت ده اوپر دی دواړوباندی په لزوم عمل کښی دعلماء هڅ اختلاف نشته اوپه آحاد کی خبره شته لکه مور چی وایو چی خبر واحد هغه ده چی یوه له یوه څخه یا یوه له جماعت څخه یا جماعت له یو ه څخه نقل کړی وی اوعدد معتبر نه وی تر هغه وخته چی حدد مشهور ته نه وی رسیدلی او خبر واحد په احکامو شرعیه وو کی عمل ثابتوی په دی شرط چی راوی به مسلمان وی عادل به وی ضابط به وی عاقل به وی اوله مذکوره شرطو سره سره به ئی داخبر له رسوالله ﷺ څخه روایت کړی وی او تا ته به ئی دارسولی وی.

تشریح : مشهور هغه خبر ده چی اول ځل دآحادپه شان وی یعنی دصحابه ؤو په زمانه کی داخبر نه حدد تواتر ته رسیدلی وی اونه حد شهرت ته او په دوهم دور یعنی دتابعین په دور کی اوپه دریم

دور یعنی دتبع تابعین په دور کی حد د شهرت ته رسیدلی وی او امت په عام طور باندی قبول کړی وی په دی طریقه چی له دوهمه دوره ورسته داخبر په مثل دتواتر شوی وی یعنی نقل کونکی ئی دومره تعداد ته رسیدلی وی چی دهغه تعداد اتفاق پر کذب باندی عقلا ممکن نه وی حتی چی اخری راوی ته هم په دی تواتر سره رارسیدلی وی.

مصنف رحمه الله د خبرمشهورلپاره ددوهم او دریم دور شهرت شرط کړ ځکه له دریمه دوره ورسته شهرت معتبرنه ده ځکه له دریمه دوره ورسته قول اخبار احاد مشهور دی مصنف رحمه الله فرمائی چی دمسح علی الخفین حدیث اوهمدارنگه حدیث درجم دواړه خبرمشهوردی مصنف رحمه الله وائي چی خبر متواتر علم قطعی اویقینی فائده کوی یعنی په خبرمتواتر کی دکذب احتمال محاله ده لهذا دخبر متواتر انکارکفرده اوخبر مشهورعلم طمانینه فائده کوی لهذا له ده څخه انکار بدعت ده علم طمانینه دی ته وائی چی یقین ته نژدی وی اوترظن غالب لوړوی مصنف رحمه الله وائی چی په خبر متواتر اومشهور په دواړو سره عمل کول واجب ده په دی کښی هیڅ اختلاف نشته لیکن په خبرواحد باندی په وجوب دعمل کی څه خبره شته اودعلماء یکښی اختلاف ده ځکه موږ وایو چی خبرواحد هغه ده چی یوه راوی له یوه څخه روایت کړی وی اویایوه له جماعت څخه اویا جماعت له یوه څخه روایت کړی وی په دی شرط چی دخبر مشهور حدته نه وی رسیدلی مصنف رحمه الله وائی که دخبر مشهور حدته نه وؤ رسیدلی هغه ته خبرواحد وائی یعنی تعداد د روایانو ئی زیات وی لیکن دمشهور وحدته نه وی رسیدلی دی کثرت اوتعداد ته اعتبارنشته اوپه خبرواحد سره په احکامو دشرعی کی عمل ثابت ده یعنی په ده سره عمل کول واجب ده لیکن داشرط شته چی راوی به مسلمان وی عادل به وی ظابط به وی عاقل به وی اواخری راوی به داحدیث له نبی کریم ﷺ څخه روایت کړی وی اوتر مخاطبه پوری به ئي حدیث متصل کړی وی په مینځ کی به نه وی قطع شوی.

حاصل داده چی خبرواحدنه دمتواتر په شان علم یقین فائده کوی اونه دمشهور په شان علم طمانینه فائده کوی بلکه صرف په احکام شرعیه وؤ کی عمل واجبوی اوداداکثر علماء اوتولوفقهاء مذهب ده.

اودبعض حضرات خیال داده چی په خبرواحد سره عمل کول جائز نه ده اوددوی داخیال کول غلط ده له دی وجه چی حضرت بریره رضی الله تعالی عنها چی کله رسول الله ﷺ ته داخبر ورکی چی داغوښه دصدقی ده اونبی کریم ﷺ داخبرقبول کړ اوویل لك صدقة ولنا هدية اوهمدارنگه سلمان فارسی رضی الله عنه ده ته خورماورکړه اودائي ورته وویل هذاصدقة نونبی کریم ﷺ نه ور واخیسته اودوهم ځل چی ئی خورما ورته راوړه اووویل هذاهدية اونبی کریم ﷺ ورواخیسته اوهمدارنگه په یوثقیفه کی دانصارواو مهاجرداختلاف په موقع کی ابوبکر صدیق رضی الله عنه ووویل سمعنا رسول الله ﷺ يقول الائمة من قريش

اوټول دده دا قول قبول کړ حاصل داده چې له مذکوره واقعاتو څخه داثابته شوه چې خبرواحد مقبول ده اوپه ده سره عمل واجب ده.

ثُمَّ الرَّاوِيُ فِي الْأَصْلِ قِسْمَانِ مَعْرُوفٌ بِالْعِلْمِ وَالْاِجْتِهَادِ كَالْخُلَفَاءِ الْأَرْبَعَةِ وَعَبْدِاللّٰهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَعَبْدِاللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَعَبْدِاللّٰهِ بْنِ عُمَرَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَاَمْثَالِهِمْ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمْ فَاِذَا صَحَّتْ عِنْدَكَ رِوَايَتُهُمْ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ يَكُوْنُ الْعَمَلُ بِرِوَايَتِهِمْ اَوْلٰى مِنَ الْعَمَلِ بِالْقِيَاسِ وَلِهٰذَا رَوٰى مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللّٰهُ حَدِيْثَ الْاَعْرَابِيِّ الَّذِيْ كَانَ فِيْ عَيْنِهِ سُوْءٌ فِيْ مَسْاَلَةِ الْقَهْقَهَةِ وَتَرَكَ الْقِيَاسَ بِهٖ وَرَوٰى حَدِيْثَ تَاْخِيْرِ النِّسَاءِ فِيْ مَسْئَلَةِ الْمُحَاذَاةِ وَتَرَكَ الْقِيَاسَ بِهٖ وَرَوٰى عَنْ عَائِشَةَ حَدِيْثَ الْقَيْءِ وَتَرَكَ الْقِيَاسَ بِهٖ وَرَوٰى عَنْ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ حَدِيْثَ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ وَتَرَكَ الْقِيَاسَ بِهٖ ..

ترجمه : اوبیاراوی پردوه قسمه ده (۱) یوداده چې په علم اواجتهاد سره پیژندل شوی وی لکه خلفاء اربعه عبدالله بن مسعود ﷺ عبدالله ابن عباس رضي الله عنهما، عبدالله ابن عمر ﷺ زید بن ثابت ﷺ، معاذ بن جبل ﷺ، اودارنګه نورنوکه ددوی روایت تاته په طریقه دصحت ورسیدی نوبیا په نسبت وقیاس ته په ده سره عمل کول اولی ده همدا وجه ده چې امام محمد رحمه الله د قهقهې په مسئله کې دهغه اعرابی حدیث روایت کړې ده چې دهغه سترګې خرابې وی اودهغه په وجه ئې قیاس پرینبی ده اوامام محمد دمحاذات په مسئله کې دښځودتاخیر کولوحدیث روایت کړی اوددی حدیث په وجه ئې قیاس ترک کړې ده اوامام محمد رحمه الله له حضرت عائشه رض څخه حدیث روایت کړې ده اودهغه په ذریعه ئې قیاس ترک کړې ده اوله ابن مسعود ﷺ څخه ئې حدیث دسهوله سلامه بعد روایت کړې ده اوددی پّه وجه ئې قیاس ترک کړې ده

تشریح : مصنف رحمه الله فرمائی چې هغه راوی چې له آنحضرت ﷺ څخه ئې حدیث اوریدلی وی هغه دوه قسمه ده یوهغه ده چې په علم اواجتهادسره مشهور وی لکه خلفاء اربعه عبدالله ابن مسعود ﷺ اوعبدالله ابن عباس رضي الله عنهما اوزیدبن ثابت ﷺ اومعاذبن حبل ﷺ اونور داسی لکه ابوموسی اشعری ﷺ ابی بن کعب ﷺ عبدالرحمن بن عوف ﷺ اوعائشه صدیقه رضی الله عنها که دغه مذکوره حضرات له نبی کریم ﷺ څخه روایت وکړی اوتاته په طریقه دصحت ورسیږی په دی صورت کی زمونږ په نزد په نسبت وقیاس ته ددوی په روایت سره عمل کول اولی ده حضرت امام مالک رحمه الله فرمائی چې په دغه صورت کی په قیاس سره عمل کول اولی ده دلیل داده چې په حدیث کی شبهات زیات وی په دی طریقه چې ممکنه ده چې راوی دی سهوه شوی وی اوممکنه ده چې غلط شوی دی وی اواهم ممکنه ده چې دروغ دی ویلی وی اواهم ممکنه ده چې دغه حدیث دی له رسول الله ﷺ څخه ثابت نه وی اومجتهدینوپه قیاس کی صرف یوه شبهه ده چې هغه دغلطی شبه ده اوپه کوم شی کی چې یوه شبه وی هغه اولی ده ترهغه چې په هغه کی شبهی ډیرې وی زمونږ دلیل داده چې صحابه کرامو دخپلواراء اوقیاساتوپه وجه خبرواحد ترک کړی ده

مثلاً صدیقی اکبر ﷺ په خپله رأیه باندی فیصله وکړه او ورسته ئې ددی خلاف له حضرت بلال ﷺ څخه حدیث واوریدی اوله خپلی مخکینی فیصلی څخه ئی رجوع وکړه اوهمدارنګه حضرت عمر ﷺ رأیه داوه چی که یوچاه حامله ښځه پرنس باندی ووهله اوددی له وجه کوچنی مړشو پروهونکی باندی دکوچنی دیت نشته لیکن چی حضرت علی ﷺ داحدیث لِلْجَنِینِ غُرَّةٌ اَوْ اَمَةٌ یعنی په جنین کی غلام اویامینځه ده بیان کړحضرت عمر ﷺ له خپلی رأیه څخه رجوع وکړه اودی هم دحدیث په وجه باندی په دیت قائل شو.

اوهمدارنګه حضرت ابن عمر ﷺ دځمکی مزارعت په جواز باندی قائل نه وو لیکن کله چی له رافع بن خدیج څخه داحدیث واوریدی چی نبی کریم ﷺ واهل خیبرته ځمکی په مزارعت ورکړی نوده له خپلی رأیه څخه رجوع وکړه اوپه حدیث باندی ئې عمل وکړ اوداسی نوری واقعی دی له هغوڅخه دامعلومیږی چی صحابه وؤ دحدیث په وجه خپلی رأیه ترک کړی دی لهذا داپردی باندی دلالت کوی چی حدیث پرقیاس باندی مقدم ده یعنی دحدیث اوقیاس دمقابلی په صورت کی په حدیث سره عمل کول کیږی.

مصنف رحمه الله فرمائی چی په علم اواجتهادسره مشهور صحابی حدیث چونکه زمونږ په نزد مقدم پرقیاس باندی ده له دی وجه امام محمد رحمه الله په مسئله دقهقهه کی په حدیث داعرابی سره عمل کوی اوپه مقابل ئی قیاس پریږدی داعرابی حدیث داده چی یوځل نبی کریم ﷺ لمونځ کاوی یواعرابی چی په سترګوئی نه لیدل راغلی اوپه یوه ځاه کی ولویدی بعض صحابه کرام وقهقهه وکړه له لمانځه ورسته نبی کریم ﷺ وویل کوم شخص چی قهقهه کړی وی هغه دی اودس اولمونځ دواړه راوګرزوی له دی حدیثه څخه دامعلومه شوه چی قهقهه ناقضه داوداسه ده اودقیاس تقاضی داده چی ناقضه نه ده ځکه ددطهارت علت خروج دنجاست ده اودقهقهه په صورت کی خروج دنجاست نشته لهذا داناقضه ده. په دی مسئله کی احناف په حدیث داعرابی باندی عمل کوی اوقیاس بلاعمله پریږدی.

سوال: ددی حدیث راوی معبد جهنی ده اودی دصحابه کرامو په مینځ کی په علم اواجتهاد سره مشهور نه ده نوداحدیث څنګه دهغه لپاره مثال کیدای شی چی راوی ئې په علم اواجتهاد سره مشهور وی؟

جواب: داده چی داحدیث له معبد جهنی څخه علاوه ابوموسی اشعری ﷺ هم روایت کړی ده اوابوموسی شعری ﷺ په فقه اواجتهاد کی مشهور وؤ.

اوهمدارنګه امام محمد رحمه الله په مسئله دمحاذات کی یوحدیث روایت کړی ده چی راوی ئی عبدالله ابن مسعود ﷺ ده چی په فقه اواجتهاد کی مشهوره ده دحدیث متن داده آخِرُهُنَّ مِنْ حَیْثُ آخَّرَهُنَّ اللهُ تَعَالٰی یعنی نبی کریم ﷺ فرمائی چی ښځی ورسته کړی له دی وجه چی الله ﷻ ورسته کړی

دی یعنی ښځه چونکه په تخلیق کی له نره ورسته ده له دی وجه دالله ﷻ نبی کریم نارینه وؤ ته ددی دتاخیر حکم ورکړ نو اوس که یو ښځه په لمانځه له نرسره په څنګ کی ود ریږی او یانر له دی سره په څنګ کښی ودریږی په دی صورت کی نارینه تارک دفرض ده یعنی پرده باندی دښځی تاخیرکول فرض وؤ لیکن ده دافرض اداء نه کړ.

اودوهم پرنر باندی ترښځه مخکی دریدل فرض وؤ لیکن ده دا فرض اداء نه کړه اودریم داده چی دښځی پربرابری دریدل منع وؤ ده وکړل دادری صورتونه چونکه هریولمونځ فاسدوی لهذا دری سره ئی په طریقه اولی سره فاسدوی حاصل داده چی دابن مسعود ﷺ داحدیث پردی باندی دلالت کوی چی دمحاذات په وجه دنرلمونځ فاسدده اودقیاس تقاضی داده چی فاسدنه ده ځکه محاذات له لمانځه سره منافی عمل نه ده ځکه خوپه محاذات سره دښځی لمونځ فاسدنه ده لهذا دښځې پرلمانځه باندی په قیاس سره دنر لمونځ هم فاسدنه ده لیکن پردی مسئله کښی مورږ قیاس پریږدو اوپه حدیث سره عمل کوو؛ اوهمدارنګه امام محمد رحمه الله له بی بی عائشه ﷺ څخه حدیث دقی روایت کوی اوپه مقابل کی ئې قیاس پریږدی حدیث داده چی نبی کریم ﷺ فرمائی که په لمانځه کی یو چاته قی ورغلی اویائی له پوزی وینه جاری شوه لمونځ دی پریږدی اودس دی وکړی اوپرخپل لمانځه دی بناء وکړی څوچی ئی خبری نه وی کړی له دی حدیثه داثابته شوه چی قی ناقض دوضوء ده اودقیاس تقاضی داده چی ناقص نه ده ځکه قی ترمعده له پورته ځایه راوزی اوداځای محل دنجاست نه ده لهذا نجس نه ده نوچی قی نجس نه ده نودقی په صورت کی خروج دنجس نه دراغلی ترڅوچی خروج دنجاست نه وی راغلی اودس مات نه ده حاصل داده چی دقیاس تقاضی داده چی قی ناقض دوضوء نه ده اودعائشی رضی الله تعالی عنها دحدیث تقاضی داده چی قی ناقض دوضوء ده لهذا دمذهب حنفی ترجمان حضرت امام محمد رحمه الله دلته په حدیث باندی عمل کوی اوقیاس پریږدی.

اوهمدارنګه امام محمد رحمه الله له سلامه ورسته په مسئله دسجده سهوه کښی په حدیث ابن مسعود ﷺ باندی عمل کوی اوپه مقابل کی ئې قیاس پریږدی په دی کی اختلاف ده چی ایا سجده دسهوی له سلامه ورسته ده اوکه مخکی ده دشوافع په نزد ترسلام مخکی ده اوداحناف په نزد ورسته ده امام محمد رحمه الله دابن مسعود ﷺ څخه لکل سهوسجدتان بعدالسلام داحدیث روایت کوی چی سجده دسهوله سلامه ورسته ده اوقیاس داده چی له سلامه مخکی ده ځکه سجده دسهوی دهغه نقصان تلافی ده چی په لمانځه کی په ترک دواجب سره راغلی ده لهذاهغه شی چی د نقصان قائم مقام ده هغه به هم دننه په لمانځه کی وی لکه څنګه چی نقصان دننه په لمانځه کی ده اوپه لمانځه کی دننه تلافی په سجده قبل السلام سره راځی حاصل داده چی حدیث دابن مسعود ﷺ داتقاضی کوی چی سجده ورسته له سلامه ده اوقیاس داتقاضی کوی چی سجده

دسهوی مخکی ترسلام ده په دی صورت کی احناف په حدیث دابن مسعود ﷺ باندی عمل کوی اومقابل لوری ته ئی قیاس ده په هغه باندی عمل نه کوی.

وَالقسمُ الثَّانی من الرُّوَاة هُمُ المَعرُوفُونَ بالحفظ وَالعَدَالَة دُونَ الاجتهَاد وَلفتوی كَابی هُرَيرَةَ وَاَنَس بن مَالک ﷺ فَاذَا صَحت روَايَةُ مثلها عندَک فَان وَافقَ الخَبَرُ القيَاس فَلَاخفَاءَ فی لُزُوم العَمَل به وَان خَالَفَهُ كَانَ العَمَلُ بالقياس اَولی مَنَالَهُ مَاروی اَبُوهَرِيرَةَ ﷺ الوُضُوءُ ممَّا مَسَتهُ النَارُ فَقَال لَهُ ابن عباس ﷺ اَرَايتَ لَوتَوَضَاتَ بمَاء سَخين اَكُنتَ تترضَاءُ منهُ فَسَكَتَ وَانَمَا رَدَّهُ بالقيَاس اذ لَو كَانَ عندَهُ خَبَرٌ قَرَوَاهُ وَعَلى هذَا تَرَكَ اَصحَابُنَا رِوَايَةَ اَبی هرَيرَةَ ﷺ فِي مَسئَالَة المُصَرَاة بالقيَاس.

ترجمه: اودراویانو دوهم قسم هغه دی چی په حفظ اوعدالت سره مشهوروی په اجتهاد اوپه فتوی سره مشهورنه وی لکه ابوهریره ﷺ انس بن مالک ﷺ نوکه روایت په طریقه دصحت له مثله ددوی تاته ورسیدی نوکه خبرله قیاس سره موافق وؤ بیاهیڅ خفاء نشته په لزوم دعمل کی په دوی سره اوکه خبر مخالف له قیاسه وؤ بیاپه دسره عمل کول اولی ده ددی مثال دابوهریره ﷺ روایت ده چی کوم شی چی په اورپخ شوی وی دهغه په خوړلواودس واجب اوحضرت ابن عباس ﷺ وابوهریره ﷺ ته وویل که په ګرمواوبوسره اودس وکی بیابه څنګه وی ایاله دی څخه به هم اودس کوی ؟ ابوهریره ﷺ ساکت شونوکه له ابن عباس ﷺ سره حدیث وای ضروربه ئی روایت کړی وای اوبناء پر دی باندی زمونږ علماء دمصرات په مسئله کی هم دابوهریره ﷺ حدیث دقیاس په دوجه پریږدی.

تشریح: دراوی دوم قسم داده چی راوی دحدیث داسی صحابی وی چی هغه په حفظ اوعدالت سره مشهوروی لیکن ددوی فقهاهت اواجتهاد مشهور نه وی لکه ابوهریره ﷺ اوانس بن مالک ﷺ اوعقبه بن عامر ﷺ ددی اصحابودحدیث په باره کی ضابطه داده که له دوی څخه حدیث په طریقه دصحت ثابت شو بیابه خالی نه وی یابه له قیاس سره موافق وی اویابه نه وی که موافق وؤ بلاشبه په حدیث سره عمل کول کیږی اوکه مخالف وؤ په دغه صورت کی په قیاس سره عمل کول اولی ده مثلاً دابوهریره ﷺ حدیث ده چی کوم شی چی په اور سره پخ شوی وی دهغه په خوړلوسره اودس واجب ده کله چی ابوهریره ﷺ داحدیث بیان کړ ابن عباس ﷺ ورته وویل که تاپه ګرمواوبوسره اودس وکړه ایادوهم ځل په ساده ابوسره اودس واجب ده ؟ دابن عباس ﷺ مقصد دا وؤ چی که اور له پخه نقض داوداسه کی دخل وی نوکه یواودس لرونکی شخص دوهم ځل په ګرماوبوسره اودس وکړی باید دده اودس مات شی اوله اوداسه ورسته ګرم تیل استعمال کړی باید اودس ماته شی اوحال داده چی په دی صورتوکی داودس په نه ماتوالی سره ته هم قائل ئی ابوهریره ﷺ چی دابن عباس ﷺ قیاس واوریدی ساکت شو اوابن عباس ﷺ دابوهریره ﷺ داحدیث دقیاس دمخالفت په وجه ردکی.

مصنف رحمه الله وائی که له ابن عباس رضی الله عنه سره په مقابل کی حدیث وای لازماً به ئی په دی موقع کی دهغه وړاندیز کړی وای څکه دحدیث رد په حدیث سره اقوی ده نوچی ابن عباس رضی الله عنه حدیث روایت نه کړ دا ددی دلیل ده چی له ابن عباس رضی الله عنه سره دابوهریره رضی الله عنه دحدیث په مقابل کی حدیث نشته حاصل داده چی داواقعه ددی اثبات کوی چی که دغیر فقه حدیث مخالف له قیاسه وؤ په هغه باندی عمل نه کول کیږی بلکه په قیاس سره عمل کول کیږی.

مصنف رحمه الله وائی ددی ضابطی (چی که راوی دحدیث په فقاهت او اجتهاد سره مشهور نه وؤ دهغه حدیث په مقابل دقیاس کی پریښودل کیږی) پربناء باندی احناف وائي په مسئله دمصرات کی دابوهریره رضی الله عنه حدیث دقیاس په وجه پریښودل کیږی حدیث دمصرات داده چی نبی کریم ﷺ فرمائی

دانبی او وزی په تیوکی پوی مه پریږدی نوکه چاه داسی اوښه یابزه واخیسته له لوشلو ورسته ده لره اختیار ده که مشتری په راضی وؤ راودی گرزوی اوکه نه وؤ په راضی رد دی کړی اویوه کاسه خورمادی هم ورسره ورکړی او مصرات هغه حیوان ته وائی چی په تیوکی پوی پریښودل شوی وی ددی لپاره جی اخستونکی ته دهوکه په ورکړی چی هغه داخیال شی چی داحیوان زیاتی پوی (شیدی) کوی اوحال داوی چی هغه په واقع کی لږ کوی په دی سلسله کی دابوهریره رضی الله عنه حدیث چی ورته حدیث دمصرات هم ویل کیږی هغه حدیث داده چی که چاه مصرات حیوان واخیستی اوله هغه څخه ئی شیدی ولوشلی اوله دوؤ درو ورځواستعمال ورسته ئی شیدی لږ کړی اودته درک وشو چی زه دهوکه شوی یم په داسی صورت کی دالله ﷻ نبی وائی چی مشتری لره اختیار ده که ئی خوښه وی را ودی گرزوی اوکه ئي خوښه نه وی واپس دی کړی اوکومی شیدی چی ورڅخه لوشلی دی دهغوپه عوض کی دی یوه کاسه خورمادورکړی.

امام شافعی رحمه الله ددی حدیث په دواړه جزه عمل کوی یعنی وائی چی مشتری لره دبیع دفسخ کولو اختیار شته اودفسخ په صورت کی یوه کاسه خورما ورکول واجب ده اوامام ابوحنیفه رحمه الله دحدیث دواړه جزه ردکوی دی فرمائی چی دبیع دفسخ کولواختیارمشتری لره نشته اونه یوه کاسه خورما بلکه بیع لازمه ده لیکن رجوع فی النقصان کولای شی رجوع فی النقصان دی ته وائی چی دحیوان دشیدو کمولوپه وجه چی قیمت کم شوی ده دهغی طلب له بائع څخه کولای شی مثلاً دی حیوان په اولو ورځو کی لس کیلو شیدی کولی اوبیااته کیلو ته راکښته شوه اوپه بازار کی ددی حیوان چی لس کیلو شیدی کوی قیمت زر روپی ده اودهغه حیوان چی اته کیلوشیدی کوی قیمت اته زره روپی ده نوامام صاحب په نزد باندی ددوه زره روپو په باره کی مشتری رجوع کولای شی دی ته رجوع فی النقصان وائی.

امام صاحب فرمائی دا حدیث په دی طریقه له قیاسه مخالف ده چی ضمان دوه قسمه ده یو ضمان بالمثل ده اوبل ضمان بالقیمت ده نوکه هلاک شوی شی له ذوات الامثال څخه وؤ لکه غنم وغیره په هغه کښی ضمان بالمثل واجب ده اوکه له ذوات الامثال څخه نه وؤ لکه څاروی په هغه کی ضمان بالقیمة واجب ده اوهغه شیدی چی مشتری استعمال کړی دی که له ذوات الامثال څخه شی بایدضمان ئې په مثل سره واجب شی یعنی مشتری باید دشیدو په مقابل کښی شیدی ورکړی اوکه له ذوات الامثال څخه نه وی باید ضمان ئی په قیمت سره ورکړی شی اوپه حدیث کی چی تمرذکر ده هغه نه مثل دشیدو ده اونه قیمت دشیدو ده لهذا په حدیث کی دتمر وجوب مخالف له قیاسه ده اودغیر فقه حدیث له قیاسه مخالف وی په هغه صورت کی حدیث پریښودل کیږی لهذا دلته هم حدیث پریښودل کیږی اومشتری لره حق درجوع فی النقصان شته.

سوال: ابوهریره ﷺ ته غیر فقه ویل غلط ده اوحضرت امام اعظم رحمه الله هم دده په فقاهت قائل ده اوبل داده چی ابوهریره ﷺ ته څنګه غیر فقه ویل کیږی حال داده چی ده په عهد رسالت کی هم فتوی ورکوله اوله عهدرسالته ورسته ئی هم فتوی ورکوله اوله فقهاء صحابه وؤ سره ئی په فتوی وؤ کی معارضه کوله اوعلامه ذهبی په تذکرة الحفاظ کی دده په باره کی داسی لیکلی دی الحافظ الفقه صاحب رسول الله صلی علیه وسلم کان من اوعیته العلم ومن کبار ائمة الفتوی یعنی ابوهریره ﷺ حافظ ده ،فقه ده ، صحابی ده ، دعلم ظرف ده ، امام دفتوی ده حاصل داده چی ابوهریره ﷺ ته غیر فقه اوغیرمجتهد ویل اوداویل چی امام صاحب دده حدیث په دی وجه ترک کړی ده چی مخالف له قیاسه ده داخبره غلطه ده ځکه امام صاحب داحدیث له دوؤ وجهو ترک کړی ده اول داده چی ددی حدیث په الفاظو کی اضطراب ده ځکه په بعض روایاتو کی صاع من تمر راغلی ده اوپه بعض روایاتو کی صاع من طعام الاسراء راغلی ده اوپه بعض کی مثل لبنها قمحا راغلی ده اوپه بعض کی صاعاًمن تمرصاعامن طعام ده اوپه بعض صاعامن برالاسراء راغلی ده اوپه لفظ دحدیث کی اضطراب چونکه حدیث ناقابل عمل جوړ وی له دی وجه امام صاحب په دی حدیث سره عمل نه کوی.

اوبله وجه داده چی حدیث مصرات له قرآن حدیث اواجماع سره معارض ده له قرآن سره په دی وجه معارض ده چی الله ﷻ فرمائي فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ اوبل داهراء سیئة سیئة مثلها اوبل په دی ارشاد وان عوقبتم فعاقبوابمثل ماعوقبتم دا دری سره آیاتونه پردی دلالت کوی چی ضمان باید له هلاک شوی شی سره مساوی وی اودیوی صاع اوشیدو په مینځ کی مساوات ممکن نه ده.

اودحدیث معارض له دی وجه ده چی آنحضرت ﷺ فرمائي الخراج بالضمان ماصول دضمان په وجه ده مطلب داده چی دکوم شخص چی کوم شی ضمان کیږی دهغه نفع اوله هغه څخه حاصل شوی فائده

هم دهغه ده اوکه نقصان وژ دهغه زمه هم پرده باندی ده اوبل حدیث داده نهی عن بیعم الکال بالکال دالله ﷺ رسول له بیع ددین په دین څخه منع وکړه اودین هغه ته وائی چی واجب فی الزمه وی اوس ته فکروکړه چی هغه شیدی چی مشتری لوشلی دی دوه صورته لری یوداچی دعقدبیع په وخت کی ددی حیوان په تیوکی وی دوهم هغه ده چی له عقدبیع ورسته دمشتری په لاس کی پیداشوی نودعقد بیع دفسخ په صورت کی داول صورت مالک بایع ده اود دوهم مالک مشتری ده اوس ته ووایه چی یوه صاع تمر د دوارو قسموشیدو عوض ده اوکه صرف دهغه عوض ده چی دعقد بیع په وخت کی په تیوکی موجودی وی که ددوارو عوض وی والخراج بالضمان مخالف ده له دی وجه چی هغه شیدی چی له عقد بیع ورسته پیداشوی دی هغه دمشتری ملک ده ځکه له بیع ورسته حیوان دمشتری په ضمان کی ده اودده دضمان په وخت کی چی کومی شیدی پیداشی هغه دده ملک دی لهذا دالازمه شوه چی پرمشتری باندی دهغه شی ضمان واجب شو چی دده ملک ده اوداقطعا غیر معقوله خبره ده حاصل داده که یوه صاع تمر د دوارو قسموشیدو عوض شی نوله حدیث والخراج بالضمان څخه مخالف ده اوکه صرف دهغه عوض شی چی دعقد بیع په وخت کی په تیوکی وی بیاله حدیث نهی من بیع الکال بالکال څخه مخالف ده ځکه هغه شیدی چی دعقد بیع په وخت کی وی اومشتری لوشلی وی اوتلف کړی ئی وی دعقد بیع دفسخ په وخت کی هغه دمشتری پرذمه دی اوهغه صاع چی دشیدو عوض ده هغه هم پرده باندی دین ده نوپرمشتری باندی دشیدو په عوض کی یوه صاع تمر واجب کول بیع ددین په دین سره ده اوحال داده چی دالله ﷺ نبی ﷺ له دی څخه منع کړی ده لهذا حدیث دمصرات له حدیث دنهی من بیع الکال بالکال څخه مخالف ده حاصل داده چی یا والخراج بالضمان څخه مخالف ده اویاله نهی من بیع الکال بالکال څخه مخالف ده.

اوحدیث دمصرات له اجماع څخه هم مخالف ده په دی وجه چی پردی خبره باندی اجماع ده چی ضمان دوه قسمه ده یومثلی دوهم معنوی (قیمت) اوصاع دتمر له دی دوؤ څخه یوقسم هم نه ده نه مثلیت ئی ظاهره ده اوداچی قیمت هم نه ده له دی وجه چی په حدیث کی صاع دشیدو مقابل ده خواه که شیدی لږ وی اوکه ډیری وی اوحال داده چی دقیمت دامعنی نه ده بلکه دقیمت معنی داده چی که شیدی لږوی قیمت لږواجب ده اوکه شیدی زیاتی وی قیمت زیات واجب ده حاصل داده چی حدیث دمصرات مخالف له اجماع هم ده نوته ووائی چی کله حدیث دمصرات له قرآن ؛حدیث ؛ اجماع څخه مخالف شو نوپه ده سره عمل کول مناسب ده.

امام اعظم ؒ له دی وجه په حدیث دمصرات باندی عمل نه کوی اومسئله دمصرات دحدیثو اوفقه په کتابو کښی ډیره اهمه ګڼل شوی ده بغیر له دی تفصیله ددی مسئلی حل ډیرګران کار ده ددی وجه مورد داتفصیل ذکرکړ.

وَباعتِبارِ اختلافِ أحوالِ الرُّوَاةِ قُلْنَا شرطُ العَمَلِ بخبرِ الوَاحدِ أن لايَكُونَ مُخَالفاً للكتَابِ والسُّنَّةِ المَشْهُورَةِ وَأن لايَكُونَ مُخَالفاً لظَاهِرٍ قَالَ عَلَيهِ السَّلامُ تَكثُرُ لَكُمُ الأحَادِيثُ بَعدِ فَاذَا رُوِيَ لَكُم عَنِّي حَديثٌ فَاعرِضُوهُ عَلَى كِتَابِ اللهِ فَمَا وَافقَ فَاقبَلُوهُ وَمَا خَلَفَ فَرُدُّوهُ.

ترجمه: اودا راویانو دحالت داختلاف په وجه مورِ وایو چې په خبر واحد باندی دعمل کولولپاره شرط داده چې دکتاب اوسنت مشهور څخه به مخالف نه وی اوله ظاهره به مخالف نه وی آنحضرت ﷺ فرمائی له ماڅخه ورسته حدیث تاسوته زیات راځی که تاسوته زماحدیث روایت کړسی تاسوهغه له کتاب الله سره وګوری که ورسره موافق وؤ قبول ئی کړی اوکه مخالف وؤ ایله ئی کړی

تشریح: مصنف رح فرمائي چې د راویانو دحالت داختلاف په وجه مورِ وایو چې په خبرواحد باندی دعمل لپاره شرط داده چې له قرآن څخه اوله سنت مشهوره اوله ظاهرڅخه به مخالف نه وی که داشرطونه موجود نه وؤ په هغه صورت کی په دغه حدیث سره عمل نه کیږی اوداشرط ځکه غواړی چې آنحضرت ﷺ فرمائی چې زماله وفات ورسته تاسوته ډیراحادیث راځی که ئی تاسوته حدیث بیان کړ ماته ئی منسوب کړ تاسوهغه حدیث پر کتاب الله باندی عرض کړی که له کتاب الله سره موافق وؤ بیائی قبول کړی اوکه موافق نه وؤ ردئی کړی ددی حدیث له عبارت څخه داثابته شوه چې خبر واحد له کتاب الله څخه مخالف نه وی لیکن له دلالت النص څخه ئی داهم ثابته شوه چې دخبرمشهور ظاهر څخه هم مخالف نه وی.

وَتَحقِيقُ ذَالكَ فِيمَا رَوِيَ عَن عَلِيٍّ رضي الله عنه بن أبِي طَالِبٍ أنَّهُ قَالَ كَانَتِ الرُّوَاةُ عَلَى ثَلاثَةِ أقسَامٍ مُؤمِنٌ مُخلِصٌ صَحِبَ رَسُولَ اللهِ صلى عليه وسلم وَعَرَفَ مَعَانِيَ كَلامِهِ وَأعرَابِيٌّ جَاءَ مِن قَبِيلَةٍ فَسَمِعَ بَعضَ مَا سَمِعَ وَلَم يعرِفْ حَقِيقَةَ كَلامِ رَسُولِ اللهِ صلى عليه وسلم فَرَجَعَ الى قَبِيلَةٍ فَرَوَى بغيرِ لَفظِ رَسُولِ اللهِ صلى عليه وسلم فَتَغَيَّرَ المَعنَى وَهُوَ يَظُنُّ أنَّ المَعنَى لايَتَفَاوَتُ وَمُنَافِقٌ لَم يُعرَفْ نِفَاقُهُ فَرَوَى مَا لَم يَسمَعْ وَافترَى فَسَمِعَ منهُ أُنَاسٌ فَظَنُّوهُ مُؤمِناً مُخلِصاً فَرَوَوا ذالك وَاشتَهَرَ بَينَ النَّاسِ فَلِهذَا المعنى وَجَبَ عرضُ الخَبَرِ عَلَى الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ المَشهُورَةِ.

ترجمه: اوددی خبری تحقیق په هغه حدیث کی ده چې روایت ئی له حضرت علی رض بن طالب څخه شوی ده دی فرمائی چې راویان دری قسمه دی یوهغه مؤمن مخلص ده چې دنبی کریم ﷺ صحبت ورته حاصل شوی وی اودنبی کریم ﷺ دکلام معنی ئې پیژندلی وی اوهغه اعرابی چې له یوقبیلی څخه راشی اودنبی کریم ﷺ بعض کلام واوری اودکلام په حقیقت باندی پوه نشی اوبیرته خپلی قبیلی ته ولاړشی ددی حدیث روایت بغیر له الفاظ دنبی کریم ﷺ وکړی نومعنی بدله شوه اوددې خیال دا وی چې معنی متفاوته نه ده اوهغه منافق چې نفاق ئی معلوم نه وی یوه خبره روایت کړی چې ده نه وی اوریدلی دروغ ووائی اوله ده څخه ئی خلک واوری اودوی داګمان وکړی چې دی

مؤمن مخلص ده دوی هم ددی روایت وکړی اودخلکو په مینځ کی مشهوره کړی له دی وجه دخبر عرض قول په کتاب الله باندی اوپرسنت مشهور باندی واجب ده.

تشریح : مصنف ؒ فرمائی وړاندی چی مونږ وویل چی دراویانو داختلاف په وجه بعض روایات مقبول دی او بعض غیر مقبول دی ددی پیژندلولپاره باید خبرپرکتاب الله باندی عرض کړ شی ددی خبری ثبوت داده چی حضرت علی کریم الله وجهه فرمائی راویان دری قسمه دی یوقسم راوی هغه ده چی خالص اومخلص مؤمن وی اودآنحضرت ﷺ صحبت ورته حاصل شوی وی اودنبی کریم ﷺ دکلام په معنی اومفهوم باندی دپوه کیدلو صلاحیت لری دوهم قسم هغه اعرابی ده چی له یوقبیلی څخه ودربار رسالت ته راشی دنبی کریم ﷺ کلام بعض واوری اوبعض نه واوری اودهغه کلام په معنی باندی هم پوه نه وی اوبیابیرته دخپلی قبیلی طرفته ولاړشی اوهلته دغه حدیث په خپلو الفاظوکی روایت کړی اودنبی کریم ﷺ دکلام مفهوم بدل کړی یعنی صحیح مفهوم اداء نه کړی اودی داخیال کوی چی دکلام مفهوم متغیر شوی نه ده دریم قسم هغه منافق ده چی نفاق ئی معلوم اومشهورنه وی بی له څه اوریدولوپه درغوسره حدیث روایت کړی اوخلک له ده څخه داحدیث واوری اوددوی داخیال وی چی دامخلص مؤمن ده ددی خیال په وجه داحدیث نوورته ورسوی اوحدیث په خلکوکی مشهور شی اوپه دی درو اقساموکی داول راوی روایت حجت اوباقی دوؤ راویانو حجت نه ده. لهذا دراویانوداختلاف په وجه باندی خبرواحد پر کتاب الله اوسنت مشهور باندی عرضول واجب ده.

وَنَظِيرُ الارض عَلَى الكتَاب فِي حديث مَسّ الذّكر فِيمَا يُروى عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلام مَسّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّا فَعَوَضنَاهُ عَلَى الكتَاب فَخَرَجَ مُخَالفاً لقَوْله تَعالى فِيه رِجَالٌ يُحِبُّونَ اَن يَتَطَهَّرُو فَانهُم كَانُو يَستنجُونَ بَالاحجَارِ ثُمّ يغلسُونَ بِالمَاء وَلَو كَانَ مَسُّ الذّكر حَدَثًا لَكَانَ هَذَا تَنجيساً لاتَطهيراً عَلَى الاطلاق وَكَذَالكَ قَولُهُ عَلَيه السَّلام اَيّمَا امراة نَكَحَت نَفسَهَا بغير اذن وَليّهَا فَنكَاحُهَا بَاطلٌ بَاطلٌ خَرَجَ مُخَالفاً لقوله تَعالى فَلاتَعضلُو هُنّ اَن يَنكحنَ اَزوَجَهُنّ فَانّ الكتَابَ يُوجبُ تَحقيقَ النّكَاح منهُنّ.

ترجمه : اوپرکتاب الله باندی دعرض کړشوی خبرمثال هغه حدیث ده چی دنبی کریم ﷺ څخه دمسح ذکر په باره کی مروی ده ؛څوک چی خپل ذکر مسح کړی هغه دی اودس وکړی ؛ مونږ چی داحدیث په کتاب الله باندی عرض کړو ، دالله تعالی له دی قول فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا مخالف ده ځکه هغوخلکو یوځل په ډبره سره استنجاء وهله اودوهم ځل ئی په اوبوسره وهله نوکه مسه دذکر حدث وای باید په اوبوسره استنجاء تنجیس وائی تتطهر نه وائی اوهمدارنګه حضور ﷺ فرمائی څوک چی بغیر داجازی دولی نکاح وکړی نکاح ئی باطله ده باطله ده باطله ده ؛ داحدیث دالله تعالی له دی قول فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ مخالف ده له دی وجه چی کتاب هغه نکاح واجب کړه چی ښځو کړی وی.

تشریح : مصنف ؒ وائی هغه خبرواحد چی پرکتاب الله باندی عرض شوی وی دهغه مثال داد چی آنحضرت ﷺ فرمائی مِن مس ذکرہ فلیتوضأ مورچی داحدیث پردی آیت فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا باندی عرض کړو دآیت مخالف ده ځکه آیت دهل قباء په باره کی نازل ده شان نزول ئی داده چی اهل قباء یوځل په ډبره سره استنجاء وهله اودوهم ځل ئی په اوبو سره استنجاء وهله که دالله تعالی ﷻ د دوی داعمل خوښ شو اوددوی تعریف ئی وکړ نوچی دالله تعالی ﷻ استنجاء بالماء خوښه شوه اوستنجاء بالماء بغیرله مس دذکر ممکن نه ده اوپه حدیث کی ذکر شول چی مسح دذکر حدث ده اوناقص دوضوء ده نودحدیث اوکتاب الله مقتضی مختلفه شوه دحدیث مقتضی داده چی مس دذکرحدث ده اوناقص دوضوء ده اودکتاب الله په مذکوره آیت کی چونکه استنجاء بالماء غوره کړشوی ده داددی تقاضی کوی چی مس دذکر حدث اوناقض وضوء نه ده ځکه که مس دذکر حدث وای نواستنجاء بالماء باید تتطهر نه وای ځکه بغیر له مس دذکر استنجاء بالماء ممکنه نه ده اوحال داده چی استنجاء بالماء تتطهر په آیت سره ثابت شو لهذا احناف په دی حدیث سره دآیت دمخالفت په وجه عمل نه کوی .

مصنف ؒ دوهم مثال دابیانوی چی داحدیث ایما امرأة نکحت نفسها بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل باطل باطل پردی باندی دلالت کوی چی ښځو لره دنکاح کولو اختیارنشته داحدیث چی مورچی عرض کړو پرکتاب الله باندی ددی آیت فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ مخالف ده ځکه دا آیت پر دی باندی دلالت کوی چی ښځه په مسئله دنکاح خودمختاره دی دولی اجازی ته احتیاج نه لری او مذکوره حدیث چونکه له آیت څخه مخالف ده په دی وجه احناف په دی حدیث باندی عمل نه کوی لهذا داحناف په نزد دښځی نکاح منعقده ده که څه هم شوافع ئی منعقده نه بولی.

وَمِثَالُ العرض عَلَى الخَبَرِ المَشهُورِ رِوَايَةُ القَضَاءِ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ فَإِنَّهُ خَرَجَ مُخَالِفًا لِقَولِهِ عَلَيهِ السَّلَامُ البَيِّنَةُ عَلَى المُدَّعِي وَاليَمِينُ عَلَى مَن أَنكَرَ.

ترجمه : اوپرخبرمشهور باندی دخبرواحد دعرض کولومثال په یوه شاهداوقسم باندی دفیصلی ورکول حدیث ده ځکه دآنحضرت ﷺ دارشاد البینة علی المدعی والیمین علی من انکر مخالف ده .

تشریح : مصنف ؒ وائی پرخبر مشهور باندی دخبرواحد دعرض مثال دابوهریره ؓ داحدیث ده ان النبی صلی الله علیه وسلم قضی شاهد ویمین نبی کریم ﷺ دیوه شاهد په شاهدی اوپه یمین سره فیصله وکړه داحدیث مخالف ده دخبر مشهور څخه دابن عباس ؓ روایت ده البینة علی المدعی والیمین علی من انکر صورت دمسئلی داده که یوشخص پربل شخص باندی دمال دعوه وکړی اوهغه دخپلی دعوی لپاره صرف یوشاهد پیش کړی اوحال داده چی نصاب دشاهدانودوه دی ایا په دی صورت کی له مدعی څخه دقسم غوښتنه اوبیا پرهغه باندی دفیصلی اجازه شته اوکه نه ؟

بعض دی ته اجازه ورکوی اودلیل دابوهریره ؓ مذکور حدیث وړاندی کوی لیکن جمهور اجازه نه ورکوی دلیل ئې دحضرت ابن عباس ؓ مشهور حدیث ده په دی طریقه چی په حدیث کی دبینه اویمین ، مدعی او ، منکر په مینځ کی تقسیم کوی په دی طریقه چی بینه پرمدعی لازم دی اویمین پرمنکر لازم ده نوکه مدعی ته له یوه شاهد سره دقسم اخستلواجازه ورکړشی بیا دی شرکت ده اوحال داده چی شرکت منافی له تقسیم سره ده له دی وجه جمهور وائی چی له مدعی سره دیوشاهد اودقسم اخستلواجازه نشته ته فکر وکړه چی خبر واحد داتقاضی کوی چی له مدعی له یوه شاهد سره دقسم اخستلواجازه شته اوخبرمشهور داتقاضی کوی چی نشته نوخبرواحد چونکه مخالف له خبر مشهورځخه ده په دی وجه خبرواحد پرینبودل کیږی اوپه مشهورسره عمل کول کیږی.

وَبِاعْتِبَارِهٰذَا الْمَعْنٰى قُلْنَا خَبَرُ الْوَاحِدِ اِذَا خَرَجَ مُخَالِفًا لِلظَّاهِرِ لَايُعْمَلُ بِهٖ وَمِنْ صُوَرِ مُخَالَفَةِ الظَّاهِرِ عَدَمُ اشْتِهَارِ الْخَبَرِ فِيمَا يَعُمُّ بِهِ الْبَلْوٰى فِي الصَّدْرِ الْاَوَّلِ وَالثَّانِي لِاَنَّهُمْ لَايُتَّهَمُونَ بِالتَّقْصِيرِ فِي مِثْلِهٖ بَعْدَ السُّنَّةِ فَاِذَا لَمْ يَشْتَهِرِ الْخَبَرُ مَعَ شِدَّةِ الْحَاجَةِ وَعُمُومِ الْبَلْوٰى كَانَ ذَالِكَ عَلَامَةَ صِحَّتِهٖ .

ترجمه : اوددی معنی په اعتبار موږ وایوچی که خبر واحد مخالف دظاهرځخه شو نوپه خبرواحد سره عمل نه کول کیږی له ظاهر دمخالفت صورتویو عدم شهرت دخبر واحد ده په هغه مسئله کی چی عموم بلوی پکښی وی دصحابه اوتابعین په دور کښی ځکه دوی دحدیث په متابعت کی په کوتاهی کولوسره متهم نه دی نوچی دشدت حاجت اوعموم بلوی سره سره مشهورنه وی دادده دعدم صحت علامه ده.

تشریح : مصنف ؒ فرمائی دراویانوداحوالوداختلاف په وجه موږ وایوکه خبرواحد مخالف دظاهر وؤ په دی صورت کی په خبرواحد عمل نه کول کیږی مثلاً صحابی که دخپل روایت کړشوی حدیث خلاف عمل کاوؤ دغه حدیث دظاهر دمخالفت په وجه متروک العمله ده ځکه صحابه چی دخپل روایت کړشوی حدیث خلاف عمل کوی یاخوله دی وجه چی دخپل حدیث په نسخه علم شوی ده اویاهغه وخت چی هیر ئې وی اویادغفلت په وجه اویاقصداً داسی کوی په اول صورت کی له دی وجه عمل نه په کیږی ځکه چی په حدیث منسوخ باندی عمل کول حرام ده په دوهم اودریم صورت کی له دی وجه عمل نه په کول کیږی ځکه دمغفل اوناسی روایت ساقط ده اوپه څلورم صورت کی له دی وجه عمل نه په کیږی ځکه چی قصداً حدیث خلاف عمل کولو باندی راوی فاسق ده دفاسق روایت مردود ده لهذا دغه حدیث مردود ده مثلاً داحدیث **ان النبی صلی الله علیه وسلم کان یرفع یدیه عند الرکوع وعند الرأس من الرکوع** له ابن عمر ؓ ځخه مروی ده اوله مجاهد ځخه په طریقه دصحت ثابته ده چی دی وائی ماځوکاله له ابن عمر ؓ سره تیرکړل لیکن ابن عمر ؓ بغیر له تکبیر تحریمه یوځای هم لاس نه پورته کول نودمجاهد له دی مشاهدی ځخه داثابته شوه چی ابن عمر ؓ په خپل مروی روایت باندی عمل نه کاوؤ لهذا دابن عمر ؓ داروایت متروک ده.

اوهمدارنگه حضرت عائشی ﷺ روایت ده ان النبی صلی علیه وسلم قال ایما امرأة نکحت بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل باطل باطل اوبیا پخپله بی بی عائشی ﷺ دعبدالرحمن ابن ابی بکر ﷺ دلورنکاح هغه وخت وکړه چی عبدالرحمن موجودنه وؤ اوحال داده چی دی دخپلی لور ولی ده نوبی بی عائشی ﷺ دخپل مروی حدیث خلاف عمل وکړ لهذا ددی مبارکی داحدیث هم متروک العمله ده. اوهمدارنگه دابوهریره ﷺ روایت ده ان النبی صلی علیه وسلم قال اذاشرب الکلب فی اناء احدکم فلیغسله سبعا اخرها بالتراب اوبیا درسول الله ﷺ له وفاته ورسته أبوهریره ﷺ په دری ځله پریولوسره فتوی ورکوله اوفتوی داسی ده لکه عمل کول گواکی ابوهریره ﷺ دخپل مروی خلاف عمل کاوؤ نوچی ابوهریره ﷺ دخپل مروی خلاف عمل کاوی لهذا دده دغه حدیث متروک العمله ده

مصنف ؒ وائي دخبرواحد دمخالفت له ظاهره څخه یوصورت داده چی په خبرواحد سره داسی حکم بیان کړشی چی په هغه سره عام خلک مبتلاوی اوپه هغه پوری دعاموخلکو ضرویات مربوط وی مگر ددی باوجود دغه حدیث دصحابه کراموا وتابعین په دور کښی مشهور نه وی دا ددی علامه ده چی دغه خبره صحیح نه ده ځکه کهصحیح وای نوبایددعموم بلوی اوشدت حاجت په وجه په زمانه دصحابه کراموا وتابعین کی ضرور مشهورشوی وای ځکه پرصحابه کراموباندی داخیال نشی کیدای چی دوی دی په سنت نبوی کی کوتاهی کړی وای.

وَمَثَالُهُ فِی الحُکمیّات اذَا اَخبَرَ وَاحِدٌ اَنَّ اَموالَهُ حَرَمَت عَلَیه بالرَّضَاعِ الطَّارِی جَازَ اَن یعتَمِدَ عَلَی خَبَرِه وَیَتَزَوَّجَ اُختَهَا وَلَو اَخبَرَهُ اَنَّ العَقدَ کَانَ بَاطِلاً بِحُکمِ الرَّضَاعِ لَایُقبَلُ خَبَرُهُ کَذَالِکَ اذَا اَخبَرَت المَرأَةُ بِمَوتِ زَوجِهَا اَوطَلَاقِه اِیَّاهَا وَهُوَ غَائِبٌ جَازَ اَن تَعتَمِدَ عَلَی خَبَرِه وَتَتَزَوَّجَ بِغَیرِه وَلَو اشتَبَهَت عَلَیه القِبلَةُ فَاَخبَرَهُ وَاحِدٌ عَنهَا وَجَبَ العَمَلُ بِه وَلَووَجَدَ مَاءً لَایَعلَمُ حَالَهُ فَاَخبَرَهُ وَاحِدٌ عَنِ النَجَاسَةِ لَا یَتَوَضَّا بِه بَل یَتَیَمَّمُ.

ترجمه: ددی مثال په احکامو دشرعی کی داده چی یوځوک خبرورکړی چی دده ښځه پرده باندی حرامه ده درضاعت طهاریه په وجه حرامه ده پردی خبرباندی اعتمادکول جائز ده اوددی ښځی له خور سره نکاح کول جائزده اوکه ئی خبر ورکړی چی درضاع په وجه سره عقدنکاح باطله ده داخبرمقبول نه ده اوکه ښځی ته خبرورکړشو په مرګ دخپل خاوند سره اویادخاوند دطلاق چی دی ته ئی ورکړی ده اوحال داوؤ چی خاوند غائب وؤ نودی لره جائز ده چی دده په خبر باندی اعتماد وکړی اوله ده څخه علاوه له غیر سره نکاح وکړی اوکه پریوچاه باندی قبله شکمنه شوه اوبیا ده ته یوچاه دقبلی په باره کی خبر ورکړی پر ده باندی عمل کول واجب ده اوکه یوچاه داسی اوبه پیداکړی چی دهغو حال معلوم نه وؤ اوبیایوچاه دهغونجاست خبر ورکړی بیادی په دغواوبوسره اودس نه کوی بلکه تیمم دی ووهی.

تشریح: مصنف رح وائی چی که خبرواحد معارض دظاهر وؤ په هغه صورت کی خبرواحد مردود ده ددی مثال په احکام شرعیه وؤ کی داده که یوشخص له کوچنی انجلی سره نکاح وکړه له دی ورسته دغی انجلی دده دمور تی ورودی ددی واقعی خبر دته یوثقه سړی ورکړی چی ستانبځی ستادمور تی ورودی په دی صورت کی خاوندلره جائزده چی ددی شخص په قول باندی اعتماد وکړی اوداورته جائزده چی ددی له خورسره نکاح وکړی ځکه داخبر مخالف دظاهر نه ده لهذا داخبر مردود نه ده بلکه مقبول ده دغه قسم رضاعت ته طاریه وائی یعنی هغه رضاعت چی له نکاح ورسته موجود شی هغه ته رضاعت طایه وائی.

اوکه یوشخص ده ته خبرورکړی چی ستانکاح باطله ده ځکه ترنکاح وړاندی ستا دغی نبځی ستا دمور تی رودلی ده په دی صورت کی دخبر ورکونکی داخبرمقبول نه ده لهذا نکاح باطله نه ده چی نکاح باطله نه شوه نو خاوند لره ددی له خورسره نکاح کول جائز نه ده اوداخبرله دی وجه مقبول نه ده چی مخالف له ظاهره څخه ده ځکه نکاح چی کله وشی هغه دډیروخلکو په مینځ کی مشهوره کیږی نوکه رضاعت موجود وای یابه دنبځی اوخاوندله قریبانوڅخه یوه داخبرورکړی وای اویابه دنکاح شاهدانو یوه نه یوه به خبر ورکړی وای نوچی دنکاح په وخت کښی یوه هم داخبره نبکاره نه کړه لهذا داخبرمخالف له ظاهرده اوخبرچی مخلف له ظاهره څخه وی هغه مردود ده نوداخبرهم مردود ده اونکاح باقی ده.

اوهمدارنګه که نبځی ته خبرورکړشو دخاوند دمرګ اویا ددی چی ته ئی طلاقه کړی ئی اوحال داوؤ چی خاوند حاضرنه وؤ نوداخبرچونکه مخالف له ظاهره نه ده له دی وجه داخبرمقبول ده یعنی نبځی لره داجائز ده چی په دی خبرسره اعتماد وکړی اوله عدت څخه ورسته له بل خاوند سره نکاح وکړی اوکه پرلمونځ کونکی باندی قبله مشتبه شوه اویوچاورته وویل چی قبله هغه طرف ته ده لمونځ کونکی لره په دی خبرباندی عمل کول واجب ده ځکه داخبر مخالف له ظاهر څخه نه ده.

اوهمدارنګه که یوشخص اوبه پیداکړی اوده ته دامعلومه نه وه چی پاکی دی اوکه ناپاکی په دی حال کی بل سړی ورته وویل چی ناپاکی دی داخبر چونکه مخالف له ظاهر نه ده له دی وجه څخه داخبر مقبول ده دی شخص لره اودس کول جائز نه ده بلکه تیمم به وهی.

فَصلٌ خَبَرُ الوَاحِدِ حُجَّةٌ

فَصلٌ خَبَرُ الوَاحِدِ حُجَّةٌ فِي اَربَعَةِ مَوَاضِعَ خَالِصُ حَقِّ اللّٰهِ تَعالٰی مَا لَیسَ بِعُقُوبَةٍ وَخَالِصُ حَقِّ العَبدِ مَافِیهِ الزَامٌ مَحضٌ وَخَالِصُ حَقِّهِ مَالَیسَ فِیهِ الزَامٌ خَالِصُ حَقِّهِ مَافِیهِ الزَامٌ مِن وَجهٍ اَمَّا الاَوَّلُ فَیُقبَلُ فِیهِ خَبَرُالوَاحِدِ فَانَّ رَسُولَ اللّٰهِ صلی علیه وسلم قَبِلَ شَهَادَةَ الاَعرَابِیِّ فِی هِلَالِ رَمَضَانَ وَاَمَّا الثَّانِی فَیُشتَرَطُ فِیهِ العَدَدُ وَالعَدَالَةُ وَنَظِیرُهُ المُنَازَعَاتُ وَاَمَّا الثَّالِثُ فَیُقبَلُ فِیهِ خَبَرُ الوَاحِدِ عَدلاً کَانَ اَو فَاسِقاً

وَنَظِيرُهُ الْمُعَامَلَاتُ وَاَمَّا الرَّبِعُ فَيُشْتَرَطُ فِيهِ اِمَّا الْعَدَدُ اَوِ الْعَدَالَةُ عند اَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله وَنَظِيرُهُ الْعَزْلُ وَالْحَجْرُ

ترجمه : خبرواحد په څلورو خایو کی حجت ده اول په هغه کی چی خالص حق دالله ﷻ وی اوعقوبت نه وی اوبل هغه چی خالص حق دعبد وی اوپه هغه کښی محض الزام وی اوبل هغه چی خالص حق دعبد وی الزام نه وی پکښی اوبل هغه چی خالص حق دالله ﷻ وی اوپه هغه کښی من وجه الزام وی بهر حال په اول کی له دی وجه خبرواحد مقبول ده چی نبی کریم ﷺ دروژی دمیاشتی په سلسله کی دیوه اعرابی شاهدی قبوله کړه اوپه دوهم کی له دی وجه چی په هغه کی عدد اوعدالت شرط ده مثال ئی زمونږ خپل مینځی جګړې دی اوپه ثالث کی خبر واحد مقبول ده که عادل وی اوکه فاسق وی نظیرئی معاملات دی اوپه څلورم کی دامام صاحب په نزد دعدد اوعدالت شرط ده نظیرئي دوکیل معزولول ده اودغلام منع کول ده.

تشریح : مصنف ؒ فرمائی چی خبرواحد په څلورو خایو کی حجت ده لیکن له خبر څخه مراد حقیقی خبرواحد نه ده بلکه خبرواحد شرعی ده شرعی خبرواحد هغه ته وائی چی دشهرت اوتواتر حد ته نه وی رسیدلی لهذا ددوؤ شاهدانو شاهدی هم په خبر واحد کی داخل ده حاصل داده چی خبرواحد په څلورو خایو کی حجت ده (۱) په هغه ځای کی چی خالص دالله ﷻ حق وی اوهغه هم له حدودو اوعقوباتو څخه نه وی ځکه که دحدود اوعقوبات له قبیله وی بیادامام کرخی ؒ اوفخر الاسلا اودماتن ؒ په نزد داخبرواحد مقبول نه ده ځکه چی حدود په شبهاتو سره ساقطیږی نوچونکه په خبرواحد کښی هم یونوع شبه شته لهذا په وخبرواحد سره دحدود اثبات کول جائز نه ده لکه څنګه چی ئی اثبات په قیاس سره جائز نه ده.

سوال : دوه یا څلور شاهدان دخبرواحد له قسمه دی لکه مخکی چی تاسو اشاره ورته وکړه نوباید په دوی سره اثبات دحد ونشی اوحال داده چی په ده سره اثبات دزنا وغیره کیدای شی.

جواب : داده چی دحدودو اثبات په شاهدانو سره ددی نص **فاستشهدوا عَلَيهِنَّ اربعة** په وجه خلاف القیاس ده لهذا په دی سره سوال نه واردیږی.

حاصل داده چی له هغو خایو څخه چی هلته خبرواحد حجت وی اول ځای هغه ده چی صرف حق دالله وی اودحدود اوعقوبات له قبیله څخه نه وی .(۲) دوهم ځای هغه ده چی صرف حق دبنده وی اوالزام پکښی وی (۳) هغه ده چی دبنده داسی حق وی چی الزام نه وی پکښی (۴) هغه ده چی دبنده داسی حق وی چی په هغه کښی من وجه الزام وی. مصنف ؒ وائی داول ځای چی صرف حق دالله ﷻ وی بغیر له حدود مثال ئی لمونځ ، روژه ، وضوء عشر ،صدقه ، الفطر وغیره په دی تولو کی خبرواحد حجت ده دلیل ئی داده چی نبی کریم ﷺ د روژی دمیاشتی په سلسله کی دیوه اعرابی شاهدی قبوله کړه اوصرف دده په شاهدی باندی ئی دمیاشتی دلید لوحکم ورکی نوکه خبرواحد

حجت نه وای بیانبی کریم ﷺ دیوه شاهد په شاهدی سره دمیاشتی دلید لوحکم نه ورکوی لهذا دده حکم ورکول ددی دلیل ده چی له حدود څخه بغیر په نورو هغوشیانو کی چی صرف حق دالله ﷻ وی په هغه کښی خبر واحد حجت ده اودوهم چی صرف دبنده حق وی اوپر دوهم باندی من کل وجه الزام وی په دی کی دخبر واحد دحجتیت لپاره دوه شرطونه دی (۱) عدد یعنی لږترلږ دوه نفر به وی (۲) عدالت ده داول شرط لپاره دلیل داقول دالله ﷻ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ ده اوددوهم شرط لپاره دلیل داقول دالله ﷻ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ ده حاصل داده چی دبنده هغه حق چی په هغه کښی پردویم شخص باندی محض الزام وی په دی کښی دخبرواحد دحجتیت لپاره دوه شرطه دی اول عدد دوهم عدالت مثال ئی منازعات دی مثلاً لکه یوشخص پربل باندی دعوه وکړی چی زمایرده زر روپی باندی دی په دی صورت کی مدعی لره دخپلی دعوی دثبوت لپاره دوه شاهدان عادلان وړاندی کول ضروری دی اودریم څای چی حق دبنده بغیر له الزام څخه وی په دی کښی دخبر واحد دقبول لپاره خبرورکونکی عام ده خواه که عادل وی اوکه فاسق وی بلکه کافروی اوکه مسلمان کوچنی هلک وی اوکه بالغ هلک وی ددی مثال هغه معاملی دی چی خلک ئی کوی لیکن په هغوکښی پرچاه باندی الزام نه وی مثلاً یوشخص خبردرکړی چی زیدبکر وکیل کړ اویاداسی ووائی چی خپل غلام ته دتجارت کولواجازه وکړه په دی صورت کی که خبرورکونکی عادل وی اوکه غیرعادل وی غلام اووکیل لره دکار کولو اجازه ثابته ده ددی خبری دلیل داده چی آنحضرت ﷺ دعادل اوفاسق دواړو هدیه قبله کړی ده یعنی که به عادل داخبر ورکړی چی داهدیه ده قبلوله به ئی اوکه به فاسق خبرورکړی هم به ئی قبلوله .اوخلورم څای هغه چی صرف حق بنده وی اوپه هغه کښی من وجه الزام وی اومن وجه نه وی په دی څای کی دحضرت امام ابوحنیفه رح په نزد له عدد اوعدالت څخه دیوه وجودضروری ده دلیل داده چی که محض الزام وای بیاعدد اوعدالت دواړه ضروری وؤ اوکه الزام بالکل نه وای بیانه عدد ضروری وؤ اونه عدالت نوچونکه دلته من وجه الزام شته اومن وجه نشته له دی وجه دلته له عدالت اوعدد څخه یوضروری ده دواړه ضروری نه دی ددی نظیر عدل اوحجرده یعنی که دوه مستورالحاله نفراویایوعادل شخص وکیل ته خبر ورکړی چی تاته ستامولی دتجارت کولواجازه وکړه داخبرمقبول ده یعنی ددی خبر په ذریعه وکیل معزول گرزی اوغلام ماذون فی التجارت ده .اوپه دی دواړو کی من وجه الزام داده چی له عزل اوحجرورسته دموکل اومولی په حق کښی ددوی تعرف باطل ده اوکه تصرف وکړی دهغه ذمه وار موکل نه دی اوعدم الزام داده موکل چی کله دی وکیل جورکړی دائی تصرف په خپل حق کی وکی اوهمدارنگه عزل کول ئی هم تصرف په خپل حق کی ده اومولی چی کله غلام ته اجازه دتجارت وکړه دائی تصرف په خپل حق کی ده اومنع کول له تجارت څخه هم تصرف په خپل حق کی ده اوپه خپل حق کی په تصرف کولو سره پریو چاهم الزام نشته.

البحث الثالث فی الاجماع

تشریح: کله چی مصنف ؒ له بحث د سنت څخه فارغه شو شروع ئی وکړه په بحث د اجماع.
اجماع په لغت کښی پردوی معنی باندی راځی اول په معنی دعزم اوکلکی ایرادی سره دوهم په معنی داتفاق سره داول مثال لکه اجمع فلان علی کذا فلان ددی کار ایراده وکړه اوددوهم مثال فاجمعوامرکم تاسو په اتفاق سره دخپل کار ایراده وکړی.
دمذکوره دوؤ معنی وؤ په مینځ کښی فرق داده چی اجماع په معنی اوله سره یوه شخص ته منسوبیږی اوپه دوهمه معنی سره دوه اوزیات تردوؤ ته منسوبیږی اوپه اصطلاح دشرعی کښی اجماع دیومخصوص اتفاق نوم ده هغه داچی دنبی کریم ﷺ دامت صالح مجتهدین پریوشی باندی اتفاق شی.
اوپه تعریف داجماع کښی له اتفاق څخه اشتراک مراد ده اشتراک قول ، اوفعل ، اواعتقاد ، دری سره وؤ ته شامل ده یعنی دامت دصالح مجتهدینو په یوفعل کی اشتراک اویاپه یوقول کی اشتراک اویاپه یو اعتقاد کی اشتراک ټولوته اجماع ویل کیږی لیکن اول ته اجماع فعلی او دوهم ته اجماع قولی اودریم ته اجماع اعتقادی ویل کیږی مثلاً یوشی له قبیله دفعل وی اوپرهغه باندی په یوه زمانه کی تمام مجتهدین جمع اواتفاق شی اودی ته اجماع فعلی ویل کیږی لکه مضاربت اوشرکت چی دواړه ثابت په اجماع سره دی.
اویایوشی له قبیله دقول وی مجتهدین پرهغه باندی اتفاق شی اودا ووائی اجمعناعلی هذا دی ته اجماع قولی ویل کیږی.
اویایوشی له قبیله داعتقاد وی اوپرهغه باندی مجتهدین دامت اتفاق شی هغه ته اجماع اعتقادی ویل کیږی دشیخین (ابوبکرعمر) پرفضیلت چی دټولومجتهدینو اتفاق ده.
اوکه داسی فعل یاقول یااعتقاد وؤ پرهغه باندی بعض مجتهدین متفق وؤ اوبعض پرهغه باندی سکوت کړی وؤ اوحال داوؤ چی دغوراوفکر وخت تیروؤ اودوی دا رد کړی نه ؤ دی ته اجماع سکوتی ویل کیږی ددی قسم اجماع په وجود باندی احناف قائل دی لیکن شوافع ددی قائل نه دی داجماع په حجتیت کښی اختلاف ده نظام معتزلی اوخوارج اوروافض وائی چی اجماع حجت نه ده اووائی چی وقوع داجماع محاله ده.
اوجمهورمسلمانان وائی چی اجماع شته .منکرین دا دلیل وائی چی په یوه زمانه کی دټولو مجتهدینو داقوالوضبط کول ممکنه نه ده ځکه ددوی تعداد (شمیر) هم ډیر ده اوښارونه اوکورونه ئی هم لری مختلف دی لهذا دشمیر دزیاتوالی په وجه دښارونواوکورنود لری والی په وجه ددوی داقوالو راټولول ګران کار ده په دی وجه نوپر یووخت باندی دټول امت

دمجتهدینو داقوالو پیژندنه هم معتذره ده نوچی کله دټولو مجتهدینو داقوالو پیژندنه معتذره ده لهذا پریوشی باندی دټولو مجتهدینو اجماع ممکنه نه ده اودجمهورو دلیل داقول دالله ﷻ ده وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا اوځوک چی مخالفت وکړی له رسول څخه ورسته له دی چی ده ته حق لاره ښکاره شی اودټولو مسلمانانو دلاری خلاف لارغوره کړه موږ به دی حواله کړو هغه طرفته چی ده اختیار کړی ده او دوزخ ته به ئی واچوو اوداډیره بده مرجع ده.

له دی آیت څخه داستدلال طریقه داده چی دلته الله ﷻ درسول اومؤمنانو په مخالفت باندی دوعید بیان کړی اوپرکوم شی چی دوعید بیان وشی هغه حرام ده لهذا درسول اودمؤمنانو مخالفت کول حرام ده نوکله چی دوی حرام شول نوددوی اضداد (مقابل) چی موافقت درسول اودمؤمنانوده واجب ده حاصل داده چی له دی آیت څخه داثابته شوه چی دمؤمنانولاری اتباع کول واجب ده اودمسلمانانو اختیار کړشوی لاره نه ده بلکه اجماع ده لهذا داجماع اتباع واجب ده اوداجماع له وجوب سره داجماع حجتیت هم ثابت شو.

دوهم دلیل داقول دالله ﷻ ده وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا داستدلال طریقه داده چی په دی آیت کی الله ﷻ له تفرق څخه منع وکړه اوتفرق داجماع دخلاف نوم ده لهذا داجماع مخالفت منهی عنه ده چی داجماع مخالفت منهی عنه شو نواجماع مامورېه ده اوواجب الاتباع ده لهذا اجماع حجت شرعی ده اوداخبره په احادیثو هم ثابته ده چی اجماع حجت شرعی ده.

(۱) اول لایجتمع امتی علی الضلالة زماامت پرضلالت باندی نه جمع کیږی.

(۲) دوهم لم یکن الله لیجمع امتی علی الضلالة الله ﷻ زماامت پرضلالت باندی نه جمع کوی.

(۳) ماراٰه المؤمنون حسناً فهو عندالله حسن کوم شی چی مسلمانان حسن وګڼی هغه په نزد دخدای ﷻ حسن ده. (۴) علیکم بالسواد الاعظم سود اعظم یعنی اکثریت اتباع کوی (۵) ید الله علی الجماعة الله ﷻ دجماع مرسته کوی (۶) من معاذ ابن جبل ؓ قال قال رسول الله صلی علیه وسلم ان الشیطان ذئب الانسان کذئب الغنم یاخذ الشاة والقاصیة والناحیة وایاکم والشعاب وعلیکم بالجماعة.

(۷) من خرج من الجماعة قدر شبر فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه داټول احادیث پردی باندی دلالت کوی چی دامت په اجتماعی طریقه له ګناه معصوم ده یعنی ټول امت پرخطاء اوضلالت باندی نه جمع کیږی لهذا داثابته شوه چی اجماع دامت حجت شرعی ده اومنلئی ضروری ده.

اوپه دلیل عقلی سره هم داجماع حجتیت ثابت ده په دی طریقه چی نبی کریم ﷺ خاتم الانبیاء ده اوشریعت ئی قائم اودائم ده اوکه داسی واقعه پیښه شی چی دهغی په باره کښی قطعی نص نه وی اوپرهغه باندی اجماع دامت منعقده شی نوکه داجماع قطعیت اویقین فائده نه کړی نوبیاخوله

دی څخه حق خارج شو اودامت افراد په ګناه کی شکیل شو اودانه ده بلکه انقطاع دشریعت دنبی کریم ﷺ ده یعنی دنبی کریم ﷺ شریعت منقطع شومکمل شریعت باقی نه شوپاته اوحال داده چی داخبره له اخبار دشرع مخالفه ده لهذا دنبی کریم ﷺ دشریعت دبقاء اودوام لپاره ددی ضرورت ده چی اجماع دامت قطعی دلیل شی.

اودمنکرینودلیل ظاهرابطال ده څکه که جدوجهد(کوشش) وکړشی دیوی زمانی دعلماء داقوالو معرفت ممکنه ده (مأخوذ ازفیض سبحانی ج۲)

فَصلٌ اجمَاعُ هذه الأُمّة

فَصلٌ اجمَاعُ هذه الأُمّة بَعدَ مَا تَوَفّی رَسُول الله صلی علیه وسلم فی فُرُوع الدّین حُجّةٌ مَوجِبَةٌ للعَمَل بِهَا شَرعاً کَرَامَةً لِهذه الأُمّة ثُمّ الاجماعُ عَلی اَربَعَة اَقسَام اجماعُ الصّحَابَة عَلی حُکم الحَادِثَة نَصاً ثُمّ اجمَاعُهم بِنَصّ البَعض وَسُکُوت البَاقِین عَن الرّد ثُمّ اجمَاعُ مَن بَعدَ هُم فِیمَا لَم یُوجَد فِیه قَولُ السّلَف ثُمّ الاجمَاعُ عَلی اَحَد اَقوَال السّلَف اَمّا الاَوّلُ فَهُوَ مَنزِلَة اٰیَة من کتَاب الله تَعالی ثُمّ الاجمَاعُ بِنَصّ البَعض وَسُکُوت البَاقِین فَهُوَ بِمَنزِلَة المُتَواتِر ثُمّ اجمَاعُ مَن بَعدَ هُم بِمَنزِلَة المَشهُور مِنَ الاَخبَار ثُمّ اجمَاعُ المُتَاخِرِین عَلی اَحَد اَقوَال السّلَف بِمَنزِلَة الصّحِیح مِنَ الاحَاد وَالمُعتَبَرُ فِی هذَاالبَاب اجمَاعُ اَهل الرّاٰیِ وَالاجتِهَاد فَلاَ یُعتَبَرُ بِقَول العَوَامّ وَالمُتَکَلّم وَالمُحَدّث الّذی لاَبَصِیرَةَ لَهُ فی اُصُول الفقه.

ترجمه: درسوالله ﷺ له وفات څخه ورسته ددین په اصولوکی ددی امت اجماع حجت ده ددی امت وکرامت ته په پاملرنه سره په دی سره عمل کول واجب ده اواجماع څلورقسمه ده صراحتاً پریو واقعه باندی دصحابه کرامو ﷺ اجماع اودصحابه کرامو ﷺ دبعضوپه تصریح اودبعضوپه سکوت سره پر رد باندی اوله دوی څخه ورسته دنورواجماع په هغه مسئله کښی چی په هغه کی صحابه کرام ﷺ قول موجود نه وی اودصحابه ﷺ په اقوالوکښی پریوه باندی اجماع بهرحال داجماع اول قسم دکتاب الله په مرتبه کښی ده اوهغه چی دبعضوپه تصریح اودبعضوپه سکوت سره وی دخبرمتواتر په مرتبه کی ده اوله صحابه ﷺ څخه دورسینواجماع دخبرمشهور په مرتبه کی ده اودصحابه ﷺ له اقوالو څخه پریوه قول باندی اجماع دصحیح خبرواحدپه مرتبه کښی ده اوپه دی خبره کی داهل رأیه اواجتهاد اجماع معتبره ده دعوامواومتکلم اودهغه محدثنو چی په اصولو الفقه کښی بصیرت نه لری ددوی اجماع معتبره نه ده.

تشریح: مصنف رح وائی چی له امت نه بغیر دبل امت اجماع هم معتبره نه ده وجه ئی داده چی دا امت په نسبت ونورواموتونوته دالله ﷻ په نزد دغوره امت ده لهذا ددی امت دتکریم اوتعظیم دښکاره کولو لپاره ددی امت اجماع معتبره کړشوه مصنف رح فرمائی چی ددی امت اجماع دنبی

کریم ﷺ له وفات څخه ورسته معتبره ده څکه دنبی کریم ﷺ دحیات په وخت کښی دهری مسئلی وړاندی کول وده ته کیدی او ددی امت اجماع صرف په فروع ددین کښی حجت ده په اصولو ددین کښی حجت نه څکه ددین اصول لکه توحید ، صفات ، نبوت ،وغیره په دلائلو قطعیه عقلیه نقلیه وؤ سره ثابت دی لهذا ددوی علم بغیر له اجماع حاصل ده نوکله چی ددوی علم بغیر له اجماع حاصل ده نو اجماع په اصولو دین کښی حجت نه ده.

مصنف ؒ وائی اجماع داسی شرعی حجت ده چی دهغه په موجب باندی عمل کول واجب ده

سوال : مصنف ؒ داوویل چی داجماع په موجب باندی عمل کول واجب ده اودائی نه وویل چی یقین اواعتقاد وربانډی کول هم ضروری ده اوحال داده چی داجماع بعض اقسام داسی دی چی پر هغه باندی یقین اواعتقاد کول هم ضروری ده ؟

جواب : داده چی مصنف ؒ دالفاظ حجته مرجبة للعمل ددی لپاره وویل چی داجماع ټولو اقسامو ته شامل شی څکه داجماع په ټولو اقساموباندی عمل کول واجب ده لیکن پرټولوباندی یقین اواعتقادکول واجب نه ده بلکه پربعض باندی یقین اواعتقاد کول ضروری ده اوپربعض باندی ضروری نه ده ددوی تفصیل مخکی راتلونکی ده.

مصنف ؒ وائی اجماع څلورقسمه ده (۱) داده چی پریومسئله باندی ټول صحابه صراحتاً متفق وی یعنی دمسئلی پرحکم ټول متفق شی او داسی ووائی اجمعنا علی هذا اویاټول صحابه پریو کار کولوباندی متفق شی لکه له حضرت ابوبکر ؓ عنه سره بیعت کول (۲) داده چی دیومسئلی پر حکم باندی بعض صحابه کرام تصریح وکړی اوبعض صحابه کرام دهغه حکم د رد په باره کښی سکوت اختیار کړی دی ته اجماع سکوتی وائی لکه په یوه واری دری طلاقه ورکولودری طلاقه واقع کیدل چی دحضرت عمر فاروق ؓ قول ده اونورو صحابه کرامو ددی منع نه ده کړی لهذا ددوی دنه منع کولو څخه داخرګندیږی چی دوی هم دحضرت عمر ؓ په قول باندی راضی دی اوله ده سره متفق دی (۳) داده چی دمجتهدینو اجماع په هغه مسئله کښی چی په هغه کښی دصحابه کرامو هیڅ قول نه وی راغلی.

(۴) دصحابه کرامو په اقوالو کی پریوه باندی دمتاخرینو اجماع مصنف ؒ فرمائی داجماع مذکوراقسام یوله بل سره په قوت کښی برابرنه دی بلکه هریوځانته مرتبه لری په دی طریقه چی اول قسم دکتاب الله په مرتبه کی ده ترباقی دریوقوی ده تردی اندازی چی منکرئی کافر ده او د دوهم قسم په مرتبه دخبرمتواتر کی ده په دی قسم باندی عمل کول واجب ده لیکن منکر ئی کافر نه ده اودریم قسم په مرتبه دخبرمشهور کښی ده اوځلورم قسم دصحح خبرواحد په مرتبه کښی ده یعنی لکه څنګه چی خبر متواتر په درجه کی کم ده ترکتاب الله همداشان دوهم قسم داجماع په مرتبه ک::بنی کم ده تراول قسم اوخبرمشهورپه مرتبه کی ترمتواتر کم دغسی دریم قسم داجماع په

مرتبه کی کم ده تردوهم قسم اوخروا حدپه مرتبه کی کم ده ترخبرمشهورلهذا څلورم قسم هم کم ده په مرتبه کی تردریم قسم اوبل داخبره یادلره چی اول اودوهم قسم داجماع ادله قطعیه دی اودریم اوخلورم ادله ظنیه دی اوعمل کول په ټولوسره واجب ده.

لیکن اولنی دوه یقین فائده کی اودانوردوه ظن فائده کوی مصنف رح وائي چی په فقه کښی داهل اجتهاد اجماع معتبره ده دعوا مواجماع اودمتکلمین اجماع اودهغومحدثین اجماع چی دوی په اصولفقه کښی بصیرت نه لری ددی دری سره وۀ اجماع معتبره نه ده له عوامو څخه هغه علماء مراد دی چی په معانی فقهه وۀ کښی دغوراوفکر صلاحیت نه لری اوله متکلمین څخه هغه مراد دی چی ددوی کاربار له عقائدو سره وی اوله محدثینو څخه هغه علماء مراد دی چی ددوی کاردحدیث له متن اوسند اواجمال سره وی اوله اهل اجتهاد څخه هغه علماء مراد دی چی ددوی کار له آیت اوحدیث څخه دمسائلو داستنباط اواستخراج وی حاصل داده چی په اجماع کښی دمجتهدینو اتفاق شرط ده.

ثُمَّ بَعدَ ذَالِکَ الاجمَاعُ عَلی نوعین مُرَکَّبٌ وَغیرُ مُرَکَّبٍ مَا اجتُمِعَ عَلَیه لاراءُ عَلی حُکم الحَادثَة مَع وُجُود الاختلاف فی العلّة وَمَثالُهُ الاجمَاعُ عَلی وُجُود الانتقَاضِ عندَ القیٔ وَمسّ المَراة اَمَا عندنَا فبنَاءٌ عَلَی القیٔ وَاَمَا عندَهُ فبنَاءٌ عَلَی المسّ ثُمّ هذاالنوعُ منَ الاجمَاف لایَبقی حُجّةً بَعدَ ظُهُور الفَسَاد فی اَحَد المَاخَذَیه حَتّی لَو ثَبتَ اَنّ القیٔ غیرنَاقِص فَاَبُوحَنیفَة رحمه الله لَا یَقُولُ بالانتقَاض فیه وَلَوثَبتَ اَنّ المسّ غیرُنَاقصض فاالشَافعیُّ رحمه الله لَا یَقُولُ بالانتقَاض فیه لفَسَاد العلّة الّتی بُنی عَلَیهَا الحُکمُ وَالفَسَادُ مُتَوَهّمٌ فی الطّرفین لجَوَاز اَن یَکُونَ اَبُو حَنیفَةَ رحمه الله مُصیبًا فی مَسَالَة المَسّ مُخطئاً فی مَسَالَة القیٔ وَالشَافعیُّ رحمه الله مُصیبًا فی مسالَة القیٔ مُخطئاً فی مَسالَة المسّ فَلَا یؤدّی هذَا اَلی بنَاء وُجُود الاجمَاع عَلَی البَاطل بخلَا ف مَا تَقَدّمَ منَ الاجمَاعَ فَا الحَاصلُ اَنّه جَازَ ارتفَاعُ هذَا الاجمَاعَ لظُهُور الفَسَاد فیما بُنیَ هُوَ عَلَیه وَلهذَا اذَا قضَی القَاضیُ فی حَادثَة ثُمّ ظَهَرَ رِقّ الشُهُود اَو کذبُهُم بالرّجُوع بَطَلَ قضَاءُهُ وَان لَم یَظهَر ذَالکَ فی حَقّ المُدّعیٔ وَبا عتبار هذَا المَعنی سَقَطَت المُؤَ لَفَةُ قُلُوبُهُم عَنِ الاَصنَاف الثّمَا نیَة لانقطَاع العلّة وَسَقَطَ سَهمُ ذَوی القُربی لانقطَا ع علّته.

ترجمه: اوبیا دااجماع دوه قسمه ده مرکب اوغیر مرکب اواجماع مرکبه هغه ده چی دیواقعی پرحکم باندی رأیه جمع شی لیکن دعلت په وجه په کښی اختلاف وی ددی مثال لکه دمس دښځي اودقی په وخت کښی داودس پرماتوالی باندی دامام صاحب اوامام شافعی رح اتفاق ده لیکن زمونږ په نزد بناء ده پرقی باندی اودامام شافعی رح په نزد بناء ده پرمس دښځي باندی اوبیاکه د اجماع ددی دوۀ ماخذو څخه دیوه فساد ظاهره شی بیا حجت نه ده حتی که داثابته شی چی قی ناقض داوداسه نه ده نوبیاامام صاحب په دی صورت کی داودس په ماتوالی سره قائل نه ده اوکه داثابته شی چی مسه دښځی اودس نه ماتوی بیاامام شافعی رح په دی صورت کښی داودس په

ماتولوباندی قائل نه ده ځکه پرکوم علت باندی چی بناء دحکم وه هغه فاسد شو اودافساد په دواړه جانبه کښی متوهم ده ځکه داممکنه ده چی دامام صاحب رأیه دی دښځی دمسه په مسئله کښی صحح وی اوپه قی کی دی غلطه وی اودامام شافعی ؒ رأیه دی په مسئله دقی کښی صحح وی اوپه مسئله دښځی کښی دی غلطه وی داپرباطل باندی داجماع سبب نه ده په خلاف داجماع داول قسم نوحاصل داده پرکوم علت باندی چی بناء دحکم ده دهغه دفساد د ظهور په وخت کښی داجماع رفع جائز ده همدا وجه ده چی که قاضی پریووا قعه باندی فیصله وکړه اوبیا دانبکاره شوه چی شاهدان غلامان دی اویادرجوع په وجه ددوی دروغ ښکاره شو دقاضی فیصله باطله ده که څه هم دمدعی په حق کښی ظاهره نه ده ددی معنی په اعتبار سره له اته (۸) انواع څخه دمؤلفته القلوب نوع ساقطه شوه ځکه علت قطع شو اودذوالقربی حصه ساقطه شوه ځکه علت ئی ساقط شو.

تشریح: اجماع اولاً دوه قسمه ده یوه اجماع سندی ده اوبله اجماع مذهبی ده اجماع سندی دی ته وائی چی دامت علماء پریوحکم باندی متفق شی داقسم څلور اقسام لری چی مخکی ئي تاته بیان وشو اواجماع مذهبی دی ته وائي چی دامت بعض علماء پریوحکم باندی متفق شی دمصنف ؒ په دی عبارت کی داجماع مذهبی بیان کول کیږی هغه داده چی اجماع مذهبی دوه قسمه ده یوه مرکبه اوبله غیر مرکبه ده مصنف ؒ دمرکبی تعریف وکړله دی وجه چی داجماع مرکبی تعریف مشهورده اجماع غیرمرکب داده چی دمجتهدینورأیه پریوحکم باندی متفقه شی اوهغه په علت کښی ئی هیڅ اختلاف نه وی یعنی په حکم اوعلت دواړو کی متفق وی لکه دامام ابوحنیفه ؒ اوامام شافعی دا اجماع چی په ماشرع من السیلاین سره اودس ماتیږی داودس ماتیدل یوحکم ده دواړه امامان پردی باندی متفق دی اوپه علت کی چی خروج دنجاست ده هم متفق دی.

اواجماع مرکبه دی ته وائي چی پریوحکم باندی دمجتهدینورأیه متفقه شی لیکن دعلت په وجود کی اختلاف وی لکه امام صاحب اوامام شافعی ؒ اجماع پردی باندی چی که اودس لرونکی سړی قی اویائی ښځه مسه کړه اودس ئی مات ده لیکن په دی کښی اختلاف ده چی اودس دماتولوعلت کوم یودی امام شافعی ؒ وائی علت دښځی مسه کول ده اوامام صاحب وائي چی علت ئی قی کول ده.

مصنف ؒ وائی که ددی دوؤ علتوڅخه دیوه فساد ظاهره شو بیاداقسم داجماع حجت نه ده ځکه په دلیل شرعی سره داثابته شی چی ماتونکی داوداسه مسه دښځی ده بیاپه دی مسئله کی امام صاحب داودس دماتیدلوحکم نه ورکوی ځکه دکوم علت پربناء چی ده داودس ماتولوحکم ورکاوی هغه علت نیستی شو اوکه داثابته شی چی مسه ماتونکی داوداسه نه ده بیاامام شافعی ؒ په مذکوره مسئله کی داودس دماتولوحکم نه ورکوی ځکه پرکوم علت چی داودس دماتیدلو دار

مدار وڑ هغه فوت شو نوکه دعلت دفساد په وجه له دوی دوڑ څخ. یوداودس په نه ماتیدلو سره قائل شی اجماع باقی پاته نه شوه لهذا دااجماع حجت شرعی نه ده.

والفساد مترجح فی الطرفین په دی عبارت سره مصنف ؒ دیو سوال جواب کوی.

سوال: داده چی اجماع مرکبه خوله دی وجه متضمنه فسادلره ده چی حق په جانب دیوه کی ده دوهم طرف پرباطل باندی ده نو اجماع مرکبه اجماع پرباطل باندی ده.

جواب: داده چی دیوه جانب فسادهم معلوم نه ده بلکه په دواړه جانبه کښی دااحتمال شته څکه دامکنه ده چی امام صاحب په دی کښی حق وی چی په مسه دښځی سره اودس نه ماتیږی لیکن په دی کښی دی خطاء وی چی په قی سره اودس ماتیږی اوداهم احتمال لری چی امام شافعی ؒ دی حق وی په دی کښی چی په قی سره اودس نه ماتیږی لیکن په دی کښی دی خطاء وی چی په مسه دښځی سره اودس ماتیږی حاصل داده کله چی دیوه امام حقیت اودبل خطاء ممکنه ده نوفساد دیوه جانب لپاره متعین نه ده بلکه په دواړه جانبه کښی متوهم ده اوداثابته ده چی توهم دفساد دعلت داجماع دابطال سبب نه ده لهذا اجماع پرباطل نه ده لکه سوال کونکی چی وائی **بخلاف ماتکلم من الاجماع** دمصنف ؒ ددی عبارت تعلق له دی عبارت **ثُمَّ هذا النوع من الاجماع لایبقی** سره ده مطلب ئی داده چی داجماع یوقسم چی اجماع مرکبه ده دفساد له ظهوره ورسته حجت نه ده اواجماع غیر مرکبه چونکه په هغی کښی دفسا دعلت وهم نشته څکه دهغی په باره کښی مصنف ؒ داسی نه وویل چی دعلت دفساد له ظهوره ورسته حجت نه ده څکه چی په دی کښی علت دفساد وهم نشته نودعلت دفساد له ظهوره ورسته مرتفع ده اوپه غیر مرکبه کښی چونکه دفساد دعلت احتمال نشته له دی وجه داباقی پاته ده مصنف ؒ وائی چونکه دمبنی علیه (علت) دارتفاع په وجه مبنی (حکم) مرتفع کیږی له دی وجه مورِ وایو که قاضی دشاهدانو په شاهدی سره دمدعی په حق کښی فیصله وکړه اوبیادانبکاره شوه چی شاهدغلام ده اویا له شاهدی څخه درجوع په وجه دامعلومه شوه چی ده شاهدی په دروغو ورکړی ده په دی دواړه صورتوکښی دقاضی شوی فیصله باطله ده څکه دفیصلی بنیاد پرشاهدی باندی وڑ اوشاهدی باطله ده اومورِمخکی داووایل چی دمبنی علیه په ابطال سره ابطال دمبنی لازم ده.

وان لم یظهر په دی عبارت سره مصنف ؒ دیوه سوال دفع کوی.

سوال: داده کله چی دشاهدی په ابطال سره دقاضی فیصله باطله شوه نوباید دقضاء باالمال په صورت کښی باید پرمدعی باندی ومدعی علیه ته دهغه مال واپس کول واجب شی کوم مال چی دده په حق کښی فیصله باندی کړی وه اوحال داده پرمدعی باندی دهغه مال واپس کول واجب نه ده؟

جواب: داده چی دقاضی فیصله مدعی علیه اوشاهدانو په حق کښی باطله ده دمدعی په حق کښی باطله نه ده ځکه قاضی چی کله دمدعی علیه خلاف دمدعی په حق کښی فیصله ورکوله داوخت چونکه حجت شرعیه صحیحه چی شاهدی ده موجود وؤ له دی وجه دقاضی هغه فیصله نافذه ده اوس که دشاهدی په ابطال سره دقاضی فیصله علی الاطلاق باطله کړو دامستلزم ده وابطال دحجت شرعیه ته اوحال داده چی شرعی حجتونه دابطال احتمال نه لری اومدعی علیه اوشاهدانو په حق دفیصلی دابطال وجه له مدعی علیه څخه دضرر دفع کول ده اوشاهدانوچی کله شاهدی ورکړه دمدعی علیه حق ئی باطل کړ لهذا دوی ته دزجر ورکولوپه وجه پردوی باندی ضمان واجب کړشو اوضمان به مدعی علیه ته ورکوی.

اوددی معنی په اعتبارچی دعلت په سقوط سره سقوط دحکم راځی مورِ وایو چی دزکوة له اتو (۸) اقسامودمصارف دعلت دسقوط دحکم په وجه مؤلفة القلوب ساقط دی ځکه مؤلفه چی دعربوکفارو سرداران دی ددوی په باره کښی آنحضرت ﷺ ته دامعلومات وؤ چی که داخلک داسلام وطرفته مائل شی اواسلام ددوی په زړو کښی واقع شی نوددوی په وجه به ډیر قومونه اسلام ته راشی اوپه دی سره اهل اسلام ته قوت حاصل شی ددی مقصد لپاره آنحضرت ﷺ دی ته زکوة ورکول شروع کړ لیکن کله چی الله ﷻ اسلام اومسلمانانوته عزت ورپه برخه کی اودوی ته ضرورت پیدانشو لهذا دعلت دسقوط په وجه دزکوة ورکولوحکم هم ساقط کړشو ځکه کله چی یوحکم دخاص علت په وجه ثابت شوی وی دهغه علت په سقوط سره حکم هم ساقیطیږی.

مصنف ؒ وائی دعلت دسقوط په وجه دذولقربی حصه ساقطه ده ددی تفصیل داده چی په عهد رسالت کی دغنیمت دمال دپنځمی حصی پنځه مصارف وؤ (۱) ذات دنبی ﷺ (۲) دنبی ﷺ قریبان (۳) یتیم (۴) ابن سبیل (۵) مسافر ،دنبی کریم ﷺ وقریبانو ته له دی وجه حصه ورکول کیده چی دوی دالله ﷻ په کارو له نبی کریم ﷺ سره مرسته کوله داحناف په نزد درسول ﷺ له وفاته ورسته دخمس له پنځو مصارفو څخه صرف دری باقی دی یعنی دذات دنبی ﷺ اودده دقریبانو حصه ساقطه ده دقریبانوحصه له دی وجه ساقطه ده چی الله ﷻ چی کله اسلام ته غلبه ورکړه ددوی دمرستی ضرورت پاته نه شو لهذا ددوی علت ساقط کړشو اودعلت په سقوط سره چونکه حکم ساقط کیږی له دی وجه ددوی حصه ساقطه شوه اوددی خبری تائید په دی حدیث ؛ منهم ذوالقربی فی حال حیاتی ولیس لهم بعد مماتی ؛ سره هم کیږی لیکن که دآنحضرت ﷺ قریب که یتیم وو اویا مسکین وو اویا ابن سبیل وؤ دوی ته درسول الله ﷺ له وفاته ورسته هم حصه ورکول کیږی لیکن داپه دی وجه نه چی دنبی کریم قریب ده بلکه په دی وجه چی مسکین یایتیم اویاابن سبیل ده.

وَعَلٰی هٰذَا اِذَا غَسَلَ الثَّوبَ النَّجِسَ بِالخَلِّ فَزَالَتِ النَّجَاسَةُ بِحُكمِ طَهَارَةِ المَحَلِّ لَا نقطَاعِ عِلَّتِهَا وَبِهٰذَا ثَبَتَ الفَرقُ بَينَ الحَدَثِ وَالخَبَثِ فَاِنَّ الخَلَّ يُزِيلُ النَّجَاسَةَ عَنِ المَحَلِّ فَاَمَّا الخَلُّ لَايُفِيدُ طَهَارَةَ المَحَلِّ وَاِنَّمَا يُفِيدُهَا المُطَهِّرُ وَهُوَ المَاءُ

ترجمه : اوبناء پردی باندی موږ وایو چی که ناپاکه جامه په سرکه سره پریول شی اونجاست زائل شی جامه پاکه ده ځکه چی علت دنجاست ساقط شو اوله دی ځخه ثابت شو فرق په مینځ دحدث (نجاست حکمی اوخبث نجاست حقیقی) کښی ځکه سرکه له محل ځخه نجاست لری کوی لیکن سرکه محل نه پاکوی بلکه مطهر (اوبه) محل پاکوی.

تشریح : مصنف رح فرمائی چونکه دعلت په ارتفاع سره ارتفاع دحکم راځی له دی وجه موږ وایو که چیری ناپاکه جامه له سرکی یااوبو ځخه بغیر په بل پاک شی سره پریول شی اونجاست هم زائل شی په دی وخت کښی دجامی په پاکوالی سره حکم ورکول کیږی ځکه پرجامه باندی دناپاکی علت پرجامه باندی وجود دنجاست وؤ لیکن کله چی دسرکی یادبل شی په ذریعه سره نجاست زائل شو دجامی دناپاکی علت مرتفع شو اوکله چی دجامی دناپاکی علت مرتفع شو نوحکم (یعنی دجامی ناپاکوالی) هم مرتفع شو نوچی ناپاکی پورته شوه جامه پاکه ده.

مصنف رح وائی دنجاست زائلیدل دطهارت علت ده په دی سره دنجاست حکمیه اونجاست حقیقه په مینځ کی فرق ثابت شو په دی طریقه چی له ابو ځخه بغیر په سرکه وغیره سره نجاست حقیقی زائلیږی لیکن نجاست حکمیه له اوبو ځخه بغیر په بل شی سره نه زائلیږی اودافرق له دی وجه لری چی دناپاکه جامی دپاکوالی علت له جامی ځخه دنجاست حقیقی زائلیدل دی اودسرکه اوغیر داستعمال په صورت کی داعلت موجود ده نوځکه دسرکی اوغیره په ذریعه سره دنجاست حقیقی لری کولو په صورت کښی جامه پاکه ده.

اونجاست حکمیه ځخه پاکی یعنی په اودس اوغسل سره دپاکی علت دنجاست زائلیدل نه ده بلکه داپاکی صرف په استعمال دابو سره راځی ځکه شریعت دابیان کړی ده چی داوبو په استعمال سره داودس اوغسل پاکی حاصلیږی لهذا داودس اوغسل پاکی صرف داوبو په استعمالولو سره ده له ابو ځخه بغیر په بل بهیدونکی شی سره نشی کیدای.

فَصلٌ ثُمَّ بَعدَ ذَالِکَ نَوعٌ

فَصلٌ ثُمَّ بَعدَ ذَالِکَ نَوعٌ مِنَالاجمَاعِ وَهُوَ عَدمُ القَائِلِ بِالفَصلِ وَذَالِکَ نَوعَانِ اَحَدُهُمَا اِذَا كَانَ مَنشَا الخَلَا فِ فِی الفَصلَینِ وَاحِدٌ وَالثَّانِی مَا اِذَا كَانَ المَنشَا مُختَلِفًا وَالاَوَّلُ حُجَّةٌ وَالثَّانِی لَیسَ بِحُجَّةٍ

ترجمه : اوله دی څخه ورسته داجماع یوه نوع ده چی ؛ عدم القائل باالفعل ؛ ده دادوه قسمه ده یو قسم هغه ده چی په دواړو مسئلو کی داختلاف منشه یوه وی اودوهم داده چی په دواړو مسئلو کی داختلاف منشه مختلفه وی اول حجت ده اودوهم حجت نه ده.

تشریح : مصنف ؒ وائي داجماع مرکبی یو قسم ؛ عدم القائل باالفعل ؛ ده یعنی په فصل اوفرق سره قول کونکی نه وی ددی صورت داسی ده چی دوی مسئلی داسی وی چی په هغو کښی اختلاف وی یابه دواړی مسئلی دفریقینو په نزد ثابتی وی اویابه منفی وی اوپه مینځ کی داسی څوک نه وی چی له دی دوؤ مسئلو څخه یوه ثابتوی اوبله نفی کوی یعنی قائل په فرق او فصل سره نه وی نوکه له دی دوؤ فریقو څخه یوه فریقه دیوی مسئلی اثبات وکړی دوهمه مسئله خود بخوده ثابته ده ځکه ددی دوؤ مسئلو په فرق اوفصل سره یو څوک هم قائل نه ده.

حاصل داده چی اجماع مرکبه یو قسم ؛ عدم القائل باالفصل ؛ ده دادوه قسمه ده یو قسم داده چی په دوؤ مسئلو کښی داسی اختلاف وی چی منشأ اوبنیاد داختلاف یووی اوددوهم قسم داده چی منشأ اوبنیاد داختلاف ئي مختلف وی په دی دوؤ قسمو کښی اول شرعاً حجت ده اودوهم حجت نه ده.

فائده : داختلاف اوخلاف په دمینځ کښی فرق داده چی په اختلاف کښی مقصود دیوشی وی او طریقی متعددی وی اوخلاف داده چی مقصود اوطریقی دواړه متعددی وی.

دوهم فرق : داده چی خلاف په اعتقاداتو کښی استعمالیږی اواختلاف په مجتهداتو کښی استعمالیږی.

دریم فرق: داده چی خلاف قول بلادلیله ده اواختلاف قول سره له دلیله ده.

مَثَالُ الْاَوَّلِ فِيمَا خَرَجَ الْعُلَمَاءُ مِنَ الْمَسَائِلِ الْفِقْهِيَّةِ عَلَى اَصْلٍ وَاحِدٍ وَنَظِيرُهُ اَثْبَتْنَا اَنَّ النَّهْيَ عَنِ النَّصْرِ فَاتَ الشَّرْعِيَّةَ يُوجِبُ تَقْرِيرَ هَا قُلْنَا يَصِحُّ النَّذْرُ بِصَوْمِ النَّحْرِ وَالْبَيْعُ الْفَاسِدُ يُفِيدُ الْمِلْكَ لِعَدَمِ الْقَائِلِ بِالْفَصْلِ وَلَوْقُلْنَا اِنَّ التَّعْلِيقَ سَبَبٌ عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ قُلْنَا تَعْلِيقُ الطَّلَاقِ وَالْعِتَاقِ بِالْمِلْكِ اَوْسَبَبِ الْمِلْكِ صَحِيحٌ

ترجمه : داول مثال هغه فقهی مسائلی دی چی علماء پریوه اصل باندی ددوی تخریج کړی وی نظیر ئی داده کله چی مونږ داثابته کړه چی له افعال شرعیه وؤ څخه نهی دهغود مشروعیت بقاء ثابتوی نومونږ وایو چی دیوم النحر د روژی نذر صحیح ده اوبیع فاسده ملک فائده کوی ځکه قائل په فصل سره یو څوک هم نشته اوکه مونږ ووایو چی تعلیق دشرط دوجود په وخت کښی سبب ده نومونږ وایو چی طلاق یا اعتاق پرملک اویاپرسبب دملک باندی معلق کول صحیح ده.

تشریح : مصنف ؒ وائي داول قسم مثال هغه مسائلی فقهه دی چی علماء پر یوه اصل باندی دهغو تخریج کړی وی مثلاً احناف داخبره ثابته کړی ده چی په پرافعال شرعیه باندی نهی وارده

ئی دانهی ددغوافعالو دمشروعیت بقاء ثابتوی یعنی له نهی ورسته هم ددغوافعالو مشروعیت باقی ده نوددی اصولو پربناء باندی موږ وایو چی دیوم النحر دروژی نذر هم صحح ده اودبیع فاسدی په صورت کی که مشتری مبیعه قبض کړی دلره ملک ثابت ده ځکه بیع او روژی دواړو مشروعیت باقی ده لهذا زموږ په نزد دواړو مشروعیت باقی ده نوچی مشروعیت ئی باقی سو نودیوم النحر دروژی نذر کول دانذر دمشروع شی ده اودمشروع شی نذر صحح ده لهذا دیوم النحر دروژی نذر صحح ده لیکن دنحر په ورځ باندی چونکه روژه نیول اعراض ده له ضیافته دالله اودانه ده بلکه حرام ده لهذا دیوم لنحر روژه نیول منع ده بلکه په نورو ورځو کی دی ددی قضاء راوړی اوهمدارنګه فاسده بیع کول مشروع کار ده اوپه مشروع بیع سره خوملک ثابیتیږی لهذا په بیع فاسده سره ملک ثابتیږی یعنی دمشتری په قبض سره ده ته ملک ثابت ده لیکن چونکه بیع فاسده منهی عنه ده ارتکاب ئی مخالفت دشارع ده له دی وجه وړاندی ترقبض مشتری ته ملک ثابت نه ده په دی دواړو مسئلو کی منشأ داختلاف یوشی ده یعنی له افعال شرعیه څخه نهی لیکن داحناف په نزد له افعال شرعیه څخه نهی ددوی په مشروعیت دلالت کوی اودامام شافعی ؒ په نزد پرعدم دمشروعیت دلالت کوی.

داحناف په نزد دواړی مسئلی ثابتی دی یعنی دیوم النحر د روژی نذر هم صحح ده اوبیع فاسده هم مفیده دملک ده په دی دواړو مسئلو کی یوشوک هم قائل په فصل نه ده یعنی یوم څوک هم داسی نه وائي چی دیوم النحر روژه صحح ده لیکن بیع فاسده ملک نه فائده کوی اویاپه دی طریقه چی بیع فاسده ملک فائده کوی لیکن دیوم النحر روژه صحح نه ده.

اوهمدارنګه داحناف اوشوافع په دی کښی اختلاف ده چی معلق باالشرط دوجود په وخت کښی سبب ده اوکه دتکلم په وخت کی سبب ده.

احناف وائی معلق باالشرط دشرط دوجود په وخت کښی سبب ده اوشوافع وائی چی فی الحاله سبب ده.

ته فکر وکړه دلته منشأ داختلاف یوشی دې چی هغه دمعلق باالشرط سبب والی ده لیکن داحناف په نزد معلق باالشرط دشرط دوجود په وخت کی سبب اوشوافع وائي چی فی الحاله سبب ده نوکله چی داحناف په نزد معلق باالشرط په وخت دوجود دشرط کی سبب ده له دی وجه داحناف په نزد باندی دطلاق او اعتاق تعلیق ترملکه اویاتر سبب دملک پوری جائز ده اودشوافع په نزدچونکه فی الحاله سبب ده له دی وجه ئی تعلیق جائز نه ده.

تعلیق باالملک مثال داده ان ملکتک فانت حرٌ اوپرسبب دملک باندی تعلیق مثال داده ان تزوجتک فانت طالق اویا ان اشتریتک فانت حرٌ دلته احناف وائی لکه څنګه چی دطلاق تعلیق ترملک او سبب دملک دواړوپوری جائز ده همدارنګه دعتق تعلیق ترملک اوسبب دملک دواړو پوری جائز ده اودشوافع

په نزد چونکه معلق باالشرط فی الحاله سبب ده له دی وجه دوی وائي چی پرملک اویا سبب دملک باندی نه دطلاق تعلیق صحیح ده اونه دعتق.

دلته داسی قائل نشته چی دطلاق تعلیق ترملک اویاسبب دملک پوری جائز بولی لیکن داعتاق تعلیق جائز نه بولی یادعتق تعلیق جائز بولی لیکن داعتاق تعلیق جائز نه بولی.

وَكَذَالِكَ اَثْبَتْنَا اَنَّ تَرَتُّبَ الحُكْمِ عَلَى اسمٍ مَوْصُوفٍ بِصِفَةٍ لَايُوجِبُ تَعلِيقَ الحُكْمِ بِهِ قُلْنَا طَوْلُ الحُرَّةِ لَايَمْنَعُ جَوَازَ نِكَاحِ الاَمَةِ اِذْ صَحَّ بِنَقْلِ السَّلَفِ اَنَّ الشَّافِعِيَّ رحمه الله فَرَّعَ مَسالَةَ طَوْلِ الحُرَّةِ عَلَى هَذَا الاَصْلِ وَلَوْاَثْبَتْنَا جَوَازَ نِكَاحِ الاَمَةِ المُؤْمِنَةِ مَعَ الطَّوْلِ جَازَ نِكَاحُ الاَمَةِ الكِتَابِيَّةِ بِهذَا الاَصْلِ وَعَلَى هذَا مِثَالُهُ مِمَّا ذَكَرْنَا فِيمَا سَبَقَ.

ترجمه: اوهمدارنګه که موږ ثابته کړو چی حکم مرتب ده پرداسی اسم باندی چی هغه موصوف ده په صفت سره دانه واجبوی تعلیق دحکم تردی صفت پوری نوموږ وایو چی قدرت پرنکاح دآزادی ښځی مانع نه ده له نکاح دمینځی څخه ځکه له سلفو څخه په طریقه دصحت دانقل شوی ده چی امام شافعی رح پردی اصل باندی مسئله دطول الحره تفریع کړی ده اوکه موږ داثابته کړو چی دطول الحری سره سره له مؤمنی مینځی سره نکاح جائز ده ددی اصل په وجه له کتابیه مینځی سره نکاح جائز ده اوبناء پردی باندی ددی مثال هغه ده چی موږ مخکی ذکر کړ.

تشریح: مخکی دا اختلاف تیرشو چی که حکم پرداسی اسم باندی مرتب وی چی هغه موصوف په یوصفت سره وؤ نوهغه حکم پردی صفت باندی معلق ده اوکه نه؟

احناف وائی چی حکم ترصفت پوری معلق نه ده اوشوافع وائی چی حکم تردغه صفت معلق ده.

مصنف رح وائی کله چی موږ داثابته کړه چی ترتیب دحکم پرهغه اسم چی موصوف په صفت سره وی نه واجبوی تعلق دحکم پرصفت باندی لهذا قدرت پرنکاح دآزادی ښځي مانع له نکاح دمینځي څخه نه ده اوشوافع دامنع بولی مثلاً په دی قول دالله ﷻ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم په دی آیت کی نکاح دمینځي پرعدم طول دحره باندی معلقه ده.

داحناف په نزد طول حره په صورت کی هم دمینځی نکاح جائزده اودامام شافعی رح په نزد جائز نه ده اذاصح بنقل السلف په دی عبارت سره مصنف رح دیوسوال جواب ورکوی.

سوال: داده چی داحناف اوشوافع په مینځ کی په مذکوره آیت کی په دوو مسئلو کښی اختلاف ده (۱) داده چی دشوافع په نزد په انتقاء دشرط سره انتقاء دمشروط راځی له دی وجه دده په نزد دطول حره په صورت کی دمینځی نکاح جائزنه ده اوداحناف په نزد په انتقاء دشرط سره انتقاء دمشروط نه راځی له دی وجه داحناف په نزد دطول حره په صورت کی دمینځی نکاح جائز ده (۲) داده چی امام شافعی رح وصف معلق کړی ده له شرط سره نو دده په نزد له کتابیه سره نکاح جائز نه ده اود احناف په نزد له کتابیه سره نکاح جائز ده له دی تفصیل څخه دامعلومه شوه چی دامام شافعی رح

په نزد دطول حره مسئله پردی اصل باندی بناء ده چی انتقاء دشرط مستلزم ده انتفاء دمشروط لره پرهغه اصل باندی نه ده بناء چی ترتب دحکم پراسم چی موصوف په صفت سره وی تعلیق دحکم ترصفت پوری واجبوی لکه تاسوچی وائی ؟

جواب : داده چی له سلفوڅخه په طریقه دصحت دانقل شوی ده چی امام شافعی رحمه الله طول حره مسئله پردی اصل باندی تفریع کړی ده چی ترتب دحکم په اسم چی موصوف په صفت سره وی داتعلیق دحکم ترصفت پوری نه واجبوی لکه مور چی وویل داسی نه ده لکه معترض چی ذکر کړل. حاصل داده کله چی داثابته شوه چی ترتب دحکم پراسم چی موصوف په صفت سره وی دانه واجبوی تعلیق دحکم ترصفت پوری نوداثابته شوه چی دطول حره باوجود له مینځه سره نکاح جائز ده اوچی مور داثابته کړه چی دطول حره باوجود دمؤمنی مینځي سره نکاح جائز ده نودمذکوره اصل یعنی عدم قائل باالفصل) پربناء باندی له کتابیه بنځي سره هم نکاح جائز ده ځکه کوم څوک چی طول حره باوجود دمینځي نکاح جائز بولی هغه دمؤمنی اوکتابیه دواړو داجائز بولی داسی څوک نشته چی هغه دطول حره باوجود دمؤمنی نکاح جائز بولی اودکتابیه داجائز نه بولی.

مصنف رحمه الله فرمائی دا اصول داحناف په نزد له انتفاء شرط څخه نه دی اودامام شافعی رحمه الله په نزد کیدای شی ددی مثال مخکی په بیان تغیر کښی تیر شو چی الله جل جلاله په دی آیت **فَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ** دمعتدی بائنی نفقه پروضع دحمل معلقه کړی ده نودمعتدی بائنی لپاره احناف اوشوافع ددواړو په نزد نفقه واجب ده لیکن دغیر حامله لپاره دشوافع په نزد واجب نه ده ځکه دعدم حمل په صورت کی دنفقی شرط نشته او دده په نزد په انتفاء دشر ط سره انتفاء دمشروط وی لهذا دعدم حمل په صورت کی دده په نزد نفقه واجب نه ده اوداحناف په نزد چونکه په انتفاء دشرط سره انتفاء دمشروط نه وی لهذا داحناف په نزد دعدم حمل په صورت کی نفقه واجب ده.

وَنَظِيرُ الثَّانِي اذَا قُلنَا القَيءُ نَاقِضٌ فَيَكُونُ البَيعُ الفَاسِدُ مُفِيداً لِلملكِ لِعَدمِ القَائِلِ بِالفَصلِ أَو يَكُونُ مُوجِبُ العَمَدِ القَومِ القَائِلِ بِالفَصلِ وَبِمِثلِ هذَا القَيءُ غَيرِ نَاقِضٍ فَيَكُونُ المَسُّ نَاقِضاً وَهَذَا لَيسَ بِحُجَّةٍ لِأَنَّ صِحَّةَ الفَرعِ وَإِن دَلَّت عَلَى صِحَّةِ اَصلِهِ وَلَكِنَّهَا لَاتُوجِبُ صِحَّةَ اَصلٍ اٰخَرَ حَتَّى تَفرَّعَ عَلَيهِ المَسأَلَةُ الأُخرَى.

ترجمه : اودوهم قسم نظیر داده کله چی مور وویل چی چی قی ناقض دضوء ده نوبیع فاسده هم مفیده دملک ده ځکه قائل باالفصل نشته اویادقتل عمد موجب قصاص ده ځکه قائل باالفصل نشته اوددی په مثل داچی قی غیر ناقض ده نومسه دامرأة ناقضه ده داحجت نه ده ځکه صحت دفرع که څه هم دلالت پر اصل باندی کوی لیکن ددوهم اصل صحت نه واجبوی په دی طریقه چی دوهمه مسئله وربانده تفریع کړی.

تشریح: دعدم قائل باالفصل ددوهم قسم (یعنی هغه چی منشاء داختلاف یوه نه وی بلکه مختلفه وی) مثال داده چی احناف وائی قی ناقض دوضوء نه ده لهذا بیع فاسده هم مفیده دملک ده ځکه قائل باالفصل ځوک نشته بلکه ځوک چی قائل دی هغه په دواړو سره قائل دی یعنی په قی سره هم اودس مات نه بولی اوبیع فاسده هم مفیده دملک بولی لکه احناف اویالکه شوافع چی قی هم ماتونکی داودس نه بولی اوبیع فاسده هم مفیده دملک نه بولی حاصل داده چی په دواړو مسئلو کی داسی ځوک نشته چی قی ماتونکی داوداسه بولی اوبیع فاسده مفیده دملک نه بولی یاخوبیع فاسده مفیده دملک بولی بلکه قی ماتونکی داوداسه نه بولی نودعدم قائل باالفصل په وجه احناف وائی کله چی قی ماتونکی داوداسه ده نوبیع فاسده هم مفیده دملک ده په دی دواړو مسئلوکی منشاء داختلاف مختلفه ده په دی طریقه چی دقی حکم له مختلف فیه اصل ځخه ثابت ده هغه داده چی خارج من السبیلین دامام شافعی رحمه الله په نزد دماتونکی دوضوء نه ده اوداحناف په نزد الوضوء من دم السائل او په حدیث دمن اصابته قیء او رعاف اومذی فلینصرف والیتوضأ ثم لیبن علی صلوته مالم یتکلم په وجه ناقض ده اودبیع فاسدی حکم پردی اصل باندی بناء ده چی ایا له افعال شرعیه ځخه له نهی ورسته ددغو مشروعیت باقی ده اوکه نه ده ؟ داحناف په نزد باقی ده اودشوافع په نزد باقی نه ده مصنف رحمه الله وائی ته یا دا ووایه مورِ چی کله قی ناقض بولو نودقتل عمد موجوب هم قصاص ده ځکه قائل باالفصل نشته ځکه کوم ځوک چی قائل دی هغه په دواړو سره قائل دی یعنی قی هم ناقض بولی اوموجب دقتل عمدهم قصاص بولی لکه احناف اوکوم ځوک چی قائل نه دی هغه په دواړو سره قائل نه دی یعنی نه قی ناقض بولی اونه دقتل عمد موجب قصاص بولی بلکه ددیت اوقصاص په مینځ کی احتیار ورکوی لکه شوافع نوچی دعدم قائل باالفصل په وجه احناف قی ناقض دوضوء بولی نودقتل عمد موجب هم قصاص ده.

مصنف رحمه الله وائی همدارنګه شوافع وائی کله چی قی غیر ناقض ده نومسه دښځي ناقضه ده ځکه قائل باالفصل نشته بلکه ځوک چی قائل دی هغه په دواړو سره قائل دی یعنی قی هم غیر ناقض بولی اومسه هم ناقضه بولی لکه شوافع اوځوک چی قائل نه دی هغه په دواړو سره قائل نه دی یعنی نه قی ناقض بولی اونه مسه ناقضه بولی لکه احناف.

نودعدم قائل باالفصل په وجه شوافع وائی کله چی قی غیر ناقض ده نومسه دښځی هم ناقضه ده.

مصنف رحمه الله وائی دعدم قائل باالفصل دادوهم قسم حجت نه ده دلیل داده چی دیوی فرع صحت که څه هم دلالت کوی پردی باندی چی اصل هم صحح ده لیکن دیوی فرع صحت ددوهم اصل صحت نه ثابتوی په داسی اندازه چی ته پرهغه باندی دوهمه مسئله تفریع کړی یعنی ددی خبری اثبات چی قی ناقض دوضوء ده که څه هم دلالت کوی ددی اصل پرصحت باندی چی دخارج من السبیلین په وجه ناقض ده لیکن ددوهم اصل چی پرهغه باندی دبیع فاسدی حکم تفریع شوی ده (

یعنی له افعال شرعیه وؤ څخه نهی دافعال شرعیه مشروعیت ثابتوی) پرصحت باندی دلالت نه کوی نوکله چی ددوهم اصل پرمشروعیت باندی دلالت نه کوی لهذا داقسم حجت نه ده .

فَصلٌ اَلوَاجبُ عَلَی المُجتَهد

فَصلٌ اَلوَاجبُ عَلَی المُجتَهد طَلَبُ حُکم الحَادثَة من کتَاب الله تَعالی ثُمَّ من سَنَة رَسُول الله صلی علیه واله وسلم بصَریح النَّصّ اَو دَلالَته عَلَی مَامَرَّذکرُهُ فَاِنَّهُ لَاسَبیلَ الی العَمَل باالرَّاىْ مَعَ امکَان العَمَل باالنَّصّ وَلهذَا اذَا اشتَبَهَت عَلَیه القَبلَةُ فَاَخبَرَهُ وَاحدٌ عَنهَا لَایَجُوزُ التَّحرِّی وَلَو وَجَدَ مَاءً فَاَخبَرَهُ عَدلٌ اَنَّهُ نَجسٌ لَایَجُوزُ لَهُ التَّوضّی بِه بَل یَتَیَمَّمُ

ترجمه : پرمجتهد باندی داواجب ده چی دواقعی حکم په کتاب الله کی تلاش کړی اوبیاپه سنت رسول الله ﷺ کی په صریح نص سره اویاپه دلالة النص سره بناء پرهغه باندی چی موږ ذکر کړو له دی وجه چی په نص سره عمل ممکن وی بیا رأیه ته هیڅ لاره نشته له دی وجه که پرده باندی قبله مشتبه شوه اوبیادهغی په باره کښی چاه خبر ورکړی ده لره تحری جائز نه ده اوکه ئی اوبه پیدا کړی بیاده ته یوعادل خبر ورکړی چی دا اوبه ناپاکه دی ده لره په هغواوبوباندی اودس کول جائز نه ده بلکه تیمم دی ووهی.

تشریح : مصنف رحمه‌الله وائی که مجتهد دیومسئلی حکم پیداکول غواړی ترتیب ئی په دی شکل ده اول ځل دی داحکم په کتاب الله کی تلاش کړی ځکه کتب الله په دلائلو کښی قوی دلیل ده که حکم په کتاب الله کښی پیداشو په بل دلیل کښی ددی حکم دتلاش هیڅ ضرورت نشته اوکه په کتاب کښی پیدانه شو بیادی په سنت رسول الله کی ددی تلاش وکړی که ددی مسئلی حکم دکتاب الله یاسنت رسول الله په عبارة النص یادلالة النص یااشارة النص یااقتضاء النص سره معلوم شو بیا دقیاس طرفته درجوع کولوضرورت نشته ځکه ترکومه وخته چی په نص سره عمل کول ممکن وی په قیاس باندی عمل کول جائز نه ده همداوجه ده که پریومکلف باندی قبله مشتبه شوه اویوشخص دهغی په باره کښی ده ته خبرورکړی ده لره تحری جائز نه ده ځکه تحری قیاس ده په مرتبه درأیه کښی ده اوخبر دنص په مرتبه کښی ده کله چی نص موجود وی په قیاس باندی عمل کول جائز نه ده اوهمدارنګه که یوشخص داسی اوبه پیداکړی چی دهغوپاکوالی اونه پاکوالی معلوم نه وؤ اوبیاده ته یوعادل سړی خبرورکړی چی دااوبه ناپاکه دی ده لره په دی اوبوسره اودس کول جائزنه ده بلکه تیمم به وهی ځکه استصحاب حال دقیاس یوقسم ده اوخبر دنص په مرتبه کښی ده اودنص دوجود په وخت کی په قیاس سره عمل کول جائز نه ده.

وَعَلَی اعتبَار اَنَّ العَمَلَ بالرَّاي دُونَ العَمَل بالنَّصّ قُلنَا انَّ الشُّبهَةَ بالمَحَلّ اَقوی منَ الشُّبهَة فی الظَّنّ حَتّی سَقَطَ اعتبَارُ ظَنّ العَبد فی الفَصل الأوَّل وَمثَالُهُ فیمَا اذَا وَطِئَ جَارِیَةَ ابنه لایُحَدُّ وَان قَالَ عَلمتُ

اَنَّهَا عَلَیَّ حَرَامٌ وَیَثْبُتُ نَسَبُ الوَلَدِ منهُ لِاَنَّ شُبْهَةَ الملک لَهُ تَثبُتُ بِالنَّصِّ فی مَالِ الابنِ قَالَ عَلَیهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّلامُ اَنتَ وَمَالُکَ لِاَبِیکَ فَسَقَطَ اعتِبَارُ ظَنِّهِ فی الحَلِّ وَالحُرمَةِ فی ذَالِکَ وَلَو وَطِیَ الابنُ جَارِیَةَ اَبِیهِ یُعتَبَرُ ظَنُّهُ فی الحلِّ وَالحُرمَةِ حَتّٰی لَوقَالَ ظَنَنتُ اَنَّهَا عَلَی حَرَامٌ یَجِبُ الحَدُّ وَلَوقَالَ ظَنَنتُ اَنَّهَا عَلَیَّ حَلَالٌ لَایَجِبُ الحَدُّ لِاَنَّ شُبْهَةَ الملک فِی مَالِ الاَبِ لَم یَثبُت لَهُ بِالنَّصِّ فَاُعتُبِرَ رَایُهُ وَلَایَثبُتُ نَسَبُ الوَلَدِ وَان ادَّعَاهُ

ترجمه په اعتبار ددی چی عمل په رأیه کم ده ترعمل دنص سره مورِ وایو چی شبه په عمل کی قوی ده ترشبهی په نسبت کی تردی اندازی چی په اول صورت کی ظن دعبد ساقط ده مثال ئی داده چی که یو خوک دخپل زوی له مینځی سره وطی وکړی حد نه باندی جاری کیږی که څه هم دی ووائی چی ماته معلومه وه چی داپرماباندی حرامه ده اوله دی څخه دولد نسب ثابتیږی ځکه دزوی په مال کی پلار دملک شبه په نص سره ثابته ده رسول الله ﷺ فرمائی انت ومالك لابیك نو په دی باره کی دپلار دحلال والی اوحرامو الی ظن ساقط ده اوکه زوی دخپل پلار له مینځی سره وطی وکړی دده د حلالوالی اوحرامو الی ظن معتبر ده حتی که ده وویل چی زماگمان وؤ چی داپرماحرامه ده حد ور باندی واجب ده اوکه ئي وویل چی زماگمان وؤچی ماته حلاله ده بیاحد واجب نه ده ځکه دپلار په مال کی زوی لره شبه دملک ثابت په نص سره نه ده لهذا دده رأیه معتبره ده اودولد نسب ثابت نه ده که زوی ددی دعوه وکړه.

تشریح : ددی عبارت ترحل مخکی دازده کړه چی شبه هغه ته وائی چی له حق سره مشابه وی مگرثابت نه وی ددی دوه قسمه دی (۱) شبه په محل کی ده (۲) شبه په ظن کی ده اول قسم ته شبته الدلیل اوشبه حکمیه هم وائی اودوهم قسم ته شبه فی الفعل اوشتبه اشتباه هم وائی شبه فی المحل داده چی یو داسی دلیل موجود شی چی هغه له حلت سره منافی وی اویاله حرمت سره منافی وی مگر دځه مانع له وجه ددی دلیل اثرنه ښکاره کیږی یعنی دلیل شرعی داسی وی چی دحلت پرانتفاء باندی دال وی لیکن دمانع له وجه دحل نفی نه کوی یادلیل شرعی داسی وی چی دحرمت پرانتفاء باندی دال وی لیکن دمانع له وجه دحرمت نفی نه کوی لهذا دادلیل دهغه شی دحلال والی شبه پیداکوی چی حلال نه وی مثلاً داحدیث انت ومالك لابیك داسی دلیل ده چی داشبه پیداکوی چی دزوی مینځه پلارلره حلاله ده اوحال داده چی په نفس الامر کښی حلاله نه ده.

اوشبه فی الظن دی ته وائي چی انسان هغه شی دلیل وګنی چی هغه په نفس الامر کښی دلیل نه وی یعنی هغه دحلت لپاره دلیل نه وی اودی ئي دحل لپاره دلیل شمار کړی اویادحرمت لپاره دلیل نه وی اودی ئي دحرمت لپاره شمارکړی اوداهم یادساته چی دشبه فی المحل وجود دبنده ظن باندی موقوفه نه ده اودشبه فی الظن وجود دبنده پرظن باندی موقوفه ده.

له دی تمیده ورسته مصنف رحمه‌الله وائی ددی اصولو چی عمل په نص سره قوی ده په سنت وعمل ته په قیاس اورایه سره ددی پربنا باندی مورِ وایو چی شبه فی المحل قوی ده په سنت وشبه فی الظن ته په دی طریقه چی په شبه فی المحل کښی دبنده ظن معتبر نه ده او په شبه فی الظن کی دبنده ظن معتبر ده په مثاله کی له جمع دضمیر په تاویل دمذکور سره شبه فی المحل ده اوشبه فی الظن ده او یا په شبه فی المحل کی دبنددظن ساقوطوالی او په شبه فی الظن کی عدم سقوط ده مطلب داده چی دشبه فی المحل او شبه فی الظن مثال داده اویا په شبه فی المحل کی دبنده درایة دعتبار او په شبه فی الظن دعدم اعتبار مثال داده چی یوشخص دخپل زوی له مینځی سره وطی وکړی پر واطی باندی حدزنا نه جاری کیږی که څه هم دی دا ووائی چی ماته معلومه وه چی دامینځه پر ما حرامه ده او که له دی وطی څخه کوچنی پیداشو ددی کوچنی نسب له واطی څخه ثابت ده دلیل داده چی دلته واطی (پلار) لره دزوی په مال کی ددی حدیث انت ومالك لابیك شبه دملک .ثابته ده یعنی ددی حدیث په وجه داشبه پیداکیږی چی پلار دخپل زوی دمال مالک دی نوکله چی پلار دزوی دمال مالک شو دده داوطی له خپلی مملوکی سره وطی دی اوله خپلی مملوکی سری وطی موجب دحدنه ده لهذا پرده باندی حدنه جاری کیږی.

سوال: دواطی ظن خوداوؤ چی له دی سره وطی پرماحرامی دی باید ددغه ظن په وجه حد وربانډی جاری کړشی ؟

جواب: داده چی دلیل شرعی یعنی حدیث څخه چی کومه شبه پیداشی هغه شبه فی المحل ده اوپه شبه فی المحل کی دحلالوالی اوحرامو الی په سلسله کی دبنده ظن معتبر نه ده لهذا دلته دپلار ظن چی داپرما باندی حرامه ده ساقط ده اوپه مینځه کښی دده ملک ثابت ده لیکن هغه نصوص چی په دی مینځه کی دزوی ملک ثابتوی دهغه په وجه پردی باندی اجماع ده چی پلار لره دزوی په مینځه کښی حقیقی ملک ثابت نه ده اود زوی په مینځه دپلار حقیقی ملک که څه هم ثابت نه ده لیکن ددی حدیث انت ومالك لابیك په وجه ضرور دملک شبه پیداکیږی اوحد چونکه په شبه سره ساقطیږی له دی وجه پرپلار باندی حد واجب نه ده اوچونکه په وطی باالشبه سره نسب ثابتیږی له دی وجه که له دی وطی څخه کوچنی پیداشو دهغه نسب له واطی (پلار) څخه ثابت ده.

اوکه زوی دخپل پلار له مینځی سره وطی وکړی دحلت اوحرمت په سلسله کی دده ظن ساقط نه ده په دی طریقه کی واطی (زوی) وویل چی زماخیال دا وؤ چی دا وطی ماته حلالی دی پرده باندی حدواجب نه ده څکه دپلار په مال کی که څه هم زوی لره شبه دملک په نص سره ثابته نه ده لیکن دپلار او زوی په مینځ کی په اموالو کی یوقسم توسع ده له دی وجه ده ته داشبه پیداشوه چی کیدای چی کوم شی چی زما دپلار ملک هغه زماهم ملک وی نوکله چی داسی وؤ نوداشبه فی الفعل اوپه شبه فی الفعل کی دبنده رأیه اوظن ساقط نه ده بلکه معتبر ده لهذا دده دغه خیال چی

کیدای شی دپلار مینځه ماته حلاله وی له دی څخه حد ساقط کړ څکه حد په شبهات سره ساقطیږی. البته له دی وطی څخه دکوچنی نسب له ده څخه نه ثابتیږی که څه هم دی دعوه وکړی څکه دزوی دغه وطی خالص زنا ده اوله زناڅخه نسب نه ثابتیږی.

ثُمَّ اذَا تَعارَضَ الدَّلِيلَانِ عندالمُجتَهد فَان كَانَ التَّعَارُضُ بَينَ الايَتَين يَميلُ الى السُّنَة وَان كَانَ بَينَ السُّنَتَين يَميلُ الى اثَارِ الصَّحَابَة رَضِيَ الله عنهم وَالقِيَاس الصَّحِيح ثُمَّ اذَا تَعَارَضَ القِيَاسَانِ عند المُجتَهدَ يَتَخَرَّى وَيَعمَلُ بِاَحَدهمَا لِاَنَّهُ لَيس دُونَ القياس دَليلٌ شَرعِيٌّ يُصَارُ اليه.

ترجمه: اوکوم وخت چی دمجتهد په نزد دوه دلیله متعارض شی نوکه تعارض د دوؤ آیتو په مینځ کی وو سنت طرفته دی رجوع وکړی اوکه د دوؤ سنتو په مینځ کی تعارض وؤ دصحابه وآثارو اوقیاس طرفته دی رجوع وکړی اوکه دمجتهد په نزد دوه قیاسه متعارض شو دی دی تحری وکړی او له دوؤ څخه دی په یوه عمل وکړی څکه ترقیاس لاندی داسی شرعی دلیل نشته چی دهغه طرفته رجوع وکړی.

تشریح: تعارض په لغت کی دمقابلی په شکل مخالفت ته وائی اوداصولین په اصطلاح کی تعارض داسی تقابل ته وائي چی د دوؤ برابرو حجتوپه مینځ کی وی اوجمع ئي ممکنه نه وی. مصنف رح وائي که د دوؤ نصوصوپه مینځ کی تعارض واقع شو او دواړو جمع ممکنه نه وه په دی صورت کی دی ددواړو تاریخ معلوم کړشی کله چی تاریخ معلوم شی په متاخر دی عمل وکول شی څکه متاخر مقدم لپاره ناسخ ده اوکه تاریخ معلوم نه وؤ بیادی وجه ترجیح پیداکړی په راجح دی عمل وکړی اوکه وجه د ترجح پیدانشوه تردې لاندی درجی والاحجت ته دی رجوع وکړی په دی ترتیب سره که د دوؤ آیتوپه مینځ کی تعارض واقع وؤ حدیث ته دی رجوع وکړی اوکه ددوؤ حدیثوپه مینځ کی تعارض واقع وؤ دصحابه رض آثارو اوقیاس صحیح ته دی رجوع وکړی اوبیا چی دڅاه په نزد علی الاطلاق دصحابی تقلید جائز ده یعنی په مدرک باالقیاس اقوالو کی هم اوپه غیر مدرک باالقیاس اقوالو کی هم ددی حضراتوپه نزد داحادیثو دتعارض په وخت کی دی اول ځل دصحابه رض وآثاروته رجوع وکړی که آثار دصحابه وؤ نه وؤ دوهم ځل دی قیاس صحیح ته رجوع وکړی.

اودڅاه په نزد چی په مدرک باالقیاس اقوالوکی تقلید دصحابی واجب نه ده ددوی په نزد آثار دصحابه رض وؤ اوقیاس صحیح دواړو طرفته دی رجوع وکړی.

اوکه دصحابی رض په قول اوقیاس کی تعارض وؤ بیا چی دمجتهد په نزد کوم یوراجح وی دهغه طرفته دی رجوع وکړی اوکه ددوؤ قیاسو په مینځ کی تعارض وؤ بیا زمونږ په نزد تحری واجب ده که زړه دکوم طرف شاهدی ورکړه په هغه سره دی عمل وکړی.

اودشوافع په نزد بغیر له تحری په یوه باندی عمل کول واجب ده.

حاصل داده چی دتعارض په وخت کی دواړه قیاسه ساقط نه دی بلکه په یوه باندی عمل کول واجب ده ځکه له قیاسه ورسته داسی دلیل شرعی نشته چی دهغه طرف ته زجوع کړی.

فوائد: ددوؤ آیتو دتعارض په وخت کښی حدیث ته درجوع کولو نظیر داده فاقرءوا ماتیسر من القرآن دا آیت چونکه په باره دلمانځه کی وارد شوی ده له دی وجه پرمقتدی باندی قرأت واجبوی لهذا دا دوه آیته متعارض دی ځکه وجود دقرأت اوسکوت سره متعارض دی او ددواړو آیتو تاریخ معلوم نه ده لهذا ددی حدیث من کان له امام فقرأة الامام قرأته وطرفته رجوع کوو.

اوددوؤ حدیثود تعرض په وخت کښی قیاس ته درجوع مثال داده دنعمان بن شبیر په دی حدیث ان النبی صلی علیه وسلم صلی صلوة الکسوف بر رکوع وسجدتین سره دصلوة کسوف په یوه رکعت کښی یوه رکوع اودوی سجدی ثابتیږی اودحضرت عائشه ؓ په حدیث انّهٗ صلی رکعتین باربع رکوعات واربع سجدات سره په یوه رکعت کښی څلور رکوع اوځلور سجدی ثابتیږی.

نودلته ددی دوؤ حدیثودتعارض په وجه قیاس ته رجوع کیږی هغه په دی طریقه چی پرنورو لمونځو باندئي قیاس کو و نوکله چی په نورو لمونځو کی په یوه رکعت کښی یوه رکوع اودوی سجدی دی لهذا داصلوة هم داسی ده.

وَعَلٰى هٰذَا قُلْنَا اِذَا كَانَ مَعَ الْمُسَافِرِ اِنَاءَانِ اَنَّ طَاهِرٌ وَنَجِسٌ لَا يَتَحَرّٰى بَيْنَهُمَا بَلْ يَتَيَمَّمُ وَلَوْكَانَ مَعَهٗ ثَوْبَانِ طَاهِرٌ وَنَجِسٌ يَتَحَرّٰى بَيْنَهُمَا لِاَنَّ لِلْمَاءِ بَدَلًا وَهُوَ التُّرَابُ وَلَيْسَ لِلثَّوْبِ بَدَلٌ يُصَارُ اِلَيْهِ فَثَبَتَ بِهٰذَا اَنَّ الْعَمَلَ بِالرَّاْيِ اِنَّمَا يَكُوْنُ عِنْدَ انْعِدَامِ دَلِيْلٍ سِوَاهُ شَرْعًا ثُمَّ اِذَا تَحَرّٰى وَتَاَكَّدَ تَحَرِّيْهِ بِالْعَمَلِ لَايَنْتَقِضُ ذٰلِكَ بِمُجَرَّدِ التَّحَرِّيْ وَبِنَاءُهٗ فِيْمَا اِذَا تَحَرّٰى بَيْنَ الثَّوْبَيْنِ وَصَلّٰى الظُّهْرَ بِاَحَدِهِمَا ثُمَّ وَقَعَ تَحَرِّيْهِ عِنْدَ الْعَصْرِ عَلَى الثَّوْبِ الْاٰخَرِ يَجُوْزُ لَهٗ اَنْ يُصَلِّيَ الْعَصْرَ بِالْاٰخَرِ لِاَنَّ الْاَوَّلَ تَاَكَّدَ بِالْعَمَلِ فَلَايَبْطُلُ بِمُجَرَّدِ التَّحَرِّيْ وَهٰذَا بِخِلَافِ مَا اِذَا تَحَرّٰى فِى الْقِبْلَةِ ثُمَّ تَبَدَّلَ رَاْيُهٗ وَوَقَعَ تَحَرِّيْهِ عَلٰى جِهَةٍ اُخْرٰى تَوَجَّهَ اِلَيْهِ لِاَنَّ الْقِبْلَةَ مِمَّا يَحْتَمِلُ الْانْتِقَالَ فَاَمْكَنَ نَقْلُ الْحُكْمِ بِمَنْزِلَةِ نَسْخِ النَّصِّ هٰذَا مَسَائِلُ الْجَامِعِ الْكَبِيْرِ فِي تَكْبِيْرَاتِ الْعِيْدَيْنِ وَتَبَدُّلِ رَاْيِ الْعَبْدِ كَمَا عُرِفَ

ترجمه: اوبناء پردی باندی مورِ وایوکه له مسافر سره دوه لوښی پاک اوناپاک وژ دی به په هغوکی تحری نه کوی بلکه تیمم دی ووهی اوکه له ده سره دوی جامی پاکه اوناپاکه وی دی دی په دغوکښی تحری وکړی له دی وجه چی دابوبدل خاوره موجوده ده اودکپړی بدل موجود نه ده چی رجوع ورته وکړی نوله دی ځخه دا ثابته شوه چی په قیاس سره عمل هغه وخت وی چی له ده بغیر بل شرعی دلیل نه وی اوکله چی تحری وکړی اومؤکده شی په عمل سره بیادا تحری په محض تحری سره نه ماتیږی ددی تفصیل په دی صورت کی ده چی کله مسافر ددوؤ جامو په مینځ کی تحری وکړی اوبیاپه یوی سره دماپښین لمونځ اداء کړی اوبیائی دوهم ځل دمازیګر لپاره تحری

پردوهمه جامه باندی واقع شوه نوده لره په دوهمه جامه باندی دماز یگر دلمانځه اداء جائز نه ده له دی وجه چی اوله په عمل سره مؤکدشوی ده لهذا داتحری په محض تحری سره نه باطلیږی اوداخبره ددی خلاف ده چی کوم چی دقبلی په باره کښی تحر وکړی اوبیائي رأیه بدله شی اوددې تحری پردوهم طرف باندی واقع شی نوهغه طرف ته به متوجه کیږی ځکه قبله دانتقال احتمال لری نودحکم نقل کول ممکن ده اونص دمنسوخ کیدوپه مرتبه کی ده اوپر دی اصل باندی تکبیرونه داترو اودبنده درأیه ددبدلیدوپه باره کی مسائلی دی تاسو به ئی وپیژنی.

تشریح : مصنف ؒ وائی موږ داصل بیان کړ چی په قیاس اوشهادت قلب باندی هغه وخت عمل صحیح ده چی له دوی نه سواء دلیل شرعی موجود نه وی ددی اصل پربناء باندی م وایو که له مسافر سره په دوؤ لوښو کی اوبه وی دیوه لوښی اوبه پاکی وی اوبل دا ناپاکی وی اومسافر ته دامعلومه نه وه چی دکوم لوښی اوبه پاکی دی په دی صورت کی مسافر لره داجائز ده چی تحری وکړی اوپاکی اوبه معلومی کړی اوپه هغه باندی اودس وکړی بلکه تیمم به وهی ځکه دتحری په ذریعه دپاکو اوبو تعین کول قیاس ده اوداخبره مخکی ذکر شوه چی په قیاس سره هغه وخت عمل کول جائز ده چی له ده نه بغیر بل دلیل شرعی نه وی اودلته چونکه خاوره دابو بدل اوقائم مقامه ده لهذا مسافر به دتیمم وطرفته رجوع کوی اوپه قیاس سره به عمل کول جائز نه ده لیکن که له مسافر سره په دوؤ لوښو کی اوبه وی په یوه کی پاکی اوبه وی اوپه بل کښی ناپاکه اوده دځښلوضرورت درلودی او ددی دوؤ لوښو بغیر نوری اوبه نه وی په دی صورت کی دلره جائز ده چی تحری وکړی کومی اوبه چی په نظر پاکی ورغلی هغه دی وځښی په دی صورت کی ځکه تحری ده چی دځښلو لپاره داوبو بغیر بل شی نشته.اوکه له مسافر سره دوی جامی یوه پاکه اوبله ناپاکه وه اودته پاکه جامه معلومه نه وه په دی صورت کی دلره تحری کول جائز ده تحری دی وکړی کومه جامه چی په نظر پاکه ورغله هغه دی پغاړه کړی اولمونځ دی په اداء کړی ځکه دلته دجامی داسی بدل نشته چی دهغه طرفته رجوع وکول شی حاصل داده چی له دی دوؤ مسئلو څخه داثابته شوه چی په قیاس هغه وخت عمل کول کیږی چی له ده نه بغیر بل دلیل شرعی نه وی. مصنف ؒ وائی که مسافر ددوؤ جاموپه مینځ کی تحری وکړه اوله دغو دوؤ جامو څخه یوه په عمل سره مؤکده شوه یعنی له تحری ورسته ئی په یوه سره لمونځ اداء کړی دغه تحری چی مؤکده په عمل سره ده په محض تحری سره نه باطلیږی صورت ئی داده چی مسافر ددوؤ جاموپه مینځ کی تحری وکړی اوبیاپه یوه جامه سره دماپښین لمونځ اداء کړی اودوهم ځل ئی تحری دمازیگر دلمانځه لپاره پردوهمه جامه باندی واقع شوه دلته په دوهمه جامه سره دمازیگر لمونځ اداء کول جائز نه ده ځکه اوله تحری مؤکده په عمل سره ده اودوهمه تحری مؤکده په عمل سره نه ده لهذااولی تحری ابطال په دوهمه سره جائز نه ده

بلکه په هغه جامه سره دمازیگر لمونځ اداء کول واجب په کومه جامه سره چی دمابښین لمونځ اداء شوی ده .وهذا بخلاف په دی عبارت سره مصنف رح دیو سوال جواب کوی.

سوال : داده چی دقبلی داشتباه په صورت کی یوشخص تحری وکړی اودتحری په نتیجه کی یوه طرف ته مخ کړی اوبیائی رأیه بدله شی اوبل طرف قبله ورته بنکاره شی دلته خوحکم داده چی دغه دوهم طرفته دی مخ کړی اولمونځ دی اداء کړی اوداحکم مخالف ده له هغه اصل څخه چی تاسو وراندی بیان کی چی که یوه تحری مؤکده په عمل سره شی ابطال ئی محض تحری سره جائز نه ده ؟

جواب: داده چی دتحری بالثوب اوتحری بالقبله په مینځ کی فرق شته هغه داده چی قبله دانتقال احتمال لری څکه اول څل په اسلام کی دمسلمانانو قبله بیت المقدس وؤ اوبیا داقبله بدله شوه بیت الله شریفه قبله شوه اوهمدارنګه په مسجد حرام کښی دلمونځ کونکی قبله عین کعبه ده اوپه شاوخواه دکعبی کښی دلمونځ کونکی قبله جهت دحرم ده.

حاصل داده چی قبله دانتقال احتمال لری لهذا دقبلی په باره کښی دحکم انتقال داسی ده لکه دنص منسوخه کیدل اودامعلومه خبره ده په منسوخ سره عمل نه کول کیږی بلکه په ناسخ باندی عمل کول کیږی لهذا دقبلی په سلسله کښی دوهم تحری دناسخ په مرتبه کښی ده اواوله دمنسوخ ده په مرتبه کښی ده نوچونکه په منسوخ سره عمل نه کول کیږی بلکه په ناسخ سره عمل کوی کیږی له دی وجه دقبلی په باره کښی په دوهمه تحری سره عمل کول کیږی اونجاست چی چی کله په یوه جامه کښی حلول وکړی دوهمی ته نه نقل کیږی لهذاد جامی دپاکوالی په سلسله کښی دوهمه تحری په مرتبه دناسخ کی نه ده نو کله چی په مرتبه دناسخ کی نه شو عمل کول هم وراندی واجب نه ده او اوله تحری چونکه مؤکده په عمل سره ده له دی وجه هغه راجحه ده او دوهمه مؤکده په عمل سره نه ده له دی وجه دجامی په سلسله کښی ددوهمی تحری په وجه او له تحری نه باطلیږی نو کله چی اوله تحری با طله نه شوه نو داولی تحری په نتیجه کی چی دکومی جامی پاکوالی معلوم شوی ده په هغه جامه باندی دمازدیگر لمونځ کول جائز ده او ددوهمی تحری په نتیجه کی چی دکومی جامی پاکوالی معلوم شوی ده په هغه سره نه ده جائز .مصنف رحمه الله وائی دا اصل چی کوم شی چی د نقل کیدو احتمال لری په هغه کښی حکم هم منتقل کیدای شی پر دی اصولو باندی داخترد تکبیر ونو او دبنده درأ یة دبد لیدو په سلسله کی دجامع کبیر څو مسائلی تفریع کیږی .(۱) مسئله داده که یو شخص داختر په لمانځه شروع وکړه دابن عباس رضی الله عنه تکبیر اتو په اعتقاد سره او په دی اعتقاد سره ئی یو رکعت اداء کړی او بیا ئی رأیه بد له شوه دابن مسعود رضی الله عنه تکبیرات اعتقاد ئی وکړنو په راتلونکی رکعت کی دی دابن مسعود رضی الله عنه تکبیر اتو مطابق عمل وکی ددی صورت داده چی داختر په تکبیرو کښی دصحابه وو په مینځ کی اختلاف ده ابن مسعود رضی الله عنه قول چی داحناف مذهب ده داده چی داختر دلمانځه په دوؤ رکعتو کښی نهه

(۹) تکبیره دی دری تکبیرونه اصلی یعنی تحریمه او د دواړو رکعتو درکوع تکبیرونه دی اوشپږ تکبیرونه زائد دی په هر رکعت کی دری دری تکبیرونه دی اودابن عباس ﷺ قول چی دامام شافعی مذهب ده داده چی تکبیرونه دیارلس (۱۳) دی دری اصلی دی اولس زائد دی په هررکعت کښی پنځه پنځه تکبیرونه اودبعض صحابه قول داده چی تولـه پنځلس (۱۵) تکبیرونه دی دری اصلی دی اودولس (۱۲) زائد دی په هررکعت کښی شپږ شپږ تکبیرونه دی نوکه یوشخص دابن عباس ﷺ دتکبیراتو په اعتقاد داختر لمونځ شروع کړی اوپه دغه عقیده سره یورکعت اداء کړی اوله دی ورسته ئی عقیده بدله شی او ابن مسعود ﷺ دتکبیراتو اعتقادوکړی نوپه دوهم رکعت کښی دی دابن مسعود ﷺ تکبیرونو ووائی یعنی دری زائد تکبیرونه دی ووائی ځکه په تکبیراتو کښی دانتقال احتمال شته لهذا دیوه مذهب څخه بل مذهب ته دحکم انتقال ممکن ده اودا داسی ده گوا کی دده په نزد اول مذهب منسوخ ده لهذا دوهم مذهب چی ناسخ په مرتبه کښی ده په هغه سره عمل کول کیږی.

البحث الرابع القياس

تشریح : دقیاس په لغوی معنی کښی دوه قوله دی (۱) علامه ابن حاجب وائی قیاس په لغت کی مساوات او برابری ته وائی لکه په دی قول کی فلان یقاس بفلان فلانی له فلانی سره مساوی اوبرابر ده اوداکثر علماء رأیه داده چی قیاس په لغت کی اندازه کولو ته وائي لکه په دی قول کی قست الارض بالقصبه ماپه بانس سره خمکه اندازه کړه قاس الطیب قعر الجرام طبیب زخم اندازه کی قس النعل بالنعل یوه چپلکه له بلی سره اندازه کړه اویوه دبلی په مثل جوړه کړه اوپه اصطلاح دشرع کښی په څومعنی وو سره راځی (۱) تعدیته الحکم من الاصل الی الفرع بعلة متحدة بینهما دحکم انتقال له اصله څخه وفرع ته ددا سی علت په وجه چی هغه علت داصل اوفرع شریک وی.

دقیاس لپاره څلور شیان ضروری دی (۱) مقیس (۲) مقیس علیه (۳) علت (۴) حکم ، کوم شی چی قیاس کړ شوی وی هغه ته مقیس وائی اوپر کوم شی چی قیاس شوی وی هغه ته مقیس علیه وائی اوکوم شی چی دمقیس اومقیس علیه مشترک وی هغه ته علت وائی اوکوم اثرچی پردوی مرتب وی هغه ته حکم وائی.

(۲) دوهم تعریف داده هوابانة مثل حکم احد المذکورین بمثل علته فی الاخر په دی تعریف کښی له اخر څخه مراد فرع ده او احد المذکورین څخه مراد اصل ده یعنی داصل دعلت په شان په فرع کی دعلت دوجود په وجه دحکم هم مثله حکم بنکاره کولو ته قیاس ویل کیږی مطلب داده که په فرع کښی داصل په شان علت موجود شی ددی علت په وجه په فرعه کښی داصل دحکم رنګه ظاهر کولو ته قیاس ویل کیږی.

(۳) تعریف داده الفقهاء اذا اطلقوا حکم الفرع من الاصل سلموا ذالك قیاساً فقهاء چی کله دفرع حکم اخذ کړی له اصل څخه دهغه دنوم قیاس کښی دی.

فصلٌ القیاسُ حُجّةٌ

فصلٌ القیاسُ حُجّةٌ من حُجَج الشرع یجبُ العَمَلُ عندَ انعدام مَافوقهُ منَ الدّلیل فی الحَادثة وقد وَرَدَ فی ذالکَ الآخبارُ وَالاثارُ قالَ علیه الصّلوة والسّلامُ لمعاذبن جبل حینَ بَعَثَهُ الی الیَمَن قالَ بمَ تقضی یامُعاذُ قالَ بکتاب الله تعالی قالَ فان لم تجد قالَ بسنّة رسول الله صلی الله علیه وسلم قالَ فان لم تجدْ قالَ اجتَهدُ برایی فصوّبَهُ رسولُ الله صلی الله علیه وسلم فقالَ الحمدُ الله الذی وفّق رسولَ رسول الله علی مَایُحبُ ویرضاهُ وروی انّ امراةً خثعمیّةً اتت الی رسول الله صلی الله علیه وسلم فقالت انّ ابی کانَ شیخاً کبیراً ادرکَهُ الحجُ وهوَ لایستمسکُ علی الراحلةِ فیجزئُنی ان احجّ عنهُ قالَ

عَلَيه السَّلامُ اَرَايت لَوكَانَ عَلى اَبيكَ دَينٌ فَقَضيته اَمَا كَانَ يُجزِئُك فَقَالَت بَلى فَقَال عَلَيه السَّلامُ فَدَينُ اللهِ اَحَقُّ وَاَولى الحَقَ رَسُول اللهِ عَلَيه السَّلامُ اَلحجّ فى حَقّ الشَّيخ الفَانى بالحُقُوق المَالية وَاَشَارَ الى عِلّة مؤثرة فى الجَوازِ وَهِىَ القَضَاءُ وَهذَا هُوَ القِيَاسُ وَ رَوى ابنُ الصَّبَاغ وَهُوَ من سَادَات اَصحَاب الشَّافعىّ فى كتَابه المُسَمّى بالشَّامل عَن قَيس بن طَلق بن عَلىّ اَنَّهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ الى رَسُول اللهِ عَلَيه السَّلامُ كَاَنَّهُ بَدَوِىٌ فَقَالَ يَانَبِىَّ اللهِ مَاتَرى فى مَسّ الرَّجُل ذَكَرَهُ بَعدَ مَا تَوَضّا فَقَالَ هَل هُوَ الاّ بضعَةٌ منهُ وَهذَ هُوَ القياسُ وَسُئِلَ ابنُ مَسعُودٍ رضى الله عنه عَمَّن تَزَوّجَ امرَاَةً وَلَم يُسَمّ لَهَا مَهراً وَقَد مَاتَ عَنهَا زَوجُهَا قَبلَ الدُخُول فَاستَمهَلَ شَهراً ثُمّ قَالَ اَجتَهدُ فيه برَا يى فَاَن كَانَ صَوَاباً فَمِنَ اللهِ وَاَن كَانَ خَطَاءً فَمِن ابنِ اُمّ عَبدٍ فَقَالَ اُرى لَهَا مَهرَ مثل نسَائها لاَوكَسَ فيها وَلاَوَكسَ شَطَطَ .

ترجمه: قیاس دشرعت له حجتو څخه یو داسی حجت ده چی عمل کول وربا ندی واجب ده هغه وخت چی تر ده په درجه کی لو ړ دلیل نه وی او دقیاس دشرعی حجت والی په با ره کښی احادیث او آثار موجود دی هغه دا چی انحضرت ﷺ وحضرت معا ذ بن جبل رضی الله عنه هغه وخت وویل کله چی دی یمن ته رواندی ای معا ذ په څه شی به فیصله کوی معا ذ رضی الله عنه ورته وویل دکتاب الله په ذریعه رسول الله ﷺ ورته وویل که په کتاب الله کی نه وؤ معاذ رضی الله عنه ورته وویل درسولله ﷺ احادیث په زریعه رسول ﷺ ورته ووی یل که هلته هم نه ؤو معاذ ورته وویل دقیاس به زریعه له دی ورسته نبی کریم ﷺ حضرت معا ذ برابر کړی او ورته وئی ویل تول تعریفو نه هغه خدا ی لره دی چی درسولله ﷺ استاذی ته ئی دهغه تو فیق ورکړی چی دده خوښ ده ا و روایت شوی ده چی دخثعم قبیلی یوه ښځه نبی کریم ﷺ ته را غله ا ووئی ویل زما پلار ډیر سپینږیری ده حج وربا ندی فرض ده او دحج دکولو توان نه لری پر سواری باندی خان نسی تکیه کولای ایا زه کولای شم چی دده له طرفه حج وکړم ؟

حضور ﷺ ورته وویل ایا ته نه پوهیږی چی که ستا پر پلار باندی فرض باندی وی او ته هغه اداء کړی داستا لپاره کافی نه ده ؟

دی ښځی ورته وویل هو کافی ده نو نبی کریم ﷺ ورته وویل الله ﷻ ډیر حقد اره ده په اداء کولو دحق دده نبی کریم ﷺ دشیخ فانی په حق کښی حج په حقوق مالیه پوری ملحق کړی ده اوپه جواز کی چی کوم علت مو ثر ده یعنی ادا ینه دهغه طرف ته ئی اشاره کړی ده او دا قیا س ده او ابن صبا ح چی دامام شافعی رحمه الله له معزز شا گرد انو څخه ده ده په خپل کتا ب : شا مل ؛ کښی روایت کړی ده چی له قیس بن طلق بن علی څخه مروی ده چی یو شخص درسول الله ﷺ ودربا رته حاضر شو داسی ښکاریدی لکه چی صحرا ئی وؤ دی شخص وویل ای دخدا ی ﷻ رسوله که یو شخص له اوداسه ورسته خپل ذکر مسه کړی ستا څه رأیه ده ؟

نبی کریم ﷺ ورته وویل ذکر دبدن یوه بر خه ده او دا نه ده بلکه قیاس ده اوله ابن مسعود ﷺ څخه سوال وشو دهغه شخص په باره کښی چی له ښځی سره نکاح وکړی او مهر ذکر نه کړی او تر دخول وړاندې خاوند مړشی ابن مسعود ﷺ دیوی میاشتی مهلت وغوښتی اوبیا ئی ورته وویل زه قیاس کوم که صحیح وؤ دالله ﷻ له جانبه څخه ده اوکه غلط وؤ دابن اُمّ عبد له طرفه ده او بیا ئی وویل ددی ښځی لپاره مهر مثل ده نه به په دی کښی کمی وی او نه به زیادت وی.

تشریح : مصنف رحمه الله وائی قیاس هغه وخت حجت شرعی چی تر ده قوی دلیل یعنی آیت حدیث او اجماع نه وی په دی صورت کی په قیاس سره عمل کول واجب ده او همد ارنګه دقیاس دحجتیت لپاره مصنف رحمه الله څو احادیث ذکر کوی لیکن دهغو تر بیان مخکی مو ډیو خبرو وړاندیز کوو هغه داده چی په دی مسئله کښی څه اختلاف شته څکه دعامو علماء مذهب داده چی قیاس حجت شرعی ده مو جب دعمل ده او دروافضو او خوارجو، او بعض معتزله ګانو رأیه داده چی قیاس حجت شرعی نه ده دوی دخپلی مدعی داثبات لپاره دری دلائل وړاندی کوی.

(۱) دلیل داده چی الله ﷻ فرمائی وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ مو ږ پر تا باندی داسی کتاب نازل کړی ده چی دهر شی لپاره بیان ده اوپه بل ځای کی داسی راغلی دی وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ لوند او وچ هر شی په کتاب الله کی موجود دی نو دقیاس څه ضرورت ده ؟

(۲) دلیل داده چی نبی کریم ﷺ فرمائی چی بنی اسرائیل څه زمانه پر سیده (نیغه) لا رباندی روان وؤ تر هغه وخته چی دفتوحاتو په وجه په دوی کښی دقید یا نو دنسل شمیر زیات شو هغه وخت دوی دموجوده احکامو قیاس پر غیرموجوده احکامو باندی شروع کړی په دی سره دوی هم ګمر اشول اوله ځان سره ئی نورهم ګمراه کړل تاسو وګورئ دلته نبی کریم ﷺ دبنی اسرائیلو بدوالی په قیاس سره بیان کړی اوددی خبری دلیل ده چی قیاس حجت شرعی نه ده.

دریم د لیل : داده چی دقیاس بنیاد چونکه پر عقل باندی ده له دی وجه دده په اصلیت کی شبه ده څکه یقینی څوک نشی ویلای چی ددی حکم علت فلانی شی ده نوچی دقیاس په اصل کی شبه ده بیا څنګه قیاس حجت شرعی واقع کیږی ؟،،

زمو ږ له طرفه دوی ددلائلو جوابونه.

اول جواب: داده چی په قیاس سره په مستقله طریقه څانته هیڅ حکم نه ثابیتږی بلکه په قرآن کریم کی چی کوم احکام ذکر شوی دی قیاس دهغو اظهار کوی یعنی قیاس مثبت داحکامو نه ده بلکه مظهر داحکامو ده لهذا که څه هم په قرآن کی هر څه ذکر دی دهغه باوجود دقیاس ضرورت شته او قیاس دقرآن سره منافی نه ده.

دنوهم دلیل جواب : داده چی دبنی اسرائیلو قیاس دسرکشی او عناد په طریقه سره ژوله دی وجه نبی کریم ﷺ ددوی بدبیان کړه او زمونږ قیاس داحکامو شرعیه داظهار لپاره ده لهذا زمونږ دقیاس اودنبی اسرائیلو دقیاس فرق شته.

ددرم دلیل جواب: داده چی وجود دشبه په علت کی که څه هم له علم او یقین سره منافی ده لیکن له عمل سره منافی نه ده او داممکنه ده چی عمل دی واجب وی او علم یقین دی حاصل نه وی.

او عام علماء چی دقیاس پر شرعی حجت والی باندی دلیل وائی هغه دلیل ئی دقرآن او حدیث په رنا کی ده اثبات ئی په قرآن سره لکه په دی قول دالله ﷻ کی فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ دلته ذکر داعتبار راغلی ده اعتبار ردی ته وائی چی یو شی په خپل نظیر سره واړوی او دا نه ده بلکه قیاس ده نو داسی شو لکه الله ﷻ چی امر وکړی داعتبار یعنی دشی دارولو په نظیر سره.

مصنف رحمه الله فرمائی هغه احادیث چی په هغو سره دا اثبات کیږی چی قیاس حجت شرعی ده له هغو څخه یو داده کله چی نبی کریم ﷺ حضرت معاذ بن جبل رضی الله عنه د یمن والی مقرر کړی دتللو په وخت ئی ورته وویل ای معاذ ته به دخلکو په مینځ کی فیصله په څه شی سره کوی ؟

ده په جواب کی ورته وویل په کتاب الله سره بیا نبی کریم ﷺ ورته وویل که تا په کتاب الله کښی هغه فیصله پیدا نه کړه بیا په څه شی فیصله کوی ؟

ده په جواب کی ورته وویل په سنت رسول الله ﷺ سره دریم ځل نبی کریم ﷺ سوال وکړ که تا هغه فیصله په سنت درسول الله ﷺ کی پیدا نه کړه بیا په څه شی سره فیصله کو ؟ حضرت معاذ ورته وویل بیا په خپله را یه سره فیصله کوم.

نبی کریم ﷺ چی دده خبری واوریدی ډیرخوشحاله شودائی وفرمائل : شکر ده خدای لره چی د خپل رسول استاذی ته ئی دهغه څه توفیق ورکړی چی په هغه سره دده رسول خوشحاله کیږی نوکه قیاس حجت شرعی نه وای بیا به نبی کریم ﷺ دحضرت معاذ رضی الله عنه داقول اَجْتَهِدُ بِرَاْيِ ردکړی وای بلکه درد کولو پرځای ئی دالله ﷻ شکر اداء کړلهذا دده مبارک شکر اداء کول ددی خبری اثبات کوی چی قیاس حجت شرعی ده.

دحضرت معاذ رضی الله عنه پر حدیث باندی یو سوال کیږی.

سوال : داده چی په مذکوره حدیث کی درسول الله ﷺ دا الفاظ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللهِ له دی آیت مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ او له دی آیت وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ سره معارض ده خکه له آیت څخه داسمعلومه شوه چی یو حکم او یو شی هم داسی نشته چی په کتاب الله کی موجود نه وی اوله حدیث څخه داسمعلومه شوه چی بعض داسی احکام شته چی په کتاب الله کښی موجود نه وی ؟

جواب : داده چی په کتاب الله کښی له نه پیدا کید و څخه دانه لازمیږی چی موجود هم نه ده بلکه په کتاب الله کښی دننه موجود داسی احکام چی په ظاهری نظر سره نه معلو میږی دهغو احکامو

استنباط دقیاس په ذریعه سره کیدای شی دوهم حدیث داده چی د څښتعم قبیلی څخه یو ه ښځه چی په نامه داسما ء بنت عمیس وه دآنحضرت ﷺ په خدمت کښی حاضره شو ه وه ئی ویل زما پلار ډیر سپنږیری او نا وسه ده او پر ده باندی حج فرض ده او پر دابه باندی ځان نشی تکیه کولای په داسی صورت کی که زه دهغه پر ځای باندی حج اداء کړم څنګه ده ؟ آنحضرت ﷺ ورته وویل ته ووایه که ستا پرپلا ر دچاه قرض باندی وی ته ئی اداء کولی شی او که نه؟ دی ورته وویل ولی نه بلکه اداء کولای شم. دالله رسول ورته وویل الله ﷻ ډیر حقدار ده په دی سره چی دده حق اداء کړشی.

دلته رسوالله ﷺ دشیخ فانی په حق کښی حج ملحق(قیاس) پر حقوق مالیه باندی اوپه جوازکی چی کو م علت مؤ ثر ده دهغه طرفته ئی هم اشاره وکړه یعنی لکه څنګه چی دبل له طرفه دمالی قرض په اداء صحیح ده همدا رنګه دبل له طرفه دحج اداء صحیح ده او دحج ملحق کیدل په حقوق مالیه پوری اوددوی په مینځ کی دعلت موثره مشترکه بیا ن کول قیاس ده لهذا دا ثابته شوه چی قیاس حجت شر عی ده خکه که قیاس حجت شر عی نه وای نو آنحضرت ﷺ په هغه سره استدلال نه کوی.

دریم حدیث داده چی له قیس بن طلق بن علی څخه روایت ده چی یو سحرا ئی سړی دنبی کریم ﷺ په خدمت کښی حاضر شو وه ئی ویل ای دخدای رسوله که یو شخص له اودس کولو ورسته خپل ذکر مسه کړی په دی باره کښی ستا څه رأیه ده ؟

ده مبارک ورته وویل ذکر دبدن یوه برخه ده یعنی لکه څنګه چی دنور بدن په مسه کولو سره اودس نه ماتیږی همدا رنګه دذکرپه مسه کولو سره هم اودس نه ماتیږی دلته هم نبی کریم ﷺ ذکر قیاس کړپرنورو اندامو باندی لهذا له دی حدیث څخه هم داثابته شوه چی قیاس حجت شرعی ده.

څلورم حدیث داده چی له ابن مسعود ﷺ څخه چاه پوښتنه وکړه چی که چاه له یوښخی سره نکاح وکړه اومهر ئی ذکر نه کړ اوله ښځی سره تر وطی کولوورانډی خاوند مړشو ایا ددی ښځی لپار مهر شته اوکه نه ؟

ابن مسعود ﷺ دیوی میاشتی مهلت وغوښتی اوبیا ئي ویل زه په دی باره کښی قیاس کوم که صحح شو دالله ﷻ له طرفه ده اوکه غلط وؤ زماله طرفه ده اوبیائي وویل زما خیال داده چی دی ښځی ته دی مهر مثل ورکړشی ترمهر مثل دی نه کم وی اونه زیات له دی واقعی څخه دامعلومه شوه چی عبدالله ابن مسعود ﷺ ددی ښځی لپاره مهرمثل په قیاس سره ثابت کړ حاصل داده چی مذکوره ټول آیاتونه اواحادیث پردی دلالت کوی چی قیاس حجت شرعی ده.

فَصلٌ شُرُوطُ صحّة القِيَاس خَمسَةٌ

فصلٌ شُرُوطُ صحّة القِيَاس خَمسَةٌ اَحَدُهَا اَن لَايَكُونَ فِی مُقَابَلَة النَّصّ وَالثَّانِی اَن لَايَتَضَمَّنَ تَغيرَ حُكم من اَحكَام النَّصّ وَالثَّالثُ اَن لَايَكُونَ المعدی حُكماً لَايُعقَلُ مَعنَاهُ وَالرَّابِعُ اَن يَقَعَ التَّعليلُ لِحُكم شَرعِیٍّ لَا لِاَمرٍ لُغوِیٍّ وَالخَامِسُ اَن لَايَكُونَ الفَرعُ مَنصُوصاً عَلَيه.

ترجمه : دقیاس دصحت پنځه شرطونه دی له هغو څخه یوداده چی قیاس به دنص په مقابله کی نه وی دوهم داده چی متضمن به نه وی وتغیر ته دحکم له احکامو دنص دریم داده چی کوم حکم چی له اصل څخه دفرع طرف ته متعدی وی داسی حکم به نه وی چی معنی ئی غیر معقوله وی څلورم داده چی استخراج دعلت به دحکم شرعی لپاره وی دامر لغوی لپاره به نه وی پنځم داده چی فرع به منصوص علیه وی.

تشریح : مصنف رحمه الله وائی هرقیاس حجت شرعی نه ده بلکه هغه قیاس حجت شرعی ده چی په هغه کښی پنځه شرطونه موجود وی (۱) داچی قیاس به معارض له نص سره نه وی خواه که نص آیت قرآنی وی اوکه حدیث وی اوکه دفقهه صحابی رأیه وی ځکه نص قطعی ده اوقیاس ظنی ده ظنی دقطعی مقابله نشی کولای لهذا دکوم حکم لپاره چی نص موجودوی دهغه لپاره دقیاس ضرورت نشته(۲) دوهم شرط داده چی چی دقیاس په کولوسره به دنص حکم ته تغیر نه رسیږی یعنی دنص په ذریعه چی حکم په کوم شکل سره ثابت وی په قیاس سره به بعینه هغسی حکم په مقیس یعنی فرع کښی ثابت وی مثلاً که په نص سره مطلق حکم ثابت وو په قیاس سره به هم مطلق حکم ثابت وی داسی به نه وی چی په نص سره حکم مطلق ثابت وی اوپه قیاس سره مقید ثابت وی اودابیله خبره ده چی په نص سره چی کوم حکم ثابت ده هغه قطعی ده اوپه قیاس سره ثابت حکم ظنی ده دادتغیر ضرر نه رسوی.

(۳) شرط داده هغه حکم چی له اصل څخه دفرع طرف ته متعدی وی هغه به داسی نه وی چی معنی ئی غیر معقوله وی مثلاً دنص په ذریعه چی کوم حکم ثابت وی که هغه دعقل اوقیاس سره مخالف وۍ پرهغه حکم باندی دوهم حکم قیاس نه ده مثلاً شمیر درکعتودلمانځه ، اودزکوة ، دنصاب اندازه اوپه هیره سره په خورلواوخښلو سره دروژی نه ماتیدل خلاف القیاس په نص سره ثابت دی لهذا پردی باندی دنورو شیانوقیاس کول صحیح نه ده اوپه دریم شرط کی داهم لحاظ ده چی دمقیس علیه یعنی اصل حکم به په قرآن یاحدیث یااجماع سره ثابت وی په قیاس به ثابت نه وی ځکه که دمقیس علیه حکم په قیاس سره ثابت وۍ بیاپرهغه باندی قیاس کول جائز نه ده (۴) څلورم شرط داده چی دعلت استخراج به دحکم شرعی لپاره وی دامر لغوی لپاره به نه وی یعنی دنص له علت بیانولوځخه به مقصد اثبات د حکم شرعی وی اثبات دامر لغوی به مقصد نه وی ځکه په قیاس سره لغوی مسائلی نه ثابیتیږی (۵) شرط داده چی فرع به منصوص علیه نه وی یعنی دکوم

حکم داثبات لپاره چی قیاس کول کیږی دهغه حکم لپاره به نص نه وی واردشوی څکه دمنصوص علیه حکم لپاره دقیاس دوه صورته دی یابه دغه قیاس له نص سره موافق وی اویابه نه وی که موافق وی نوچی نص شته دقیاس ضرورت نشته اوکه مخالف وڅ قیاس مردود ده.

وَمِثَالُ الْقِيَاسِ فِي مُقَابَلَةِ النَّصِّ فِيمَا حُكِمَ اَنَّ الْحَسَنَ بْنَ زِيَادٍ سُئِلَ عَنِ الْقَهْقَهَةِ فِي الصَّلٰوةِ فَقَالَ اِنْتَقَضَتِ الطَّهَارَةُ بِهَا قَالَ السَّائِلُ لَوْقَذَفَ مُحْصَنَةً فِي الصَّلٰوةِ لَايَنْتَقِضُ بِهِ الْوُضُوءُ مَعَ اَنَّ قَذْفَ الْمُحْصَنَةِ اَعْظَمُ جِنَايَةً فَكَيْفَ يَنْتَقِضُ بِالْقَهْقَهَةِ وَهِيَ دُوْنَهُ فَهٰذَا قِيَاسٌ فِي مُقَابَلَةِ النَّصِّ وَهُوَ حَدِيثُ الْاَعْرَابِيِّ الَّذِي فِي عَيْنِهِ سُوْءٌ وَكَذَالِكَ اِذَا قُلْنَا جَازَ حَجُّ الْمَرْاةِ مَعَ الْمَحْرَمِ فَيَجُوزُ مَعَ الْاَمِينَاتِ كَانَ هٰذَا قِيَاسًا بِمُقَابَلَةِ النَّصِّ وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَايَحِلُّ لِامْرَاةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ تُسَافِرَ فَوْقَ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا اِلَّا وَمَعَهَا اَبُوهَا اَوْ زَوْجُهَا اَوْذُو رَحِمٍ مَحْرَمٍ.

ترجمه: اوهغه قیاس چی په مقابله دنص کی وی مثال ئی په هغه واقعه کی ده چی داسی نقل شوی ده چی له حسن بن زیاد څخه په لمانځه کی دقهقهی په باره کی سوال وشو دورته وه ویل په دی سره اودس ماتیږی سوال کونکی ورته وویل که په لمانځه کی پرمحصنه ښځه باندی تهمت وویل شی اودس نه په ماتیږی سره له دی چی تهمت لوی جرم ده نوپه قهقهه سره څنګه اودس ماتیږی حال داده چی قهقهه ترقذف ادنی (کمه) ده دلته قیاس دنص په مقابله کښی ده نص هغه حدیث داعرابی ده چی هغه په سترګوضعیف وڅ اوهمدارنګه کله چی مور وویل چی له محرم سره دښځی حج کول جائز ده نوله امینه ښځو سره هم جائز ده قیاس دنص په مقابله کی ده او نص دحضور ﷺ هغه ارشاد ده چی دداسی ښځی لپاره چی پرالله اوپرورځ دآخرت ایمان لری تر دری ورځی او دری شپی زیات سفر کول جائز نه ده لیکن هغه وخت جائز ده که خپل پلار اویاخاوند اویابل ذو رحم محرم ورسره وڅ.

تشریح: مصنف رحمه الله وائی هغه قیاس چی اول شرط پکښی موجود نه وی مثال ئی داده چی دحضرت حسن بن زیاد څخه چاه پوښنه وکړه چی په لمانځه کښی په قهقه خندا، سره اودس ماتیږی اوکه نه ؟ حسن بن زیاد ورته وویل اودس په ماتیږی سوال کونکی ورته وویل که یوشخص په لمانځه کی پرپاکه ښځه باندی تهمت ووایو اودس ئی مات نه ده اوحال داده چی تهمت ویل ګناه کبیره ده نوقهقه چی په نسبت قذف ته په درجه کښی کمه هم ده ولی اودس ماتوی ؟ یعنی لکه څنګه چی تهمت لګولوسره پرپاکه ښځه باندی اودس نه ماتیږی باید په قهقه خندا سره هم اودس مات نه شی تاسو وګورې په دی واقعه کښی قیاس مقابل ددی نص ده چی یورپوند اعرابی په څاه کی ولویدی بعض صحابه پرلمانځه ولاړوڅ په زوره زوره ئی وخندل نبی کریم ﷺ چی کله له لمانځه څخه فارغه شو دی ته دلمانځه اوادا سه دراګرزولوامر وکړ نودانص تقاضی ددی کوی چی په لمانځی کی په قهقه خندا سره اودس ماتیږی اوقیاس داتقاضی کوی چی اودس نه ماتیږی

لهذا قیاس سببی دنص ده اوکوم قیاس چی مقابل دنص وی هغه صحیح نه ده لهذا داقیاس صحیح نه ده.

اوهمدارنگه موږوایوچی له محرم سره دښځی حج په اتفاق جائز ده لیکن پردی باندی امام شافعی رحمه الله داقیاس کوی چی له دیندار ه اونیکوښځوسره په سفرکولوکښی هم فتنه نشته یعنی سفرکول دښځی له مذکوره ښځوسره جائزده دامام شافعی رحمه الله داقیاس په مقابله ددی نص کی ده لایحل لامرأة تؤمن الاية داآیت (نص) دا تقاضی کوی چی له محرم نه بغیر له یوچاه سره هم دښځی سفرکول جائز نه ده اوقیاس داتقاضی کوی چی له دیندارو اونیکوښځوسره جائز ده لهذا داقیاس مقابل دنص ده اوکوم قیاس چی مقابل دنص وی هغه صحیح نه ده لهذا داقیاس صحیح نه ده.

وَمِثَالُ الثَّانِی وَهُوَ مَا يَتَضَمَّنُ تَغيِيرَ حُكْمِ من اَحكَامِ النَّصِّ مَايُقَالُ النِّيَّةُ شَرطٌ فِی الوُضُوءِ بِالقِيَاسِ على التَّيَمُّمِ فَاِنَّ هذَا يُوجِبُ تَغيِيرَ آيَةِ الوُضُوءِ مِنَ الاطلاقِ الا النَّقيد وَكَذَالِكَ اِذَا قُلنَا اَلطَّوَافُ بِالبَيتِ صَلوةٌ بِالخَبَرِ فَيَتَرطُ لَهُ الطَّهَارَةُ وَسَترُ العَورَةِ كَالصَّلوةِ كَانَ هَذَا قِيَاساً يُوجِبُ تَغيِيرَ نَصِّ الطَّوَافِ مِنَ الاطلاقِ الى القَيدِ.

ترجمه: اوددوهم مثال یعنی هغه چی په ده سره تغیر دیوحکم دنص راځی هغه ده چی ویل کږی شوی دی چی په اودس کښی نیت شرط ده قیاس ئی پرتیمم باندی کوی څکه داقیاس آیت دوضوء ته تغیر ورکوی له اطلاق څخه وتقید اوهمدارنگه کله چی موږ وویل چی داپه حدیث ثابته ده چی طواف پرکعبه باندی داسی ده لکه لمونځ لهذا په طواف کښی هم طهارت اوستر دعورت شرط ده لکه په لمانځه کی چی شرط ده داقیاس هم وآیت دطواف ته تغیر ورکوی له اطلاقه وتقید ته.

تشریح: مصنف رحمه الله فرمائی چی ددوهم شرط دنیستی والی یعنی ددی چی قیاس به وحکم دنص ته تغیرنه ورولی مثال ئی داده چی یوشخص ووائی چی په اوداسه کی نیت شرط ده لکه څنګه چی په تیمم کښی نیت شرط ده یعنی اودس قیاس کږی پرتیمم باندی داقیاس داوداسه په باره کښی مطلق آیت مقید کوی په دی طریقه چی داوداسه په باره کی داآیت فاغسلوا وجوهکم مطلق ده لیکن دقیاس په وجه مقید کیږی په قید دنیت سره لهذا دمذکوره شرط دنیستی په وجه داقیاس صحیح نه ده.

اوهمدارنگه په دی حدیث الطواف بالبيت صلوة کښی طواف ته لمونځ ویل شوی ده اوس که څوک طواف قیاس کږی پرلمانځه باندی په دی طریقه چی لکه څنګه چی دلمانځه لپاره طهارت اوستر دعورت شرط ده همدارنگه دطواف لپاره هم شرط دی داقیاس صحیح نه ده څکه په دی سره ددی آیت وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ واطلاق ته تغیر رسیږی څکه آیت مطلق ده اودقیاس په وجه مقید کږشو.

وَمِثَالُ الثَّالِثِ وَهُوَ مَالَايُعْقَلُ مَعْنَاهُ فِی حَقِّ جَوَازِ التَّوَضِّی بِنَبِیذِ التَّمْرِ فَاِنَّهُ لَوْقَالَ جَازَ بِغَیْرِهِ مِنَ الْاَنْبِذَةِ بِالْقِیَاسِ عَلَی نَبِیذِ التَّمْرِ اَوْ قَالَ لَوْ شَجَّ فِی صَلٰوتِهِ اَوِاحْتَلَمَ یَبْنِی عَلٰی صَلٰوتِهِ بِالْقِیَاسِ عَلٰی مَااِذَا سَبَقَهُ الْحَدَثُ لَایَصِحُّ لِاَنَّ الْحُکْمَ فِی الْاَصْلِ لَمْ یُعْقَلْ مَعْنَاهُ فَاسْتَحَالَ تَعْدِیَتُهُ اِلَی الْفَرْعِ وَبِمِثْلِ هٰذَا قَالَ اَصْحَابُ الشَّافِعِیِّ قُلْنَا نَجَسَتَانِ اِذَا اجْتَمَعَتَا صَارَتَا طَاهِرَتَیْنِ فَاِذَا افْتَرَقَتَا بَقِیَتَا عَلَی الطَّهَارَةِ بِالْقِیَاسِ عَلٰی مَا اِذَا وَقَعَتِ النَّجَاسَةُ فِی الْقُلَّتَیْنِ لِاَنَّ الْحُکْمَ لَوثَبَتَ فِی الْاَصْلِ کَانَ غَیْرَ مَعْقُولِ مَعْنَاهُ.

ترجمه: اودریم شرط مثال یعنی دهغه چی معنی ئی معقوله نه وی په نبیذ دتمر سره داودس جواز ده له دی وجه که خوک ووائي چی پرنبیذ دتمرباندی په قیاس سره په نورو نبیذو هم اودس جائزده اویاووائي که په حال دلمانځه کښی دیوچاه سرزخمی شی اویااحتلام شی نوپرخپل لمانځه باندی دی بناء وکړی قیاس ئی کړی پردی باندی چی کله سړی ته بی اودسی پیښه شی داصحح نه ده ځکه په مقیس علیه کښی حکم غیر معقول المعنی ده لهذا ددی متعدی کول وطرف دفرعی ته محال ده اوهمدارنګه شوافع وائی که دوه ناپاکه منګی جمع شی پاک دی اوکه هغه سره جلاکړشی طهارت ئي باقی ده پاته ده پردی باندی داقیاس شی چی نجاست په دوو منګو کی ولویږی له دی وجه چی که په مقیس علیه کی حکم ثابت هم شی غیر معقول المعنی ده.

تشریح: په دی عبارت کښی مصنف رحمه‌الله دهغه بیان کوی چیرته چی په قیاس کی دریم شرط نه وی دریم شرط داده چی کوم حکم چی داصل له طرفه وفرع ته متعدی وی هغه به غیر معقول اومخالف له قیاسه نه وی مثال ئی داده چی په نبیذدتمر سره داوداسه جواز په دی حدیث **تمرة طیبة وماءٌ طهورٌ** سره ثابت ده لیکن بعض خلکو پر دی باندی په قیاس سره په نورو نبیذو باندی هم داوداسه کولواجازه کړی ده لیکن داقیاس صحیح نه ځکه په نبیذ دتمر سره جواز داوداسه په حدیث سره خلاف القیاس اوخلاف العقل ثابت ده ځکه دنبیذ دتمر نه حقیقةً اوبه دی اونه د اوبو په معنی سره دی حقیقتاً اوبه له دی وجه نه دی چی نبیذ له اوبو نه بغیر مستقل نوم ده که حقیقتاً اوبه وای نوباید نبیذ نه وای ورته ویل شوی بلکه اوبه ورته ویل شوی وای اوپه معنی داوبو هم نه دی ځکه اوبه تریووخته باقی پاته کیدای شی لیکن نبیذ نشی پاته کیدای حاصل داده چی داوبو دنیستی په وخت کښی په نبیذدتمر سره داوداسه جواز په حدیث سره خلاف القیاس ثابت ده جائزنه ده لهذا دنورو نبیذ قیاس پر نبیذدتمر باندی صحیح نه ده.

اوهمدارنګه داحدیث **من قاء او رعف اومذی فلیتوضأ ویبن علی صلوته فلیتوضأ ولیبن علی صلوته مالم یتکلم** په دی حدیث سره خلاف القیاس اوخلاف العقل داخبره ثابته ده چی که چیری په لمانځه کښی بی اودسی پیښه شوه نو لمونځ دی پریږدی اودس دی وکړی اوپرخپل لمانځه باندی دی بناء وکړی داحکم له دی وجه خلاف

القیاس او خلاف العقل ده چی بی اودسی منافی ده له لمانځه سره ځکه چی بی اودسی منافی له طهارت سره ده اوبغیر له طهارت لمونځ جائز نه ده لهذا نوبی اودسی منافی له لمانځه سره ده اوپه وخت دوجود دمنافی کښی شی باقی پاته نه ده لهذا دبی اودسی په وخت کښی هم باید لمونځ باقی نه وی حاصل دادچی دعقل اوقیاس تقاضی داده چی له حدث سره لمونځ باید فاسد شی لیکن دعقل اوقیاس مخالف په حدیث سره داثابته شوه چی لمونځ فاسد نه ده بلکه له اوداسه ورسته بناء کول جائز ده اوکوم شی چی خلاف القیاس ثابت وی هغه چونکه پرهغه باندی ددوهم شی قیاس جائز نه ده له دی وجه پردی باندی دا نه قیاسیږی چی که په لمانځه کښی سر زخمی شی اویا احتلام ورته پیښ شی دادی هم له غسله ورسته دباقی لمانځه بناء وکړی ځکه دلمانځه دبناء کولوحکم په مقیس علیه (حدیث) کی غیر معقول ده لهذا دده تعدی وفرع ته نشی کیدای مصنف رحمه الله وائی ددی لپاره بل مثال هم شته هغه داده چی شوافع وائی که دوه منګی ناپاکه اوبه سره جمع کړی پاکیږی تفصیل داده چی اصلاً دشوافع مذهب داده چی دومره اوبه چی په اندازه د دوو منګووی هغه کثیری دی اوکثیری اوبه دنجاست په لویدلوسره نه مراداریږی مګر هغه وخت چی داوبوبیووصف بدل کړی اولږاوبه دنجاست په لویدلوسره مرداریږی خواه که وصف بدل شی اوکه نه اوس دی وائی ددوو منګواوبه چی کله خانته خانته وی نودقلیل والی په وجه ناپاکه دی اوکله چی دواړه جمع کړی نوډکثیروالی په وجه پاکی گرزی اوله دی ورسته دی وائي که دغه اوبه سره جلاکړی نوبولی اوبه پرځپل طهارت باندی باقی پاته دی دوی داقیاس کوی پرهغه باندی چی پر دوۀ منګواوبوکښی نجاست ولوږی اووصف ته تغیر نه ورسوی نواوبه پاکی دی په دی حدیث اذابلغ الماء قلتین لم یحمل الخبث که اوبه د دوۀ منګوپه اندازه وی نه مرادریږی اوله دی ورسته که دغه اوبه دوه ځایه یازیات کړی پرځپل طهارت باندی باقی دی یعنی لکه ځنګه چی دوه منګی اوبه دنجاست په لیدلوسره نه مراداریږی بلکه پاکی دی همدارنګه دغه دوه منګی له جلاکولوورسته هم پرځپل طهارت باندی باقی پاته دی اوهمدانګه که دوه منګی هریوځانته ځانته ناپاکه وی په جمع کیدوسره پاک گرزی اوله دی ورسته په جلاکولو سره هم ددوی طهارت له مینځه نه ځی بلکه پرځپل طهارت باقی پاته دی موږ جواب ورکوو چی داحدیث ثابت نه ده که ثابت شی بیادا وایو چی په مقیس علیه کښی حکم یعنی داوبو ناپاک والی غیر معقول ده ځکه دنجاست له لویدوسره سره داوبودطهارت بقاء غیر معقول ده حاصل داده کله چی د دوۀ منګوپه اندازه اوبوته نجاست ولوږی ددی اوبو طهارت په حدیث سره خلاف القیاس اوخلاف العقل ثابت ده اوپرخلاف القیاس شی باندی دبل شی قیاس کول جائز نه ده لهذا دشوافع مذکوره قیاس صحیح نه ده.

وَمِثَالُ الرَّابِعِ وَهُوَ مَايَكُونُ التَّعليلُ لِأَمرٍ شَرعِيٍّ لَا لِأَمرٍ لُغَوِيٍّ فِي قَولِهِم اَلْمَطبُوخُ الْمُنَصَّفُ خَمرٌ لِأَنَّ الْخَمرَ اِنَّمَا كَانَ خَمراً لِأَنَّهُ يُخَامِرُ الْعَقلَ وَغَيرُهُ يُخَامِرُ الْعَقلَ اَيضاً فَيَكُونُ خَمراً بِالْقِياسِ وَالسَّارِقُ اِنَّما

كَانَ سَارِقاً لِأَنَّهُ أَخَذَ مَالَ الغَيرِبطَرِيقِ الخُفيَةِ وَقَد شَارَكَهُ النَّبَّاشُ فِي هذَا المَعنى فَيَكُونُ سَارِقًا بِالقِيَاسِ وَهَذَا قِيَاسٌ فِي اللُّغَةِ مَعَ اعتِرَافِهِ أَنَّ الاسمَ لَم يُوضَع لَهُ فِي اللُّغَةِ وَالدَّلِيلُ عَلَى فَسَادِ هذَا النَّوعِ مِنَ القِيَاسِ أَنَّ العَرَبَ يُسَمِّي الفَرَسَ أدهَمَ لِسَوَادِهِ وَكُمَيتاً لِحُمرَتِهِ ثُمَّ لَايُطلَقُ هذا الاسمُ عَلَى الزَّنجِي وَالثَّوبِ الاحمَرِ وَلَوجَرَت المُقَايَسَةُ فِي الاسَامِي اللُّغَوِيَةِ لَجَازَ ذَالِكَ لِوُجُودِ العِلَّةِ وَلِأَنَّ هَذَا يُؤَدِّي الى ابطَالِ الأَسبَابِ الشَّرعِيَّةِ وَذَالِكَ لِأَنَّ الشَّرعَ جَعَلَ السَّرِقَةَ سَبَباً لِنَوعٍ مِنَ الأَحكَامِ فَاذَا عَلَّقنَا الحُكمَ بِمَا هُوَ أَعَمُّ مِنَ السَّرِقَةِ هُوَ أَخذُ مَالِ الغَيرِ عَلَى طَرِيقِ الخُفيَةِ تَبَيَّنَ أَنَّ السَّبَبَ كَانَ فِي الأَصلِ مَعنًى هُوَ غَيرُ السَّرِقَةِ وَكَذَالِكَ جَعَلَ شُربَ الخَمرِ سَبَباً لِنَوعٍ مِنَ الأَحكَامِ فَاذَا عَلَّقنَا الحُكمَ بِأَمرٍ أَعَمَّ مِنَ الخَمرِ تَبَيَّنَ أَنَّ الحُكمَ كَانَ فِي الاصلِ مُتَعَلِّقاًبِغَيرِ الخَمرِ.

ترجمه: اوځلورم مثال یعنی دهغه چې بیان دعلت به دامر شرعی لپاره وی دامر لغوی لپاره به نه وی دشوافع په قول کی ده چې شیره چې پخه کړشی اونیمی شی خمره ځکه خمر په دی وجه خمر دی چې مخامره دعقل راوالی اوله دی بغیر ه کوم شی چې مخامره دعقل راولی هغه په ذریعه دقیاس خمر دی اوسارق له دی وجه سارق ده چې په پټه دخلکومال وړی اوپه دی معنی کښی کفن کش هم ورسره شریک ړه لهذا په ذریعه دقیاس دی هم سارق ده اودا قیاس په لغت کښی ده سره له دی چې په دی سره اقرار کوی چې لفظ دسارق په لغت کښی دنباش لپاره وضع نه ده اودقیاس ددی نوع پرافسادباندی دلیل داده چې عربودتورآس لپاره ادهم اودسره آس لپاره ئي کمّیت نوم اینبی دی اوبیا ددغه لفظ اطلاق پرحبشی اوسره جامه باندی نه کیږی نوکه په لغوی اسماء کښی قیاس جاری کیدای شوای نوباید دعلت دوجود په وجه دااطلاق جائز وای اوبل له دی وجه چې مفضی ده وابطال داسباب شرعیه وؤ ته له دی وجه چې شریعت سرقه دیوحکم لپاره سبب جوړکړی ده نوکه موږ حکم پرهغه شی باندی معلق کړو چې ترسرقه عام وی چې هغه دخلکو مال په پټه اخیستل ده نومعلومه شوه چې سبب په اصل کی داسی معنی ده چې غیر له سرقی ده اوهمدارنګه شرب خمر دیوحکم لپاره سبب جوړ شوی ده نوکه موږحکم پرداسی امر باندی معلق کړو چې هغه تر خمر عام وی نومعلومه شوه چې حکم پرهغه شی معلق ده چې غیر له خمر څخه ده.

تشریح: مصنف رحمه‌الله وائي هغه قیاس چې په هغه کښی څلورم شرط نه وی مثال ئی داده جی د احناف په نزد خمر لفظ په لغت کی دانګورو هغی خامی شیری ته وائي چې هغی ډیر وخت تیریدلو په وجه داسی شوی وی چې ځګونه ئی پیدا کړی وی اونشه لرونکی وی ددی حکم داده چې په حلال بللو سره سړی کافر ده اودیوی قطری په خورلوباندی مستحقق دحد ده خواه که ئي په څښلوباندی نشه راغلی وی اوکه نه وی اوله دی نه بغیر دنورو نشه لرونکی شیانو حکم داده چې که څوک حلال ورته ووائي کافر نه ده اودومره اندازه په څښلو چې نشه راولی حد واجب نه ده.

اودشوافع په نزد دانگورو هغه شیره چی په اوربانډی دارنګه پخه شی چی په پخیدلو پخیدلو بانډی نیمی ته ورسیږی او په هغه کی نشه نه وی هغه ته هم خمر ویل کیږی ځکه خمر ته خمر په دی وجه ویل کیږی چی عقل مستورکوی یعنی خمر په لغت کښی په معنی پټوالی سر ده نولکه څنګه چی دانګورو خامه شیره عقل پټوی او دعقل دپټوالی په وجه دوی ته خمر وائي همدارنګه په اورسره پخ شوی شیره هم عقل پټوی لهذا پر اول قسم بانډی په قیاس سره داهم خمر دی اوددی حکم داسی ده لکه داول خامی شیری.

لیکن موږ وایو چی دانګورو پرخامی شیری بانډی دپخی شیری قیاس کول اودهغی نوم خمر ښودل داقیاس فی الغت ده یعنی دلته بیان دعلت دامر لغوی لپاره ده نه دحکم شرعی لپاره اوحال داده چی دقیاس دصحت شرط داده چی بیان دعلت به دحکم شرعی لپاره وی.

حاصل داده چی دځلورم شرط دنه وجود په وجه داقیاس صحیح نه ده.

اوددی لپاره دوهم مثال چی هلته ځلورم شرط موجودنه وی داده چی کفن کش داحناف په نزد سارق نه ده لهذا داحناف په نزد پرده بانډی حدهم نه جاری کیږی اودشوافع په نزد سارق ده اودسارق حد هم وربانډی جاری کیږی شوافع نباش (کفن کش) پرسارق بانډی قیاس کوی اوعلت ئی دابیانوی چی سارق ته سارق له دی وجه وائی چی دی دخلکومال په پټه سره اخلی اودامعنی په نباش کښی هم موجوده ده ځکه نباش هم په پټه دمړه څخه کفن وړی له دی وجه نونباش هم سارق ده نوکله چې نباش سارق شو پرده بانډی حکم دقطع دید جاری کیږی لیکن موږ وایو داقیاس فی الغت ده اومخکی ذکر شو چی دقیاس دصحت لپاره شرط داده چی قیاس فی الغت به نه وی یعنی دعلت استخراج به دعمل لغوی لپاره نه وی بلکه دامر شرعی لپاره به وی نوچی دقیاس دصحت شرط موجود نه شو لهذا داقیاس صحیح نه ده.

مصنف رحمه‌الله فرمائی چی امام شافعی رحمه‌الله نباش پرسارق بانډی لغتاً قیاس کړ اومطبوخ منصف ئي پرخمر بانډی لغتاً قیاس کړ اوحال داده چی په خپله هم دا اقرار کوی چی سارق دنباش لپاره اوخمر دمطبوخ منصف لپاره وضع نه ده. والدلیل علی فساد هذا النوع په دی عبارت سره مصنف رحمه‌الله دقیاس فی الغت دفساد اوغلطی دوه دلیله ذکر کوی اول دلیل داده چی اهل عرب دتورآس لپاره ادهم اودسور رنګه آس لپاره کمیت نوم اینبی ده لیکن حبشی ته دتوروالی په وجه ادهم نه ویل کیږی اوسری جامی ته دسره رنګ په وجه کمیت نه ویل کیږی نوکه په اسماء لغویه وؤ کښی قیاس جاری وای نودعلت (توروالی) په وجه باید حبشی ته ادهم ویل شوی وای اوسوروالی په وجه باید پرسره جامه بانډی دکمیت اطلاق شوی وای اوحال داده چی بالاجماع دادوه اطلاقه صحیح نه دی نوکله چی دااطلاق صحیح نه شو نوپه لغت کی قیاس کول هم جائز نه ده.

دوهم دلیل داده چی قیاس فی اللغت اسباب شرعیه باطله وی په دی طریقه چی شریعت دقطعی دید سبب سرقه گرزولی ده نوکه مورِ حکم پرهغه معلق کړو چی هغه ترسرقه عام وی یعنی که مورِ ووایو چی دخلکو مال په پټه ورل دقطع دید سبب ده چی هغه نباش اوسارق دواړته عام ده نودا ظاهره شوه چی سبب په اصل کی هغه معنی ده چی غیر له سرقی ده نوکله چی دقطعی دید سبب غیر شو له سرقی څخه نوشریعت چی سرقه دقطعی دید لپاره سبب گرزولی وو هغه باطل شو اوهمدارنگه شریعت څښل دشرابو دحد لپاره سبب گرزولی ده که مورِ حد پرداسی شی باندی معلق کړو چی هغه ترخمر عام وی یعنی مخامره دعقل سبب وگرزوؤ چی مطبوخ اوغیر مطبوخ دواړو ته شامل ده له ید څخه داظاهره شوه چی دحد اصل سبب له خمر بغیر بل شی یعنی مخامره ده نوکله چی دحد سبب مخامره شی نوشریعت چی دحد لپاره سبب خمر گرزولی وؤ هغه باطل شو حاصل داده چی دقیاس فی اللغت په وجه داسباب شرعیه وؤ ابطال لازمیږی اوداسباب شرعیه ابطال جائزنه ده لهذا قیاس فی اللغت جائزنه ده.

وَمِثَالُ الشَّرطِ الخَامِسِ وَهُوَ مَالاَيَكُونُ الفَرعُ مَنصُوصاً عَلَيهِ كَمَا يُقَالُ اعتِقَاقُ الرَّقَبَةِ المَكَافِرَةِ فِی كَفَّارَةِ اليَمِينِ وَالظِّهَارِ لَايَجُوزُ بِالقِيَاسِ عَلَى كَفَّارَةِ القَتلِ وَلَو جَامَعَ المُظَاهِرُ فِی خِلَالِ الاطعَامِ يستَانِفُ الاطعَامَ بِالقِيَاسِ عَلَى الصَّومِ وَيَجُوزُ لِلمُحصَرِ أَن يَتَحَلَّلَ بِالصَّومِ بِالقِيَاسِ عَلَى المُتَمَتِّعِ وَالمُتَمَتِّعُ اِذَا لَم يَصُم فِی اَيَّامِ التَّشرِيقِ يَصُومُ بَعدَهَا بِالقِيَاسِ عَلَى قَضَاءِ رَمَضَانَ.

ترجمه: اودپنځم شرط مثال یعنی دهغه چی فرع به منصوص علیه وی داسی ده لکه چی ویل شوی دی چی پر کفاره دقتل باندی په قیاس کولوسره په کفاره دیمین اوکفاره دظهار کښی رکبه کافره آزادول جائز نه ده او که ظهار کونکی د ډوډی ورکولو په حال کی جماع وکړی د ډوډی اعاده به کوی په قیاس کولوسره پر روژی باندی او محصر لره جائز ده چی خان حلال کړی په روژه سره په وجه دقیاس کولو پرمتمتع باندی اومتمتع که په ایام تشریق کښی روژی نه ونیولی له ایام تشریق ورسته دی ونیسی په وجه دقیاس دقضاء درمضان باندی.

تشریح: مصنف رحمه الله وائي دپنځم شرط چی مقیس به منصوص علیه نه وی مثال ئی داده چی احناف په نزد په کفار دقتل کښی درقبه مؤمنی آزادول ضروری ده درقبی کافری آزادول کافی نه ده ځکه الله ﷻ دقتل دکفاری په باره کښی وائی **لتحریررقبته مؤمنة** یعنی دقتل دکفاری لپاره درقبی مؤمنی آزادول شرط ده او په کفاره دیمین اوکفاره دظهار کښی داشرط نشته چی رقبه به مؤمنه وی ځکه دیمین دکفاری په باره کښی الله ﷻ فرمائی **اوتحریررقبته** اودظهار دکفاری په باره کښی په **لتحریررقبة** په دی دواړو ځایو کښی رقبه مطلق ده په قید دمؤمنه مقیده نه ده لهذا دمطلق رقبی آزادول کافی ده خواه که مؤمنه وی اوکه کافره وی.

او اما م شا فعی رحمه الله کفاره دیمین او ظهار قیاس کو ی پر کفاره دقتل باندی دی وائی چی په یمین اوظهار کی هم درقبی مؤ منی آزادول ضروری ده.
لیکن مو ږ وایو چی په دی قیا س کی پنځم شرط مو جود نه ده په دی طریقه چی دقیا س دصحت لپاره پنځم شرط داده چی مقیس به منصو ص علیه نه وی یعنی نص به وربانډی واردنه وی او حال داده چی دلته مقیس یعنی کفاره دیمین اوظهار دواړه باندی نص وارد ده لهذا ددی شرط دنه وجود په وجه داقیا س صحیح نه ده.
دپنځم شرط لپاره دویم مثال داده چی احناف وائی که مظاهر کفاره په روژو سره ورکو له او دروژ وپه مینځ کی ئی له خپلی ښځی سره جماع وکړه مثلاً یو ه میاشت روژی ونیسی له هغه ورسته جماع وکړی نو پر ده باندی دالازمه ده چی له سره روژی را وگرزوی ددی خبری دلیل داده چی الله ﷻ فرما ئی فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا یعنی کو شخص ته چی دغلام آزادیدل آسانه نه وی هغه دی دوی میاشتی پرله پسی روژی ونیسی تر جماع کولو مخکی او که هغه کفاره په ډوډی ورکو لو سره ادا کوله او ډوډی ورکولو په دوران کی ئی جماع وکړه یعنی ده روزانه هره ورځ یو ه مسکین ته ډوډی ورکو له شپه مسکنا ن ئی پو ره کړه نه وؤ بلکه شل ورځی ئی ډوډی ورکړی وه په مینځ کی ئی جماع وکړه پر ده باند ی دالازمه نه ده چی دوهم ځل به له سره ډوډی را گرزوی ځکه په آیت کښی چی اطعام طعام ذکر ده هغه مطلق ده ځکه الله ﷻ فرمائی فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا یعنی روژی دطاقت نه لرلو په صورت کی حکم په اطعام سره ده او داحکم مطلق ده په قید د مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا سره مقید نه ده لهذا داحکم مطلق ده یعنی داو اجب نه ده چی ترجماع مخکی به اطعام ورکوی نو که ئی داطعا م په مینځ کی جماع وکړه له سره طعام راگر زیدل واجب نه ده او اما شافعی رحمه الله اطعام پر روژه باندی قیاس کوی دی فرمائی چی لکه څنګه چی په روژه کښی داشر ط شته چی تر جماع به مخکی وی همدارنګه په اطعام کښی هم داشر ط شته چی تر جماع به مخکی وی لیکن مو ږ ورته وایو چی داقیاس صحیح نه ده ځکه دلته دقیاس پنځم شر ط مو جود نه ده په دی طریقه چی دقیا س دصحت لپاره شر ط داده چی مقیس (فرع) به منصوص علیه نه وی او حال داده چی دلته پراطعام باندی نص وارد ده لهذا کله چی دقیاس دصحت شرط موجودنه شو نوقیاس صحیح نه ده او دپنځم شرط دنیستی والی لپاره دریم مثال داده چی داحناف په نزد دمحصر (هغه څوک چی په نیمه لارکښی له حج څخه منع شوی وی) حکم داده چی هدیه ، حیوان دی خرم ته ولیږی چی کله ئی دایقین شی چی دغه حیوان به اوس په حرم کښی حلال شوی وی لدی ورسته دی سر وخریږي اوله احرامه وتل ورته جائز ده او که دی دهدیی پر لیږ لو باندی قادرنه وؤ په دی صورت کی زمو ږ په نزد محرم ده له احرامه څخه وتل ورته جائز نه ده ځکه الله ﷻ دمحصر په باره کښی فرمائی وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ یعنی له احرامه

وتل خاص ده تر هدیه پوری امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمائی لکه څنګه چی متمتع دهډ یه دنه وجود په صورت کښی کولای شی چی دحج په شپو کښی په درو ورځو روژو او ورسته له دی او ه روژی نیول په کور کښی په دی سره له احرامه وزی همدارنګه محصر هم کولای شی چی په دغه طریقه له احرامه ووزی په هغه وخت کی چی قدرت پر هدیه باندی نه لری ځکه ددواړو په مینځ کی مشترک علت عدم دقدرت ده پر وجود دهدیه باندی.

حاصل داده چی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ محصر قیاس کوی پر متمتع باندی لیکن موږ وایو چی دپنځم شرط دنه وجود په وجه داقیاس صحیح نه ده ځکه فرع (محصر) منصوص علیه ده ځکه دانص وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ وربانډی وارد ده او حال داده چی دقیاس دصحت لپاره داضروری ده چی فرع به منصوص علیه نه وی.

دپنځم شرط دنه وجود ځلورم مثال داده چی احناف وائی که متمتع پر وجود دهدیه باندی قادر نه وؤ دری روژی دی دورځودحج یعنی ۹،۸،۷ ، دذالحجه ونیسی او او ه روژی دی هغه وخت ونیسی چی کورته ورسیږی لیکن که متمتع دایام حج روژی نه ونیولی تر دی وخته چی یوم النحر راشی داوخت ایام تشریق تیری دی لدی ورسته روژه نیول جائز نه ده بلکه داوخت صرف دم واجب ده دلیل ددی خبری داده چی یو شخص حضرت عمر ته وویل ماحج متمتع وکړلیکن دهدیه په بدل کښی ماروژی نه ونیولی تر هغه وخته چی یوم عرفه تیره شوه حضرت عمر چی کله دا واقعه واو ریدله ورته وویل علیك الهدی پر تا باندی هدیه ده دورته وویل لاأجد زه هدیه نه لرم حضرت عمر ورته وویل سل من قومك له خپله قوم پښتنه وکړه دورته وویل زما دوقوم دلته یوځوک هم نشته حضرت عمر رحمۃ اللہ علیہ خپل غلام ته وویل دهدیه قیمت ورکه دلته حضرت عمر دایام حج دتیریدلو په صورت کښی په هدیه سره تصریح وکړه امام شافعی فرمائی که متمتع په ایام حج کښی روژی نه ونیولی دی نه ورسته هم په روژو نیولو باندی حلالیږی او دی داقیاس کوی پر قضاء رمضان باندی یعنی لکه څنګه چی درمضان قضاء راوړل تر راتلو نکی رمضان مخکی ضروری ده لیکن که ئی تر راتلونکی رمضان مخکی نه ونیولی ورسته ئی هم نیولای شی همدارنګه که متمتع په ایام حج کښی روژی نه ونیولی ورسته ئی نیولای شی او په هغو سره حلالیږی ځکه ددواړو په مینځ کی مشترک علت داده چی صوم رمضان او صوم تمتع دواړه موقتی روژی دی او په خپل وخت کښی فوت شوی دی.

لیکن موږ وایو چی داقیاس صحیح نه ده ځکه فرع (صوم تمتع) منصوص علیه ده او حال داده چی دقیاس دصحت لپاره شرط داده چی فرع به منصوص علیه نه وی نوکله چی دلته فرع منصوص علیه ده لهذا داقیاس صحیح نه ده.

سوال : دحضرت عمر قول خو دصحابی قول ده نص نه ده لهذا ددی په وجه څنګه قیاس پریښودل کیږی ؟

جواب: داده چی دصحابی قول که مدرک په قیاس او په عقل نه وو په دغه صورت کی دصحابی قول پردی محمول ده چی ده له رسول الله ﷺ څخه اوریدلی دی لهذا دادصحابی قول پاته نه شو بلکه نص وګرزیدی.

فَصلٌ اَلقِیَاس الشّرعیُ

فصلٌ اَلقِیَاس الشرعیُ هُوَ تَرَتُبُ الحُکم فی غیرِالمَنصُوص عَلَیه عَلی مَعنی هُوَ عِلّةٌ لذَالکَ الحُکم فی المَنصُوص عَلَیه ثُمّ اِنّمَا یُعرَفُ کَونُ المعنی عِلّةً باالکتَاب وَبالسُنّة وَبالاجمَاع وَبالاستنبَاط

تر جمه : قیا س شرعی ترتب دحکم ده په غیر منصوص علیه کښی په دی معنی سره چی دی په منصوص علیه ددی حکم علت ده او دمعنی علت والی په کتاب الله په سنت په اجماع او په اجتهاد او په استنباط سره پیژندل کیږی .

تشر یح : مصنف رحمه الله قیاس مقید کړ په قید دشرعی په دی سره اعترا ض ده له قیاس لغوی قیاس شبهی قیاس عقلی څخه قیاس لغوی هغه ده چی یواسم له یوه څایه بل څای ته متعدی کړشی دعلت مشترکه په وجه مثلاً له شرابو بغیر نورو نشئی شیانو ته خمرویل په دی وجه چی په دی کښی مخامره دعقل ده لکه شرابوته چی دمخامره عقل په وجه خمرویل کیږی او قیاس شبهی هغه ته وائی چی یوحکم د مشا کلت دصورت په وجه له یو ه صورت څخه بل ته متعدی کړشی مثلاً یو شخص ده پر دی باندی چی قعده اخره فرض نه ده دلیل داووائی چی قعده اخیره په شکل او صورت کی له قعده او لی سره مشابه ده نو چونکه قعده اولی فرض ده لهذا قعده اخره هم فرض نه ده اوقیاس عقلی دی ته وائی چی له داسی مقدمات څخه مرکب وی چی دهغو له تسلیم کولو څخه ددوهم قول تسلمول لازمیږی مثلاً العالم متغیروکل متغیرحادث ددغو مقد ماتو له تسلیم څخه ددی مقدمی العالم حادث تسلمول لازمیږی دا دری سره اقسا مو داخراج لپاره مصنف رحمه الله قیددشرعی ذکر کړی دی فر ما ئی چی قیاس شر عی ترتب دحکم ده په غیر منصوص علیه کی دهغی معنی په وجه چی هغه معنی په منصوص علیه کښی ددغه حکم لپاره علت وی یعنی په منصوص علیه کی چی دکوم علت په وجه حکم ثابت وی په غیر منصوص علیه کی هم دهغه علت په وجه حکم ثابت کولو ته قیاس شرعی وائی دقیاس له دی تعریف څخه معلومه شوه چی دقیاس مراد پر علت باندی ده او دغه علت داصل او فرع په مینځ کی مشترک ده او ددغه علت په وجه حکم له اصل څخه فرع ته منتقل کیږی حاصل داده چی داخبره متفق علیه ده چی په غیر منصوص علیه کښی حکم دعلت په وجه ثابت ده لیکن په دی کښی اختلاف ده چی په منصوص علیه کښی

حکم په څه وجه ثابت ده یعنی دنص په وجه ثابت ده اوکه دعلت په وجه دعراق مشا ئخ وائی په منصوص علیه کی حکم دعین نص په وجه ثابت ده دعلت په وجه ثابت نه ده پر دوی یو سوال کیږی.

سوال: داده چی کله په منصوص علیه کی حکم دنص په وجه ثابت ده نو دعلت څه فائده ده ؟

جواب: داده چی علت ددی لپاره وضع شوی ده چی په فرع کښی پر ثبوت دحکم باندی دلالت وکړی او دسمرقند مشا ئخ وائی حکم په منصوص علیه کښی دعلت په وجه ثابت ده دنص په وجه نه ده ثابت او داقول دامام شافعی رحمۃ اللہ علیہ هم ده پر دوی باندی هم یو سوال کیږی هغه داده کله چی حکم دعلت په وجه ثابت کړ شو دنص فائده څه شی ده ؟ جواب داده چی نص دمعرفت لپاره ده دثبوت دحکم لپاره نه ده یعنی په نص سره ثبوت دعلت کیږی نه دثبوت دحکم لپاره لیکن دومره چی پیژندنه دحکم په حاصلیږی او علت دحکم لپاره داسی معرف (پیژنونکی) بلل کیږی چی پرهغه باندی دمعلول وجود موقوفه وی او علت حقیقتا موثر نه ده بلکه حقیقی موثر ذات دالله ده. دعلت او علامی په مینځ کی فرق داده چی پر علامه باندی وجود دشی موقوفه نه وی اوپرعلت باندی وجود شی دموقوفه وی مثلا لکه دزانی احصان چی علامه درجم ده لیکن علت درجم ئی زنا ده او دوهم فرق ئی داده چی علت هغه شی ده چی ددوهم شی په وجود کی مؤثر وی په دی طریقه چی دمعلول وجود پرده باندی موقوفه وی اوعلامه دی ته وائی چی دبل شی په وجود کی مؤثر نه وی اویوشی هم وربانډی موقوفه نه وی دریم فرق ئی داده چی علت هغه شی ده چی شارع دحکم باعث وی اوعلامه هغه شی ده چی پرحکم دشارع باعث نه وی.

مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرمائی له علت څخه صرف هغه مراد ده چی په قرآن یاحدیث یا اجماع یاپه اجتهادمجتهد سره ثابت وی.

فَمِثَالُ العِلَّةِ المَعلُومَةِ بِالكِتَابِ كَثرَةُ الطَّوَافِ فَاِنَّها جُعِلَت عِلَّةً لِسُقُوطِ الحَرَجِ فِی الاستِیذَانِ فِی قَولِه تَعَالٰی لَیسَ عَلَیكُم وَلَاعَلَیهِم جُنَاحٌ بَعدَ هُنَّ طَوَّافُونَ عَلَیكُم بَعضُكُم عَلٰی بَعضٍ ثُمَّ اَسقَطَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَیهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ حَرَجَ نَجَاسَةِ سُؤرِ الهِرَّةِ بِحُكمِ هٰذِهِ العِلَّةِ فَقَالَ عَلَیهِ السَّلَامُ اَلهِرَّةُ لَیسَت بِنَجِسَةٍ فَاِنَّها مِنَ الطَّوَّافِینَ عَلَیكُم وَالطَّوَّافَاتِ فَقَاسَ اَصحَابُنَا جَمِیعَ مَایَسكُنُ فِی البُیُوتِ كَالفَارَةِ وَالحَیَّةِ عَلَی الهِرَّةِ بِعِلَّةِ الطَّوَافِ.

ترجمه: دهغه علت چی په کتاب الله ثابت وی مثال ئی کثرت طواف ده څکه کثرت دطواف دطلب داذن په سلسله کی دحرج دسکوت لپاره علت ده لکه الله ﷻ په دی قول لَیسَ عَلَیكُم وَلَاعَلَیهِم جُنَاحٌ بَعدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَیكُم بَعضُكُم عَلٰی بَعضٍ اوبیا رسول الله ﷺ د ددغه علت په وجه دسورالهرة دنجاست حرج ساقط کی نونبی کریم ﷺ وویل هرة ناپاکه نه ده څکه دا له هغو څخه ده چی پر تاسو باندی طواف

کوی نوزمورِ علماء پرهره باندی دطواف په وجه قیاس دټولوهغوشیانووکړی چی سکونت په کورنو کی کوی لکه موڅک مارو غیره.

تشریح : مصنف رحمۃ اللہ علیہ وائی هغه علت چی په کتاب الله سره ثابت وی هغه لکه کثرت طواف دکثرت طواف علت والی په کتاب الله سره په دی طریقه ثابت ده چی الله ﷻ دهغوغلامانو اوهلکانو لپاره چی دوی په کور دننه کښی کارکوی داحکم ثابت کړ چی دری وخته به کورته دداخلیدو لپاره اجازه اخلی اول دسهار ترلمانځه مخکی دوهم غرمه دریم دماخستن له لمانځه ورسته ځکه دادری سره داسی وختونه دی چی په دی وخت کی دکور وکړی بیداره نه وی اوداسی جامی ئی په غاړه وی چی هغه دوی صرف دخوب لپاره استعمالوی له خلکو سره په هغو جامو کی ملاقات نه خوښوی.

حاصل داده چی په دغو دور وختونوکښی دداخلیدولپاره اجازه ضروری ده لیکن له دی وختونو بغیر په نورو وختونوکښی دحرج په وجه اجازه ساکته شوه اوددی علت کثرت طواف ده ځکه دالله ﷻ ارشاد داسی ده لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ یعنی له دی وختونو بغیر پرهغو باندی هیڅ حرج نشته کوم چی پرتاسو باندی طواف کونکی یعنی هغه چی ستاسو او ددوی په مینځ تگ او راتگ زیات وی ستاسوله دوی سره اوددوی له تاسوسره کار وی دوی تاسوته دخدمت کولولپاره راځی اوتاسودی لره دخدمت طلب کولولپاره ورځی نوکه له دی درو وختونونه بغیر په نورو وختونوکښی هم اجازه ضروری شی نو دوی په حرج کی واقع کیږی نودحرج ددفع لپاره له دی درو وختونو نه بغیر په نورو وختونوکښی اجازه اخیستل ضروری نه ده ددی علت کثرت طواف ده اصل داده چی داذن په سلسه کی کثرت طواف داسی علت ده چی دکتاب الله په دی آیت لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ الاٰیه سره ثابت ده اوبیا رسول الله ددی علت په وجه دسوره هره دنجاست حرج ساقط کړی ده په دی قول الهرة ليست بنجسة فانها من الطوافين عليكم والطوافات یعنی دپشو پس خورده باید ناپاکه شی ځکه غوښه ئی ناپاکه ده اودا درنده (خیرونکی) ده لکه په دی حدیث الهرة سبع کی لیکن چونکه دپشوتگ راتگ په کورونوکښی زیات ده له دی وجه ددی پس خورده ناپاکه نه ده ځکه که ناپاکه شی بیاخلک له حرج کی واقع کیږی نودعلت طواف په وجه دحرج ددفعی په خاطر رسول الله ﷺ وفرمایل چی دپشوپس خورده ناپاکه نه ده اوبیازمورِعلماء دکثرت طواف په وجه ټول هغه حیوانان چی په کورونو کښی ژوند کوی قیاس کړو پرپشوباندی لکه مار اوموڅک وغیره.

وَكَذَالِكَ قَوله تَعَالى يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُم الْعُسرَ بَيَّنَ الشَّرعُ اَنَّ الافطَارَ لِلمَرِيض وَالمُسَافِرِ لِتَيسِرِ الاَمرِ عَلَيهِم لِيَتَمَكَّنُوا من تَحقِيقِ مَايَترجَعُ فى نَظرِهِم مِنَ الاتيَانِ بِوَظِيفَةِ الوَقتِ اَو بِخَيرِه اِلَى اَيَّامٍ اُخَرَ وَبِاعتِبَارِ هذَا المَعنى قَالَ اَبُو حَنِيفَةَ المُسَافِرُ اِذَا نَوى فِى اَيَّامِ رَمَضَانَ وَاجِبًا

اخر یقع عن واجب اخر لانه لما ثبت له الترخص بما یرجع الی مصالح بدنه وهو الافطار فلا ن یثبت له ذالک بما یرجع الی مصالح دینه وهو اخراج النفس عن عهدة الواجب اولی .

ترجمه : او همدارنګه دالله ﷻ قول یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ده چی شریعت بیان کړی ده چی د مریض او مسافر لپاره افطار دده د آسانی لپاره ده ددی لپاره چی دی هغه شی پرثبوت باندی قادر شی کوم چی دده په نظر کی راجح ده پرخپل وخت وظیفه اداء کول او یا تر آخره دورخځولو ل اودی معنی ته په پام لرنه سره امام ابوحنیفه فرمائی که مسافر په رمضان کی دبل واجب نیت وکړ هغه واجب ئی اداء ده ځکه کله چی ده ته دبدنی مصالح لپاره رخصت دافطار ثابت شو نودده لپاره ددینی مصالحو یعنی له خپله خانه دواجب ذمه داری دارولو لپاره رخصت په طریقه اولی سره ثابت ده.

تشریح : مصنف رحمه الله فرمائی چی په کتاب الله دعلت داثبات مثال یودا هم ده چی الله ﷻ فرمائی ؛ الله ستاسو لپاره آسانی غواړی سختی نه غواړ ؛ شریعت دنارو غه اومسافر لپاره په رمضان کی دافطار اجازه له دی وجه کړی ده چی ده لره آسانی شی اوددی لپاره چی دده په ذهن کی دراجح یعنی روژه نیول اونه نیول پر اثبات باندی قادر شی.

تفصیل داده چی دنارو غه اومسافر لپاره که روژی دماتولو علت یسر ده چی په کتاب الله سره ثابت ده لیکن لکه څنګه چی په روژه نه نیولو کی یوقسم یسر (آسانی) ده همدارنګه په روژه نیولوکی هم یسر ده داول صورت معلوم ده او په دوهم صورت کی یعنی په روژه نه نیولوکی یسر په دی طریقه ده چی داقاعده **المشقة اذا عمت طابت** مصیبت چی کله عام شی هغه اسانی خپلوی. یعنی نارو غه اومسافر چی کله روژه ونیسی نودعامو مسلمانانو سره دموافقت په وجه آسانه کیږی اوکه روژه نه ونیسی بیاچی ورسته قضاء راوړی نود نوروخلکودخورک اوځښتک په لیدلو سره یوقسم تکلیف پیداکیږی حاصل داده چی دافطار علت یسر ده اویسر په لږلږ نیولوکی هم شته اوپه نه نیولوکی هم شته لهذا مسافر لره اختیار ده روژه نیسی اوکه ئی نه نیسی . مصنف رحمه الله فرمائی دنارو غه اومسافر لپاره په رمضان کی چونکه افطار رخصت ده او دروژی لزوم ساقط ده له دی وجه حضرت امام ابوحنیفه وائی که مسافر په رمضان کی دواجب اخر یعنی قضاء یانذر نیت وکړی واجب اخر ئی اداء ده ځکه چونکه په روژه نه نیولوکی بدنی فائده شته په دی طریقه چی په خولو او ځښلوسره بدن وده پیداکوی اوپه سفرکی آسانی پیداکوی اودواجب اخر دروژی په نیولوسره دینی فائده ده په دی طریقه چی دی له یوه واجب څخه فارغه شو اودآخرت له سزاء څخه بچ شو نوکله چی مسافرلره دبدنی فائدی په خاطر رخصت ثابت ده ددینی فائدی لپاره په طریقه اولی ثابت ده.

وَمِثَالُ العِلَّةِ المَعلُومَةِ بِالسُّنَّةِ فِی قَولِهِ عَلَیهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ لَیسَ الوُضُوءُ عَلٰی مَن نَامَ قَائِمًا اَو قَاعِدًا اَو رَاکِعًا اَو سَجِدًا اِنَّمَا الوُضُوءُ عَلٰی مَن نَامَ مُضطَجِعًا فَاِنَّهُ اِذَا نَامَ مُضطَجِعًا استَرخَت مَفَا صِلُهُ جَعَلَ استِرخَاءَ المَفَا صِلِ عِلَّةً فَیَتَعَدَّی الحُکمُ بِهٰذِهِ العِلَّةِ اِلَی النَّومِ مُستَندًا اَو مُتَّکِئًا اِلٰی شَیءٍ لَو اُزِیلَ عَنهُ لَسَقَطَ وَکَذَالِکَ یَتَعَدَّی الحُکمُ بِهٰذِهِ العِلَّةِ اِلَی الاِغمَاءِ وَالسُّکرِ وَکَذَالِکَ قَولُهُ عَلَیهِ السَّلَامُ نَوَضَّیءُ وَصَلّٰی وَاِن قَطَرَالدَّمُ عَلَی الحَصِیرِ قَطراً فَاِنَّهُ دَمُ عِرقٍ انفَرَحَلَ انفِجَارَ الدَّمِ عِلَّةً فَتَتَعَدّٰی الحُکمُ بِهٰذِهِ العِلَّةِ اِلَی الفَصدِ وَالحِجَامَةِ.

ترجمه : اودهغه علت چی په سنت سره معلوم وی مثال ئی دآنحضرت ﷺ دا ارشاد ده ؛ پرهغه شخص باندی اودس نشته چی په ولاړی یاپه ناستی یاپه رکوع کښی بیده شی اودس پرهغه باندی واجب ده چی اړخ ئی لګولی وی بیده شی ځکه کله چی اړخ ولګوی اوبیده شی دده مفاصل سست شی رسول الله ﷺ استرخاء دمفاصلوعلت وګرزوی لهذا ددی علت په وجه حکم متعدی ده هغه ته چی ځنګ ئی وهلی وی بیده شی اویا وهغه ته چی یوشی ته ئی تکیه کړی وی اوبیده وی که هغه شی ورڅخه لری کړی غورځی اوهمدارنګه دعلت په وجه حکم متعدی ده بی هوښی او نشی ته اوهمدارنګه دحضور ﷺ ارشاد ده اودس وکړه اولمونځ وکړه که څه هم ستاوینه پرچټائی باندی څاڅی ځکه هغه رګ وینه ده جاری ده نبی کریم ﷺ جریان دوینی علت وګرزاوی لهذا حکم ددی علت په وجه وفصد اوحجامت ته متعدی ده.

تشریح : مصنف رحمه الله دهغه علت لپاره چی په حدیث سره ثابت وی مثال داحدیث ذکر کوی لیس الوضوء علی من نام قائماً اوقاعداً اوراکعاً اوساجداً وانما الوضوء علی من نام مضطجعاً فانه اذانام مضطجعاً استرخت مفاصله یعنی که یوشخص په ولاړی بیده شواویا درکوع اوسجدی په حالت کی بیده شو پرهغه باندی اودس واجب نه ده اوکه څوک پراړخ بیده شو پرهغه باندی واجب ده ځکه پراړخ بیدیدلوپه حالت کی استرخاء دمفاصلوراځی.

په دی حدیث کی رسول الله ﷺ استرخاء دمفاصلوعلت وګرزاوی لپاره دماتولو داوداسه لهذا په کومو صورتوکښی چی داعلت موجود کړشی هلته اودس مات ده مثلاً لکه په دی صورت کی چی څوک څنګه ووهی بیده شی اویاداسی شی ته تکیه وکړی بیده شی چی که هغه شی ورڅخه لیری کړی غورځی په دواړو صورتو کی استرخاء دمفاصلوشته له دی وجه اودس مات ده اوهمدارنګه که یوشخص بی هوښه شی اویانشه کړشی دمذکوره علت په وجه اودس مات ده مصنف رحمه الله وائی دهغه علت چی په حدیث سره ثابت وی یومثال داده چی آنحضرت ﷺ ومستحاضی ته فرمائی توضئی وصلی وان قطر الدم علی الحصیر قطراً فانه دم عرق انفجر په دی حدیث کی نبی کریم ﷺ دوینی بهیدل داودس دماتولوعلت وګرزاوی نوددی علت په وجه داوداسه دماتیدلوحکم دفصد اوحجامت وطرفته هم متعدی ده ځکه په دی دواړه صورتوکښی وینه بهیږی.

وَمِثَالُ العِلَّةِ المَعْلُومَةِ بِالاجْمَاعِ فِيمَا قُلْنَا الصَّغَرُ عِلَّةٌ لِوِلَايَةِ الأَبِ فِي حَقِّ الصَّغِيرِ فَيَثْبُتُ الحُكْمُ فِي حَقِّ الصَّغِيرِ لِوُجُودِ العِلَّةِ وَالبُلُوغُ عَنْ عَقْلٍ عِلَّةٌ لِزَوَالِ وِلَايَةِ الأَبِ فِي حَقِّ الغُلَامِ فَيَتَعَدَّى الحُكْمُ إِلَى الجَارِيَةِ بِهٰذِهِ العِلَّةِ وَانْفِجَارُ الدَّمِ عِلَّةٌ لِانْتِقَاضِ الطَّهَارَةِ فِي حَقِّ المُسْتَحَاضَةِ فَيَتَعَدَّى الحُكْمُ إِلَى غَيْرِهَا لِوُجُودِ العِلَّةِ.

اودهغه علت مثال چې په اجماع سره ثابت وی په دی قول کی ده چی مورِ وایو چی صغر اوعدم بلوغ دپلار د ویلایت علت ده په حق دصغیر کی نوددی علت دوجود په وجه په حق دصغیری کی هم حکم ثابت ده اوبلوغ سره له عقله دهلک په حق کی دپلاروایت زیوال علت ده نوددی علت دوجود په وجه حکم دنجلی وطرفته هم متعدی ده اووینی دبهیدل دمستحاضی په حق کی داودس ماتولو علت ده لهذا ددغه علت دوجود په وجه دغیر وطرفته هم متعدی ده.

تشریح: مصنف رحمه‌الله فرمائی هغه علت چی په اجماع سره ثابت وی مثال ئیی داده چی په صغیر (کوچنی) هلک په حق کښی دپلار دویلایت علت په اجماع سره صغر ده داقول داحناف اوشوافع دواړو ده لیکن دصغیری په حق کی دپلار دویلایت په حق کښی اختلاف ده احناف وائی دصغیری په حق کښی هم دویلایت علت صغر ده اوشوافع وائی چی دصغیری په حق کښی دویلایت علت بقارت ده احناف دلیل داده چی چونکه دصغیر په حق کی دویلایت علت صغر ده لهذا ددی علت په وجه د صغیری په حق کی هم دویلایت حکم ثابت ده یعنی په قیاس سره پرصغیرباندی پرصغیره باندی دپلارو یلایت هم صغر ده اوهمدارنگه دهلک عاقل والی اوبالغ والی دپلار دویلایت علت ده په اجماع سره نوددی علت په وجه نجلی ته دزوال ویلایت متعدی کیږی اوهمدارنگه دمستحاضی په حق داوداسه ماتوالی علت په اجماع سره دوینی بهیدل ده اوداحکم دعلت دوجود په وجه هرهغه صورت ته متعدی ده په کوم صورت کی چی دوینی بهیدل وی.

ثُمَّ بَعْدَ ذَالِكَ نَقُولُ القِيَاسُ عَلَى نَوْعَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ الحُكْمُ المُعَدَّى مِنْ نَوْعِ الحُكْمِ الثَّابِتِ فِي الأَصْلِ وَالثَّانِي أَنْ يَكُونَ مِنْ جِنْسِهِ مِثَالُ الاتِّحَادِ فِي النَّوْعِ مَاقُلْنَا انَّ المَغْرَعَلَةَ لِوُجُودِ العِلَّةِ فِيهَا وَبِهِ يَثْبُتُ الحُكْمُ فِي النَّيْبِ الصَّغِيرَةِ وَكَذَالِكَ قُلْنَا الطَّوَفُ عِلَّةُ سُقُوطِ نَجَاسَةِ السُّؤْرِ فِي سُؤْرِ الهِرَّةِ فَيَتَعَدَّى الحُكْمُ إِلَى سُؤْرِ سَوَاكِنِ البُيُوتِ لِوُجُودِ العِلَّةِ وَبُلُوغُ الغُلَامِ عَنْ عَقْلٍ عِلَّةٌ زَوَالِ وِلَايَةِ الانْكَاحِ فَيَزُولُ الوِلَايَةُ عَنِ الجَارِيَةِ بِحُكْمِ هٰذِهِ العِلَّةِ.

ترجمه: اوله دی ورسته مورِ وایو چی قیاس دوه قسمه ده یوقسم داده چی متعدی شوی حکم به له نوع دهغه حکم وی چی هغه ثابت په اصل کی ده اودوهم قسم داده چی د هغه حکم له جنسه به وی چی متحد په نوع کی وی مثال ئی هغه ده چی مورِ وویل چی صغر دهلک په حق کی دویلایت دانکاح علت ده لهذا دنجلی په حق کی هم ویلایت دنکاح ثابت ده خکه په نجلی کی هم داعلت موجود ده اوددی علت په وجه په ثیبه صغیره کی هم حکم ثابت ده اوهمدارنگه مورِ وایو چی طواف

دپشو دپس خوردی دنجاست لری کولولپاره علت ده لهذا داحکم دعلت دوجود په وجه وپس خوردی دټولوهغوحیوانانوته عام ده چی په کورونوکی اوسیږی اودهلک عاقل والی اوبالغ والی دویلایت انکاح دزوال لپاره علت ده اوددی علت په وجه له نجلی څخه هم ویلایت زائلیږی.

تشریح: مصنف رحمه الله وائی دحکم دتعدیت په اعتبار قیاس پردوه قسمه ده یوقسم داده چی هغه حکم چی وفرع ته متعدی ده اوهغه حکم چی په اصل کی ده دواړه له یوی نوعی څخه وی یعنی دعلت داشتراک په وجه کوم حکم چی په فرع کښی ثابت ده هغه له نوع دهغه حکم ده چی په اصل کی ده دوهم داده چی هغه حکم چی فرع ته متعدی ده اوهغه حکم چی په اصل کی ده ددواړو جنس یو وی داول قسم چی متحد په نوع کښی وی مثال ئی داده چی احناف په نزد پلار ته دنابالغ هلک دنکاح کولو ویلایت حاصل ده دعلت صغر په وجه اوداعلت چونکه په نابالغه نجلی کی هم موجود ده لهذا پر نابالغه نجلی باندی هم داویلایت شته چی په نکاح ئی ورکړی اوددی علت په وجه ثیبه صغیره کی هم ویلایت حاصل ده ته فکر وکړه هغه ویلایت چی په اصل یعنی دصغیر په حق کی ثابت ده اوهغه ویلایت چی دفرعی یعنی صغیری په حق کی ثابت ده دواړه له یوی نوع څخه دی یعنی دواړه سره عین دی که څه هم ددواړو محل جلا جلا ده.

اوداتحاد فی النوع لپاره دوهم مثال داده چی له پس خوردی دپشو څخه نجاست دطواف په وجه ساقط کړشو او داعلت چونکه په ټولوهغوحیوانانوکی شته چی په خونوکی ژوند کوی له دی وجه دسکوت دنجاست حکم ددغو حیوانانو وپس خوردی ته هم شامل ده نوپه اصل یعنی سورالهره کی چی دسقوط دنجاست کوم حکم ثابت ده اوپه فرع یعنی سواکن البیوت کی چی دسقوط دنجاست کوم حکم ثابت ده دا دواړه دیوی نوع څخه دی که څه هم محل ئی مختلف ده اودریم مثال ئی داده چی دهلک عاقل والی اوبالغ والی دپلار دویلایت دزوال لپاره علت ده او دا علت چونکه په عا قله بالغه نجلی کی هم موجوددده له دی وجه له دی څخه هم دپلار ویلایت سا قط ده په دی مثال کی هم دواړه له یوی نوعی څخه دی یعنی دهلک په حق کی زوال دویلایت په عاقل او بالغ والی سره ده او دنجلی په حق کی زوال دویلایت په عاقل والی او بالغ والی سره ده دا دواړه له یوی نوی عی څخه دی.

وَمِثَالُ الاتِّحَادِ الجِنسِ مَايُقَاكَثرَةُ الطَّوَافِ عِلَّة سُقُوطِ حَرَجِ الاستِيذَانِ فِی حَقِّ مَالَكَت اَيمَا نُنَا فَيسقُطُ حَرَجُ نَجَاسَةِ السُّورِ بِهذِه العِلَّة فَانَّ هذَا الحَرَجَ مِن جِنسِ ذَالِكَ الحَرَجِ لَا مِن نَو عِه وكَذَالِكَ الصَّغرُعِلَّةُ وِلَا يَةِ التَّصَرُّفِ لِلاَبِ فِی المَالِ فَيَثبُتُ وِلَايَةُ التَّصَرُّفِ فِی النَّفسِ بِحُكمِ هذِه العِلَّةِ وَاَنَّ بُلُوغَ الجَارِيَةِ عَن عقلٍ عِلَّةُ زَوَالِ وِلَا يَةِ الاَبِ فِی المَالِ فَيَزُولُ وِلَا يَةُ فِی حَقِّ النَّفسِ بِهذِه العِلَّةِ.

ترجمه: او داتحاد فی الجنس مثال هغه ده چی ویل شوی دی چی کثرت دطواف دغلام دمینځی په حق کی دا جازی اخستلو دحرج دسقوط لپاره علت ده او دی علت په وجه دپس خوردی

دنجاست حرج ساقط شو ځکه داحرج دهغه حرج له جنسه ځخه ده له نوع ځخه ئی نه ده او همدارنګه صغر دپلار لپاره په مال کی دویلایت دتصرف علت ده نوددی علت په وجه په نفس ویلایت کی تصرف ثابت کړی شو او دهلک عاقل والی او بالغ والی دپلار دویلایت دزوال لپاره علت ده نو ددی علت په وجه په نفس کی دده ویلایت زائلیږی .

تشریح : داتحادفی الجنس مثال داده چی په کور کی کارکو نکو کو هلکانو ته دا حکم ورکړشو ی ده چی په دری وختو نویعنی دسهار تر لمانځه مخکی ،غرمه او د ماخستن تر لمانځه ورسته دی کورته دننوتلو لپاره اجازه اخلی لیکن له دی نه بغیر په نو رووختونو کی داجازی اخستلو تکلیف ساقط ده او ددی علت کثرت طواف ده لکه الله ﷻ چی فرمائی طَوَّافُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ او داعلت یعنی کثرت طواف چونکه په هره او سواکن البیوت کی هم موجوده له دی وجه ددوی دپس خوردی دنجاست حرج هم ساقط کړشو او داویلای شی چی داپس خورده نا پاکه نه ده:

ته فکر وکړه چی دهره او سواکن البیوت دپس خوردی حرج داجازی له حرج سره هم جنسه ده یعنی دادوارو یو دی اونوع ئی یوه نه ده ځکه یوه نوع حرج دنجاست ده اوبله نوع حرج داستذان ده دپلار دویلایت علت دنجلی کو چنیوالی ده او ددی علت په وجه دنجلی په نفس کی دپلار لپاره ویلایت او تصرف ثابت ده دلته هم دحکم یعنی ددوارو ویلایتو جنس یو ده لیکن ددوارو نوع یو ه نه ده ځکه ویلایت فی المال غیر ده له ویلایت فی النفس ځخه او همدارنګه دنجلی په مال او نفس کی دپلار دویلایت دزوال لپاره علت دنجلی عا قلتوب او بالغتوب ده دلته هم ددوارو ویلایتو دزوال جنس یو ده یعنی دویلایت په زاول کی دواړه شریک دی لیکن نوع ئی مختلفه ده .

ثُمَّ لَا بُدَّ فِی هٰذَا النَّوْعِ مِنَالْقِیَاسِ مِن تَجنِیسِ العِلَّةِ بِاَن نَقُولَ اِنَّمَا یَثبُتُ وِلَایَةُ الاَب فِی مَالِ الصَّغِیرَةِ لِاَنَّهَا عَاجِزَةٌ عَنالتَّصَرُّفِ بِنَفسِهَا فَاَثبَتَ الشَّرعُ وِلَایَةَ الاَب کَیلَا یَتَعَطَّلَ مَصَالِحُهَا المُتَعَلِّقَةُ بِذَالِکَ وَقَد عَجَزَت عَنِ التَّصَرُّفِ فِی نَفسِهَا فَوَجَبَ القَولُ بِوِلَایَةِ الاَبِ عَلَیهَا وَعَلٰی هٰذَا نَظَائِرُهُ

ترجمه : اودقیاس په دی نوع کی تجنیس دعلت ضروری ده په دی طریقه چی مو وایو چی دصغیر ی په مال کی دپلار ویلایت ثابت ده ځکه صغیره پخپله له تصرف کولو ځخه عاجزه ده نوشریعت دپلار لپاره ویلایت ثابت کړدی لپاره چی دصغیری هغه مصالح ضائع نه شی چی ددی تر مال پوری تعلق لری اودا په خپل نفس کی له تصرف هم عاجزه ده نو دا واجبه ده چی قول وشی په دی سره چی دپلار ویلایت ددی پر نفس باندی شته اوبنا پر دی باندی نظائر ددی دی .

تشریح : مصنف رحمه الله وائی هغه قیاس چی په هغه کښی داصل دفرع حکم متحدوی په دی قسم دقیاس کی تجنیس دعلت ضروری ده یعنی علت به داسی عام وی چی منصوص او غیر منصوص دواړو ته به شامل وی مثلاً صغیره پخپله له تصرف کولو ځخه عاجزه ده له دی وجه شریعت ددی ویلار ته ددی په مال کی دتصرف ویلایت ورکړ ددی لپاره چی ددی هغه مصالح چی متعلق له مال

سره دی ضائع نه شی او مورِ لیدلی دی چی صغیره په خپل نفس کی هم له تصرفه عاجزه ده نو مورِ ددی ویلار ته ددی دنفس ویلایت هم ثابتوؤ اوعجزله تصرف څخه چی دویلایت علت ده یوداسی عامه معنی ده چی مال او نفس دواړو ته شا ملـه ده له دی وجه نو مورِ پلار ته پر نفس باندی هم ویلایت ثابت کړ.

مصنف رحمه‌الله‌وائی چی ددی لپاره نور نظائر هم دی یعنی په هر هغه ځای کی چی دفرع او اصل حکم متحدوی هلته داضروری ده چی دعلت معنی به عامه وی.

وَحُكمُ القِيَاسِ الأَوَّلِ أَن لَا يَبطُلَ بِالفَرقِ لِأَنَّ الأَصلَ مَعَ الفَرعِ لَمَّا اتَّحَدَ فِي العِلَّةِ وَجَبَ اتِّحَادُ هُمَا فِي الحُكمِ وَإِن افتَرَقَا فِي غَيرِ هٰذِهِ العِلَّةِ وَحُكمُ القِيَاسِ الثَّانِي فَسَادُ بِمُمَانَعَةِ التَّجنِيسِ وَالفَرقِ الخَاصِ وَهُوَ بَيَانُ أَنَّ تَأثِيرَ السَّغرِ فِي وِلَايَةِ التَّصَرُّفِ فِي المَالِ فَوقَ تَأثِيرِهِ فِي وِلَايَةِ التَّصَرُّفِ فِي النَّفسِ.

ترجمه: او داول قیاس حکم داده چی دفرق په وجه نه با طلیږی څکه اصل او فرع چی کله متحد په علت کی شو نو په حکم کی ئی هم اتحاد واجب ده که څه هم ددی علت نه بغیر دوی دواړه بیل بیل دی او ددوهم قیاس حکم داده چی تجنیس دممانعت او دخاص فرق په وجه فاسدیږی او دادی خبر ی بیان ده چی تاثیر دصغیر په ویلایت دتصرف په مال کی لوړ ده پر تاثیر دده په ویلایت دتصرف فی النفس کی.

تشریح: مصنف رحمه‌الله‌وائی چی داول قیاس یعنی هغه چی داصل او فرع حکم متحد وی حکم ئی داده چی په مطلق فرق سره نه با طلږی یعنی که یوشخص دمقیس اومقیس علیه په مینځ کی مطلق فرق ثابت کړی ددغه فرق په وجه داقیاس نه باطلیږی څکه دقیاس په ټولو اوصافو کی اتحاد ضروری نه ده بلکه په بعض او صاف کی اتحاد ضروری ده نو دمقیس او مقیس علیه په مینځ کی مطلق فرق دقیاس لپاره مبطل نه ده بلکه موید ده او ددی خبری دلیل داده چی کله اصل اوفرع په علت کی متحد شی نو ددوی دواړو اتحادپه حکم کښی ضروری ده که څه هم ددی علت نه بغیر دوی هر یو بیل بیل وی.

او دوهم قیاس یعنی هغه چی داصل او فرع جنس متحدوی حکم ئی داده که یو شخص له تجنیس دعلت څه انکار وکړی او دمقیس او مقیس علیه په مینځ کی مخصوص فرق ثابت کړی داقیاس په دی فرق سره فاسدیږی مثلاً دصغیر په نفس کی چی دپلار ویلایت دتصرف ده داقیاس ده پر ویلایت دتصرف په مال دصغیر کی نو اوس که یو شخص ددی دؤو تصرفو په مینځ کی فرق بیان کړی او دا ووائی چی په مال دصغیر کی دپلار په ویلایت کی صغر زیات موثر ده څکه نابالغ وتصرف ته په مال کی زیات ضرورت لری څکه دی کله دخورکی شیا نو ضرورت لری کله دجامی ضرورت لری او داټوله فوری ضرورتونه دی په دی کی څنډ کول هم مکن نه ده او دی په خپل مال کی له

تصرف کولو څخه عا جزه ده لهذا ددی ضرورت په وجه دده په مال کی پلار لره دویلایت تصرف حاصل ده اوپه نفس دده کی چی پلار لره کوم ویلایت حاصل ده په دی کښی دصغر تاثیر زیات نه ده ځکه په نابالغه کی شهوت نه وی نوکله چی په نابالغه کی شهوت نشته نو لهذا نابالغ دی ته احتیاج نه لری چی دده په نفس کی تصرف وشی یعنی دی چونکه نکاح ته احتیاج نه لری له دی وجه دی د نکاح په سلسله کی بل چا ته ددی ضرورت نه لری چی دده ولی جوړ کړی .

حاصل داده دپلار په هغه ویلایت دتصرف کی چی په مال کی ده په هغه کښی صغر زیات موثر ده په ویلایت فی النفس کی زیات موثر نه ده لهذا ددغه قیاس پر تصرف فی المال باندی فاسده ده یعنی داغلط ده چی څوک داسی ووائی چونکه په مال دصغیر کی دپلار ویلایت دتصرف ده له دی وجه نو دصغیر په نفس کی هم پلار لره ویلایت دتصرف شته.

وَبَيَانُ القسم الثَّالث وَهُوَ القَيَاسُ بِعلَة مُستَنبَطَة بالرَّاىُ وَالاجتهَاد ظَاهِرٌ وَتحقيقُ ذالكَ اذَا وَجَدنَا وَصفًا مُنَاسِبًا للحُكم وَهُوَ بحَال يُوجِبُ ثُبُوتَ الحُكم وَيَتَقَاضَاهُ بِالنَّظرِ اليهِ وَقَد اقتَرَنَ بِهِ الحكمُ فِى مَوضِعِ الاجمَاعِ يُضَافُ الحُكمُ اليهِ لِمُنَاسَبَةِ لِلشَّهَادَةِ الشَّرعِ بِكَونِه علَّةً .

تر جمه : اوددریم قسم یعنی هغه چی قیاس ددا سی علت په وجه وی چی مستنبط له رایه او اجتهاد څخه وی بیان ئی ظاهره ده ددی تحقیق داده کله چی مورد داسی وصف پیدا کړ و چی مناسب له حکم سره وی او هغه په داسی حال کی چی ثبوت دحکم واجبوی او په نظر وده ته دده مقتضی هم وی او په موضع داجماع کی په ده پوری اقتران دحکم هم وی نو حکم ودی وصف ته دمنا سبت په وجه منسوب ده له دی وجه نه چی شریعت دده دعلت والی شاهدی ورکوی .

تشر یح : مصنف رحمه الله وائی دقیاس دریم قسم بیا ن ظاهره ده یعنی هغه قیاس چی ددا سی علت په وجه وی چی هغه علت په رایه او احتهاد سره ثابت وی ددی قسم بیا ن ظاهره ده او ددی تحقیق داده کله چی مورد داولیدل چی یو وصف چی له حکم سره مناسب وی او هغه وصف ثبوت دحکم واجبوی اوپه نظر وظاهر ته دده مقتضی هم وی او له دی نه بغیر په بل ځای کی هم په دی وصف پوری هم حکم مقترن کیدای شی نو په داسی صورت کی دمقیس او مقیس علیه په مینځ کی دمناسبت په وجه حکم ددی وصف وطرفته منسوب کیږی له دی وجه منسوب نه وی چی شریعت ددی شاهدی ورکوی چی داصفت ددی حکم لپاره علت ده.

وَنَظِيرُهُ اذَا رَاَينَا شَخصًا اَعطى فَقِيرًا درهَمًا غَلَبَ عَلَى الظَّنِ اَنَّ الاعطَاءَ لِدَفعِ حَاجَةِ الفَقِيرِ وَتَحصِيلِ مَصَالِحَ الثَّوَابِ اذَا رَاَينَا وَصفًا مُنَاسِبًاللحُكم وَقَد اقتَرَنَ بِهِ الحُكمُ فِى مَوضِعِ الاجمَاعِ يَغلِبُ الظَّنُّ بِاضَافَةِ الحُكمِ اِلَى ذالك الوَصفِ وَغَلَبَةُ الظَّنِ فِى الشَّرعِ تُوجِبُ العَمَلَ عِندَ انعِدَامِ مَا فَوقَهَا مِن لَدَلِيلِ بِمَنزِلَةِ المُسَافِرِ اذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّه اَنَّ بِقُربِهِ مَاءً لَم يَجُز لَهُ التَّيَمُّمُ وَعَلَى هذَا مَسَائِلُ التَّحَرِّى .

تر جمه : او ددی نظیر داده کله چی مورِ یو شخص وویئو چی یوفقیر ته یودرهم ورکړی نو غالب ظن داده چی فقیر ته یو درهم ورکول دده دضرورت درفع کولو لپاره ده او دثواب حاصلولو لپاره ده نو کله چی دا معلومه شوه نو مورِ وایو کله چی مورِ ولیدی وصف مناسب له حکم سره او په دی وصف پوری په موضع داجماع کی هم حکم مقترن ده نوددی وصف وطرفته دحکم منسوب کیدل ظن غالب ده اوپه ظن غالب سره په شریعت کی موجب عمل وی هغه وخت چی تر ده فوق دلیل نه وی لکه دمسا فر چی کله داغالب ظن شی چی نژدی اوبه شئه نو دده لپاره تیمم جائز نه ده اوپر دی باندی مسا ئلی دتحری مبنی دی .

تشریح : له حکم سره دوصف مناسب نظیر داده چی مورِ یو شخص وویئو چی دی یوفقیر ته یو درهم ورکړی دلته غالب ظن (گمان) داده چی داورکړه دفقیر دضرورت ددفع کولو لپاره ده او دثواب دحاصلولو لپاره ده کله چی دا معلومه شوه نو مورِ ویلای شو چی مورِ یو داسی وصف ولیدی چی هغه مناسب له حکم سره ده او په موضع داجماع یا په موضع دنص کی هم دا حکم په دی ووصف پوری مقترن ده نو غالب ظن (گمان) داده چی داحکم ددی وصف وطرفته منسوب ده او دا وصف ددی حکم لپاره علت ده اوپه شریعت کی ظن غالب موجب دعمل هم ده لیکن په شریعت کی هغه وخت موجب دعمل ده کله چی تر ده لو ړ دلیل یعنی کتاب الله ،سنت ، او اجماع ، موجوده نه وی لکه مسافر کله چی دی په لاره کی وی او دده غالب ظن داوی چی مخکی اوبه شته په دی صورت کی ده لره تیمم وهل جائز نه ده ، او مسائلی دتحری هم پر ظن غالب مبنی دی یعنی که پر یو شخص قبله مشتبه شوه او داسی څوک نه وؤ چی ده ته دقبلی جهت وښائی په دی صورت کی داشخص تحری وکړی کوم طرفته چی دده غالب ظن دقبلی شوپه هغه باندی عمل کول واجب ده .

وَحُكمُ هذَا القِيَاسِ اَن يَبطُلَ بِالفَرقِ المُنَاسِبِ لِاَنَّ عندَهُ يُوجَدُ مُنَاسِبٌ سِواهُ فِی صُورَةِ الحُكمِ فَلَا يَبقَى الظَّنُّ بِاضَافَةِ الحُكمِ اِلَيهِ فَلَا يَثبُتُ الحُكمُ بِهِ لِاَنَّهُ كَانَ بِنَاءً عَلَى غَلَبَةِ الظَّنِّ وَقَد بَطَلَ ذالِكَ بِالفَرقِ وَعَلَى هذَا كَانَ العَمَلُ بِالنَّوعِ الاَوَّلِ بِمَنزِلَةِ الحُكمِ بِالشَّهَادَةِ تَزكِيَةُ الشَّاهِدِ وَتَعدِيلُه وَالنَّوعِ الثَّانِی بِمَنزِلَةِ الشَّهَادَةِ الشَّهَادَةِ عِندَ ظُهُورِ العَدَالَةِ قَبلَ التَّزكِيَةِ وَالنَّوعُ الثَّالِثُ بِمَنزِلَةِ شَهَادَةِ المَستُورِ .

تر جمه : اوددی قیاس حکم داده چی داپه مناسب فرق سره باطلیږی ځکه هغه وخت په صورت دحکم کی یومناسب موجوده چی له وصف مناسب څخه غیر ده لهذا اول مناسب وطرفته دحکم دمنسوب کولو په سلسله کی ظن غالب با قی پاته نه شو ځکه هغه حکم مبنی پر غلبه دظن ؤو او غلبه دظن باطله شوه په فرق مناسب سره اوبنا پر دی باندی په اوله نوع سره عمل کول داسی ده لکه دشاهد له تزکیه او تعدیله ورسته چی پر شاهدی باندی حکم وکوی او دوهمه نوع تر تزکیه

مخکی د ظهور د عدالت په وخت کی د شهادت په مرتبه کی ده او نوع دریمه د مستور د شهادت په مرتبه کی ده.

تشریح : مصنف رحمه الله وائی دهغه قیاس چی دهغه علت په رایه او احتهاد سره ثابت وی حکم ئی داده چی که مقیس او مقیس علیه په مینځ کی په هغه وصف کی فرق و ؤ کو م وصف چی له حکم سره مناسب ده په دی صورت کی داقیاس باطل ده یعنی که له یو حکم سره بل وصف مناسب پیداشو اودغه وصف مغایر ؤو له اول وصف سره په دی صورت کی داول وصف په ذریعه چی قیاس شوی ده هغه باطل ده ځکه د دوهم وصف دوجود په وجه هغه ظن غالب باقی پاته نه شو کوم ظن غالب چی داول وصف په ذریعه حاصل شوی ؤو نو چی ظن غالب باقی پا ته نه شو نو هغه حکم چی مبنی پر ظن غالب باندی ؤو هغه هم با قی پا ته نه ده بلکه باطل ده. **ومحل هذا** په دی سره مصنف رحمه الله د دری سره قیاسو په مینځ کی فرق بیانوی په دی طریقه چی د قیاس داول قسم یعنی هغه قیاس چی دهغه علت په کتاب الله او سنت سره ثابت وی مثال داسی ده لکه د شاهد له تزکیه او تعدیله ورسته دده په شاهدی سره فیصله ورکول نو لکه څنګه چی د قاضی دا فیصله نه باطلیږی همدارنګه د قیاس داقسم هم نشی باطل کیدای او د قیاس د دوهم قسم یعنی دهغه قیاس چی هغه علت په اجماع سره ثابت وی مثال داسی ده لکه د شاهد د عدالت له ظاهره کیدو ورسته اوتر تزکیه مخکی دده په شاهدی باندی فیصله ورکول نو لکه څنګه چی په دی فیصله باندی عمل کول واجب ده همدارنګه په دی دوهم قسم د قیاس هم عمل کول واجب ده او د قیاس دریم قسم یعنی هغه قیاس چی دهغه علت په رایه او اجتهاد سره ثابت وی د دی مثال داده لکه قاضی چی د دوؤ مستورو الحاله شاهد انو په شاهدی باندی فیصله ورکړی نو لکه څنګه چی د قاضی دا فیصله واجب العمله ده همدارنګه د قیاس دریم قسم هم واجب العمله ده لیکن که دامعلومه شوه چی مجتهد چی کوم وصف علت ګرزولی ده هغه علت نه ده بلکه بل وصف علت ده په دی صورت کی داقیاس واجب العلمه نه ده.

فَصلٌ اَلاَسوُلَةُ المتوَجّهَةُ عَلَی القیَاس

فَصلٌ اَلاَسوُلَةُ المتوَجّهَةُ عَلَی القیَاسِ ثَمَانِیَةٌ المُمَانَعَةُ وَالقَولُ بِمُوجَبِ العِلّةِ وَالقَلبُ وَالعکسُ وَفَسَادُ الوَضعِ وَالفَرقُ وَالنَقضُ وَالمُعَارَضَةُ.

ترجمه : هغه اعتراضات چی پر قیاس باندی وارد دی اته (۸) دی مما نعت ، قول په موجب د علت ، عکس ، فساد وضع ، فرق ، نقض معارضه .

تشریح: دقیاس دشرائطو او درکن له بیانه ورسته مصنف رحمه‌الله دهغو اعتراضاتو بیان کوی کوم اعتراضات چی پر قیاس باندی وارد دی دهغو اعتراضاتو شمیر اته (۸) ده (۱) ممانعت (۲) قول په موجب دعلت (۳) قلب (۴) عکس (۵) فساد دوضع (۶) فرق (۷) نقص (۸) معارضه.

اَمَّا الْمُمَانَعَةُ فَنَو عَانِ اَحَدُهُمَا الْوَصف والثَّانی مَنعُ الحُکمِ مِثَالُهُ فی قَولِهِم صَدَقَةُ الفِطرِ وَجَبَت بالفطرِ فَلَا یَسقُطُ بِمَوتِهِ لَیلَةَ الفطرِ قُلنَا لَا نُسَلِّمُ وُجُوبَهَا بالفطرِ بَل عِندَنَا تَجِبُ بِرَاسِ یَمُونُهُ وَیلی عَلَیهِ.

ترجمه: بهر حال ممانعت دوه قسمه ده له دی دؤو څخه یو انکار له وصفه ده اوهم نه منل دحکم ده او ددی مثال دشوافع په هغه قول کی ده چی صدقة الفطر واجب په فطر سره ده لهذا دکوچنی اختر په شپه کی دده په مرګ سره نه ساقطیږی مور وایو چی مور دفطر په وجه ددی وجوب نه منو بلکه زمور په نزد دهغه رأس په وجه واجب ده دکوم یوه چی دی ئی مؤنث (خرچه) برداشوی او دهغه چاه چی دی ئی ولی ده.

تشریح: او ل اعتراض مما نعت ده مما نعت دی ته وائی چی سائل دمعلل (مستدل) دټولو مقدمات اویادبعض مقدماتو له منلو څخه انکار وکړی او ممانعت په خپل کورکی پردوه قسمه ده (۱) انکار له وصفه ده یعنی چی سائل ومستدل (دلیل ویونکی) ته داووائی چی کوم وصف چی تاعلت گرزولی ده زه دهغه علت والی نه منم بلکه علت له دغه نه بغیربل شی ده (۲) انکار له حکم څخه ده یعنی معلل او مستدل چی کوم وصف علت گرزولی ده دهغه وجود هم تسلیم کړی او داهم تسلیم کړی چی داوصف دعلت والی صلاحیت لری لیکن له حکم څخه انکار وکړی مثلاً داسی ووائی تا چی کوم وصف علت گرزولی ده هغه وجود هم منم اوداهم منم چی دغه وصف دعلت والی صلاحیت لری لیکن ددی علت په ذریعه چی ته دکوم حکم دثابتولو کوشش کوی زه دغه حکم نه منم بلکه حکم له دغه نه بغیر بل شی ده داول قسم مثال داده چی شوافع حضرات وائی دصدقة الفطر دوجوب علت فطر ده یعنی کوم شخص چی تر فطر پوری ورسیدی پر هغه باندی صدقه دفطر واجب ده فطر درمضان داخری ورځی له لمر لویدو ورسته شروع کیږی نو کوم شخص چی داختر دمیاشتی له لیدلو ورسته په شپه کی مړ شی له هغه څخه صدقه دفطر ساقطه نه ده ځکه دعلت یعنی دفطر دوجود په وجه صدقه متقرره شوه او وجوب له متقرر کیدو روسته نه ساقطیږی لهذا دده له ذمی څخه صدقة الفطر ساقط نه ده.

لیکن مور احناف وایو چی شوافع چی کوم وصف یعنی فطر دصدقة الفطر دوجوب لپاره علت گرزولی ده مور دانه منو بلکه زمور په نزد دعلت بل شی ده هغه داسی سر ده چی داشخص دهغه مؤنث (خرچه) برداش کوی او دکوم یوه چی ولی ده نو داختر په ورځ تر صبح صادق مخکی چی کوم شخص مړ شی پر هغه باندی صدقه دفطر واجب ده او کوم کوچنی چی پر دغه وخت پیدا شی او یا کافر اسلام راوړی پر هغه باندی صدقه دفطر واجب ده.

سوال : دصدقة الفطر مسئله دقیاس لپاره مثال نشی کیدای شکه دقیاس لپاره دمقیس علیه وجودضروری ده او حال داده چی دلته مقیس علیه نشته ؟

جواب : اول جواب داده چی دیون او نور حقوق مالیه مقیس علیه دی چی اسباب ئی موجود وی نو لکه څنګه چی داسبابو دوجود په وجه حقوق مالیه نشی ساقط کیدای همدارنګه دسبب نه وجود څخه ورسته صدقة الفطر هم نشی ساقط کیدای.

دوهم جواب : داده چی دصدقة الفطر مسئله تعلیل ده او تعلیل هغه قیاس ته ، مقیس علیه نه لری او مصنف رحمه الله په دی قول الا سوله متوجهه علی القیاس کښی ، ده خواکه قیاس وی او که تعلیل وی.

وَكَذالِكَ اِذَاقِيلَ قَدرُ الزَّكوةِ وَاجِبٌ فِى الذِّمَّةِ فَلَا يَسقُطُ بِهِ الزَّكوةُ وَاجِبٌ فِى الذِّمَّةِ بَل اَدَاؤُهُ وَاجِبٌ.

ترجمه : او همدارنګه کله چی وویل شی چی مقداردزکوة واجب ده پر زمه باندی نو دنصاب په هلاک سره مقدار دزکوة نه ساقطیږی لکه دین موږ جواب ورکوو چی موږ دانه منو چی مقدار دزکوة واجب فی الذمه ده بلکه اداء کول ئی واجب ده.

تشریح : دوهم مثال مصنف رحمه الله دابیانوی چی که دکال له تیریدو ورسته نصاب هلاک شی داحناف په نزد زکوة ساقط ده او دامام شافعی رحمه الله په نزدزکوة ساقط نه ده بلکه پر ذمه باندی واجب پاته ده امام شافعی فرمائی چی دواجب دبقاء علت وجوب دمقدار دزکوة ده پر ذمه باندی لکه ددین فی الزمه علت چی واجبوالی ده او ددی واجب بقاء ددده معلل او حکم ده نو دنصاب له هلاکه ورسته دواجب دبقاء علت یعنی وجوب دمقدارد زکوة پر زمه باندی چونکه موجود ده له دی وجه ددی حکم یعنی واجب هم باقی ده بغیر له اداء څخه له ذمه نه ساقطیږی لکه دین چی بغیر له اداء له زمه څخه نه ساقطیږی.

لیکن موږ وایو چی موږ داخبره نه منو چی وجود دمقداردزکوة پر زمه باندی دواجب دبقاء لپاره علت ده بلکه وجوب داداء دمقدار دزکوة پر زمه باندی دواجب ده بقاء علت ده نو کله چی نصاب دمال هلاک شی نو داداء صورت باقی پاته نه ده نو چی دنصاب له هلاکه ورسته اداء واجب پاته نشوه نو دعلت دعدم په صورت کی حکم یعنی واجب هم باقی پاته نه ده بلکه ساقط ده.

وَلَئِن قَالَ اَلوَاجِبُ اَدَاؤُهُ فَلَا يَسقُطُ بِالهَلَاكِ كَالدَّينِ بَعدَ المُطَالَبَةِ قُلنَا لَا نُسَلِّمُ اَنَّ الاَدَاءَ وَاجِبٌ فِى صُورَةِ الدَّينِ بَل حَرُمَ المَنعُ حَتّى يَخرُجَ عَنالعُهدَةِ بِالتَّخلِيَةِ وَهٰذَامِن قِبلِ مَنعِ الحُكمِ

ترجمه : او که څوک ووائی چی واجب اداء کول دمقدار درکوة ده لهذا په هلاک دنصاب سره وجوب نه ساقطیږی لکه څنګه چی له مطالبی ورسته دین نه ساقطیږی موږ جواب ورکوو چی موږ

دانه منو چی ددین په صورت کی اداء واجب ده بلکه منع ئی حرامه ده تردی وخته چی دتخلیی په ذریعه ددین له زموږ څخه ووزی اودامنع له قبیله دحکم څخه ده.

تشریح : په دی عبارت کی که څه هم مصنف رحمه الله دیو اعتراض او جواب نقل کړی ده لیکن په حقیقت کی دمنع دحکم مثال ده لکه دی چی فرمائی که یو معترض داووائی چی دمقدار دزکوة داداء دواجبوالی په صورت کی هم دنصاب په هلاک سره زکوة نه ساقطیږی لکه څنګه چی ددائن له مطالبی ورسته اداء واجب ده بغیر له اداء نه ساقطیږی ددی په جواب کی موږ وایو چی موږدانه منو چی ددین دطلب په صورت کی اداء ددین واجب ده بلکه تخلیه په مینځ کی دمال او ددائن واجب ده یعنی که چیری دائن له مدیون څخه مال په قدرددین غوښتی پر مدیون باندی دا واجب ده چی منع نه وکړی.

ته فکر وکړه په دی مسئله کی معترض ددین داداء حکم وکړ لیکن موږ ددی منع وکړه اوحکم موږه تخلیه سره وکړ لهذا دامسئله دمنع دحکم له قسمه ده.

وَكَذَالِكَ اِذَاقَالَ اَلْمَسحُ رُكنٌ فِی الوُضُوء فَلَيسَنَ تَنْلِيثُهُ كَالغَسلِ قُلنَا لَانُسَلِّمُ اَنَ التَّثلِيثَ مَسنُونٌ فِي الغسلِ بَل اَطَالَةَ الفعل فِی مَحَلِ الفَروضِ زِيَادَةٌ عَلَى مفروض كَاَطَالَةِ القِيَامِ وَالقِرَاةُ عَلَى بَابَ الصَّلوة غير اَنَ الاَطَالَةَ فِي بَابَ الغَسلِ لَا يَتَصَوَرُ اِلَّا بِالتَّكرَارِ لِاستِيعَابِ الفِعلِ كُلَ المَحَلِ وَبِمِثلِه نَقُولُ فِی بَابِ المَسحِ بِاَنَ الاَطَالَةَ مَسنُونٌ بِطَرِيقِ الاستِيعَابِ.

ترجمه: اوهمدارنګه کله چی ویل شوی دی چی په باب دوضوء کښی مسح رکن ده لهذا په ده کښی هم دغسل په شان تثلیث سنت ده موږوایو چی داخبره موږ نه منو چی په غسل کی تثلیث سنت ده بلکه پر مقدارمفروض باندی زیادت کول په طول (اوږدوالی) دفعل سره داسنت ده لکه په باب دلمانځه کښی دقیام اوقرأت اوږدول لیکن په باب دغسل کښی دفعل اوږدوالی بغیر له تقراره نشی کیدای بلکه په تقرار سره کیدای شی ددی لپاره چی په محل دغسل کی استیعاب راشی او ددی مثال په باب دمسح کی موږ وایو چی اوږدوالی په طریقه په استیعاب سنت ده.

تشریح: دمنع دحکم دوهم مثال داده چی شوافع وائي چی په مسح دسرکښی تثلیث (دری ځله مسح کول) سنت ده دلیل ئی قیاس ده یعنی دی وائي لکه څنګه چی په غسل کی اعضاء (اندامونه) ثلاثه رکن دی همدارنګه په اوداسه کی مسح دسر رکن ده نولکه څنګه چی په غسل کی ددغواعضاء دری ځله پریول سنت ده همدارنګه مسح دسر دری ځله کول سنت ده.

ددی قیاس په منع کولو سره موږوایو چی موږ دامنوچی په مقیس علیه (غسل) کی تثلیث سنت ده له دی وجه چی مغسوله اعضاء کښی تقرار اوتثلیث سنت مقصوده نه ده بلکه سنت مقصوده تکمیل دفرض ده ځکه سنن او واجبات چی مشروع دی هغه دفرض دتکمیل لپاره مشروع دی اوفرض هغه وخت مکمل کیږی چی په محل دفرضو کښی طول (اوږدوالی) راشی مثلاً په لمانځه

کی د قیام او قرأت تکمیل په دی طریقه ده چی قیام او قرأت ترخپل مقدار او وړده کړی لیکن په غسل کښی بی له تکراره او وړدوالی ممکن نه ده ځکه که ته او وړدوالی په دی طریقه وکړی مثلاً دلاس پریول ترځنګلو لوپوری فرض ده کی نی ته په دی طریقه او وړد کړی چی ترځنګلو لوړه حصه هم پریوی دا دفرض د محل د طول او تکمیل نه ده بلکه د محل د فرض نه بغیر په بل شی کی اطالت او تکمیل ده لیکن که یو عضوه بار بار پریول شی بیایقینن دفرض تکمیل راځی نوکله چی په غسل کښی داستعاب لپاره اطالت او تکمیل بی له تکراره ممکن نه ده له دی وجه په اعضاء مغسوله وو کی تکرار او تثلیث سنت ده او داخبره مورږ په مسح د سر کی هم کوؤ یعنی د سر خلورمه حصه فرض ده او اطالت او تکمیل نی سنت ده لیکن چونکه په مسح د سر کی په اطالت او تکیمل سره استعاب راتلای شی له دی وجه د مسح د سر استیعاب سنت ده او تثلیث سنت نه ده یعنی دری ځله مسح کول سنت نه ده.

وَكَذَالِكَ يُقَالَ النَّقَابُلُ فِي الطَّعَامِ بِالطَّعَامِ شَرطٌ كَالنُّقُودِ قُلنَا لاَ نُسَلِّمَ اَنَّ النَّقَابُضَ شَرطٌ فِی بَابِ النُّقُودِ بَل الشَّرطُ تَعيِينُهَا كَيلاً يَكُونَ بَيعَ النَّسئَةِ بِالنَّسئَةِ غَيرَ اَنَّ النُّقُودَ لاَتَتَعَيَّنُ اِلاَّ بِالقَبضِ عِندَنَا.

ترجمه: او دارنګه ویل کیږی چی په بیع د طعام په طعام کی تقابض شرط ده لکه په نقودو کی مورږ وایو چی داخبره مورږ نه منو چی په نقودو کښی تقابض شرط ده بلکه په نقودو کی شرط تعین ده ددی لپاره چی بیع د نسیه په نسیه سره رانه شی لیکن زمورږ په نزد نقود بغیره له قبضه نه متعین کیږی.

تشریح: د منع د حکم د ریم مثال داده که یوشخص بیع د طعام په طعام سره وکړی مثلاً غنم خرځ کړه په غنمو باندی د شوافع په نزد په مجلس د عقد کښی د دواړو عوضوقبض کول ضروری ده او د احناف په نزد ضروری نه ده شوافع خپل دلیل په قیاس سره وائی په دی طریقه چی مورږ احناف ته وایو چی د بیع د نقد په نقد صورت کی تاسو وایاسٹ چی په مجلس د عقد کښی د عوضینو قبض ضروری ده نو لکه څنګه چی په بیع د نقود کښی قبض ضروری ده همدارنګه په بیع د طعام په طعام کښی هم قبض ضروری ده.

د دی قیاس په منع کولو کی مورږ وایو چی په مقیس علیه یعنی په بیع د نقد په نقد کی قبض ضروری نه ده بلکه تعین د عوضینو شرط ده د دی لپاره چی بیع نسیه با النسیه نشی او نقود چونکه بغیر له قبضه نشی متعین کیدای له دی وجهد قبض شرط کړ شو او طعام چونکه په اشاره سره متعین کیدای شی له دی وجه په طعام کښی قبض ضروری نه ده.

وَاَمَّا القَولُ بِمُوجِبِ العِلَّةِ فَهُوَ تَسلِيمُ كَونِ الوَصفِ عِلَّةً وَبَيَانُ اَنَّ مَعلُولَهَا غَيرُ مَا ادَّعَاهُ المُعَلِّلُ وَمَثَالُهُ اَلمِرفَقُ حَدٌ فِی بَابِ الوُضُوءِ فَلاَ يَدخُلُ تَحتَ الغَسلِ لِاَنَّ الحَدَّ لاَيَدخُلُ فِی المَحدُودِ قُلنَا اَلمِرَافِقُ حَدَّ السَّاقِطِ فَلاَ يَدخُلُ تَحتَ حُكمِ السَّاقِطِ لِاَنَّ الحَدَّ لاَيَدخُلُ فِی المَحدُودِ وَكَذَالِكَ يُقَالُ صَومُ رَمَضَانَ

صَومُ فرضٍ فَلایَجُوزُ بِدُونِ التَّعیینِ کَالقَضَاءِ قُلنَا صَومُ الفَرضِ لایَجُوزُ بِدُونِ التَّعیینِ اِلاَّ اَنَّهُ وُجِدَ التَّعیینُ هٰهُنَا مِن جِهَةِ الشَّرعِ وَ اِن قَالَ لَایَجُوزُ بِدُونِ التَّعیینِ مِنَ العَبدِ کَالقَضَاءِ قُلنَا لَایَجُوزُ القَضَاءُ بِدُونِ التَّعیینِ اِلاَّ التَّعیینَ لَم یَثبُت مِن جِهَةِ الشَّرعِ فِی القَضَاءِ فَلِذَالِکَ یَشتَرِطُ تَعیینُ العَبدِ وَهٰهُنَا وُجِدَ التَّعیینُ مِن جِهَةِ الشَّرعِ فَلَا یَشتَرِطُ تَعیینُ العَبدِ.

ترجمه: اوبهرحال په موجوب دعلت سره قول کول دادوصف دعلت والی تسلیم کول ده اووددی خبری لپاره بیان چی دده معلول غیر ده له هغه څخه چی معلل (مستدل) ئی دعوه کوی اووددی مثال داده چی په باب دوضوء کښی مرفق حد ده په غسل کی داخل نه ده ځکه حدپه محدود کی داخل نه وی موږ وایو چی مرفق دساقط حد ده نومرفق په حکم دساقط کښی داخل نه ده ځکه حد په محدود کی داخل نه وی اوهمدارنګه ویل کیږی چی .د رمضان روژه فرض روژه ده نوبغیر له تعینه جائز نه ده لکه قضاء موږ وایوچی فرض روژه بغیر له تعینه جائزنه ده لیکن دلته تعین دشریعت له طرفه راغلی ده اوکه امام شافعی رحمه الله ووائی چی درمضان روژه بی له تعینه دبنده جائز نه ده لکه قضاء نوموږ وایو چی قضاء بی له تعینه جائز نه ده لیکن په قضاء کی تعین دشریعت له طرفه نه ده راغلی له دی وجه په قضاء کی دبنده تعین شرط ده اودلته خوتعین دشریعت له طرفه موجود ده لهذا دبنده تعین شرط نه ده.

تشریح:دقول په موجب دعلت مطلب داده چی معترض دحکم علت ومنی لیکن دعلت معلول اوحکم نه منی یعنی مستدل چی کوم وصف علت گرزولی هغه منی لیکن داوائي چی معلول اوحکم له هغه څخه غیر دی کوم چی مستدل بیان کړی دی ددی مثال داده چی دجمهور فقهاء په نزد مرفقین دلاسو په پریمنځلوکی داخل دی یعنی لکه څنګه چی دلاسو پریول فرض ده همدارنګه دمرفقین پریول هم فرض ده لیکن دامام زفر په نزد مرفقین په پریولو دلاسو کی داخل نه دی دلیل ئی دادی چی په اوداسه کی مرفق حد اوغایه ده حداوغایه په محدود اومغیاکی داخل نه وی لهذا مرفق په مغیا (غسل یدین) کی داخل نه ده نوکله چی مرفق په غسل دیدینو کی داخل نه شو پریمنځل ئی هم فرض نه ده.

زموږ له طرفه ده ته جواب داده چی دامنو چی مرفق حد ده لیکن دمغسول طرف لپاره حد نه ده یعنی دغسل دیدینو لپاره حد نه ده بلکه دساقط جانب لپاره حد ده یعنی دلاسو هغه برخه چی دبغل وطرفته ده دهغه لپاره حد ده ددی لپاره فقهاء غایته الاساقط وائی اوغایه اوحد چونکه په مغیااومحدود کی داخل نه وی لهذا مرفق په ساقط کی داخل نه ده نوکله چی مرفق په ساقط کی داخل نه شو نودمرفق غسل ساقط نه ده نوچی دمرفق غسل ساقط نه شو نوغسل ئي واجب ده دفکر وکړه دلته داتسلیم شوه چی مرفق حدده لیکن امام زفر رحمه الله چی دکوم حکم لپاره علت گرزولی ووؤ جمهورو له هغه نه بغیر دبل شی لپاره علت وگرزوی.

دو دوهم مثال داده چی درمضان روژه په مطلق نیت سره اداء کیږی او یا په نیت د تعین درمضان سره اداء کیږی.

احناف وائی درمضان دروژی لپاره مطلق دروژی نیت کول کافی ده دانه ده ضروری چی تعین درمضان به کوی او شوافع وائی دمطلق روژی نیت کول کافی نه ده بلکه تعین درمضان ضروری ده ځکه درمضان روژه فرض روژه ده او قضاء درمضان هم فرض روژه ده او قضاء درمضان بغیر له تعینه نشی اداء کیدای لهذا پر دی باندی په قیاس سره صوم رمضان هم بی له تعینه نشی اداء کیدای.

مورددی په جواب کی وایو چی شوافع چی کوم شی علت گرزولی ده یعنی داچی فرض روژه بغیرله تعینه نه اداء کیږی دامورِ منو لیکن ددی حکم یعنی دبنده له طرفه دروژی تعین ضروری ده دانه منو بلکه دشریعت له طرفه چی کوم تعین ده هغه کا فی ده او دشریعت له طرفه تعین داسی ده چی نبی کریم ﷺ فرمائی اذاانسلخ شعبان فلا صوم الامن رمضان دشعبان له تیریدو ورسته روژه نسته مگر درمضان روژه ده او دشریعت تعین لوړه تر تعین دبنده لهذا دشریعت له تعینه ورسته دبنده تعین ته هیڅ ضرورت نشته او که شوافع ووائی چی مورِصوم رمضان قیاس کوو پر صوم قضاء باندی او په قضاء دصوم رمضان دبنده له طرفه تعین ضروری ده لهذا په صوم رمضان کی هم دبنده له طرفه تعین ضروری ده یعنی لکه څنګه چی قضاء بی له تعینه دبنده جائزنه ده همدا رنګه صوم رمضان هم ده.

ددی جواب دا ده چی په قضاء کی دبنده له طرفه تعین له دی وجه ضروری ده چی په قضاء کی دشارع له طرفه تعین نشته اوپه صوم رمضان کی چونکه دشارع له طرفه تعین موجوددده له دی وجه دبنده وتعین ته ضرورت نشته.

وَاَمَّا الْقَلْبُ فَنَوْعَانِ اَحَدُهُمَا اَنْ يَجْعَلَ مَا جَعَلَهُ الْمُعَلِّلُ عِلَّةً لِلْحُكْمِ مَعْلُولاً لِذَالِكَ الْحُكْمِ وَمِثَالُهُ فِى الشَّرِكَاتِ جَرَيَانُ الرِّبٰو فِى الْكَثِيْرِ يُوْجِبُ جَرَيَانَهُ فِى الْقَلِيْلِ كَالْاَثْمَانِ فَيَحْرُمُ بَيْعُ الْحِنْطَةِ مِنَ الطَّعَامِ بِالْحِنْطَتَيْنِ مِنْهُ قُلْنَا لاَ بَلْ جَرَيَانُ الرِّبٰوافِى الْقَلِيْلِ يُوْجِبُ جَرَيَانَهُ فِى الْكَثِيْرِ كَالْاَثْمَانِ وَكَذَالِكَ فِى مَسْئَلَةِ الْمُلْتَجِى بِالْحَرَمِ حُرْمَةُ اِتْلَافِ النَّفْسِ يُوْجِبُ حُرْمَةَ اِتْلَافِ الطَّرْفِ كَالصَّيْدِ قُلْنَا بَلْ حُرْمَةُ اِتْلَافِ الطَّرْفِ يُوْجِبُ حُرْمَةَ اِتْلَافِ النَّفْسِ كَالصَّيْدِ فَاِذَا جُعِلَتْ عِلَّتُهُ مَعْلُوْلَةً لِذَالِكَ الْحُكْمِ لاَتَبْقٰى عِلَّةً لَهُ لِاسْتِحَالَةِ اَنْ يَكُوْنَ الشَّئُ الْوَاحِدُ عِلَّةً لِلشَّئِ مَعْلُوْلاً لَهُ.

ترجمه: او بهر حال قلب پردوه قسمه ده یوله هغو داده چی کوم شی چی مستدل دحکم لپاره علت گرزولی معلول ئی وگرزوی او په احکامود شرع کی ددی مثال داده چی جریان درباء په کثیر کی ثبوت کوی دجریان درباء په قلیل کی لکه اثمان نو دیوه متِ طعام بیع په یوه متِ طعام سره حرامه ده مورِ وایو چی داسی نه ده بلکه په قلیل کی جریان درباء اثبات دجریان درباء کوی په کثیر کی

لکه اثمان او همدارنگه په حرم کی دپنا اخستونکی په مسئله کی حرمت داتلاف دنفس اثبات کوی دحرمت داتلاف دعضو لکه بنکاره نو کله چی دده علت دده دحکم لپاره معلول جوړ شونو دلره علت باقی پاته نشو څکه یو شی دیوه شی لپاره علت او معلول نشی جوړیدای.

تشریح: قلب په لغت کی پر دوی معنی باندی راځی یو معنی داده چی لوړشی کښته کول او کښته شی لوړول دوهم داده چی دننه شی دباندی کو او دباندی شی دننه کول اوپه اصطلاک کی قلب دی ته وائی چی دیوشی هغه هیئت چی اوس ئی لری بدل ئی کړی په بل هیئت سره.

قلب پر دوه قسمه ده یو داده چی معترض هغه شی حکم وگرزوی کوم چی مستدل دحکم لپاره علت گرزولی ده او کوم شی چی ئی حکم گرزولی ده هغه علت وگرزوی دوهم قسم داده چی مستدل چی کوم شی دحکم لپاره علت گرزولی وی معترض هغه شی دحکم دضدلپاره علت وگرزوی په احکامو دشرعی کی ددی مثال داده چی شوافع وائی دطعاپه کثیر (ډیر) مقدار کی ربا په اتفاق حرامه ده لهذا په قلیل مقدار کی هم ربا حرامه ده لکه په ثمنو (فضه ذهب) کی چی په کثیر او قلیل مقدار دواړوکی حرامه ده اوپه اطعام کی علت دربا طعم (خوند) ده او په ثمن کی علت ثمنیت ده اوددواړولپاره مشترک علت داده چی ثمن اوطعام دواړه ربو یه اموال دی نوکله چی دطعام په قلیل مقدار کی ربوا حرامه شوه نودیومټ طعام بیع په دوه مټه سره جائز نه ده.

لیکن مور وایو چی داسی نه ده لکه تاسو چی وایاست بلکه داسی ده چی په قلیل مقدار کی دربا حرمت علت ده اوپه کثیرکی دربا حرمت حکم او معلول ده اوپه طعام کی قلیل مقدار نیمه کاسه ده څکه دناپ کونکی لپاره ترنیمه کاسه کمه پیمانه نشته لهذا کله چی طعام ترنیمه کاسه کم وی بیا دخپل جنس سره دتبا دلی په صورت کی مساوات نه غواړی نو له دی وجه دیوه مټ طعام خرڅول په دوه مټه باندی جائز ده دوهم مثال داده که یو شخص بل شخص مړکړی او بیا حرم لره پناه یوسی له دی شخص څخه په حرم کی قصاص اخستل کیږی او که نه؟ شوافع وائی چی په حرم کی قصاص اخستل جائز ده او احناف په نزد جائزنه ده بلکه داشخص پر دی باندی مجبورکوی چی له حرم څخه ووزي له وتلو ورسته دی له ده څخه قصاص واخستل شی او که یو شخص دبل یو لاس پر یکړی اوبیا حرم ته پنایوسی په دی صورت کی دواړه پر دی باندی متفق دی چی له دی شخص څخه په حرم کی قصاص اخستل کیدای شی شوافع دا دلیل وائی چی حرمت داتلاف دنفس واجبوی حرمت داتلاف دعضو یعنی حرمت داتلاف دنفس علت ده او حرمت داتلاف دعضو معلول ده لکه بنکاره یعنی للکه څنګه چی دبنکاروژل په حرم کی حرام ده همدارنګه ئی عضو پر یکول هم حرام ده.

احناف وائی داسی نه ده لکه تاسو چی وایاست بلکه خبره ددی پرعکس ده یعنی حرمت داتلاف دعضوعلت ده لپاره دحرمت داتلاف دنفس مطلب داده چی اتلاف دعضوعلت او حرمت داتلاف

د نفس معلول او حکم ده لکه په شکارکی چی د عضو پریکول په حرم کر حرام ده له دی وجه د تولو وژل هم حرام ده.

مصنف رحمه‌الله وائی مستدل چی کوم شی علت گرزولی وؤ کله چی هغه معلول کړشونو حکم بی له علته پاته شو ځکه دا محاله ده چی یو شی دبل شی لپاره علت او معلول دواړه شی.

وَالنَّوعُ الثَّانی مِنَ القَلبِ اَن یَجعَلَ السَّائِلُ مَا جَعَلَهُ المُعَلِّلُ عِلَّةً لِمَا ادَّعَاهُ مِنَ الحُکمِ عِلَّةً لِضِدِّ ذَالِکَ الحُکمِ فَیَصِیرُ حُجَّةً لِلسَّائِلِ بَعدَ اَن کَانَ حُجَّةً لِلمُعَلِّلِ مِثَالُهُ صَومُ رَمَضَانَ صَومُ فَرضٍ فَیَشتَرِطُ التَّعیِینَ لَهُ کَالقَضَاءِ قُلنَا لَمَّا کَانَ الصَّومُ فَرضاً لَا یَشطَرِطُ التَّعیِینَ لَهُ بَعدَ مَا تَعَیَّنَ الیَومُ لَهُ کَالقَضَاءِ.

ترجمه :دقلب دوهم قسم داده چی کوم شی چی مستدل دحکم لپاره علت گرزولی ده معترض هغه دحکم دضد لپاره علت وگرزوی بیا داوصف دمعترض لپاره علت کیدای شی ورسته له دی چی دمستدل لپاره علت وؤ ددی مثال داده چی صوم رمضان صوم فرض ده لهذا ددی لپاره شرط لکه څنګه چی د قضاء لپاره ده مورِ وایو لکه فرض ده نوددی لپاره تعین شرط نه ده ورسته له دی چی ددی لپاره ورځ متعینه شو لکه د قضاء لپاره.

تشریح :دقلب دوهم قسم داده چی مستدل یو وصف دحکم لپاره علت وگرزوی لیکن معترض هغه وصف دهغه حکم دضد لپاره علت وگرزوی نو دغه وصف داول مستدل لپاره حجت وُ لیکن له قلبه ورسته دمعترض لپاره حجت شو ددی مثال داده چی شوافع وائی چی درمضان روژه اودقضا ءروژه دواړه فرض دی او چو نکه په قضاء رمضان کی تعین دنیت ضروری ده له دی وجه په رمضان کی هم تعین دنیت ضروری ده په دی مسئله کی شو افع دنیت دتعین دضرور والی لپاره دروژی فرضیت علت وگرزاوی اوددی علت په وجه ئی پر قضاء صوم باندی قیاس کړ لیکن مورِ وایو چی درمضان دروژی فرض والی دشرط دتعین دنیت لپاره علت نه ده بلکه دتعین دنیت دنه شرط والی لپاره علت ده په دی باره کی مورِ داسی وایو چی صوم رمضان چونکه صوم فرض ده له دی وجه تعین دنیت شرط نه ده ځکه ددی لپاره دشریعت له طرفه تعین موجوده لکه صوم قضاء چی کله دشروع په وجه متعینه شی بیا دتعین لپاره نیت شرط نه ده.

وَاَمَّاالعَکسُ فَنَعنی بِهِ اَن یَتَمَسَّکَ السَّائِلُ بِاَصلِ المُعَلِّلِ عَلَی وَجهِ یَکُونُ المُعَلِّلُ مُضطَرّاً اِلَی وَجهِ المُفَارَقَةِ الاَصلِ وَالفَرعِ وَمِثَالُهُ الحُلِیُّ اُعِدَّت لِلابتِذَالِ فَلَایَجِبُ فِیهَا الزَّکوٰةُ کَثِیَابِ البَذلَةِ قُلنَا لَوکَانَ الحُلِیُّ بِمَنزِلَةِ الثِّیَابِ فَلَاتَجِبُ الزَّکوٰةُ فِی حُلِیِّ الرِّجَالِ کَثِیَابِ البَذلَةِ

ترجمه : بهرحال په عکس سره زمورِ مراد داده چی سائل دمستدل په اصل سره داسی استدلال وکړی چی مستدل داصل او فرع په مینځ فرق بیانولو ته مجبور کړی او ددی مثال هغه زیورات دی چی داستعمال لپاره تیار کړشوی وی او داستعمالی کپړو په شان په دوی کښی زکوة واجب نه ده

موږ وایو که زیورات دکپړو په مرتبه کی وی نوباید په مردانه زیوراتو کی هم زکوة واجب نه شی لکه څنګه چی ئی په کپړو کی زکوة واجب نه ده.

تشریح: عکس داده چی معترض دمستدل په مقیس علیه (اصل) سره داسی استدلال وکړی چی مستدل دی ته مجبورکړی چی د مقیس او مقیس علیه په مینځ کی فرق بیان کړی مثلاً شوافع وائی په هغه زیوراتوکی چی استعمال لپاره تیارشوی وی په هغو کی زکوة واجب نه ده شوافع داخبره څکه کوی چی دوی زیورات داستعمال پر کپړوباندی قیاسوی دوی وائی لکه څنګه چی په دی کپړو کی زکوة واجب نه ده همدارنګه داستعمال په زیوراتو کی هم زکوة واجب نه ده.

موږ وایو که زیورات داستعمال کپړو په مرتبه کی وی نو که له نارینه وؤ سره داستعمال زیورات وؤ باید په هغوکښی هم زکوة واجب نه شی ځکه خوداستعمال په کپړوکی ئی زکوة واجب نه ده او حال داده چی دنارینه وو په استعمال زیورات کی ستاسو په نزد هم زکوة واجب نه ده له دی اعتراضه ورسته شوافع دی ته مجبور دی چی ددواړوزیوراتو په مینځ کی فرق بیان کړی هغه فرق دوی داسی بیانوی چی دنارینه لپاره دزیوراتو استعمال حرامرده لهذا دنارینه وو په زیوراتو کی ابتزال او استعمال متحقق نه ده او دښځولپاره چونکه دزیوراتو استعمال حلال ده له دی وجه ددوی په زیوراتو کی ابتذال او استعمال متحقق ده نو کله چی داسی ده نود ښځو داستعمال زیورات دوی داستعمال پر کپړ وباندی قیاس صحیح ده لیکن دنارینه داستعمال زیوراتو قیاس ددوی داستعمال پر کپړه باندی صحیح نه ده.

وَاَمَّا فَسَادُ الوَضعِ فَالمُرَادُ بِه اَن يَجعَلَ وصفاً لَايَلِيقُ بِذالِكَ الحُكمِ مُثَالُهُ فِی قَولِهِم فِی اسلام اَحَدِ الزَّوجَينِ اختلافُ الدِّينِ طَرَاَ عَلَى النِّكَاحِ فَيفسدُهُ كَارتِدَادِ اَحَدِ الزَّوجَينِ فَاِنَّهُ جَعَلَ الاِسلَامَ عِلَّةً لِزَوَالِ الملك قُلنَا الاِسلَامُ عَهِدَ عَاصِماً للملك فَلايَكُونُ مُؤثِراً فِی زَوَالِ الملك وَكَذَالِكَ فِی مَسئَلَةِ طَولِ الحُرَّةِ اَنَّهُ حُرٌّ قَادِرٌ عَلَى النِّكَاحِ فَلَايَجُوزُ لَهُ الاَمَةُ كَمَا لَو كَانَت تَحتَهُ حُرَّةٌ قُلنَا فَوَصفُ كَونِهِ حُرّاً قَادِراً يَقتَضِی جَوَازَ النِّكَاحِ فَلايَكُونُ مُؤثِراً فِی عَدَمِ الجَوَازِ.

ترجمه: او بهر حال مرادله فساد وضع څخه داده چی داسی وصف علت وګرزول شی چی له هغه حکم سره مناسب نه وی اوددی مثال داحدالزوجین داسلام په سلسله کی دشوافع داقول ده چی اختلاف ددین پر نکاح باندی طاری ده او نکاح فاسده وی لکه داحدالزوجین مرتدکیدل څکه مستدل اسلام دزوال دملک لپاره علت وګرزاوی موږ وایوچی اسلام دملک محافظ پیژندل شوی ده لهذادی په زوال دملک کی موثر نه ده او همدارنګه دطول حره په مسئله کی چی ناکح حر وی پر نکاح باندی قادروی دده لپاره دمینځی نکاح جائز نه ده لکه څنګه چی هغه وخت نه ده جائز چی دده په نکا کی حره وی موږ وایو چی ناکح دحریت او قدرت وصف دنکا دجوازتقاضی کوی لهذا په عدم جواز کی موثر نه ده.

تشریح: فساد وضع داده چی مستدل داسی وصف علت وگرزوی چی هغه وصف له دغه حکم سره مناسب نه وی نو دمستدل داقیاس چونکه په اصل وضع کی فاسده له دی وجه معترض پر دی قیاس باندی اعتراض کوی په بیان دفساد دوضع سره یعنی داوائی چی ددی قیاس وضع فاسده ده اودا وصف علت گرزول غلط ده مثلاً چی خاوند اوښځه دواړه کافران وی اوبیاله دوی دوؤ څخه یو اسلام راوړی په دی صورت کی نکاح فاسده ده او که نه ؟ شوافع وائی چی نکاح فاسده ده او احناف وائی پر دوهم باندی دی اسلام عرض کړشی که ئی له قبولو څخه انکار وکړیبا فرقت واقع ده دشوافع دلیل داده چی دیوه په اسلام سره خاوند اوښځی په مینځ کی اختلاف ددین موجود شو او دااختلاف ددین پر نکاح باندی طاری ده یعنی نکاح اول موجوده وه او اختلاف ددین ورسته موجودشو او اختلاف ددین چی پر نکاح طاری شی نکاح فاسدوی لکه څنګه چی داحد لزوجین په ارتداد سره نکاح حاصلیږی حاصل داده چی شوافع دزوال دملک دنکاح علت اسلام وګرزاوی موږ دوی دی ته په جواب کی وایو چی اسلام دملک محافظ ده مثلاً که یو حربی اسلام راوړی دی او ده مال خو دده اولاد ټوله محفوظ دی لهذا داسلام په زوال دملک کی موثر نه ده بلکه مناسب ده چی اباء (منع) له اسلام دزوال دملک علت شی او همدارنګه که یو شخص دآزادی ښځی دنکاح قدرت لری دشوافع په نزد دته دمینځی نکاح جائز نه ده اود احناف په نزد جائز ده شوافع دادلیل وائی چی نکاح کونکی چونکه دآزادی ښځی پر نکاح قادر دده له دی وجه دمینځی نکاح ورته جائز نه ده لکه څنګه چی هغه وخت نه ده ورته جائز کله چی دی له او له سره حره په نکاح کښی لری موږ ددی په جواب کی وایو چی دنر آزادوالی او قدرت داسی وصف ده چی دمینځی دنکاح تقاضی کوی لهذا داوصف په عدم جواز دنکاح کښی مؤثر نه ده.

وَاَمَّا النَّقْضُ فَمِثْلُ مَايُقَالُ اَلْوُضُوءُ طَهَارَةٌ فَيُشْتَرَطُ لَهُ النِّيَّةُ كَا لتَّيَمُّمِ قُلْنَا يَنْتَقِضُ بِغَسْلِ الثَّوبِ وَالْاِنَاءِ وَاَمَّا الْمُعَارَضَةُ فَمِثْلُ مَايُقَالُ اَلْمَسحُ رُكْنٌ فِى الْوُضُوءِ فَلْيُسَنَّ تَثْلِيثُهُ كَالْغَسلِ قُلْنَا اَلْمَسحُ رُكْنٌ فَلَا يُسَنَّ تَثْلِيثُهُ كَمَسحِ الْخُفِّ وَالتَّيَمُّمِ.

ترجمه: اوبهر حال نقص مثلاً داویل دی چی وضوء طهارت ده اوده لپاره نیت شرط ده لکه څنګه چی دتیمم لپاره نیت شرط ده موږ وایو چی داپه پریولو دجامی سره اوپه پریولو دلوښی مات ده اومعارضه مثلاً داویل دی چی مسح په اودس کی رکن ده نوددی تثلیث مسنون ده لکه په مسح دموزی اوتیمم کی چی تثلیث مسنون ده.

تشریح: نقص دی ته وائي چی دعلت له وجودسره سره حکم موجودنه وی مثلاً امام شافعی رح فرمائی چی اودس اوتیمم دواړه طهارت دی اوپه تیمم کی نیت شرط ده لهذا په اودس کی هم نیت شرط ده زموږ له طرفه پردوی باندی دااعتراض کول کیږی چی دناپاکه جامی اوناپاکه لوښی

پریول هم طهارت ده اوحال داده چی په دی کښی باالاتفاق نیت شرط نه ده یعنی دلته علت (طهارت) موجود ده سره له دی حکم موجود نه ده ،

معارضه داده چی مستدل یووصف دخپلی دعوی اوحکم دثبوت لپاره وګرزوی لیکن معارض دعلت داسی ردکړی چی دحکم دثبوت پرځای دهغه دخلاف لپاره حجت شی مثلاً شوافع دا وائی چی په اوداسه کی مسح دسر رکن ده نولکه څنګه چی په غسل کی تثلیث مسنون ده همدارنګ په مسح کی هم تثلیث مسنون اوداحناف له طرفه په طریقه دمعارض داویل کیږی چی مسح دسر رکن ده لکه څنګه چی پرموزو باندی مسح کول اوتیمم کول رکن ده نولکه څنګه چی دموزی په مسح کی اوپه تیمم کی تثلیث مسنون نه ده دارنګه په مسح دسر کی هم تثلیث مسنون نه ده ته فکر وکړه شوافع چی کوم شی دتثلیث لپاره دلیل ګرزولی وو احناف هغه شی دعدم تثلیث لپاره دلیل وګرزاوی.

فَصلٌ الحُكمُ يَتَعَلَّقُ بِسَبَبِه

فَصلٌ الحُكمُ يَتَعَلَّقُ بِسَبَبِه وَيَثبُتُ بِعلَتِه وَيُوجَدُ عِندَ شَرطِه فَالسَّبَبُ مَايَكُونُ طَرِيقًا اِلَى الشَّيءِ بِوَاسطَةِ كَالطَّرِيقِ فَاِنَّهُ سَبَبٌ لِلوُصُولِ اِلَى المَقصدِ بِوَاسطَةِ المَشَى وَلحَبلَ سَبَبٌ لِلوُصُولِ اِلَى المَاءِ بِالادلَاءِ فَعَلَى هذَا كُلُّ مَاكَانَ طَرِيقًا اِلَى الحُكمِ بِوَاسطَةٍ يُسَمَّى سَبَبًا لَهُ شَرعًا وَيُسَمَّى الوَاسطَةُ عِلَّةً مَثَالُهُ فَتحُ بَابِ الاصطَبلِ وَالقَفصِ وَحَلُّ قَيدِ العَبدِ فَاِنَّهُ سَبَبٌ لِلتَّلَفِ بِوَاسطَةٍ تُوجَدُ مِن الدَّابَّةِ وَالطَّيرِ وَالعَبدِ.

ترجمه: حکم شرعی دخپل سبب سره متعلق وی اوپه خپل علت سره ثابتیږی اودخپل شرط په وخت کی موجود وی نوسبب هغه شی ده چی په یوطریقه سره ذریعه وی درسیدلو دشی وحکم ته مثلا لکه لاره څکه لار ومنزل ته درسیدلو لپاره سبب ده په واسطه دمشی سره اولکه رسی څکه اوبوته ته درسیدلو سبب ده دسولاغی په واسطه سره اوپردی بیناد باندی هرهغه شی چی په یوواسطه سره حکم ته درسیدلو وسیله وی هغه ته شرعاً سبب ویل کیږی اوواسطی ته علت ویل کیږی اودسبب مثال اصطبل اوقنجره اودغلام رسی خلاصول څکه دادتلف کولو سبب ده په واسطه دهغه سره چی له حیوانه اومرغه اوغلام څخه موجودیږی.

تشریح : کله چی مصنف ؒ فارغه شو له بیانه ددلائلو اربعه وؤ څخه شروع ئي وکړه په بیان دهغوشیانو چی ترهغوی پوری احکام متعلق وی هغه څلور شیان دی (۱) سبب (۲) علت (۳) شرط (۴) علامه ، دلیل دحصر ئی داده هغه شی چی ترهغه پوری احکام دشرعی متعلق وی دهغه لپاره دوه صورته دی یابه دشی په حقیقت کی داخل وی یابه نه وی که داخوؤ رکن ده اوکه داخل نه وؤ دهغه هم دوه صورته دی یابه په شی کی مؤثر وی اویابه نه وی که مؤثر وؤ علت ده اوکه نه وؤ ددی

هم دوه صورته دی یا به دشی وطرفته فی الجلمه موصل وی اویابه نه وی که موصل وؤ سبب ده اوکه نه وؤ هغه لره هم دوه صورته دی.

یابه شی ترده موقوفه وی یابه نه وی که موقوفه وؤ شرط ده اوکه نه وؤ موقوفه علامه ده مصنف ؒ له علامی څخه بغیر نور دری سره امور ذکر کړل په دی طریقه چی حکم شرعی متعلق په خپل سبب پوری وی اوپه خپل علت سره ثابتیږی اودخپل شرط په وخت کی موجود وی اوسبب هغه شی چی په یو واسطه سره تریوشی پوری درسیدلولپاره ذریعه او وسیله وی یعنی دسبب اودحکم په مینځ کی یوشی واسطه وی ددی واسطی په ذریعه سبب وحکم ته موصل اوموفضی وی لکه لار چی دتګ په ذریعه منزل ته درسیدلو لپاره سبب ده اولکه رسی چی دسلوغی داچولو په واسطه أبوته درسیدلو لپاره ذریعه ده.

اوهر هغه شی چی دیو واسطی په ذریعه حکم ته درسیدلوذریعه اووسیله وی هغه سبب ده اودسبب اوحکم په مینځ کی چی کومه واسطه وی هغه ته علت ویل کیږی مصنف ؒ دسبب لپاره مثال دابیانوی لک داصطبل دروازه خلاصول اودبنجری دوراوزه خلاصول اودغلام له پښو څنځیر خلاصول دحیوان او مرغه اودغلام دتلف کیدو سبب ده یعنی که یوچا داصطبل دروازه خلاصه کړه اوحیوان ووتی او ورک شو نودحیوان تلف کیدولپاره دده وتل علت ده اودروازه خلاصیدل سبب ده اوحکم چونکه دخپل علت طرفته منسوب وی نه دسبب طرفته له دی وجه پر دروازه خلاصونکی باندی ضمان نشته اوهمدارنګه په دانورو دوؤ مثالودمرغه دتلف کیدو لپاره دده الوتل علت ده اودپنجری دروازه خلاصیدل سبب ده اوحکم چونکه منسوب سبب ته نه وی بلکه علت ته منسوب وی له دی وجه دروازی خلاصونکی باندی ضمان واجب نه ده اوهمدارنګه دغلام دتلف کیدلولپاره علت دده څخستل ده اودځنځیر خلاصیدل سبب ده اوحکم چونکه منسوب علت ته وی له دی وجه پرځنځیر خلاصونکی باندی ضمان واجب نه ده.

وَالسَّبَبُ مَعَ العِلَّة اذَا اجتَمَعَا يُضَافُ الحُكمُ الَى العِلَّة دُونَ السَّبَب الَّا اذَا تَعَذَّرَت الاضَافَةُ الَى العِلَّة فَيُضَافُ الى السَّبَب حِينَئذ وَعَلى هذَا قَالَ أَصحَابُنَا اذَا دَفَعَ السَّكِينَ الى صَبِيٍّ فَقَتَلَ بِهِ نَفسَهُ لَا يَضمَنُ وَلَو سَقَطَ من يَدِ الصَّبِيِّ فَجَرَحَهُ يَضمَنُ وَلَو حَمَلَ الصَّبِيَ عَلى دَابَّة فَسَيَّرَهَا فَحَالَت يُمنَةً وَيُسرَةً فَسَقَطَ وَمَات لَا يَضمَنُ وَلَو دَلَّ انسَانًا عَلى مَالِ الغَيرِ فَسَرَقَهُ اَوعَلى نَفسِه فَقَتَلَهُ اَو عَلى قَافِلَة فَقَطَعَ عَلَيهِم الطَّرِيقَ لَا يَجِبُ الضَّمَنُ عَلَى الدَّالِّ.

ترجمه: کله چی سبب اوعلت سره جمع شی حکم دعلت وطرفته کنسوب کیږی سبب ته نه منسوب کیږی لیکن کله چی دعلت وطرفته منسوب کیدل متعذر وی هغه وخت بیا حکم سبب ته منسوب کیږی اوبناء پردی باندی زمونږ علماء وائی که یوچا کوچنی ته چاړه ورکړه اوکوچنی خپل ځان په ووژنی پرچاړه ورکونکی باندی ضمان نشته اوکه چاړه دکوچنی له لاسه ولویده اودی ئی زخمی

کی په دی صورت کی پر ورکونکی باندی ضمان شته اوکه یو چاه کوچنی پرحیوان باندی سپورکی اوکوچنی حیوان روان کړی اوحیوان په بنی طرف اوچپ طرفته بنورولوباندی وغورزاوی اومړشو نوکښیونکی ضامن نه ده اوکه یو چابل چاته دیوسړی مال وبنودی اوهغه غلا کی اویاهغه سړی ورته په ګوته کړی اودی ئی ووژنی اویا قافله ورته په ګوته کړی اوهغه ئی لوټ کړی دلته پربنوونکی پته ورکونکی باندی ضمان واجب نه ده.

تشریح: مصنف ؒ وائی که علت اوسبب دواړه جمع شول په دی صورت کی حکم منسوب وعلت ته وی ځکه علت مؤثر وی په حکم کښی اوپه علت سره اثبات دحکم کیږی اودسبب طرفته منسوب نه وی بلکه مفضی وی لهذا مناسب داده چی حکم منسوب علت ته شی نه وسبب ته اوکه انتساب دحکم وعلت ته متعذر وؤ یعنی علت ددی صلاحیت نه درلودی چی ده ته حکم منسوب کړشی په دی صورت کی حکم سبب ته منسوب کیږی.

بناء پردی باندی احناف وائی که یوشخص کوچنی ته چاړه په لاس ورکړی اوکوچنی په چاړه باندی خپل ځان ووژنی نوپرچاړه ورکونکی باندی دیت نشته ځکه دلته علت (دکوچنی فعل) او سبب (چاړه ورکول) دواړه جمع شول لهذا حکم منسوب وعلت یعنی دکوچنی وفعل ته ده اوسبب ته منسوب نه ده لهذا پرچاړه ورکونکی باندی ضمان دیت واجب نه ده لیکن که په دغه صورت کی له کوچنی څخه چاړه ولویده اوکوچنی ئی زخمی کړ په دی صورت کی پرچاړه ورکونکی باندی دیت واجب ده ځکه دچاړی لویدل چی دزخم لپاره علت ده دکوچنی اختیاری فعل نه ده نوچی دچاړی لویدل دکوچنی اختیاری فعل نه ده لهذا دفعل نسبت ورته کول ممکن نه ده کله چی دحکم نسبت وعلت ته ممکن نه شو نوحکم منسوب وسبب ته ده لهذا پرچاړه ورکونکی باندی دیت ورکول واجب ده اوهمدارنګه که یوشخص کوچنی پرآس باندی سپور کړی اوکوچنی هم دا آس روان کړ اوآس په ځغاسته کی کوچنی وغورزوی اومړئی کړی په دی صورت کی پرسپرونکی باندی دیت واجب نه ده ځکه دلته سبب (دکوچنی سپریدل) اوعلت (آس روانول) دواړه موجود دی اوکله چی سبب اوعلت دواړه موجود کړشی هلته حکم منسوب علت ته وی لهذا دلته حکم یعنی دکوچنی هلاک منسوب ده وعلت ته چی آس روانول ده اوداهم دکوچنی اختیاری فعل ده لهذا پر سپرونکی باندی ضمان واجب نه ده اوهمدارنګه که یوچاه غله ته دیوسړی مال وبنودی اوغله هم هغه مال غلاکړی په دی صورت کی پربنونکی باندی ضمان اجب نه ده ځکه دلته سبب (بنول دمال) اوعلت غلاکول دواړه موجود دی کله چی سبب اوعلت دواړه موجود وی هلته حکم منسوب علت ته وی لهذا پربنوونکی باندی واجب نه ده.

او همدارنګه که یوشخص وقاتل ته دمقتول پته ورکړی اوقاتل هغه سړی قتل کړی په دی صورت کی پر پته ورکونکی باندی ضمان واجب نه ده ځکه دلته سبب (پته ورکول) اوعلت (وژل) دواړه

موجوددی کله چی دحکم سبب او علت دواړه موجودوی هلته حکم منسوب وعلت ته وی نه وسبب نه لهذا دلته پر پته ورکونکی بندی ضمان واجب نه ده بلکه پر قاتل باندی ضمان واجب ده او همدارنګه که یوشخص وډاکوته دقافلی پته ورکړی او ډاکو هم قافله چورکړه په دی صورت کی پر پته ورکونکی باندی ضمان واجب نه ده ځکه پته ورکول سبب دحکم ده او قافله چورول علت دحکم ده دواړه موجوددی کله چی سبب او علت دواړه مو جودشی هلته حکم منسوب علت ته وی لهذا پر ښونکی باندی ضمان نشته بلکه ضمان پر ډاکو باندی ده .

وَهٰذَا بِخِلَافِ الْمُودَعِ اِذَا دَلَّ السَّارِقَ عَلَى الْوَدِيعَةِ فَسَرَقَهَا اَوْدَلَّ الْمُحْرِمُ غَيْرَهُ عَلَى صَيْدِ الْحَرَمِ فَقَتَلَهُ لِاَنَّ وُجُوبَ الضَّمَانِ عَلَى الْمُودَعِ بِاعْتِبَارِ تَرْكِ الْحِفْظِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ لَابِالدَّلَالَةِ وَعَلَى الْمُحْرِمِ بِاعْتِبَارِ اَنَّ الدَّلَالَةَ مَحْظُورُ احْرَامِهِ بِمَنْزِلَةِ مَسِّ الطِّيبِ وَلُبْسِ الْمَخِيطِ فَيَضْمَنُ بِارْتِكَابِ الْمَحْظُورِ لَا بِالدَّلَالَةِ اِلَّا اَنَّ الْجِنَايَةَ اِنَّمَا يَتَقَرَّرُ بِحَقِيقَةِ وَاَمَّا قَبْلَهُ فَلَا حُكْمَ لَهُ لِجَوَازِ ارْتِفَاعِ اَثَرِ الْجِنَايَةِ بِمَنْزِلَةِ الْاِنْدِمَالِ فِي بَابِ الْجِرَاحَةِ .

ترجمه : او داحکم دمودع خلاف ده کله چی غله ته ودیعت وښول شی او هغه ئی غلا کړی او محرم وبل ته ښکار ونیسیی او هغه داقتل کړی ځکه پر مودع باندی ضمان دهغه دحفاظت په ترک سره وی چی هغه حفاظت پر ده باندی واجب ده دښولو له وجه نه وی او محرم په دی اعتبار ضامن ده چی دانبوونه دده داحرام له ممنوعاتو څخه ده لکه څنګه چی خان خوشبو کول او ګنډلی جامی اغوستل ممنوع ده لهذا دی دممنوع کارپه کولو سره ضامن ده دښودلو په وجه ضامن نه ده لیکن جنایت په حقیقت قتل سره موجود یږی بهر حال تر قتل مخکی ددلپاره هیڅ حکم نشته ځکه دجنایت داثر لری کول ممکنه ده لکه په باب دجراحت کښی دزخم درمل کول .

تشریح : <u>وهذابخلاف المودع</u> مصنف ؒ په دی عبارت سره دیوسوال جواب کوی هغه سوال داده لکه څنګه چی غله ته دبل دمال ښول سبب ده همدارنګه که مودع یعنی امانتدار غله ته دامانت دخوندی کولو څی ښول هم سبب ده نو که غله دامانت غلا کړباید پر مودع باندی ضمان واجب نه شی ځکه حکم خوسبب ته نه منسوبیږی او حال داده چی پر مودع باندی ضمان واجب ده او همدارنګه که محرم شخص بل ته ښکار په ګوته کړیعنی ورته وه ئی ویل چی ښکاردحرم په فلانی ځای کی ده او غیر محرم ښکاری هغه ښکار ووژنی نو باید پر محرم باندی ضمان واجب نه شی ځکه دمحرم ښونه خوسبب ده اوسبب ته خوحکم نه منسوبیږی او حال داده چی تاسو پر محرم باندی ضمان واجب کړی ده ؟

جواب : داده چی پر مودع باندی ضمان له دی وجه نه ده واجب چی غله ته ئی دامانت ځای ښوولی ده بلکه له دی وجه چی په امانت مال کی ئی خنایت وکړ هغه داده چی دعقد ودیعت په زریعه چی ئی دکوم حفاظت التزام کړی وو هغه حفاظت ئی ترک کړ لهذا پر ده باندی دحفاظت دترک په وجه

ضمان واجب ده او همدارنگه محرم له دی وجه ضامن ده چی غیر محرم ته دښکار ښول له ممنو عاتو داحرام څخه ده لکه څان خوشبو کول او ګنډلی کپړی اغوستل چی دممنوعاتو داحرام څخه ده نو کله چی ئی دممنوع فعل عمل وکړله دی وجه دی ضامن ده.

لاان الجنایت په دی عبارت سره مصنف رحمۃ اللہ علیہ دیو سوال جواب کوی سوال داده کله چی پر محرم باندی ضمان له دی وجه لازم شو چی دممنوع فعل ارتکاب ئی وکړ نوباید په صرف ښوولو سره پر ده باندی ضمان واجب کړشی که څه هم ښکاری ښکارنه ووژنی او حال داده چی تاسوپه دی صورت کی ضمان واجب نه بولی.

جواب داده چی دمحرم ښودل دښکاروغیره محرم ته هغه وخت جنایت داثر پورته کول ممکن ده له دی وجه تر وژلو مخکی صرف ښولو ته جنایت حکم نه وروکول کیږی او دادا سی ده لکه یو څوک چی بل زخمی کړی او بیا زخم په ښه طریقه سره جوړشی هیڅ اثر ئی باقی پاته نشی په دی صورت کی پر فاعل باندی ضمان واجب نه ده.

وَقَدیَکُونُ السَّبَبُ بِمَعنَی العِلَّة فَیُضَافُ الحُکمُ اَلَیه وَمِثَالُهُ فِیمَا یَثبُتُ العِلَّةُ بِالسَّبَبِ فَیَکُونُ السَّبَبُ فِی مَعنی العِلَّة لِاَنَّهُ لَمَّا ثَبَتَ العِلَّةُ بِالسَّبَبِ فَیَکُونُ السَّبَبُ فِی مَعنی عِلَّةِ العِلَّة فَیُضَافُ الحُکمُ اَلَیه وَلِهذَا قُلنَا اِذَا سَاقَ دَابَّةً فَاَتلَفَ شَیئاً ضَمِنَ السَّائِقُ وَالشَّاهِدُ اِذَا اَتلَفَ بِشَهَادَتِه مَالاً فَظَهَرَ بُطلاً نُهَا بِالرُّجُوعِ ضَمِنَ لِاَنَّ سَیرَ الدَّابَّة یُضَافُ اِلی السَّوقِ وَقَضَاءَ القَاضِی یُضَافُ اِلی الشَّهَادَة لِمَااَنَّهُ لَا یَسعُهُ تَرکُ القَضَاءِ بَعدَ ظُهُورِ الحَقِّ بِشَهَادَةِ العَدلِ عِندَهُ فَصَارَ کَالمَجبُورِ فِی ذَالِکَ بِمَنزِلَةِ البَهِیمَةِ بِفِعلِ السَّائِقِ.

ترجمه: اوکله سبب په معنی دعلت سره وی او حکم دده طرفته منسوبیږی او ددی مثال په هغه کی ده چیر ته چی علت په سبب سره ثابت وی نو سبب دعلته په معنی سره ده او حکم منسوب وده ته وی او له دی وجه مورږ وایو که یو چا دابه وشړله او دغی دابی یوشی تلف کی نو شړونکی ضامن ده اوشاهد چی کله دخپل شهادت په وجه دبل مال تلف کړی او ددی بطلان له شاهدی څخه درجوع په زریعه ظاهر ه شی نو شاهد ضامن ده ځکه ددابی شړل وشړونکی ته منسوبیږی اودقاضی فیصله وشهادت ته منسوبه وی ځکه کله چی دقاضی په عدالت کی دعادل سړی په شاهدی سره حق ظاهر ه شی له دی ورسته قاضی دقضاء دپرینښولو توان نه لری بلکه قاضی مجبوره ده په فیصله کولو باندی لکه چارپای چی مجبور ده په فعل دشړونکی.

تشریح: مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرمائی کله کله سبب دعلت په معنی سره وی په دی وخت کی حکم منسوب وده ته وی او دی هغه وخت په معنی دسبب سره وی کله چی علت له سبب څخه پیدا شوی وی ځکه علت چی کله له سبب څخه پیدا شی نو هغه سبب دعلة العلت په معنی سره وی او حکم چونکه منسوب وعلت ته وی له دی وجه کوم سبب چی دعلت په معنی سره وی حکم دهغه وطرفته هم منسوب کیږی او حکم چونکه هغه سبب ته منسوب کیږی چی هغه په معنی دعلت سره وی له دی

وجه مورِ وایو که یو شخص چارپای وشاړی او چارپای دیو چا یوشی تلف کړی په دی صورت کی شړونکی ضامن ده ځکه له شړلو ورسته چارپای تللو ته مجبوره ده نوکله چی دده له شړلو څخه یوشی تلف شی په دی صورت کی ددی تلف کولو علت شړل ده او داشړل چونکه دشړونکی له وجه پیدا شوی ده له دی وجه شړل چی دتلف لپاره سبب ده په معنی دعلت سره ده او هغه سبب چی په معنی دعلت سره وی چونکه هغه ته حکم منسوب کیږی له دی وجه تلف کیدل وشړونکی ته منسوب ده یعنی داسی ویل کیدای شی چی تلف کونکی شړونکی ده لهذا پر ده باندی ضمان واجب ده:

او همدارنګه که شاهد په خپله شاهدی سره دچا مال تلف کړی مثلاً یو شخص په بل شخص دعوه وکړی چی پر ده باندی زماز روپی دی او مدعی پرخپله دعوی باندی دوه شاهدان تیرکړی اوقاضی دمدعی په حق کی فیصله وکړی یعنی له مدعی علیه څخه مدعی ته زر روپی ورکړی اوله دی ورسته شاهدان له خپلی شاهدی څخه رجوع وکړی نو کله چی دوی رجوع وکړی ددوی له رجوع څخه داظاهره کیږی چی شاهدی باطله ده او کله چی شاهدی باطله شی نو دا ثابته شوه چی دمدعی علیه زر روپی تلف شوی په دی صورت کی که څه هم دمال تلف کیدو علت قاضی فیصله ده سبب ئی شاهدی ده لیکن چونکه قاضی پر دی مجبوره ده چی کله دعادل په شاهدی سره حق ظاهره شی دی به فیصله کوی لکه دسائق په فعل سره چی چارپای دی ته مجبور ده چی ولاړ شی نولکه څنګه چی دسائق فعل سبب ده او په معنی دعلت سره ده همدارنګه شاهدی هم سبب په معنی دعلت سره ده او سبب چی کله په معنی دعلت سره وی هغه ته حکم منسوب کیږی له دی وجه دلته هم دمال تلف کیدل منسوب ده وشاهدی ته او هرکله چی تلف منسوب وشاهدی ده شو نو پر شاهدانو باندی ضمان دمال واجب ده نه پر قاضی باندی.

ثُمَّ السَّبَبُ قَدْ يُقَامُ مَقَامَ العِلَّةِ عِنْدَ تَعَذُّرِ الاطِّلاعِ عَلَى حَقِيقَةِ العِلَّةِ تَيسِيراً لِلأمرِ عَلَى المُكَلَّفِ وَيَسقُطُ بِهِ اعتِبَارُ العِلَّةِ وَيُدَارُ الحُكمُ عَلَى السَّبَبِ وَمَثَالُهُ فِي الشَّرعِيَّاتِ اَلنَّومُ الكَامِلُ فَاِنَّهُ لَمَّا أُقِيمَ مَقَامَ الحَدَثِ سَقَطَ اِعتِبَارُ حَقِيقَةِ الحَدَثِ وَيُدَارُ الانتِقَاضُ عَلَى كَمَالِ النَّومِ وَكَذَالِكَ الخَلوَةُ الصَّحِيحَةُ لَمَّا أُقِيمَت مَقَامَ الوَطئِ سَقَطَ اعتِبَارُ حَقِيقَةِ الوَطئِ فَيُدَارُ الحُكمُ عَلَى صِحَّةِ الخَلوَةِ فِي حَقِّ كَمَالِ المَهرِ وَلُزُومِ العِدَّةِ وَكَذَالِكَ السَّفَرُ لَمَّا أُقِيمَ مَقَامَ المَشَقَّةِ فِي حَقِّ الرُّخصَةِ سَقَطَ اعتِبَارُ حَقِيقَةِ المَشَقَّةِ وَيُدَارُ الحُكمُ عَلَى نَفسِ السَّفَرِ حَتَّى اَنَّ السُّلطَانَ لَوطَافَ فِي أَطرَافِ مَملَكَتِهِ يُقصَدُ بِهِ مِقدَارَ السَّفَرِكَانَ لَهُ الرُّخصَةُ فِي الافطَارِ وَالقَصرِ.

ترجمه: او کله سبب قائم مقام دعلت وی هغه وخت چی پر حقیقی علت باندی خبرتیا متعذره وی ومکلف ته دکار داسانه کولو لپاره او په دی سره ساقطیږی اعتباردعلت او حکم دائر پر سبب باندی وی ددی مثال هغه خوب ده چی په کامله طریقه سره وی ځکه کله چی خوب دحدث قائ

مقامه شی نو دحدث اعتبار ساقط ده او داودس دماتوالی حکم دائر پر کامل خوب باندی ده او همدارنگه کله چی خلوت صحیحه قائم مقامه دطی ده نو دحقیقت وطی اعتبار ساقط ده اوحکم دکمال مهر اودلزوم دعدی دائر پرخلوت صحیحه باندی ده همدارنگه کله چی سفر په حق درخصت کی قائم مقامه دمشقت ده نو دحقیقی مشقت اعتبار ساقط ده اوحکم دائر پر نفس سفر باندی ده حتی که بادشاد مملکت داطرافو دوره کوله په داسی حال کی چی ده دسفر دمقدار ایراده کړی وی نو ده لره افطار اوقصر رخصت ده.

تشریح : مصنف رحمه الله وائی کله چی پر حقیقی علت باندی خبر تیا ممکنه نه وی په داسی صورت دمکلف داسانی لپاره سبب دعلت قائم مقامه ده او دعلت اعتبار ساقط ده او حکم دائر پر سبب باندی ده مثلاً په داسی طریقه سره خوب چی په هغه کی استرخاء دمفاصلو راشی داقائم مقامه دحدث ه لهذا حقیقی حدث یعنی خروج دریح وغیره اعتبار ساقط ده اوداودس دماتوالی لپاره حکم دائر پر کامل خوب باندی ده او همدارنگه خلوت صحیحه کله چی قائم مقامه دوطی ده دپوره مهر او لزوم دعدی دوجوب په باره کی دحقیقی وطی اعتبار ساقط ده او حکم دائر پر خلوت صحیحه باندی ده یعنی کله چی خلوت صحیحه موجودکړشی له دی ورسته پوره مهر واجب ده اوکه طلاق ورکړشی عده واجب ده او همدارنگه کله چی سفر قائم مقامه دمشقت ده نو دحقیقی مشقت اعتبار ساقط ده اودافطار اوقصر په سلسله کی حکم دائر پر نفس سفر باندی ده حتی که پادشاه دسفر دمقدار په اندازه دسفر په ایراده سره دملک واطرافوته دوره کوله دده لپاره افطار اوقصر رخصت ده سر له دی چی ده ته په سفرکی هر قسم سهولیات موجودوی.

وَقَد يُسَمّى غَيرُ السَّبَبِ سَبَبًا مَجَازًا كَالَيمين يُسَمّى سَبَبًا لِلكَفَّارَةِ وَاَنَّهَا لَيسَت بِسَبَبٍ فى الحَقِيقَةِ فَانَّ السَّبَبَ لَايُنَافى وُجُودَ المُسَبَّبِ وَاليَمينُ يُنَافى وُجُوبَ الكَفَّارَةِ فَانَّ الكَفَّارَةَ اِنَّمَا تَجِبُ بِالحِنثِ وَبِه يَنتَهى اليَمينُ وَكَذَالِكَ تَعلِيقُ الحُكمِ بِالشَّرطِ كَالطَّلاقِ وَالعَتَاقِ يُسَمّى سَبَبًا مَجَازاً وَاَنَّهُ لَيسَ بِسَبَبٍ فى الحَقِيقَةِ لِاَنَّ الحُكمَ اِنَّمَا يَثبُتُ عِندَ الشَّرطِ وَالتَّعلِيقُ يَنتَهى بِوُجُودِ الشَّرطِ فَلَايَكُونُ سَبَبًا مَعَ وُجُودِ التَّنَافِي بَينَهُمَا

ترجمه: او کله مجازاً دغیرسبب نوم سبب کیښودل شی لکه یمین ته چی سبب دکفاری ویل کیږی او حال داده چی یمین په حقیقت کی سبب نه ده ځکه سبب له وجود دمسبب سره منافی نه وی اویمین منافی ده له وجود دکفاری سره ځکه کفاره دحنث په وجه واجبیږی اوپه حنث سره یمین ختم کیږی او همدارنگه تعلق دحکم تر شرطه پوری لکه طلاق او اعتاق چی مجازاً سبب وی او حال داده چی په حقیقت کی سبب نه دی ځکه حکم دشرط په وخت کی ثابت وی اوتعلق په وجود دشرط سره ختم کیږی نو دتعلیق او حکم په مینځ کی دمنافات په وجه تعلیق سبب نشی کیدای.

تشریح : مصنف رحمه الله وائی کله مجازاً غیر سبب ته سبب وویل شی لکه یمین ته چی سبب دکفاری وویل شی اوحال داده چی یمین په حقیقت کی سبب دکفاری نه ده ځکه سبب هغه وی چی ده ته مسبب او حکم مفضی وی یعنی دسبب اومسبب دوجود په منځ کی منافات نه وی او دلته خو یمین منافی ده له وجوب دکفاری سره ځکه کفاره دیمین ده نو کله چی داسی شونو کفاره یمین ته مفضی نه ده لهذا یمین حقیقتاً دکفاری سبب نه ده بلکه ده ته مجازاً سبب ویل شوی ده او هذا [illegible]
یعنی طلاق او اعتاق معلق کوی پر شرط باندی مجازاً سبب ده حقیقتاً سبب نه ده ځ
وجود دطلاق یا وجود داعتاق دشرط په وخت کی ثابت وی او تعلیق په وجو[illegible]
کیږی لهذا دسبب یعنی تعلیق او حکم یعنی طلاق او عتاق په مینځ کی م[illegible]
مخکی یاده کړه چی دسبب او حکم په مینځ کی منافات [illegible]
حقیقتاً سبب نشی کیدای.

فَصلُ الاَحکَامُ الشَّرعیَّةُ تَتَعلَّقُ بِاَسبَابِهَا

فصلُ الأحكَامُ الشَّرعيَّةُ تَتَعلَّقُ بِأسبَابِهَا وَذَالك لاَنَّ الوُجُوبَ غَيبٌ عَنَّا فَلاَبُدَّ من عَلاَمَةٍ يَعرِفُ العَبدُ بِهَا وُجُوبَ الحُكمِ وَبِهَذَا الاعتِبَارِ أُضِيفَ الأحكَامُ الى الاسبَابِ فَسَبَبُ وُجُوبِ الصَّلوة اَلوَقتُ بِدَلِيلِ أَنَّ الخِطَابَ بِاَدَاءِ الصَّلوة لاَيَتَوَجَّهُ قَبلَ دُخُولِ الوَقتِ وَاَنَّمَا يَتَوَجَّهُ بَعدَ دُخُولِ الوقتِ وَالخِطَابُ مُثبِتٌ لِوُجُوبِ الاَدَاءِ وَمُعَرِّفٌ لِلعَبدِ سَبَبَ الوُجُوبِ قَبلَهُ وَهذَا كَقولِنَا اَدَ ثَمَنَ المَبِيعِ وَاَدَ نَفَقَةَ المَكُوحَةِ وَلَا مَوجُودَ يَعرِفُهُ العَبدُ هٰهُنَا الاَّ دُخُولَ الوَقتِ فَتَبَيَّنَ اَنَ الوُجُوبَ يَثبُتُ بِدُخُولِ الوَقتِ وَلاَنَ الوُجُوبَ ثَابِتٌ عَلَى مَن لايَتَنَاوَلُهُ الخِطَابُ كَالنَّائِمِ وَالمغمى عَلَيهِ وَلَا وُجُوبَ قَبلَ الوَقتِ فَكَانَ ثَابِتًا بِدُخُولِ الوَقتِ.

ترجمه : فصل احکامو شرعیه په خپلو اسبابو پوری متعلق وی ځکه وجوب له موږ څخه غائب ده نو داسی علامه ضروری ده چی په هغه سره بند پیژندنه دحکم وکړی اوپه اعتبار ددی سره احکام مضافیږی واسبابو ته نو دصلوة دوجوب سبب وخت ده دلیل داده چی خطاب داداء دصلوة مخکی تر وخت متوجه نه ده بلکه دوخت له دخوله ورسته متوجه ده او خطاب دوجوب دادا ء ثبوت کوی اوبندلره داورپیژنی چی سبب تر ده مخکی ده لکه زموږ قول اهل السنة الجماعة او اذ نفقة الزوجه او دلته له دخوله بغیر یوداسی شی نشته چی بنده لره نفس وجوب ورو پیژنی نو دا ظاهره شوه چی وجوب په دخول دوخت سره ثابت ده اوله دی وجه چی وجوب پر هغو خلکو هم ثابت ده چی هغوته خطاب شامل نه وی لکه بیده اوبی هوښه او حال داده چی داتر وخت مخکی وجوب نه ده نو په دخول دوخت سره ثابت ده.

تشریح : مصنف رحمۃ اللہ علیہ وائی هغه احکام چی په دلائلو اربعه وو سره ثابت وی هغه ټوله متعلق تر اسبابو دی یعنی ددوی لپاره وجود داسبابو ضروری ده ځکه احکام په حقیقت کی دالله ﷻ په جوب سره واجب دی او دالله ﷻ وجوب داحکامو زمونږ له نظرڅخه پټ ده مونږ ته معلوم نه ده چی ایاداوجوب په شپه کی ده او که په ورځ لهذا ددی اسی علامی ضرورت ده چی په هغه سره بنده ته وجوب دفعل معلوم شی ځکه چی زمونږ له نظره وجوب پټ ده اواحکام منسوب اسبابو ته وی لکه دلمانځه دوجوب لپاره چی سبب وخت ده او دایادساته چی وجوب دوه قسمه ده یو نفس وجوب اوبل وجوب اداء دنفس وجوب سبب وخت ده اودوجوب اداء سبب خطاب ده دلیل ددی داده چی دلمانځه داداء په باره کی دالله ﷻ خطاب مخکی تر وخت متوجه نه ده بلکه له دخوله دوخت ورسته متوجه ده ځکه الله ﷻ فرمائی أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ په دی آیت کی لدلوك لام دتعلیل لپاره اویا دوخت لپاره ده په اول صورت کی ئی ترجمه داسی ده چی لمونځ اداء کړی ځکه لمر زائل شوی ده او دوهم صورت کی ئی معنی داسی ده لمونځ اداء کړی دلمر دزائلیدو په وخت کی له دواړه ترجمو ځخه داثابته شوه چی دماپښین دلمانځه اداء له زیواله ورسته ده حاصل داده چی دالله ﷻ خطاب دوخت له دخوله ورسته متوجه کیږی .

والخطاب مثبت الخ په دی عبارت سره مصنف رحمۃ اللہ علیہ دیو سوال جواب کوی .

سوال: کله چی نفس وجوب په سبب یعنی وخت سره ثابت کړشو نو دخطاب څه فائده شوه ؟.

جواب : داده چی دالله ﷻ خطاب ددی لپاره ده چی وجوب داداء ثابت کړی او بنده لره داوروپیژنی چی سبب دوجوب مخکی تر وجوب داداء نه متحقق کیږی اودا دواړه وجوبه ځانته ځانته دی ځکه نفس وجوب ثابت په سبب سره ده اوخطاب په امر سره ثابت ده اوسبب غیر ده له امره ځخه نوکله چی سبب اوامر دواړه بیل بیل دی لهذا په دوی چی کوم شی ثابت وی هغه به هم بیل بیل وی.

اودالله ﷻ دخطاب مثال لکه قول دبایع ومشتری ته اذاثمن المبیع اویا دقاضی قول وخاوند ته اذانفقة الزوجه دلته دثمن نفس وجوب ثابت په عقد بیع سره ده او نفس جوب دنفقی ثابت په نکاح سره ده او ددی دواړو داداء وجوب ثابت په طلب سره ده نولکه څنګه چی په مطالبه سره دثمن اونفقی وجوب اداء ثابیتږی همدارنګه دالله ﷻ په قول سره دلمانځه وجوب اداء ثابیتږی اودلته له دخول وخت بغیر بل هځ شی نشته چی هغه بنده لره دنفس وجوب علم ورکړی لهذا داثابته شوه چی نفس وجوب ثابت په دخول دوخت سره ده او ددی لپاره دوهم دلیل داده چی دلمانځه نفس وجوب پر هغو خلکو هم ده چی هغو لره خطاب شامل نه وی لکه بیده (نائم) اوبی هوښه او دابنکاره خبره ده تر وخت مخکی وجوب ثابت نه ده نوکله چی تر وخت مخکی وجود ثابت نه شونو په دخول دوخت سره ثابت ده

وَبِهٰذَا ظَهَرَ اَنَّ الْجُزْءَ الْاَوَّلَ سَبَبٌ لِلْوُجُوْبِ ثُمَّ بَعْدَ ذَالِکَ طَرِيْقَانِ اَحَدُهُمَا نَقْلُ السَّبَبِيَّةِ مِنَ الْجُزْءِ الْاَوَّلِ اِلَى الثَّانِی اِذَالَمْ يُؤَدِّ فِی الْجُزْءِ الْاَوَّلِ ثُمَّ اِلَى الثَّالِثِ وَالرَّابِعِ اِلَى اَنْ يَنْتَهِی اِلَى اٰخِرِ الْوَقْتِ فَيَتَقَرَّرُ الْوُجُوْبُ حِيْنَئِذٍ وَيُعْتَبَرُ حَالُ الْعَبْدِ فِی ذَالِکَ الْجُزْءِ وَيُعْتَبَرُ صِفَةُ ذَالِکَ الْجُزْءِ وَبَيَانُ اعْتِبَارِ حَالِ الْعَبْدِ فِيْهِ اَنَّهُ لَوْكَانَ صَبِيًا فِی اَوَّلِ الْوَقْتِ بَالِغًا فِی ذَالِکَ الْجُزْءِ اَوْ كَانَ كَافِرًا فِی اَوَّلِ الْوَقْتِ مُسْلِمًا فِی ذَالِکَ الْجُزْءِ اَوْكَانَتْ حَائِضًا اَوْ نُفَسَاءَ فِی اَوَّلِ الْوَقْتِ طَاهِرَةً فِی ذَالِکَ الْجُزْءِ وَجَبَتِ الصَّلٰوةُ وَعَلٰى هٰذَا جَمِيْعُ صُوَرِ حُدُوْثِ الْاَهْلِيَّةِ فِی اٰخِرِالْوَقْتِ وَعَلَى الْعَكْسِ بِاَنْ يَحْدُثَ حَيْضٌ اَوْ نِفَاسٌ اَوْ جُنُوْنٌ مُسْتَوْعِبٌ اَوْ اِغْمَاءٌ مُمْتَدٌّ فِی ذَالِکَ الْجُزْءِ سَقَطَتْ عَنْهُ الصَّلٰوةُ وَلَوْكَانَ مُسَافِرًا فِی اَوَّلِ الْوَقْتِ مُقِيْمًا فِی اٰخِرِهٖ يُصَلِّی اَرْبَعًا وَلَوْكَانَ مُقِيْمًا فِی اَوَّلِ الْوَقْتِ مُسَافِرًا اٰخِرَهٗ يُصَلِّی رَكْعَتَيْنِ .

ترجمه : اوله دی څخه ظاهره شوه چی اول جز سبب دوجوب ده اوبیاله دی ورسته دوی طریقی دی یوه داده چی له اوجز څخه سببیت نقل کول ودوهم جز ته هغه وخت چی په اول جز کی اداء نه شی اوبیا دریم او څلورم ته تر هغه وخته چی آخر دوخت ته ورسیږی داوخت نو وجوب متقرر ده او په دی جز کی دبنده دحال اعتبار کول کیږی او ددی جز دصفت اعتبار کول کیږی او په دی جز کی دبنده داعتبار دحال تفصیل داده چی که په اول وخت کښی کوچنی وؤ اوپه دی جزکی بالغ شو اویا په اول جز کی کافر وؤ په دی جز کی مسلمان شو او یاپه اول کی حائضه او نفاسه وه اوپه دی جزکی پاکه شوه نو لمونځ واجب ده اوپر دی باندی په اخر دوخت داهلیت دپیداکیدلو ټول صورتونه قیاس کیږی او ددی پر عکس باندی په دی طریقه چی په دی جز کی حیض او نفاس ورشی اویا تر یوه شپه او ورځ زیات لیونتوب اویا بی هوښی وربباندی راشی په دی صورت کی له ده څخه لمونځ ساقط ده او که په اول وخت کی مقیم وو اوپه اخر وخت کی مسافر شو دوه رکعته به کوی .

تشریح : مصنف رحمه الله وائی کله چی مورد اذکر کړل چی وجوب په دخول دوخت سره ثابتیږی له دی څخه دابنکاره شوه چی دوخت اول جز سبب ده لپاره دوجوب څکه پر ټول وخت باندی وجوب موقوفه نه ده څکه که پر ټول وخت باندی موقوف شی بیاوجوب دوخت له تیریدلو ورسته ثابیتږی او کله چی وجوب دوخت له تیریدلو ورسته ثابت شی بیا دننه په وخت کی دلمانځه اداء کول جائز نه ده څکه په د ی وخت کی مسبب (لمونځ) پر سبب (وخت) باندی مقدم شو اوحال داده چی داجائز نه ده حاصل داده چی وجوب پر ټول وخت باندی موقوفه نه ده نو کله چی وجوب پر ټول وخت باندی موقوفه نه ده نو دوجوب سبب یو جز ده او که دا پوښتنه وشی چی هغه جز چی سبب ده کوم جز ده ددی په جواب کی مورد وایو چی اول جز چونکه پر ټولو اجزاء مقدم ده او راتلونکی نوری اجزاوی معدومی دی له دی وجه اول جز سبب ده څکه مزاحم نشته او له دی ورسته د سببیت لپاره دوی طریقی دی یوه دا ده چی سببیت له اول جز څخه نقل شی دوهم جز ته اوله دوهم جزڅخه نقل شی دریم جزته او له دی څخه څلورم جزته تر هغه وخته چی اخری جزته رسیږی او په دی اخری

جزکی دبنده حال هم معتبر ده او د کمال او نقصان په وجه داخری جز حال هم معتبر ده دبنده دحال داعتبار تفصیل داده که په اول وخت کی یوشخص نابالغ وو اوپه اخر وخت کښی بالغ شو او یا په اول وخت کی کافروو په اخر جز کی مسلمان شو او یا په اول وخت کښی ښځه حائضه او نفاسه وه په اخر جزکی پاکه شوه په دی تولو صورتو کی چونکه په اخر وخت کښی اهلیت دلمانځه موجود شو له دی وجه لمونځ واجب ده پر دی اهلیت باندی تول صورتونه قیاس کیږی او همدارنګه ددی پرعکس داخروخت هم اعتبار کول کیږی مثلاً که یو ښځه په اول وخت کی پاکه وه اوپه اخروخت کی حیض یا نفاس ورغلی او همدارنګه که یو شخص په اول وخت کی روغ رمټ وو اوپه اخر وخت کښی لیونی شو اویا بی هوښی وربانډی راغله په دی صورت کښی لمونځ ساقط ده خلاصه داده که په اخروخت کی دلمانځه اهلیت موجود ؤو لمونځ واجب ده او که نه ؤو لمونځ واجب نه ده او همدارنګه که یوشخص په اول وخت کښی مسافر ؤو او په اخر وخت کښی مقیم شو دده لپاره قصر جائز نه ده څلور رکعته لمونځ به کوی او که په اول وخت کی مقیم وو اوپه اخر وخت کښی مسافر شو دوه رکعته به کوی .

وَبَيَانُ اعتبارِ صِفَةِ ذَالِكَ الجُزءِ اَنَّ ذَالِكَ الجُزءَ اِن كَانَ كَامِلاً تَقَرَّرَت الوَظِيفَةُ كَامِلَةً فَلَايَخرُجُ عَنِ العُهدَةِ بِاَدَائِهَا فِى الأَوقَاتِ المَكرُوهَةِ وَمِثَالُهُ فِيمَا يُقَالُ اِنَّ اٰخِرَ الوَقتِ فِى الفَجرِ كَامِلٌ وَانَّمَا يَصِيرُ الوَقتُ فَاسِداً بِطُلُوعِ الشَّمسِ وَذَالِكَ بَعدَ خُرُوجِ الوَقتِ فَيَتَقَرَّرُ الوَاجِبُ بِوَصفِ الكَمَالِ فَاِذَا طَلَعَ الشمسُ فِى اَثنَاءِ الصَّلٰوةِ بَطَلَ الفَرضُ لِاَنَّهُ لَايُمكِنُهُ اِتمَامُ الصَّلٰوةِ الاَّ بِوَصفِ النُّقصَانِ بِاعتِبَارِ الوَقتِ وَلَوكَانَ ذَالِكَ الجُزءُ نَاقِصاً كَمَا فِى صَلٰوةِ العَصرِ فَاِنَّ اٰخِرَ الوَقتِ وَقتُ اِحمِرَارِ الشَّمسِ وَالوَقتُ عِندَهُ فَاسِدٌ فَتَقَرَّرَتِ الوَظِيفَةُ بِصِفَةِ النُّقصَانِ وَلِهٰذَا وَجَبَ القَولُ بِالجَوَازِ عِندَهُ مَعَ فَسَادِ الوَقتِ .

ترجمه : تفصیل اوداعتبارصفت ددی جز تفصیل داده که داجز کامل وو فریضه کامله ثابته ده بیا په مکروه اوقاتو کښی په اداء سره زمه نه فارغیږی او مثال ئی په دی صورت کی ده چی ویل کیږی چی په سهار کی اخر وخت کامل ده اوپه راختلو دلمر سره فاسدیږی او دا فساد دوخت له وتلو ورسته ده نو واجب له وصف دکمال سره ثابت شو لهذا کله چی دلمانځه په دوران کی لمر راپورته شی فرض باطل دی ځکه دلمانځه پوره کول ممکن نه ده لیکن په اعتبار دوخت سره له نقصان سره ممکن ده اوکه چیری داجزناقص ؤو لکه په لمانځه دمازدیګر کښی ځکه دلته اخروخت دلمر دسورالی وخت ده او داوخت فاسدده نو فریضه له نقصان سره ثابته شوه له دی وجه دلمر دسورالی وخت له فساد سره سره قول کول په جواز سره واجب ده

تشریح : مصنف رحمه الله علیه وائی داخر وخت دصفت داعتبار کولو مطلب داده چی که اخر جز چیر ته کامل وؤ فریضه هم کامله ثابته ده بیا ددغی فریضه اداء په مکروه وخت کښی صحیح نه ده مثلاً دسهار دلمانځه آخروخت کامل ده اوپه دی سره دسهار لمونځ کامل واجبیږی اودلمر دراختلوپه

وجه وخت فاسد یږی نوکه د سهار دلمانځه په دوران کی لمر راوختی فرض باطل دی ځکه دلته دلمانځه پوره کول بی له نقصانه ممکن نه ده اوحال داده چی لمونځ پرده باندی کامل واجب شوی ده اوکامل فرض په ناقصه طریقه اداکول چونکه اداء نه ده له دی وجه د سهار لمونځ په ناقصه طریقه اداء کول اداء نه بلل کیږی اوکه دلمانځه اخر وخت ناقص وؤ لکه دمازیگر دلمانځه اخر وخت داوخت له دی وجه ناقص ده چی داوخت داحمرار دشمس ده اوداچونکه دکفارو ولمر ته دعبادت کولووخت ده له دی وجه فاسد ده نوپه دی وخت کښی فریضه هم ناقصه ثابیتیږی اوناقص فرض په ناقصه طریقه اداء کول چونکه ادا ده له دی وجه دوخت له فساد سره سره په دی وخت کښی دمازیگر لمونځ اداء کول جائز ده .

وَالطَّرِيقُ الثَّانِي اَن يُجعَلَ كُلُّ جُزءٍ مِن اَجزَاءِ الوَقتِ سَبَبًا لَاعَلَى طَرِيقِ الانتِقَالِ فَانَّ القَولَ بِهِ قُولٌ بِا بطَالِ السَّبَبِيَّةِ الثَّابِتَةِ بِالشَّرعِ وَلَايَلزَمُ عَلَى هَذَا تَضَاعُفُ الوَاجِبِ فَانَّ الجُزءَ الثَّانِي اِنَّمَا اَثبَتَ عَينَ مَا اَثبَتَهُ الجُزءُ الاَوَّلُ فَكَانَ هذَا مِن بَابِ تَرَادُفِ العِلَلِ وَكَثرَةِ الشُّهُودِ فِي بَابِ الخُصُومَاتِ .

ترجمه : اودوهمه طریقه داده چی دوخت هر جز مستقل سبب وگرزوی نه پرطریقه دانتقال ځکه په انتقال دسببیت کول ابطال ده دهغه سببیت چی ثابت په شرع سره ده اوپه دی سره دواجب دمقدار زیادت لازمیږی ځکه دوهم جز هغه څه ثابتوی کوم چی اول جز ثابت کړی ده نودا دباب دترادف دعللو اودکثرت دشاهدانو په باب دخصومات کښی له دی قبیله ده .

تشریح : مصنف رح وائی دسببیت داعتبار دوهمه طریقه داده چی دوخت هر جز مستقل سبب شی داسی نه چی له اوله جزه دوهم جز ته اوله دوهمه دریم ته سببیت نقل کړی ځکه په انتقال دسببیت سره قول کول دهغه سبب انتقال ده چی په شریعت سره ثابت ده اوسببیت چی کله له اوله جز څخه نقل شو و دوهم جز ته په دی صورت کی اول جز سبب پاته نه شو اوحال داده چی شریعت ده ته سبب ویلی ده لیکن پردی باندی یوسوال کیږی هغه داده چی هرجز ته مستقل سبب ویل دالازموی چی په یوه وخت کښی دی متعدد فرائض واجب شی اوحال داده چی په یوه وخت کښی یوفرض وی متعدد نه وی **ولایلزم** په دی عبارت سره مصنف رح ددی سوال جواب کوی په دی طریقه چی هرجز ته مستقل سبب ویل متعدد فرض نه لازموی ځکه دوخت دوهم جز چی کوم ثابت کړی ده هغه بعینه هغه ده چی اول جز ثابت کړی ده لهذا داسبابوله تعداد سره سره یوفرض لازم ده اودا داسی ده لکه دیوحکم چی دیر علتونه وی اویاپه یوه مقدمه کی دیر شاهدان وی نولکه څنګه چی دعلتوپه تعداد سره تعداد حکم نه لازمیږی اوپه تعداد دشاهدانوسره تعداد دمقدمی (واقعی) تعداد نه لازمیږی همدارنګه داسبابوپه تعداد سره تعداد دفرضو نه لازمیږی.

وَسَبَبُ وُجُوبِ الصَّومِ شُهُودُ الشَّهرِ لِتَوَجُّهِ الخِطَابِ عِندَ شُهُودِ الشَّهرِ وَاَضَافَةِ الصَّومِ اِلَيهِ وَسَبَبُ وُجُوبِ الزَّكوٰةِ مِلكُ النِّصَابِ النَّامِي حَقِيقَةً اَوحُكمًا وَبِاعتِبَارِ وُجُوبِ السَّبَبِ جَازَ التَّعجِيلُ فِي بَابِ

الأداء وَسَبَبُ وُجُوبِ الحَجِّ قَبلَ وُجُودِ الاستطاعَةِ يَنُوبُ ذَالِكَ عَن حَجَّةِ الاسلام لوُجُودِ السَّبَبِ وَبِهِ فَارَقَ أَدَاءَ الزَّكوةِ قَبلَ وُجُودِ النِّصَابِ لِعَدَمِ السَّبَبِ .

ترجمه : اودصوم دوجوب سبب شهود دشهر ده ځکه دشهود دشهرپه وخت کښی خطاب متوجه کیږی اوصومه منسوب وشهرته ده اودزکوة دوجوب سبب ملک دنصاب نامی ده حقیقتاً وی اوکه حکماً وی اودسبب دوجود په اعتبار په باب داداء کښی تلوار کول جائز ده اودحج دوجوب سبب بیت الله ده ځکه حج منسوب وبیت الله ته ده اوپه عمرکی فریضه نشی مکرر کیدای اوبناء پردی باندی که یوچا داستطاعت تروجود مخکی حج وکړ دادحج دفریضی قائم مقامه ده ځکه سبب موجود ده اوترنصاب مخکی زکوة اداء کول داسی نه ده ځکه سبب نیستی ده .

تشریح : داعبارت پرسبب دوجوب دصلوة باندی معطوف ده مطلب دادە چی دروژی دوجوب سبب ښکاریدل دمیاشتی درمضان ده ځکه دمیاشتی دښکاریدو په وخت کښی دالله ﷻ خطاب په دی آیت فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهرَ فَلْيَصُمْهُ سره متوجه ده اوبل د

دآنحضرت ﷺ داحدیت صوموالرویته هم ددی اثابت کوی چی دروژی سبب ښکاریدل دمیاشتی د روژی ده اوبله داخبره هم ده چی روژه مضاف ده میاشتی درمضان ته لکه صوم رمضان اواضافت دسببیت علامه ده اودزکوة دوجوب سبب دنصاب نامی مالک کیدل ده خواه که حقیقتاً نامی وی لکه دتجارت مال اوکه حکما نامی وی لکه تیریدل دکال اوددغه سبب دوجود په وجه په اداینه کښی تلوار کول جائز ده یعنی دنصاب دمالک کیدلوورسته دکال تړپوره کیدو مخکی زکوة اداء کول جائز ده ځکه سبب موجود ده اودحج دوجوب سبب بیت الله ده ځکه حج مضاف وبیت الله ته ده اومونږ وویل چی اضافت علامه دسببیت ده اوپه بیت الله کښی چونکه تکرار نشته له دی وجه په عمر کی یوځل حج فرض ده اوچونکه دحج سبب بیت الله ده له دی وجه که یوشخص تر استطاعت مخکی حج وکړی دحج فریضه ئی اداء ده ځکه دحج سبب یعنی بیت الله موجود ده اوکه یوشخص نصاب تروجود مخکی زکوة اداء کړ دزکوة فریضه ئی اداء نه ده ځکه سبب موجود نه ده حاصل دادە چی که دسبب له وجوده ورسته فریضه اداء کړل شی دا اداء صحیح ده اوکه سبب موجود نه وؤ اداء صحیح نه ده .

وَسَبَبُ وُجُوبِ صَدَقَةِ الفِطرِ رَأسٌ يَمُونُهُ وَيَلِي عَلَيهِ وَباعتِبَارِ السَّبَبِ يَجُوزُ التَّعجِيلُ حَتّٰى جَازَ أَدَاءُهَا قَبلَ يَومِ الفِطرِ وَسَبَبُ وُجُوبِ العُشرِ الأَرَاضِيُ النَّامِيَةُ بِحَقِيقَةِ الرَّبعِ وَسَبَبُ وُجُوبِ الخَرَاجِ الأَرَاضِيُ الصَّالِحَةُ لِلزِّرَاعَةِ فَكَانَت نَامِيَةً حُكماً وَسَبَبُ وُجُوبِ الوُضُوءِ الصَّلوةُ عندالبعض وَلِهٰذَا وَجَبَ الوُضُوءُ عَلَى مَن وَجَبَت عَلَيهِ الصَّلوةُ وَلَا وُضُوءَ عَلَى مَن لَا صَلوةَ عَلَيهِ وَقَالَ البَعضُ سَبَبُ وُجُوبِهِ الحَدَثُ

وَوُجُوبُ الصَّلٰوةِ شَرطٌ وَقَد رُوِيَ عَن مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ ذٰالِكَ نَصّاً وَوُجُوبُ الغُسلِ اَلحَيضُ وَالنِّفَاسُ وَالجَنَابَةُ.

ترجمه : اودصدقة الفطر دوجوب سبب داسی سرده چی دی ئی تکلیف برداش کوی او څوک چی دی ئی ولی ده اوپه اعتبار دسبب تلوار جائز ده حتی چی تریوم الفطر مخکی اداء کول جائز ده اودعشردجوب سبب هغه څمکه ده چی په حقیقی پیداوار سره نامی وی اودخراج دوجوب سبب هغه څمکه ده چی دزراعت صلاحیت لری اوداحکماً نامی ده اودوضوء دوجوب سبب دبعض په نزد لمونځ ده له دی وجه اودس پرهغه شخص باندی واجب ده چی پرهغه باندی لمونځ واجب وی اوپر هغه شخص واجب نه ده پرکوم چی لمونځ واجب نه وی اوبعض وائی چی وضوء دوجوب سبب حدث ده اووجوب دصلاة شرط ده اودالله امام محمد رح څخه صراحتاً مروی ده اودغسل دوجوب سبب حیض نفاس اوجنایت ده.

تشریح : مصنف رح وائی دصدقة الفطر دوجوب سبب داسی سر ده چی دهغه دی تکلیف برداش کوی یعنی دده اخراجات ترسره کوی اوده ولی وی نوکله چی دصدقة الفطر سبب داشوله دی وجه که تریوم الفطر مخکی صدقة اداء کړ شی دا اداء صحح ده څکه سبب یعنی رأس موجود ده اودعشر دوجوب سبب هغه څمکه ده چی دپیداوار په وجه نامی وی اودخراج دوجوب سبب هغه څمکه ده چی دزراعت صلاحیت لری اوهغه څمکه حکماً نامی ده او د اوداسه دوجوب سبب دبعضوپه نزد لمونځ ده اوهمداوجه ده چی اودس پرهغه شخص واجب ده چی پرهغه باندی لمونځ واجب وی پرهغه شخص باندی نه ده واجب چی پرهغه باندی لمونځ واجب نه وی لکه حائضه اوبعض وائی چی دا اوداسه دوجوب سبب حدث ده اووجوب دصلاة شرط ده اوداخبره له امام محمد رح څخه صراحتاً مروی ده اوداددوهم قول صحح نه ده څکه سبب هغه وی چی هغه ته حکم مفضی وی اوحدث چونکه مزیل دطهارت ده له دی وجه وضوء مفضی وطهارت ته نه ده لهذا حدث د اوداسه سبب نه ده اود غسل دوجوب سبب حیض نفاس جنابت ده څکه غسل دی شیانوته مضاف وی.

فَصلٌ قَالَ القَاضِي اَلاِمَامُ اَبُوزَيد اَلمَوَانِعُ اَربَعَةُ اَقسَامٍ مَانِعٌ يَمنَعُ انعِقَادَ العِلَّة وَمَانِعٌ يَمنَعُ تَمَامَهَا وَمَانِعٌ يَمنَعُ ابتِدَاءَ الحُكمِ وَمَانِعٌ دَوَامَهُ نَظِيرُ الاَوَّلِ بَيعُ الحُرِّ وَالمَيتَةِ وَالدَّمِ فَاِنَّ عَدَمَ المَحَلِّيَةِ يَمنَعُ انعِقَادَ التَّصَرُّفِ عِلَّةً لِافَادَةِ الحُكمِ وَعَلَى هٰذَا سَائِرُ التَّعلِيقَاتِ عِندَنَا فَاِنَّ التَّعلِيقَ يَمنَعُ انعِقَادَ التَّصَرُّفِ عِلَّةً قَبلَ وُجُودِ الشَّرطِ عَلَى مَاذَكَرنَاهُ وَلِهٰذَا لَوحَلَفَ لَايُطَلِّقُ اِمرَاتَهُ فَعَلَّقَ طَلَاقَ اِمرَاتِهِ بِدُخُولِ الدَّارِ لَايَحنَثُ.

ترجمه قاضی امام ابوزید رح ویلی دی موانع څلورقسمه دی یومانع چی منع له انعقاد دعلت څخه راولی اوبل مانع هغه ده چی منع له اتمامه دعلت راولی اوبل مانع هغه ده چی ابتداء دحکم منع

کوی اوبل مانع هغه ده چی دوام دحکم منع کوی داول مثال دآزاد اومردار ، اووینی بیع ده ځکه عدم ده محل ددی خبری منع کوی چی تصرف دبیع دی دحکم فائده کولولپاره علت شی اوبناء پر دی باندی ټول تعلقات دی زمونږ په نزد ځکه تعلیق تروجود دشرط مخکی منع راولی له دی ځخه چی تصرف دبیع دی علت شی اومنعقده دی شی بناء پرهغه باندی چی مونږ ذکر کړل له دی وجه که یو شخص قسم وکړی چی زه خپلی ښځی ته طلاق نه ورکوم اوبیائی دخپلی ښځی طلاق معلق کړ پردخول ددار باندی حانث نه ده.

تشریح: قاضی ابوزید ؒ وائی چی موانع څلورقسمه دی یوقسم داسی مانع ده چی منع راولی له انعقاده دعلت اویوقسم داسی مانع ده چی منع داتمام دعلت کوی اویوقسم داسی مانع ده چی منع دابتداء دحکم کوی اویوقسم داسی مانع ده چی منع له دوام دحکم ځخه راولی اوبعض وائی چی موانع پنځه دی څلوردغه مذکوردی اوپنځم هغه ده چی منع داتمام دحکم کوی لکه خیار رویت اوبعض وائی چی شپږدی پنځه دغه مذکور دی اوشپږم داده چی دوام دعلت منع کوی لیکن که په دی کښی غور وشی داپه څلورقسم کی داخل ده.

حاصل داده چی مصنف ؒ څلور موانع ذکر کړل داول مثال دآزاد ، اومردار ،اووینی بیع ده په دی طریقه چی بیع علت ده اوملک حکم ده یعنی دبیع له انعقاده ورسته مشتری لره ملک ثابتیږی لیکن چونکه آزاد ، اومردار ، اوووینه ، مال نه دی له دی وجه محل دبیع نه دی کله چی دوی محل دبیع نه شو نودوی منع کوی له دی ځخه چی دابیعه علت شی دملک لپاره اوهمدارنګه زمونږ په نزد ټول تعلیقات مانع دی له انعقاده دعلت یعنی زمونږ په نزد معلق باالشرط مخکی تروجود دشرط دا یی ده لکه عدم مثلاً که یوشخص خپلی ښځی ته وویل ان دخلت الدار فانت طالق په دی صورت کی تعلیق یعنی ان دخلت الدار مخکی تروجود دشرط دانت طالق دعلت کیدلو لپاره مانع ده همداوجه ده چی که یوشخص قسم وکړچی خپلی ښځی ته طلاق نه ورکوم اوبیائی دخپلی ښځی طلاق معلق پردخول ددار باندی کړ حانث نه ده.

وَمِثَالُ الثَّانِی هَلَاکُ النِّصَابِ فِی أَثْنَاءِ الْحَوْلِ وَامْتِنَاعُ أَحَدِ الشَّاهِدَیْنِ عَنِ الشَّهَادَةِ وَرَدُّ شَطْرِ الْعَقْدِ

ترجمه: اودوهم مثال دکال په مینځ کی دنصاب هلاک کیدل اوله دوو شاهدانو ځخه دیوه انکار له شهادت ځخه اودعقد دیوه جزء رد کوی.

تشریح: دمانع دوهم قسم مثال دکال په مینځ کی دنصاب هلاک کیدل ده ځکه نصاب علت ده لپاره دوجوب دزکوة لیکن داعلت هغه وخت مکمل کیږی چی پرمال باندی کال تیرشی همداوجه ده چی دکال تر تیریدولو مخکی دزکوة مطالبه نه کول کیږی نودکال په مینځ کی که نصاب موجوده شی مانع ده له اتمامه دعلت یعنی دکال په مینځ دنصاب هلاک له وجه علت مکمل نه ده ځکه خوپه دی صورت کی زکوة ساقط هم ده اوهمدارنګه دوو شاهدانو شاهدی علت تامه ده لیکن که یوه شاهد

شاهدی ورکړه اودوهم له شاهدی ورکولو څخه منع وکړه دلته علت تام نه ده یعنی دیوه شاهدی منع له شاهدی څخه مانع ده له اتمامه دعلت اوهمدارنګه په عقد بیع اوعقد نکاح کښی ایجاب اوقبول علت تام ده نوکه ایجاب موجود شو اوقبول موجونه وؤ علت تام نه ده.

وَمِثَالُ الثَّالِثِ اَلْبَيْعُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ وَبَقَاءُ الْوَقْتِ فِي حَقِّ الْعُذْرِ

ترجمه: ددریم مثال بیع په شرط دخیار ده اوبقاء دوخت ده په حق داصاحب دعذر کی.

تشریح: دمانع ددریم قسم مثال بیع په شرط دخیار ده څکه علت یعنی ایجاب وقبول موجود دی په محل دبیع کی لیکن دخیار په وجه شرعاً ملک ثابت نه ده نوخیار شرط داسی مانع ده چی منع کوی ابتداء دحکم یعنی ملک لپاره دمشتری دوهم مثال بقاء دوخت ده په حق دمعذورکی مسئله داده چی معذور مثلاً سلسل بوله به دوخت لپاره اودس کوی اودا اودس دوخت تر آخره باقی ده که څه هم دده دبولوڅاڅکی لویږی نودلته داودس دماتوالی علت موجود ده لیکن دبقاء دوخت دحکم دنقض دوضوء منع راولی یعنی ترڅوچی وخت باقی وی پرعلت باندی حکم دنقض دوضوء مرتبه نه ده.

وَمِثَالُ الرَّابِعِ خِيَارُ الْبُلُوغِ وَالْعِتْقِ وَالرُّؤْيَةِ وَعَدَمِ الْكَفَاءَةِ وَالْاَدَاءِ مَالُ فِي بَابِ الْجِرَاحَاتِ عَلَى هٰذَا الْاَصْلِ.

ترجمه: اودمانع دڅلورم قسم مثال خیار بلوغ اوخیار عتق، خیار رویت، عدم کفاءت اوپه باب دجراحاتو کښی دزخم جوړیدل پردی اصل ده.

تشریح: اودمانع دڅلورم قسم مثال خیار بلوغ خیار رویت اوعدم کفاءت اودزخم جوړیدل ده یعنی که دیوه کوچنی اویاکوچنی پلار یانیکه ددوی نکاح وکړه دانکاح ثابته ده مګر هغه وخت چی دوی بالغ (لوی) شی دانکاح فسخه کولای شی خو بلوغ بدی نکاح مانع ده اوهمدارنګه که مولی دمیتی نکاح وکړه داتکاح منعقده ده لیکن له آزادیدو ورسته دی ته دفسخ اختیار شته دلته خیار عتق دی نکاح ددوام مانع ده اوهمدارنګه که مشتری مبیعه لیدلی نه وه اوبیع ئی وکړه په دی بیع سره مشتری ته ملک ثابت ده لیکن له لیدلو ورسته دخیار رویت په وجه مشتری دبیع دفسخولو حق لری لهذا داخیار رویت دبیع دحکم ددوام مانع ده اوهمدارنګه که بالغی نجلی له غیر کف سره نکاح وکړه ولی حق دفسخ لری لهذا عدم کفاءت مانع ده ددوام دحکم اوهمدارنګه که یوشخص بل یوی زخمی کړی اوبیادزخم په داسی شکل جوړشی چی هیڅ اثر ئی باقی پاته نه وی پرزخم ورکړنکی باندی دیت واجب نه ده لهذا دزخم جوړوالی هم مانع ده ددوام دحکم.

وَهٰذَا عَلَى اعْتِبَارِ جَوَازِ تَخْصِيصِ الْعِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ فَاَمَّا عَلَى قَوْلِ مَنْ لَّا يَقُولُ بِجَوَازِ تَخْصِيصِ الْعِلَّةِ فَالْمَانِعُ عِنْدَهُ اَقْسَامٌ يَمْنَعُ اِبْتِدَاءَ الْعِلَّةِ وَمَانِعٌ يَمْنَعُ اَمَامَهَا وَمَانِعٌ يَمْنَعُ دَوَامَ الْحُكْمِ وَاَمَّا عِنْدَ تَمَامِ

العلّة فَيَثبُتُ الحُكمُ لَا مُحَالَةَ وَعَلى هذَا كُلُّ مَاجَعَلَهُ الفَرِيقُ الأَوَّلُ مَانِعًا لِثُبُوتِ الحُكمِ جَعَلَهُ الفَرِيقُ الثَّانِي مَانِعًا لِتَمَامِ العِلَّةِ وَعَلى هذَا الأَصلِ يُدُورُ الكَلَامُ بَينَ الفَرِيقَينِ.

ترجمه : اودادعلت شرعیه دتخصیص دجواز په اعتبار سره ده اودهغو په قول چی په جواز دتخصیص دعلت قائل نه دی ددوی په نزد مانع دری دی یومانع هغه چی ابتداء دعلت منع کوی اویومانع هغه ده چی داتمام دعلت منع کوی یومانع هغه ده چی دوام دحکم منع کوی اوبهر حال دعلت داتمام په ووخت کی هغه حکم ضرور ثابت ده اوپه دی تقسم باندی هرهغه چی اول فریق دثبوت دحکم مانع گرزولی وی دوهم فریق هغه داتمام علت لپاره مانع گرزوی اوپردی اصل باندی کلام دائر ده په مینځ دفریقینو کښی.

تشریح : مصنف ؒ فرمائی چی موانع څلور قسمه دی دهغوحضراتو په نزدباندی چی دعلت دتخصیص په جواز سره قائل دی یعنی په دی سره قائل دی چی کیدی شی چی علت دی موجود وی مگرحکم موجود نه وی اومشائخ دعراق په دی سره قائل نه دی لیکن کوم خلک چی دعلت دتخصیص په جواز سره قول نه کوی دهغوپه نزد معانع دری قسمه ده یوقسم هغه مانع چی منع راولی له ابتداء دعلت څخه دوهم قسم هغه مانع ده چی منع راولی له اتمام دعلت څخه دریم قسم هغه مانع ده چی دوام دعلت منع کوی اودا قسم مانع چی ابتداء دحکم منع کوی جائز نه ده ځکه کله چی تام علت موجود وی دحکم وجود ضروری ده له دی وجه چی علت موجود وی اوحکم موجود نه وی داصورت جائز نه ده مصنف ؒ وائی کوم شی چی اول فریق دثبوت دحکم لپاره مانع بللی ده دوهم فریق هغه دتمام دعلت لپاره مانع بولی پر دی اصولوباندی دفریقینو په منیځ کی کلام دائر ده.

فَصلٌ اَلفَرضُ لُغَةً هُوَ التَّقدِيرُ

فَصلٌ اَلفَرضُ لُغَةً هُوَ التَّقدِيرُ وَمَفرُوضَاتُ الشَّرعِ مُقَدَّرَاتُهُ بِحَيثُ لَايَحتَمِلُ الزِّيَادَةَ وَالنُّقصَانَ وَفِي الشَّرعِ مَاثَبَتَ بِدَلِيلٍ قَطعِيٍّ لَا شُبهَةَ فِيهِ وَحُكمُهُ لُزُومُ العَمَلِ بِهِ وَالاعتِقَادِ بِهِ.

ترجمه:فرض په لغت کی اندازه کول ده اومفروضات دشرع دشریعت اندازه کړشوی شیان دی چی دزیادت اونقصان احتمال نه لری اوپه شریعت کی فرض هغه شرعی حکم ده چی په دلیل قطعی سره ثابت وی اوپه هغه کښی شبه نه وی اودهغه حکم داده چی په هغه عمل اواعتقاد کول واجب ده

تشریح: مشروعه عبادات څلورقسمه دی (۱) فرض (۲) واجب (۳) سنت (۴) نفل فرض په لغت کی اندازه کولوته وائی لهذا له مفرضات شرع څخه هغه شیان مراد دی چی په شریعت اندازه شوی وی اوپه هغوکښی دزیادت اوکمبوت احتمال نه وی الله ﷻ فرمائی فنصف مافرضتم ای قدرتم په اصطلاح دشریعت کښی فرض هغه شرعی حکم ته ویل کیږی چی ثابت په دلیل قطعی سره وی اوپه

هغه کښی هیڅ شک او شبه نه وی لکه لمونځ او مقدارت شرعیه ځلور قسمه دی یو قسم هغه دی چی په دوی کښی زیادت او کمبوت دواړه نشی کیدای لکه حدود دوهم هغه ده چی دواړه پکښی ممکن وی لکه الله ﷻ چی فرمائی ماتدری نفس ماذا تکسب غدا دریم هغه ده چی زیادت پکښی ممکن نه وی لیکن کمبوت پکښی ممکن وی لکه دامام صاحب په نزد خیار شرط او خلورم هغه ده چی په هغه کښی.

کمبوت ممکن نه وی لیکن زیادت ممکن نه وی لکه مدده سفر.

مصنف رح دفرض حکم داده چی په ده سره عمل او اعتقاد دواړه واجب دی لکه پریښوونکی چی ئی فاسق ده او منکر کافر ده.

وَالوُجُوبُ هُوَ السَّقُوطُ يَعنِي مَايَسقُطُ عَلَى العَبدِ بِلَا اختِيَارٍ مِنهُ وَقِيلَ هُوَ مِنَ الوَجَبَةِ وَهُوَ الاضطِرَابُ سَمِّيَ الوَاجِبُ بِذَالِكَ لِكَونِهِ مُضطَرِبًا بَينَ الفَرضِ وَالنَفلِ فَصَارَ فَرضًا فِي حَقِّ العَمَلِ حَتّٰى لَا يَجُوزَ تَركُهُ وَنَفلًا فِي حَقِّ الاعتِقَادِ فَلَا يَلزَمُنَا الاعتِقَادُ بِهِ جَزمًا وَفِي الشَّرعِ هُوَ مَاثَبَتَ بِدَلِيلٍ فِيهِ شُبهَةٌ كَالآيَةِ المُؤَوَّلَةِ وَالصَّحِيحِ مِنَ الأَخَادِ وَحُكمُهُ مَا ذَكَرنَا.

ترجمه: اودوجوب معنی سقوط ده یعنی هغه چی پربنده باندی بغیر دده له احتیار ه ساقط وی اوچاه بیا ویلی دی چی وجوب ماخوذ له وجه څخه ده اوهغه اضطراب ده واجب ته اضطراب وویل شو له دی وجه چی دی دفرض اونفل په مینځ کی مترد ده نودی په حق عمل کښی فرض ده ترداسی اندازی چی پریښودل ئی جائز نه ده اوپه حق داعتقاد کی نفل ده نوزمورپرلپاره پرده باندی قطعاً اعتقاد کول لازم نه ده اوپه شریعت کښی واجب هغه ده چی په داسی دلیل سره ثابت وی چی په هغه کښی شبه وی لکه آیات مؤوّله اوصحح خبرواحد اود ده حکم هغه ده چی مورپ ذکر کړ.

تشریح: دوجوب دوی لغوی معانی دی یوه سقوط اوبله اضطراب داولی معنی په اعتبار ئی وجه دتسمیه داده چی واجب پربنده باندی بغیر ه ساقط وی یعنی طاری وی حتی چی بنده دی ته محتاج ده چی خپله ذمه فارغه کړی ه اعتبار ئي وجه دتسمیهٔ داده چی واجب دفرض اونفل په مینځ کی مضطرب اوسی ه حق دعمل کی دفرض په شان ده ځکه چی ترک ئی جائز نه ده که چاپریښودی فاسق ده اوپ اد کښی دنفل په شان ده ځکه پرواجب باندی قطعاً اعتقاد کول لازم نه ده اودپ شان دده منکر کافر نه ده اوپه شریعت کی واجب هغه ده چی په داسی دلیل سره ثابت وی چی په هغه کښی شبه وی لکه آیات مؤوّله که اوصحح خبرواحد اوحکم ئی هغه ده چی مورپ ذکر کړچی عملاً دفرض په مرتبه کی ده اواعتقاداً دنفلو په مرتبه کی ده.

فوائد: دایاد ساته چی دفرض اوواجب مذکوره فرق دامام اعظم په نزد ده اودامام شافعی رح په نزد ددوی دوؤ په مینځ کی فرق شته ځکه دده په نزد فرض هغه ده چی کونکی ئی لائق دمدح ده

اوپریښودونکی ئی لائق ذم ده اوداتعریف فرض اوواجب دواړو ته شامل ده لیکن دامام شافعی رح په نزد هم فرض دوه قسمه ده یوهغه ده چی ثابت په دلیل قطعی سره وی اوپرهغه باندی عمل اواعتقاد دواړه ضروری وی دوهم هغه ده چی ثبوت ئی په دلیل ظنی سره وی په دی باندی عمل کول ضروری ده لیکن اعتقاد باندی کول ضروری نه ده البته دواړو ته فرض ویل کیږی اوداحناف پ ټولو ترضوته ته واجب ویل کیږی لیکن واجب ته مجازاً فرض نه ویل کیږی.

وَالسُّنَّةُ عِبَارَةٌ عَنِ الطَّرِيقَةِ الْمَسْلُوكَةِ الْمَوْضِيَّةِ فِي بَابِ الدِّينِ سَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ أَوْمِنَ الصَّحَابَةِ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ مِنْ بَعْدِي عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَحُكْمُهَا أَنَّهُ يُطَالَبُ الْمَرْءُ بِاحْيَائِهَا وَ يَسْتَحِقُّ اللَّائِمَةَ بِتَرْكِهَا إِلَّا أَنْ يَتْرُكَهُ بِعُذْرٍ

ترجمه: اوسنت هغه غوره کړشوی طریقه ده چی شریعت اختیار کړی ده خواه که هغه طریقه در سول الله علیه وسلم وی اوکه دصحابه کرامووی آنحضرت ﷺ فرمائی زما طریقه اختیار کړی اوله ماورسته دخلفاء طریقه ددی نیول وکړی په نواجذ (دمخ په غاښو) سره اودسنت حکم داده چی انسان څخه دهغه احیاء مطالبه کیږی اوددهٔ دترک په وجه دملامتیا مستحق ده نه هغه چی په عذر سره ئی ترک کړی وی.

تشریح: سنت په لغت کی طریقی ته ویل کیږی نبه وی اوکه بده اوپه شریعت هغه غوره کړشوی طریقی ته ویل کیږی چی هغه په دین کی اختیار شوی وی یعنی پرهغی باندی اکثر مداومت راغلی وی لیکن په طریقه دفرض اوواجب نه وی خواه که داطریقه دآنحضرت ﷺ وی اوکه دصحابه کرامو وی دواړو ته سنت ویل کیږی څکه دنبی کریم ﷺ حدیث ده **علیکم بسنتی وسنته الخلفاء راشدین من بعدی علّموا علیها بالنواجذ** دسنت حکم داده چی له انسان څخه دهغه داحیاء مطالبه کول کیږی اودترک کولو په وجه مستحق دملامتیادنه هغه چی ترک ئی په وجه دعذر کړی وی.

وَالنَّفْلُ عِبَارَةٌ عَنِ الزِّيَادَةِ وَالْغَنِيمَةُ تُسَمَّى نَفْلًا لِأَنَّهَا زِيَادَةٌ عَلَى مَا هُوَ الْمَقْصُودُ مِنَ الْجِهَادِ وَفِي الشَّرْعِ عِبَارَةٌ عَمَّا هُوَ زِيَادَةٌ عَلَى الْفَرَائِضِ وَالْوَاجِبَاتِ وَحُكْمُهُ أَنْ يُثَابَ الْمَرْءُ عَلَى فِعْلِهِ وَلَا يُعَاقَبُ بِتَرْكِهِ وَالنَّفْلُ وَالتَّطَوُّعُ نَظِيرَانِ

ترجمه: اونفل دزیادت نوم ده اودغنیمت دمال نوم نفل ښودل شوی ده څکه هغه دجهاد ترمقصد زیات شی ده اوپه شریعت کښی دهغه جز نوم ده چی ترفرائض او واجباتو زیادت وی اودد ی حکم داده چی په کولو سره ئی انسان ته ثواب ورکول کیږی اوړپه نه کولو ئی عذاب نه ورکول کیږی اونفل اوتطوع نظیر دی.

تشریح: نفل په لغت کی زائد شی ته ویل کیږی اودغنیمت مال هم چونکه ترمقصد دجهاد زیادت شی ده له دی وجه ده ته هم نفل ویل کیږی اوپه شریعت کی نفل هغه عبادت ته وائی چی تر فرائض

اوواجباتو زیادت وی دنفل حکم داده چی په کولوسره ئي انسان ته ثواب ورکول کیږی اوپه نه کولوسره ئی عقاب نه ورکول کیږی.

فَصلٌ اَلعَزِيمَةُ هِيَ القَصدُ

فَصلٌ اَلعَزِيمَةُ هِيَ القَصدُ اِذَا كَانَ فِی نِهَايَةِ الوَكَادَةِ وَلِهذَا قُلنَا اِنَّ العَزمَ عَلَى الوَطئِ عَودٌ فِی بَابِ الظِّهَارِ لِاَنَّهُ كَانَ لِمَوجُودِ فَجَازَ اَن يُعتَبَرَ مَوجُوداً عِندَ قِيَامِ الدَّلَالَةِ وَلِهذَا لَو قَالَ اَعزِمُ يَكُونُ حَالِفًا وَفِی الشَّرعِ عِبَارَةٌ عَمَّا لَزِمَنَا مِنَ الاَحكَامِ اِبتِدَاءً سُمِّيَت عَزِيمَةً لِاَنَّهَا فِی غَايَةِ الوَكَادَةِ سَبَبُهَا وَهُوَ كَونُ الاَمرِ مُفتَرِضَ الطَّاعَةِ بِحُكمِ اَنَّهُ اِلٰهُنَا وَنَحنُ عَبِيدُهُ وَاَقسَامُ العَزِيمَةِ مَا ذَكَرنَا مِنَ الفَرضِ وَالوَاجِبِ.

ترجمه: عزیمت دایرادی نوم ده په دی شرط چی انتها ئی مؤکده به وی په دی وجه مورِ وایو چی دوطی عزم په باب دظهار کی عود ده ځکه دوطی عزم دوطی دوجود په مرتبه کی ده نود دلالت دوجوب په وخت کی داعزم موجود بلل جائز ده له دی وجه که یوچا وویل اَعزِمُ حالف ده اوپه شریعت کی عزیمت دهغو احکامونوم چی پر مورِ باندی ابتداءً لازم وی عزیمت له دی وجه ورته ویل شوی ده چی انتهائی مضبوط ده ددې دسبب دتاکید په وجه اوهغه سبب دهغه ذات امر ده چی اطاعت ئی فرض ده په دی حکم سره چی هغه زمورِ معبود ده اومورِ ددې غلامان یو اودعزیمت اقسام هغه دی چی مورِ ذکر کړل یعنی فرض او واجب.

تشریح: چونکه احکام مشروعیه دوه قسمه دی یوعزیمت اوبل رخصت له دی وجه مصنف ؒ ددوی تعریف اوتقسیم بیانوی په دی طریقه چی عزیمت په لغت کی انتهائی پخی اومؤکدی ایرادی ته ویل کیږی له دی وجه مورِ وایو که مظاهردوطی عزم وکړ داله ظهار څخه رجوع ده لکه څنګه چی حقیقتاً وطی رجوع ده لهذا پرده باندی دظهارکفاره واجب ده ځکه دوطی عزم په مرتبه دوجود دوطی کی ده اوکه یوچا اَعزِمُ ووویل حالف ده دهغه په خلاف کولوباندی حانث کیږی په شریعت کی عزیمت دهغو احکامو نوم ده چی پرمورِ باندی ابتداءً لازم وی عزیمت ته عزیمت له دی وجه وویل شوچی دی داسبابو دتاکید په وجه مؤکد ده اودسبب تاکید دادې چی امر هغه ده چی دهغه اطاعت پرمورِ باندی فرض ده ځکه هغه زمورِ دپیدا مطابق فرض اوواجب دی.

وَاَمَّا لِرُخصَةٌ فَعِبَارَةٌ عَنِ اليُسرِ وَالسُّهُولَةِ وَفِی الشَّرعِ صَرفُ الاَمرِ مِن عُسرٍ اِلَى يُسرٍ بِوَاسطَةِ عُذرٍ فِی المُكَلَّفِ وَاَنوَاعُهَا مُختَلِفَةٌ لِاختِلَافِ اَسبَابِهَا وَهِیَ اَعذَارُ العِبَادِ وَ فِی العَاقِبَةِ تَؤُولُ اِلَى نَوعَينِ اَحَدُهُمَا رُخصَةُ الفِعلِ مَعَ بَقَاءِ الحُرمَةِ بِمَنزِلَةِ العَفوِ فِی بَابِ الجِنَايَةِ وَذَالِكَ نَحوُ اِجرَاءِ كَلِمَةِ الكُفرِ عَلَى اللِّسَانِ مَعَ اِطمِينَانِ القَلبِ عِندَ الاِكرَاهِ وَسَبِّ النَّبِیِّ عَلَيهِ السَّلَامُ وَاِتلَافُ مَالِ المُسلِمِ وَقَتلُ النَّفسِ

ظُلْمًا وَحُكْمُهُ أَنَّهُ لَو صَبَرَ حَتّٰى قُتِلَ يَكُونُ مَاجُورًا لِامْتِنَاعِهِ عَنِ الْحَرَامِ تَعْظِيمًا لِنَهْيِ الشَّارِعِ عَلَيْهِ السَّلَامُ

ترجمه: رخصت داسانتیااوسهولت نوم اوپه شریعت کی دی ته وائي چی مکلف دعذر په وجه دسختی بدلیدل په اسانی سره اود رخصت انواع مختلفی دی په اعتبار داسبابو اوهغه عذرونه دپنده دی اوانجام ئی عول ده ودوؤ قسمو ته یورخصت سره له حرمته لکه په باب دجنایت کی عفوه مثلاً لکه اجراء دکلمی دکفر پرژبه باندی په وخت داکراه کښی سره له اطمنانه دزړه اوانحضرت ﷺ ته ښکنځل کول او دمسلمان مال تلف کول په ظلم سره اودیو انسان قتل کول اوددی حکم داده چی که صبر وکړشی ترهغه وخته چی قتل کړشی دی ماجورده په نزد دخدای ځکه منع ئی وکړه له حرام کار څخه په وجه دتعظیم دآنحضرت ﷺ.

تشریح: مصنف ؒ وائي رخصت په لغت کی آسانتیاته ویل کیږی اوپه شریعت کی دی ته وائی چی دحکم سختی بدله کړی په آسانی سره لپاره دعذر دمکلف اودرخصت اسباب چونکه مختلف دی له دیٔ وجه دده اقسام هم مختلف دی اوسباب درخصت دبندګانوعذرونه دی لیکن رخصت په اعتبار دانجام سره دوه قسمه ده یوداده چی دفعل کول مباح وی سره له حرمته یعنی فعل اصلاً مباح نه وی لیکن دبنده دعذر په وجه مباح ګرزول شوی وی ددی مثال داده لکه یوشخص چی یوجنایت وکړی اوبیاولی دجنایت ده ته بخښنه وکړی دجنایت کونکی مواخذه الله ﷻ نه کوی ددی مطلب دانه ده چی داجنایت مباح عمل ده بلکه داجنات اوس هم حرام ده لکه څنګه چی مخکی حرام وؤ لیکن دبخښنی صرف دافائده ده چی دجنایت کونکی لپاره اخروی مواخذه نشته اومصنف ؒ ددی لپاره مثال داذکر کوی چی داکراه په وخت کښی صرف په ژبه دکفرکلمه وویل په دی شرط چی زړه به ئی مطمئین وی اوهمدارنګه آنحضرت ﷺ ته بدویل اودیو مسلمان مال په ظلم سره تلف کول اویو مسلمان قتل کول داکراه په وجه ددی تولوکارونوکولو اجازه شته لیکن ددی دامطلب نه ده چی داکارونه مباح دی بلکه اوس هم حرام دی لکه څنګه چی مخکی حرام وؤ لیکن داکراه په وجه صرف دومره شول چی اخروی مواخذه وربانډی نشته مصنف ؒ فرمائی چی داکراه ددغه قسم حکم داده چی که مکره صبروکړی یعنی مذکوره کاورنه ونه کړی ترهغه وخته چی قتل کړشی نودی الله ﷻ په نزد صاحب داجر ده.

وَلنَوعُ الثَّانِي تَغيِيرُ صِفَةِ الفِعلِ بِأَن يَصِيرَ مُبَاحًا فِي حَقِّهِ قَالَ اللهُ تَعَالٰى فَمَنِ اضطُرَّ فِي مَخمَصَةٍ وَذٰلِكَ نَحوَالاِكرَاهِ عَلَى أَكلِ المَيتَةِ وَشُربِ الخَمرِ وَحُكمُهُ أَنَّهُ لَوامتَنَعَ عَن تَنَاوُلِهِ حَتّٰى يَكُونَ اثِمًا بِامتِنَاعِهِ عَنِ المُبَاحِ وَصَارَكَقَاتِلِ نَفسِهِ.

ترجمه: او دوهم قسم دفعل صفت ته تغیر ورکول په دی طریقه چی هغه دده په حق کی مباح شی الله تعالی ﷻ فرمائی کوم شخص چی مجبور شی په سخته لوږه اوددی مثال دمردار خوړلو

اوځنبلوته مجبور کیدل ده اوددی حکم داده چی که دهغه له خوږلوصبر وکړی ترهغه وخته چی مرشی ګنهګاره ده دمباح کار په پرېښودلو سره اودا داسی ده لکه خپل ځان چی قتل کړی.

تشریح: مصنف ؒ فرمائی درخصت دوهم قسم داده چی صفت دفعل متغیر کړشی یعنی دده په حق کښی حرام حلال شی مثلاً که یوشخص له سختی لوږی اوتندی سره مخامخ شو په داسی اندازه چی دمرګ ویره ددی شخص په حق کښی مردار اوشراب حلا ل دی لهذا کله چی ددی شیانوخوږلواوځنبلو ته مجبورشی دومره اندازه خوږل اوځنبل ورته حلال ده چی له له مرګه ځان په ژغورې اوددی قسم حکم داده که داشخص دمردار له خوږلومنع وکړی ګنهګاره ده ځکه له مباح فعله ځخه ئی منع وکړه اوداشخص په مثل دهغه چاه ده چی خپل ځان ووژئی.

فَصلٌ اَلاحتِجَا جُ بِلَا دَلِيل

فَصلٌ اَلاحتِجَا جُ بِلَا دَلِيلٍ اَنوَاعٌ مِنهَا الاستِدلَا لُ بِعَدَمِ العِلَّةِ عَلَى عَدَمِ الحُكمِ مِثَالُهُ اَلقَيءُ غَيرُ نَاقِضٍ لِاَنَّهُ لَم يَخرُج مِنَ السَّبِيلَينِ وَالاَخُ لَا يَعتِقُ عَلَى الاَخِ لِاَنَّهُ لَا وِلَا دَ بَينَهُمَا وَسُئِلَ عَن مُحَمَّدٍ اَيَجِبُ القِصَاصُ عَلَى شَرِيكِ الصَّبِيِّ قَالَ لَا لِاَنَّ الصَّبِيَّ رُفِعَ عَنهُ القَلَمُ قَالَ السَّائِلُ وَجَبَ اَن يَجِبَ عَلَى شَرِيكِ الاَبِ لِاَنَّ الاَبَ لَم يُرفَع عَنهُ القَلَمُ فَصَارَ التَّمَسُّكُ بِعَدَمِ العِلَّةِ عَلَى عَدَمِ الحُكمِ بِمَنزِلَةِ مَايُقَالُ لَم يَمُت فُلَا نٌ لِاَنَّهُ لَم يَسقُط مِنَ السَّطحِ.

ترجمه: داستدلال بلا دلیله څوقسام دی یودعلت په عدم سره دحکم پرعدم استدلال کول ده ددی مثال قی غیر ناقض ده ځکه خارج له سبیلین ځخه نه ده او ورور پرور وربانډی نه آزادیږی ځکه ددوی په مینځ کښی دولادت رشته نشته له امام محمد ؒ څخه پوښتنه وشوه چی دکوچنی پرشریک باندی قصاص واجب ده اوکه نه دوویل نه ده واجب اوسوالکونکی وویل نو پرشریک دپلار باندی واجب ده ځکه پلار غیر مکلف نه ده دااستدلال ده له عدم دعلت ځخه پرعدم دحکم باندی داپه مرتبه ددی قول کښی ده چی فلانی مړ نه ده ځکه له بام ځخه نه دراولیدلی.

تشریح: کله چی مصنف ؒ فارغه شوله بیانه ددلائلو اربعه وڅ اودهغو له ملحقاتو شروع ئی وکړه په بیان دهغوشیانو چی هغه په نفس لامر کښی دلیل نه دی ددی لپاره چی دلیل اوغیر دلیل فرق وشی.

مصنف رحمه الله فرمائي چی استدلال بلادلیله څوقسمه ده یواستدلال له عدم دعلت ځخه پرعدم دحکم باندی ده مثلاً یوشخص داووائي چی قی اودس نه ماتوی اودلیل دا ووائي چی خارج له سبیلین ځخه نه ده کوم شی چی خارج له سبیلین ځخه نه وی هغه ناقض داوداسه نه ده لهذا قی ناقض داوداسه نه ده مړ وایو چی دااستدلال صحح نه ده ځکه داودس دماتولوعلت خارج من السبیلین نه ده بلکه وتل دنجاست ده خواه که خارج له سبیلین ځخه وی اوکه نه وی اوله قی سره هم

کم ازکم یوشه ناپاکی خارجیږی لهذا قی اودس ماتوی اوکه پرخارج له سبیلینو باندی داودس ماتوالی منحصرکړشی بیامذکوره استدلالات صحیح دی اوحال داده ی ماتیدل د اوداسه حصر په خارج من السبیلین باندی نه ده اوهمدارنګه که یوشخص داووائی چی پرورورباندی ورور آزادنه ده یعنی که یو ورورد بل ورورمالک شی پرده باندی آزادنه ده اودلیل داووائي چی دورنو په مینځ کی دولادت رشته نشته دااستدلال هم صحیح نه ده ځکه دمملوک دآزاد والی لپاره دمالک اومملوک په مینځ علاقه دولادت ضروری نه ده بلکه علاقه دمحرومیت کافی ده آنحضرت ﷺ فرمائی من ملک ذارحم محرم عتق علیه ؛ اوددوؤ ورنو په مینځ کی چونکه علاقه ده محرومیت موجوده ده لهذا مملوک وورورپرمالک ورورباندی آزاد ده.

اوهمدارنګه له امام محمد ؒ ځخه پوښتنه وشوه که بالغ اونابالغ په دواړو سره یوشخص قتل وکړی په دی صورت پرنابالغ باندی قصاص شته امام محمد ؒ ورته وویل نشته ځکه نابالغ غیر مکلف ده پرغیر مکلف باندی قصاص واجب نه ده نوچی دیوی حصی دقتل لپاره قصاص واجب نه شو لهذا په دوهمه حصه کی هم قصاص واجب نه ده یعنی پربالغ هم قصاص واجب نه ده .سوال کونکی وویل که پلار بل شخص له ځان سره ملګری کړی اوخپل ځوی ووژنی نوباید پر دوهم نفر باندی قصاص جاری کړی شی ځکه پلارغیر مکلف نه ده دسوال کونکی داقول استدلال ده له عدم دعلت ځخه پرعدم دحکم اودا استدالال صحیح نه ده ځکه دقصاص نه وجوب موقوفه پردی نه ده چی غیر مکلف به وی بلکه نور ډیر اسباب لری مثلاً مقتول دقاتل حقیقتاً یانسبتاً مملوک وؤ داممملوکیت هم دسقوط دقصاص لپاره علت ده اوځوی که څه هم دپلار حقیقتاً مملوک نه ده لیکن نسبتاً مملوک ده له دی وجه پلار پرځوی باندی نه قصاصیږی نوکله چی پرپلار باندی قصاص واجب نه شو لهذا دده پرشریک باندی هم قصاص واجب نه ده.

ه مصنف ؒ وائي استدلال له عدم دعلت ځخه پرعدم دحکم باندی داسی ده لکه یوځوک چی ووائي فلانی مړ نه ده ځکه له بام ځخه نه ده راولیدلی.

اَلّااِذَا کَانَتْ عِلَّةُ الحُکْمِ مُنْحَصِرَةً فِی مَعْنًی فَیَکُوْنُ ذَالِکَ المَعْنٰی لَازِمًا لِلحُکْمِ فَیُسْتَدَلُّ بِانْتِفَائِهٖ عَلٰی عَدَمِ الحُکْمِ مِثَالُهٗ مَارُوِیَ عَنْ مُحَمَّدٍ اَنَّهٗ قَالَ وَلَدُ المَغْصُوْبَةِ لَیْسَ بِمَضْمُوْنٍ لِاَنَّهٗ لَیْسَ بِمَغْصُوْبٍ وَلَا قِصَاصَ عَلَی الشَّاهِدِ فِیْ سَنًا لَهٗ شُهُوْدُ القِصَاصِ اِذَا رَجَعُوْا اَنَّهٗ لَیْسَ بِقَاتِلٍ وَذَالِکَ لِاَنَّ الغَصْبَ لَا یَزِمُ لِضَمَانِ المَغْصُوْبِ وَالقَتْلُ لَا یَزِمُ لِوُجُوْدِ القِصَاصِ.

ترجمه : مګر هغه وخت که دحکم دعلت په وجه معنی کی منحصر وؤ هغه معنی دحکم لپاره لازمه ده نوددغی معنی په انتفاء سره استدلال پرعدم حکم باندی کول کیږی ددی مثال هغه ده چی له امام محمد ؒ ځخه مروی ده چی ده وویل دغصب کړشوی مینځی دکوچنی ضمان واجب نه ده ځکه هغه معصوب نه ده اوقصاص دشاهدانو په مسئله کی که شاهدی ځخه رجوع وکړی

قصاص پرواجب نه ده ځکه قاتل نه ده اودالله دی وجه چی داغصب لازم ده اود قصاص دوجود لپاره قتل لازم ده.

تشریح: مصنف ؒ وائی له عدم دعلت ځخه پرعدم دحکم باندی استدلال کول صحیح نه ده لیکن هغه وخت که دحکم دعلت په یوه معنی کی منحصر وؤ هغه معنی دحکم لپاره لازم ده په دی صورت کی دعلت په عدم سره استدلال پرعدم دحکم باندی کیدای شی ځکه داپه حقیقت کی استدلال له انتفاء دلازم ځخه ده پرانتفاء دملزوم باندی او استدلال له انتفاء دلازم ځخه پرانتفاء دملزوم باندی صحیح ده ددی مثال داده چی امام محمد ؒ فرمائي چی دمغصوب مینځي دکوچنی ضمان واجب نه ده اوحال داده چی دغصب دضمان لپاره غصب لازم ده نوکله چی دکوچنی غیب موجود نه ده لهذا دده ضمان هم واجب نه ده اوهمدارنګه که دقتل شاهد انود قاتل له قصاصه ورسته له شاهدی ځخه منع وکړه پردوی باندی قصاص واجب نه ده ځکه شاهد قاتل نه ده اوحال داده چی دقصاص لپاره قتل لازم ده.

وَكَذَالِكَالتَمَسُكُ بِاستِصحَابِ الحَالِ تَمَسَكَ بِعَدَمِ الدَلِيلِ اذ وُجُودُ الشَيءِ لَايُوجِبُ بَقَاءَهُ فَيَصلَحُ لِلدَفعِ دُونَ الاِلزَامِ وَعَلَى هذَا قُلنَا مَجهُولُ النَسَبِ حُرٌ لَو اَدَعَى عَلَيهِ اَحَدٌ رِقاً ثُمَ جَنَى عَلَيهِ جِنَايَةً لَا يَجِبُ عَلَيهِ اَرشُ الحُرِّلِاَنَ ايجَابَ اَرشِ الحُرِّ الزَامٌ فَلَا يَثبُتُ بِلَا دَلِيلٍ.

ترجمه: اوهمدارنګه استدلال په استصحاب حال سره استدلال بی له دلیله ده ځکه دشی وجود دهغه بقاء ته مستلزم نه ده نو استصحاب حال ددفع صلاحیت لری دالزام صلاحیت نه لری بناپردی باندی مورِ وایوکه یوشخص پرمجهول النسب باندی درقیت دعوه وکړی اوبیا پرده باندی جنایت وکړی نوپرده باندی دآزاد دیت واجب نه ده ځکه دآزاد دیت لازم ده بی له دلیله نه ثابیتیږی.

تشریح: مصنف ؒ وائي لکه څنګه چی له عدم دعلت ځخه استدلال پرعدم دکلمه استدلال بلا دلیله ده همدارنګه په استصحاب حال سره استدلال بلادلیله ده ځکه دشی وجود دده بقاء ته مستلزم نه ده یعنی که یوشی په ماضی زمانه کی موجود وؤ دهغه لپاره داضروری نه ده چی هغه به فی الحاله هم باقی وی لهذا احناف وائي چی استصحاب حال ددفع لپاره دلیل کیدای شی لیکن دالزام لپاره دلیل نشی کیدای اوشوافع وائي چی دالزام لپاره هم دلیل کیدای شی ددی په جواب کی احناف وائي چی استصحاب حال دالزام لپاره دلیل گرزول استدلال بلادلیله ده مصنف ؒ وائي چی بناء پردی چی استصحاب حال ددفع لپاره دلیل ده اودالزام لپاره دلیل نه ده مورِ وایو که یوشخص مجهول النسب وؤ اوبل شخص پرده باندی دادعوه وکړه چی دی رقیق ده اوبیا دغه مدعی پرده باندی جنایت وکړ مثلاً لاس ئي ورمات کړپه دی صورت کی پرمدعی یعنی جانی باندی دآزاددیت واجب نه ده بلکه دغلام دیت به ورکوی له دی خبری داواضحه شوه چی دآزاددیت په نسبت وغلام ته زیات ده ځکه پرمدعی باندی دآزاددیت واجب کول الزام ده پرده باندی یعی دالازمیږی چی

استصحاب دی دلیل دالزام شی اوحال داده چی استصحاب دلیل دالزام نه ده لهذا دآزاددیت ثابتوی بلادلیله ده.

وَعَلى هذا قُلنَا اذَا زَادَ الدَّمُ عَلَى العَشَرَة فى الحَيض وَللمَراة عَادَةٌ مَعرُوفَةٌ رُدَت الى اَيَام عَادَتهَا وَالزَائدُ استحَاضَةٌ لاَنَ الزَائدَ عَلَى العَادَة اتصَلَ بدَم الحَيض وَبدَ م الاستحَا ضَة فَاحتَمَلَ الاَمرَين جَميعًا فَلَو حَكَمنَا بنَقض العَادَة لزمنَا العَملُ بلَا دَليل وَكَذَالك اذَا ابتدَات مَعَ البُلُوغ مُستَحَاضَةً فَهيضُهَا عَشَرَةُ اَيَام لاَنَ مَادُونَ العَشَرَة تَحتَملُ الحَيضَ والاستحَاضَةَ فَلَو حَكَمنَا بارتفَاع الحَيض لَزمنَا العَملُ بلَا دَليل بخلَاف مَابعدَ العَشَرَة لقيَام الدَّليل على اَنَ الحَيضَ لَا تَزيدُ عَلَى العَشَرَة.

ترجمه : اوبناء پردی اصولوموږ وایو که په زمان دحیض کښی وینه ترلس ورځی زیاته شوه اودښځي عادت معلوم وؤ ددی دعادت ووړځوته رد کیږی اوزیادت استحاضه ده ځکه تر عادت زیاتی وینی دحیض اواستحاضی له وینو سره متصل دی ددواړو احتمال لری نوکه موږ دعادت دنقض حکم وکړو پرموږ باندی دبلادلیله عمل کولو الزام لګول کیږی اوهمدارنګه که ښځه له بلوغ سره مستحاضه شوه ددی حیض لس ورځي ده ځکه ترلس ورځي کم دحیض اواستحاضی دواړو احتمال لری نوکه موږ دحیض دارتفاع حکم وکړو نو پرموږ دبلادلیله عمل الزام لګول کیږی اودډی پرخلاف له لس ورځی ورسته ده ځکه پرهغه باندی دادلیل موجو دده چی حیض ترلس ورځي زیات نه وی.

تشریح : مصنف ؒ وائي ددی اصل چی حکم دبلادلیله ثابت نه ده پربناء مړ وایوکه په سلسله دحیض کښی دیو ښځي عادت معلوم وؤ مثلاً داعادت ټي وو چی دی ته په میاشت کی اوه ورځي وینه ورځي لیکن یوځل دعادت خلاف ترلس ورځی زیاته وینه ورشی په دی صورت کی ددی دعادت ورځوته ګرزول کیږی یعنی ددی حیض اوه ورځی شمارل کیږی هغه نوری زیادت ورځی استحاض ده ځکه ترعادت زیاته دحیض لپاره هم کیدای شی اوداستحاض لپاره هم کیدای شی نوکه موږ دا ووایو چی ددی عادت بدل شو یعنی ددی عادت لس ورځي شو داعمل بلادلیله ده نوتعارض په وجه دحیض اواستحاضه دواړه جهة ساقط شو اوحکم پرمخکنی حالت یعنی عادت باندی باقی شو اوهمدارنګه که یوښځه په داسی حال کی بلوغ ته ورسیده چی ددی وینه راغله لیکن مسلسله راغلی په دی صورت کی لس ورځی دحیض دی باقی ورځی دمرض دی ترلس ورځی کم او تر دری ورځی زیات کښی دحیض او استحاضه دواړو احتمال شته که موږ دحیض دانتفاع حکم وکړو مثلاً دا ووایو چی تراوه ورځی حیض له هغه ورسته ختم شو داثبوت دحکم ده بی له دلیله اوحال داده چی حکم بی له دلیله ثابت نه وی اوددی پرخلاف هغه وینه ده چی ترلس ورځی زیاته ده ځکه دلته دحیض پرعدم اوداستحاضی پروجود دلیل شته هغه داده چی حیض ترلس ورځی زیات نه وی لهذا ترلس ورځی زیات استحاضه ده.

وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ لَا دَلِيلَ فِيهِ حُجَّةَ الدَّفعِ دُونَ الالزَامِ مَسَالَةُ المفقُود فَانَّه لَايَستَحِقُ غَيرُهُ غَيرُهُ مِيرَاثَهُ وَلَوَمَاتَ من اَقَارِبِهِ حَالَ فَقدِه لَا يَرِثُ هُوَ مِنهُ فَانْدَفَعَ اسْتِحقَاقُ الغَيرِ بِلَادَلِيلٍ وَلَم يَثبُتْ لَهُ الاستحقَاقُ بِلَا دَلِيلٍ

ترجمه : اودد ی لپاره دلیل چی استصحاب دلیل نه ده مگر په دفع کښی نه په لازم کښی مسئله دمفقود ده څکه غیر مفقود دده دمیراث مستحق نه دی اوکه دده له اقرباء څخه دده مفقود والی په زمان کی مرشو مفقود دده وارث نه ده نودغیر استحقاق دفع شو بی له دلیله اوده لره بلادلیله استحقاق نه ثابتیږی.

تشریح:مصنف ؒ وائي ددی لپاره چی استصحاب حال په دفع کښی دلیل ده اوپه الزام کښی دلیل نه ده ددی لپاره دلیل مسئله دمفقود ده مسئله داده چی مفقود به دده په مال کی ژوندی شمارل کیږی څکه مخکی تر مفقود کیدلو دی ژوندی وؤ لهذا په طریقه داستصحاب اوس هم ژوندی ده لهذا دده دمفقود والی په زمانه کښی دده یو رشته دار دده په مال کښی مستحق دمیراث نه ده اوکه دده په رشته دارانو کښی یووفات شو مفقود دده وارث نه ده څکه که په دی صورت کی استصحاب حال دلیل کړ واو مفقود ژوندی شمارکړو دالازمیږی چی دنورو په مال کښی دمفقود دحق ثابتولو لپاره استصحاب دلیل دالزام شو اوحال داده چی استصحاب دلیل دالزام نه ده.

فَان قِيلَ هَذَ رُوِيَ عَن اَبِي حَنِيفَةَ اَنَّهُ قَالَ لَا خُمسَ فِي العَنبَرِ لِاَنَّ الاَثَرَ لَم يَرِدبِه وَهُوَ التَمَسُكُ بِعَدَمِ الدَّلِيلِ قُلنَا انَّمَا ذَكَرُ ذَالِكَ فِي بَيَانِ عُذرِه فِي اَنَّهُ لَم يَقُل بِالخُمسِ فِي العَنبَرِ وَلِهَذَا رُوِيَ اَنَ مُحَمَّدًا سَاَلَهُ عَنِ الخُمسِ فِي العَنبَرِ فَقَالَ مَالَنَا لُ العَنبَرِ لَا خُمسَ فِيهِ قَالَ لِاَنَّهُ كَالسَّمَكِ فَقَالَ فَمَا بَالُ السَّمَكِ وَلَا خُمسَ فِيهِ قَالَ لِاَنَّهُ كَا لمَاءِ وَلَا خُمسَ فِيهِ وَاللهُ تَعَالى اَعلَمُ بِالصَّوَابِ

ترجمه: که سوال وشی چی له امام ابوحنیفه ؒ څخه مروی ده چی په عنبر کښی خمس نشته څکه پردی باندی حدیث وارد نه ده دا استدلال له عدم دلیل څخه موږ وایو چی داذکرشوی ده په بیان دعذر کی په دی باره کی چی دی په عنبر کی په خمس سره قائل نه ده له دی وجه روایت کړشوی ده چی امام محمد ؒ له امام ابوحنیفه ؒ څخه په عنبرکی دخمس په باره کښی سوال وکړ بیا امام محمد ؒ وویل په عنبرکښی خمس ولی نشه امام صاحب وویل له دی وجه چی هغه په مرتبه دماهی کی ده بیا امام محمد ؒ وویل په ماهی کی خمس ولی نشته ده ورته وویل چی هغه په مرتبه دابوکښی ده اوپه دی کښی خمس نشته.

تشریح: په دی عبارت کښی پردی باندی چی استدلال په استدلال بلا دلیله سره استدلال صحیح نه دی پردی اصل باندی یوسوال کیږی سوال داده چی امام ابوحنیفه ؒ په عنبرکښی دخمس په باره کښی فرمائی چی په عنبرکښی خمس واجب نه ده ولی پردی باندی هیڅ حدیث نشته له دی وجه په عنبرکښی خمس واجب نه ده اودحدیث دعدم په وجه استدلال کول پرعدم دوجوب دخمس په عنبر

کښی دا استدلال ده په عدم دلیل سره نو کله چې امام ابو حنیفه ؒ په عدم دلیل سره استدلال وکړ نو تاسو ولی ددی انکار کوی چې استدلال په عدم ددلیل سره صحیح نه ده جواب داده چې داسوال به هغه وخت کې کیدای شی که امام صاحب ؒ اخبره په طریقه داستدلال کړی وای بلکه داپه طریقه دبیان دعذر ده په دی باره کښی چې دی په عنبر کښی په خمس باندی قائل نه ده لکه دی چې فرمائی چې قیاس ددی تقاضی کوی چې په عنبر کی خمس واجب نه شی اودقیاس مخالف یوحدیث هم نشته یعنی که دقیاس مخالف حدیث وای مونږ به په هغه سره عمل کړی وای قیاس به مو ترک کړی وای نوچې په عنبر کښی پروجوب دخمس باندی حدیث نشته لهذا مونږ په قیاس سره عمل کوو اوپه عنبر کښی خمس واجب نه بولو اوقیاس داده چې خمس دغنیمت په مال کښی واجب ده او دغنیمت مال هغه ده چې له کفارو په زور نیول شوی وی اوعنبر چونکه له کفارو څخه په زور نه ده نیول شوی بلکه له سمندر څخه اخستل شوی دی له دی وجه عنبر غنیمت نه ده کله چې عنبر غنیمت نه شو نوپه ده کښی خمس واجب نه ده داخبره په دی طریقه روایت شوی ده چې امام محمد ؒ وخپل مهربان استاد ته امام اعظم ؒ ته وویل چې په عنبر کښی خمس واجب ده اوکه نه ده ورته وویل څله واجب! ده یعنی واجب نه ده امام محمد ؒ ورته وویل په عنبر کښی دخمس دنه وجوب دلیل څه ده امام صاحب ورته وویل چې عنبرپه مرتبه دماهی کښی ده په ماهي کښی خمس واجب نه ده لهذا په عنبر کښی هم واجب نه ده امام محمد ؒ وویل په ماهی کښی ولی خمس واجب نه ده امام صاحب ورته وویل چې ماهی په مرتبه دابو کښی ده په اوبو کښی خمس واجب نه ده لهذا په ماهی کښی هم واجب نه ده.

تمّت بالخیر

الله ﷻ دی وامام اعظم ابو حنیفه ؒ اونور ائمه مجتهدینو او مصنف ؒ ته دخپل زیار او کوشش اوددی عظیم خدمت کامله بدله ورکړی.

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْم

(مترجم: مولوی محمّد موسی کلیم {انیس} {غفرله ولوالدیه})

محمد امجاد
ابوخالد